院　會　紀　錄

立法院第 7 屆第 5 會期第 15 次會議紀錄

時　　間　中華民國 99 年 5 月 28 日（星期五）上午 10 時

地　　點　本院議場

主　　席　曾副院長永權

秘 書 長　林錫山

副秘書長　周萬來

秘書長：出席委員 58 人，已足法定人數。

主席：現在開會，進行報告事項。

報　告　事　項

一、宣讀本院第 7 屆第 5 會期第 14 次會議議事錄。（全文見本期議事錄）

主席：報告院會，針對第 5 會期第 14 次會議議事錄，並無委員或黨團提出錯誤或遺漏之處，所以第 5 會期第 14 次會議議事錄確定。

繼續報告。

二、本院委員薛凌等 24 人擬具「職業災害勞工保護法部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三、本院委員羅明才等 30 人擬具「證券交易法部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四、本院委員羅明才等 23 人擬具「會計師法第四十四條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五、本院委員羅明才等 30 人擬具「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六、本院委員楊麗環等 19 人擬具「性侵害犯罪防治法增訂部分條文草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七、本院委員陳淑慧等 17 人擬具「教育經費編列與管理法第三條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八、本院委員陳淑慧等 25 人擬具「少年事件處理法第二十六條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九、本院委員高志鵬等 21 人擬具「羈押法第十二條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十、本院委員馬文君等 23 人擬具「國籍法第三條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政、教育及文化兩委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十一、本院委員徐中雄等 28 人擬具「消費者債務清理條例部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十二、本院委員黃義交等 22 人擬具「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十三、本院委員陳淑慧等 19 人擬具「文化資產保存法第二十一條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十四、本院委員潘孟安等 25 人擬具「民營公用事業監督條例第七條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十五、本院委員潘孟安等 25 人擬具「電業法部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十六、本院委員潘孟安等 25 人擬具「自來水法第六十三條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十七、本院委員黃仁杼等 21 人擬具「身心障礙者權益保障法第四十三條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十八、本院委員王幸男等 27 人擬具「國民體育法第十三條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十九、本院委員劉建國等 20 人擬具「公務人員任用法第二十八條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十、本院委員劉建國等 20 人擬具「農業發展條例增訂第五十八條之一條文草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十一、本院委員郭素春等 48 人擬具「道路交通管理處罰條例第三十四條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十二、本院委員江義雄等 48 人擬具「稅捐稽徵法第二十條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十三、本院無黨團結聯盟黨團擬具「公職人員選舉罷免法第三十五條及第三十七條條文修正草案

」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會審查。

主席：無黨團結聯盟提議本案逕付二讀，並由無黨團結聯盟負責召集協商。請問院會，有無異議？（有）有異議。

請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（有）有異議，既有異議，交付表決。

現在國民黨黨團提議採記名表決。

國民黨黨團提案：

建議本案採記名表決處理。是否有當？敬請公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林鴻池

主席：現在進行表決。按鈴 7 分鐘。

（按鈴）

主席：報告院會，現在進行報告事項第二十三案的表決。

國民黨黨團提議本案採記名表決。

案由：建議本案採記名表決處理。是否有當？敬請公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林鴻池

主席：現在進行表決，針對報告事項第二十三案，無黨團結聯盟提議逕付二讀，贊成者請按「贊成」，反對者請按「反對」，棄權者請按「棄權」，計時 1 分鐘，現在進行記名表決。

（進行表決）

主席：報告表決結果：在場委員 73 人，贊成者 39 人，反對者 29 人，棄權者 5 人。贊成者多數，本案逕付二讀。

表決結果名單：

一、贊成者：39 人

侯彩鳳	曹爾忠	林滄敏	林鴻池	林益世	顏清標	林德福	張顯耀
呂學樟	楊瓊瓔	羅明才	陳　杰	郭素春	鄭金玲	吳清池	趙麗雲
盧嘉辰	徐耀昌	羅淑蕾	張慶忠	紀國棟	帥化民	黃義交	楊麗環
王廷升	江玲君	費鴻泰	李慶華	江義雄	賴士葆	鄭汝芬	徐少萍
潘維剛	鍾紹和	劉盛良	黃志雄	林正二	李明星	蔣乃辛	

二、反對者：29 人

薛　凌	涂醒哲	王幸男	陳亭妃	陳　瑩	蔡同榮	潘孟安	李俊毅
蔡煌瑯	黃淑英	簡肇棟	蘇震清	邱議瑩	葉宜津	田秋堇	黃偉哲
高志鵬	陳節如	翁金珠	郭榮宗	余　天	林淑芬	賴坤成	柯建銘
劉建國	陳明文	黃仁杼	彭紹瑾	陳淑慧			

三、棄權者：5 人

陳啟昱	管碧玲	郭玟成	余政道	丁守中

二十四、行政院函請審議「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防、社會福利及衛生環境兩委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十五、行政院金融監督管理委員會函送「財團法人台灣金融研訓院 99 年度預算書及其董事長、執行首長與一級單位主管等人所負責職權之說明與個人簡歷及各項給與等資料」案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會審查。

主席：丁委員守中聲明方才表決係按「贊成」，特此更正，列入紀錄。

請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十六、行政院金融監督管理委員會函送「汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金、保險安定基金、證券投資人及期貨交易人保護中心暨保險事業發展中心等 99 年度預算書」案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十七、國防部函送「財團法人戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會 98 年度決算書」案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十八、行政院原住民族委員會函送「財團法人原住民族文化事業基金會 98 年度決算書」案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十九、司法院函送「財團法人法律扶助基金會 98 年度決算書」案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十、經濟部函送「電業及自用發電設備設置者繳交再生能源發展基金辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十一、經濟部函送「再生能源發電設備示範獎勵辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦

理。

三十二、經濟部函，為修正「商標法施行細則」第十三條附表，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十三、經濟部函送該部所屬事業台電、中油、台糖、台水及漢翔公司 99 年 3 月公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰支出明細表，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十四、經濟部函送該部所屬台電公司核能發電處李主管長慶赴大陸參加世界核能發電協會東京中心執行浙江省秦山核電站之海水循環冷卻系統之防蝕技術支援任務之出國報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十五、經濟部函送「經濟部電力及天然氣價格諮詢會」99 年第 2 次會議紀錄，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十六、經濟部、內政部函送「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟、內政兩委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十七、經濟部、交通部函，為修正「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟、交通兩委員會。

主席：邱委員毅聲明方才表決係按「贊成」，特此更正，列入紀錄。

請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十八、教育部函送該部「培訓、分發大專以上畢業青年擔任國中小課輔教師」評估報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十九、教育部函，為修正「大學系統組織及運作辦法」第五條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十、教育部函送該部防制校園霸凌預防輔導措施，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十一、教育部函送「教育部對改進高等教育及國民教育經費分配情形書面報告」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十二、教育部函，為修正「國立科學工藝博物館規費收費標準」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十三、行政院文化建設委員會函，為修正「國立臺灣工藝研究發展中心編制表」，並溯自 99 年 1 月 2 日生效，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制、教育及文化兩委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十四、行政院文化建設委員會函送 99 年度中央政府總預算案，該會決議第十六項（大臺北新劇院計畫、流行音樂中心計畫）書面報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十五、行政院文化建設委員會函送「文化業務志願服務獎勵辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十六、行政院文化建設委員會函送廢止「行政院文化建設委員會表揚文化機關（構）績優義工辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十七、考試院函，為修正「公務人員特種考試外交領事人員外交行政人員及國際新聞人員考試規則」第十一條條文及第三條附表二「公務人員特種考試外交領事人員外交行政人員及國際新聞人

員考試應試科目及成績計算表」、「公務人員特種考試國際經濟商務人員考試規則」第三條、第九條條文及第四條附表「公務人員特種考試國際經濟商務人員考試應試科目及成績計算表」、「公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則」第三條、第九條、第十一條條文及第六條附表一「公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試應試科目表」（修正第二試部分）、「公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試規則」第八條條文及第六條附表二「公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試應試科目表」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十八、考試院函，為修正「專門職業及技術人員高等暨普通考試獸醫人員考試規則」名稱為「專門職業及技術人員高等考試獸醫師考試規則」，並修正全文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十九、考試院、行政院函，為修正「各機關師級醫事職務級別員額配置準則」第三條及第七條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

洪委員秀柱聲明方才表決係按「贊成」，特此更正，列入紀錄。

五十、行政院新聞局函送 99 年度中央政府總預算案通過該局決議事項之辦理情形，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十一、僑務委員會函送該會 99 年度第 1 季「公款補助團體私人情形季報表」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十二、行政院農業委員會函，為修正「優良農產品驗證管理辦法」第三條條文及第四條附件一至附件十五，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交經濟委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交經濟委員會審查。

五十三、行政院農業委員會函，為修正「丙式及丁式屠宰衛生合格標誌及其標明方法」名稱為「屠宰衛生檢查合格標誌及標明方法」，並修正全部規定，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十四、行政院農業委員會函，為修正「植物防疫檢疫法施行細則」部分條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交經濟委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交經濟委員會審查。

五十五、內政部函，為修正「都市更新條例施行細則」第五條之一及第十五條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交內政委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交內政委員會審查。

五十六、內政部函送該部會同法務部擬具之「民意代表影響政府法令政策是否為遊說」研析報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政、司法及法制兩委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十七、行政院金融監督管理委員會函，為修正「證券商經營期貨交易輔助業務管理規則」部分條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十八、行政院金融監督管理委員會函，為修正「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」部分條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十九、行政院金融監督管理委員會函，為修正「保險業招攬及核保理賠辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十、行政院勞工委員會函送廢止「雇主僱用失業勞工獎助辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十一、行政院勞工委員會函，為修正「勞工請假規則」第四條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十二、行政院勞工委員會函送「就業保險促進就業實施辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查。

六十三、行政院勞工委員會函送「核定電影片製作業之燈光師、燈光助理、攝影師、攝影助理、電工人員與專責拍攝現場升降機操作及軌道架設之工作者為勞動基準法第八十四條之一之工作者」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十四、行政院勞工委員會函送勞工保險局 99 年度第 1 季止預算執行情形報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查。

六十五、外交部函送「中華民國政府與聖多美普林西比民主共和國政府有關派遣志工協定」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十六、行政院衛生署函，為修正「飲料類衛生標準」第四條及第六條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十七、行政院衛生署函，為修正「殘留農藥安全容許量標準」第三條附表一，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十八、行政院衛生署函送「臺灣疾病管制局與奧地利健康暨食品安全署傳染病交換合作瞭解備忘錄第一號執行辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境、外交及國防兩委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交社會福利及衛生環境、外交及國防兩委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交社會福利及衛生環境、外交及國防兩委員會審查。

六十九、行政院衛生署函，為修正「濫用藥物尿液檢驗及醫療機構認可管理辦法」第二條、第五十一條及「政府機關濫用藥物尿液檢驗實驗室設置標準」第十九條、第二十一條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十、行政院衛生署函，為修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」第二條附表一及第三條附表二，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十一、行政院主計處函，為修正「主計人員獎懲辦法」第五條及第六條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十二、交通部函送「空難海難陸上交通事故災區交通搶通或公共設施重建簡化行政程序辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十三、交通部函，為修正「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法」第二條、第六條及第七條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十四、行政院函，為修正「土地稅減免規則」第七條、第九條及第二十二條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十五、行政院函，為「行政執行法」第十七條條文，定自 99 年 5 月 10 日施行，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十六、行政院函，為修正「機關公文電子交換作業辦法」第七條、第八條及第十三條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十七、行政院環境保護署函送環境檢測標準方法「監測井地下水採樣方法（NIEA W103.54B）」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查。

七十八、行政院公共工程委員會函，為修正「採購評選委員會組織準則」第四條及第四條之一條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交交通委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交交通委員會審查。

七十九、法務部函送該部 99 年第 1 季中央政府預算補助社會團體、人民團體、財團法人及個人補助經費概況表，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交司法及法制委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交司法及法制委員會審查。

八十、司法院函，為利「司法院遴選律師、教授、副教授、助理教授轉任法院法官審查辦法草案」訂定發布，請安排專案報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會處理。

主席：民進黨黨團提議本案改為交司法及法制委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交司法及法制委員會審查。

八十一、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 10 目「區域環境管理」項下「推動區域環境保護工作」之「廚餘清運與回收再利用計畫」實際預算 918 萬 3,000 元，凍結 100 萬元案，准予依法動支，請查照案。

八十二、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 3 目「綜合計畫」第 1 節「綜合企劃」項下「綜合策劃環境保護計畫」實際預算 2,953 萬 3,000 元，凍結四分之一案，准予依法動支，請查照案。

八十三、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 3 目「綜合計畫」第 2 節「加強基層環保建設」項下「環保科技園區推動計畫」實際預算 2 億 7,200 萬元，凍結四分之一案，准予依法動支，請查照案。

八十四、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 6 目「廢棄物管理」實際預算 2 億 5,942 萬 2,000 元，凍結四分之一案，准予依法動支，請查照案。

八十五、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 6 目「廢棄物管理」項下「事業廢棄物管理及零廢棄推動」實際預算 1 億 1,017 萬元，凍結三分之一案，准予依法動支，請查照案。

八十六、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 8 目「管制考核及糾紛處理」項下「推動環保標章及第二類環境保護產品計畫」實際預算 3,938 萬 4,000 元，凍結 1,300 萬元案，准予依法動支，請查照案。

八十七、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 6 目「廢棄物管理」項下「一般廢棄物管理及全分類零廢棄」實際預算 1 億 1,325 萬 2,000 元，凍結五分之一案，准予依法動支，請查照案。

八十八、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 5 目「水質保護」項下「湖泊水庫及河川污染防治」之「河川及海洋水質維護改善計畫（第 2 期）」實際預算 4,893 萬 7,000 元，凍結 30%案，准予依法動支，請查照案。

八十九、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 3 目「綜合計畫」第 2 節「加強基層環保建設」項下「營造永續優質環境衛生計畫」實際預算 7 億 3,650 萬元，凍結五分之一案，准予依法動支，請查照案。

九十、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 3 目「綜合計畫」第 2 節「加強基層環保建設」項下「一般廢棄物資源循環推動計畫」之推動垃圾零廢棄工作預算 3 億 3,200 萬元，凍結五分之一案，准予依法動支，請查照案。

九十一、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 3 目「綜合計畫」第 2 節「加強基層環保建設」項下「一般廢棄物資源循環推動計畫」之建置裝潢修繕廢棄物收集體系、分類、貯存及再利用管道經費 6,300 萬元，凍結五分之一案，准予依法動支，請查照案。

九十二、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 3 目「綜合計畫」第 2 節「加強基層環保建設」項下「一般廢棄物資源循環推動計畫」，凍結垃圾清運機具補助預算 5 億 0,610 萬元之六分之一案，准予依法動支，請查照案。

九十三、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案，該署主管第 3 目「綜合計畫」第 2 節「加強基層環保建設」項下「水污染防治及流域整體性環境保護」及第 5 目「水質保護」項下「湖泊水庫及河川污染防治」10 億 5,038 萬 8,000 元，凍結 1 億 5,000 萬元案，准予依法動支，請查照案。

九十四、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函，為 99 年度中央政府總預算案。該署主管第 3 目「綜合計畫」第 2 節「加強基層環保建設」實際預算 55 億 5,899 萬 9,000 元，其項下「獎補助費」凍結 1 億元案，准予依法動支，請查照案。

九十五、本院司法及法制委員會函，為院會交付處理司法院函，為 99 年度中央政府總預算案，就(一)該院對財團法人法律扶助基金會捐助 9 億 1,882 萬 7,000 元凍結二分之一及(二)應提出法官處理各專業領域上的專業需要及建立國民參審制度方案乙案，決議：第(一)案，同意動支；第(二)案，同意備查，請查照案。

九十六、本院司法及法制委員會函，為院會交付處理司法院函，為 99 年度中央政府總預算案，就凍結臺灣臺北地方法院除人事費外預算四分之一案，同意動支，請查照案。

九十七、本院財政委員會函，為院會交付處理財政部函為 99 年度中央政府總預算之決議，就該部賦稅署「賦稅業務」科目凍結四分之一，檢送「賦稅業務」經費使用說明案，准予動支，請查照案。

九十八、本院財政委員會函，為院會交付處理財政部函為 99 年度中央政府總預算之決議，就該部臺北市國稅局歲出預算凍結十分之一案，准予動支，請查照案。

九十九、本院財政委員會函，為院會交付處理財政部函為 99 年度中央政府總預算之決議，就該部高雄市國稅局歲出預算凍結十分之一案，准予動支，請查照案。

一〇〇、本院財政委員會函，為院會交付處理財政部函為 99 年度中央政府總預算之決議，就該部臺灣省中區國稅局及所屬歲出預算凍結十分之一案，准予動支，請查照案。

一〇一、本院財政委員會函，為院會交付處理財政部函為 99 年度中央政府總預算之決議，就該部臺灣省南區國稅局及所屬歲出預算凍結十分之一案，准予動支，請查照案。

一〇二、本院財政委員會函，為院會交付處理財政部函為 99 年度中央政府總預算之決議，就該部臺灣省北區國稅局及所屬歲出預算凍結十分之一案，准予動支，請查照案。

一〇三、本院內政、財政兩委員會函，為院會交付處理行政院函，為有關本院凍結該院 95 年度經刪減後預算的三分之二，於「國道 5 號高速公路蘇澳花蓮段計畫」恢復動工後始得動支等 4 案，均准予動支，請查照案。

一〇四、行政院函送黃委員偉哲等提案為健保費調漲，健保病床數卻嚴重不足，建請主管機關修法提高健保病床特約率，公立醫學中心從現行的 65%提高到 75%，私立醫學中心由 50%提高到 60%，同時病床數不足額之醫院應予公布並調降醫院等級，以確保民眾就醫權益一案之研處情形，請查照案。

一〇五、行政院函送盧委員嘉辰等提案為推動全民閱讀，增強國民思考力與創造力，建請開放三峽國家教育研究院圖書館供附近民眾申辦閱覽證，期使藏書發揮最大效益一案之研處情形，請查照案。

一〇六、行政院函送王委員進士等提案為日前消基會抽查旅館訂金收費及退費標準，發現高達五成六業者訂金收取過高，六成四業者退費比例不合理，為維護消費者權益，建請交通部加強宣導同時訂定相關罰則以落實契約範本規定一案之研處情形，請查照案。

一〇七、行政院函送李委員明星等提案為建請交通部加強輔導桃園國際機場之網站建構，提供全球各地旅客最完整的資訊，並加強輔導機場客運業者建構雙語服務環境，且將執行成果列入未來發給行駛許可之標準一案之研處情形，請查照案。

一〇八、行政院函送簡委員東明等提案為台東縣蘭嶼機場因當地氣候影響，加上年久失修且設備不健全之情況下，班機時常被迫停飛，易造成當地居民與觀光遊客爆發搶佔機位等衝突，建請交通部儘速針對該機場之設備環境等問題研擬解決方案一案之研處情形，請查照案。

一〇九、行政院函送郭委員素春等提案為建請中央主管機關敦促各縣市政府訂定相關獎勵措施，規劃遊民就業安置之機構，進而協助其返回社會，促進社會參與一案之研處情形，請查照案。

一一〇、行政院函送郭委員素春等提案為鑑於親職教育迫切需要推廣，建請中央主管機關補助各縣市政府於社區設置親職教育關懷據點，並增加社會工作人力編置，宣導家庭服務機能，提供相關親子教育諮詢與聯繫一案之研處情形，請查照案。

一一一、行政院函送郭委員素春等提案為偏鄉獨居老人照護制度仍待強化，建請中央政府應整合衛生、社會福利、警政及民政資源，建構完整獨居老人的照護資訊系統，並協助各縣市政府確實掌握轄區內獨居老人，積極預先規劃服務對象和內容，落實安養、養護、復健及社會緊急支援等服務一案之研處情形，請查照案。

一一二、行政院函送蔡委員正元等提案為建請行政院衛生署針對二代健保修法時，將國內監獄受刑人納入健保範圍，使享有國民應有之被保權利一案之研處情形，請查照案。

一一三、行政院函送蔡委員正元等提案為改善及豐富南港區域聯外動線，加強區域內交通網絡的完整，建請交通部及臺北市政府捷運局延長信義捷運線至中央研究院一案之研處情形，請查照案。

一一四、行政院函送孔委員文吉等提案為建請外交部及財團法人國際合作發展基金會（國合會）專案協助提升吉里巴斯基礎建設、公路交通設施興建與修繕工作；對於吐瓦魯及吉里巴斯因受到氣候劇烈變遷並面臨海平面上升等威脅，我國政府實應積極協助兩國解決國土安全及未來遷移他地等相關安置問題，以提升其生活品質並扶助我友邦安全需求及永續發展一案之研處情形，請查照案。

一一五、行政院函送賴委員士葆等提案為提昇經濟犯罪案件之偵辦品質與速度，建請法務部於 3 個月內，針對偵辦經濟犯罪之檢調人員必須獲取相關專業機構發行的專業證照或其他補強措施，提出規劃及評估報告一案之研處情形，請查照案。

一一六、行政院函送蕭委員景田等提案為建請臺灣鐵路管理局重新規劃自強號停靠站區，適時增加停靠新烏日車站班次，以滿足臺鐵及高鐵轉乘民眾之需求一案之研處情形，請查照案。

一一七、行政院函送蔡委員錦隆等提案為去（98）年全球陷入金融風暴，保險代理人、保險經紀人面臨前所未有的艱鉅經營困境，建請財政部責成稅捐機關依各家保險代理人、保險經紀人經營型態、經營策略之不同淨利率課稅一案之研處情形，請查照案。

一一八、行政院函送陳委員瑩等提案為建請援例維持原住民族調查欄位，俾利國家原住民族政策及相關事務的推展一案之研處情形，請查照案。

一一九、行政院函送林委員正二等提案為建請教育部於 99 學年度試辦各師資培育大學之年度師資培育核定總量前提下，如有招生餘額得開放由大學參照「學士後學分班」方式招收大學畢業生修習師資職前教育課程，使師資培育管道符合多元化一案之研處情形，請查照案。

一二〇、行政院函送劉委員建國等提案為台灣高鐵雲林段墩柱下陷，經濟部水利署計畫以封閉農民

灌溉用水井進行防治一事，因事關當地農民生計權益，建請中央主管機關優先檢討雲林當地水資源分配不均問題，在農民灌溉用水替代水源未獲得解決之前，不得逕行封井政策一案之研處情形，請查照案。

一二一、行政院函送趙委員麗雲等提案為建請教育部及內政部考量進行大規模新移民暨其家庭情況普查，並定期追蹤分析，以制定符應新移民家庭及其子女所需的教育補強與社會服務網絡，避免重蹈族群衝突覆轍一案之研處情形，請查照案。

一二二、行政院函送楊委員麗環等提案為建請建立一條串連八德市、桃園市及蘆竹鄉接至桃園國際機場路線（桃園捷運綠線—航空城線），使機場捷運、台鐵高架捷運投資發揮最大效益，同時與台北都會區捷運系統串連，建構以大眾運輸為導向之大都會，提供便捷、舒適之大眾運輸服務一案之研處情形，請查照案。

一二三、行政院函送簡委員肇棟等提案為考量教育均衡長遠發展暨維護教育政策之整體性，並避免 63 所國立高中職及特殊學校年底改隸新院轄市後，因各市財力榮枯不一影響學生受教權，建請維持目前中央管理現制一案之研處情形，請查照案。

一二四、行政院函送鄭委員汝芬等提案為遏止不動產炒作行為，政府實有強制不動產經紀業公開不動產交易價格之必要性，建請儘速建立不動產交易市場資訊公開制度一案之研處情形，請查照案。

一二五、行政院函送黃委員志雄等提案為我國青少年族群施用新興毒品情況日益嚴重，建請教育部督促學校，增加國高中學生每學期毒品驗尿檢測次數，並針對高危險群密集檢測，以早期發現，防堵校園毒品蔓延一案之研處情形，請查照案。

一二六、考試院函送簡委員東明等提案為有效推動原住民族地區發展主體性、自主性以及精緻化之觀光休閒事業，並提升其品質，建議於原住民行政特考增設觀光休閒類相關職缺，以適才適用，達到鼓勵原住民地區發展觀光之目的一案之研處情形，請查照案。

主席：報告事項第八十一案至第一二六案均准予備查。

現在進行質詢事項。

質　詢　事　項

甲、行政院答復部分

一、行政院函送陳委員福海就放寬大陸人民來臺旅遊配額問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二、行政院函送陳委員福海就針對金門要邁向國際觀光休閒島，應儘速推動金門地區旅館品質提升問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三、行政院函送林委員鴻池就針對公私立醫院健保床比率未達規定，病人一床難求問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四、行政院函送蔡委員煌瑯就政府應針對是否成立主權基金之事宜加以評估等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五、行政院函送蔡委員煌瑯就有關台灣民眾在大陸就醫之問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六、行政院函送蔡委員煌瑯就土壤及地下水污染整治法中污染責任規範限縮可能之影響、資訊公開機制之缺失及未來土壤及地下水污染整治基金之財務負擔等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七、行政院函送蔡委員煌瑯就媒體報導國防部將正義大樓部分土地以低於市價之公告現值出售問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八、行政院函送丁委員守中就兩岸漁業初步協議問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九、行政院函送丁委員守中就檢討現行人口政策問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十、行政院函送吳委員清池就幼托機構兒童保險問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十一、行政院函送吳委員清池就幼稚園師資職前專班之現職托兒所教保人員取得合格教師證問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十二、行政院函送呂委員學樟就加強查緝走私菸品問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十三、行政院函送馬委員文君就檢討「大專畢業生至企業職場實習方案」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十四、行政院函送王委員幸男就地下電台販售不明草藥及偽劣藥物，是否造成洗腎高之真正原因問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十五、行政院函送楊委員瓊瓔就「要求各電信事業資費調降時，須注意整體電信服務品質」議題所提質詢之書面答復，請查照案。

十六、行政院函送蔡委員同榮就針對公路總局無預警於 4 月 1 日上午宣布，駕照筆試由原訂的新題庫改回難度較高之舊題庫，令千名考生準備不及，導致不合格率大增問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十七、行政院函送丁委員守中就應規劃結合國內交通電子票證系統問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十八、行政院函送江委員義雄就針對臺鐵局近年火車誤點問題日趨嚴重，影響通勤上班族與學生甚劇，更造成民眾對臺鐵失去信心，企業形象大打折扣問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十九、行政院函送江委員義雄就應儘速在南部地區設立土石流觀測站，並增加觀測車的數量配置等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十、行政院函送蔡委員同榮就我國山林濫墾問題嚴重，潛藏重大危機，亟待改善問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十一、行政院函送蔡委員同榮就中國宣布臺灣高中生將可憑學測頂標之成績免試申請中國之 123 所大學，企圖以統戰之手法吸引臺灣之優秀人才問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十二、行政院函送蔡委員同榮就近年來虐童案件頻傳，社工單位人力配置卻明顯不足問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十三、行政院函送蔡委員同榮就死刑存廢議題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十四、行政院函送蔡委員同榮就政府計算非公務搭乘行政專機之費用遠低於民間搭乘大眾運輸之花費問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十五、行政院函送蔡委員同榮就針對監察院「發展國際一流大學及頂尖研究計畫」（即 5 年 500 億計畫）調查報告相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十六、行政院函送蔡委員同榮就臺灣柳丁外銷中國大陸相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十七、行政院函送王委員幸男就「財政赤字」、「負債餘額」及「經常帳剩餘」疑義問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十八、行政院函送王委員幸男就傳統產業是台灣經濟穩定力量，政府和民間都應該加以重視問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十九、行政院函送王委員幸男就政府有責任向人民告知兩岸經濟協議(ECFA)真相等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十、行政院函送王委員幸男就北縣員警勸導檳榔西施端正穿著，遭對方辱罵；一件尋常的執法爭議，反映出警察執行公權力的素養不足問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十一、行政院函送王委員幸男就兩岸經濟協議(ECFA)使臺灣經濟寄生於中國大陸等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十二、行政院函送王委員幸男就政府大陸政策相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十三、行政院函送蔡委員煌瑯就「兩岸新聞交流應予以規範與闡釋」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十四、行政院函送蔡委員煌瑯就建立兩岸「互信機制」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十五、行政院函送蔡委員煌瑯就「限制兒童節目為置入性行銷」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十六、行政院函送蔡委員煌瑯就持續建構溫室氣體查驗相關技術及作業能力問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十七、行政院函送蔡委員煌瑯就儘速檢討「資源回收再利用法」與「廢棄物清理法」之整合修正問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十八、行政院函送蔡委員煌瑯就針對臺鐵局規劃循中華電信公司模式，先完成鐵路三法立法，採「車路分離」方式，改制為公司型態度問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十九、行政院函送蔡委員煌瑯就我國胚胎幹細胞研究之管理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十、行政院函送蔡委員煌瑯就推動不在籍投票問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十一、行政院函送馬委員文君就加強對中南部農民進行兩岸經濟協議(ECFA)宣導並請行政部門宣示保證 20 年內絕不增加開放大陸農產品來臺問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十二、行政院函送馬委員文君就我國民眾遭澳門出入境事務廳拒絕入境問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十三、行政院函送朱委員鳳芝就藥袋之標示應增列「作用或適應症」問題所提質詢之書面答復，

請查照案。

四十四、行政院函送江委員義雄就「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」建議成立專責小組問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十五、行政院函送李委員俊毅就台南縣永康工業區員工爭取「增設永康簡易通勤車站」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十六、行政院函送黃委員昭順就公務人員考績法修正草案造成行政、考試兩院立場分歧，及造成民意輿論的紛擾相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十七、行政院函送郭委員玟成就民眾申辦中華電信過濾詐騙電話功能須繳交月租費，此舉造成民眾反感，政府應督促電信業者改進相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十八、行政院函送陳委員福海就儘速提昇宣傳能量，結合地方特色產業與傳統文化，協助與輔導地方舉辦國際級觀光活動相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十九、行政院函送陳委員福海就金廈在海洋垃圾整治的合作頗具成效，建議應擴大兩岸交流層面，除了經濟文化議題外，全面性環保事務合作也應即刻開始等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十、行政院函送蔣委員乃辛就財團法人消費者文教基金會抽查國內旅館訂房相關收退費情形公布調查結果問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十一、行政院函送朱委員鳳芝就針對交通部公路監理機關於汽、機車檢驗日前皆會寄發檢驗通知單問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十二、行政院函送蔣委員乃辛就有關藥袋藥品標示問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十三、行政院函送蔡委員煌瑯就有關建立醫務管理師之制度等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十四、行政院函送黃委員昭順就交通部觀光局辦理「台灣海岸觀光資源調查」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十五、行政院函送彭委員紹瑾就國人於入境歐美國家海關遭刁難及外交部爭取歐美國家免簽證待遇案等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十六、行政院函送徐委員少萍就內政部應從社會福利角度針對人口政策進行全面檢討，可以國宅配額、教育券、免稅等措施來思考解決少子化問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十七、行政院函送徐委員少萍就針對近日國軍軍紀不彰，販毒、自拍、性騷擾等事件頻傳問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十八、行政院函送黃委員昭順就「輔導視障者就業」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十九、行政院函送王委員幸男就兩岸經濟協議內容不公開、矮化台灣主權及公投等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十、行政院函送王委員幸男就「大專畢業生至企業職場實習方案」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十一、行政院函送王委員幸男就兩岸經濟協議是否交由全民公投及台灣應擺脫對中國的依賴，振

興國內產業等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十二、行政院函送王委員幸男就「有線廣播電視法修正草案」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十三、行政院函送蔡委員錦隆就疑似接種新型流感疫苗致死個案病理解剖檢驗問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十四、行政院函送王委員幸男就親中總路線及不顧民意反對執意與中國簽 ECFA 問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十五、行政院函送蔡委員煌瑯就非政府組織站上國際政治舞台的重要位置等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十六、行政院函送蔡委員煌瑯就「對於失業問題宜提出積極有效改善方案」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十七、行政院函送蔡委員煌瑯就放寬女性「夜間工作時間」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十八、行政院函送蔡委員煌瑯就國人前往境外接受器官移植之管理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十九、行政院函送陳委員明文就「未來簽訂兩岸經濟協議，造成台灣勞工可能之衝擊」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十、行政院函送蔡委員同榮就臺灣之大學校院與中國之學校合作開設碩士在職專班事宜所提質詢之書面答復，請查照案。

七十一、行政院函送蔡委員同榮就「勞委會要求全國各地就業服務站，辦理『兩岸經濟協議』教育訓練」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十二、行政院函送蔡委員同榮就臺北縣政府教育局擬於 99 學年度全面實施活化課程實驗方案所提質詢之書面答復，請查照案。

七十三、行政院函送王委員幸男就為改善失業率問題，產創條例應採增加民間投資，而非對中小企業增僱員工採用補助作法及建議於北、中、南各設置經貿特區等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十四、行政院函送黃委員仁杼就針對桃園縣興建鐵路高架化工程之鐵路安全業務未盡完善規劃之責問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十五、行政院函送林委員鴻池就早期乳癌患者使用標靶藥物「賀癌平」之使用限制問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十六、行政院函送盧委員秀燕就針對調整大眾運輸政策，將公路客運票價比照台北市調降為 15 元，以及運價與油價之差額由政府編列預算補貼案所提質詢之書面答復，請查照案。

七十七、行政院函送李委員俊毅就針對儘速推動龜洞外環道之進度，並儘速籌措其他路段之經費，以改善台南與高雄縣往來之交通問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十八、行政院函送蔡委員煌瑯就徵收水污染防治費時應先實施總量管制問題所提質詢之書面答復

，請查照案。

七十九、行政院函送江委員義雄就建請「鑑於我國廢棄物處理廠嚴重不足，國內中小型企業面臨垃圾處理危機，為避免廢棄物成為公害影響國人生活空間與健康、降低產業競爭力」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

乙、本院委員質詢部分

一、本院顏委員清標，有鑑於南山人壽股權交易案沸沸揚揚，造成社會及保戶不安；為期本案儘快落幕，在行政院金融監督管理委員會所提「五大原則」外，針對本案再提出兩點更具體之要求，以期未來南山人壽能夠落實本土化，並去除外界對其短期炒作之疑慮，特向行政院提出質詢。

二、本院張委員顯耀，有鑑於國軍後備幹部負有協力整合國軍部隊、地方政府與全民力量，平時協力災害防救，戰時支援軍事作戰等任務與功能。為建構完整全民防衛與災害防治機制，達成「民生與國防合一」的施政目標，爰建請行政院於「後備軍人輔導組織設置辦法」，恢復原編列急難救助金，以利後備動員工作推展，特向行政院提出質詢。

三、本院張委員顯耀，鑒於行政院農委會漁業署所屬「漁訓二號」船，因索馬利亞海盜橫行，取消五月中旬原前往印度洋及大西洋執行公海漁業巡護任務。惟我國身為國際漁業組織的一員，應對國際社會展現我國漁業管理的能力及決心，爰建請行政院責成農委會應儘速另行規劃遠洋巡護任務，以維護我國遠洋漁業的產業利益，特向行政院提出質詢。

四、本院張委員顯耀，鑒於政府為鼓勵從小培養學生欣賞藝術之素養，推廣藝術才能班之設立，以發展台灣藝術與人文素質。惟藝術才能班之發展，應考量城鄉差距，因地制宜，尊重並授權各縣市依學生特色、家長能力等妥善規劃，爰建請教育部全盤檢討藝術才能班政策，以確實提升台灣藝術與人文素質，特向行政院提出質詢。

五、本院張委員顯耀，鑒於有偷渡客突破我國海岸防線，甚至從緊鄰左營軍港管制區的高市柴山海防偷渡上岸，顯見我國海岸防線出現漏洞。建請行政院應責成國防部、海巡署等有關單位，相互協調合作，檢討我國海岸巡防作為，減少巡防死角，以維護我國境安全，特向行政院提出質詢。

六、本院張委員顯耀，鑒於高鐵台中烏日站為中台灣重要交通樞紐，為加強其與台鐵轉乘功能，同時預防高鐵因天災無法行駛時，可立即轉乘台鐵疏散，爰建請台灣鐵路管理局針對自強號停靠站區重新規劃，適時增加停靠新烏日站班次，以滿足台鐵及高鐵轉乘民眾之需求，特向行政院提出質詢。

七、本院吳委員清池，針對國際原油價格續跌，紐約原油期貨價格 17 日持續下挫，一度跌破 70 美元，為今年來首見，原因是歐洲主權債危機恐破壞全球經濟復甦，原油需求可能減少之影響所致。但反觀台灣中油公司卻連二週汽柴油每公升都只分別小降二角和三角，造成國際油價跌得兇，但中油油價卻降得少之景象，國內油價五月份二度所上演「跌多降少」秀，已造成基層民眾在加油時觀感不佳，政府沒有苦民所苦之印象；因此，本席認為台灣中油公司應該要說明清楚到底要到什麼時候、還要再漲多少，才能算是漲足？本席並且具體建議經濟部和中油公司應針對油價凍漲以來，國際原油油價與國內油價反映降價之詳細資料提供本院及經濟委員會全體委員，特向行政院提出質詢。

八、本院吳委員清池，對於今年底前全國的 LED 交通號誌將全面汰換完畢，明年起全國 130 萬盞傳統路燈亦將展開 LED 替換作業，未來政府部門將全面採用 LED 照明，建請經濟部等相關單位應設法擴大國內的綠能市場，讓台灣綠能產業能迎頭趕上日本、德國等先進國家，特向行政院提出質詢。

九、本院吳委員清池，建請行政院應修正性侵害犯罪防治法，以大幅提高對 12 歲以下兒童性侵者的刑期，到有期徒刑 20 年以上，並不得假釋、減刑，特向行政院提出質詢。

十、本院盧委員秀燕，針對新興毒品「喵喵」氾濫，致 17 歲少女疑因而死亡，然國際上早已將之列入管制禁止，實有全面清查市場流通之藥物安全性之必要，且應同時參酌國際法規以儘速修法，俾使民眾皆能安居樂業，特向行政院提出質詢。

十一、本院盧委員秀燕，有鑑於現行行動通訊科技發達，使用行動電話的年齡大幅降低，但是對未成年申請人的規範不盡完整，譬如撥打帳單之費用上限，建請加以考量，回應民情，特向行政院提出質詢。

十二、本院盧委員秀燕，針對目前約有一萬六千餘女性服役，是國軍有史以來女性軍士官兵比率最高的時代，顯見在當今兩性平等的主流觀念下，「性別不應成為職場障礙」已成為社會共識也是治軍目標。然而軍中環境仍對女性不友善，尤其「升遷」與「生產育嬰」兩方面實未盡公平。爰此，本席要求國防部再檢討女性同袍所面臨的困境，特提出緊急質詢。

十三、本院翁委員金珠，針對二代健保修法，行政院版本捐款不能扣除，要納入家戶總所得一併計算健保費，造成人民捐款給社會還要多繳費，無疑是在打壓有心捐款的人民為社會貢獻的心，特向行政院提出質詢。

十四、本院翁委員金珠，檢視馬政府上任兩年來，行政機關自行透過修、訂行政命令，在毫無監督下推動傾中政策，經統計至少修改三百七十三項行政命令放寬兩岸政策，其中只有十四項經立法院審查，且高達七項被認定違法，違法比例竟高達五成，行政機關也未作任何修正，政府單方面決策、完全忽略民意、民主機制，無疑是台灣民主的大倒退，特向行政院提出質詢。

十五、本院陳委員淑慧，為現行教師法第十四條之三修正，涉及校園性侵害案件之教師於接受調查期間，是否應停發薪資問題，提出幾點建議，爰向行政院提出質詢。

十六、本院陳委員淑慧，為勞工之基本工作權益問題，爰向行政院提出質詢。

十七、本院陳委員淑慧，為關心二代健保實施後，費率負擔將引發許多社會爭議，同時產生民眾質疑資源分配不公現象，爰向行政院提出質詢。

十八、本院陳委員淑慧，為關心台南縣市合併升格後，地區交通網完整性，以及大台南市交通建設品質亦急需提升，爰向行政院提出質詢。

十九、本院陳委員淑慧，針對行政院應積極協調財政部等單位，研擬國內企業贊助職業、業餘棒球隊的費用，得以適用產業創新條例有關研究發展、人才培訓等租稅優惠之規定，對於企業籌組職業或業餘棒球隊者，並應另訂租稅優惠規定獎勵，以推動我國棒球運動發展，獎勵企業投資國內棒球運動，如何為之，爰向行政院提出質詢。

二十、本院陳委員淑慧，鑑於國際原子能總署規定，核能電廠於建造時，必須考量地震與海嘯的侵

襲，設置各項防護設施；且近年來氣候劇烈變遷，重大災害頻仍，為避免因國內核能電廠遭受地震與海嘯的破壞，造成重大災害，行政院原子能委員會應加強國內核能電廠有關地震及海嘯防護措施的安全檢查；尤以「核一廠」商轉已逾 30 年，台電公司並申請延役 20 年，行政院原子能委員會尤應針對抗震問題，嚴予審查，以確保核電廠正常運作，維護國人生命財產安全；如何為之，爰向行政院提出質詢。

二十一、本院楊委員瓊瓔，針對現行「太極門」疑涉詐欺與違反稅捐稽徵法等案業經三審判決無罪確定，證諸其判決意旨：認定「弟子贈與掌門人之敬師禮，既屬贈與性質，依所得稅法第 4 條第 17 款屬免稅所得」、「弟子間需要而統一購買練功服等代辦品，由師兄姊代辦，並非營利販售」，該案並創下台灣矚目性案件無更審紀錄的前例，且四位被濫權羈押的受害者迄今均獲得冤獄賠償；惟財政部所屬國稅局卻仍依據上開案件法院審理前資料為基礎，對太極門團體核課稅捐處分，顯有不當，特向行政院提出質詢。

二十二、本院蔡委員錦隆，鑒於我國醫院運作及制度有欠完臻，醫師或醫院不了解保險公司的醫療保險條款，而保險公司理賠專員不清楚醫學常識，雙方在醫學認知上有差異，時常產生保險糾紛。本席建請行政院應儘速研議成立醫學保險部門，透過醫學保險部門與保戶申訴部溝通其醫學方面的過程，幫助保險公司更了解醫學知識，共創醫師、保險公司及病患三贏的醫療服務，以提昇醫院的服務品質，減少法律訴訟，特向行政院提出質詢。

二十三、本院蔡委員錦隆，為推動我國觀光產業發展，落實馬總統「三百億元觀光產業發展基金」之政見，提昇台灣東部地區遊憩品質，同時串連花蓮市與與那國町人文觀光休閒資源，本席爰提案要求交通部積極推動「花蓮市與與那國町觀光生活圈」計畫，加速建設及繁榮東部地區，平衡城鄉發展，強化國際區域之交流與觀光，並協助改善海空航運設施，為地方帶來龐大商機，特向行政院提出質詢。

二十四、本院蔡委員錦隆，針對現行健保費採投保人薪資計繳，所得越高保費相對提高，所依附之眷屬亦須依投保人相同金額多繳保費，並未考量投保人及其眷屬合計經濟能力，顯有失公平之原則；換言之，眷屬繳交之健保費不應超過全體投保人平均薪資標準計算。爰此，本席建請衛生署積極推動二代健保的同時，應審慎研議「以家戶總所得」政策之周全性，加強費率調整相關宣導，並妥善規劃配套措施，以健全我國健保制度的永續發展，特向行政院提出質詢。

二十五、本院蔡委員錦隆，鑒於國民年金自 97 年開跑迄今，保費繳款率僅五成多，尤其遭逢金融風暴衝擊影響，我國失業率屢創新高，許多青年學子畢業即失業，只得仰賴家長扶養，對於三餐都發愁的失業民眾來說，額外增加的保費無疑是雪上加霜。為免政府推動國保「老有所養」美意大打折扣，徒增失業民眾身心之負擔，本席建請內政部儘速研議解決方案及配套措施，以落實政府照顧全民福祉及維護國人權益之天職，促進我國社會福利保險的日趨完善；同時請教育部就大學畢業生失業率居高不下之情形，提出具體因應對策，俾落實學子職涯發展，特向行政院提出質詢。

二十六、本院王委員幸男，針對中國對台灣的態度，明白到不能再明白了。要談，就得接受中國的立場，放棄自己的主張。對中國而言，一個中國原則，台灣是中國的一部分，不是政治前提，而

是天經地義，那是沒得談的。現在，國民黨與馬政府都跟中國站在同一邊了，他們所談的、所做的，就是胡錦濤所說的「促進和平統一」。因為國民黨就是以放棄台灣是主權國家的立場，和中國談判，如此一來等於是自掘墳墓，實屬下下之策，特向行政院提出質詢。

二十七、本院王委員幸男，針對《財訊》刊出經濟部統計處今年三月「台灣接單，外地出貨」的比例首次超過五成，高達五〇．六九%，由此已可看出，台灣出口再怎麼成長，它都和本地的就業日益脫鉤。當然也和連帶的薪資成長關係變小，這也就是說，台灣出口成長，企業主和股東賺到了利潤，主要出貨地的大陸賺到了就業。台灣的成長可說是「無就業復甦」了，而從長期看，台灣就業的不振，實質薪資的不增反減，都和「台灣接單，外地出貨」比例的快速增加有關，政府相關部門應引以為鑑，並提出有效解決措施，特向行政院提出質詢。

二十八、本院王委員幸男，針對馬英九總統日前接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時，馬總統說出：「台灣永遠不會要求美國人民為台灣而戰」（We will never ask Americans to fight for Taiwan）。這番談話連日來引起台灣、美國、香港、中國各方的重視與解讀，後座力不可謂不大。以前國民黨抵制軍購，今日又拒絕美國軍援，而中國併台的決心從未稍減，馬政府執政團隊在下什麼暗棋？應向國人說清楚講明白，特向行政院提出質詢。

二十九、本院王委員幸男，針對近日來金管會與中央銀行在低利率與外資炒匯議題上有著不同的看法，且是透過媒體採訪與立法院質詢來傳遞，並非循著有效的行政機制來解決系統風險，實凸顯台灣需強化總體審慎監理機制的實際運作，特向行政院提出質詢。

三十、本院王委員幸男，針對馬政府意圖將台灣鎖在中國，但中國經濟在歷經三十年發展之後，似乎已有失速、衰敗的跡象。而中國號稱是經濟成長最快的國家，但股市卻疲弱不振，其中顯然隱含一些不為人知的訊息。根據財政部統計，今年四月台灣對中國、香港出口比重達到四成四二，創下歷史新高，再加上之前公布的台灣接單、海外生產比重超過五成，絕大多數更是在中國製造，對中國倚重如此之深，等於將經濟命脈完全掌控在別人手中，任何主權國家都不可能坐視此一可怕事實。但馬政府顯然認為這樣還不夠，必須將台灣全部綁在中國，才能達到他以經促統、終極統一的真正目的，特向行政院提出質詢。

三十一、本院王委員幸男，針對陳樹菊被獲選為時代雜誌百大人物固然是台灣之光，但被她照亮的「台灣之暗」才是更根本應去討論的問題。政府相關部門應進一步深度發掘隱沒在社會各角落的台灣之光，並主動進行相關立法，以建構一個鼓勵公共參與，對善行本身提供公共資源協助的社會機制，並努力處理社會弱勢的問題，這是政府該有的任務。只有當社會不需要陳樹菊的義舉也能生存，不需花太多力氣就可以作公益時，這才是回報陳樹菊義舉的最大意義，特向行政院提出質詢。

三十二、本院王委員幸男，針對日昨本院財政委員會審查取消軍教免稅的所得稅法修正案，由於主導的國民黨立委不敢做決定，最後竟然以全部條文保留的方式通過「初審」，全案送交院會進行朝野協商。其實，對於軍人與中小學教職員薪資免稅公平性與合理性的討論，社會上早就已有「共識」，不論就任何觀點而言，軍教薪資免稅皆已違反時代所需，亟應改革。而馬政府執政快滿 2 年，此一議題仍停滯不前，即使行政院版是玩弄人民的課多少補多少，馬政府仍將全案送交朝

野協商，完全顯示其真演戲假改革，稅改的努力將重蹈歷史的覆轍，回到不公平的原點，始作俑者正是國民黨政府，特向行政院提出質詢。

三十三、本院王委員幸男，針對台灣是一個極容易出現弊端的國家，政府可以定出漲跌上限以穩定股市，不宜以各種基金介入股市。股市管制就如同一般的管制，真的是「過猶不及」，政府相關主管部門都應該三思，特向行政院提出質詢。

三十四、本院王委員幸男，針對馬英九政府正從軍事、外交、經濟、文化，把台灣全面鎖進中國，使台灣不但國家安全寄望中國善意，外交全看中國臉色，經濟完全仰賴中國，文化則加速中國化。這一最終將對國家造成災難性後果的政策，從最近一週的時事即可看出，台灣人民不能視若無睹，特向行政院提出質詢。

三十五、本院王委員幸男，針對台灣自一九五五年開始實施軍教免稅，到今年已超過五十五年，當時之所制訂軍教免稅這種嚴重違背租稅公平原則的動機乃基於動員勘亂時期背景，及因從事國民教育與幼稚教育工作人員待遇偏低等考量而來，但隨著時空變遷，上述所有因素皆已消失殆盡，這種基於身分別、職業別的免稅規定早就應該丟棄廢止了，而民怨之聲也早就此起彼落。而政府徵稅應該公平公正，如果執政黨對於軍教免稅改革是所謂：課多少補多少，這種假改革要如何面對其他納稅人？本席認為這樣的修法已嚴重破壞法治國家中應有的三大原則：即一、租稅公平原則，二、公務員獎懲符合獎優汰劣精神及三、禁止專稅專用的財政紀律。本席期待吳院長能透過黨政運作平台，督促立院國民黨黨團在院會二、三讀時能深體民心向背，讓軍教人員一律平等納稅，而這無疑才是實現社會公平並為軍教人員維護尊嚴的良善做法，特向行政院提出質詢。

三十六、本院王委員幸男，針對馬政府原來宣布本月內將與中國完成兩次 ECFA 商談，以便六月正式簽署，然五月已將屆中旬，經貿單位卻至今尚未接獲對岸通知赴中進行第三次協商的時間，看來「僵局」之說應非空穴來風。但令人納悶的是，馬英九總統既然尚未與對方達成共識取得默契，他怎麼敢公然在辯論會上大言不慚的狂開支票、猛刷信用卡？他為什麼不怕對人民開出芭樂票、刷爆信用？特向行政院提出質詢。

三十七、本院王委員幸男，針對馬英九接受美國電子媒體訪問，面對主持人質疑為何美國人要為台灣而戰時，竟然脫口說出「絕對不會要求美國為台灣而戰」，引起台灣人民關切，認為由此可能排拒美國對台軍事援助與承諾。本席認為馬政府不要把怯懦當作戰略模糊而沾沾自喜，六十年來台灣不被中國併吞主要依賴美國的協防，馬總統拒絕美國護台的言論令台灣人質疑其居心，特向行政院提出質詢。

三十八、本院王委員幸男，針對日前中國官員倪子川在台灣涉及行竊，店家將他扭送警方，但新竹地檢署竟然作出不起訴處分，該員且隨即走小三通管道，提前離境。竊盜罪屬於公訴罪，這項法律規定對台灣人民或其他外國人都有效，唯獨中國人可以逍遙法外，台灣司法成何體統？馬政府把兩岸關係置於一切之上，現在連中國官員來台行竊被逮個正著也不起訴，形同公然宣布對於來自宗主國的中國人放棄司法管轄權，特向行政院提出質詢。

三十九、本院王委員幸男，針對近日警界發生三則事件，令人質疑警察到底是否清楚自己的任務，而警察的工作目標是防範違法事件的發生，不是等待甚至於誘導他人犯罪再加以取締。本席認為

，警察的工作是要執行公權力，若出現惡吏，所造成的傷害遠大於一般公務人員，惡劣的警察已造成人民相當大的痛苦，主管機關以及監察機關主動站出來查辦並應檢討解決此一民怨，特向行政院提出質詢。

四十、本院王委員幸男，針對再過幾天又將逢五二〇就職周年，馬總統的任期已經匆匆過半，回顧這兩年來，主政者留下了多少政治家的典範？做出了多少政客的演出？相信多數國人自有定見。在此情況下，與其再去信口托大要創造「黃金十年」，不如好好反省「剩下兩年」該怎麼做？可惜時不我予的是，今後二十二個月，三項攸關權力變動的大選即將接踵而來，過去已不可為，未來又何能奢望他會放下選舉，關懷下一個世代的福祉？特向行政院提出質詢。

四十一、本院王委員幸男，針對正當馬政府加速修法，企圖為中生來台敞開大門之際，被本院同仁民進黨立委管碧玲踢爆，台資企業贊助中生來台短期交流的方案，為中生直接來台工作鋪路。將近兩年來，馬英九總統一再強調要開放中生來台，即使修法過程受到各界質疑，但上行下效的結果，某些私校與企業早就不避人耳目地偷跑了。可以預料，一旦中生來台合法化，所謂的三限、六不都會一一破功，因為民進黨堅持要明文寫入法律條文，馬政府卻打死不肯，所以那只是馬英九又亂開的一張芭樂票，嘴巴說說欺騙台灣人民的，卻使台灣人民被迫吞下所有的惡果，特向行政院提出質詢。

四十二、本院王委員幸男，針對日前台灣社會發生駭人聽聞、連續加害六名至親的驚悚命案。這樁幾近集體毀滅的家庭悲劇震驚全台，究竟是何等仇恨竟然殘酷殺害雙親與全家幼小？如此瘋狂行徑實在令人費解。本席要強調，身心壓力可能成為壓垮家庭的最後一根稻草，這正是當前社會潛在的不安因素。結束自己生命的人未必是最貧窮者，政府除了要重視經濟外，還要提升人民心靈的層次，在人際疏離的工商業叢林中，如何讓社會關懷觸角深入到每個家庭，是政府社會福利政策與社會公益的重要課題，特向行政院提出質詢。

四十三、本院王委員幸男，針對監察院歷經七年調查後公布的調查報告，民國八十五年的空軍作戰司令部發生謝姓女童姦殺案，當時國防部違法指派反情報隊對嫌犯江國慶取供。本席認為，司法是社會良心的最後一道防線，也是維繫是非善惡的價值坐標。但這道防線要能有效護持社會正義，得到民眾的信任與支持，在執行時就必須極度嚴謹慎重，證據務必充分確鑿，程序上更不能便宜行事。國防部必須負起責任來，重新審視此案的所有程序，確實檢討是否有不當甚至違法情節，並釐清當年的作案者是否另有其人，需要繼續偵查。這不僅是還江國慶、謝姓女童及家屬一個公道，也是給社會一個交代，特向行政院提出質詢。

四十四、本院王委員幸男，針對馬英九總統就任將滿兩週年，各式各樣的活動紛紛出籠：內閣財經人事小幅調整，政府文宣鋪天蓋地，閣揆要部會首長拿出「撼動人心的數字」，馬英九也親自出動，發表演說並接受媒體專訪，既為「崇中媚共」政策辯解，也吹噓執政兩年績效。以總統府回應蔡英文主席公開信，可看出對於中國極盡卑躬諂媚之能事的馬政府，對待反對黨領袖完全又是另一種敵視蠻橫嘴臉。有這種把內部矛盾極大化，反而對與中國敵我矛盾視若無睹的主政者，卻宣稱要把台灣帶向「黃金十年」；拜託！台灣已經不是民智未開的社會，不要一騙再騙了，特向行政院提出質詢。

四十五、本院王委員幸男，針對馬政府稱民進黨執政時代為失落的八年，而未來是黃金十年，可是人民的感受卻是今不如昔。其實，在馬政府經濟倚賴中國的背後，隱藏的是影響台灣安危更鉅的國家安全政策調整，也就是希望以經濟上的臣服，來交換中國的和平保證。講白話一點，就是承諾重回中國的朝貢王朝的勢力範圍、接受中國的政治保護，來交換短期的經濟利益。明眼的人都可以看得出來，天下沒有白吃的午餐，一旦卸下經濟安全的心防，「經濟靠中國」成為國家政策的最高指導原則，中國的產品、資本、以及人力將逐步開放，將如洪水決壩、一瀉千里、勢不可擋。請問馬政府，「黃金十年」從何而來、要台灣人付出多少代價？特向行政院提出質詢。

四十六、本院王委員幸男，針對國家安全會議秘書長是一個國家相對掌握最多機密的人，如果國家安全會議秘書長才剛下任，就像廣播電台一樣公開放送「國家機密」，成何體統？前國家安全會議秘書長蘇起，最近出面「證實」馬政府與中國之間已經建立了二十條溝通管道，其中還有不能公開的秘密管道。這個說法是個涉及法律、政治、道德的嚴重問題，馬政府不能只以發言人回應含混過關，必須對全民做出清楚的交代，特向行政院提出質詢。

四十七、本院王委員幸男，針對馬政府大張旗欲撰寫「中華民國發展史」，明顯是口說珍愛，行則毀滅、對內吹噓愛國，對外虛化主權。在一手書寫中華民國發展歷程可貴成果的同時，另一手卻不斷摧毀國家主體，逐步將中華民國送入歷史的太平間。而綜觀所有的文體，又有哪一種文體以回首生平輝煌事蹟為內容，作用卻在為終其一生做出告別人世的總結？答案無過乎墓誌銘。中國對台灣開出的和解的條件是認同「一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」，馬政權卻拋棄「中華民國」與中共交流。馬政權將為中華民國書寫發展史？馬政權正為中華民國撰寫墓誌銘，特向行政院提出質詢。

四十八、本院王委員幸男，針對國防部，於民國八十五年發生空軍作戰司令部謝姓女童姦殺案時，違法交派空總反情報隊辦理，對嫌疑人江國慶非法取供，並於發現疑有其他犯罪嫌疑人許姓兵員時，漠視重要相關證據（如ＤＮＡ及指掌紋不符），即迅將江國慶執行死刑。本案顯已涉及觸犯刑事訴訟法濫權追訴以及凌虐人犯罪，且均有致死的問題。相關刑事責任的追訴權時效均未消滅；如果犯瀆職罪確定，依國家賠償法第十三條規定，國家應該賠償，其請求賠償的時效，當然應自判罪確定時起算。這正是監察院糾正案並未提及，但國防部必須自行依法加以繼續查辦者，特向行政院提出質詢。

四十九、本院王委員幸男，針對台灣股市不乏績優的投資標的，適合退休、壽險之類保守型資金投入，尤其台灣金融業正面臨嚴重的利差損的危機，這些每年派息穩定、殖利率高的股票，正是氾濫的壽險資金的最佳去處。但馬政府卻不作如此想，竟然有意驅趕台灣壽險資金到中國那種不成熟，不重基本面的賭場，一旦套牢或虧損，不但保戶老本不保，甚至可能引起台灣金融動盪，馬政府這種羊入虎口、送肉餵虎的愚蠢行徑，實在令人匪夷所思，特向行政院提出質詢。

五十、本院王委員幸男，針對台電擬與台糖合作，在台南縣鹽水岸內糖廠、七股農場等地，投資三十多億元興建太陽能電廠。這項綠能產業如能進駐台南縣，對地方是一項利多，惟尚有若干觀念需要釐清，主管機關應讓民眾了解太陽能發電的優點，進而給予支持，此一重大投資案才能水到渠成，特向行政院提出質質詢。

五十一、本院王委員幸男，針對前國安會秘書長蘇起最近接受某家平面媒體專訪時表示，兩岸間一直有密使穿梭，且信誓旦旦地說出管道多達二十條這樣的數字。而曾經作為一個全台灣最高的情報頭子，講話竟然這麼露骨與坦白，完全沒有一點守密的專業，也沒看到一種應有的沈潛與內斂。不過，這並非是蘇起個人或國民黨家務事。值得關切的是：其中涉及相關違法問題，馬政府及監察院將如何為蘇起的言論，給人民一個交代，特向行政院提出質詢。

五十二、本院王委員幸男，針對馬英九總統明天將就職屆滿兩週年，行政院長吳敦義要求各部會拿出「撼動人心的數字」，但各項統計數字顯示，馬英九執政兩年以來，最足以形容其政績的字，莫過於「慘」。爛政績再怎麼包裝也騙不了人，一如美化失業率的數字無法掩飾失業人口居高不下的事實。大家親眼目睹的是，六三三的政見跳票，庶民經濟淪為口號，失業人口創歷史新高，馬政府非但沒有苦民所苦、聞聲救苦，反而任令人民苦之又苦。緊接著，ＥＣＦＡ在六月非簽不可，只會讓更多人民擔憂工作不保，家庭生活充滿風險，特向行政院提出質詢。

五十三、本院王委員幸男，針對在就職兩週年之際，馬總統於就職演說提出「六國論」。但從「六三三」、「股票上看兩萬點」等政見於選後立即跳票來看，人民對於「六國論」應不會有太大期待。畢竟黃金十年能否實現還是未知數，但過去是痛苦的兩年卻是社會共識。與其花費時間設計口號，馬總統更應務實解決當下的問題。馬總統所提出的「六國論」只是口號而已，沒有執行的誠意，馬政府應務實面對問題，否則會被人民唾棄，特向行政院提出質詢。

五十四、本院王委員幸男，針對馬英九執政的這兩年，政府在國家治理上，創下許多令人不忍卒睹的新紀錄，舉債暴增近九千億，去年稅收則短徵了二五三八億，失業率飆破六%，實質薪資倒退回到十三年前水準；GDP 負成長達新高或可歸因於大環境欠佳，未來可望隨景氣逐步回升，但是高速且單一與中國進行經貿全面自由化的政策走向，已經預示了稅收在中國、就業也在中國，以及所得集中化與貧富兩極化的必然發展途徑，當多數受薪階級的平均薪資水準繼續每況愈下，失業衝擊更形險峻，特向行政院提出質詢。

五十五、本院彭委員紹瑾，針對江國慶冤案，空軍反情報隊非法偵訊、嚴刑逼供江國慶，求刑過程宛如一幅呼天不應、叫地不靈的地獄圖，偵辦結果也實質有問題，涉及冤枉錯判，縱然懲戒追訴期消滅，也要嚴懲失職人員，並重啟調查。根據軍事審判法第 226 條，當案件有違背法令時，最高軍事法院檢察長可向最高法院提非常上訴，俾求還給江國慶、還給司法一個公道。若查明確實「刑求逼供」、「非法取供」、「錯判冤殺」，國防部應公布說明，並進行國家賠償。軍方對於以往案件也應全面清查是否有逼供、冤枉之情事。杜絕錯殺、誤判是司法追求的最高價值，程序的人權與實質的正義，兩者均須兼顧。司法是人民的寄望，司法改革的腳步，應持續進行，儘速制訂法官法，並健全軍中的偵查、審判制度，特此向行政院提出質詢。

五十六、本院彭委員紹瑾，針對政府擬在新竹縣尖石鄉興建「比麟水庫」，完全無視地方激烈抗議，拒不停止興建之規劃而提出質疑。壩高 138 公尺的比麟水庫，將淹沒五個原住民部落，以及珍貴文化資產與觀光景區，人文資產與自然環境，一旦失去將永不再有，而且水庫預定地本身及周邊就是土石流警戒區，地質特殊，並不適合蓋水庫，更何況比麟水庫只是個小水庫，政府還計畫開鑿直徑 4.5 公尺、長 4.6 公里的隧道，由後山玉峰越域引大漢溪水，如此越域引水，所造成對

山體、水文、地貌與生態的影響，恐再蹈曾文溪越域引水造成小林村土石流滅村之疑慮，也與馬英九所稱環保救國之口號相悖。加之，竹科廠商已大舉南移、西移，竹科三期土地徵收案也早已喊停，若要解決新竹科學園區與大新竹人口的用水，可有替代方案，並非非建比麟水庫不可。建請政府正視人民聲音，真心替人民福祉考量，停止此損害人民、傷害環境之高風險性水文規劃案，特此向行政院提出質詢。

五十七、本院楊委員麗環，針對我國自民國 86 年修訂「身心障礙者權益保障法」，明文規定領有乙級按摩師技術證照者得從事理（醫）療按摩工作後，因未積極落實醫療按摩相關配套措施，故仍未有實際自行執業或受聘僱於醫療機構從事理（醫）療按摩工作者。在大法官會議作出 946 號解釋，開放非視障者從事按摩業後，應參考中國大陸視障保健按摩與醫療按摩雙軌管理並行的配套作法，積極協助我國視障人士，導入生涯轉型服務，特向行政院提出質詢。

五十八、本院楊委員麗環，針對我國因政治因素被排除在加拿大普遍性優惠關稅制度之外，而我國主要出口競爭對手南韓、香港、新加坡、中國皆享有該待遇，對我國出口競爭實大有妨礙，認為行政院應訴諸 WTO 爭端解決機制，申請仲裁，俾助我業者對加出口，爰向行政院提出質詢。

五十九、本院林委員淑芬，針對內政部營建署 4 月 30 日公告修訂「非都市土地開發審議作業規範總編第 18 點之 1」，放寬水泥專業區開發限制，恐開啟採礦業者大肆開發山坡地之惡例，特向行政院提出質詢。

六十、本院林委員淑芬，針對年底五縣市合併升格，將邁入五都新架構，但是改制或合併升格的四都（台北縣、大台中、大台南、大高雄）原本屬於中央管轄的國立高中職將改為市立高中，部分國立高中職的校長、教職員、學生及家長，對於要改制為地方學校有所疑慮，擔心預算、補助和遷調相關事項會受到影響，更令人憂心中央補足經費給直轄市，是否能確保專款專用，以避免教育經費被縣市政府不當挪用之情事，特向相關單位提出質詢。

六十一、本院林委員淑芬，針對經濟部中央地質調查所去年七、八月進行全國鄰近 19 條第一類活動斷層兩百公尺內學校及醫療院所調查，發現在緊鄰斷層 100 公尺內，即「地質敏感區」的學校共計有 39 所，除此之外還有九家公私立醫院，而斷層兩百公尺內的學校有 92 所、11 家公私立醫院，但調查完成將近一年，教育部和衛生署不但不公布危險建物名單，至今國中小學無一完成補強工程，衛生署也未針對這九家醫院要求進行補強，為避免政府消極的執行速度及消極苟且的心態恐將造成民眾身家性命莫大損失，特向行政院提出質詢。

六十二、本院林委員淑芬，針對金管會主委有意將金融業存放在中央銀行的定期存單（NCD），用來投資國家重大建設，以解決民間游資氾濫的問題。但央行的核心任務在穩定貨幣之供給，而非為公部門提供融資，特向行政院提出質詢。

六十三、本院邱委員毅，對於監察院針對民國八十五年間空軍作戰司令部謝姓女童遭姦殺案，軍方當年速審速決，槍斃江國慶一案提出七大疏失，痛批軍方如強盜般；對此本席主張依監察院報告，此案留下許多空白和疑點，凸顯出軍事審判存在許多荒謬與缺失，實早菅人命，應依法追回當時核發的獎金和獎章，且若是冤獄錯殺，亦應冤獄賠償法給予江家賠償，特向行政院提出質詢。

六十四、本院邱委員毅，針對日前高鐵一名司機在駕駛高鐵途中因服用安眠藥致使其昏睡，讓高鐵

列車在時速高達 298 公里時竟有長達 13 分鐘以上是無人駕駛的狀態，這種不該發生的離譜情事不僅置乘客生命於不顧，且聽了實令人心裡直打冷顫，惟高鐵局知情已是 13 天後，此還是因為民眾檢舉「列車沒停好」，高鐵才被動告知高鐵局，此事不僅突顯出高鐵鴕鳥心態更暴露出台灣公共運輸系統安檢機制的鬆散與不負責任，特向行政院提出質詢。

六十五、本院邱委員毅，針對日前媒體報導台灣、香港、新加坡、中國等地大學新進教師的薪資差異，從相關資料顯示香港、新加坡及中國大陸等幾所知名大學，其給予助理教授的起薪，大約是台灣國立大學的三到四倍，即使在中國大陸，普通大學已有 15%的大學教授起薪高於台灣，在高薪誘惑下，台灣教授紛紛出走，致使台灣人才逐漸流失，而面對這一波台灣人才流失的危機，政府至今仍然漠視，亦未提出相關因應方案，實令人堪憂，特向行政院提出質詢。

六十六、本院邱委員毅，針對日前檢驗出鴨子含戴奧辛超過標準，更有傳出有鴨隻遭到污染，雖然環保、農政單位信誓旦旦保證，被污染的養鴨場的九千隻鴨已全部撲殺，並未流入市面，但據舉發人所述此養鴨場從 2006 年開始養鴨，因此應該有很多含戴奧辛的鴨子早流入市面，吃進消費者的肚子，實令人怵目心驚心，綜觀此污染現象地方人士早已注意到，惟環保署等相關單位不聞不問、視而不見，縱容有毒環境不斷侵害民眾，其相關單位已涉嫌瀆職、失責，而是否有涉及人謀不臧的情事，政府應加以徹查，同時儘速全面檢驗可能受到戴奧辛污染的食品，以確保民眾安全，特向行政院提出緊急質詢。

六十七、本院邱委員毅，針對去年政府為了降低失業率，提出「大專畢業生至企業職場實習方案」，企業依此方案僱用的人員由政府負擔每月 22000 元薪資，民眾稱此方案為「22K」方案，對於此項美意許多大學生批評其將大學畢業生的薪水拉低了，而勞委會主委王如玄對此反駁說，要是沒有這個政策方案，這些人連一毛都沒有，所以大學生不該嫌 22000 元太少的說法，突顯官員傲慢的心態與缺乏同理心、尊重，本席認為部會首長為其政策辯論本無可厚非，但政策本身就無法十全十美，理應廣納各界聲音，進而作為政策的改善與檢討之基礎，而非以防衛式的方式為政策辯護，將反對聲音當成宿敵，如此反而適得其反，更惶論因而取得民眾的認同，特向行政院提出質詢。

六十八、本院朱委員鳳芝，針對桃園縣境內有桃園機場、機場捷運、高速鐵路等基礎建設，另桃園縣擁有我國最大的醫學中心，醫療資源充沛，因此桃園縣發展為「國際醫療園區」，具有絕佳條件。行政院如規劃桃園縣為國際醫療園區後，不僅能帶動桃竹苗地區的帶狀產業發展，且為產業注入新的生命力，更重要的是能跳脫現有健保的制度，而創造出醫療產業的新紀元，特向行政院提出質詢。

六十九、本院余委員政道，針對稻米價格持續飆漲，不過，稻農未蒙其利，讓稻農不禁質疑稻米收購價格起伏，盤商坐地喊價，而政府單位主管卻事不關己的向農民表示；確實知道價格「多多少少」遭打壓與盤商聯合禁止外地人收購等事宜，但由於各地稻米價差不同，這現象屬於盤商之間的「默契」，相關單位可做的只能延長公糧申報期限。本席認為，政府如此消極的作為，難怪不肖盤商聯合壟斷情況加劇，兩年來，幾乎常常上演類似情形，導致農民每每遭受層層剝削、生計陷入苦海，而現今面對百物起漲的消費者，亦成為遭受剝削的受害者，特向行政院提出質詢。

七十、本院江委員義雄，鑑於我國國軍單位為一集體生活之團體，若防疫機制未完備，於疾病發生時有集體感染之現象，為維護國軍健康，特向行政院提出質詢。

七十一、本院江委員義雄，鑑於我國食品市場乳品標示不一，保久乳未在明顯標示處加註保久調味乳字樣，致與鮮乳產生混沌之例時有所聞，為保障消費者權益、維護國人健康，特向行政院提出質詢。

七十二、本院江委員義雄，鑑於我國市售飲料含糖量過高，糖份攝取過量會產生上癮現象，並增加罹患新陳代謝症候群與胰臟癌之機率，為維護國人健康，特向行政院提出質詢。

七十三、本院江委員義雄，鑑於我國長期缺乏完善廣電政策，有線電視頻道過多造成惡性競爭，致使許多電影台為減低成本不斷重播老舊電影，嚴重損及消費者使用權益，特向行政院提出質詢。

七十四、本院江委員義雄，鑑於我國網路遊戲盛行，內容往往充斥色情與暴力卻無單一主管機關加以管理，實有害兒童及青少年身心健全發展，特向行政院提出質詢。

七十五、本院蔣委員乃辛，有鑑於線上遊戲大量普及，兒童網路交友間接被推波助瀾下，兒少網路安全亮紅燈。兒福聯盟基金會與台灣微軟調查發現，線上遊戲已成兒童網路最大交友平台，國小學童與網友認識當天就見面的比率攀升到兩成六，有三分之一單獨與網友見面，其中暗藏著嚴重的危機。為有效維護兒少人身安全，與導正安全的網路交友問題，本席要求行政院應責成各級學校加強研究與宣導網路安全交友的議題，並實施網路遊戲分級制度，要求業者加註分級警語；而家長應擔任孩子的「外圍網友」，透過自我學習、親身參與，守護兒少網路安全的最後防線，特向行政院提出質詢。

七十六、本院蔣委員乃辛，有鑑於疾病管制局急診監測資料顯示，腸病毒就診比率已連續四週上升，上週急診就診率 6.66/1000，已突破超過腸病毒流行警戒值（2.73-5.24/1000），進入流行期，特別於中區、東區、北區及台北區，均超過全國就診平均值，而中部以及東部更嚴重，高達 8.8/1000，而且，平均急診率，比起去年的 5.3/1000，以及前年的 4.8/10000，不但逐年拉高，今年更是大幅提升，預估 6 月中下旬將進入今年疫情的高峰期。為有效維護嬰幼童的健康，本席要求行政院應持續關注與監控疫情的發展，做好最佳的防治準備；加強腸病毒的防治宣導，應隨時注意個人、嬰幼兒及學童個人衛生，加強洗手好習慣，降低感染腸病毒的機會；提醒學校老師、家長特別注意家中嬰幼兒是否有腸病毒的病徵，隨時做就醫的準備，特向行政院提出質詢。

七十七、本院蔣委員乃辛，針對桃園國際機場公司對外表示，未來民眾入、出國，只要肯花錢，就能享有快速通關禮遇一事傳出後，引發民眾強烈的批評，認為政府縱容特權，為什麼有錢就可要特權？本席不解，台灣三座國際機場的營運量每況愈下，行政效率與通關速度軼遭詬病，交通部不思改善行政效率，反而要民眾付費，才能加速通關，這是什麼道理？同時這個案件是反應國際商務人士需求，為什麼國際商務人士反應，就可以研擬優先通關方案？國人不斷反應要求航政單位改善行政效率與通關速度，卻始終得不到正面回應？為維護民眾合法通關權益，本席要求行政院徹底檢討國際機場行政效率不彰與通關速度緩慢的原因，儘速研擬改善之方案，特向行政院提出質詢。

七十八、本院蔣委員乃辛，針對二年一次的「北北基一綱一本」國中教科書單一版本評選近期展開

，報載北縣與北市部分國中在選書前的敏感時刻讓出版社業務人員，帶著出版社編撰主編到學校教師辦公室穿梭拜託，同時有致贈獎助學金與紀念品及贊助校園活動經費的情事發生。此一事件凸顯相關書商關說的適法性，及學校疑涉違反行政中立原則，同時嚴重扼傷學校與老師的專業形象，並恐將教育污名化。為落實行政中立與校園教學純淨化，及維護學校與教師的專業形象，本席要求行政院明令書商禁入校園，還給校園不受干擾的教學空間，特向行政院提出質詢。

七十九、本院蔡委員同榮，針對金融業者更動信用卡持卡者利率時，時常出現未事先告知或不符比例之情事，藉此賺取不當利益，嚴重傷害消費者權益，特向行政院提出質詢。

八十、本院蔡委員同榮，針對威脅苗栗灣寶「特定農業區」的「後龍科技園區」計畫，在地方政府強勢主導下，不顧地方民眾及農業、環保學者反對仍執意推動，中央政府對此卻無所作為，特向行政院提出質詢。

八十一、本院蔡委員同榮，針對台灣智庫之民調顯示，有超過 58%的民眾認為馬政府過於傾中，導致台灣之獨立主權受損，呼籲政府立即改弦更張，以維護台灣利益作為施政主軸，特向行政院提出質詢。

八十二、本院蔡委員同榮，針對行政院勞工委員會改制勞工部，新增員額竟有高達 7 成 4 用於 ECFA 業務，特向行政院提出質詢。

八十三、本院蔡委員同榮，針對國際著名環保非政府組織「綠色和平（Greenpeace）」的子機構—中國綠色和平（Greenpeace China）欲來台設立分會，有貶低我國主權之虞，特向行政院提出質詢。

八十四、本院蔡委員同榮，針對全民運動會將台灣獅併入南獅，並稱此舉可促進台灣舞獅和國際接軌，實為荒謬，特向行政院提出質詢。

八十五、本院蔡委員同榮，針對內政部研擬「政黨法」草案乙事，若干內容恐有違反民主原則之虞，特向行政院提出質詢。

八十六、本院蔡委員同榮，針對行駛於台北市淡水河流域之藍色公路定期航班，竟然無預警停駛，其中是否涉及違法、圖利廠商之情事，呼籲行政當局介入調查，特向行政院提出質詢。

八十七、本院蔡委員同榮，針對台北房價所得比高過東京，房價炒作已對我國經濟、社會造成嚴重威脅，特向行政院提出質詢。

八十八、本院蔡委員同榮，針對台北花博之路燈涉嫌抄襲，呼籲行政當局立即介入調查，以維護台灣之國際形象，特向行政院提出質詢。

八十九、本院蔡委員同榮，針對行政院長屢次對總統公開大拍馬屁，無視總統政見跳票，民怨沸騰，是對全國公務人員的最壞示範，特向行政院提出質詢。

九十、本院蔡委員同榮，針對繼雇主逼迫穆斯林勞工吃豬肉事件之後，勞委會統計 1955 專線數據，又發現近 3 個月來外籍移工遭性騷擾及性侵害案件大幅增加，顯示我國保障移工權益之政策未臻完善，特向行政院提出質詢。

九十一、本院蔡委員同榮，針對「台越民事司法互助協定」之部分條文內容模糊，對於司法院之相關疑慮，法務部之回應與態度顯失慎重，特向行政院提出質詢。

九十二、本院蔡委員同榮，針對青少年霸凌和犯罪事件頻傳，特向行政院提出質詢。

九十三、本院蔡委員同榮，針對台灣長久以來薪資成長停滯，尤以去年最為惡化，呼籲政府提出完整配套措施，不應只以簽訂 ECFA 為唯一之方法，特向行政院提出質詢。

九十四、本院蔡委員同榮，針對員警處理 5 月 19 日發生之 3 名男子非法引進烏茲別克籍代理孕母事件時，不當公布並扣押與犯罪案情無關之當事人個人資訊，已違反刑事訴訟法相關規定，特向行政院提出質詢。

九十五、本院蔡委員同榮，針對亞洲原住民族聯盟（Asia Indigenous Peoples' Pact, AIPP）在中國壓力之下，將台灣會籍名稱矮化為「台灣/中國」（Taiwan/China），嚴重侵害我國主權及台灣原住民族團體參與組織之機會，特向行政院提出質詢。

九十六、本院蔡委員同榮，針對聯合國教科文組織日前公布全世界 18 種極度瀕危語言，其中包括台灣平埔族群巴宰族語，據了解過去幾年巴宰族人積極復振族語，成績亦有目共睹，呼籲政府更關心台灣平埔族群的文化正名及語言發展，特向行政院提出質詢。

九十七、本院蔡委員同榮，針對媒體報導，又傳外籍配偶申請來台面談，遭到面談官羞辱，特向行政院提出質詢。

九十八、本院蔡委員同榮，針對研考會所提出之「政見執行成效檢討報告」，竟將「要求中國撤除對台飛彈」列入政績成果，與事實相差甚遠，特向行政院提出質詢。

（以上質詢事項全文，均見本期質詢事項）

主席：現在處理變更議程提案。首先進行第一案。

一、無黨團結聯盟提案：

本院無黨團結聯盟立法院黨團，提議將無黨團結聯盟立法院黨團擬具之「環境工程業管理條例草案」（院總第 1422 號　委員提案第 9403 號），自社會福利及衛生環境委員會抽出逕付二讀，並由無黨團結聯盟黨團負責召集協商。

提案人：無黨團結聯盟立法院黨團　顏清標

主席：請問院會，對本案有無異議？（有）有異議。

無黨團結聯盟的提案撤回。

進行第二案。

二、民進黨黨團提案：

本院民進黨黨團擬請院會將委員陳瑩等擬具之「全民健康保險法部分條文修正草案」由委員會抽出逕付二讀，並與相關提案併案協商。是否有當，請公決案。

提案人：民主進步黨立法院黨團　李俊毅

主席：請問院會，對本案有無異議？（無）無異議，通過。

現作如下決議：「委員陳瑩等擬具之『全民健康保險法部分條文修正草案』自社會福利及衛生環境委員會抽出，逕付二讀，並與相關提案併案協商。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第三案。

三、國民黨黨團提案：

本院中國國民黨立法院黨團，針對第七屆第五會期第十五次會議，建議將「本院社會福利及衛生環境委員會報告併案審查行政院函請審議『工會法修正草案』、委員黃義交等 25 人擬具『工會法第四條條文修正草案』、委員黃昭順等 30 人擬具『工會法部分條文修正草案』、委員廖國棟等 18 人擬具『工會法第六條條文修正草案』、委員侯彩鳳等 21 人擬具『工會法第四條條文修正草案』」乙案，自程序委員會抽出，變更議程，改列本次會議討論事項第四案。是否有當？敬請公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林鴻池

主席：請問院會，對本案有無異議？（無）無異議，通過。

現作如下決議：「本院社會福利及衛生環境委員會報告併案審查行政院函請審議『工會法修正草案』、委員黃義交等 25 人擬具『工會法第四條條文修正草案』、委員黃昭順等 30 人擬具『工會法部分條文修正草案』、委員廖國棟等 18 人擬具『工會法第六條條文修正草案』、委員侯彩鳳等 21 人擬具『工會法第四條條文修正草案』乙案自程序委員會抽出，變更議程，改列本次會議討論事項第四案。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第四案。

四、國民黨黨團提案：

本院國民黨團，針對第 7 屆第 5 會期第 15 次會議建議討論事項順序變更如下：

序號	法案名稱
1	本院國民黨黨團及民進黨黨團擬具「臺灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第二十九條之一條文草案」，請審議案。
2	一、本院民進黨黨團擬具「所得稅法第五條及第一百二十六條條文修正草案」，請審議案。 二、本院國民黨黨團擬具「所得稅法第五條及第一百二十六條條文修正草案」，請審議案。
3	本院財政委員會報告審查行政院函請審議「99 年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分）」案。
4	本院社會福利及衛生環境委員會報告併案審查行政院函請審議「工會法修正草案」、委員黃義交等 25 人擬具「工會法第四條條文修正草案」、委員黃昭順等 30 人擬具「工會法部分條文修正草案」、委員廖國棟等 18 人擬具「工會法第六條條文修正草案」、委員侯彩鳳等 21 人擬具「工會法第四條條文修正草案」案。
5	本院司法及法制委員會報告併案審查考試院函請審議「公務人員退休法修正草案」、本院委員顏清標等 25 人擬具「公務人員退休法第十六條之一條文修正草案」、本院委員江玲君等 24 人擬具「公務人員退休法第十六條之一條文修正草案」及民進黨團擬具「公務人員退休法第十二條條文修正草案」案。
6	本院司法及法制委員會報告審查考試院函請審議「公務人員任用法第二十九條及第四十條條文修正草案」案。
7	本院司法及法制委員會報告審查考試院函請審議「公務人員撫卹法修正草案」案。

其餘討論事項，依序排列，是否有當？敬請　公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林鴻池

主席：請問院會，對本案有無異議？（無）無異議，通過。

廖委員婉汝聲明方才表決係按「贊成」，特此更正，列入紀錄。

現在進行討論事項第一案。

討　論　事　項

一、本院國民黨黨團及民進黨黨團擬具「臺灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第二十九條之一條文草案」，請審議案。（原列討論事項第二案）

本院國民黨黨團及民進黨黨團，為落實兩岸第三次江陳會簽署之「海峽兩岸海運協議」及「海峽兩岸空運補充協議」中雙方互免稅費之協議規範，增訂兩岸海運、航空業者，於互惠原則下，相互減免營業稅及所得稅，以提昇我國航空業及海運業之國際競爭力，爰此擬具「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二十九條之一條文修正草案」。是否有當，敬請公決。

說明：

一、因國際運輸事業收入成本計算分攤困難之特性，我政府依國際慣例與美、英、日、荷等 25 個國家簽署國際運輸收入互免所得稅之協議，故 2009 年 4 月 26 日第三次江陳會時，兩岸已有空運互免稅賦之共識，簽署兩岸航空公司在對方取得之營業收入相互免徵營業稅及企業所得稅。兩岸互免租稅協議大陸方面早已準備就緒，然因「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關法條未修正，無法實現兩岸稅務互免之承諾，致協議無法單邊生效。

二、我航空公司在臺灣方面未完成立法程序下，將被迫繳稅，增加營業成本，否則無法匯回在大陸地區營收款，增加資金積壓成本，將影響總公司資金調度及營運，削弱我業者國際競爭力；反之，大陸航空公司在我臺灣境內之營業收入在現行法規下可完全自由結匯，形成兩岸業者不公平競爭。

三、海運業及航空業近年來因高油價、全球金融海嘯衝擊影響，已屬艱困經營，若無法落實免稅待遇、增加稅賦成本，削弱我業者國際競爭力，無疑是對我業者生存雪上加霜，亦不利國家整體產業之發展，為增進產業競爭力，及協助我航空及海運業者早日落實第三次江陳會互免稅費及自由結匯之協議，使積壓在對岸之龐大資金得以匯回運用，爰此增訂「台灣地區與大陸地區人民關係條例二十九條之一條文修正草案」，是否有當，敬請公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林益世　　林鴻池

民主進步黨立法院黨團　柯建銘　　李俊毅　　蔡同榮

臺灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第二十九條之一條文草案對照表

增　訂　條　文	說　明
第二十九條之一　臺灣地區及大陸地區之海運、空運公司，參與兩岸船舶運輸及航空運輸，在對方取得之運輸收入，得於互惠原則下，相互減免應納之營業稅及所得稅。 前項減免稅捐之範圍、方法、適用程序及其他相關事項之辦法，由財政部依第四條之二規定訂定之臺灣地區與大陸地區協議事項擬訂，報請行政院核定。	一、本條為新增條文。 二、因國際運輸事業收入成本計算分攤困難之特性，我政府依國際慣例與美、英、日、荷等 25 個國家簽署國際運輸收入互免所得稅之協議，故 2009 年 4 月 26 日第三次江陳會時，兩岸已有空運互免稅賦之共識，簽署兩岸航空公司在對方取得之營業收入相互免徵營業稅及企業所得稅。兩岸互免租稅協議大陸方面早已準備就緒，然因「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關法條未修正，無法實現兩岸稅務互免之承諾，致協議無法單邊生效。 三、我航空公司在臺灣方面未完成立法程序下，將被迫繳稅，增加營業成本，否則無法匯回在大陸地區營收款，增加資金積壓成本，將影響總公司資金調度及營運，削弱我業者國際競爭力；反之，大陸航空公司在我臺灣境內之營業收入在現行法規下可完全自由結匯，形成兩岸業者不公平競爭。 四、海運業及航空業近年來因高油價、全球金融海嘯衝擊影響，已屬艱困經營，若無法落實免稅待遇、增加稅賦成本，削弱我業者國際競爭力，無疑是對我業者生存雪上加霜，亦不利國家整體產業之發展，為增進產業競爭力，及協助我航空及海運業者早日落實第三次江陳會互免稅費及自由結匯之協議，使積壓在對岸之龐大資金得以匯回運用。

主席：本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 14 次會議決定：逕付二讀，並由國民黨黨團及民進黨黨團共同召集協商。爰於本次會議提出討論。現已完成協商，請宣讀協商結論。

協商結論：

針對本（15）次院會討論事項第一案，同意以兩黨原協商條文與國民黨所提修正條文進行表決。

協商主持人：王金平

協 商 代 表：林益世　　李俊毅　　林鴻池　　蔡同榮　　林滄敏

陳　瑩　　顏清標

主席：請問院會，對以上協商結論有無異議？（無）無異議，通過。本案進行逐條討論時，逕依協商結論處理。

現在進行逐條討論，宣讀第二十九條之一。

臺灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第二十九條之一條文草案（二讀）

第二十九條之一　臺灣地區及大陸地區之海運、空運公司，參與兩岸船舶運輸及航空運輸，在對方取得之運輸收入，得於互惠原則下，相互減免應納之營業稅及所得稅。

前項減免稅捐之範圍、方法、適用程序及其他相關事項之辦法，由財政部依第四條之二規定訂定之臺灣地區與大陸地區協議事項擬訂，報請行政院核定。

主席：第二十九條之一照協商條文通過。

李委員俊毅：（在台下）我們的協商結論是要進行表決。

主席：針對討論事項第一案本院國民黨黨團及民進黨黨團擬具「臺灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第二十九條之一條文草案」案，朝野黨團同意以表決方式處理，現在宣讀朝野黨團協商結論。

協商結論：

針對本（15）次院會討論事項第一案，同意以兩黨原協商條文與國民黨所提修正條文，進行表決。

協商主持人：曾永權

協 商 代 表：林益世　林鴻池　林滄敏　顏清標　李俊毅　蔡同榮　陳　瑩

主席：國民黨黨團提議本案採記名表決。

國民黨黨團提案：

建議本案採記名表決處理。是否有當？敬請公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林鴻池

主席：現在進行表決。贊成第二十九條之一照國民黨黨團提案條文通過者請按「贊成」，反對者請按「反對」，棄權者請按「棄權」，計時 1 分鐘，現在進行記名表決。

（進行表決）

主席：報告表決結果：在場委員 76 人，贊成者 45 人，反對者 31 人，贊成者多數，第二十九條之一照國民黨黨團提案條文通過。

表決結果名單：

一、贊成者：45 人

侯彩鳳	曹爾忠	林滄敏	林鴻池	林益世	顏清標	林德福	張顯耀
廖婉汝	呂學樟	楊瓊瓔	羅明才	陳　杰	郭素春	鄭金玲	吳清池
趙麗雲	盧嘉辰	蔡正元	徐耀昌	羅淑蕾	紀國棟	帥化民	黃義交

邱　毅	李鴻鈞	楊麗環	王廷升	江玲君	馬文君	費鴻泰	李慶華
江義雄	賴士葆	鄭汝芬	徐少萍	潘維剛	鍾紹和	洪秀柱	劉盛良
黃志雄	林正二	李明星	陳淑慧	蔣乃辛			

二、反對者：31 人

薛　凌	陳啟昱	涂醒哲	王幸男	陳亭妃	陳　瑩	蔡同榮	潘孟安
李俊毅	蔡煌瑯	黃淑英	簡肇棟	蘇震清	邱議瑩	葉宜津	田秋堇
黃偉哲	高志鵬	陳節如	翁金珠	郭榮宗	郭玟成	余　天	余政道
林淑芬	賴坤成	柯建銘	劉建國	陳明文	黃仁杼	彭紹瑾	

主席：現在繼續進行三讀。宣讀。

增訂臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二十九條之一條文（三讀）

第二十九條之一　臺灣地區及大陸地區之海運、空運公司，參與兩岸船舶運輸及航空運輸，在對方取得之運輸收入，得依第四條之二規定訂定之臺灣地區與大陸地區協議事項，於互惠原則下，相互減免應納之營業稅及所得稅。

前項減免稅捐之範圍、方法、適用程序及其他相關事項之辦法，由財政部擬訂，報請行政院核定。

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「臺灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第二十九條之一條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在宣讀附帶決議。

附帶決議

馬英九總統執政以來，我國與中華人民共和國已簽署十二項協議，卻發生協議與我國法律規定牴觸，行政院未將相關法律修正案與協議併送本院審查，導致各項協議均未於國會完成審查程序即由行政院片面核定自動生效，行政院明顯迴避國會監督，嚴重藐視國會。

「海峽兩岸海運協議」、「海峽兩岸空運協議」及「海峽兩岸空運補充協議」其中海運及空運稅收互免條款，因與我國「加值型及非加值型營業稅法」、「所得稅法」及「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」之規定牴觸，行政院未將相關法律與協議併送本院審查，大陸委員會主任委員賴幸媛更於立法院備詢時一再重申該等協議不涉及修法，但因協議與法律明顯牴觸，而使海、空運之稅收互免至今無法執行，我國海空運業者因而資金無法匯回甚至影響營運。

雖因行政院違法失職而致兩岸協議未能完成國會監督程序，立法院朝野黨團仍共同提案修正臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二十九條之一條文，以解決我國業者面臨之營運問題。

為落實國會監督，未來各項兩岸協議事項，均應待本院完成審查程序始得與中華人民共和國換文生效，不得再有自動生效之情事。是否有當，敬請公決。

提案人：民主進步黨立法院黨團

主席：請問各位，對本項附帶決議有無異議？（有）有異議，本項附帶決議不通過。

在完成三讀之後，有委員登記發言，目前已經有七位委員登記，現在截止發言登記，每位委

員發言 2 分鐘。

首先請曹委員爾忠發言。

曹委員爾忠：（10 時 57 分）主席、各位同仁。今天我們非常高興看到兩岸關係條例順利完成第二十九條之一條文的增訂，其實早在江陳第三次會談時，有關海運協議及空中補充協定中都有默契要雙方互免稅費。這是一項國際慣例，依照慣例，我們對於美、日、荷等 25 個國家的空中稅費互免，早就已經完成各項協議。江陳第三次會談時，我們雖然已經完成協議，但卻遲遲無法實施，最主要的原因在於相關的修法都還沒有完成，包括兩岸人民關係條例未能順利完成修法，所以到目前為止都還沒有辦法完成稅費互免。

今天立法院朝野協商完成表決，可說是一項重大的突破，在此我們也要呼籲陸委會，以後凡是有關必須修法的部分，應該併同簽署協議送到立法院來審查，也就是說，凡是有牽扯到法律的部分，一定要經過審查。本席認為採取報備的方式，其實是用小技巧來影響大格局，這並不是國民黨執政的政府所應該做的事情。對於四次江陳會最後都以報備的方式，不經立法院審查就讓它自然通過，個人在此予以譴責。我認為國民黨是負責任的政府，特別是對於兩岸之間所有的協議，大家都認為大陸比較大，而我們比較小，因此充滿了危機感。在這種情況下，各項協議更應該經過法定的程序，如果以取巧方式讓它自然生效的話，其實是不足取的做法，也不是國民黨面對兩岸關係所應該有的處理方式。

今天看到兩岸關係條例第二十九條之一條文的增訂，順利完成朝野協商並表決通過，應該是一項重大的突破。在此希望這樣的模式能夠確立，為兩岸建立可長可久的法治制度，謝謝大家。

主席：請葉委員宜津發言。

葉委員宜津：（11 時）主席、各位同仁。兩岸人民關係條例第二十九條之一的修正通過，凸顯出行政部門的違法亂紀，因為我們一再告訴陸委會賴主委，這部分一定要尊重法律，透過修法的方式為之，不能動不動就用「自動生效」的字眼來藐視國會、罔顧法律，可是賴幸媛主委卻信誓旦旦，甚至在委員會公開表示「沒有違法，不必修法，可以自動生效，陸委會可以主導」，完全沒有把國會放在眼裡，也完全把沒有臺灣的法律放在心裡。

本席因為她這樣做非常生氣，向賴幸媛主委提起訴訟，控告她瀆職、圖利他人，很可惜的是，我的訴狀到現在還躺在法院，但是也因此阻止了賴幸媛主委違法亂紀的行為。今天立法院雖然通過了修法，可以去亡羊補牢，但是本席在此要再一次敬告行政部門，不要動不動就用「自動生效」的字眼來閹割立法院，不要動不動就以行政權來扼殺臺灣的法治社會。今天這個條文雖然通過了，可是我們要再一次強調，民進黨團絕對堅決維護臺灣民主法治的現行制度，不容許行政部門隨隨便便就用「自動生效」這 4 個字來扼殺臺灣人民的權利。

主席：請潘委員孟安發言。

潘委員孟安：（11 時 2 分）主席、各位同仁。今天兩岸人民關係條例三讀通過的修正條文，凸顯了行政院違法濫權的行徑，更是陸委會主委藐視國會、莫此為甚的最佳典範。當初民進黨團再三要求，兩岸簽署的協議必須送交國會監督，甚至必須提案修法，才能進行相關的配套，但我們只看到行政單位蠻橫、霸氣的表示不願意修法，而且再三表示這樣做是不違法的。結果過去一年來，反而造成國內的海運、空運業者極大的虧損，當初民進黨提出批評，認為這種協議凸顯許多問

題，可說是「拿西裝換內褲」，今天的修法反而印證了當初曾經是執政黨的在野黨，也就是民進黨的諍言確實是對的。當初我們在國會殿堂一再提出要求，但陸委會保證絕無問題，協議將自動生效，本席認為，藐視國會的陸委會賴幸媛主委應該要為此下台負責。

今天的修法其實是在做亡羊補牢的工作，這個條文在修法通過後，也凸顯了將來兩岸協議還是要經過國會的監督，未來需要修法的配套措施，絕不容行政單位如此濫權、違法，甚至藐視國家行政體制，置法律於不顧。今天民進黨再三呼籲行政團隊，不要因人廢言、不要因黨廢言，民進黨苦口婆心的做法其實是在捍衛臺灣人民的權益，未來攸關臺灣人民權益的兩岸協議，甚至 ECFA 的簽署，務必要經過國會的監督，而且早收清單也應該立即送到國會進行審查，避免類似的情況於國會殿堂上再度發生。

主席：請李委員俊毅發言。

李委員俊毅：（11 時 4 分）主席、各位同仁。今天院會完成兩岸人民關係條例的修正，讓一年前所簽訂的航空海運協定，能夠真正達到租稅互免的效果，本黨團對此除表達支持之意外，也表達我們理性看待兩岸正常、良性互動的立場。

不過在整個過程中，我也必須提醒各位委員，這一次國民黨犯下幾個錯誤，第一，修正條文原本是經過兩黨協商同意的，可是在朝野同意之後，國民黨卻「半瞑呷西瓜—反症」，聽了財政部的意見後，又提了一個新的版本，這件事凸顯出國民黨的行政立法之間是不同步的，我覺得這是非常危險的事情。第二，我希望國民黨不要迷信「自動生效」，因為所謂的「自動生效」在法律上其實是有明定的，而且明定必須修改法律的部分是要經過立法院的同意，絕不是行政部門去做行政協商就可以「自動生效」，這樣做根本是無視法律的存在，這一點國民黨一定要謹記在心。未來兩岸協議中還有很多會觸及到需要修法的部分，請國民黨黨團一定要站在監督行政部門、維護立法院的尊嚴的立場，有所堅持，不能隨隨便便就「自動生效」，「自動生效」真的是閹割立法院，請國民黨黨團一定要謹記在心。

主席：請發邱委員議瑩發言。

邱委員議瑩：（11 時 7 分）主席、各位同仁。首先，本席要感謝民進黨黨團願意相互配合，由民進黨黨團和國民黨黨團共同提案，促成兩岸人民關係條例第二十九條之一修法工作的進行。不過非常可惜的是，當初在朝野協商時，國民黨主動提出希望民進黨併案提出修正版本，由兩個黨團共同提案逕付二讀，但不曉得是什麼原因，昨天下午國民黨突然說因為財政部認為先前給的條文寫錯了，所以今天又提出一個修正動議，我們認為行政單位草率為之的做法實在不足為取，我們也要再次敬告國民黨主政下的政府，不要任意便宜行事，兩岸人民關係條例關於兩岸協商的部分，該修法的還是要送到立法院來修法。至於修法的內容，也希望大家能夠審慎評估、審慎為之。

本席除了要再次譴責陸委會的便宜行事外，也要針對財政部昨天下午臨時提出修正動議版本的做法給予譴責，但是今天兩黨能夠共同促成對國內的航運、海運業者稅收減免的修法，本席還要對民進黨黨團表達感謝之意，除了再次謝謝民進黨黨團外，也期勉未來的朝野協商能夠往正面的方向去進行，更期待國民黨黨團不要常常「半瞑呷西瓜—反症」，謝謝。

主席：請林委員鴻池發言。

林委員鴻池：（11 時 9 分）主席、各位同仁。本席提出兩點看法，第一，兩岸之間簽署任何協定

，只要涉及到法律的修正，絕對會送到立法院來，而立法院也會嚴加審查，絕對不會出現應修改法律但自動生效的情形，這是不可能的。未來兩岸之間簽署任何協定，只要涉及到法律的修正，絕對會送到立法院來，國民黨和民進黨一樣，一定會嚴格監督，這是第一點。

第二點，去年 4 月 26 日第三次江陳會時簽訂兩岸空運海運相互免除營業稅及所得稅之協議，當時陸委會也覺得應修正法律，所以也將修正條文送到立法院，但法案延宕一年多未能通過，主因在於兩黨之間對法律條文的修正有不同的意見。但為解決兩岸之間航空航海互相免稅的問題，這是一個民生議題，也是照顧國內民眾的問題，所以我們非常感謝民進黨黨團能與本黨黨團達成共識，共同提案照顧國內五大航空及航海業者，這是非常正確的。對於此點，我們要感謝民進黨黨團站在民生的角度共體時艱，這部分大家並無任何爭議，今天本法能修正通過，與兩黨之間的協商很有關係，非國民黨可單獨攬功，所以我們非常感謝，未來也希望這種模式可以持續。

第三點，剛才民進黨提到原本是兩黨共同提案的修正條文，為何又改了幾個字，所以今天要以表決決定。主要原因在於財政部後來發覺，若依照原先的共同提案條文通過，那麼去年到現在為止，五大航空公司在中國所賺取的 65 億元將無法匯回，因為原先的提案無法追溯。我們認為既然要照顧業者，就應讓其可回溯，所以，對於國民黨後來提出的再修正案，我相信民進黨也有相同看法，只是民進黨認為何以當時財政部思慮未能周詳，這一點我倒覺得我們確實應該檢討。這個法案確實送到立法院一年多都未能完成審議，我們為了面對問題、解決問題，所以提出此案。非常感謝民進黨黨團讓此案通過，這是各界共同盼望的，我們共同來嘉惠五家航空業者及所有航運業者，謝謝。

主席：鄭委員麗文及林委員建榮聲明剛才表決時係按「贊成」，特此更正，列入紀錄。

請田委員秋堇發言。

田委員秋堇：（11 時 12 分）主席、各位同仁。本席質詢過賴幸媛，賴幸媛口口聲聲一再表示不用修法，所以本席認為今天本法的通過是臺灣民主法治的勝利。民進黨絕對不鎖國，也絕對不反中，民進黨要求的是根據民主法治建立透明、公開的兩岸機制，一個讓國會監督、不將立法院閹割的公開、透明的兩岸機制。2008 年 11 月 3 日，我在衛環委員會質詢葉金川，我問葉金川 11 月 4 日就要簽約，請問葉隔天要提供給江丙坤簽署的兩岸食品安全協議的內容究竟為何？江丙坤不懂食品安全，可是葉金川一個字也不肯講，結果簽了一個 7 天自動生效的兩岸食品安全協議；11 月 5 日我質詢葉金川，他還大言不慚的說有簽比沒有簽好。各位知道嗎？國內三聚氰胺毒奶粉受害廠商向中國求償 7 億，經過這麼久，臺灣受害廠商及民眾求償到什麼嗎？零！一毛錢也沒有耶！非常感謝所有立法院同仁，特別是國民黨黨團的同仁，終於聽到民進黨的呼籲，終於要堅守國會議員的崗位，不要迷信自動生效。今天如果兩岸的互動是在堅守民主法治、公開透明的機制下進行，我相信人民的疑慮會降低，我們的社會會更安定、更和諧，我們希望兩岸互動全面納入國會監督，兩岸互動所有法案都要送進立法院。謝謝！

主席：現在進行討論事項第二案。

二、(一)本院民進黨黨團擬具「所得稅法第五條及第一百二十六條條文修正草案」，請審議案。

(二)本院國民黨黨團擬具「所得稅法第五條及第一百二十六條條文修

正草案」，請審議案。（原列討論事項第四案）

主席：以上二案經提本院第 7 屆第 5 會期第 14 次會議併案討論決議：協商後再行處理。本案交黨團協商，無法達成共識，已超過一個月，依照立法院職權行使法第七十一條之一的規定，由院會定期處理，爰於本次會議進行處理。

現在宣讀第五條。

所得稅法第五條及第一百二十六條條文修正草案併案討論案（二讀）

民進黨黨團提案條文：

第　五　條　　綜合所得稅之免稅額，以每人全年六萬元為基準。免稅額每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達百分之三以上時，按上漲程度調整之。調整金額以千元為單位，未達千元者按百元數四捨五入。

綜合所得稅課稅級距及累進稅率如下：

一、全年綜合所得淨額在五十萬元以下者，課徵百分之五。

二、超過五十萬元至一百零九萬元者，課徵二萬五千元，加超過五十萬元部分之百分之十二。

三、超過一百零九萬元至二百十八萬元者，課徵九萬五千八百元，加超過一百零九萬元部分之百分之二十。

四、超過二百十八萬元至四百零九萬元者，課徵三十一萬三千八百元，加超過二百十八萬元部分之百分之三十。

五、超過四百零九萬元者，課徵八十八萬六千八百元，加超過四百零九萬元部分之百分之四十。

前項課稅級距之金額每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達百分之三以上時，按上漲程度調整之。調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四捨五入。

綜合所得稅免稅額及課稅級距之金額，於每年度開始前，由財政部依據第一項及前項之規定計算後公告之。所稱消費者物價指數，指行政院主計處公布至上年度十月底為止十二個月平均消費者物價指數。

營利事業所得稅起徵額、課稅級距及累進稅率如下：

一、營利事業全年課稅所得額在十二萬元以下者，免徵營利事業所得稅。

二、營利事業全年課稅所得額超過十二萬元者，就其全部課稅所得額課徵百分之十七點五。但其應納稅額不得超過營利事業課稅所得額超過十二萬元部分之半數。

國民黨黨團提案條文：

第　五　條　　綜合所得稅之免稅額，以每人全年六萬元為基準。免稅額每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達百分之三以上時，按上漲程度調整之。調整金額以千元為單位，未達千元者按百元數四捨五入。

綜合所得稅課稅級距及累進稅率如下：

一、全年綜合所得淨額在五十萬元以下者，課徵百分之五。

二、超過五十萬元至一百零九萬元者，課徵二萬五千元，加超過五十萬元部分之百分之十二。

三、超過一百零九萬元至二百十八萬元者，課徵九萬五千八百元，加超過一百零九萬元部分之百分之二十。

四、超過二百十八萬元至四百零九萬元者，課徵三十一萬三千八百元，加超過二百十八萬元部分之百分之三十。

五、超過四百零九萬元者，課徵八十八萬六千八百元，加超過四百零九萬元部分之百分之四十。

前項課稅級距之金額每遇消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達百分之三以上時，按上漲程度調整之。調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四捨五入。

綜合所得稅免稅額及課稅級距之金額，於每年度開始前，由財政部依據第一項及前項之規定計算後公告之。所稱消費者物價指數，指行政院主計處公布至上年度十月底為止十二個月平均消費者物價指數。

營利事業所得稅起徵額及稅率如下：

一、營利事業全年課稅所得額在十二萬元以下者，免徵營利事業所得稅。

二、營利事業全年課稅所得額超過十二萬元者，就其全部課稅所得額課徵百分之十七。但其應納稅額不得超過營利事業課稅所得額超過十二萬元部分之半數。

主席：張委員嘉郡聲明方才表決係按「贊成」，特此更正，列入紀錄。

國民黨黨團提議本案採記名表決。

國民黨黨團提案：

建議本案採記名表決處理。是否有當？敬請公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林鴻池

主席：現在進行表決。贊成第五條照國民黨黨團提案條文通過者請按「贊成」，反對者請按「反對」，棄權者請按「棄權」，計時 1 分鐘，現在進行記名表決。

（進行表決）

主席：報告表決結果：在場委員 74 人，贊成者 42 人，反對者 32 人，贊成者多數，通過，第五條照國民黨黨團提案條文通過。

表決結果名單：

一、贊成者：42 人

侯彩鳳	林滄敏	林鴻池	林益世	林德福	張顯耀	鄭麗文	廖婉汝
呂學樟	楊瓊瓔	羅明才	陳　杰	林建榮	郭素春	鄭金玲	吳清池
趙麗雲	盧嘉辰	徐耀昌	羅淑蕾	紀國棟	帥化民	黃義交	邱　毅
李鴻鈞	楊麗環	王廷升	江玲君	馬文君	李慶華	賴士葆	鄭汝芬
徐少萍	潘維剛	鍾紹和	洪秀柱	劉盛良	丁守中	黃志雄	林正二

陳淑慧　　蔣乃辛

二、反對者：32 人

薛　凌	陳啟昱	涂醒哲	王幸男	管碧玲	陳亭妃	陳　瑩	蔡同榮
潘孟安	李俊毅	蔡煌瑯	黃淑英	簡肇棟	蘇震清	邱議瑩	葉宜津
田秋堇	黃偉哲	高志鵬	陳節如	翁金珠	郭榮宗	郭玟成	余　天
余政道	林淑芬	賴坤成	柯建銘	劉建國	陳明文	黃仁杼	彭紹瑾

主席：第五條已照國民黨黨團提案條文通過，民進黨黨團提案第五條即不再進行表決。

曹委員爾忠、李委員明星聲明方才表決係按「贊成」，特此更正，列入紀錄。

現在宣讀國民黨黨團提案第一百二十六條及民進黨黨團提案第一百二十六條。

民進黨黨團提案條文：

第一百二十六條　本法自公布日施行。但本法中華民國九十四年十二月六日修正之第十七條規定，自九十四年一月一日施行；九十六年十二月十四日修正之第十四條第一項第九類規定，自九十七年一月一日施行；九十七年十二月十二日修正之第十七條規定，自九十七年一月一日施行。九十八年五月一日修正之第五條第二項及第五項規定，及九十九年五月二十八日再修正之第五條第五項，自九十九年度施行。

本法中華民國九十年五月二十九日修正條文施行日期，由行政院定之。

國民黨黨團提案條文：

第一百二十六條　本法自公布日施行。但本法中華民國九十四年十二月六日修正之第十七條規定，自九十四年一月一日施行；九十六年十二月十四日修正之第十四條第一項第九類規定，自九十七年一月一日施行；九十七年十二月十二日修正之第十七條規定，自九十七年一月一日施行。九十八年五月一日修正之第五條第二項及九十九年五月二十八日修正之同條第五項規定，自九十九年度施行。

本法中華民國九十年五月二十九日修正條文施行日期，由行政院定之。

主席：現在進行表決。贊成第一百二十六條照國民黨黨團提案條文通過者請按「贊成」，反對者請按「反對」，棄權者請按「棄權」，計時 1 分鐘，現在進行記名表決。

（進行表決）

主席：報告表決結果：在場委員 78 人，贊成者 46 人，反對者 32 人，贊成者多數，通過，第一百二十六條照國民黨黨團提案條文通過。

表決結果名單：

一、贊成者：46 人

侯彩鳳	曹爾忠	林滄敏	林鴻池	林益世	張嘉郡	林德福	張顯耀
鄭麗文	廖婉汝	呂學樟	楊瓊瓔	羅明才	陳　杰	林建榮	郭素春
鄭金玲	吳清池	趙麗雲	盧嘉辰	蔡正元	徐耀昌	羅淑蕾	紀國棟
帥化民	黃義交	邱　毅	李鴻鈞	楊麗環	王廷升	江玲君	馬文君
費鴻泰	李慶華	賴士葆	鄭汝芬	徐少萍	潘維剛	鍾紹和	洪秀柱
劉盛良	丁守中	黃志雄	林正二	陳淑慧	蔣乃辛		

二、反對者：32 人

薛　凌	陳啟昱	涂醒哲	王幸男	管碧玲	陳亭妃	陳　瑩	蔡同榮
潘孟安	李俊毅	蔡煌瑯	黃淑英	簡肇棟	蘇震清	邱議瑩	葉宜津
田秋堇	黃偉哲	高志鵬	陳節如	翁金珠	郭榮宗	郭玟成	余　天
余政道	林淑芬	賴坤成	柯建銘	劉建國	陳明文	黃仁杼	彭紹瑾

主席：第一百二十六條已照國民黨黨團提案條文通過，民進黨黨團提案第一百二十六條即不再表決。

李委員明星聲明方才表決係按「贊成」，特此更正，列入紀錄。

本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀。請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

修正所得稅法第五條及第一百二十六條條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「所得稅法第五條及第一百二十六條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

三讀後有四位委員登記發言，現在截止發言登記。

首先請葉委員宜津發言。

葉委員宜津：（11 時 30 分）主席、各位同仁。雖然所得稅法現在依法審查通過，這是立法院的權責，但是針對要降低營所稅率，我們應該評估國家的財政，而不應該是因為政治上的考量，如此會造成國庫失血及敗壞財政紀律。因此我們一再強調，只要是中華民國的法律就應該要遵守，行政部門不應該濫權，隨便就以政治考量來損害國家的權利，或是讓國庫遭受損失，所以我們才一再要求行政部門，不得隨便以自動生效來藐視法律及國會，並剝奪國會的權益。

剛才國民黨委員還是一再強調行政部門沒有違法，我們在此要再次告訴委員，賴幸媛主委在內政委員會公開說：「不必修法，可以自動生效。」為了杜絕行政部門這種違法失職的行為一再發生，民進黨團也再次作出附帶決議，就是為落實國會監督，未來各項兩岸協議事項，均應本院完成審查程序，始得與其他國家換文生效，不得再有自動生效之情事。這項附帶決議是為了要尊重立法院，我們不要自我矮化，立法院及立法委員的權責也應該予以尊重。請各位支持，謝謝。

主席：江委員義雄聲明方才表決係按「贊成」，特此更正，列入紀錄。

請李委員俊毅發言。

李委員俊毅：（11 時 32 分）主席、各位同仁。事實上，雖然 17.5%與 17%的營業所得稅率的差距並不是很大，但是在數字背後的政治因素必須獲得全國人民的重視，民進黨黨團為什麼提出 17.5%的案子，我們是經過精算的。行政部門要在促產落日之後，繼續推動產業的優惠，這可能會造成國庫歲入的短收。我們是透過這些金額來換算出適當的稅率，以使大中小企業都可以得到降稅的鼓勵，並能投入未來的產業發展。

我們是經過精算才提出來，但是國民黨卻一再反對，從總統、行政院到立法院的口徑都一致

，就是全面反對。不過很奇怪的是，經過一段時間之後，國民黨竟然提出與民進黨進行降稅比賽，以及大家來政治飆車的案子，就是 17%，還比民進黨的降幅大。很清楚，這是一種在政治考量下的決定，而且不顧國家整體的財政紀律，亦不顧國家經濟及財政之所需，可見這是一個純政治考量的版本。我們對此感到非常遺憾。

降稅的方向是對的，但不能只給特定產業而已，比如以前提到的世界 500 大，雖然照顧到了大企業，卻忽略不管中小企業。全面降稅是對的，但是在 17.5%與 17%的數字背後，國民黨的政治操作是值得譴責的。

主席：請羅委員明才發言。

羅委員明才：（11 時 35 分）主席、各位同仁。本席很高興看到所得稅的改變，在世界經濟越來越緊張的此刻，我們應該面對問題來解決問題。今日將企業的營利事業所得稅降到 17%，當然我們也很樂於看到民進黨大膽提出的 17.5%。不論是 17.5%或是 17%，這都是因應民國 98 年促產落日之後，我們必須以更多資源來關懷企業界，同時我們也要敞開心胸，讓世界的企業可以來臺灣，並使臺商能將根留臺灣，且能在此大力投資及擴廠。

17%是權衡周遭的環境及企業的需要，很多人說之前為什麼要 20%，如果民眾有輕稅簡政的概念，我們就應該可以讓稅負的級距越來越低，而稅負的負擔也能越來越少。假使企業願意投資，就可以聘僱更多的員工，自然也可以因愛臺灣而將根留臺灣。因此不論是 17.5%或是 17%，只要對民眾有幫助，政府部門就應該要有讓利的精神，讓利給企業界，使企業界能得利，這不是很好的事情嗎？

今天三讀通過所得稅法修正案，將企業的營所稅改為 17%，這可以使企業界穩下心來，讓他們趕快去展望未來，並打造出黃金 10 年。我們應該從輕稅簡政開始做起，自然就能很樂觀看到，在本案通過之後，一定會對企業有幫助。我們也希望看到企業可以增加投資，並將根留臺灣。謝謝。

主席：請費委員鴻泰發言。

費委員鴻泰：（11 時 38 分）主席、各位同仁。我們中華民國歷經獎參、促參，讓國內的企業，尤其是工業、電子資訊產業等在全球都居於領導的地位，也使我們從小國經濟成為以出口為導向的大國經濟，因此該二項政策對臺灣工業發展是貢獻卓著的。

經過這兩個條例之後，現在我們希望臺灣可以走向另外一個紀元，即透過產創條例來讓全國的產業都走向國際。當時在本黨裡有兩派不同的意見，一種是希望產業統統走向國際，均享這樣的經濟成果。另一種就是，是不是讓我們的大產業更能在國際舞台上去創造他們的世界品牌呢？後來經過討論，我們希望產業都能統統走向全球，並走向世界的經濟舞台，因此我們把營所稅從 20%降到 17%，同時也將 R＆D 的範圍縮小。我們相信我們的產業在國際上都很有競爭力，我們也希望將營所稅降到 17%，相對於新加坡、香港，我們更具競爭力，進而會吸引國際的企業到臺灣設立 headquarter，我們也預期這樣的成果在最近幾年就會開花結果，所以本黨堅持我們的主張，讓所有產業均享利益，讓所有產業統統能走向國際，也希望國際產業來到臺灣。

主席：報告院會，因議程所列部分議案尚待協商，今天討論事項就進行到此為止，6 月 1 日（星期二）上午 9 時繼續開會，現在休息。

休息（11 時 40 分）

繼續開會（中華民國 99 年 6 月 1 日星期二上午 10 時 20 分）

主席（曾副院長永權）：現在繼續開會。進行討論事項第三案。

三、本院財政委員會報告審查行政院函請審議「99 年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分）」案。

主席：本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 14 次會議討論決議：協商後再行處理。爰於本次會議繼續討論。

本案因尚待協商，作以下決議：「協商後再行處理。」

討論事項第四案工會法修正草案尚待協商簽字。現在休息。

休息（10 時 22 分）

繼續開會（10 時 32 分）

主席：現在繼續開會。

進行討論事項第四案。

四、本院社會福利及衛生環境委員會報告併案審查行政院函請審議「工會法修正草案」、委員黃義交等 25 人擬具「工會法第四條條文修正草案」、委員黃昭順等 30 人擬具「工會法部分條文修正草案」、委員廖國棟等 18 人擬具「工會法第六條條文修正草案」、委員侯彩鳳等 21 人擬具「工會法第四條條文修正草案」案。

主席：本案經第 4 會期第 17 次會議決定：協商後再行處理。現已完成協商，宣讀協商結論。

立法院朝野黨團協商結論

法案名稱：行政院函請審議「工會法修正草案」、委員黃義交等 25 人擬具「工會法第四條條文修正草案」、委員黃昭順等 30 人擬具「工會法部分條文修正草案」、委員廖國棟等 18 人擬具「工會法第六條條文修正草案」及委員侯彩鳳等 21 人擬具「工會法第四條條文修正草案」等 5 案。

協商時間：民國 99 年 6 月 1 日（星期二）

協商地點：立法院議場會議室

協商結論：

一、第七條條文修正如下：

依前條第一項第一款組織之企業工會，其勞工應加入工會。

二、第二十條條文修正如下：

工會理事、監事、常務理事、常務監事、副理事長、理事長及監事會召集人之任期，每一任不得超過四年。

理事長連選得連任一次。

三、第三十八條條文修正如下：

工會經議決為合併或分立時，應於議決之日起一年內完成合併或分立。

企業工會因廠場或事業單位合併時，應於合併基準日起一年內完成工會合併。屆期未合併者，主管機關得令其限期改善，未改善者，令其重新組織。

工會依前二項規定為合併或分立時，應於完成合併或分立後三十日內，將其過程、工會章程、理事、監事名冊等，報請主管機關備查。

行政組織區域變更時，工會經會員大會或會員代表大會議決，得維持工會原名稱。但工會名稱變更者，應於行政組織區域變更後九十日內，將會議紀錄函請主管機關備查。工會名稱變更者，不得與登記有案之工會相同。

依前項規定議決之工會，其屆次之起算，應經會員大會或會員代表大會議決。

四、第三十六條條文修正如下：

「第三十六條　工會之理事、監事於工作時間內有辦理會務之必要者，工會得與雇主約定，由雇主給予一定時數之公假。

企業工會與雇主間無前項之約定者，其理事長得以半日或全日，其他理事或監事得於每月五十小時之範圍內，請公假辦理會務。

企業工會理事、監事擔任全國性工會聯合組織理事長，其與雇主無第一項之約定者，得以半日或全日請公假辦理會務。」

五、其餘條文均照審查會結果通過。

協商主持人：王金平

協 商 代 表：林益世　蔡同榮　李俊毅　林滄敏　陳　杰
陳　瑩　顏清標(代)林炳坤(代)侯彩鳳　林鴻池
黃淑英

主席：請問院會，對上述協商結論有無異議？（無）無異議，通過。本案逐條討論時，逕依協商結論處理。

現在進行逐條討論。

宣讀第一章章名及第一條。

工會法修正草案併案審查案（二讀）

第一章　總則

第　一　條　　為促進勞工團結，提升勞工地位及改善勞工生活，特制定本法。

主席：第一章章名及第一條照審查條文通過。

宣讀第二條。

第　二　條　　工會為法人。

主席：第二條照審查條文通過。

宣讀第三條。

第　三　條　　本法所稱主管機關：在中央為行政院勞工委員會；在直轄市為直轄市政府；在縣（

市）為縣（市）政府。

工會之目的事業，應受各該事業之主管機關輔導、監督。

主席：第三條照審查條文通過。

宣讀第四條。

第　四　條　　勞工均有組織及加入工會之權利。

現役軍人與國防部所屬及依法監督之軍火工業員工，不得組織工會；軍火工業之範圍，由中央主管機關會同國防部定之。

教師得依本法組織及加入工會。

各級政府機關及公立學校公務人員之結社組織，依其他法律之規定。

主席：第四條照審查條文通過。

宣讀第五條。

第　五　條　　工會之任務如下：

一、團體協約之締結、修改或廢止。

二、勞資爭議之處理。

三、勞動條件、勞工安全衛生及會員福利事項之促進。

四、勞工政策與法令之制（訂）定及修正之推動。

五、勞工教育之舉辦。

六、會員就業之協助。

七、會員康樂事項之舉辦。

八、工會或會員糾紛事件之調處。

九、依法令從事事業之舉辦。

十、勞工家庭生計之調查及勞工統計之編製。

十一、其他合於第一條宗旨及法律規定之事項。

主席：第五條照審查條文通過。

宣讀第二章章名及第六條。

第二章　組織

第　六　條　　工會組織類型如下，但教師僅得組織及加入第二款及第三款之工會：

一、企業工會：結合同一廠場、同一事業單位、依公司法所定具有控制與從屬關係之企業，或依金融控股公司法所定金融控股公司與子公司內之勞工，所組織之工會。

二、產業工會：結合相關產業內之勞工，所組織之工會。

三、職業工會：結合相關職業技能之勞工，所組織之工會。

前項第三款組織之職業工會，應以同一直轄市或縣（市）為組織區域。

主席：第二章章名及第六條照審查條文通過。

宣讀第七條協商條文。

第　七　條　　依前條第一項第一款組織之企業工會，其勞工應加入工會。

主席：第七條照協商條文通過。

宣讀第八條。

第　八　條　　工會得依需要籌組聯合組織；其名稱、層級、區域及屬性，應於聯合組織章程中定之。

工會聯合組織應置專任會務人員辦理會務。

以全國為組織區域籌組之工會聯合組織，其發起籌組之工會數應達發起工會種類數額三分之一以上，且所含行政區域應達全國直轄市、縣（市）總數二分之一以上。

主席：第八條照審查條文通過。

宣讀第九條。

第　九　條　　依本法第六條第一項所組織之各企業工會，以組織一個為限。

同一直轄市或縣（市）內之同種類職業工會，以組織一個為限。

主席：第九條照審查條文通過。

宣讀第十條。

第　十　條　　工會名稱，不得與其他工會名稱相同。

主席：第十條照審查條文通過。

宣讀第十一條。

第十一條　　組織工會應有勞工三十人以上之連署發起，組成籌備會辦理公開徵求會員、擬定章程及召開成立大會。

前項籌備會應於召開工會成立大會後三十日內，檢具章程、會員名冊及理事、監事名冊，向其會址所在地之直轄市或縣（市）主管機關請領登記證書。但依第八條規定以全國為組織區域籌組之工會聯合組織，應向中央主管機關登記，並請領登記證書。

主席：第十一條照審查條文通過。

宣讀第十二條。

第十二條　　工會章程之記載事項如下：

一、名稱。

二、宗旨。

三、區域。

四、會址。

五、任務。

六、組織。

七、會員入會、出會、停權及除名。

八、會員之權利及義務。

九、會員代表、理事、監事之名額、權限及其選任、解任、停權；置有常務理事

、常務監事及副理事長者，亦同。

十、置有秘書長或總幹事者，其聘任及解任。

十一、理事長與監事會召集人之權限及選任、解任、停權。

十二、會議。

十三、經費及會計。

十四、基金之設立及管理。

十五、財產之處分。

十六、章程之修改。

十七、其他依法令規定應載明之事項。

主席：第十二條照審查條文通過。

宣讀第十三條。

第 十 三 條　工會章程之訂定，應經成立大會會員或會員代表過半數之出席，並經出席會員或會員代表三分之二以上之同意。

主席：第十三條照審查條文通過。

宣讀第三章章名及第十四條。

第三章　會員

第 十 四 條　代表雇主行使管理權之主管人員，不得加入該企業之工會。但工會章程另有規定者，不在此限。

主席：第三章章名及第十四條照審查條文通過。

宣讀第十五條。

第 十 五 條　工會會員人數在一百人以上者，得依章程選出會員代表。

工會會員代表之任期，每一任不得超過四年，自當選後召開第一次會員代表大會之日起算。

主席：第十五條照審查條文通過。

宣讀第十六條。

第 十 六 條　工會會員大會為工會之最高權力機關。但工會設有會員代表大會者，由會員代表大會行使會員大會之職權。

主席：第十六條照審查條文通過。

宣讀第四章章名及第十七條。

第四章　理事及監事

第 十 七 條　工會應置理事及監事，其名額如下：

一、工會會員人數五百人以下者，置理事五人至九人；其會員人數超過五百人者，每逾五百人得增置理事二人，理事名額最多不得超過二十七人。

二、工會聯合組織之理事不得超過五十一人。

三、工會之監事不得超過該工會理事名額三分之一。

前項各款理事、監事名額在三人以上時，得按其章程規定推選常務理事、常務監事；其名額不得超過理事、監事名額三分之一。工會得置候補理事、候補監事；其名額不得超過該工會理事、監事名額二分之一。

工會應置理事長一人，對外代表工會，並得視業務需要置副理事長。理事長、副理事長應具理事身分。

工會監事名額在三人以上者，應設監事會，置監事會召集人一人。監事會召集人執行監事會決議，並列席理事會。

主席：第四章章名及第十七條照審查條文通過。

宣讀第十八條。

第 十 八 條　會員大會或會員代表大會休會期間，由理事會處理工會一切事務。

工會監事審核工會簿記帳目，稽查各種事業進行狀況及章程所定之事項，並得會同相關專業人士為之。

監事之職權於設有監事會之工會，由監事會行使之。

主席：第十八條照審查條文通過。

宣讀第十九條。

第 十 九 條　工會會員年滿二十歲者，得被選舉為工會之理事、監事。

工會會員參加工業團體或商業團體者，不得為理事或監事、常務理事、常務監事、副理事長、理事長或監事會召集人。

主席：第十九條照審查條文通過。

宣讀第二十條協商條文。

第 二 十 條　工會理事、監事、常務理事、常務監事、副理事長、理事長及監事會召集人之任期，每一任不得超過四年。

理事長連選得連任一次。

主席：第二十條照協商條文通過。

宣讀第二十一條。

第二十一條　工會理事、監事、常務理事、常務監事、副理事長、理事長、監事會召集人及其代理人，因執行職務所致他人之損害，工會應負連帶責任。

主席：第二十一條照審查條文通過。

宣讀第五章章名及第二十二條。

第五章　會議

第二十二條　工會召開會議時，其會議通知之記載事項如下：

一、事由。

二、時間。

三、地點。

四、其他事項。

主席：第五章章名及第二十一條照審查條文通過。

第二十三條　工會會員大會或會員代表大會，分定期會議及臨時會議二種，由理事長召集之。

定期會議，每年至少召開一次，至遲應於會議召開當日之十五日前，將會議通知送達會員或會員代表。

臨時會議，經理事會決議，或會員五分之一或會員代表三分之一以上請求，或監事之請求，由理事長召集之，至遲應於會議召開當日之三日前，將會議通知送達會員或會員代表。但因緊急事故召集臨時會議，得於會議召開當日之一日前送達。

主席：第二十三條照審查條文通過。

宣讀第二十四條。

第二十四條　工會理事會分為定期會議及臨時會議二種，由理事長召集之。

定期會議，每三個月至少開會一次，至遲應於會議召開當日之七日前，將會議通知送達理事。

臨時會議，經理事三分之一以上之請求，由理事長召集之，至遲應於會議召開當日之一日前，將會議通知送達理事。理事長認有必要時，亦得召集之。

理事應親自出席會議。

工會設監事會者，其定期會議或臨時會議準用前四項之規定；會議應由監事會召集人召集之。

監事得列席理事會陳述意見。

主席：第二十四條照審查條文通過。

宣讀第二十五條。

第二十五條　前二條之定期會議，不能依法或依章程規定召開時，得由主管機關指定理事或監事一人召集之。

前二條之臨時會議，理事長或監事會召集人不於請求之日起十日內召集時，原請求人之一人或數人得申請主管機關指定召集之。

主席：第二十五條照審查條文通過。

宣讀第二十六條。

第二十六條　下列事項應經會員大會或會員代表大會之議決：

一、工會章程之修改。

二、財產之處分。

三、工會之聯合、合併、分立或解散。

四、會員代表、理事、監事、常務理事、常務監事、副理事長、理事長、監事會召集人之選任、解任及停權之規定。

五、會員之停權及除名之規定。

六、工會各項經費收繳數額、經費之收支預算、支配基準與支付及稽核方法。

七、事業報告及收支決算之承認。

八、基金之運用及處分。

九、會內公共事業之創辦。

十、集體勞動條件之維持或變更。

十一、其他與會員權利義務有關之重大事項。

前項第四款之規定經議決訂定者，不受人民團體法及其相關法令之限制。

主席：第二十六條照審查條文通過。

宣讀第二十七條。

第二十七條　工會會員大會或會員代表大會，應有會員或會員代表過半數出席，始得開會；非有出席會員或會員代表過半數同意，不得議決。但前條第一項第一款至第五款之事項，非有出席會員或會員代表三分之二以上同意，不得議決。

會員或會員代表因故無法出席會議時，得以書面委託其他會員或會員代表出席，每一代表以委託一人為限，委託人數不得超過親自出席人數之三分之一；其委託方式、條件、委託數額計算及其他應遵循事項之辦法，由中央主管機關定之。

工會聯合組織之會員代表委託代表出席時，其委託除應依前項規定辦理外，並僅得委託所屬工會或各該本業之其他會員代表。

主席：第二十七條照審查條文通過。

宣讀第六章章名及第二十八條。

第六章　財務

第二十八條　工會經費來源如下：

一、入會費。

二、經常會費。

三、基金及其孳息。

四、舉辦事業之利益。

五、委託收入。

六、捐款。

七、政府補助。

八、其他收入。

前項入會費，每人不得低於其入會時之一日工資所得。經常會費不得低於該會員當月工資之百分之零點五。

企業工會經會員同意，雇主應自該勞工加入工會為會員之日起，自其工資中代扣工會會費，轉交該工會。

會員工會對工會聯合組織之會費繳納，應按申報參加工會聯合組織之人數繳納之。但工會聯合組織之章程另有規定者，從其規定。

前項繳納會費之標準，最高不得超過會員工會會員所繳會費總額之百分之三十，最低不得少於百分之五。但工會聯合組織之章程另有規定者，從其規定。

主席：第六章章名及第二十八條照審查條文通過。

宣讀第二十九條。

第二十九條　工會每年應將財產狀況向會員大會或會員代表大會提出書面報告。會員經十分之一以上連署或會員代表經三分之一以上連署，得選派代表會同監事查核工會之財產狀況。

主席：第二十九條照審查條文通過。

宣讀第三十條。

第 三 十 條　工會應建立財務收支運用及稽核機制。

工會財務事務處理之項目、會計報告、預算及決算編製、財產管理、財務查核及其他應遵行事項之準則，由中央主管機關定之。

主席：第三十條照審查條文通過。

宣讀第七章章名及第三十一條。

第七章　監督

第三十一條　工會應於每年年度決算後三十日內，將下列事項，報請主管機關備查：

一、理事、監事、常務理事、常務監事、副理事長、理事長及監事會召集人之名冊。

二、會員入會、出會名冊。

三、聯合組織之會員工會名冊。

四、財務報表。

五、會務及事業經營之狀況。

工會未依前項規定辦理或主管機關認有必要時，得限期令其檢送或派員查核。

主席：第七章章名及第三十一條照審查條文通過。

宣讀第三十二條。

第三十二條　工會章程之修改或理事、監事、常務理事、常務監事、副理事長、理事長、監事會召集人之變更，應報請主管機關備查。

主席：第三十二條照審查條文通過。

宣讀第三十三條。

第三十三條　工會會員大會或會員代表大會之召集程序或決議方法，違反法令或章程時，會員或會員代表得於決議後三十日內，訴請法院撤銷其決議。但出席會議之會員或會員代表未當場表示異議者，不得為之。

法院對於前項撤銷決議之訴，認為其違反之事實非屬重大且於決議無影響者，得駁回其請求。

主席：第三十三條照審查條文通過。

宣讀第三十四條。

第三十四條　工會會員大會或會員代表大會之決議內容違反法令或章程者，無效。

主席：第三十四條照審查條文通過。

宣讀第八章章名及第三十五條。

第八章　保護

第三十五條　雇主或代表雇主行使管理權之人，不得有下列行為：

一、對於勞工組織工會、加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇。

二、對於勞工或求職者以不加入工會或擔任工會職務為僱用條件。

三、對於勞工提出團體協商之要求或參與團體協商相關事務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇。

四、對於勞工參與或支持爭議行為，而解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇。

五、不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動。

雇主或代表雇主行使管理權之人，為前項規定所為之解僱、降調或減薪者，無效。

主席：第八章章名及第三十五條照審查條文通過。

宣讀第三十六條協商條文。

第三十六條　工會之理事、監事於工作時間內有辦理會務之必要者，工會得與雇主約定，由雇主給予一定時數之公假。

企業工會與雇主間無前項之約定者，其理事長得以半日或全日，其他理事或監事得於每月五十小時之範圍內，請公假辦理會務。

企業工會理事、監事擔任全國性工會聯合組織理事長，其與雇主無第一項之約定者，得以半日或全日請公假辦理會務。

主席：第三十六條照協商條文通過。

宣讀第九章章名及第三十七條。

第九章　解散及組織變更

第三十七條　工會有下列情形之一者，得經會員大會或會員代表大會議決，自行宣告解散：

一、破產。

二、會員人數不足。

三、合併或分立。

四、其他經會員大會或會員代表大會認有必要時。

工會無法依前項第一款至第三款規定自行宣告解散或無從依章程運作時，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之聲請解散之。

主席：第九章章名及第三十七條照審查條文通過。

宣讀第三十八條協商條文。

第三十八條　工會經議決為合併或分立時，應於議決之日起一年內完成合併或分立。

企業工會因廠場或事業單位合併時，應於合併基準日起一年內完成工會合併。屆時未合併者，主管機關得令其限期改善，未改善者，令其重新組織。

工會依前二項規定為合併或分立者，應於完成合併或分立後三十日內，將其過程

、工會章程、理事、監事名冊等，報請主管機關備查。

行政組織區域變更時，工會經會員大會或會員大會議決，得維護工會原名稱。但工會名稱變更者，應於行政組織區域變更後九十日內，將會議紀錄函請主管機關備查。工會名稱變更者，不得與登記有案之工會相同。

依前項規定議決之工會，其屆次之起算，應經會員大會或會員代表大會議決。

主席：第三十八條照協商條文通過。

宣讀第三十九條。

第三十九條　工會合併後存續或新成立之工會，應概括承受因合併而消滅工會之權利義務。

因分立而成立之工會，其承繼權利義務之部分，應於議決分立時由會員大會或會員代表大會一併議決之。

主席：第三十九條照審查條文通過。

宣讀第四十條。

第四十條　工會自行宣告解散者，應於解散後十五日內，將其解散事由及時間，報請主管機關備查。

主席：第四十條照審查條文通過。

宣讀第四十一條。

第四十一條　工會之解散，除因破產、合併或組織變更外，其財產應辦理清算。

主席：第四十一條照審查條文通過。

宣讀第四十二條。

第四十二條　工會解散時，除清償債務外，其賸餘財產之歸屬，應依其章程之規定、會員大會或會員代表大會之決議。但不得歸屬於個人或以營利為目的之團體。

工會無法依前項規定處理時，其賸餘財產歸屬於會址所在地之地方自治團體。

主席：第四十二條照審查條文通過。

宣讀第十章章名及第四十三條。

第十章　罰則

第四十三條　工會有違反法令或章程者，主管機關得予以警告或令其限期改善。必要時，並得於限期改善前，令其停止業務之一部或全部。

工會違反法令或章程情節重大，或經限期改善屆期仍未改善者，得撤免其理事、監事、理事長或監事會召集人。

主席：第十章章名及第四十三條照審查條文通過。

宣讀第四十四條。

第四十四條　主管機關依第三十一條第二項規定派員查核或限期檢送同條第一項資料時，工會無正當理由規避、妨礙、拒絕或未於限期內檢送資料者，處行為人新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

主席：第四十四條照審查條文通過。

宣讀第四十五條。

第四十五條　雇主或代表雇主行使管理權之人違反第三十五條第一項規定，經依勞資爭議處理法裁決決定者，由中央主管機關處雇主新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

雇主或代表雇主行使管理權之人違反第三十五條第一項第一款、第三款或第四款規定，未依前項裁決決定書所定期限為一定之行為或不行為者，由中央主管機關處雇主新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。

雇主或代表雇主行使管理權之人違反第三十五條第一項第二款或第五款規定，未依第一項裁決決定書所定期限為一定之行為或不行為者，由中央主管機關處雇主新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得令其限期改正；屆期未改正者，得按次連續處罰。

主席：第四十五條照審查條文通過。

宣讀第四十六條。

第四十六條　雇主未依第三十六條第二項規定給予公假者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰。

主席：第四十六條照審查條文通過。

宣讀第十一章章名及第四十七條。

第十一章　附則

第四十七條　本法施行前已組織之工會，其名稱、章程、理事及監事名額或任期與本法規定不符者，應於最近一次召開會員大會或會員代表大會時改正之。

主席：第十一章章名及第四十七條照審查條文通過。

宣讀第四十八條。

第四十八條　本法施行細則，由中央主管機關定之。

主席：第四十八條照審查條文通過。

宣讀第四十九條。

第四十九條　本法施行日期，由行政院定之。

主席：第四十九條照審查條文通過。

本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀。請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

工會法（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「工會法修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在處理審查會通過之附帶決議。

附帶決議：

請行政院勞工委員會於工會法修正草案第二十八條完成立法程序後，應函知各地方主關機關轉知所轄工會，其經常會費應按第二十八條第二項所定數額收取。

主席：請問院會，對上述附帶決議有無異議？（無）無異議，通過。

本案完成三讀後，有委員登記發言，發言時間 2 分鐘。

請黃委員淑英發言。

黃委員淑英：（11 時 17 分）主席、各位同仁。工會法修法的討論歷經多年，第六屆已經完成修法，但因無黨聯盟沒有簽署而未能完成三讀，今天三讀通過工會法的修法，意義非常重大。首先，我們的勞工可以自由組成工會，落實團結權。

團體協約法、勞資爭議處理法已先後於 2007 年、2009 年通過，唯獨工會法一直未獲得共識，但勞動三法環環相扣，或一不可缺，目前團體協約法及勞資爭議處理法仍有部分條文需要等到工會法通過後才能實施，包括勞動爭議時的協調、仲裁、裁決等規定，今天很高興終於完成工會法的三讀，讓勞動三法得以完整發揮功效，完整保障勞工權益。謝謝。

主席：現在進行討論事項第五案。

五、本院司法及法制委員會報告併案審查考試院函請審議「公務人員退休法修正草案」、委員顏清標等 25 人、委員江玲君等 24 人分別擬具「公務人員退休法第十六條之一條文草案」及民進黨黨團擬具「公務人員退休法第十二條條文修正草案」案。（原列討論事項第三十一案）

主席：本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 12 次會議討論決議：協商後再行處理。爰於本次會議繼續討論。

因尚待協商，本案作以下決議：協商後再行處理。

現在進行討論事項第六案。

六、本院司法及法制委員會報告審查考試院函請審議「公務人員任用法第二十九條及第四十條條文修正草案」案。（原列討論事項第三十二案）

主席：本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 12 次會議討論決議：協商後再行處理。爰於本次會議繼續討論。

因尚待協商，本案作以下決議：「協商後再行處理。」

現在進行討論事項第七案。

七、本院司法及法制委員會報告審查考試院函請審議「公務人員撫卹法修正草案」案。（原列討論事項第三十三案）

主席：本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 12 次會議討論決議：協商後再行處理。爰於本次會議繼續討論。

因尚待協商，本案作以下決議：「協商後再行處理。」

現在進行討論事項第八案。

八、(一)本院委員柯建銘等 19 人擬具「災害防救法修正草案」，請審議案。

(二)本院內政委員會報告併案審查行政院函請審議「災害防救法部分條文修正草案」、委員盧秀燕等 19 人擬具「災害防救法第七條條文修正草案」、委員高志鵬等 23 人擬具「災害防救法第四十七條條文修正草案」、委員賴士葆等 30 人擬具「災害防救法第三條、第九條及第三十四條條文修正草案」及委員林益世等 23 人擬具「災害防救法部分條文修正草案」案。

(三)本院委員劉建國等 16 人擬具「災害防救法第二條及第三條條文修正草案」，請審議案。（原列討論事項第三案）

主席：以上三案經提本院第 7 屆第 5 會期第 14 次會議併案討論決議：協商後再行處理。爰於本次會議繼續討論。

因尚待協商，本案作以下決議：「協商後再行處理。」

現在進行討論事項第九案。

九、本院教育及文化委員會報告併案審查民進黨黨團及委員鄭金玲等 23 人擬具「大學法第二十五條及第四十二條條文修正草案」案。（原列討論事項第五案）

主席：本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 14 次會議討論決議：協商後再行處理。爰於本次會議繼續討論。

因尚待協商，本案作以下決議：「協商後再行處理。」

現在進行討論事項第十案。

十、本院教育及文化委員會報告併案審查民進黨黨團及委員鄭金玲等 23 人擬具「專科學校法第二十六條及第四十條條文修正草案」案。（原列討論事項第六案）

主席：本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 14 次會議討論決議：協商後再行處理。爰於本次會議繼續討論。

因尚待協商，本案作以下決議：「協商後再行處理。」

現在繼續處理討論事項第十一案。

十一、本院司法及法制委員會併案審查司法院、行政院函請審議「刑事訴訟法部分條文修正草案」及委員趙麗雲等 30 人擬具「刑事訴訟法第三

十四條條文修正草案」案。（原列討論事項第七案）

主席：本案經提本院第 7 屆第 3 會期第 17、3 次會議報告決定：交司法及法制委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。宣讀審查報告。

立法院司法及法制委員會函

受文者：議事處

發文日期：中華民國 99 年 5 月 19 日

發文字號：台立司字第 0994300215 號

主旨：院會交付審查本院委員趙麗雲等 30 人擬具「刑事訴訟法第三十四條條文修正草案」及司法院、行政院函請審議「刑事訴訟法部分條文修正草案」案，業經併案審查完竣，復請　查照，提報　院會公決。

說明：

一、復　貴處中華民國 98 年 3 月 18 日台立議字第 0980700572 號函及中華民國 98 年 6 月 22 日台立議字第 0980702853 號函。

二、檢附審查報告（含條文對照表）乙份。

審查司法院、行政院函請審議「刑事訴訟法部分條文修正草案」及本院委員趙麗雲等 30 人擬具「刑事訴訟法第三十四條條文修正草案」案審查報告

壹、本院司法及法制委員會於 99 年 5 月 17 日舉行全體委員會議，審查司法院、行政院函請審議「刑事訴訟法部分條文修正草案」及本院委員趙麗雲等 30 人擬具「刑事訴訟法第三十四條條文修正草案」案，由本會呂召集委員學樟擔任主席。除邀請提案委員說明提案要旨外，司法院及行政院亦應邀指派代表列席，提出報告並答覆委員詢問。

貳、提案委員趙麗雲說明

一、近年刑事被告之權利問題迭有爭議，被告與辯護人間秘密溝通權之保障與規範的平衡成為重要課題。大法官會議於 98 年 1 月作出之釋字 654 號解釋，認定羈押法第二十三條第三項與第二十八條牴觸憲法第十六條保障訴訟權之規定。前開羈押法第二十三條第三項及第二十八條規定，與本解釋意旨不符部分，均應自中華民國九十八年五月一日起失其效力。此一解釋已確立被告與辯護人之通訊權利應予保障；而細究該解釋文，其要旨有四：

1. 確認在押被告與其辯護律師之秘密溝通權為被告基本權，應予保障。
2. 此項權利非屬絕對權，依法可加以限制，但其限制理由應具體明確，並符合比例原則。
3. 該法定限制理由，應受高密度司法審查；復依司法院釋字第 392 號解釋意旨，有關辯護律師秘密溝通之限制，仍應遵照「法官保留原則」。
4. 在押被告與其辯護律師秘密溝通之內容，無論如何，不得作為認定被告本案犯罪事實

之證據。

基於以上之意義，關於被告與辯護人之通訊固應予保障，但為公權力與被告人權的平衡，以利訴訟之公平，條件限制有其必要，然需以法院裁定為原則，且應確立秘密溝通之內容不得作為認定被告犯罪事實之證據。

二、另參考相關國際人權公約，諸如 1976 年 3 月 13 日生效的＜公民及政治權利國際盟約＞（International Covenant on Civil and political Rights）；＜1990 年聯合國非拘禁措施最低限度標準規則＞（Standard Minimum Rule for the Treatment of Prisoners）；聯合國 1998 年 12 月 9 日通過的＜保護所有遭受任何形式羈押或監察人的原則＞（Body of Principles for the protection of All Person under any Form of Detention or Imprisonment）等，對上述議題多所著墨，亦明示具體法則，可茲參據修法，俾利與國際人權體系接軌。

三、依釋字 654 號解釋，羈押法相關法條失效後，為處置後續相關法律問題，應於刑事訴訟法亦或於羈押法增訂之為首要考量，有鑑於刑事被告之律師依賴權乃刑事訴訟被告之核心權利，故建議有關其保障及限制自宜於刑事訴訟之基本法律中規範，爰依上述所作說明，提出修正刑事訴訟法第三十四條，以臻完善。

參、機關代表報告

（壹）司法院秘書長謝文定

本人奉邀列席　貴委員會，就　大院趙委員麗雲等 30 人擬具之「刑事訴訟法第三十四條條文修正草案」，及本院會銜行政院函請 大院審議之「刑事訴訟法部分條文修正草案」提出報告，謹就相關事項，說明於後：

一、司法院、行政院函請審議部分(政府提案第 11692 號)

(一)立法緣由

依司法院於 98 年 1 月 23 日公布之釋字第 654 號解釋，羈押法第 23 條第 3 項、第 28 條規定妨害被告防禦權之行使部分，牴觸憲法第 16 條保障訴訟權之規定，與憲法規定意旨不符，均應自 98 年 5 月 1 日起失其效力，並闡述如法律就受羈押被告與辯護人自由溝通權利予以限制者，應規定由法院決定並有相應之司法救濟途徑，其相關程序及制度之設計，諸如限制之必要性、方式、期間及急迫情形之處置等，應為具體明確之規範，爰依解釋意旨修正各相關條文，計修正 3 條、增訂 1 條。

(二)修正要點

1. 揭明辯護人與羈押之被告得為接見或互通書信，暨得予限制之條件(第 34 條第 1 項)

辯護人與羈押之被告，能在不受干預下充分自由溝通，為辯護人協助被告行使防禦權之重要內涵，應受憲法之保障。參照司法院釋字第 654 號解釋意旨，此自由溝通權利雖非不得以法律加以限制，惟應合乎憲法第 23 條比例原則規定，並應具體明確，方符憲法保障防禦權之本旨。爰將現行條文關於羈押之被告之規定

改列為第 1 項，並為文字修正，以臻嚴謹，用符法制。

2. 明定辯護人與偵查中之被告或犯罪嫌疑人接見或互通書信不得限制(第 34 條第 2 項)

偵查中之被告或犯罪嫌疑人經拘提或逮捕到場者，為保障其訴訟上之防禦權，對其與辯護人之接見或互通書信，不得限制之。又為偵查之必要，接見之時間及場所，得由檢察官指定之，檢察官所為之指定，應合理、妥適，不得妨害被告或犯罪嫌疑人正當防禦之權利，爰增訂第 34 條第 2 項，以資兼顧。

3. 明定限制辯護人與羈押之被告接見或互通書信之方式；並規定偵查中就羈押之被告，檢察官聲請法院許可限制暨急迫情形處置之程序(第 34 條之 1)

(1)限制辯護人與羈押之被告接見或互通書信，應經法院許可，為求適用上之明確，明定應用限制書(第 1 項)，併規定限制書應記載之事項(第 2 項、第 3 項)。另為符合司法院釋字第 654 號解釋所揭示之法官保留原則，明定限制書應由法官簽名；並應將限制書送交檢察官、看守所、辯護人及被告，俾便執行或權利受限制者提起救濟(第 4 項)。

(2)配合司法院釋字第 654 號解釋，明定案件於偵查中，檢察官如認有限制辯護人與羈押之被告接見或互通書信之必要者，應以書面記載第 2 項第 1 款至第 4 款之事項，並檢附相關文件，聲請管轄法院許可之，爰增訂聲請程序之規定(第 5 項前段)。遇有急迫情形時，為免緩不濟急，應容許檢察官先為必要之處分。惟為落實法院之審核機制，檢察官應於 24 小時內聲請該管法院補發限制書。法院應於受理後 48 小時內核復，以維人權。如檢察官未於 24 小時內聲請補發限制書，或法院審核後，認不符要件，而予以駁回者，自應即時停止限制，以維程序正義，爰增訂相關規範(第 5 項但書)。

(3)為確保羈押之被告之防禦權，限制辯護人與之接見或互通書信，應屬例外，故不論檢察官係依第 5 項前段聲請限制，或依同項但書聲請補發限制書，一經法院駁回，以不得聲明不服為宜，爰明定之，以杜爭議(第 6 項)。

(4)明定辯護人、被告之接見或互通書信權利受限制，或辯護人、被告、犯罪嫌疑人不服檢察官依第 34 條第 2 項指定之處分之救濟方法(第 404 條第 3 款、第 416 條第 1 項第 3 款、第 4 款)

憲法第 16 條保障人民訴訟權，係指人民於其權利遭受侵害時，有請求法院救濟之權利。基於有權利即有救濟之原則，人民認為其權利遭受侵害時，必須給予向法院請求救濟之機會，此乃訴訟權保障之核心內容，不得因身分之不同而予以剝奪（司法院釋字第 653 號解釋參照）。故對於接見或互通書信權利受限制之辯護人或被告，自應給予救濟機會。爰增訂上開限制如係以法院裁定為之者，得提起抗告救濟之(第 404 條第 3 款)；如係由審判長或受命法官所為者

，得聲請所屬法院撤銷或變更之(第 416 條第 1 項第 3 款)。另辯護人、被告或犯罪嫌疑人對檢察官依第 34 條第 2 項規定指定接見之時間、場所之處分，如有不服，亦得聲請所屬法院撤銷或變更之(第 416 條第 1 項第 4 款)。

二、趙委員麗雲等 30 人所擬具「刑事訴訟法第三十四條條文修正草案」部分(委員提案 8779 號)

(一)第 1 項部分

依現行條文第 34 條前段，及本修正草案但書之規定，已足以宣示辯護人與被告原則上得在不受干預下充分自由溝通，故修正條文「不得無故設障，妨礙其接見或互通書信」等字，有無必要，尚請斟酌。

(二)第 2 項部分

本項係規定急迫情形之處理，是否僅限於偵查中？於審理中，是否有適用，尚有未明。又偵查中如非屬急迫情形，檢察官認有限制辯護人與被告接見通信之必要時，是否應聲請法院核准？其程序為何？亦未有明。

(三)第 3 項部分

本修正草案第 3 項固符合司法院釋字第 654 號解釋意旨所揭示之「法官保留原則」，惟細節仍有未周之處。建議參考本院會銜行政院函請 大院審議之版本第 34 條之 1 第 1 項至第 4 項規定，以「限制書」之方式為之，以求適用上之明確。

三、結語

本院研修刑事訴訟制度，一向以保障基本人權為考量，而實現司法為民之最終目的，更是本院持續不斷努力之重要課題。本修正草案如能獲修法通過，可具體落實司法院釋字第 654 號所揭示保障被告訴訟權之精神，懇請各位委員對於本院及行政院所提修正草案能予支持，也感謝大家對於本院之支持。

（貳）法務部次長吳陳鐶

依司法院於 98 年 1 月 23 日公布之釋字第 654 號解釋，羈押法第 23 條第 3 項及第 28 條規定妨害被告防禦權之行使部分，牴觸憲法第 16 條保障訴訟權之規定，與憲法規定意旨不符，而應自 98 年 5 月 1 日起失其效力，並闡述如法律就受羈押被告與辯護人自由溝通權利予以限制者，應規定由法院決定並有相應之司法救濟途徑，其相關程序及制度之設計，諸如限制之必要性、方式、期間及急迫情形之處置等，應為具體明確之規範；因此，司法院與行政院依解釋意旨，擬具刑事訴訟法第 34 條、第 34 條之 1、第 404 條及第 416 條修正草案，送請 大院審議，懇請　惠予支持。

肆、與會委員於聽取提案委員說明及機關代表報告後，旋即進行質詢與修正條文之審查。咸認：為具體落實司法院釋字第 654 號揭櫫保障被告訴訟權之精神，現行刑事訴訟法相關條文確有修正之必要。嗣經審慎協商，獲致以下結論：

一、草案第三十四條，第一項照司法院、行政院提案通過。第二項具體規定辯護人接見偵查

中受拘提或逮補之被告或犯罪嫌疑人之時間、次數及接見經過時間之計算；第三項規定檢察官得暫緩接見，並指定即時得為接見之時間及場所；但該指定不得妨害被告或犯罪嫌疑人正當防禦及辯護人依第二百四十五條第二項前段規定之權利。另趙委員麗雲等 30 人提案不予採納，惟其修正精神已予納入。第三十四條修正如下：

「第三十四條　辯護人得接見羈押之被告，並互通書信。非有事證足認其有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人者，不得限制之。

辯護人與偵查中受拘提或逮捕之被告或犯罪嫌疑人接見或互通書信，不得限制之。但接見時間不得逾一小時，且以一次為限。接見經過之時間，同為第九十三條之一第一項所定不予計入二十四小時計算之事由。

前項接見，檢察官遇有急迫情形且具正當理由時，得暫緩之，並指定即時得為接見之時間及場所。該指定不得妨害被告或犯罪嫌疑人之正當防禦及辯護人依第二百四十五條第二項前段規定之權利。」。

二、草案第三十四條之一及第四百零四條，均照司法院、行政院提案通過。

三、草案第四百十六條，將第一項第四款中「第二項」修正為「第三項」，以與修正之第三十四條之項次相符，餘均照案通過，第四百十六條修正如下：

「第四百十六條　對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為下列處分有不服者，受處分人得聲請所屬法院撤銷或變更之。

一、關於羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押或扣押物發還、因鑑定將被告送入醫院或其他處所之處分及第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之處分。

二、對於證人、鑑定人或通譯科罰鍰之處分。

三、對於限制辯護人與被告接見或互通書信之處分。

四、對於第三十四條第三項指定之處分。

前項之搜索、扣押經撤銷者，審判時法院得宣告所扣得之物，不得作為證據。

第一項聲請期間為五日，自為處分之日起算，其為送達者，自送達後起算。

第四百零九條至第四百十四條之規定，於本條準用之。

第二十一條第一項之規定，於聲請撤銷或變更受託法官之裁定者準用之。」。

伍、爰經決議：

一、本案不需交由黨團協商。

二、本案審查完竣，擬具審查報告，提報院會；院會討論時，由呂召集委員學樟說明。

陸、檢附條文對照表乙份。

「刑事訴訟法部分條文修正草案」審查會通過司法院、行政院提案委員趙麗雲等30人提案現行法條文對照表

審查會通過條文	司法院、行政院提案	委員趙麗雲等30人提案	現行法	說明
（修正通過） 第三十四條　辯護人得接見羈押之被告，並互通書信。非有事證足認其有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人者，不得限制之。 辯護人與偵查中受拘提或逮捕之被告或犯罪嫌疑人接見或互通書信，不得限制之。但接見時間不得逾一小時，且以一次為限。接見經過之時間，同為第九十三條之一第一項所定不予計入二十四小時計算之事由。 前項接見，檢察官遇有急迫情形且具正當理由時，得暫緩之，並指定即時得為接見之時間及場所。該指定不得	第三十四條　辯護人得接見羈押之被告，並互通書信。非有事證足認其有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人者，不得限制之。 辯護人與偵查中受拘提或逮捕之被告或犯罪嫌疑人接見或互通書信，不得限制之。檢察官為偵查之必要，得指定接見之時間及場所。但其指定不得妨害被告或犯罪嫌疑人正當防禦之權利。	第三十四條　辯護人得接見犯罪嫌疑人及羈押之被告，並互通書信，不得無故設障，妨礙其接見或互通書信。但有事實足認其有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，或其他違反羈押目的、濫用辯護權、重大影響社會秩序或安全情事者，法院得限制之。 前項但書，檢察官或押所遇有急迫情形者，得先為必要之處分，並應即時陳報法院核准。 法院依第一項但書規定限制辯護人與犯罪嫌疑人及羈押被告之接見或互通書信時，應以裁定指定其限制方式，	第三十四條　辯護人得接見犯罪嫌疑人及羈押之被告，並互通書信。但有事實足認其有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，得限制之。	**司法院、行政院提案：** 一、現行條文關於羈押之被告之規定改列為第一項。 二、辯護人與羈押之被告，能在不受干預下充分自由溝通，為辯護人協助被告行使防禦權之重要內涵，應受憲法之保障。參照司法院釋字第六五四號解釋意旨，此自由溝通權利雖非不得以法律加以限制，惟應合乎憲法第二十三條比例原則規定，並應具體明確，方符憲法保障防禦權之本旨。爰就第一項為文字修正，揭明辯護人與羈押之被告得為接見或互通書信，暨得予限制之條件。至犯罪嫌疑人部分，於增訂之第二項中規範。

		範圍及期間等事項，通知押所執行。但其限制之指定不得逾越被告正當防禦權利之行使。 被告對於前項裁定，得抗告；抗告法院應於二十四小時內裁定。 在押被告與其辯護人於接見時所為之通話，不得做為認定被告本案犯罪事實之證據。		三、偵查中之被告或犯罪嫌疑人經拘提或逮捕到場者，為保障其訴訟上之防禦權，對其與辯護人之接見或互通書信，不得限制之。又為偵查之必要，接見之時間及場所，得由檢察官指定之。所謂「偵查之必要」，應限於如不予指定，將導致偵查行為中斷之顯然妨害偵查進行之情形。且檢察官所為之指定，應合理、妥適，不得妨害被告或犯罪嫌疑人正當防禦之權利。爰增訂第二項，以資兼顧。至司法警察（官），因調查犯罪及蒐集證據，如認有上開指定之必要時，應報請檢察官為之。 四、如辯護人、被告或犯罪嫌疑人不服檢察官依第二項所為指定之處分，依第四百十六條第一項第四款規定提起救濟，經法院以其指定不符合偵查之必要，或妨害
妨害被告或犯罪嫌疑人之正當防禦及辯護人依第二百四十五條第二項前段規定之權利。				

被告或犯罪嫌疑人正當防禦之權利，予以撤銷或變更者，既屬指定不當，即屬違背法定程序之一種，期間所取得之證據，其證據能力之有無，應依第一百五十八條之四規定，審酌人權保障及公共利益之均衡維護定之，附此敘明。

五、本條僅以辯護人對人身自由受拘束之被告或犯罪嫌疑人之接見或互通書信為規範內涵，至於人身自由未受拘束之被告或犯罪嫌疑人，辯護人本得與之自由接見或互通書信，而無本條之適用，自屬當然。

委員趙麗雲等 30 人提案：

一、依大法官釋字 654 號之解釋文，應合理保障被告與辯護人之秘密溝通權，故修正第一項，不得無故設障，妨礙其接見或互通書信；另為確保有效追訴犯罪公共利益，酌修正文字為一定

				條件下，法院得限制被告與辯護人之秘密通信權。 二、第二項至第四項新增，援依大法官釋字 654 號之精神，秘密通訊權為律師與被告之基本權，但非屬絕對權，依法可加以限制，但限制理由應具體明確，並符合比例原則；另法定限制理由，應受高密度司法審查；復依第 392 號解釋意旨，有關辯護律師秘密溝通之限制，應遵照「法官保留原則」。故增訂法院審理流程及限制事項與原則等規範。 三、<u>第五項新增</u>，釋字 654 號解釋理由書亦提出「監看而不與聞」，其意義可見於聯合國 1998 年 12 月通過的＜保護所有遭受任何形式羈押或監禁人的原則＞（Body of Principles for the protection of All Persons under any form of Detention or Impriso-

nment）中之原則，意函應指監所得對被告為「行為監視」，但禁止「溝通監視」。其另一意涵為除非與其他犯罪有關，否則排除為本案之證據能力。故本條增訂第五項，明定在押被告與其辯護人接見之通話，不得作為認定被告本案犯罪事實之證據。

審查會：

一、修正通過。

二、現行條文關於羈押之被告之規定，列為第一項。

三、原第二項修正為第二項及第三項，明確並具體訂定接見之時間、次數及接見經過時間之計算。另說明被告或犯罪嫌疑人正當防禦及辯護人之權利，係依第二百四十五條第二項前段之規定。修正之文字如下：「辯護人與偵查中受拘提或逮捕之被告或犯罪嫌疑人接見或互通書信，不得限制之。但接

見時間不得逾一小時，且以一次為限。接見經過之時間，同為第九十三條之一第一項所定不予計入二十四小時計算之事由。

前項接見，檢察官遇有急迫情形且具正當理由時，得暫緩之，並指定即時得為接見之時間及場所。該指定不得妨害被告或犯罪嫌疑人之正當防禦及辯護人依第二百四十五條第二項前段規定之權利。」。

四、辯護人與羈押之被告，能在不受干預下充分自由溝通，為辯護人協助被告行使防禦權之重要內涵，應受憲法之保障。參照司法院釋字第六五四號解釋意旨，此自由溝通權利雖非不得以法律加以限制，惟應合乎憲法第二十三條比例原則規定，並應具體明確，方符憲法保障防禦權之本旨。爰就第一

項為文字修正，揭明辯護人與羈押之被告得為接見或互通書信，暨得予限制之條件。至犯罪嫌疑人部分，於增訂之第二項、第三項中規範。

五、偵查中之被告或犯罪嫌疑人經拘提或逮捕到場者，為保障其訴訟上之防禦權，對其與辯護人之接見或互通書信，不得限制之。惟偵查具有時效性，未免接見時間過長，或多次接見，致妨礙偵查之進行，接見時間及次數宜有限制。又辯護人接見受拘提、逮捕到場之被告或犯罪嫌疑人之時間，並非檢察官或司法警察官使用之偵查期間，與第九十三條之一第一項各款情形相當，自不應列入第九十一條及九十三條第二項所定之二十四小時，爰增訂第二項，以資兼顧。

六、辯護人與偵查中受拘

提或逮捕之被告或犯罪嫌疑人接見或互通書信，依第二項規定，固不得限制。惟有急迫情形，且有正當理由，例如，辯護人之接見將導致偵查行為中斷之顯然妨害偵查進行之情形時，宜例外允許檢察官為必要之處置。爰於第三項前段明定檢察官遇有急迫情形且具正當理由時，得暫緩辯護人之接見，並指定即時得為接見之時間及場所，以兼顧偵查之必要及被告之辯護依賴權。又檢察官所為之指定，應合理、妥適，不得妨害被告或犯罪嫌疑人正當防禦之權利，及辯護人依第二百四十五條第二項前段規定之在場權，爰第三項後段明定之。至司法警察（官），因調查犯罪及蒐集證據，如認有上開暫緩及指定之必要時，應報請檢察官為之。

七、如辯護人、被告或犯罪嫌疑人不服檢察官依第三項所為指定之處分，依第四百十六條第一項第四款規定提起救濟，經法院以其指定不符合「有急迫情形且具正當理由」之要件，或妨害被告或犯罪嫌疑人正當防禦或辯護人依第二百四十五條第二項前段規定之權利，予以撤銷或變更者，既屬指定不當，即屬違背法定程序之一種，期間所取得之證據，其證據能力之有無，應依第一百五十八條之四規定，審酌人權保障及公共利益之均衡維護定之，附此敘明。

八、本條僅以辯護人對人身自由受拘束之被告或犯罪嫌疑人之接見或互通書信為規範內涵，至於人身自由未受拘束之被告或犯罪嫌疑人，辯護人本得與之自由接見或互通書信，而無本條

				之適用，自屬當然。 九、委員趙麗雲等 30 人提案，不予採納；惟其修正精神已予納入。
（照案通過） 第三十四條之一　限制辯護人與羈押之被告接見或互通書信，應用限制書。 限制書，應記載下列事項： 一、被告之姓名、性別、年齡、住所或居所，及辯護人之姓名。 二、案由。 三、限制之具體理由及其所依據之事實。 四、具體之限制方法。 五、如不服限制處分之救濟方法。 第七十一條第三項規定，於限制書準用之。 限制書，由法官簽名後，分別送交檢察官、看守所、辯護人及被告。 偵查中檢察官認羈	第三十四條之一　限制辯護人與羈押之被告接見或互通書信，應用限制書。 限制書，應記載下列事項： 一、被告之姓名、性別、年齡、住所或居所，及辯護人之姓名。 二、案由。 三、限制之具體理由及其所依據之事實。 四、具體之限制方法。 五、如不服限制處分之救濟方法。 第七十一條第三項規定，於限制書準用之。 限制書，由法官簽名後，分別送交檢察官、看守所、辯護人及被告。 偵查中檢察官認羈押中被告有限制之必要			**司法院、行政院提案：** 一、本條新增。 二、限制辯護人與羈押之被告接見或互通書信，應經法院許可，為求適用上之明確，爰增訂本條第一項至第四項。至辯護人與偵查中受拘提或逮捕之被告或犯罪嫌疑人接見或互通書信，依第三十四條第二項規定，不得限制，自無本條之適用。 三、第二項第一款之辯護人之姓名，係指接見或互通書信權利受限制之辯護人，不及於未受限制之辯護人。 四、第二項第四款之限制方法，即係司法院釋字第六五四號解釋理由書所謂之限制方式及期間。至應採何種限制方法，本法未予明定，偵查

中案件，應由檢察官於聲請時，敘明具體之限制方法及理由，由法院就個案予以審酌，並為具體明確之決定。另為維持押所秩序之必要，於受羈押被告與其辯護人接見時，如僅予以監看而不與聞，參酌同號解釋意旨，尚未侵害憲法保障之訴訟權，非屬本款之限制方法，毋庸經法院許可限制。

五、案件於偵查中，檢察官如認有限制辯護人與羈押之被告接見或互通書信之必要者，應以書面記載第二項第一款至第四款之事項，並檢附相關文件，聲請管轄法院許可之，爰增訂第五項前段。

六、偵查中遇有急迫情形時，為免緩不濟急，應容許檢察官先為必要之處分。惟為落實法院之審核機制，檢察官應以書面記載第二項第一款

者，應以書面記載第二項第一款至第四款之事項，並檢附相關文件，聲請該管法院限制。但遇有急迫情形時，得先為必要之處分，並應於二十四小時內聲請該管法院補發限制書；法院應於受理後四十八小時內核復。檢察官未於二十四小時內聲請，或其聲請經駁回者，應即停止限制。

前項聲請，經法院駁回者，不得聲明不服。

押中被告有限制之必要者，應以書面記載第二項第一款至第四款之事項，並檢附相關文件，聲請該管法院限制。但遇有急迫情形時，得先為必要之處分，並應於二十四小時內聲請該管法院補發限制書；法院應於受理後四十八小時內核復。檢察官未於二十四小時內聲請，或其聲請經駁回者，應即停止限制。

前項聲請，經法院駁回者，不得聲明不服。

至第四款之事項，並檢附相關文件，於二十四小時內聲請該管法院補發限制書。並參考通訊保障及監察法第六條第二項，明定法院應於受理後四十八小時內核復，以維人權。如檢察官未於二十四小時內聲請補發限制書，或法院審核後，認不符要件，而予以駁回者，自應即時停止限制，以維程序正義，爰增訂第五項但書。

七、法院於審理中依職權核發限制書，或受理檢察官之聲請，於必要時，得先聽取當事人或辯護人之意見。

八、為確保羈押之被告之防禦權，限制辯護人與之接見或互通書信，應屬例外，故不論檢察官係依第五項前段聲請限制，或依同項但書聲請補發限制書，一經法院駁回，均以不得聲明不服為宜。若檢察官認有

				應予限制之新事證，自得據以重新聲請，不生一事不再理之問題，乃屬當然。爰增訂第六項。 九、法院核發或補發限制書之程序，除偵查中特重急迫性及隱密性，應立即處理且審查內容不得公開外，其目的僅在判斷有無限制辯護人與羈押之被告接見或互通書信之必要，尚非認定被告有無犯罪之實體審判程序，參照第一百五十九條第二項規定，無須嚴格證明，僅以自由證明為已足。 **審查會：**照案通過。
（照案通過） 第四百零四條　對於判決前關於管轄或訴訟程序之裁定，不得抗告。但下列裁定，不在此限： 一、有得抗告之明文規定者。 二、關於羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押或扣押物發	第四百零四條　對於判決前關於管轄或訴訟程序之裁定，不得抗告。但下列裁定，不在此限： 一、有得抗告之明文規定者。 二、關於羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押或扣押物發還、因鑑定將被告送		第四百零四條　對於判決前關於管轄或訴訟程序之裁定，不得抗告。但下列裁定，不在此限： 一、有得抗告之明文規定者。 二、關於羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押或扣押物發還、因鑑定將被告送	**司法院、行政院提案：** 一、第一款、第二款未修正。 二、憲法第十六條保障人民訴訟權，係指人民於其權利遭受侵害時，有請求法院救濟之權利。基於有權利即有救濟之原則，人民認為其權利遭受侵害時，必須給予

還、因鑑定將被告送入醫院或其他處所之裁定及依第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之裁定。 三、對於限制辯護人與被告接見或互通書信之裁定。	入醫院或其他處所之裁定及依第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之裁定。 三、對於限制辯護人與被告接見或互通書信之裁定。		入醫院或其他處所之裁定及依第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之裁定。	向法院請求救濟之機會，此乃訴訟權保障之核心內容，不得因身分之不同而予以剝奪（司法院釋字第六五三號解釋參照），辯護人即屬第四百零三條第二項之「非當事人受裁定者」，故對於接見或互通書信權利受限制之辯護人或被告，自應給予救濟機會，爰增訂第三款。 **審查會：**照案通過。
（修正通過） 第四百十六條　對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為下列處分有不服者，受處分人得聲請所屬法院撤銷或變更之。 一、關於羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押或扣押物發還、因鑑定將被告送入醫院或其他處所之處分及第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之處分	第四百十六條　對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為下列處分有不服者，受處分人得聲請所屬法院撤銷或變更之。 一、關於羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押或扣押物發還、因鑑定將被告送入醫院或其他處所之處分及第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之處分。		第四百十六條　對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為下列處分有不服者，受處分人得聲請所屬法院撤銷或變更之。 一、關於羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押或扣押物發還、因鑑定將被告送入醫院或其他處所之處分及第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之處分。	**司法院、行政院提案：** 一、第一項第一款、第二款、第二項至第五項未修正。 二、憲法第十六條保障人民訴訟權，係指人民於其權利遭受侵害時，有請求法院救濟之權利。基於有權利即有救濟之原則，人民認為其權利遭受侵害時，必須給予向法院請求救濟之機會，此乃訴訟權保障之核心內容，不得因身分之不同而予以剝奪（司法

。 二、對於證人、鑑定人或通譯科罰鍰之處分。 三、對於限制辯護人與被告接見或互通書信之處分。 四、對於第三十四條第三項指定之處分。 前項之搜索、扣押經撤銷者，審判時法院得宣告所扣得之物，不得作為證據。 第一項聲請期間為五日，自為處分之日起算，其為送達者，自送達後起算。 第四百零九條至第四百十四條之規定，於本條準用之。 第二十一條第一項之規定，於聲請撤銷或變更受託法官之裁定者準用之。	二、對於證人、鑑定人或通譯科罰鍰之處分。 三、對於限制辯護人與被告接見或互通書信之處分。 四、對於第三十四條第二項指定之處分。 前項之搜索、扣押經撤銷者，審判時法院得宣告所扣得之物，不得作為證據。 第一項聲請期間為五日，自為處分之日起算，其為送達者，自送達後起算。 第四百零九條至第四百十四條之規定，於本條準用之。 第二十一條第一項之規定，於聲請撤銷或變更受託法官之裁定者準用之。		二、對於證人、鑑定人或通譯科罰鍰之處分。 前項之搜索、扣押經撤銷者，審判時法院得宣告所扣得之物，不得作為證據。 第一項聲請期間為五日，自為處分之日起算，其為送達者，自送達後起算。 第四百零九條至第四百十四條之規定，於本條準用之。 第二十一條第一項之規定，於聲請撤銷或變更受託法官之裁定者準用之。	院釋字第六五三號解釋參照）。故對於接見或互通書信權利受限制之辯護人或被告，自應給予救濟機會。上開限制如係以法院裁定為之者，得依第四百零四條第三款提起抗告救濟之；如係由審判長或受命法官所為者，自得聲請所屬法院撤銷或變更之，爰增訂第一項第三款。 三、辯護人、被告或犯罪嫌疑人對於檢察官依第三十四條第二項規定指定接見之時間、場所之處分，如有不服，亦應給予救濟之機會，爰增訂第一項第四款。 **審查會：** 一、修正通過。 二、憲法第十六條保障人民訴訟權，係指人民於其權利遭受侵害時，有請求法院救濟之權利。基於有權利即有救濟之原則，人民認為其權利遭受侵害時，必須給予

				向法院請求救濟之機會，此乃訴訟權保障之核心內容，不得因身分之不同而予以剝奪（司法院釋字第六五三號解釋參照）。故對於接見或互通書信權利受限制之辯護人或被告，自應給予救濟機會。上開限制如係以法院裁定為之者，得依第四百零四條第三款提起抗告救濟之；如係由審判長或受命法官所為者，自得聲請所屬法院撤銷或變更之，爰增訂第一項第三款。 三、辯護人、被告或犯罪嫌疑人對於檢察官依第三十四條第三項規定指定接見之時間、場所之處分，如有不服，亦應給予救濟之機會，爰增訂第一項第四款。將第一項第四款中「第二項」，修正為「第三項」，以與修正之第三十四條項次相符。 四、餘均照案通過。

主席：審查報告已經宣讀完畢，請呂召集委員學樟補充說明。（不說明）召集委員無補充說明。

本案經審查會決議：「不需交黨團協商」，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案進行逐條討論時，逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論。宣讀第三十四條。

刑事訴訟法部分條文修正草案併案審查案（二讀）

第三十四條　辯護人得接見羈押之被告，並互通書信。非有事證足認其有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人者，不得限制之。

辯護人與偵查中受拘提或逮捕之被告或犯罪嫌疑人接見或互通書信，不得限制之。但接見時間不得逾一小時，且以一次為限。接見經過之時間，同為第九十三條之一第一項所定不予計入二十四小時計算之事由。

前項接見，檢察官遇有急迫情形且具正當理由時，得暫緩之，並指定即時得為接見之時間及場所。該指定不得妨害被告或犯罪嫌疑人之正當防禦及辯護人依第二百四十五條第二項前段規定之權利。

主席：第三十四條照審查條文通過。

宣讀第三十四條之一。

第三十四條之一　限制辯護人與羈押之被告接見或互通書信，應用限制書。

限制書，應記載下列事項：

一、被告之姓名、性別、年齡、住所或居所，及辯護人之姓名。

二、案由。

三、限制之具體理由及其所依據之事實。

四、具體之限制方法。

五、如不服限制處分之救濟方法。

第七十一條第三項規定，於限制書準用之。

限制書，由法官簽名後，分別送交檢察官、看守所、辯護人及被告。

偵查中檢察官認羈押中被告有限制之必要者，應以書面記載第二項第一款至第四款之事項，並檢附相關文件，聲請該管法院限制。但遇有急迫情形時，得先為必要之處分，並應於二十四小時內聲請該管法院補發限制書；法院應於受理後四十八小時內核復。檢察官未於二十四小時內聲請，或其聲請經駁回者，應即停止限制。

前項聲請，經法院駁回者，不得聲明不服。

主席：第三十四條之一照審查條文通過。

宣讀第四百零四條。

第四百零四條　對於判決前關於管轄或訴訟程序之裁定，不得抗告。但下列裁定，不在此限：

一、有得抗告之明文規定者。

二、關於羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押或扣押物發還、因鑑定將被

告送入醫院或其他處所之裁定及依第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之裁定。

三、對於限制辯護人與被告接見或互通書信之裁定。

主席：第四百零四條照審查條文通過。

宣讀第四百十六條。

第四百十六條　對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為下列處分有不服者，受處分人得聲請所屬法院撤銷或變更之。

一、關於羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押或扣押物發還、因鑑定將被告送入醫院或其他處所之處分及第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之處分。

二、對於證人、鑑定人或通譯科罰鍰之處分。

三、對於限制辯護人與被告接見或互通書信之處分。

四、對於第三十四條第三項指定之處分。

前項之搜索、扣押經撤銷者，審判時法院得宣告所扣得之物，不得作為證據。

第一項聲請期間為五日，自為處分之日起算，其為送達者，自送達後起算。

第四百零九條至第四百十四條之規定，於本條準用之。

第二十一條第一項之規定，於聲請撤銷或變更受託法官之裁定者準用之。

主席：第四百十六條照審查條文通過。

本案全部經過二讀，現在繼續進行三讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，現在進行三讀。宣讀。

增訂刑事訴訟法第三十四條之一條文；並修正第三十四條、第四百零四條及第四百十六條條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已經宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「刑事訴訟法增訂第三十四條之一條文；並將第三十四條、第四百零四條及第四百十六條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

報告院會，因部分議案尚待協商，今天討論事項處理到此為止。繼續處理 6 月 1 日朝野黨團協商結論。宣讀朝野黨團協商結論。

立法院朝野黨團協商結論

時　　間：99 年 6 月 1 日上午 10 時

地　　點：二樓會客室(二)

決定事項：

一、定於 99 年 6 月 8 日（星期二）於吉里巴斯總統湯安諾閣下在本院院會演講後，隨即進行行使國家通訊傳播委員會人事同意權，依例以無記名投票表決，並以出席委員過半數同意為通過

。並由國民黨黨團推派委員 2 名、民進黨黨團及無黨團結聯盟黨團各推派委員 1 人擔任投開票監察員，並設置圈票處四個，投票匭二個，投票截止時間至中午 12 時 30 分，並於投票結束後，即進行開票作業及宣布結果後本會期始行散會。

二、第 5 會期第 16 次會議不處理臨時提案。

主 持 人：王金平

協商代表：蔡同榮　林益世　李俊毅　林滄敏　陳　瑩　林鴻池　林炳坤

主席：請問院會，對上述朝野黨團協商結論有無異議？（無）無異議，通過。

99 年 6 月 1 日朝野黨團協商結論作如下決定：

一、定於 99 年 6 月 8 日（星期二）於吉里巴斯總統湯安諾閣下在本院院會演講後，隨即進行行使國家通訊傳播委員會人事同意權，依例以無記名投票表決，並以出席委員過半數同意為通過。並由國民黨黨團推派委員 2 名、民進黨黨團及無黨團結聯盟黨團各推派委員 1 人擔任投開票監察員，並設置圈票處四個，投票匭二個，投票截止時間至中午 12 時 30 分，並於投票結束後，即進行開票作業及宣布結果後本會期始行散會。

二、第 5 會期第 16 次會議不處理臨時提案。

報告院會，下午 5 時處理臨時提案，現在休息。

休息（11 時 32 分）

繼續開會（17 時）

主席：現在繼續開會，處理臨時提案。每位委員發言時間為 1 分鐘。

進行第一案，請提案人彭委員紹瑾說明提案旨趣。

彭委員紹瑾：（17 時 1 分）主席、各位同仁。行政院勞工委員會為協助非自願離職失業勞工之子女順利就學，實施失業勞工子女就學補助，立意固屬良美，惟其頒行之行政命令即就學補助實施要點，卻把補助申請資格限於「91 年 1 月 1 日以後離職之非自願離職失業勞工，至 99 年 3 月 15 日止仍未就業，失業期間連續六個月以上，並請領失業給付一個月以上者」，卻把 91 年 1 月 1 日以前離職之非自願離職失業勞工，排除其申請機會，不但有失公平，且無確切依據標準，也忽視長期失業者更需補助之道理。為實踐協助失業勞工子女就學之美意，特建請行政院研議修正輔助實施要點，放寬輔助範圍，讓「非自願離職失業勞工，至今仍未就業，失業期間連續六個月以上，並請領失業給付一個月以上者」，皆能申領失業勞工子女就學補助，不限於 99 年 1 月 1 日以後非自願離職之勞工，並建請以後循此原則辦理，藉符憲法上平等權及失業勞工補助之需求性。是否有當，敬請公決。

第一案：

本院委員彭紹瑾等 14 人，針對行政院勞工委員會為協助非自願離職失業勞工之子女順利就學，實施失業勞工子女就學補助，立意固屬良美，惟其頒行之行政命令即就學補助實施要點，卻把補助申請資格限於「91 年 1 月 1 日以後離職之非自願離職失業勞工，至 99 年 3 月 15 日止仍未就業，失業期間連續六個月以上，並請領失業給付一個月以上者」，卻把 91 年 1 月 1 日以前離職之

非自願離職失業勞工，排除其申請機會，不但有失公平，且無確切依據標準，也忽視長期失業者更需補助之道理。為實踐協助失業勞工子女就學之美意，特建請行政院研議修正輔助實施要點，放寬輔助範圍，讓「非自願離職失業勞工，至今仍未就業，失業期間連續六個月以上，並請領失業給付一個月以上者」，皆能申領失業勞工子女就學補助，不限於 99 年 1 月 1 日以後非自願離職之勞工，並建請以後循此原則辦理，藉符憲法上平等權及失業勞工補助之需求性。是否有當，請公決案。

說明：

一、行政院勞委會為協助非自願離職失業勞工子女順利就學，訂定「行政院勞工委員會辦理失業勞工子女九十八學年度第二學期就學補助實施要點」，該要點第四點申請資格條件第一項規定「依勞工保險局投保資料，自中華民國 91 年 1 月 1 日以後離職之非自願離職失業勞工，至 99 年 3 月 15 日止仍未就業，失業期間連續六個月以上，並請領失業給付一個月以上者」，始可申領。

二、上開輔助實施要點，雖屬行政命令性質，惟攸關人民權利，卻嚴格限定須 91 年 1 月 1 日以後離職之非自願離職失業勞工，始可申領子女就學補助，其標準非但未有確切依據，且有違平等權及公平性，尤其對 90 年間離職之非自願離職失業勞工，僅幾個月之差距，卻不能申請子女就學補助，其內心之不平，感情之傷害，豈可言喻，本實施要點反使更長期之失業者無法申領，洵值商榷。

三、綜上所陳，特提案建請行政院貫徹輔助非自願離職失業勞工子女就學之美意，變更修正上開補助實施要點，放寬其申領標準如前所述，並請爾後循此平等公平之原則辦理。

提案人：彭紹瑾

連署人：黃偉哲　余　天　邱議瑩　柯建銘　劉建國
翁金珠　高志鵬　黃仁杼　陳　瑩　陳節如
田秋堇　蘇震清　薛　凌

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二案，請提案人陳委員淑慧說明提案旨趣。（不在場）陳委員不在場，本案暫不予處理。

進行第三案，請提案人羅委員淑蕾說明提案旨趣。

羅委員淑蕾：（17 時 2 分）主席、各位同仁。本席與江委員玲君等 18 人，針對目前市面上「自費水煮中藥」或「健保給付科學中藥」之處方，多數欠缺藥品資訊（藥名、劑量、用法、作用、適應症或副作用、調劑者姓名與調劑時間等），業已違反衛生法令規定，民眾用藥安全堪慮，要求衛生署應即刻發函要求全國所有公民營中醫醫療院所，應依「醫療法」、「醫師法」規範，限期予以改善，並要求地方衛生單位落實調查，以保障民眾健康。是否有當，敬請公決。

第三案：

本院委員羅淑蕾、江玲君等 18 人，針對目前市面上「自費水煮中藥」或「健保給付科學中藥」之處方，多數欠缺藥品資訊（藥名、劑量、用法、作用、適應症或副作用、調劑者姓名與調劑時間

等），業已違反衛生法令規定，民眾用藥安全堪慮，要求衛生署應即刻發函要求全國所有公民營中醫醫療院所，應依「醫療法」、「醫師法」規範，限期予以改善，並要求地方衛生單位落實調查，以保障民眾健康。是否有當，請公決案。

說明：

一、台灣醫療改革基金會曾多次疾呼，醫療院所需完善「藥品標示與說明」，其中包括藥品名稱、成分、濃度劑量、適用症狀、使用方法、副作用、製造商、代理商、批次號碼、製造日期、保存期限等。建議未來所有醫療院所交給民眾藥品，均應明確地提供完善的葯品標示與說明。

二、長期以來醫療院所在藥品標示與說明上的做法，大多已朝相關法令（如全民健康保險醫療辦法第 45 條、藥事法第 75 條等）方向努力。惟目前中醫診所之「自費水煮中藥」及「健保給付科學中藥」之處方，藥品資訊（藥名、劑量、用法、作用、適應症或副作用、調劑者姓名與調劑時間等）不清或不明之情形並非少見，此舉顯與衛生法令不符。故要求衛生署即刻發函要求全國所有公民營中醫醫療院所，應依「醫療法」、「醫師法」規範，限期予以改善。

三、對於處方透明化，並提供藥品資訊的要求，醫界原本普遍認為若病患獲得較多藥品資訊，則對遵醫囑用藥的順從性有不利影響，但研究結果顯示倘病患因獲取充分藥資訊，反而對院方保障其健康所作的努力有所肯定。實不須疑慮因處方透明化並提供藥品資訊而對醫病信賴關係造成負面影響。

四、促進病患對藥品的認知，不僅有助於改善病患用藥順從性並改正不適當用藥行為，進而減少藥品相關問題的發生。因此，為促進增進與用藥安全，衛生署曾有函釋，要求醫療院所、藥局將藥品交付病人時，應於包裝容器上標示 13 項必要標示項目（另有建議標示項目三項）。並切實要求基層衛生單位落實執行稽查。

五、推動「藥袋列印標準化」之政策，不論中醫抑或西醫，藥袋規格均須朝標準化方向努力，除一藥一袋外，藥袋外更須依不同藥品，標示藥品用途、警語、注意事項、用法用量等資訊。

提案人：羅淑蕾　江玲君

連署人：郭素春　楊仁福　孔文吉　簡東明　紀國棟
吳清池　蔡正元　劉盛良　蔣孝嚴　林鴻池
林建榮　陳秀卿　朱鳳芝　林滄敏　李復興
呂學樟

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第四案，請提案人趙委員麗雲說明提案旨趣。

趙委員麗雲：（17 時 3 分）主席、各位同仁。本席與陳委員秀卿等 24 人，有鑑於行政院版「個人資料保護法」於本院三讀通過後，因恐有違憲、違法之虞，遭本院復議乙案，突顯行政機關法規源頭管制及政策合法化能力尚有大幅改善空間。爰提案籲請行政院掌握政府組織再造案之執行契機，縝審研討是否參考美國設置類似政府律師機制，同時檢討各機關法務人員之任用相關條件，吸引優秀法制人才加入政府行列，一則徹底為行政機關的法規、政策源頭管制把關；二則於必要時得以妥適代表政府執行法律案的爭議處理，俾落實法治國家政府依法行政之精義。是否有當，

敬請公決。

第四案：

本院委員趙麗雲、陳秀卿等 24 人，有鑑於行政院版「個人資料保護法」因恐有違憲、違法之虞，遭本院復議乙案，突顯行政機關法規源頭管制及政策合法化能力確有疑慮。爰提案籲請行政院掌握政府組織再造案之執行契機，縝審研討是否參考美國設置類似政府律師機制，同時檢討各機關法務人員之任用相關條件，吸引優秀法制人才加入政府行列，一則徹底為行政機關的法規、政策源頭管制把關；二則於必要時得以妥適代表政府執行法律案的爭議處理，俾落實法治國家政府依法行政之精義。是否有當，請公決案。

說明：

一、日前經本院三讀通過的「個人資料保護法」因部分爭議條文可能有侵犯新聞自由的疑慮之虞，而遭復議。輿論爭相質疑為何連主管法律事務的法務部所提的法案竟會引起違憲、違法爭議；再以行政院去（98）年送本院審查的「運動發展基金收支保管及運用辦法」為例，由於是項行政命令所訂的基金用途明顯地違反「運動彩券發行條例」第 1 條、第 4 條及第 8 條規定，亦遭立院退回，同樣突顯行政機關法規源頭管制及政策合法化能力確有疑慮。

二、國內雖設有專職的法務部法律事務司以及兼任職的行政院法規會提供政府行政單位法律諮詢，然由於公務員福利、待遇難與律師匹敵，以致前者多由未具律師資格者、歷練的公務人員擔任，後者則全為兼任職，囿於專業學能不足或審閱文件時間有限或權責關係的不夠緊密等因素，對於行政機關研提的法規命令，難免會產生貽誤、疏漏的情形。

三、國內律師錄取人數逐年增加，政府機關內具有律師資格之公務員其實不在少數，但受限於律師法、公務員服務法之規定，具有律師資格之公務員，並不能登錄律師執業，其所服務之機關若有涉訟案件時，該機關並不能委請這些對該訟案業務嫻熟之公務員代表機關出庭，反須委請其他民間之執業律師代表機關，但由於受委任的律師大體係論件計酬，對該機關及涉訟案之業務當然不如內部公務員嫻熟，個案專業能力的勝任，亦大多不如具律師資格之公務員，徒然浪費專業人力。

四、茲舉美國的政府律師為例，不論是在聯邦政府、州政府、地方政府均設置所謂的政府律師，其工作內容依機關性質而有個別性的差異，但大致上涵蓋「法律諮詢」及「出庭訴訟」二大範圍。其中法律諮詢部分，因政府律師在行政機關形塑公共政策的過程中扮演非常重要的角色，除提供所屬機關專業的法律意見之外，並包括幫助擬定專案計劃、草擬法案和闡釋法律、制定執行程序等，因而法制作業的源頭品質管制相當周整。

五、僉以時代變遷，國際潮流衝擊之下，未來政府機關面臨的法律事務勢必越多且越繁雜，亦勢必需要更多專業的法律人員提供法律服務。爰提案籲請行政院掌握正執行中的政府組織再造案契機，縝審研討如何調整組織編制，考量設置類似美國政府律師機制並檢討現行法規，以吸引優秀法制人才加入類此政府律師行列，一則為各行政機關的政策嚴格把關，徹底做好源頭管制，務期所提政策、法規皆能合憲合法；二則於必要時得以代表政府妥適、有效執行法律案的爭議處理，俾落實法治國家政府依法行政之精義。

提案人：趙麗雲　陳秀卿

連署人：孔文吉　紀國棟　江義雄　林滄敏　鄭金玲
王進士　朱鳳芝　呂學樟　王廷升　李明星
羅淑蕾　黃義交　蔡正元　蔣乃辛　江玲君
劉盛良　徐少萍　吳育昇　吳清池　郭素春
羅明才　簡東明

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第五案，請提案人賴委員士葆說明提案旨趣。

賴委員士葆：（17 時 5 分）主席、各位同仁。本院委員賴士葆、吳育昇等 26 人，針對台電公司近年來積極推動電力地下化，拆除馬路電線桿之工程經常遇到瓶頸，導致電力地下化進行牛步、民怨四起。同時，當公共建設涉及私地使用時，理應與人民財產權益相連，酌予相當補償，以使公共工程使用或徵收私地，能依法行政。然而，迄今台電公司卻未明定相關作業要點。有鑑於此，爰提案建請台電公司與有關單位於三個月內，對桿線地下化作業，明定「桿線地下化使用私地作業要點」，俾便政策推動有法可循，並保障民眾權益，減低民怨，以落實桿線地下化政策之美意。是否有當，敬請公決。

第五案：

本院委員賴士葆、吳育昇等 26 人，針對台電公司近年來積極推動電力地下化，拆除馬路電線桿之工程經常遇到瓶頸，導致電力地下化進行牛步、民怨四起。同時，當公共建設涉及私地使用時，理應與人民財產權益相連，酌予相當補償，以使公共工程使用或徵收私地，能依法行政。然而，迄今台電公司卻未明定相關作業要點，致桿線地下化政策之推動，難以兼顧人民權益。有鑑於此，爰提案建請台電公司與有關單位於三個月內，對桿線地下化作業，明定「桿線地下化使用私地作業要點」，俾便政策推動有法可循，並保障民眾權益，減低民怨，以落實桿線地下化政策之美意。是否有當，請公決案。

說明：

一、電力地下化推動之瓶頸：台電公司近年來積極推動電力地下化，拆除馬路電線桿之工程經常遇到瓶頸，主要原因有二，一是許多人不喜歡變電箱設在自家門口，另一則是不願意私人土地被使用，導致電力地下化進行牛步、民怨四起。

二、缺乏桿線地下化進行時使用私地之相關作業要點：由於公共建設涉及私地使用時，理因與人民財產權益相連，酌予相當補償，以使公共工程使用或徵收私地，能依法行政。然而，迄今台電公司卻未明定相關作業要點，致桿線地下化政策之推動，難以兼顧人民權益。

三、建請事項：為有效推動民間參與公共建設，提高民間參與公共建設之意願，並擴大政府辦理民間參與公共建設案件之層面，建請台電公司及有關單位於三個月內，對桿線地下化作業，明定「桿線地下化使用私地作業要點」，俾便政策推動有法可循，並保障民眾權益，減低民怨，以落實桿線地下化政策之美意。

提案人：賴士葆　吳育昇

連署人：蔡正元　丁守中　羅淑蕾　陳淑慧　林正二
黃偉哲　黃志雄　盧嘉辰　林明溱　簡東明
林德福　徐少萍　蔣孝嚴　林滄敏　陳秀卿
帥化民　吳清池　羅明才　趙麗雲　黃昭順
徐耀昌　朱鳳芝　王進士　紀國棟

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第六案，請提案人郭委員素春說明提案旨趣。

郭委員素春：（17 時 6 分）主席、各位同仁。本席的臨時提案是有關食品衛生之管理，端午節快到了，很多粽子都是散裝的，沒有人知道裡面的成分到底會不會危害到身體，這會使我們有所顧忌。至於，檢驗過程也是模稜兩可的，因此本席希望中央政府能夠多加編列預算，以教育民眾如何來自我檢驗，並能採用試驗劑或其他方法，而能得知這些散裝食物是否會危害到身體的相關資訊。當然本席希望政府可以提供試驗劑，讓民眾能夠藉此來自我檢驗而獲得相關的瞭解。

臺灣是梅雨季相當長的國家，很多食品如果沒有做好冷藏處理，等到壞掉時，我們也都沒有辦法知道，因此常常會引發中毒案例，同時也會造成身體上的危害。本席希望中央政府要特別注意此點，讓食品能夠安全。謝謝。

第六案：

本院委員郭素春、江玲君等 13 人，鑑於梅雨季節來臨，節氣進入悶熱潮濕的氣候影響食物保存，市面上充斥許多沒有包裝、無成份標示的食品或是標示不明的產品，為了提高民間監督機制和廣度，中央政府主管機關應協助地方政府加強食品安全抽驗，並定期宣導，以差額補助的方式協助民眾檢驗，並提供簡易檢驗試劑讓民眾自行檢測以防範有害人體之食品添加劑，以保障民眾食品安全。是否有當，請公決案。

說明：

一、我國地處亞熱帶氣候，逢年節應景食品如潤餅皮、粽子、湯圓、粄條、糕餅或粿類食品，經地方政府主管機關或是消費者保護團體抽驗，不合格率者有近在二成。由此顯示市面上尚有危害健康之違法添加劑食品，對國人健康造成威脅。儘管所抽驗之不合格製品已要求下架，仍應加強控管以避免外食上班族或家中開伙民眾購買到添加防腐劑、漂白劑、二氧化硫或是其他無法察覺之有害物質。

二、現今物價上漲，原物料成本提高，為延長保存食物保存期限或美化食品賣相的違法販售行為大增，散裝、無成份標示的食品或是標示不明的產品充斥市面，造成食品安全衛生控管不確定風險升高，雖然部分化學物質可借由大量飲水或緊急就醫處理，然而兒童、老人及體力或免疫力較弱的民眾身體無法負擔不法添加物對其身體立即的傷害，而可能造成人命傷亡。

三、由於這些添加劑無色無味，民眾無法判斷食品安全與否，政府為保護民眾健康，應嚴格為食品安全把關，不定期抽查零售散裝食品，並鼓勵民間提高監督的廣度。現今消費者保護團體也投入檢驗的機制，協助進行各類民生產品成份檢驗有無農藥殘留、或其他不當化學添加物等危害人體物質。

四、因現行法令針對散裝食品無須載明食品成分的前提下，在政府及民間團體雙管齊下把關食品安全衛生同時，市面上充斥許多散裝、無成份標示的食品或是標示不明的產品，為了提高民間監督機制和廣度，防堵避免不肖廠商添加危害人體健康之添加劑、漂白劑食品流入市面，建請中央政府應編列預算協助地方政府提供相關簡易檢驗試劑供民眾索取，讓民眾自行檢測以防範有害人體之食品添加劑，同時提供差額補助方式協助民眾將食品送衛生單位或消費者保護團體檢測，以保障民眾食品安全。

提案人：郭素春　江玲君

連署人：蔡正元　吳育昇　馬文君　趙麗雲　劉盛良
林滄敏　吳清池　羅明才　陳秀卿　簡東明
紀國棟

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第七案，請提案人徐委員少萍說明提案旨趣。

徐委員少萍：（17 時 7 分）主席、各位同仁。本院委員徐少萍等 19 人，鑒於日前台中清水鎮發生 20 噸大型吊車失控從後方追撞 12 部車，造成 2 死 6 傷慘劇，該事故凸顯目前國內動力機械未經過公路監理機關之定期檢核，雖然道路交通安全規則第 83 條明訂動力機械於道路行駛應請領臨時通行證，惟事實上臨時通行證之管理，僅是規範限制動力機械之行駛時間及行駛路線，對於道路行駛之動力機械安全性能，可說完全沒有積極有效的管理措施，我們建議主管機關應儘速研擬有效管理措施，以杜絕悲劇再次發生。以上所述，是否有當，敬請公決。

第七案：

本院委員徐少萍等 19 人，鑒於日前台中清水鎮發生 20 噸大型吊車失控從後方追撞 12 部車，造成 2 死 6 傷慘劇，該事故凸顯目前國內動力機械未經過公路監理機關之定期檢核，雖然道路交通安全規則第 83 條明訂動力機械於道路行駛應請領臨時通行證，惟事實上臨時通行證之管理，僅是規範限制動力機械之行駛時間及行駛路線，對於道路行駛之動力機械安全性能，可說完全沒有積極有效的管理措施，建議主管機關應儘速研擬有效管理措施，以杜絕悲劇再次發生。以上所述，是否有當，請公決案。

說明：

一、依據目前道路交通法規，移動式起重機（俗稱吊車）屬於動力機械，沒有車牌及行車執照，也就是說吊車輪胎、制動裝置等基本安全性能，並沒有經過公路監理機關之定期檢核，雖然道路交通安全規則第 83 條明訂動力機械於道路行駛應請領臨時通行證，惟事實上臨時通行證之管理，僅是規範限制動力機械之行駛時間及行駛路線，對於道路行駛之動力機械安全性能，可說完全沒有積極有效的管理措施。

二、吊升荷重 3 公噸以上之移動式起重機是勞委會列管之危險性機械，雖然勞委會對於該類起重機之構造安全性及操作資格有所規範，但事實上勞委會之安全規定僅是針對吊車的吊舉作業安全考量，而非規範吊車於道路之行駛安全。因此，吊車在道路行駛之安全性能存在諸多問題，加上國內有一大部分吊車是購自國外廠商淘汰之舊機械組裝而成，其機械構造本來就存在較大風

險，如果沒有定期保養檢查，在道路行駛確實危險。

三、交通主管機關對於該類動力機械遲遲不納入管理，固然有其考量，但是放任這種龐然大物在道路任意穿梭行駛，不但不用繳納牌照稅，又對於其他用路人安全構成重大威脅，爰此，建議中央主管機關應儘速研擬有效管理措施，以杜絕悲劇再次發生。

提案人：徐少萍

連署人：林正二　洪秀柱　黃志雄　潘維剛　趙麗雲
劉盛良　林鴻池　鄭麗文　鄭汝芬　蔣乃辛
盧秀燕　郭素春　紀國棟　李復興　廖婉汝
呂學樟　鄭金玲　陳淑慧

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第八案，請提案人黃委員偉哲說明提案旨趣。

黃委員偉哲：（17 時 9 分）主席、各位同仁。本院委員黃偉哲、潘孟安等 18 人，鑑於外號「地獄貓」的 M18 戰車，原本早該汰除變成廢鐵，最近卻被發現「整車好好」現身在桃園資源回收場，成了私人收藏品。由於依國防部規定，軍用物資汰除後，須依「國軍廢舊及不適用物資處理作業規定」處理，除核定留做史蹟保存，或轉贈地方政府陳展外，其餘均要徹底切割，再辦理標售，以免變成個人收藏，或被有心人士恢復為武器使用。由於國防部動員聯勤、陸軍及後勤次長室等相關單位到現場了解狀況，但仍找不出原因，為免類似事件再次發生，國防部應於一個月內完成此案調查報告，並重新擬定軍用汰除物資管理機制。是否有當，敬請公決。

第八案：

本院委員黃偉哲、潘孟安等 18 人，鑑於外號「地獄貓」的 M18 戰車，原本早該汰除變成廢鐵，最近卻被發現「整車好好」現身在桃園資源回收場，成了私人收藏品。由於依國防部規定，軍用物資汰除後，須依「國軍廢舊及不適用物資處理作業規定」處理，除核定留做史蹟保存，或轉贈地方政府陳展外，其餘均要徹底切割，再辦理標售，以免變成個人收藏，或被有心人士恢復為武器使用。由於國防部動員聯勤、陸軍及後勤次長室等相關單位到現場了解狀況，但仍找不出原因，為免類似事件再次發生，國防部應於一個月內完成此案調查報告，並重新擬定軍用汰除物資管理機制。是否有當，請公決案。

說明：

一、外號「地獄貓」的M18 戰車，是陸軍一九五二年自美軍接收的裝甲戰車，一九八一年前陸續汰除。原本早該被切成廢鐵，最近竟完整現身在桃園的資源回收場，成為老闆的私人收藏品。

二、依國防部規定，軍用物資汰除後，須依「國軍廢舊及不適用物資處理作業規定」處理，除核定留做史蹟保存，或轉贈地方政府陳展外，其餘均要徹底切割，再辦理標售，以免變成個人收藏，或被有心人士恢復為武器使用。

三、按國軍戰甲砲車報廢流程，戰車要先送到南投兵整中心，將引擎、砲管、武器射控系統等機密敏感裝備拆除；若要捐贈地方政府，必須空殼送出，否則就用怪手等工具徹底破壞主結構

，大卸八塊後再公開標售。但現身桃園資源回收場的戰車，外觀看來完好，本該切成三段的砲管及該被擠壓的砲塔，看起來仍完整，似未依報廢程序「大卸八塊」處理。

四、這輛報廢的戰車本該交由軍隊處理，如今卻莫名流入民間，成了私人收藏，軍方至今卻還找不出這輛戰車到底從哪裡、什麼時候流出去？為免類似事件再次發生，軍方應於一個月內完成本案之調查報告，並嚴加管理軍用汰除物資，重新制定軍用汰除物資管制流程。

連署人：黃偉哲　潘孟安

提案人：葉宜津　王幸男　余　天　黃淑英　劉建國
簡肇棟　陳亭妃　林淑芬　彭紹瑾　侯彩鳳
朱鳳芝　盧秀燕　劉盛良　蔡錦隆　江義雄
趙麗雲

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（有）有異議，本案暫不予處理。

進行第九案，請蔡委員煌瑯代表民進黨黨團說明提案旨趣。

蔡委員煌瑯：（17 時 10 分）主席、各位同仁。民進黨團要求成立兩岸事務監督因應小組，朝野黨派就政黨得票比例來組成之，由王金平院長擔任召集人，各黨派推派一人擔任副召集人。因為馬英九總統已經宣示在 6 月份就要簽訂 ECFA，ECFA 關係台灣的主權，也關係台灣百年經貿大計，我們認為應該經過國會的監督，才能確保台灣及民眾的權利。過去江陳會 12 項決議從來都沒有經過立法院的監督和審議，所以我們希望能夠成立兩岸監督事務小組，這個小組可以監督 ECFA 所簽訂的任何協議。以上提案，請朝野黨團支持。

第九案：

本院民進黨黨團，針對馬英九總統宣示我國即將於今年六月前與中國簽署兩岸經濟合作架構協議（ECFA），該協議攸關國家產業發展、財政、經濟、貿易政策之制定及勞工之工作權益甚且對國家主權造成嚴重衝擊。鑑於新政府上任以來，我國與中華人民共和國簽署之十二項協議均未經本院完成審議程序即生效並執行，實有迴避國會監督之嫌，為確立 ECFA 之簽署符合國家整體利益及多元民意，且使兩岸談判過程接受國會監督，本院應即由本院朝野政黨二十三人依各黨團第七屆立法委員政黨票得票比例推派代表組成「兩岸事務因應對策小組」，由本院院長擔任小組召集人、各黨團推派一人擔任副召集人，以監督兩岸事務及其重大突發事件之決策和執行。因 ECFA 涵蓋範圍廣泛，為確保其內容符合全體民眾之最佳利益，本小組得決議提請院會交付公民投票。是否有當，請公決案。

提案人：民主進步黨立法院黨團　李俊毅　蔡同榮　陳　瑩

主席：本案作如下決定：「交朝野黨團協商會議處理。」請問院會，有無異議？（有）有異議，本案暫不予處理。

進行第十案，請提案人蔣委員乃辛說明提案旨趣。

蔣委員乃辛：（17 時 12 分）主席、各位同仁。本院委員蔣乃辛、潘維剛、徐耀昌、陳秀卿等 36 人，有鑑於日常商品若有瑕疵可退換貨，但汽車「新車屢修不復，保固期內瑕疵不斷」卻不能退

貨換車？消基會調查國內業者發現 8 成業者均規定僅 30 天內，若新車發現重大瑕疵，必需經檢修 2 到 3 次而未修復者才可進行解約退款或更換新車，但專家表示僅 30 天根本不夠！為保障民眾權益，本席等要求行政院參考歐美國家訂定「檸檬車法」，規定交車後 180 日或里程 3 萬公里（視何者先到期）期間，若發生「嚴重影響安全的瑕疵，維修仍無法解決者」等情形，消費者可要求廠商無條件退款或更換新車。是否有當，敬請公決。

第十案：

本院委員蔣乃辛、潘維剛、徐耀昌、陳秀卿等 36 人，有鑑於日常商品若有瑕疵可退換貨，但汽車「新車屢修不復，保固期內瑕疵不斷」卻不能退貨換車？消基會調查國內業者發現 8 成業者均規定僅 30 天內，若新車發現重大瑕疵，必需經檢修 2 到 3 次而未修復者才可進行解約退款或更換新車，但專家表示僅 30 天根本不夠！為保障民眾權益，本席要求行政院參考歐美國家訂定「檸檬車法」，規定交車後 180 日或 3 萬公里（視何者先到期）期間，若發生「嚴重影響安全的瑕疵，至少 2 次以上的維修仍無法解決者」、「非嚴重影響安全的瑕疵，至少 4 次以上的維修仍無法解決者」或「期間內因回廠維修致使無法使用的天數累積達 30 天以上者」，購車民眾可要求廠商無條件退款或更換新車。是否有當，請公決案。

說明：

一、近日選民反映，有關商品有瑕疵可退換貨，但汽車「新車屢修不復，保固期內瑕疵不斷」，卻不能退貨換車？同時消基會調查國內業者發現，8 成業者規定 30 天內發生重大瑕疵，需經檢修 2 到 3 次而未修復才可解約退款或更換新車，但消費者團體與專家表示 30 天根本不夠。

二、消基會從 2009 年至今年 4 月止，共接獲 44 件汽車「新車屢修不復，保固期內瑕疵不斷」的申訴案件，平均 1 個月就有近 3 件申訴案發生，有人油門暴衝、底盤生鏽，業者僅提供保養而不願更換新車，還有人已修了 10 次都修不好，而這些都是發生在保固期內的新車。同時，消基會檢視會內近 1 年申訴案件中消費者所提供的汽車訂購契約書，加上消基會義工以消費者身分向業者索取，共調查 10 家業者，結果發現就有 8 家規定須在 30 天之內，且經送業者檢修 2 到 3 次而未修復，才能夠解約退款或更換新車。

三、美國各州都擁有一部專門維護汽車消費者權益的法律「檸檬法」（Lemon Law）。檸檬是一種又酸又苦的水果，人們把不爭氣和問題多的新汽車稱為檸檬車（Lemon Car），保護汽車消費者權益的法律也就被稱為「檸檬法」。美國新州「檸檬法」規定：兩千至兩萬元的車，必須有起碼一年的保修期；車子非重要部位同一處地方出毛病，修了 3 次而未能修好；其它關鍵地方，如剎車系統、轉向系統、冷卻系統和懸掛系統等部位有問題，如果一次修理機會修不好，在一段時間內或者一定的行駛里程內多次發生問題等等，這就是「檸檬車」。

四、根據本席瞭解，消費者買了「檸檬車」，就有權利向生產廠家或者銷售商要求退車或者換新車。消費者如果選擇了退車，生產廠家還應退還消費者購車的全部車價、購置稅、修車費用以及有關的財務支出；消費者要是選擇了換車，生產廠家還應退還消費者的修車費用。如果這兩種方法都不能使消費者滿意的話，消費者還可以將生產廠家告上法庭，而且勝訴的機會很大，一旦獲勝，消費者就可以得到雙倍賠償，還得再加上消費者的修車費用和請律師的費用。

五、為保障消費者權益，本席要求行政院應仿照先進國家訂定「檸檬車法」，規定交車後 180 日或 3 萬公里（視何者先到期）期間，發生「嚴重影響安全的瑕疵，至少 2 次以上的維修仍無法解決者」、「非嚴重影響安全的瑕疵，至少 4 次以上的維修仍無法解決者」、「期間內因回廠維修致使無法使用的天數累積達 30 天以上者」，買主可要求廠商無條件退款或更換新車。

提案人：蔣乃辛　潘維剛　徐耀昌　陳秀卿

連署人：楊瓊瓔　顏清標　江玲君　趙麗雲　陳　杰
鄭金玲　紀國棟　帥化民　賴士葆　王廷升
李明星　林正二　馬文君　鄭汝芬　劉盛良
黃志雄　張慶忠　廖婉汝　羅淑蕾　費鴻泰
蔡正元　張顯耀　盧嘉辰　侯彩鳳　陳淑慧
楊麗環　丁守中　徐少萍　邱　毅　黃義交
吳清池　簡東明

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十一案，請提案人丁委員守中說明提案旨趣。（不在場）丁委員不在場。本案暫不予處理。

進行第十二案，請提案人黃委員志雄說明提案旨趣。（不在場）黃委員不在場。本案暫不予處理。

進行第十三案，請提案人費委員鴻泰說明提案旨趣。

費委員鴻泰：（17 時 13 分）主席、各位同仁。本院委員費鴻泰、江玲君、陳秀卿等 24 人，針對我國出生率現排名全球最後一名，若生育率再往下降，將造成政府稅收銳減，社會福利支出增加，財政赤字急速惡化。本席建請行政院責成相關部會：(1)增加公立托育機構，可利用閒置教室，改辦公立托兒所；(2)建立制度鼓勵企業營造讓員工樂於生小孩的友善環境；(3)協助企業提供

托兒解決方案，協助設置相關機制與服務。政府除了提供補助生育津貼外，亦提供友善的育兒環境，藉此提高生育率。是否有當，敬請公決。

第十三案：

本院委員費鴻泰、江玲君、陳秀卿等 24 人，針對我國出生率現排名全球最後一名，若生育率再往下降，將造成政府稅收銳減，社會福利支出增加，財政赤字急速惡化。若想提高生育率，最重要的是要讓民眾願意生且養得起，為提供民眾一個願意生的育兒環境，本席建請行政院責成相關部會：⑴增加公立托育機構，可利用閒置教室，改辦公立托兒所；⑵建立制度鼓勵企業營造讓員工樂於生小孩的友善環境；⑶協助企業提供托兒解決方案，協助設置相關機制與服務。政府除了提供補助生育津貼外，亦提供友善的育兒環境，藉此提高生育率。是否有當，請公決案。

說明：

一、根據內政部公布最新統計，台灣去年出生的嬰兒總數只有十九萬一千三百一十人，粗出生率為千分之八點三，與前一年相比，減少了百分之三點七，再創歷史新低，依美國人口資料局公布的資料，台灣與德國並列全球最低出生率的國家。而根據經建會最新的人口推計預測，台灣在 2017 年將進入高齡國家，到了 2025 年更成為超高齡國家，再過 45 年，每一個工作人口要扶養一個半老人。換句話說，現在 20 歲以下的年輕人，以及未來出生的嬰兒，大部分的收入，都要用來照顧老人。

二、以台北市萬華老松國小為例，學校學生從曾經有 1 萬 1 千多名學生的世界紀錄，降到如今全校只剩 778 人。且去年台灣僅僅新生了 19 萬 1 千餘名嬰兒，比 10 年前少了整整 10 萬人，創下歷史新低。而婦女的平均生育率，則從 10 年前的 1.7 人降為去年只有大約 1 人，這種人口不平衡趨勢值得警惕。人口老化將對財政造成衝擊，因為消費力減少，只要老人照顧的需求增加，使得政府收入減少、支出增加，若經濟活動不成長，財政收入不足，老人照顧的問題將無法解決。

三、我國出生率現排名全球最後一名，若生育率再往下降，將造成政府稅收銳減，社會福利支出增加，財政赤字急速惡化。若想提高生育率，最重要的是要讓民眾願意生且養得起，為提供民眾一個願意生的育兒環境，本席建請行政院責成相關部會：⑴增加公立托育機構，可利用閒置教室，改辦公立托兒所；⑵建立制度鼓勵企業營造讓員工樂於生小孩的友善環境；⑶協助企業提供托兒解決方案，協助設置相關機制與服務。政府除了提供補助生育津貼外，亦提供友善的育兒環境，以藉此提高生育率。

提案人：費鴻泰　江玲君　陳秀卿

連署人：郭素春　劉盛良　朱鳳芝　陳　杰　林郁方
吳育昇　趙麗雲　林鴻池　羅明才　徐少萍
簡東明　楊仁福　孔文吉　蔡正元　江義雄
紀國棟　吳清池　侯彩鳳　林滄敏　李復興
呂學樟

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十四案，請提案人潘委員孟安說明提案旨趣。

潘委員孟安：（17 時 15 分）主席、各位同仁。本院委員潘孟安等 12 人，為近來香蕉因氣候異常，生產撞期，供給暴增，價格慘跌，主管機關未善盡產銷調節及市場開拓職責，政府應即刻拿出具體作為，正視蕉農生計：(一)從優收購：政府收購價格不應低於成本；(二)積極促銷：含國內外市場促銷及國軍等政府採購；(三)輔導加工：輔導國產香蕉加工及保存技術升級。是否有當，敬請公決。

第十四案：

本院委員潘孟安等 12 人，為近來香蕉因氣候異常，生產撞期，供給暴增，價格慘跌，主管機關未善盡產銷調節及市場開拓職責，政府應即刻拿出具體作為，正視蕉農生計：(一)從優收購：政府收購價格不應低於成本；(二)積極促銷：含國內外市場促銷及國軍等政府採購；(三)輔導加工：輔導國產香蕉加工及保存技術升級。是否有當，請公決案。

說明：

一、國內香蕉正值盛產，由於氣候異常，原本南北各地先後依序採收的產期，都在同一時期集中產出，在享譽「香蕉王國」美名的台灣，價格竟慘跌，香蕉內銷產地價格已經掉到每公斤 11~12 元之間，次級品甚至掉到每公斤售價只剩下 3~5 元，遠遠不及平均每公斤生產成本 12 元。莫拉克風災遭逢重大損失，蕉農好不容易盼望好收成能改善家中財務，卻產期相撞。每公斤香蕉種植成本 12 元，農糧署僅願用 9 元收購，望著一大片香蕉園，蕉農只能望天興嘆，欲哭無淚。

二、政府未善盡產銷調節及市場開拓職責，香蕉撞期盛產，出口卻衰退。去年 1~4 月香蕉總出口量 3,682.7 公噸，今年號稱經濟成長，1~4 月香蕉出口反而減少到 3,321.57 公噸，衰退約 1 成。氣候變遷已成全球議題，政府卻不積極輔導農產品加工及保存技術升級，作為天災與盛產時的調節之用。

三、政府傾全力推動簽署 ECFA 的同時，馬英九總統保證「不會出賣台灣，只會出賣台灣水果」，但今年 1~4 月，台灣和中國的水果貿易不但依舊呈現逆差，逆差量還從去年同期的 353.69 公噸，擴大到今年的 1,103.05 公噸，逆差成長率高達 211.87%，坐實了美麗的口號「攏係假」，也和中國表示要「讓利」台灣農民等口惠實不至的說法，遙遙相映。

四、政府應即刻拿出具體作為，正視蕉農生計，包括(一)從優收購：政府收購價格不應低於成本；(二)積極促銷：含國內外市場促銷及國軍等政府採購；(三)輔導加工：我國 1 年進口脫水、冷凍等加工香蕉即 30 公噸，如今產銷失衡，應優先輔導國產香蕉加工及保存技術升級。

提案人：潘孟安

連署人：田秋堇　林淑芬　郭榮宗　黃仁杼　簡肇棟
陳　瑩　陳節如　黃淑英　蕭景田　陳亭妃
徐中雄

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十五案，請提案人盧委員嘉辰說明提案旨趣。（不在場）盧委員不在場。本案暫不予

處理。

進行第十六案，請提案人陳委員瑩說明提案旨趣。

陳委員瑩：（17 時 16 分）主席、各位同仁。本院委員陳瑩、劉建國等 13 人，鑑於行政院衛生署為提升國內中藥濃縮製劑品質，修訂中藥濃縮製劑含異常物質之限量標準，規範中藥濃縮製劑實施重金屬、總生菌數、大腸桿菌、沙門氏菌及農藥殘留等之檢驗，相關產業配合政策將增加設備及人員之資源支出，爰建請行政院依據產業創新條例相關規定，訂定相關輔導及補助機制，俾以提升產業發展及競爭力，並維護國人用藥安全及生命健康。是否有當，敬請公決。

第十六案：

本院委員陳瑩、劉建國等 13 人，鑑於行政院衛生署為提升國內中藥濃縮製劑品質，修訂中藥濃縮製劑含異常物質之限量標準，規範中藥濃縮製劑實施重金屬、總生菌數、大腸桿菌、沙門氏菌及農藥殘留等之檢驗，相關產業配合政策將增加設備及人員之資源支出，爰建請行政院依據產業創新條例相關規定，訂定相關輔導及補助機制，俾以提升產業發展及競爭力，並維護國人用藥安全及生命健康。是否有當，請公決案。

說明：

一、行政院衛生署中醫藥委員會依據藥事法相關規定，就「中藥濃縮製劑含異常物質之限量標準」規範中藥產業必須針對濃縮製劑中可能含有之異常物質進行檢驗，項目包括總重金屬、個別重金屬、微生物總生菌數、大腸桿菌、沙門氏菌及農藥殘留等。

二、為因應增加之檢驗量，在原有的檢驗空間及設備不敷使用、檢驗技術人員亦不足的情況下，必須增加相關的儀器及空間等硬體設備及檢驗人員，對產業而言，是一筆額外的支出；而微生物實驗室屬 P2 實驗室，為避免影響實驗結果，必須隔絕所有外在的污染因子，故其實驗空間及空調系統必須完全獨立，且個別重金屬（砷、鎘、汞、鉛）之檢驗，所使用之新增儀器，需增加設備及技術人員經費支出。

三、為提升產業發展及競爭力，並維護國人用藥安全及生命健康，按產業創新條例第 9 條第 2 項規定：各中央目的事業主管機關得以補助或輔導方式，提供產業技術及升級輔導。另依同法第 11 條規定：為促進中小企業創新，改善人力結構，並創造國民就業機會，中小企業增雇員工者，中央主管機關得予以補助。因此，對於產業技術、升級所需增加之設備及檢驗技術人員經費支出，建請主管機關依法提供必要之協助，訂定輔導及補助機制。

提案人：陳　瑩　　劉建國

連署人：高志鵬　　管碧玲　　翁金珠　　費鴻泰　　羅明才

薛　凌　　田秋堇　　陳節如　　蔡正元　　彭紹瑾

黃義交

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十七案，請提案人蘇委員震清說明提案旨趣。（不在場）蘇委員不在場。本案暫不予處理。

進行第十八案，請提案人黃委員淑英說明提案旨趣。（不在場）黃委員不在場。本案暫不予

處理。

進行第十九案，請提案人余委員政道說明提案旨趣。（不在場）余委員不在場。本案暫不予處理。

進行第二十案，請提案人張委員顯耀說明提案旨趣。（不在場）張委員不在場。本案暫不予處理。

進行第二十一案，請提案人林委員鴻池說明提案旨趣。

林委員鴻池：（17 時 17 分）主席、各位同仁。本院委員林鴻池、劉盛良、陳秀卿、盧秀燕等 31 人，針對長期失業者有年輕化、高學歷化、初次尋職化的現象，是勞動市場人力新血更迭的隱憂；目前勞委會推出「就業啟航計畫」，僅透過薪資補貼方式，無法有效減緩長期失業惡化的現象，特別是 20～34 歲族群，本席建議行政院相關部會針對長期失業之青壯年族群，提出輔導就業方案，並定期追蹤政策效果。是否有當，敬請公決。

第二十一案：

本院委員林鴻池、劉盛良、陳秀卿、盧秀燕等 31 人，針對長期失業者有年輕化、高學歷化、初次尋職化的現象，是勞動市場人力新血更迭的隱憂；目前勞委會推出「就業啟航計畫」，僅透過薪資補貼方式，無法有效減緩長期失業惡化的現象，特別是 20～34 歲族群，本席建議行政院相關部會針對長期失業之青壯年族群，提出輔導就業方案，並定期追蹤政策效果。是否有當，請公決案。

說明：

一、根據主計處發表的人力資源調查資料，失業人口與失業率都在下降，但失業人口的結構卻在惡化中。長期（一年以上）失業人數不減反升，自金融海嘯前每 7.2 個失業者中，有一位長期失業者，而今已提高為 5.5 個失業者中，即有 1 人。

二、99 年一月份統計資料顯示，長期失業者 11.5 萬人中，20~34 歲族群就占 5.7 萬人，比率為 49.5%，若加計 34~39 歲，則 40 歲以下族群就占六成二。若以教育程度觀察，11.5 萬名長期失業勞工中，大專以上占 4.8 萬人，約 41.7%，足以顯示長期失業者有朝向年輕化、高學歷化、初次尋職化的現象。

三、目前勞委會推出「就業啟航計畫」，透過薪資補貼方式，無法有效減緩長期失業惡化的現象。

四、本席建議行政院相關部會針對長期失業之青壯年族群，提出輔導就業方案，讓就學、就業順利銜接外，也讓啃老族儘速重返勞動市場。

提案人：林鴻池　劉盛良　陳秀卿　盧秀燕

連署人：江義雄　蔡正元　羅明才　丁守中　王進士
羅淑蕾　陳　杰　蔡錦隆　侯彩鳳　林建榮
楊仁福　林滄敏　帥化民　江玲君　簡東明
朱鳳芝　鍾紹和　趙麗雲　蔣乃辛　徐少萍
林德福　吳育昇　呂學樟　孔文吉　李明星

紀國棟　　吳清池

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二十二案，請林委員鴻池代表國民黨黨團說明提案旨趣。

林委員鴻池：（17 時 19 分）主席、各位同仁。本院國民黨黨團第 11 次提案，為兩岸經濟合作架構協議（ECFA）相關協商內容，攸關全民福祉，舉國關注。為使協議公開化、透明化，本院應於協議簽訂前，每月邀請經濟部、陸委會及相關部會，向經濟委員會、內政委員會、財政委員會及社會福利及衛生環境委員會聯席會議報告並備質詢，以確實落實國會高度監督。是否有當，敬請公決。

第二十二案：

本院國民黨黨團，為兩岸經濟合作架構協議（ECFA）相關協商內容，攸關全民福祉，舉國關注。為使協議公開化、透明化，本院應於協議簽訂前，每月邀請經濟部、陸委會及相關部會，向經濟委員會、內政委員會、財政委員會及社會福利及衛生環境委員會聯席會議報告並備質詢，以確實落實國會高度監督。是否有當，請公決案。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林鴻池

主席：本案作如下決定：「由本院經濟委員會會同內政委員會、財政委員會、社會福利及衛生環境委員會等舉行聯席會議，於兩岸經濟協議簽定前每月邀請經濟部、行政院大陸委員會及相關部會首長率有關人員列席報告，並備質詢」。

現在民進黨黨團提出動議，針對第二十二案國民黨黨團之提案，建請交由王院長召集朝野黨團協商。請問院會，有無異議？（有）有異議，本案暫不予處理。

進行第二十三案，請提案人劉委員建國說明提案旨趣。（不在場）劉委員不在場。本案暫不予處理。

進行第二十四案，請提案人鄭委員麗文說明提案旨趣。

鄭委員麗文：（17 時 20 分）主席、各位同仁。本席等 20 人，面對全球氣候變遷，節能減碳刻不容緩，台灣 2,300 萬人口佔全球人口不到千分之三，但碳排放量卻是全球的近 1%，每個人平均碳排放量為全球第 18 名。觀之，政府現今成立「節能減碳服務團」立意良善，但志工只有 170 人，長程規劃志工大隊招募人力也才 1,000 人。為了做好廣為宣導節能減碳觀念與作法，引領全國民眾身體力行各項節能減碳措施，本席建議政府部門應號召近 1 萬個全國性協會及數萬個地方社區發展協會共同參與全民護衛家園的心，引領大家共同為台灣邁向節能減碳永續發展之路盡心力，以帶動全民節能減碳風潮。是否有當，敬請公決。

第二十四案：

本院委員鄭麗文、陳秀卿等 20 人，面對全球氣候變遷，節能減碳刻不容緩，台灣 2,300 萬人口佔全球人口不到千分之三，但碳排放量卻是全球的近 1%，每個人平均碳排放量為全球第 18 名。觀之，政府現今成立「節能減碳服務團」立意良善，但志工只有 170 人，長程規劃志工大隊招募人力也才 1,000 人。為了做好廣為宣導節能減碳觀念與作法，引領全國民眾身體力行各項節能減碳措施，本席建議政府部門應號召近 1 萬個全國性協會及數萬個地方社區發展協會共同參與全民

護衛家園的心，引領大家共同為台灣邁向節能減碳永續發展之路盡心力，以帶動全民節能減碳風潮。是否有當，請公決案。

說明：

一、日前，「節能減碳服務團」已成軍授旗，「節能減碳服務團」包括三個團隊，分別為「節能減碳技術服務團」、「節能減碳志工大隊」及「節能減碳宣導團」。呼應「2010 節能減碳年」，行政院節能減碳推動會將整合政府、法人、社會團體與各界資源成立「節能減碳服務團隊」，將透過多元管道推動全國、全面、全民的「三全」節能減碳運動，鎖定目標要使能源密集度在 2015 年較 2005 年下降 20%以上；另外全國二氧化碳排放減量，於 2016 至 2020 年間回到 2005 年排放量，並於 2025 年回到 2000 年排放量。

二、減緩溫室氣體排放已成為國際關注的議題，當全球許多國家、區域與部門，願意將減碳問題轉化成具體行動落實時，除責付能源、工業、運輸等高排放部門應擔負溫室氣體減量責任外，也應喚起民眾減碳意識的覺醒，從無止境使用能源或地球資源、追求物質享受的生活方式，回歸至關懷環境、簡樸樂活之低碳生活環境。

三、節能減碳施政的推動，除有賴相關部會之通力合作，以及各項技術服務團與志工的投入外，教育宣導也是相當重要的一環，廣為宣導節能減碳觀念與作法，引領全國民眾身體力行各項節能減碳措施，以帶動全民節能減碳風潮。

四、志工大隊將招募全國各地民眾，進行節能減碳的宣導及推廣，鼓舞社區民眾及地方政府共同參與。但「節能減碳志工大隊」志工只有 170 人，建議政府部門應號召近 1 萬個全國性協會及數萬個地方社區發展協會共同參與全民護衛家園的心，引領大家共同為台灣邁向節能減碳永續發展之路盡心力，期許政府部門匯集各界社會資源，認知全球暖化。

提案人：鄭麗文　陳秀卿

連署人：蔣乃辛　徐少萍　帥化民　張嘉郡　簡東明
江玲君　孔文吉　蔡正元　劉盛良　洪秀柱
林鴻池　羅明才　吳清池　林滄敏　朱鳳芝
黃偉哲　李復興　趙麗雲

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二十五案，請提案人楊委員麗環說明提案旨趣。（不在場）楊委員不在場。本案暫不予處理。

進行第二十六案，請提案人簡委員東明說明提案旨趣。

簡委員東明：（17 時 22 分）主席、各位同仁。本院委員簡東明、高金素梅等 14 人，針對土石採取法、原住民基本法等相關法規，原住民若基於自用而非營利目的時，可採取或撿拾河川石頭、石板，作為藝術創作或建築石材使用。近年來原住民藝術工作者，使用該等石材作為創作材料，但這些創作成品礙於法律規定而無法販售，對原住民藝術工作者而言，等於是剝奪其權利。爰建請經濟部水利署及行政院原住民族委員會，針對相關法規進行研議，允許開放原住民族可以販售由該等石材製成之藝術創作成品。是否有當，敬請公決。

第二十六案：

本院委員簡東明、高金素梅等 14 人，針對土石採取法、原住民基本法等相關法規，原住民若基於自用而非營利目的時，可採取或撿拾河川石頭、石板，作為藝術創作或建築石材使用，若需採取較大量的土石，則需符合「採取土石免申辦土石採取許可管理辦法」之申請要件，符合者即可採取約 10 立方公尺之土石。近年來原住民藝術工作者，使用該等石材作為創作材料，但這些創作成品礙於法律規定而無法販售，對原住民藝術工作者而言，等於是剝奪其權利，無法藉由一技之長賺取微薄收入，進而影響到創作意願，對原住民工藝文化之發展有其不利影響，生計來源也遭到限制，爰建請經濟部水利署及行政院原住民族委員會，針對相關法規進行研議，允許開放原住民族可以販售由該等石材製成之藝術創作成品。是否有當，請公決案。

說明：

一、石板乃原住民族傳統建築裡相當重要的建材之一，並可以作為廚具使用，例如著名的石板烤山豬肉即是使用石板作為烹煮廚具。近年來逐漸提倡台灣傳統文化延續，並積極拓展部落觀光的地方旅遊政策下，越來越多族人在原鄉開立藝術工作坊，也培養出許多原住民藝術工作者，對於部落地方文化及特色有『落地深耕』之效。而在文化藝術創意產業發展法三讀通過以後，對於藝術創作者創作之路亦有推波助瀾之效果，在政府與各界人士積極延續並維護原住民族歷史文化的今日，若能有妥善的法規予以保障法律知識薄弱的族人，相信會避免不必要的紛爭與誤會。

二、

※依據土石採取法第三條之規定：

第三條	土石採取，應依本法取得土石採取許可。但下列情形，不在此限： 一、採取少量土石供自用者。 二、實施整地與工程就地取材者。 三、礦業權者在礦區內採取同一礦床共生之土石者。 四、因天災事變緊急搶修公共工程所需者。 五、政府機關辦理重要工程所需者。 六、磚、瓦或窯業，開採土石自用者。 前項各款土石採取地點、面積、數量、期間之管理辦法，由中央主管機關定之。

※採取土石免申辦土石採取許可管理辦法，乃依據土石採取法第三條第二項訂定之，並於該管理辦法第二條明定：

第二條	依本法第三條第一項第一款規定採取少量土石供自用者，應以人工採取，其採取總量以二立方公尺為限。但原住民因興（修）建住宅、機關、學校、教會需要石板材，得不以人工採取，其採取總量以十立方公尺為限。

※以及原住民基本法第十九條：

第十九條	原住民得在原住民族地區依法從事下列非營利行為： 一、獵捕野生動物。 二、採集野生植物及菌類。 三、採取礦物、土石。 四、利用水資源。 前項各款，以傳統文化、祭儀或自用為限。

因各項相關法規都限於原住民自用時才允許撿拾、採取土石等行為，故將採取來的石材做為創作材料，並將創作成品販售，有觸法之嫌，若作為有心人士炒作或迫害之對象，無疑是增生紛擾，徒增原住民族與政府之間誤解加深，也對原住民經濟、文化生活有所影響。爰建請經濟部水利署及行政院原住民族委員會，能針對土石採取等相關法規儘速進行研處，以維護原住民族權益。

提案人：簡東明　高金素梅

連署人：郭素春　朱鳳芝　陳秀卿　鄭麗文　許舒博　劉盛良　孔文吉　張慶忠　王進士　謝國樑　賴坤成　徐少萍

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二十七案，請提案人吳委員育昇說明提案旨趣。

吳委員育昇：（17 時 23 分）主席、各位同仁。本院委員吳育昇等 13 人，針對線上博弈遊戲為許多民眾休閒娛樂選項之一，但由於線上博弈遊戲輸贏結果與遊戲代幣可以現金交易之特性，易使民眾尤其是兒童及少年留連忘返，影響日常生活，荒廢學業、虛耗金錢。又因線上博弈遊戲之操作便利、收費平價，亦吸引一般社會大眾大量進出或留滯網路遊戲中，在現實中被視為違法的賭博，在網路世界卻變相合法，雖以虛擬金幣交易，卻與一般賭場無異，形成警方無法可管的奇異現象，建請內政部、經濟部、通訊傳播委員會與法務部應跨部會整合，儘速對線上遊戲博弈問題研擬對策，檢討立法或修法。是否有當，敬請公決。

第二十七案：

本院委員吳育昇等 13 人，針對線上博弈遊戲為許多民眾休閒娛樂選項之一，但由於線上博弈遊戲輸贏結果與遊戲幣可以現金交易之特性，易使民眾尤其是兒童及少年留連忘返，影響日常生活，荒廢學業、虛耗金錢。又因線上博弈遊戲之操作便利、收費平價，亦吸引一般社會大眾大量進出或留滯網路遊戲中，在現實中被視為違法的賭博，在網路世界卻變相合法，雖以虛擬金幣交易，卻與一般賭場無異，形成警方無法可管的奇異現象，建請內政部、經濟部、通訊傳播委員會與法務部應跨部會整合，儘速對線上遊戲博弈問題研擬對策，檢討立法或修法。是否有當，請公決案。

說明：

一、據中國時報 99 年 5 月 26 日報導，「網路賭博每月吸金億元警無法管」，警方憂心地表

示，的確接獲許多民眾反映，指親人沉溺於線上博弈遊戲，讓原本休閒娛樂的性質，逐漸變調，也從一開始的小額儲值，變成拚身家，越賭越大。

二、線上遊戲分級制度的問題仍有諸多問題，線上遊戲玩家身分核對漏洞百出，兒童及少年若利用「身分證產生器」等特定軟體，即可以偽造年齡與身分，無法有效防範未成年少年接觸不適當的休閒遊戲。

三、網路推出各種博弈遊戲，利用虛擬遊戲幣進行遊戲，然這些遊戲幣或道具因為遊戲廠商對遊戲制度的設計，可以讓玩家互相交易，衍生遊戲道具與遊戲幣可以用現金交易的情況，等於變相的實質賭博，然而業者卻僅表示會再加強防弊措施。賭博尚未除罪化，內政部、經濟部、通訊傳播委員會與法務部應跨部會整合，儘速對線上遊戲博弈問題研擬對策，檢討立法或修法。

提案人：吳育昇

連署人：蔡錦隆　陳　杰　許舒博　張顯耀　江義雄
鄭汝芬　潘維剛　羅淑蕾　張慶忠　簡東明
孔文吉　高金素梅

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二十八案，請提案人王委員廷升說明提案旨趣。

王委員廷升：（17 時 24 分）主席、各位同仁。本席與陳委員秀卿等 15 人，針對蘇花公路和清隧道發生落石傷人事件，危害民眾生命財產安全，特別對蘇花公路長期以來行車安全不佳，常因坍方或落石的意外事件，造成花東地區居民生命財產之嚴重損失，為確保東部地區民眾的行路與生命財產之安全，建請行政院主管單位應即刻在蘇花公路行車不合安全標準，容易發生落石與坍方的地段，檢討其造成原因，並進一步研擬改善措施，來加強道路安全的防護工作，消除潛在天然災害的威脅，以避免落石傷人的意外事件再度發生。以上提案，敬請各位同仁支持。謝謝。

第二十八案：

本院委員王廷升、陳秀卿等 15 人，針對蘇花公路和清隧道發生落石傷人事件，危害民眾生命財產安全，特別對蘇花公路長期以來行車安全不佳，常因坍方或落石的意外事件，造成花東地區居民生命財產之嚴重損失，為確保東部地區民眾的行路與生命財產之安全，建請行政院主管單位應即刻在蘇花公路行車不合安全標準，容易發生落石與坍方的地段，檢討其造成原因，並進一步研擬改善措施，來加強道路安全的防護工作，消除潛在天然災害的威脅，以避免落石傷人的意外事件再度發生。是否有當，請公決案。

說明：

一、2010 年 5 月 11 日下午 3 時，在一個風和日麗的日子，一位從事擺攤賣瓷器的花蓮貨車司機古宥威，開車行經蘇花公路和清隧道附近，突然遭一塊落石擊中頭部，導致顱內出血、臉部變形，昏迷指數 5 造成重傷命危，目前仍在加護病房中。

二、台 9 線蘇花公路是東部與北部區域間唯一聯外道路，每天都有大批的居民、遊客、生意人進出。蘇花公路長期以來行車安全不佳，主要是受限於自然地形、地質條件，路面多彎繞與陡坡，常因邊坡受風化侵蝕及颱風豪雨影響，屢發生崩坍與落石，造成人命損傷事故，對東部區域

民眾的生命來說，是一大嚴重威脅，故東部地區民眾多年來對能有一條「安全回家的道路」之訴求從未間斷。

三、主管機關公路總局為能改善此一迫切問題，已著手規劃「台 9 線蘇花替代道路工程」來改善山區路段的行車安全。惟此一工程規劃，預定於 99 年 9 月才開始環境評估，通過後最快於民國 99 年底或 100 年 2 月始能發包動工，預計於 105 年興建完工，能否如期通過環評並發包動工尚不得知，即使能如期順利動工，距離 105 年的完工時程亦有長達 6 年的期間，在這漫長的等待期間，東部地區的民眾在行經蘇花公路時，仍得冒著生命危險，時時擔心著是否會再有落石發生，能否安全回家？為確保東部區域民眾的行路安全，主管單位應即刻在不合安全標準及容易發生落石與坍方的地段，檢討其造成原因，並進一步研擬改善措施，消除潛在天然災害的威脅，加強行車安全防護工作，以防止落石傷人意外事件再度發生。

提案人：王廷升　陳秀卿

連署人：徐少萍　趙麗雲　簡東明　劉盛良　馬文君
吳育昇　朱鳳芝　吳清池　林鴻池　鄭麗文
洪秀柱　羅明才　紀國棟

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二十九案。請提案人洪委員秀柱說明提案旨趣。（不在場）洪委員不在場，本案暫不予處理

報告院會，臨時提案已處理完畢，現在散會。

散會（17 時 25 分）

國是論壇

時　　間　中華民國 99 年 5 月 28 日（星期五）上午 9 時

地　　點　本院議場

主　　席　曾副院長永權

主席：現在進行國是論壇，每位委員發言 3 分鐘。

請吳委員清池發言。

吳委員清池：（9 時）主席、各位同仁。最近幾天連續看到鴻海集團在大陸員工 11 跳、12 跳，不管多少跳，我們從另一個角度來看鴻海這個事件。我聽到國內很多人談及這件事，甚至坐計程車時司機也說，鴻海集團在大陸用了 80 萬名員工，而在臺灣才用兩萬名員工，對臺灣的幫助並不是很大。臺灣現在失業率這麼高，對於鴻海在大陸用了 80 萬名員工他有很多的批評。

鴻海現在遇到 12 跳，或者甚至未來可能再發生類似情況，我想不是只有鴻海一家，鴻海以外的臺商目前在大陸受到的這種凌虐、委屈，其實我們大家可以想像得到。雖然鴻海這事是單一事件，但是在大陸投資的臺商面對的是大陸員工調薪、大陸對臺商管制的問題，所以臺商要在大陸生存幾乎是非常困難的。

我呼籲臺商及政府，儘快想出個辦法出來，釋出土地租給目前是臺商的這些朋友，用減免關稅的方式鼓勵臺商回到臺灣投資，甚至鴻海都可以將基地、廠房撤出大陸、遷回臺灣來。政府應該有作為、決心，才能真正幫助臺灣，減少臺灣的失業率，才能讓臺商從大陸回到臺灣以後建立真正的企業精神，才能讓臺灣人受到肯定。我在此呼籲政府提出適當政策，釋出土地租給臺商，只要他們回到臺灣投資，政府就應給予關稅減免。我們不希望再看到臺商在大陸受到任何委屈，因為他們在大陸快要活不下去了。我在此作以上建議。

主席：請涂委員醒哲發言。

涂委員醒哲：（9 時 3 分）主席、各位同仁。我們最近如火如荼地在修二代健保，這是 15 年來健保法第一次要有較大規模的翻修，衛生署提出 3 個面向，即公平、效率及品質，我們知道公平就是有關家戶所得，但這樣究竟能得到多少公平？

我們非常期待，但健保法修來修去難道只是為了要增加收入嗎？其實應該把握這次機會好好往品質的方向修得更好。什麼叫做品質？當然就是健康，因為這是全民健康保險，不是全民疾病保險，否則改成疾病保險就好了，應該是為了要讓大家健康，而所謂的健康就是要提倡預防醫學。

大家知道老人時代正來臨，現在已經有 10%以上的老人人口，很快就會到達老化國家的 14%。老人人口快速成長，怎麼樣讓老人得到照顧？老人因疾病住院的花費是一般人的 7 倍，門診花費則是一般人的 4 倍，所以在老化時代來臨時，能讓健保不要崩盤、不要倒閉，唯一的方法就是可以老，但是不能生病，而要減少生病，就要靠預防醫學，所以我們非常期待，二代健保一定要將人民的健康而不是疾病的免除當成修正的目標，但很遺憾地，連第一條有關保健的規定都被刪掉，這是在走回頭路，比以前更加不好。

二代健保的修法非常重要，15 年來難得修這麼一次，要「轉大人」了，以前的衣服既然不適合，就要修改得好一點，不要再匆匆忙忙地。我們希望二代健保的修法不只是得到公平，而且在品質上真的能夠讓大家享受到預防醫學的好處，讓醫師、醫界能真正照顧人民的健康，從預防的角度讓人民保持健康，不要生病時才去治療。在這樣的修法方向之下，我們希望能真正引進家庭醫師制度，讓每個家庭都能有家庭醫師來照顧家人，遇小事就給予建議，遇大事則給予轉診，以醫師的專業來幫助家庭，讓預防醫學能落實，這樣在二代健保修法時才能提出真正保障國人健康而不只有疾病的保險，希望二代健保的修法能讓臺灣的健保邁向新的里程碑。

主席：請鄭委員金玲發言。

鄭委員金玲：（9 時 7 分）主席、各位同仁。汛期即將開始，有鑑於八八風災等重大天然災害帶給民眾生命財產很大的傷害，上週五由行政院、內政部主導，特別史無前例安排防汛演習的兵棋推演，目的就是希望加強防災演練，做到總統所說的「防災重於救災」的積極災害防救態度。而這種積極防災的態度卻遭到媒體誤解，誤以為政府取消國軍兵推，不重視國防，只重視防災，甚至藉此批評馬總統親中賣台，對於這種沒搞清楚狀況，就亂扣帽子的行為，本席給予最嚴厲的譴責。

這幾年只要一下大雨，許多警戒區馬上就出現交通中斷或人員傷亡的情況，為了降低這些天然災害所帶來的損失，行政部門幾乎每逢豪雨或風災都要密切注意各地方災情，國防部甚至視情況派遣國軍進入警戒區，隨時協助地方撤離災民，就如日前氣象局發布豪雨特報，國防部立即出動千名國軍進入災區，並密切與地方政府保持聯繫。本席相信這種積極防災的態度，絕對可以將災害降至最低。

天候異常的因素已經成為許多國家的新威脅，而身處海島的台灣自然成為面對天候異常衝擊的第一線，為了提供防災和災害應變的能力，立法院前幾天也著手修改國防法，將防災工作列入國軍重點工作項目之一，本席相信唯有這種積極、謹慎的態度，才能將傷害降到最低。我在此籲地方政府與中央能多多合作、密切聯繫，一起避免八八水災悲劇的重演。謝謝。

主席：請江委員義雄發言。

江委員義雄：（9 時 10 分）主席、各位同仁。本月 27 日召開了大學教務主管會議，當時教育部要求每個大學在舉辦碩、博士班考試時要加考英文，這項立意原本良善，但卻遭到各大學的反對。我們普遍認為英文是一個國際語言，非常重要，但是處於地球村的一員，這是一個多元文化的環境，並非英文就可以打遍天下，現在很多大學在外國語的考科中，列有英文、德文、法文及日文等項目，由考生自行選擇，再加權計分，有時這只是一項資格考，所以不是只考英文就可以大幅提升國家的競爭力，因此，教育部這種沒有加考英文科目就予以扣減招生名額的作法，我個人認為這是一種非常荒謬的作法！以目前的機制來看，教育部通令每個大學學生在畢業時必須通過英檢，但我們可以看到那些通過英檢的人就可以流暢地說英文嗎？能夠適應世界的要求嗎？有的人很喜歡英文，有的人卻很喜歡德文，像我就很喜歡日文，卻不喜歡英文，所以每個人的情況不同，不要將每個人的需要做統一硬性的規定，一個具有數學或電器天才者，如果因為英文不好，而無法進入博士班就讀，這將是國家的一大損失。我個人認為教育部應該在多元化的社會中，不要

強硬地要求每個學生的英文成績都要達到 A，這是不可能的事。我們要加強英文的教學，甚至希望日後畢業的論文都能以英、德、法文等文字來撰寫，不一定只以英文撰寫，因為在歐盟或其他拉丁美洲的國家中，英文絕對無法打入這些國家。在這種情況下，我建議教育部不要將英文重擔放在每個學生的肩膀上，希望能多元化，只要是他喜歡的外國語，促使他能擔任國家重要的交流工作，我們都應該鼓勵，希望教育部能思考這個問題。謝謝。

主席：請趙委員麗雲發言。

趙委員麗雲：（9 時 13 分）主席、各位同仁。天氣漸漸熱了，大家感到夏天，尤其是暑假的日子近了。在暑假期間當然最夯就是青少年朋友喜歡到水域或海域去活動，這是非常好的事情，但這對青年朋友的家長而言，卻令他們憂心忡忡，因為顯然數字可以說話，每年大概有 500 到 600 位青少年死於海域溺水事件。但是假如你認為所謂的溺水就是因為游泳學得不好所致，那你也太遜了，如果你到海邊去，你會發現那裡有好多的活動你看都沒看過，有趴趴熊、大漢堡、大力水手、子彈飛梭、鴛鴦船，甚至是赤腳浮潛，這些活動的內容與機具的發展早就超過今天規管法規的範圍，當然因為這些設計都是按圖說故事，也許是土法煉鋼，根本沒有人體工學的相關知識，所以其潛在的危險性之高是超過我們所能想像的。我們今天要提醒的就是，政府的規管法規應該及時地跟上腳步，但最大的問題就在於規管的權責不清，規管的單位也紊亂不一，如甲海水浴場由甲單位張三管理，可是在乙海水浴場他卻不管，甚至由乙單位管理，等於這些規管單位橫跨了海巡、漁業、觀光、體育運動、衛生及環保單位，就因為多頭馬車，導致大家無法釐清業務權責的範圍，當然就會有漏接、延誤及疏失，也就是無法真正執行稽核管理工作，導致人命傷亡時有所聞。本席要在此鄭重地呼籲行政院儘速出面進行協調，釐清權責，隨時修正相關法規，讓冤有頭、債有主，不會形成三個和尚沒水喝的窘境，讓每個人能本於權責落實稽核管理，讓這種人命關天的事情不至於再次發生悲劇。畢竟臺灣的海岸線如此之長，資源如此地豐富，我們不發展水域及海域的觀光，實在是暴殄天物，但如果我們放縱不管，致使因為規管不周，發生樂極生悲的事件，民眾因為玩水而玩出生命的危險，除歸責其個人的疏失與技術問題之外，還有政府該負的責任的話，這將是人民難以承受之重。謝謝。

主席：請劉委員盛良發言。

劉委員盛良：（9 時 16 分）主席、各位同仁。今天的議題為：馬政府執政成績再受國際肯定。我國國際評比再傳出好消息！繼瑞士洛桑管理學院我國競爭力排名大躍進後，美國商業環境風險評估公司（BERI）26 日最新報告也出爐了，我國投資環境評比從全球第五名進步到全球第四，在全球僅次於瑞士、新加坡及挪威，與荷蘭並列。本席認為這是值得欣喜的好消息，在全球經濟復甦的時機，傳出這樣的佳績，顯示出馬政府的努力有成效，若 ECFA 再簽訂後，台灣在全球的競爭力會更加驚人。

主計處公布的最新統計顯示，今年第一季國內生產毛額年增率超過 13%，創 31 年新高。預估全年經濟成長率為 6.14%，是近六年來最好的成績。顯示馬政府在經濟表現已上軌道，若未來經濟藍圖勾勒妥當，要替國人共同打造未來的黃金十年的夢想即將可以實現。只是本席要在此提醒執政團隊，若要人民感受經濟成長率的佳績，一定要想辦法與失業做連結，讓經濟成長與失業率

成反比，當然改善經常性薪資與透過政策規劃改善日趨不均的所得分配，也是目前馬團隊的首要任務。不然若所有的經濟成長都只是少數財團獲利，普羅大眾無法感同身受，會造成馬總統的支持民調是無法提升的。

過去台灣投資環境最受外資擔憂的部分就是政治風險過高，如今隨著兩岸關係和緩與互助合作，台灣現在是個值得外資投資設廠考慮的好地點，本席建議相關部門應盡速研議相關可行辦法，且應加速與設廠在大陸的台商聯繫，爭取台商回台投資與設廠的機會。唯有多增加民間投資，使 MIT 產品製造增加，國人的就業機會才可能提高。本席認為馬政府若真能做到如此，屆時就能堵住在野黨的嘴了! 謝謝。

主席：請翁委員金珠發言。

翁委員金珠：（9 時 20 分）主席、各位同仁。最近馬英九和他的行政團隊關注重點全部都在 6 月一定要簽 ECFA，但是這到底會對人民造成什麼影響？受害的產業到底是什麼？至今卻仍未說清楚、講明白，對到中國投資的潛在危機和隱憂好像也視而不見，最近我們看到臺灣鴻海集團在中國大陸的富士康公司發生員工自殺的事件，已經被大幅報導，後續可能產生何種連鎖反應是需要特別留意的。我們也看到日本國內第二大汽車廠—本田汽車，因為中國員工罷工，要求提高 2 倍薪資，在罷工事件發生之後已經停掉 4 個工廠，這讓我們感受到投資中國其實已經有很大的潛在危機，但是馬英九先生的團隊到底有沒有因此而有所醒思和策略的反省？

臺商在 1991 年時去中國的投資金額是 765 億美元，但是到 2008 年已經高達 4,000 億美元，投資大幅成長。今年第 1 季的經濟成長率達 13%，但是一半以上是在中國生產，對臺灣的就業並無幫助，但是臺商在臺灣的投資在 1991 年時平均每年成長 8.87%，但是到了 2008 年只剩 0.05%。甚至去年立法院通過將遺產稅、贈與稅降到 10%，臺商的錢回流臺灣，也未投資臺灣的任何建設，都是投資在股市及房地產，這可以看出執政的馬英九政權完全無整體經濟戰略，並沒有給臺商良好的投資環境。沒有好的投資環境的引導，臺商的熱錢就投到股市及房地產，對臺灣並無大的幫助，所以我覺得從中國的潛在危機到臺灣的環境，執政黨都應該要審思。

主席：請彭委員紹瑾發言。

彭委員紹瑾：（9 時 23 分）主席、各位同仁。從富士康連爆 12 跳的事件，不管是維特效應、或是心理暗示作用、或是認同作用、或是模仿作用，這都顯現出勞資雙方在這個社會產生很大的問題，一定要有心理諮商或是社會治療。這就是臺灣有工作者的壓力大，失業者更是痛苦萬分，此時更是要尊重他的生命權及工作權。很多臺灣的勞工因為失業而舉家燒炭，「大陸跳樓，臺灣燒炭」變成流行的作法，整個社會出現問題，所以我希望要尊重生命權、工作權及人格權，這個時候心理諮商機構、社會治療、就業機會等都要加以解決，這是政府的職責。

衛生署長楊志良說，癌末插管、電擊是浪費生命。我認為具有醫師資格的楊志良說出這句話非常不恰當，他這種獨斷恣意、物競天擇、弱者淘汰的心理充分顯示不尊重生命，這句話絕對不是醫師可以說出來的！醫師的天職就是要挽救人命，這是非常重要的觀念。莫怪楊志良署長上臺發言非常另類、非常獨斷，他這種作法沒有辦法解決健保虧損，於是就推動二代健保來補足大洞，但是對於詐領健保、藥價黑洞等問題都沒有辦法解決，連病人要一張病床都沒有辦法找到，這

種健保實在太失敗了！我覺得楊志良這種不尊重生命的說法應該予以譴責。

在失業方面，勞委會為了挽救失業，為了要將失業率降到 5%以下，用盡各種手段，但都是治標的方法，頭痛醫頭、腳痛醫腳，用四加一雙學位方式、用軍中新訓流路提前入伍，以及大量投入一百三十多億元的資金，辦理短期上工的就業措施，這些作法都是治標不治本，並沒有幫助，只是短期性的假象，這叫做假性的降低失業，不是真正的降低失業。讀書人不是要學位，要的是將來能夠找到工作、能學有所用，這才是他真正需要的。臺灣大學生很多，學位也很多，沒有工作、學非所用、找不到工作，這才是社會的大問題，我想執政者應該思考。

主席：請黃委員仁杼發言。

黃委員仁杼：（9 時 27 分）主席、各位同仁。中資入侵，門戶洞開，國安何在？過去國民黨的流亡政府在經過民主化的洗禮之後，臺灣好不容易逐漸成為一個主權獨立的國家。如今馬政府的傾中政策，國家門戶變成中資入口，讓人不得不擔心，臺灣即將面臨被招安的下場。

過去政府對於中資來臺始終抱持審慎把關的態度，不輕言開放。然而馬政府上臺以來，迫不急待地開放中資來臺，先是工程會增訂外國廠商參與非條約協定採購處理辦法第七條之一，開放中國來臺承攬公共工程；去年經濟部又公告開放中資來臺投資項目，把機場、港口等設施納入，讓人不禁為政府大開國門而感到憂心。

中國仍對臺灣有軍事上的敵意與威脅，尤其在國際上也不願承認臺灣地位，中資和外資絕不能混為一談。就算近來兩岸關係在馬政府全面向中國靠攏之下看似有所改善，但我們要把航空站、港口這些重大工程，開放讓中資進入，無視中國對臺灣的威脅，不但加深對中國的依賴，更不把國家安全當一回事。

大型中資普遍都有官方色彩，若來臺進行投資重大公共工程，難保沒有特殊政治目的。再者，如果連本地資金都沒有意願投入這些公共工程，中資若真的有意願做賠本生意，其政治目的昭然若揭。更何況政府連查核是否為中資的能力都備受質疑，如何讓人期待政府對於中資的惡意企圖有能力防範與控管？

印度內閣安全事務委員會因為中資經營港口將導致嚴重的國家安全問題，而不許中資競標、不讓李嘉誠投資港口開發；美國亦然。各國也都對國安敏感性的航空、港埠嚴加限制。這些國家並未如臺灣一樣直接面對中國併吞的疑慮，仍能重視國家安全的考量。反觀馬政府，竟然天真的將國家安全寄託在基礎脆弱的中國善意上，只為拚開放而開放，置國家安全於度外，被指為賣臺，實非空穴來風。維護臺灣的國家安全，不能為了迎接中資而門戶洞開，如果心繫祖國、渴望回歸，而棄守門戶、棄國家安全於不顧，那麼說他是流亡政府，恐怕還是一種抬舉。

主席：請林委員滄敏發言。

林委員滄敏：（9 時 30 分）主席、各位同仁。本席在此呼籲「勿借 ECFA 公投之名　行選舉操作之實」。繼民進黨提出 ECFA 公投案失敗之後，台聯也跟著推動，提出「你是否同意政府與中國簽訂『兩岸經濟合作架構協議』（簡稱『兩岸經濟協議』或 ECFA）？」的公投。

其實，人民究竟為何需要公投？簡單來說，就是要落實主權在民，也就是當人民對政府重大政策無法接受時，可以利用公投的聲音來做反對的訴求。目前關於 ECFA 公投案，民進黨已經失

敗，而且經過政府舉行一千多場次的宣導，甚至雙英論壇之後，多數民眾已經瞭解了「兩岸經濟合作架構協議」，並知道如果簽署 ECFA，不但能幫助人民做生意、提升臺灣競爭力，而且也附帶了不讓陸勞來臺、不讓大陸農產品進入臺灣的條件。台聯提出的公投主題，應該是反面論述，怎麼會是正面論述？我想他們的目的就是泛政治化，結果是讓人民霧煞煞。市井小民怎麼知道公投的制度？又怎麼知道公投的門檻是多高？到時候如果這個公投案沒有通過，難道就能代表臺灣人民反對 ECFA，或是反對簽署兩岸經濟合作架構協議嗎？

大家都知道，政治歸政治，經濟歸經濟，目前我們已經讓臺灣的經濟能夠向世界看齊，在此呼籲民進黨、台聯黨，應該彼此互相拚經濟，而不是拚政治，臺灣過去已經沈淪 8 年，不能再讓臺灣人民如此辛苦。現在我們的經濟已經提升這麼多，失業率已經下降到百分之五點幾，希望大家都有工作、能夠「顧肚子、拜佛祖」。希望臺灣走出未來的好前途，並希望大家共同支持簽定兩岸經濟協議！

主席：請楊委員仁福發言。

楊委員仁福：（9 時 34 分）主席、各位同仁。教育部日前推出「四加一專案」，擬定在今年九月開始試辦。四加一專案的目的在於加強大學生們的第二專長，也就是除了大學四年念的本科系外，大學畢業生只要再加唸 1 年密集、實務導向的課程，就可以另外獲得一個學士學位，這樣可以增加這些學生的就業機會，增強學生的就業能力。

我們非常贊成教育部提出此項政策的良善立意，不但可以增加第二專長，對學生日後找工作也有幫助，而且能夠多念一年書，這些青年畢業生應該也會感到高興。然而更重要的是教育部必須要擬定好相關的配套措施，包括申請的資格、篩選的標準、如何畢業取得學位等等，這些都是非常重要的細節。因此，在教育部仍在研擬「四加一專案」政策的施行細則時，本席要提醒注意務須完善可行，讓好的政策能夠開花結果，除提升學生的專業能力，也提升就業競爭力。讓我們支持教育部提出的四加一專案！

主席：請羅委員淑蕾發言。

羅委員淑蕾：（9 時 36 分）主席、各位同仁。2008 年由於辛樂克颱風的肆虐，使得聯絡后里與豐原的后豐大橋斷絕；2009 年由於莫拉克颱風，造成高雄縣小林村的滅村，再次顯示夏季颱風對臺灣基礎建設的嚴苛考驗。2008 年辛樂克颱風過後，我們就曾提出要全面檢討國內危橋問題，務必在最短時間內解決這些危橋，保障國人生命財產、還給人民便利又安全的空間。

週日風雨又要來臨，部分山區一天之內下了 300 多公釐的雨量，結果造成南投東埔道路的中斷，許多遊客無法下山，新聞中不斷出現斷橋、斷路的畫面，令人擔憂在颱風季節來臨之際，政府做好準備了沒有？現在我們知道全國的危橋都還沒有完全修復，河川還沒有疏濬完畢，颱風來臨後，如果重蹈八八水災的覆轍，臺灣將沒有能力也沒有辦法再接受像八八水災這麼嚴苛的考驗。我們希望政府相關部門一定要繃緊神經，好好的全力搶修這些危橋、全力搶修這些道路。尤其是對於水道疏濬的工程方面，日前我們到南部去，看到很多河川水道都是污泥淤塞，沒有清除、疏濬，颱風又快來了，這該怎麼辦？

我們在外交及國防委員會審查國防法部分條文修正草案時，通過了將災害納入國防工作事項

。我們的總統將救災列為第一要務，而且將救災列為第一個施政重心，這完全是站在保護人民生命財產安全為第一要務的考量，竟然被民進黨操作成國防部只重防災不重國防，不去抵抗敵人而只做救災的工作，難道救災不重要嗎？國人生命財產安全不重要嗎？當內部安全與內部維護措施都無法做好時，如何去談抵禦外侮？所以我們支持總統要求國防部以救災列為第一要務。

主席：請陳委員淑慧發言。

陳委員淑慧：（9 時 39 分）主席、各位同仁。大學「四加一」讓大學生更有競爭力。鳳凰花開，驪歌初唱，又到了各學校畢業的時節，在此本席祝福各位畢業生順利完成學業。今年預估有 27 萬人將從大學畢業，其中有 15 萬畢業生將投入職場，但是由於最近幾年全球經濟及社會結構巨幅變動，再加上國內失業率未能明顯復甦，所以，我們非常憂心這 15 萬大學畢業生是否有足夠的就業競爭力，能夠順利找到工作，進入職場。

我們的憂心馬總統和吳院長也看到了，並且責成各相關單位提出因應措施。教育部從今年 3 月起著手擬訂大學「四加一專案」，由大學開辦學士後第二專長學位班，結合企業需要的人才，培育大專畢業生用一年時間跨領域學習第二專長，並授予學位。我們知道這樣的方案如果能夠落實，擬訂完善的配套措施，確實能夠提高就業媒合，增加大學畢業生的就業競爭力。但是畢竟大學「四加一專案」並不是以大學為職業訓練中心，或僅只是提高就業率而已，它應該是以國家整體發展及社會人力需要為前提導向，讓大學生跨領域學習第二專長。所以本席在此呼籲教育部在擬訂細節計畫時能跨部會結合各單位，譬如經建會、經濟部、勞委會，督導大學與企業密切合作，務必將整個計畫具體落實，而且應及早提出，讓即將畢業的大專生及早因應，規劃其職業生涯。在此也勉勵各位即將畢業的社會新鮮人能夠學習跨領域的第二專長，以提升就業競爭力。

主席：請楊委員瓊瓔發言。

楊委員瓊瓔：（9 時 43 分）主席、各位同仁。首先，我要提出「中華民國是一個主權國家」。民進黨主席蔡英文小姐竟然會在宣布五都市長人選之後大聲公開的說：「中華民國是一個非主流的國家，是一個流亡政府。」讓我們覺得莫名其妙而且數典忘祖，民進黨更是自打嘴巴。回顧流亡政府的意義，就是在所在地沒有統治權，也沒有統治的領土，但是我們中華民國在臺灣，憲法明文規定且確實有統治的領土，並且確實照顧民眾。我們非常不解民進黨為什麼一心想選舉？雖然蔡英文小姐在宣布參選之後，成功的達到了宣傳的目的，但是在民進黨內部仍存在著無數的矛盾和衝突。所以，我們認為民進黨應該向社會大眾說明清楚，在民進黨的認知裡中華民國到底是什麼？因為蔡英文小姐曾經擔任過中華民國政府的官員，如果我們中華民國是一個流亡政府，那就要請問蔡英文小姐，你所認同的是哪一塊領土？

昨天高雄市長陳菊在議會中明明白白的說，中華民國在臺灣實施民主憲政，依據目前的民主狀況，中華民國當然不是流亡政府。可見民進黨本身就互相矛盾，讓民眾情何以堪？所以本席在此大聲呼籲，如果蔡英文小姐不認同中華民國，那你就應該退出這次中華民國新北市的選舉，因為你既然不認同這塊領土、這個國家，就應該沒有資格參選中華民國新北市市長。明年是我們建國 100 周年，在全世界的民主國家中，能夠有 100 年的歷史是非常難能可貴且光榮的，因此，我們在此要再次呼籲民進黨蔡英文主席說清楚、講明白，到底你認同的中華民國到底是什麼？

主席：請徐委員耀昌發言。

徐委員耀昌：（9 時 46 分）主席、各位同仁。今天我們臺灣在馬總統的領導之下，再度揚眉吐氣於國際之間，我國國際評比再傳出好消息！繼瑞士洛桑管理學院我國競爭力排名從第 13 名大躍進至第 8 名後，美國商業環境風險評估公司（BERI）26 日最新報告出爐，我國投資環境評比也從全球第 5 名進步到全球第 4 名，在全球僅次於瑞士、新加坡及挪威，與荷蘭並列。本席認為這是值得欣喜的好消息，再次顯示出臺灣在馬總統領導之下努力已有成效，倘若能夠開放陸生來台，活化臺灣的教育，再加上 ECFA 的簽訂，相信台灣在全球的競爭力會更加驚人。

最近國內景氣再創新高，已連四紅，正邁向連五紅，而且今年第一季國內生產毛額（GDP）年增率已超過 13%，也創下 31 年以來的新高。預估全年經濟成長率為 6.14%，是近六年來最好的成績。事實上，很多跡象顯示馬政府的政策是正確的，在在經濟上的表現已上軌道，若未來經濟藍圖勾勒妥當，要替國人打造未來的黃金十年絕對非夢事。反觀南北韓情勢，近日來都非常緊張，戰火一觸即發，導致貨幣貶值、經濟崩盤，均非我們所樂見，希望在野黨共體時艱，一起為國內經濟打拚，攜手為執政者好的政策背書。相對的，最近兩岸的良好互動，也令國人感到非常欣慰，幾乎每個月都有大陸高層人士來台參訪、採購、協商經貿合作，甚至探詢合作意向，再次顯示馬政府的執政方向正確，讓我們一起來為臺灣加油，謝謝。

主席：請郭委員素春發言。

郭委員素春：（9 時 49 分）這兩天我們看到媒體報導，有些藝人沒事可以跑趴，家裡還有傭人代勞，引起立法委員的關心，我們看到很多委員必須公私兩頭忙、蠟燭兩頭燒，就因為家裡的老人家得不到很好的照顧，以致心裡負擔非常重。這些事情絕對不是昨天才發生，本席多年來不斷在衛環委員會提出呼籲，病人是否符合僱用看護工的巴氏量表一定要活化，這樣才能夠真正落實管理。現在巴氏量表一定要到醫院由醫生診斷之後才能開立，但要帶真正需要照顧的病人到醫院給醫生看診，經常需要勞師動眾，甚至全家出動才能把病人抬到醫院，而且在抬的過程中，有些病人是躁鬱症、植物人或種種病況，其中的辛苦不是當事人絕對無法了解，可是把病人抬到醫院之後，醫生只看一分鐘。雖然多年來不斷提出改善的要求，但勞委會都無動於衷，最近才聽說勞委會要做更改，把巴氏量表結合衛生署及有關單位的專業人才，然後到家裡做衡量。如果是這樣，至少可以解決很多家屬的問題。

還有，對於巴氏量表做假的部分，不知道有關單位了解嗎？當家屬帶長輩到醫院看診時，表示因為某某因素必須請外勞看護，結果回到家不到 3 分鐘，馬上就有仲介公司的巴氏黃牛打電話來說：「你不用那麼辛苦，只要給 3 萬塊公定價，我們就幫你辦好」。因此，是否有官商勾結、內神通外鬼或醫院跟巴氏黃牛勾結，才會造成今天這種情況？類似這種情形應如何管理？我希望這件事情爆發之後，勞委會、衛生署及醫院都能夠從上到下做一個平衡的整合或重新進行了解及查察。不要該請外勞看護的請不到，一些跑趴貴婦卻可以每天逍遙法外，如果這樣的話，這個社會就是不公平。我們希望老人家得到該有的照顧，好讓家屬能夠真正放心，因為照顧老人不是一個人就能做的，應該大家一起表現愛心，這樣才能夠讓他安養天年。謝謝。

主席：請呂委員學樟發言。

呂委員學樟：（9 時 53 分）主席、各位同仁。人民不但有知的權利、知的需要，更要知的正確。所謂的 need to know、right to know、know right，這是我們的基本權利，但也要有知的品質。我們在電視上看到很多畫面，不是暴力、煽情，就是八卦，真正有益身心健康的節目好像不多，只剩下 Discovery 頻道這種知性、品質都很高，且寓教於樂的電視節目，現在卻因為臺灣代理權即將易主，造成此頻道可能下架的情況。我們在此呼籲 NCC，不但要做對的事情，還要做應該做的事情，所以應該儘速協調，不要讓那麼優質的頻道下架，消失在國人的眼中。Discovery 頻道是臺灣少數節目內容優良的頻道，如果我們不去保衛民眾觀看此台的權利，難道要讓電視打開之後，只剩下煽情、八卦及暴力節目嗎？因此，NCC 一定要堅定的為所當為，讓全國民眾能夠有優質的節目可以看，這樣不但能夠維護我們知的需要及權利，更讓我們知得正確，也擁有知的品質。再一次呼籲 NCC，絕對不能讓 Discovery 消失在我們眼前。謝謝。

主席：請曹委員爾忠發言。

曹委員爾忠：（9 時 56 分）主席、各位同仁。從兩韓到兩岸，馬祖海域宜劃中線避衝突。朝鮮半島因為天安艦事件，緊張情勢持續上升，引起全世界的關注。馬英九總統昨天（27 日）接受半島媒體集團國際美語頻道訪問時公開表示，譴責任何破壞區域安定及使用暴力挑釁的行動，希望與國際社會共同防止危機及衝突擴大，以維持區域和平、安定與繁榮。兩韓與兩岸情勢相當，所以從兩韓看兩岸剛好是一個縮影及對照。這麼多年來兩韓爭議不斷，但兩岸卻能夠從戰爭、衝突、冷戰、對峙，然後到和平及和解，這是我們國人共同努力的成果。我們從開放探親、簽署辜汪四協議、試辦小三通到開放大三通，可說是一步一步往前走，特別是 2005 年江丙坤先生的破冰之旅到連戰先生的和平之旅，為我們奠定和解及和平發展的基礎，所以我們應該珍惜兩岸之間和平的成果。

美國商業環境風險評估公司 26 日公布的投資評比中，臺灣的投資風險從第 5 名提升到第 4 名，也充分告訴國人這是兩岸和解、和平的一項具體成果，所以希望大家一起努力，並避免任何可能引起的爭端。

由於馬祖海域事涉敏感，加上目前有很多大陸漁船越界作業，但為了防止越界作業，我們也付出了慘痛的代價，例如早期我們用砲火驅離，結果造成很多大陸漁民的傷亡，所以後來停止用這種方式。但大陸漁民不斷越界作業，甚至電魚、炸魚，為我們帶來很多困擾，以致執行取締時經常有糾紛，如保七莊鎮躍及江少南等人被挾持等都是可以避免的事情，所以我們期待馬祖海域宜劃中線，以避免不必要的衝突，這是一個和平努力的腳步，也希望政府能夠重視。謝謝。

主席：登記國是論壇發言的委員均已發言完畢。另有林委員建榮對國是論壇提出書面意見，列入紀錄、刊登公報。

林委員建榮書面意見：

馬政府執政成績再受國際肯定

我國國際評比再傳出好消息！繼瑞士洛桑管理學院我國競爭力排名大躍進後，美國商業環境風險評估公司（BERI）26 日最新報告出爐，我國投資環境評比從全球第五名進步到全球第四，在全球僅次於瑞士、新加坡及挪威，與荷蘭並列。本席認為這是值得欣喜的好消息，在全球經濟

復甦的時機，傳出這樣的佳績，顯示出馬政府的努力有成效，若 ECFA 再簽訂後，台灣在全球的競爭力會更加驚人。

主計處公布的最新統計顯示，今年第一季國內生產毛額（GDP）年增率超過 13%，創 31 年新高。預估全年經濟成長率為 6.14%，是近六年來最好的成績。顯示馬政府在經濟表現已上軌道，若未來經濟藍圖勾勒妥當，要替國人共同打造未來的黃金十年絕對非夢事。只是本席要在此提醒執政團隊，若要人民感受經濟成長率的佳績，一定要想辦法與失業做連結，讓經濟成長與失業率成反比，當然改善經常性薪資與透過政策規劃改善日趨不均的所得分配，也是目前馬團隊的首要任務。不然若所有的經濟成長都只是少數財團獲利，普羅大眾無法感同身受，會造成馬總統的支持民調是無法提升的。

過去台灣投資環境最受外資擔憂的部份就是政治風險過高，如今隨著兩岸關係和緩與互助合作，台灣現在是個值得外資投資設廠考慮的地點，本席建議相關部門應盡速研議相關可行辦法，且應加速與設廠在大陸的台商聯繫，爭取台商回台投資與設廠的機會。唯有多增加民間投資，使 MIT 產品製造增加，國人的就業機會才可能提高。本席認為馬政府若真能做到如此，屆時就能堵住在野黨的嘴了！

主席：國是論壇到此告一段落。

質詢事項

甲、行政院答復部分

（一）行政院函送陳委員福海就放寬大陸人民來臺旅遊配額問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990020555 號）
（**立法院函**　編號：7-5-7-535）

陳委員就放寬大陸人民來臺旅遊配額問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、依據民國 97 年 6 月 13 日兩岸海基會、海協會簽署之「海峽兩岸關於大陸居民赴臺灣旅遊協議」，大陸人民來臺旅遊係採配額制度，接待一方旅遊配額以平均每日 3,000 人為限（每個工作天內政部移民署可發入臺證件上限為 4,311 件），金門平均每日 700 人，馬祖平均每日 100 人，惟遇特殊個案，尚可經內政部移民署採專案方式許可，不受每日配額之限制。另為促進「小三通」往來更為便利，政府已於 97 年 6 月起陸續放寬小三通人員、航運、貿易往來相關措施，目前相關機關已持續就「小三通」政策及法規進行總體評估，將朝向便捷化等方向鬆綁，至於放寬「大陸地區人民進入金門馬祖數額表」部分，亦將併入檢討。

二、為因應本（99）年農曆春節至清明連續假期期間大陸人民來臺旅遊觀光潮，內政部移民署已多次邀集行政院陸委會、國家安全局、交通部觀光局及中華民國旅行商業同業公會全國聯合會等相關機關召開會議，啟動彈性調整機制，提高春節期間入臺證件發證量由每日 4,311 件調整至 6,000 件，清明假期間則提高至 7,200 件。另為避免旅行業者無法得知當日配額資訊而影響行程，該署亦將公開每日收件、核配之資訊，俾利旅行業者行程安排。此外，為紓解旺季大陸人民來臺旅遊之申請案量，該署已籲請旅行業者及早送件，並將辦理審核及發證作業由原先 5 個工作天提前至 3 個工作天趕辦完成，亦請航空業者勿搭載無入臺證之大陸人民來臺，以免影響旅客權益。

（二）行政院函送陳委員福海就針對金門要邁向國際觀光休閒島，應儘速推動金門地區旅館品質提升問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990023478 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-698）

陳委員針對金門要邁向國際觀光休閒島，應儘速推動金門地區旅館品質提升案所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、提升金門地區旅館的「質」與「量」：

(一)交通部觀光局核准籌設之國際觀光旅館「料羅灣國際觀光旅館」，未來預計可提供 300 間客房，另經濟部業於 98 年 9 月 28 日通過推薦泰偉電子股份有限公司於金門縣申請金門工商綜合區開發案，其中並有興建觀光旅館之規劃，未來預計可增加約 1300 間客房。

(二)觀光局為鼓勵業者提升服務品質，業於 98 年 12 月 1 日修正發布「獎勵觀光旅館業及旅館業品質提升補助要點」，依該要點規定補助委託專業團隊辦理軟硬體更新改善設施之費用。

二、有關招商到金門投資國際觀光旅館：為鼓勵民間投資、促進產業發展、繁榮地方經濟，金門縣政府已對觀光產業提供下列優惠措施。

(一)土地取得：業者若符合離島建設條例重大投資案者，得依規定專案辦理土地分區使用變

更，另依「國有非公用土地提供開發案件處理要點」向財政部國有財產局台灣北區辦事處金馬分處申請開發國有土地等規定，順利取得土地進行開發。

(二)申請融資：業者得依中小企業發展條例，向經濟部中小企業處辦理融資貸款、或適用「金門縣促進投資獎勵自治條例」利息補貼及金門縣「地方建設開發基金貸款」創業貸款之優惠規定，以提高業者投資意願。

三、推動金門地區旅館品質提昇專案計畫：觀光局對現有一般旅館及民宿業者，除提供經費補助改善品質外，對從業人員訓練亦持續辦理，以提昇旅館整體服務品質；另為與國際接軌，增加旅館競爭力，對觀光旅館業及旅館業，該局刻推動「星級旅館評鑑計畫」，並提供多項補助及獎勵要點，協助觀光產業建置優質旅遊環境，全面提升旅遊品質。

四、為提昇旅館服務品質，觀光局刻正規劃邀請國內知名品牌旅館業者，至金門地區辦理座談會，屆時將請金門縣政府相關單位及當地旅館業者參加並請委員指導。

五、為加強導遊人才之培訓，本年度將於金門地區辦理導遊職前訓練。

（三）行政院函送林委員鴻池就針對公私立醫院健保床比率未達規定，病人一床難求問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990023396 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-616）

林委員就有些公私立醫院健保床比率未達規定，病人一床難求問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、查醫院病房之設置，應符合「醫療法」、「醫療機構設置標準」規定，並視其醫療業務需求，以提供適當之醫療服務；其病床之擴充、異動，均應經當地衛生主管機關許可登記。另依據現行「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」第 37 條規定，特約醫院保險病房之病床數，應占其總病床之比率如下：醫學中心：公立醫院應占 65%以上，私立醫院應占 50%以上。區域醫院：公立醫院應占 70%以上，私立醫院應占 55%以上。地區醫院：公立醫院應占 75%以上，私立醫院應占 60%以上。

二、經據本署中央健康保險局之統計資料顯示，特約醫院保險病床數近年雖已隨總病床數之增加而相對增加，然醫院占床率之高低，與民眾對傷病照護可以自由選擇就醫醫院層級有關，因此，醫學中心比較常有病床不足現象，但區域醫院或地區醫院卻有病床過剩或空床之情形，所以必須持續配合相關業務，加強宣導民眾宜視傷病診療需要，選擇適當入住醫院。

三、為保障民眾之入住健保病房權益，本署中央健康保險局將加強特約醫院保險病床之輔導與查報，以免醫院假借保險病床不足為由，誤導民眾自付病房差額費用，對於未符規定特約醫院，亦將依照「全民健康保險法」第 74 條規定，處新台幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並責令其限期改善，逾期未改善者，即按次處罰之。

四、本署近期業已著手研修「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，其中第 37 條條文已擬議以提高保險病床比率為修正方向。本署將俟爭取各界之共識後，依法規修正作業程序，儘速完成修正、公告施行。

（四）行政院函送蔡委員煌瑯就政府應針對是否成立主權基金之事宜加以評估等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990023461 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-681）

蔡委員就政府應針對是否成立主權基金之事宜加以評估等所提之質詢，經交據本院經建會查

復如下：

一、我國政府曾於 2008 年金融海嘯初期，就成立主權基金的可能性進行研議，因成立主權基金茲事體大，涉及諸如成立動機、目的、基金來源與規模等，當時相關部門決定暫不考慮成立主權基金。

二、本院將持續衡諸國內外政經情勢及國外主權基金發展情形，進一步研究評估成立國家主權基金之可行性。

（五）行政院函送蔡委員煌瑯就有關台灣民眾在大陸就醫之問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990023460 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-680）

蔡委員就有關台灣民眾在大陸就醫之問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、有關台商緊急返台就醫，可透過病患及其家屬直接與台灣醫院進行聯繫，或由病患及其家屬逕與國際 SOS 進行聯繫，以專機或包機方式轉送回台進行診治，目前金門、連江之緊急傷病患，均經空中轉診後送國內各大醫院就診，而為提昇醫療品質，本署將會賡續充實金門、連江等地區醫院之各項設施，並加強與各大醫學中心合作，以提昇其醫療保健服務水準，減少轉診之個案數。

二、有關台灣民眾在大陸就醫之問題，所涉保險醫療服務之提供與保險醫事服務機構管理部分，以下議題須先考量：

(一)依據現行健保規定，符合我國醫政法令規定並發給開、執業執照之醫事服務機構，始得申請健保特約，成為保險醫事服務機構，並於提供保險對象醫療服務之後向健保局申報費用。

(二)如欲考量將大陸地區之部分醫療院所納入健保特約，其可能面臨之問題擇要說明如下：

1. 我國醫政、藥政、健保等各項法規之管轄範疇係在台灣，對於大陸地區之醫療院所並無管轄權；且基於國情之不同，該等機構之醫療服務提供方式及品質是否符合國內醫療機構之標準，難以評估。
2. 即使該等機構透過健保合約與我國之健保規範產生權利義務關係，未來健保局對該等機構在審查及稽查作業上將面臨實質困難，且雙方間如於特約管理、醫療服務提供及費用支付上產生爭議，根據大法官釋字第 533 號解釋，業將健保局與醫事服務機構間締結之健保合約，界定為「行政契約」性質，締約雙方如對契約內容發生爭議，應循行政法院提起訴訟，相關爭議即使經我國法院判決確定，在執行上仍面臨到彼此判決相互承認問題。
3. 現行全民健康保險採行總額支付制度，境外則採情況緊急始可事後核退，本案勢必對整體健保財務及保險醫療費用支出造成影響，必需深入研析評估。

(三)又此事涉國家法制及兩岸政策之問題，需取得各界之共識，並克服相關之法制困難，始可順遂推動。

三、有關保險對象於大陸地區之醫療費用核退問題，說明如下：

(一)經查全民健康保險緊急傷病自墊醫療費用核退辦法係對保險對象於境外停留期間，因情況緊急或發生不可預期之傷病時，所採取之補助措施，而非以給付為目的；由於各地區之醫療及所得水準不一，計費方式亦不相同，任何國家對於國家資源，均應適當規劃公平分配全民共享，不可能就人民在境外發生之任何傷病，毫無上限，核退費用。

(二)基於維護整體保險對象權益之公平性，全民健康保險法爰授權主管機關，得以國內平均

醫療費用最高之各醫學中心，門診每人次及住院每人日之平均費用為核退標準，如申請之費用高於前述核退標準，其超過之部分不予給付。

(三)目前我國全民健保對於境外就醫醫療費用核退案件，均以相同及公平之標準，對待世界各地保險對象。

四、兩岸來往日益頻繁，所衍生出涉及醫療衛生議題日益增多，本署將會積極進行相關事務之研擬及評估，以符民眾之最大利益。

（六）行政院函送蔡委員煌瑯就土壤及地下水污染整治法中污染責任規範限縮可能之影響、資訊公開機制之缺失及未來土壤及地下水污染整治基金之財務負擔等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990023454 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-674）

蔡委員就土壤及地下水污染整治法中污染責任規範限縮可能之影響、資訊公開機制之缺失及未來土壤及地下水污染整治基金之財務負擔等問題所提質詢，經交據本院環境保護署查復如下：

一、我國土壤及地下水污染整治法（下稱「土污法」）立法大多參採美國「整體環境、補償及賠償責任法」（CERCLA）模式，惟最初立法時，基於國情及國家經濟、環境政策與美國仍有不同，故於污染責任追索的規範方面並未如美國制度般的嚴格，因此增加行政機關之舉證責任，提高向污染行為人或污染土地關係人求償之門檻，而較難落實「污染者付費原則」。本院環境保護署有鑑於此，並彙整土污法自民國 89 年 2 月 2 日公布施行以來，所面臨的實務及法律適用疑義等問題，同時參考國外相關法律最新發展情形，擬具土污法修正草案，於民國 99 年 1 月 8 日經　貴院三讀通過，並於民國 99 年 2 月 3 日奉總統令修正公布。

二、於本次修正中，貴院所提之「污染責任主體」、「資訊公開」及「財務負擔」部分，均為修正重點。茲簡述以下：

(一)污染責任主體：

1. 於原訂「污染行為人」外，增訂第 2 條第 16 款「潛在污染責任人」為責任主體，即其對於因累積排放而造成之污染，亦應分擔對場址調查及整治等工作責任，並將潛在污染責任人之責任納入溯及既往之規定（第 53 條）。另新修正土污法第 43 條第 3 項、第 4 項亦引進英美法上揭穿公司面紗原則，即於污染行為人或潛在污染責任人為公司組織時，主管機關得命負責人、具控制人事、財務擴業務經營之公司或股東，繳納土污基金代為支應之費用，透過增加基金求償對象，進而減輕土壤及地下水污染整治基金之財務負擔。

2. 透過前述土污法修正，目前我國對於相關污染責任人之污染責任追索，相較於修正前已大幅強化，然與美國 CERCLA 法案對土地所有人、使用人等之「無過失連帶責任」僅賦予三種例外免除責任之規定（天災等不可抗力、戰爭行為、第三人之行為），仍有相當距離。我國土污法透過增訂「潛在污染責任人」相關規範，雖進一步採用無過失責任認定方式，惟考量我國實務情形以農地污染占大宗，針對農地所有人課與無過失連帶責任，將對於人民財產權造成重大影響，實有區分不法行為責任與無過失責任之必要，爰將潛在污染責任人應負擔之責任限縮為污染行為人之二分之一（第 43 條第 1 項）。本院環境保護署將透過土污法修正施行後實務辦理情形，以及相關環境教育推動，促使人民接受環境使用者負擔整治責任之概念，並隨時評估是否有再次修法擴大責任主體之必要。

(二)資訊公開：

1. 土污法修正施行前，除就污染控制場址或整治場址要求各級主管機關主動公告場址資訊外，於整治場址部分並另行囑託土地之登記主管機關辦理土地禁止處分之登記；另本院環境保護署亦函請司法院及法務部行政執行署，於拍賣公告中加註污染場址查詢之訊息，以避免污染土地於交易市場中造成無辜交易相對人之損失。於本次土污法修正中，更進一步於第 12 條第 3 項納入土地若為「控制場址」，應登載於土地登記簿之規定，更完備土污法之資訊公開制度。
2. 此外，為配合政府 e 化，民眾亦可於本院環境保護署土壤及地下水污染整治網（http：//sgw.epa.gov.tw/）中查閱到相關公告資訊，如住家附近是否有公告的土壤或地下水整治場址或控制場址。
3. 除土污法對於資訊公開的特殊規定外，土污法相關場址資訊仍應依照「政府資訊公開法」及「行政院環境保護署政府資訊公開要點」，辦理相關資訊公開作業，併此敘明。

(三)財務負擔：

1. 土壤及地下水污染整治費之徵收，為國內土壤及地下污染整治基金主要來源，其用途包括污染調查及整治等工作。為健全土污基金財務，並落實「污染者付費原則」，新修正土污法第 28 條第 1 項進一步擴大土壤及地下水污染整治費費基，將收費範圍由化學物質擴大到其他易肇污染物質或產品，而本院環境保護署亦規劃將廢棄物等物質納入徵收範圍，已有法源依據。
2. 本院環境保護署為因應土污法之修正，刻正配合修正「土壤及地下水污染整治費收費辦法」，將納入上述廢棄物等物質，並規劃其他相關配套政策，預期於 99 年 9 月前公告實施，以利於相關工作之推動，並減輕土污基金之財務負擔。

三、後續本院環境保護署將持續針對新修正土污法施行所面臨之相關問題，參酌外國法規後，進一步檢討並進行必要之修正。

（七）行政院函送蔡委員煌瑯就媒體報導國防部將正義大樓部分土地以低於市價之公告現值出售問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990023472 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-692）

蔡委員質詢問題，經交據國防部查復如下：

一、查台北市「正義大樓」現址係本部前列管台北市「正義東村」原址空地（土地管理機關為財政部國有財產局），因民 62 年間為配合台北市政府辦理忠孝東路拓寬工程，並由市府撥付被拆眷戶拆遷補償款後，其中 175 戶無力它遷購宅（領款後已非屬本部列管眷戶），遂共同將所領拆遷補償款 1,126 萬餘元及銀行貸款 5,500 萬元，以集資方式委託空軍司令部於現址興建住宅安置，其坐落土地奉行政院 64 年 8 月 7 日函核准按出售土地繳款當期土地公告現值計算，一次繳價專案讓售建物所有權人。

二、嗣因讓售對象經濟負擔及購地意願整合不易等因素，遲至 97 年仍未完成購地事宜，復經財政部奉行政院 97 年 9 月 2 日函，於 97 年 9 月 26 日函示：「建物所有權人為『原核定讓售對象或其合法繼承人』者，按『繳款當期公告現值』計價；建物所有權人為『非原核定讓售對象』者，按『市價評估』計價。」處理原則，辦理讓售計價作業。

三、全案經本部多次邀集財政部、法務部就 175 戶讓售對象身分屬性會商研議，終於 99 年 2 月 23 日會同財政部完成資格審查分類定案，作業過程秉依法行政原則處理，並無未妥之處；另案內讓售對象及國有土地，均非屬本部列管眷戶或眷地，故不適用「國軍老舊眷村重建試辦期

間作業要點」或「國軍老舊眷村改建條例」規定，其計價讓售處理原則係依行政院歷次核定之行政命令憑處，並由財政部國有財產局辦理計價讓售作業，祈請貴委員諒察。

（八）行政院函送丁委員守中就兩岸漁業初步協議問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990020556 號）
（**立法院函**　編號：7-5-7-536）

丁委員就兩岸漁業初步協議問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

為推動兩岸漁業相關議題合作，行政院農委會於民國 97 年及 98 年間兩度派員赴大陸進行兩岸漁業合作交流，並於 98 年 9 月間，邀請大陸漁業局人員來臺，就漁業合作相關事宜交換意見，雙方咸認有必要建立兩岸漁業合作機制，推動包括加強取締電、毒、炸魚等違法行為，以及對漁業生態環境嚴重破壞之漁具漁法，各自推動管制作為等措施，以維護雙方漁民權益及促進漁業資源永續利用；目前該會漁業署已就兩岸漁業合作相關議題與漁民溝通，進行相關評估及規劃，以配合兩岸政策推動兩岸漁業合作事宜。另行政院陸委會將在維護國家整體利益前提下，配合該會進行後續作業，適時推動兩岸協商，以確保我漁民權益及漁業發展。

（九）行政院函送丁委員守中就檢討現行人口政策問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990020498 號）
（**立法院函**　編號：7-5-7-478）

丁委員就檢討現行人口政策問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、為緩和我國人口結構因少子女化、高齡化及移入人口之影響，行政院民國 97 年 3 月 10 日函頒「人口政策白皮書」，其中對於少子女化現象，明定健全家庭兒童照顧體系、提供育兒家庭之經濟支持措施、營造友善家庭之職場環境、改善產假及育嬰留職停薪措施、健全生育保健體系、健全兒童保護體系及改善婚姻機會與提倡兒童公共財價值觀等 7 大對策及 44 項具體措施。現行重點措施包括開辦「保母托育管理與托育費用補助實施計畫」；發放「育嬰留職停薪津貼」；制定「兒童教育及照顧法」；擴充「社區保母系統」服務能量；推行「青年安心成家方案」；推動「扶持 5 歲幼兒教育計畫」；辦理「幼兒教育券」、「托育費用補助實施計畫」、「原住民幼兒托教補助」及「中低收入家庭幼童托教補助」多項教育補助措施。惟鑑於「人口政策白皮書」實施迄今已近 2 年，國內外社經環境已有重大變化，內政部業會商相關機關檢討完竣，將重新修正該白皮書具體措施及績效指標後，提報行政院審查。

二、為減輕少子化趨勢，提高國民生育意願，先進國家多有提供育兒津貼之例，惟我國目前並無定期且全國一致之育兒津貼發放制度，政府考量全面發放兒童津貼涉及國家整體稅賦改革及財稅規劃，將通盤審慎研議。另為因應未來人口結構轉變，各相關部會除依「人口政策白皮書」推動各項措施以提高國人生育意願，亦持續針對少子化現象加強宣導，期減緩少子化趨勢造成之負面影響。又，為減輕家長育兒之經濟負擔，教育部自 93 年起循序推動扶持 5 歲幼兒教育相關補助措施補助對象從離島 3 縣 3 鄉、原住民鄉鎮市，到全國低收入戶及中低收入戶幼童，96 年再擴及家戶年所得 60 萬元以下家庭之 5 歲幼兒，98 年再依規定擴及家戶年所得 80 萬以下家庭。該部本（99）年起推動馬總統免學費教育政策，擬訂「5 歲幼兒免學費教育計畫」，並規劃於離島 3 縣 3 鄉及原住民鄉鎮市先行辦理。另為鼓勵離島及原住民鄉鎮市 5 歲幼兒入學除鼓勵於前開地區增設班園外，並補助設籍且實際居住之學區內無試辦國幼班學生跨區就讀國民小學附設幼稚園之交通費。除上開措施外，學前階段尚有幼兒教育券、中低

收入家庭幼童托教補助、原住民幼兒就讀公私立幼稚園學費補助等，且為使家長得以安心就業，亦提供經濟弱勢幼兒免費參加公立幼稚園課後留園服務之措施。

（十）行政院函送吳委員清池就幼托機構兒童保險問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990020500 號）
（**立法院函**　編號：7-5-7-480）

吳委員就幼托機構兒童保險問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、為確保兒童生命安全，避免誘發道德風險，本（99）年 2 月 1 日修正公布之「保險法」第 107 條，業明定以未滿 15 歲之未成年人為被保險人訂立之人壽保險契約，其死亡給付須至被保險人滿 15 歲之日起始生效力。惟考量其他法規可能針對未成年人投保死亡保險予以規定，故該條第 5 項亦明定其他法律另有規定者，從其規定。目前 15 歲以下學童可投保提供殘廢與傷害醫療保障之傷害保險或旅行平安保險，或進行較長遠之風險規劃，投保死亡給付於被保險人滿 15 歲起生效之人壽保險，且亦可選擇購買生存保險、健康保險及年金保險等商品，以補強保險保障。此外，自本年 2 月 1 日起，高中職以下學校及幼稚園已投保公共意外責任保險，由於該保險並未準用「保險法」第 107 條之規定，因此該保險中所稱第三人，並未排除 15 歲以下之未成年人。

二、另為提供托兒所幼童完善照護，內政部業自民國 91 年起辦理團體保險，並負擔三分之一幼兒保險費；此外，為降低保險費率與齊一托兒所、幼稚園幼童之投保內容，已自 93 年起協調教育部將該團體保險併入兒童及學生團體保險，一併委託臺灣銀行辦理公開採購。現行托兒所辦理之兒童團體保險，因「兒童及少年福利法」並未就傷害保險死亡給付部分另作規定，故尚無「保險法」第 107 條第 5 項排除規定之適用。為利 99 學年度托兒所兒童團體保險順利銜接推動，內政部兒童局業於本年 3 月 17 日與臺灣銀行進行協調，決議將由該局儘速推動「兒童及少年福利法」研修工作。俟完成修法後，該團體保險之範圍、金額、繳費方式、期程、給付標準等相關規範，將請各縣市政府儘速配合訂定。

三、又，依現行「幼稚教育法」規定，幼稚園應依法招收 4 歲至入國民小學前之兒童，且其招生名額不得超過立案核定人數。因此，幼稚園兒童團體保險應以各園立案時核定招收人數，以及該法規定可招收年齡之兒童為納保對象。為提供兒童周全之保障與照顧，教育部已函請各縣市政府督導所屬公私立幼稚園依「幼稚教育法」及相關規定招生，並於幼稚園招生期間加強宣導，提醒家長選擇幼稚園除應為合法立案者外，亦應留意是否有超收之情形；此外，如確有違法超收等情事，則應依該法第 19 條及第 20 條規定予以核處，以確保就讀兒童權益。

（十一）行政院函送吳委員清池就幼稚園師資職前專班之現職托兒所教保人員取得合格教師證問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990020501 號）
（**立法院函**　編號：7-5-7-481）

吳委員就幼稚園師資職前專班之現職托兒所教保人員取得合格教師證問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、依「師資培育法」規定，師資生需修畢師資職前教育課程（含半年全時教育實習），成績及格，取得修畢師資職前教育證書，並參加教師資格檢定通過，始取得教師證書。另為維護教育實習之品質，學生參與半年全時教育實習期間，不得於其他機構擔任專職工作或進修學位。我國現行幼托現況，幼稚園係依「幼稚教育法」規定設立之學前教育機構，托兒所係依「兒

童及少年福利法」設立之兒少福利機構，二者屬性不同，幼稚園為教育實習機構，托兒所則不得作為幼稚園教育實習機構。現階段為鼓勵提升托兒所教保人員專業知能，內政部兒童局針對各地方政府辦理托兒所教保人員在職訓練，其規劃承辦之團體或機構及設有幼保等相關科系之大專校院，依該局「推展兒童及少年福利服務申請經費補助項目及基準」給予經費補助，1 年補助 1 次為限，最高可補助 30 萬元。

二、為建構教保服務人員專業體系發展，達到積極維護教保服務人員勞動權益之目標，已於民國 98 年 3 月 3 日函請貴院審議之「兒童教育及照顧法」草案規定，教保服務人員之資格、權益及管理，於該法施行之日起 5 年內，另以法律規範。教育部並將配合該法立法作業，規劃幼托整合後之教育實習。

（十二）行政院函送呂委員學樟就加強查緝走私菸品問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990020547 號）
（**立法院函**　編號：7-5-7-527）

呂委員就加強查緝走私菸品問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、依「菸酒稅法」第 3 條規定，菸酒稅於菸酒出廠或進口時徵收之。目前國內僅臺灣菸酒股份有限公司與臺英帝國菸草製造股份有限公司 2 家產製廠商，稅捐稽徵機關尚能掌握產製廠商稅務申報及繳納情形。此外，為有效解決菸品健康福利捐調升後之菸品走私問題，財政部業訂定加強查緝私劣菸酒策進計畫，統籌運用該部相關查緝人力資源，期由進口關區至市面、從進口業者至零售點加強查緝與宣導，積極提升查緝成效。據財政部查緝成果發現，近來仿冒菸品大幅減少，「自創品牌」進口菸驟增，且售價明顯偏低，有違市場利潤導向，不無涉嫌「少量合法進口掩護大量走私」之情形，該部已蒐集相關資料提供司法警察機關佈線查察。又，鑑於低價菸品一旦流通市面，已難辨認究屬合法或走私菸品，為解決查緝實務遭遇之困難，財政部已公告自民國 97 年 11 月 1 日起，將菸品有效日期、產製日期、生產批號及尼古丁成分、焦油含量等，列為進口報單應填註項目，以利現場比對，並配合進口報單所載及查察辨識等相關項目，列為地方查緝人員年度教育訓練重點。

二、另為加強查緝私劣菸品，內政部警政署業訂頒「查緝私、劣菸酒工作實施計畫」，要求各警察機關於端午節、中秋節及春節等傳統重要民俗節慶前，配合地方菸酒主管機關，針對大量販售菸酒品之量販店、超級市場、傳統市場、夜市等重點場所，實施全國專案查緝行動；此外，亦辦理「經濟警察實務講習」，加強走私菸品犯罪模式及查緝要領等教育訓練，以提升員警辦案知能，增進執法能量。又，為防範不肖業者走私菸品牟取暴利，並確保合法業者及國民健康，行政院海巡署業透過「查緝走私、偷渡聯繫會報」，統合跨部會查緝能量，將查緝私劣菸品列為重點工作，並以破獲走私母船及私菸倉庫為目標。在相關查緝機關通力合作下，98 年計查獲私劣菸品 1,027 萬包，與 97 年相較成長 130.46%，且本年截至 2 月底止，計查獲私劣菸品 337 萬包，與 98 年同期相較亦成長 86.29%，顯示政府查緝私劣菸品已獲顯著成效。

（十三）行政院函送馬委員文君就檢討「大專畢業生至企業職場實習方案」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 27 日院臺專字第 0990020561 號）
（**立法院函**　編號：7-5-7-541）

馬委員就檢討「大專畢業生至企業職場實習方案」問題所提質詢，經交據有關機關查復如下

：

一、教育部為維持青年、高學歷、研發及技術人員就業能力，結合相關機關規劃推動「培育優質人力促進就業計畫」，其項下之「大專畢業生至企業職場實習方案」，係以民國 95 年至 97 年間大專畢業之失（待）業人員為優先對象，並限縮名額為 95 至 97 年畢業生人數之 4%，其目的係協助就業較困難、未及累積充分工作經驗之大專畢業生，提供為期 1 年之實務歷練，俾利後續就業。依本方案實施要點規定，每名實習員受補助之本薪為 2 萬 2 千元，不得與其他名目合併，並歡迎實習機構加碼進用實習員，並不受限於 2 萬 2 千元。本方案僅係大專畢業生進入職場選項之一，若有更好之就業機會，可選擇不參加本方案，將名額留給更需要之畢業生，而企業為留住人才，必將提高薪資待遇。教育部亦加強宣導企業於實習期滿後，留用表現優秀之實習員。經調查，部分實習員領有 4、5 萬元以上薪資，約有 8 成參與本方案之受訪企業將續聘實習生，並有 6 成 3 企業願意加薪留才。調查亦顯示，33%實習生已經確定被續聘；19.7%實習生雖然未被續聘，但亦表示對找工作有把握，顯示本方案確有成效。

二、此外，行政院勞委會針對青年之就業需求並配合其求職期程，已提供完整就業服務與職業訓練，以協助其順利進入就業市場，包括：

(一)就業服務方面：

1. 補助大專校院規劃辦理就業徵才活動，於全國就業 e 網辦理就業服務宣導活動。
2. 本（99）年 3 月起陸續於全國各地辦理就業博覽會，提升就業媒合效率。
3. 擴大辦理青年就業達人班，透過辦理就業研習、職場參訪等活動，提供就業媒合服務。
4. 辦理就業啟航計畫，鼓勵事業單位或團體，透過階段式薪資補貼方式，提供就業弱勢者工作機會。

(二)職業訓練方面：

1. 推動「青年人才培訓深耕方案」，針對青年不同階段之發展需求，提供實體課程及工作訓練，具體措施包含「雙軌訓練旗艦計畫」、「補助大專校院辦理就業學程計畫」、「建構產學訓合作模式」及「青年就業旗艦計畫」。
2. 配合教育部「培育優質人力促進就業計畫」項下之「大專以上人力加值方案」，研訂「大專以上人力職前訓練計畫」，增加大專校院以上畢業失業者之訓練崗位，以即時回應失業者之訓練需求，並於結訓後提供就業服務，以促進其就業。

（十四）行政院函送王委員幸男就地下電台販售不明草藥及偽劣藥物，是否造成洗腎高之真正原因問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 28 日院臺專字第 0990023407 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-627）

王委員就地下電台販售不明草藥及偽劣藥物是否造成洗腎高之真正原因問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、關於媒體報導台灣末期腎臟病（洗腎）發生率與盛行率是世界第一乙事，說明如下：

該資料係引用美國腎臟病登錄系統（USRDS）年報國際比較一章之內容，台灣之資料是由台灣腎臟醫學會提供。目前約有全世界 40 個國家或地區參與該登錄系統，台灣洗腎發生率與盛行率為該資料庫之第一位，但這並不顯示一定是全世界 200 多個國家之最高者。

二、台灣末期腎臟病（洗腎）發生率與盛行率高的原因：

(一)全民健保實施：我國保險制度完善，全額給付透析醫療，病患不需部分負擔，降低民眾接受透析醫療的門檻，且透析對象並不排除高齡、多重器官衰竭等類的病患，故透析發

生率與盛行率顯著增加。

(二)糖尿病及心血管疾病醫療照護得當：糖尿病及心血管疾病標準化死亡率近年來逐年下降，因此，前述慢性疾病長期存活病患增加，最後導致併發腎病變的風險增加，而相對增加透析之人口。

(三)透析醫療品質佳：國際比較資料顯示，台灣透析存活率不比國際差，甚至於比其他國家好，此相當於透析病患可以活得更久，故使得末期腎臟病之盛行率高於其他國家。

(四)腎臟移植率低：因國情與法令不同，由國際比較資料顯示，台灣腎臟移植率低，且相較於美國，美國腎臟移植率為台灣之 6 倍，如此，我國洗腎病患脫離率低，造成洗腎盛行率高。

三、吃藥用藥習慣與腎臟病的實證資料：

目前本署有關腎臟病與吃藥用藥習慣之相關流行病學研究共計 5 篇，分別為 94 年國民健康訪問暨藥物濫用調查、96 年度國內某區域慢性腎臟病盛行率調查及現況分析、96 年台灣地區中老年身心社會生活狀況長期追蹤（第六次）調查、97 年度健康行為危險因子監測系統電話調查、97 年度健康行為危險因子監測系統電話調查、97 年度慢性腎臟病防治科技研究計畫--流行病學研究及危險因子監測計畫。

上述結果並不一致，研究中以抽血檢查而確定為慢性腎臟病者，並沒有顯示自行購藥及藥物（含中草藥）的使用和腎臟病間之關係，而由自述為腎臟病患者之資料發現，吃過或買過廣播藥品者及曾服用關節炎止痛藥，其自述有腎臟病者比上沒有腎臟病者之勝算比略高，因此，雖然國內流行病學之調查因方法之不同，結果尚有不同，但是過去研究發現服用混誤用含有馬兜鈴酸之中藥，會增加慢性腎臟疾病危險性，且國內約有四分之一之成年人會使用非經醫療專業開立處方之藥物，故仍需呼籲民眾需要用藥時，應遵從醫藥專業人員指導，勿服用來路不明的藥物、勿相信偏方草藥及不實廣告成藥，以避免腎臟受到傷害。

（十五）行政院函送楊委員瓊瓔就「要求各電信事業資費調降時，須注意整體電信服務品質」議題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 28 日院臺專字第 0990023403 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-623）

楊委員就「要求各電信事業資費調降時，須注意整體電信服務品質」議題所提質詢，經交據國家通訊傳播委員會（以下簡稱通傳會）查復如下：

經查經濟合作暨發展組織（OECD）曾對於實施價格調整上限制之國家進行調查，發現各國電信事業因受價格調整上限制實施後，並無造成犧牲服務品質損及消費者權益之情事。基於電信自由化及在市場競爭基礎上，如業者因價格問題而不提供優良服務品質時，將會使其他業者獲得市場機會或進而取而代之。以英國為例，該國實施價格調整上限制已 20 餘年，亦未曾聽聞消費者抱怨英國電信公司降低服務品質，損及消費者權益之情事。

另基於電信法精神暨授權規範，通傳會對電信事業之網路服務品質及業務服務品質，已訂定明確詳實之相關規章為據，且就網路服務品質部分，要求第一類電信事業所建設之電信設備，須符合相關技術規範與標準，非由電信事業可恣意降低。此外，為保障國民基本通信權益，健全電信發展，增進公共福利，就業務服務品質部分，也持續對電信事業實施服務品質評鑑並公布於網站，以利提供充分透明資訊，可供消費者比較參考。

感謝　貴委員就本議題之提醒及關心，通傳會將持續秉持通訊傳播基本法之精神，落實各項通訊傳播監理機能，以促進整體產業發展及保障消費者權益，使國民享有質優價廉之通信服務，進而提升國家整體競爭力。

（十六）行政院函送蔡委員同榮就針對公路總局無預警於 4 月 1 日上午宣布，駕照筆試由原訂的新題庫改回難度較高之舊題庫，令千名考生準備不及，導致不合格率大增問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 4 月 28 日院臺專字第 0990023016 號）
（立法院函　編號：7-5-8-606）

蔡委員針對公路總局無預警於 4 月 1 日上午宣布，駕照筆試由原訂的新題庫改回難度較高之舊題庫，令千名考生準備不及，導致不合格率大增問題提出質詢，經交據交通部查復如下：

一、有關新版汽車駕駛人筆試題庫原預定自 4 月 1 日全國啟用，但卻於實施前臺北市監理處因內部作業考量，通知交通部公路總局無法於 4 月 1 日配合同步實施。交通部公路總局原考量舊題庫 975 題已涵蓋在新題庫中，只修正少數比較瑣碎之舊題庫題目問題，例如：超速違規要罰金多少？但新題庫為超速要受怎樣處分？（罰金），並非難度較高，因此採取延緩之因應措施。

二、考量大部分考生已完成應考新版筆試題庫之事前準備，交通部公路總局於 4 月 2 日召開記者會，決定自 4 月 6 日起，除臺北市監理處外，全國其餘各公路監理機關同步實施新題庫。

三、另 4 月 1 日至 2 日應試舊題庫之考生，交通部公路總局已針對考生應試試題與新題庫內容有異之題目，都予以給分，以確保考生之權益。

四、經統計除臺北市外，全省各監理所站 4 月 1 日共有 1321 人報考，其中及格人數有 1133 人，及格率為 85.8 %，4 月 2 日共有 942 人報考，其中及格人數有 850 人，及格率為 90.2 %，比較 3 月 31 日之及格率 86.5%，顯示 4 月 1 日及 2 日之考試成績尚無異常。

（十七）行政院函送丁委員守中就應規劃結合國內交通電子票證系統問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 4 月 28 日院臺專字第 0990022997 號）
（立法院函　編號：7-5-8-587）

丁委員就應規劃結合國內交通電子票證系統問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、為營造交通電子票證系統整合基礎，經交通部多年來政策輔導已完成基隆公車電子票證與大臺北地區悠遊卡整合、中臺灣地區交通電子票證與桃竹苗地區交通電子票證整合，以及南臺灣地區交通電子票證與高雄捷運電子票證系統整合，將原有六大系統整合簡化為北、中、南三區交通電子票證系統，目前無論就民眾持卡密度或服務涵蓋普及度等皆已有相當基礎。

二、另為達到跨系統可相互讀取目的，交通部已將交通電子票證之技術與設備整合，列為未來施政重點，將邀集相關系統業者、運輸業者及各主管機關就設置電子票證通用平台之可行性進行研商，期能透過設備技術之提昇、開發同步讀取多卡之讀卡機，整合跨區域電子票證。

（十八）行政院函送江委員義雄就針對臺鐵局近年火車誤點問題日趨嚴重，影響通勤上班族與學生甚劇，更造成民眾對臺鐵失去信心，企業形象大打折扣問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 4 月 28 日院臺專字第 0990025033 號）
（立法院函　編號：7-5-10-823）

江委員針對臺鐵局近年火車誤點問題日趨嚴重，影響通勤上班族與學生甚劇，更造成民眾對

臺鐵失去信心，企業形象大打折扣問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、交通部臺鐵局針對 4 月 5 日 2056 次屏東—西勢間引擎脫落肇致列車嚴重誤點事故，除基層花蓮機務段檢查員張萬龍因維修時未落實檢查記過二次處分外；其餘直屬單位主管花蓮機務段段長何東寶負督導不週責任記過二次、副段長陳耀智申誡二次、檢查主任張日益記過一次；另外臺鐵局掌管機務督導最高主管機務處處長何進郊亦記過一次、副處長沈宗碧申誡二次、科長宋鴻康申誡二次。

臺鐵局對本事故、旅客安撫、緊急搶修處理應變措施等缺失，於 4 月 14 日隨即召開「行車保安委員會議」，並邀請外界專家學者就本事故提出改善建議如下：

(一)本次事故同型車輛全面進廠、進段檢查工作於 4 月底前完成。

(二)DMU2800、2900、3000 型柴聯車輛螺栓全面抽換，於 6 月底前應全部完成。

(三)列車長接獲事故通報後，除緊急、安全防護措施外，應先播音告知旅客列車故障訊息並致歉，再作運轉處理措施，並依標準作業程序（SOP）指派服務員隨時播音（5~10 分鐘）告知旅客救援接駁進度。如時間許可，應逐車向旅客說明致歉，以安撫旅客。

(四)車站與民營客運業者簽訂相互支援協定，俾建立暢通聯繫管道，並保持良好互動，必要時才可迅速出動接駁，此次搶修屏東站長表現尚稱良好，應作成教育訓練案例。

(五)事故搶修及應變檢討：

1. 請各主管將防護團簡報資料攜回後，教育所屬員工（如副段長、主任或工程司等）要有危機意識，並明瞭搶修各項分工、權責等。單位主管應於第一時間抵達事故現場，並應嚴格遵從現場總指揮官（運務）指揮，使搶修工作迅速、安全、切實。
2. 綜合調度所列車整理時應以救援列車「優先通行」為最高原則，其出動規模亦應有替代方案之概念，寧可提前出動，不要等到發現無法救援時，再重新擬訂其他救援方式，致延誤搶修時效。
3. 搶修工作應以最快速度開設「前進指揮所」，精確掌握現場狀況，無論是旅客動態或是工、機、電等技術面問題均能迅速與局應變中心作連結，俾必要時向外請求支援。
4. 各機、檢段應加強搶修機具操作及搶修技術訓練，尤其是油壓千斤頂使用更應加強，訓練時並應配合實地演練。
5. 車站與民營客運業者平時應建立暢通聯繫管道，並保持良好互動，必要時才可迅速出動接駁，此次搶修屏東站長表現，值得嘉勉。
6. 工、機、電等單位平時亦應建立與各種吊車、怪手等業者緊急聯絡手機及相關資料（如吊掛噸數等），於緊急時能迅速、切實展開救援工作。
7. 為落實「相關事故主管趕至現場」規定，請運務處運轉科值班人員負責電話查詢現場運務指揮人員到達情形；另請行車保安會設計搶修現場簽到簿格式交各運務段攜至現場簽到，以掌握各工、機、電相關人員到達時間及搶修情形，並於 1 週內與搶修報告一併陳報局本部後，再依實際情形辦理獎懲。
8. 有關油壓千斤頂老舊問題，請機務處就加強保養、送修或購置更新一併檢討，務必使之保持最佳狀態。

二、有關建議定期舉辦車輛安檢抽查作業乙節，目前交通部遇有重大節日前，均不定期、不定點赴臺鐵局各單位抽查維修保養與車輛整備情形，另臺鐵局亦訂有「臺灣鐵路管理局動力車保養抽查實施要點」，抽查各動力車保養段維修保養情形，交通部除持續督導外，亦責成臺鐵局行車保安會不定期抽查維修保養情形，以維行車安全。

三、改善維修保養制度：

(一)各型機車皆依據交通部頒檢修規章辦理維修保養工作，今後對於檢修規章有關條文將依各車型特性再行檢討，以符合實際需求。

(二)自 98 年開始成立「電子卡研發小組」，並與台北大眾捷運公司北投機廠技術交流，以研發提升自主管理之品質。

(三)自 98 年開始依檢修規章及各型車輛構造、製作各項維修標準作業程序及製作各種工作單，以推動維修責任制，並從工作單的建立，檢討各零組件使用壽命，進而加強各項材料管理，除提升維修品質外，並可落實預防保養機制，以防患未然。

(四)目前除積極推動工單管理電腦化作業外，並已著手建置維修管理資訊系統（MMIS），將各項人工檢修資料，以電子化方式建立資料庫進而作到資訊化與網路化，全面提升維修品質。

四、臺鐵局針對造成列車誤點研擬改善措施辦理情形如下：

(一)成立「誤點改善小組」。

(二)成立「改點工作小組」，針對不符旅客需求之列車時刻研擬調整改善措施，以提高列車準點率。

(三)實施準點日及準點週，針對造成列車誤點原因確實考核評比，將誤點時分降至最低。

(四)加強號誌、電車線設備維護及提升列車自動防護系統（ATP）效能。

(五)降低動力車車輛故障件數：針對原設計不良系統各部元件進行各項改造及改善工作。

(六)派員至各機關、團體、社區及學校辦理平交道安全宣導。

(七)積極辦理購車計畫，替代莒光號、復興號等老舊車種。

(八)強化行車調度應變能力：每星期四辦理相關員工在職教育訓練。

(九)加強連續假期及尖峰時段旅客擁擠之人潮管制措施：實施二線支援一線措施，加強嚮導旅客乘車，以減少列車停靠站增延。

五、臺鐵局近年來為維護旅客乘車安全及權益，提供安全、準點、迅速的鐵路運輸服務，辦理情形如下：

(一)要求各單位持續檢討修訂不合時宜規章，並訂定行車、運轉、車輛等各項設備保養維護，各項標準作業程序，嚴格要求各級人員務必遵章辦理行、調車及設備保養維修。行車事故件數，近 5 年已逐年減少顯有績效，臺鐵局將持續更加努力改善，朝零事故零災害理想目標邁進。

(二)臺鐵局近 5 年主要行車事故件數統計表分析：

1. 柴電機車故障，由 94 年 38 件遞減至 98 年 23 件。
2. 電力機車故障，由 94 年 214 件遞減至 98 年 122 件。
3. 客車故障，由 94 年 26 件遞減至 98 年 18 件。
4. 電車線設備故障，由 94 年 38 件遞減至 98 年 17 件。
5. 平交道事故，由 94 年 106 件遞減至 98 年 57 件。
6. 平交道事故死傷，由 94 年 68 人遞減至 98 年 26 人。

（十九）行政院函送江委員義雄就應儘速在南部地區設立土石流觀測站，並增加觀測車的數量配置等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 28 日院臺專字第 0990025032 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-822）

江委員就應儘速在南部地區設立土石流觀測站，並增加觀測車的數量配置等問題所提質詢，經交據本院農業委員會查復如下：

一、土石流觀測站設置目的為蒐集本土化土石流現場觀測及雨量測資料，瞭解土石流運動過程各項

行為之機制，提昇現行以雨量為指標的土石流警戒模式精確度，作為土石流警戒值訂定與更新之參據，並提供各級防災單位決策參考。過去土石流觀測站設置地點主要是以 921 地震後中部重建區及其後數次颱風（桃芝、納莉及敏督利等）事件造成嚴重土砂災害地區（北部及東部）為主。

二、為因應莫拉克災區防災警戒之需求，農委會水土保持局 99 年度將於莫拉克颱風受災嚴重之東、南部災區新增土砂觀測站 6 站（固定式土石流觀測站 4 站、行動式土石流觀測站 1 站、重大土石災區觀測站 1 站），並開發建置 14 部機動式簡易觀測站；至 99 年止，累計全台土砂觀測站可增至 40 站，以串聯全流域觀測網路，提升土石流觀測能力。

（二十）行政院函送蔡委員同榮就我國山林濫墾問題嚴重，潛藏重大危機，亟待改善問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 28 日院臺專字第 0990025024 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-814）

蔡委員就我國山林濫墾問題嚴重，潛藏重大危機，亟待改善所提質詢，經交據本院農業委員會查復如下：

一、有關 2010 年 4 月 15 日中國時報報導，國有財產局 2005 年放租花蓮縣卓溪鄉清水農場慘遭濫墾案，說明如下：

(一)花蓮縣卓溪鄉新生段土地（清水農場），係行政院原住民委員會經管之土地，因租約爭議、地處偏遠及管理不易等問題，導致山坡地開發日漸擴大，本院特組成跨部會之「花蓮縣卓溪鄉新生段國有土地保安專案小組」，由政務委員召集，並循違規查報取締、推動國土復育、妥善保育管理三階段推動，確定維護國土及強力執法政策。

(二)農委會林務局由原民會委託進行清水農場之復育造林工作，經現場勘查及航空照片判釋，清水農場裸露地、菜園等耕地、檳榔及茶園等應立即復育造林之土地地號共 49 筆，面積 65.2017 公頃（非報導所示有超耕 700 公頃之情形），預定於 99 年 5 月 10 日完成造林。

(三)第 2 階段後續造林計畫，估計可造林地 24 筆土地地號（草生地、疏林等），面積約 42.3959 公頃，為配合花蓮當地造林季節，預計編列造林計畫於 100 年 2~3 月完成造林。

(四)林務局亦分別於 99 年 1 月 28 日至 29 日、3 月 30 日至 31 日、4 月 14 日及 15 日，三梯次前往案地查封牛樟樹頭材，由林務局花蓮林區管理處會同森林警察隊花蓮分隊將該批牛樟木材集運竣事，林務局花蓮林區管理處業以 99 年 4 月 19 日花政字第 0991606314 號函檢附相關資料移送花蓮地院檢察署偵辦。

(五)按清水農場雖非林務局經管之國有林地，惟毗鄰國有林班地，且屬牛樟生育區域，原民會亦將於 99 年 6 月 30 日前完成清水農場全區土地更正編訂為林業用地，屬森林法所稱之林地，故本於森林法中央主管機關權責，要求土地管理機關善盡管理之責任，並防範國有林地盜伐案件發生。未來將由林務局持續督責所屬花蓮林管處加強護管工作外，如於巡視時發現有濫墾情事，亦應立即主動通知花蓮縣政府及土地管理機關依森林法相關規定處理，並密切與森警隊及當地警方保持聯繫，獲悉盜採（運）林產物情事，即立即組隊前往查緝，切實打擊不法。

二、關於 2010 年 4 月 14 日聯合報報導指出，造林業者發現山區造林地種滿違法開發的高山茶，且政府僅允許伐採 2 公頃的濁水溪事業區第 41 林班地，實際超伐 10 倍以上等節，經林務局南投林區管理處查明案情，說明如下：

(一)南投林區管理處經管濁水溪 41 林班，造林承租人黃靖卿所植杉木係 65 年種植，在林地

分區體系屬林木經營區，約定伐期齡為 15 年，目前已達 34 年生，因林相已老化為老熟林，其水土保持及碳吸存功能已降低，必須進行更新為新的、健康的森林，經編列於 98 年度台灣區伐木詳細計畫書，經該處實際勘查後，核准採伐面積計 2.48 公頃，經南投林區管理處以 98 年 10 月 28 日租地造林採運許可證予承租人，並將許可情形副知當地警察局，其已完成採伐作業及於 99 年 4 月 7 日完成伐木跡地檢查，界木均完整，係於核准範圍內採伐，無越界砍伐情事。

(二)南投林區管理處於伐採現場均豎立告示牌，敘明核准文號、伐採地點、面積及採運期限等相關事宜。

(三)同林班地內之違規茶園處理情形：

1. 濁水溪事業區第 41 林班地內計有七筆租地造林地於 91 年以前違規種植茶樹，該等承租人業依規定於 94 年 6 月 30 日前改正完成。其中良久林業生產合作社因租地內違規工寮問題已由南投林區管理處中止租約，訴訟收回林地中；另洪雅惠、陳博成、陳坤樑等 3 人因租地內違規工寮多次催告仍未拆除，該處將依規終止租約收回林地。
2. 同林班租地造林人違規新植茶樹，經南投林區管理處限期排除，顧君亦已於 98 年 7 月間自行將違規茶樹劏除並栽植肖楠、櫸木、光臘樹等造林木。

三、森林為再生資源，有必要經營管理。尤其位於林木經營區的林木具多重目標，於生長期間，具國土保安及水源涵養之功能，至達伐期齡老熟林木，爰其水土保持及碳吸存功能逐漸降低，宜予更新，另，有少數林農採農作之整地方式，係不友善環境之行為，業已督促導正，以改善社會觀感。且已於近日研擬「許可獎勵造林審查要點」草案，將訂期與環保團體研議後訂定，以為規範，避免執行上發生偏差。

四、為加強國有林出租造林地管理，林務局已加強辦理抽查及定期召開檢討會議，並於 99 年 4 月 1 日訂定「辦理國有林出租造林地續（換）約、繼承案件標准作業程序」以為規範，避免發生偏差。

五、關於國有林地收回和山林濫伐問題，在氣候變遷威脅下，應將山林保育列為重大施政項目，成立跨部會小組加速保育進度，擬定明確國土計畫並定期公告成效，供各界監督。

說明如下：

(一)為徹底收回國有被占用林地，依據本院 93 年所訂之「國土復育策略方案暨行動計畫」，訂定「國土保育範圍內現有超限利用、濫墾、濫建限期拆除、廢耕執行計畫」，從 95 年開始執行，預計至 99 年分年分期處理，雖遭逢占用人激烈陳情抗爭，但林務局各林區管理處同仁仍不畏艱辛及陳抗，戮力執行。

(二)有關非法占用國有林地收回，95-99 年列管 8282 件，面積共 6500 餘公頃，林務局截至 2010 年 3 月底止計已收回 3538 件，面積 2414.9250 公頃，執行率 42.71%，其中環境敏感地區（含土石流潛勢區、水庫集水區、河川兩側及生態保護區等）排除占用績效占 48.76%。

(三)林務局除已督請各林區管理處設專責工作推動小組，以利追蹤管考外，並妥善規劃救助區塊，以加快林地收回，且訂定獎懲基準，以考核現場績效。

(四)另訂定有防範及取締濫墾與盜伐各項措施，劃設 191 處易被盜伐之高風險區域，加強巡視頻率及定期辦理深山巡護工作，並且訂定「風險管理計畫」，俾供各林區管理處遵循盜伐案件發生時之處理程序。

(五)另有關成立跨部會小組，林務局於 99 年 1 月 29 日與台灣高等法院檢察署共同訂定「檢察機關查緝森林盜伐執行方案」，以檢、警、林合作模式，共同查緝、遏止盜伐。

（二十一）行政院函送蔡委員同榮就中國宣布臺灣高中生將可憑學測頂標

之成績免試申請中國之 123 所大學，企圖以統戰之手法吸引臺灣之優秀人才問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025019 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-809）

蔡委員就「中國宣布臺灣高中生將可憑學測頂標之成績免試申請中國之 123 所大學，企圖以統戰之手法吸引臺灣之優秀人才」所提質詢，經交據教育部查復如下：

一、大陸於 98 年 7 月片面宣布，其高校可免試招收學測成績達頂標級的我國高中畢業生，因事屬大陸方面之招生規劃，本部不予置評，惟未來我國招收陸生相關法案通過後，本部將與大陸針對兩岸大專校院招生名額、方式等調控機制建立溝通平台，經由互訪、研討方式達成共識。

二、我國陸生政策之相關母法-兩岸人民關係條例第 22 條、大學法第 25 條、專科學校法第 26 條等修正草案尚未經大院審議修正通過，國內大專校院無法招收陸生，雙方處於不對等情況，惟臺灣高等教育容量充足，品質亦有一定水準，學雜費亦相對低廉，加上地緣、語言、文化優勢，兩岸互動密切，請立法院就涉及陸生來台及學歷採認之三法儘速審議通過，俾利我國各大學得與大陸之大學具有公平競爭之機會。

三、有鑒於全球化的趨勢，人才的流動愈來愈頻繁，本部及大學業透過教學卓越計畫、發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，提供國內學生出國研修，甚至到國外一流大學或頂尖實驗室進修的機會，以利與國際接軌。

四、未來如前開母法審議修正通過後，本部仍須就法律程序、國人赴陸就學及就業機會、考量大陸高教品質提升及符合信賴保護原則等重要檢視效標，再邀集相關部會、學者及法學專家等召開會議進行利弊分析與修正「大陸地區學歷檢覈及採認辦法」，並循法律程序辦理預告及公告，爰在上開辦法修正案尚未定案前，先行前往大陸地區高等學校就讀之臺灣學生，應瞭解學歷不被採認之風險。

五、另依據本部於 97 年 12 月委託進行的「大陸學生來台就讀限制及高中學生赴大陸升學意願調查」結果，有 77.2%的家長不會考慮讓孩子到大陸就學，其主要考慮因素並非在於政府是否承認大陸學歷，而是大陸治安問題、生活適應問題、個人經濟因素、政治因素及兩岸大學的學術水準差異等，亦請一併參考。

（二十二）行政院函送蔡委員同榮就近年來虐童案件頻傳，社工單位人力配置卻明顯不足問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025026 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-816）

蔡委員就近年來虐童案件頻傳，社工單位人力配置卻明顯不足問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、為解決社工人力不足問題，內政部研訂「充實地方政府社工人力配置及進用中程計畫」（草案），以充實所需之社工人力，強化社會工作服務效能，將於提報行政院社會福利推動委員會討論並於報奉行政院核定後推動。

二、在前項人力進用計畫未實施前，持續補助地方政府增加 320 名兒少保護社工、190 名家庭暴力及性侵害防治業務社工，於警察分局設置家防官，並於分駐派出所設置社區家防官，共同辦理兒少保護及家庭暴力防治工作。此外，運用社福預算及公益彩券回饋金預算補助民間團體社工人力，俾以協助地方政府以公私協助模式共同推動社會福利工作，並補助民間團體社工

人力，將逐年增加之受虐兒童、家暴個案及高風險家庭兒童少年納入保護及照顧，並推動各項婦女、老人及身心障礙福利工作。

三、近日發生之兒虐及家暴致死事件，引發社會大眾關注，為構織綿密的兒少保護及家暴防治網絡，內政部積極結合司法、警政、社政、醫療、教育等網絡成員，共同促進三級預防工作，從三級預防層面緊急介入保護受虐兒少及家暴被害人之安全；並在二級預防層面增加專業人員對高危險群的辨識及篩檢能力，期能在狀況惡化或擴大前，即早發現介入；同時強化初級預防之教育宣導，改變社會觀念與民眾認知，防杜兒虐事件發生，各級相關措施謹摘陳如下：

(一)三級預防：落實通報、執行及督導，周全保護措施。

1. 設置「113」全國婦幼保護專線，提供民眾 24 小時家庭暴力、性侵害、性騷擾及兒童保護相關諮詢及通報管道。
2. 建立責任通報制度，加強教育訓練，編印工作手冊，提高其對兒少保護、家庭暴力之敏銳度與辨識能力，熟悉相關通報流程。
3. 建立兒少保護個案標準處理流程，規範社工人員應於接獲通報 24 小時內緊急調查訪視，提供緊急救援、保護安置及後續家庭處遇服務。對於併有目睹家暴之受虐兒少，並提供個別諮商及團體輔導服務，給予心理支持，重建兒童自我價值及學習衝突解決。對施虐者為父母或照顧者辦理強制性親職教育，或依家暴防治法施予加害人處遇計畫。
4. 針對重大兒虐致死、嚴重虐待及疏忽等個案，訂定「重大兒虐個案處理及評估檢討流程」，督促地方政府主管機關啟動調查機制，檢視個案通報處遇過程中有無違法及疏失之處。
5. 將家暴防治工作及兒少保護工作列為「中央對地方政府執行家暴防治及兒少福利績效考核」首要評鑑向度，強化地方政府評考機制。

(二)二級預防：建立兒虐預警機制，降低兒童受暴風險。

1. 推動高風險家庭關懷輔導處遇實施計畫，建立兒虐預警機制，及早關懷有失業、貧困、入監服刑、藥酒癮、精神疾病、婚姻失調等問題的高風險家庭，98 年計訪視 3 萬 878 個家庭，長期輔導 1 萬 9,394 戶。
2. 結合法務部及警政署建立「受刑人子女照顧服務轉介流程」，在受刑人入監服刑或查緝到案時瞭解其子女照顧需求，並轉介地方政府社會局予以協助安置，或納入高風險家庭關懷輔導計畫，予以長期密集關懷服務。
3. 結合校園強化對目睹家暴兒少之關懷及輔導，研發「人生領航員」、「扭轉生命旅程-24 個協助目睹兒少的實驗性教案」、「目睹家庭暴力兒童少年校園輔導教師研習光碟」、「教師關懷目睹家庭暴力兒童少年晤談指引」及「我可以做什麼—協助兒童遠離家庭暴力」等相關宣導教材，協助學校教師瞭解及辨識目睹家庭暴力兒少，及早介入提供關懷與轉介相關資源協助。

(三)初級預防：擴大對弱勢兒少之照顧；加強教育宣導，引領民眾正確認知。

1. 擴大弱勢兒童少年社區輔導照顧機制，將失業家庭納入輔導對象。結合社區力量，提供弱勢家庭更多支持性的福利服務，分擔家庭照顧兒童少年之責任，避免家庭陷入高風險情境，導致兒童少年受虐事件發生。
2. 運用媒體宣導通路及社區宣導工具，強化民眾正確的家庭暴力防治及兒少保護觀念。結合各民間團體於全國各地以多元型態展開家暴力防治及兒少保護宣導活動，呼籲社會大眾重視兒童受虐及家庭暴力問題。
3. 持續推動親職教育，轉化家長教養觀念，結合社區、學校及媒體多管齊下宣導零體罰及正面教養方法，並結合戶政事務所贈送家長「新生兒童父母手冊」、「0-3 歲親職教育手冊」及「兒童及少年保護手冊」，促使家長及社會大眾清楚對兒童施予責打、虐

待、疏忽及遺棄等行為是不當且違法的。

四、兒童少年保護及家庭暴力防治工作面向相當複雜，不僅需要建立國人有關兒童人權、兒童保護及尊重他人為獨立個體之觀念與認知；另一方面需結合司法、教育、警政、民政、醫療、勞工與社會福利等資源架構完善的兒少保護體系，提供及時、專業且多元的保護服務，亟需中央各相關部會、地方政府與民間團體密切合作，投入更多的經費與資源，於既有基礎上推動全面性之兒虐、家暴預防工作，努力落實兒童少年保護及家庭暴力防治工作。

（二十三）行政院函送蔡委員同榮就死刑存廢議題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023494 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-714）

蔡委員就死刑存廢議題所提質詢，擬答復如下：

「死刑是否執行」及「死刑存廢政策」為不同層面的議題，應分開處理，法務部立場說明如下：

一、死刑執行

「依法行政」為法務部不變的基本立場。經三審判決定讞的死刑案件，法務部定有「審核死刑案件執行實施要點」，以妥慎審核死刑案件之執行，保障人權。該要點規定死刑案件遇有聲請再審、提起非常上訴、聲請司法院大法官解釋，其程序仍在進行中者，最高法院檢察署不得將死刑案件陳報法務部。法務部於收受最高法院檢察署陳報之死刑案件時，亦應注意審核有無前述事由，作為核准死刑執行之依據，旨在避免執行死刑後，因確定判決被撤銷改判，造成無法彌補的遺憾。死刑定讞的案件，若經確認已無聲請釋憲、再審、提起非常上訴及刑事訴訟法第 465 條所規定停止執行之事由，法務部將依法妥適處理。

二、死刑政策

為溝通意見、凝聚共識，並研擬規劃配套方案，法務部已邀請不同立場的學者專家、社會人士、機關代表擔任委員，成立「逐步廢除死刑研究推動小組」，並於 99 年 3 月 23 日、4 月 16 日召開 2 次會議。法務部尊重並認同會議所獲共識，對於死刑政策採取立場如下：

(一)廢除死刑為我國死刑政策的終極目標，且於平時廢除死刑，戰時陸海空軍刑法及其特別法仍得以保留死刑。由於國內對於死刑廢除尚存許多歧見，並未形成共識，需要更多理性討論，死刑之廢除並無時間表。

(二)減少死刑使用、強化被害人保護為現階段努力的方向與目標，應優先推動。

(三)國內社會對於死刑議題看法分歧，必須藉由社會教育、政策宣導、公開辯論，創造理性討論的空間。法務部現階段將舉辦公聽會，廣作民調，加強與民眾溝通。

(四)「逐步廢除死刑研究推動小組」之名稱，為多數委員所認同，故仍沿用之。該小組會議將從犯罪被害人保護方案、強化治安方案、減少死刑使用方案、矯正處遇方案、刑罰替代方案（包含終身監禁不得假釋、無期徒刑假釋從嚴方案）、因應兩公約的修法方案、人權教育方案及民意宣導方案等議題著手，祛除民眾疑慮，作為未來推動的方向。

（二十四）行政院函送蔡委員同榮就政府計算非公務搭乘行政專機之費用遠低於民間搭乘大眾運輸之花費問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023499 號）
（立法院函　編號：7-5-9-719）

案由：本院蔡委員同榮，針對政府計算行政專機非公務搭乘行政專機之費用，遠低於民間大眾運輸之花費，顯失專機專用之立場，特向行政院提出質詢。

說明：

一、針對總統馬英九先生與其他政務官員，屢屢於選舉期間搭乘空軍行政專機輔選，費用卻要國人稅金負擔，民進黨立法院黨團 2009 年 12 月即提案，要求國防部修訂「國軍行政專機申請使用作業規定」，要求非公務搭機付費標準應反映油價。馬總統亦表示，非公務搭乘行政專機費用，國民黨願意負擔。

二、國防部日前將上述費用之計算結果送交總統府，竟出現遠低於民間大眾運輸業者之票價，遭總統府退回。以「福克五十」行政專機為例，來往台北高雄之航線，每人票價僅新台幣 337 元。同期間同樣航線，華信航空票價為 1,400 元，若捨空運改搭鐵路，則台鐵與高鐵的票價約在 800 至 1,500 元之間，即便選擇最便宜但相對較耗時的客運，票價也在 500 元以上，仍為國防部計算金額之 1.5 倍以上。

三、國防部於 4 月 12 日澄清，是依立法院決議，檢討行政專機申請使用作業規定，明確規範非公務使用範圍、對象，提高收費標準，並朝反映油料成本方向研修；經試算分析，若以同乘人員分攤油料成本計算，費用將較原計算方式低，但這只是初步試算成本，是不成熟的意見，遺憾有人刻意洩漏這議題，造成外界誤會。

四、國防部以「初步試算結果尚未成熟」為由解釋，令人難以接受。查近年油價飆漲為各大眾運輸業者之最痛，2009 年 10 月客運業才以反映成本為由，調漲票價 5　至 20　，今年又傳出最快於 6 月調漲 7.3　，航空運輸方面亦因應油價上漲，民航局 2009 年 12 月調升客運燃油附加費。由此觀之，國防部若如實計算，無論如何皆不可能提出上述超低價之提案；此外，倘若提案未成熟，國防部為何不事先把關，反而提交總統府，違反行政常理至此，令人費解。

五、立法院決議修改公務搭乘行政專機之費用，除要求反映油價成本外，最重要的目的就是要建立制度誘因，藉此阻卻非公務搭乘之舉。政府在思考相關規定之檢討時，應遵循此一最基本精神，務必使非公務搭乘之成本高於一般民間運輸業者，方能協助導正上述行為，真正維護專機專用與行政中立之精神。

本部辦理情形如下：

一、行政專機使用對象按 95 年 3 月 20 日猛獅字第 0950000791 號令「國軍專機申請作業程序」規定第參項第一條：律定為總統、副總統、行政院長及所邀請同乘之貴賓或未同乘之國賓，本部並依據總統府及行政院審核規定，管制人員搭機作業。

二、依據前揭規定第參項第五條：總統、副總統從事候選、輔選等非公務活動，所有搭機人員（必須隨侍總統、副總統及行政院長之警衛或侍衛人員除外），均應依規定收費，以減少非公務搭乘專機情事。

三、前項規定附錄二：第二項：個人計價費用以國內民航機經濟艙全額票價計算。

（二十五）行政院函送蔡委員同榮就針對監察院「發展國際一流大學及頂尖研究計畫」（即 5 年 500 億計畫）調查報告相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025022 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-812）

蔡委員同榮針對監察院「發展國際一流大學及頂尖研究計畫」（即 5 年 500 億計畫，以下簡稱本計畫）調查報告所提質詢，經交據教育部查復如下：

一、監察院調查報告中就本計畫目標定義不明確、聘任委員未循一定之邏輯，領域配置不一致，審

議指標未能考量不同學科之特性及未納入學校畢業生對社會之貢獻、造成大學 M 型化趨勢之出現及重研究不重教學、服務之現象持續存在等項提出糾正，本部刻正逐項檢討，將本於教育專業，逐項予以釐清並做適度回應，如確有疏失亦將虛心檢討改進，合先敘明。

二、有關本計畫目標定義不明確乙項，查本計畫第 1 期目標以提升我國高等教育於世界之能見度為目標，因此參照國際一流大學之相關教研人才及設施水準，將目標設定為 10 年內至少 1 所大學躋身國際一流大學之列、5 年內至少有 10 個研究中心或領域居亞洲一流，實施以來，獲補助學校在整體高教世界排名大幅上揚，顯示本計畫確有實效，惟引發外界對於本計畫過於注重國際排名之疑慮。為使目標更為明確，並改進以排名為唯一成效指標之缺失，爰第 2 期計畫名稱業修正為「邁向頂尖大學」，並著重績效，不以排名為唯一指標，全面提升教學品質與能量、加速國際化、延攬並培育人才並強化產學合作，符合未來產業變化需求，成為學術與應用併重之研發基地，得以在國際居領先地位，維持我國國際競爭力。

三、有關計畫造成大學 M 型化趨勢乙項，查輔導國內大學自我定位，並依其優異領域建立特色，協助不同類型的大學依其特色發展為本部高等教育重要政策方向，本部基於協助不同類型學校發展，分別推動「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」、「獎勵大學教學卓越計畫」及「大專校院產學合作績效激勵計畫」等計畫，皆屬透過競爭性經費之挹注，擇優協助學校依其特色發展。而本計畫即為協助在研究領域具有優勢之大學發展，提升其教研水準，使之與國外一流大學相匹敵。另本計畫獲補助學校透過加強與國內大專院校及學術研究機構之學術交流提升研究水準，因此其他未獲補助之學校，亦可藉由與相關學校之合作，達到共同提升之效果。

四、有關計畫審議指標過於注重量化研究指標，造成國內大學重研究不重教學現象乙項，本部就本計畫邀集各領域專家學者訂具體合理之審議、考評指標，量化、質化指標兼具，並兼顧領域差異與公平性，惟仍引發外界對於審議指標偏重科研成果之疑慮，爰第 2 期計畫之衡量標準將不限國際排名，並參酌世界大學評比指標作為衡量標準，亦將考量各領域之特殊性作為審議時之重要參考。

五、有關委員出席率及領域代表性疑慮，查本計畫審議委員係由各領域專家學者代表，部會代表及產業界代表組成，其專業性及代表性具足；而本計畫各委員會議之召開，均於會議前及會後充分徵詢委員意見，各委員會係合議方式研商確認之，未出席委員亦透過書面提供相關意見，歷次會議出席人數均過半數，因此各委員會委員不致因個別出席率影響其意見之表達及審議之公正客觀性。

（二十六）行政院函送蔡委員同榮就臺灣柳丁外銷中國大陸相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025010 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-800）

蔡委員就臺灣柳丁外銷中國大陸所提質詢，經交據本院農業委員會查復如下：

一、柳丁產期集中，外銷有助調節國內供需與提昇農民收益，為確保外銷果實品質，建立長期穩定之外銷管道，以保障農民權益，農委會農糧署業訂定「外銷柳橙採收及分級包裝標準作業程序」，嚴謹規範採收處理標準作業，訂定品質基準及分級規格標準，供產地農民團體據以執行。98/99 年期柳丁輸銷大陸，其規格為周徑 21 公分及 23 公分之果實，以每公斤 13.5 元向農民收購，再由供貨單位分級包裝集運，外銷秩序順暢，對提升農民收入有所助益。

二、98 年 11 月中國大陸供銷總社來台與台北農產運銷公司簽訂採購柳丁之契約，自 98 年 11 月 27 日起開始外銷，台北果菜批發市場之柳丁平均價格由 98 年 11 月下旬 11.5 元/公斤，至農曆春

節過後（99 年 2 月 19 日）已達 28 元/公斤，顯示外銷對提升國產柳丁價格有很大幫助。至 2 月 3 日止，柳丁外銷量為 1,629.6 公噸，執行率達 87.1%，由於 99 年 2 月中旬進入農曆春節，國內市場柳橙平均價格已回升，且產季末柳橙品質較不適合外銷，為免「賤價輸中」及影響臺灣水果聲譽，因此雙方進出口業者協議停止外銷，雖實際外銷量較目標量略為減少，但已達提高柳丁價格，穩定國內柳丁產銷之效果。

三、另有關自中國大陸進口濃縮柳橙汁部分，濃縮柳橙汁已開放自中國大陸進口多年，但進口比率僅 1.8%（97 年及 98 年自中國大陸進口 302 公噸，總進口量為 17,015 公噸）；因國產柑橘係以鮮食為主，與果汁有市場區隔性，應不致影響國產柑橘之價格。

（二十七）行政院函送王委員幸男就「財政赤字」、「負債餘額」及「經常帳剩餘」疑義問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024956 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-746）

王委員就「財政赤字」、「負債餘額」及「經常帳剩餘」疑義問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、我國債限控管較國際嚴謹並無粉飾赤字混淆負債情事

(一)我國所稱債務，依公共債務法第 4 條規定，係指政府於總預算、特別預算與特種基金所舉借 1 年以上、不具自償性之負債，其中中央政府總預算及特別預算每年度舉債額度，不得超過總預算及特別預算歲出總額之 15%；債務未償餘額預算數，不得超過前 3 年名目 GNP 平均數之 40%。另依預算法第 6 條及第 23 條規定，歲入歲出之差短，得以公債、賒借撥補之，惟不得充經常支出。依上開公共債務法定義，我國中央政府截至 99 年 3 月底止，1 年以上債務未償餘額實際數為 4 兆 2,432 億元，占前 3 年名目 GNP 比率為 32.47%（占 GDP 比率則為 32.35%），仍在法定債限範圍內。

(二)中央政府依公共債務法第 10 條規定，在每年度總預算及特別預算所編列當年度稅課收入至少 5%之數額，編列還本款項。97 年度在全國稅課收入超徵、抑制歲出規模情形下，總預算原編列融資財源 970 億元不予執行，未增加累積未償債務餘額；另近 1 年多以來，適逢全球金融風暴，為振興經濟景氣，仿效各國採行減稅及諸多擴大支出等措施之結果，截至 99 年 3 月底，債務係淨增加 5,788 億元。我國中央政府債務占 GDP 比率，尚低於日本 170.5%（2008）、美國 46.2%（2007）、法國 66.6%（2007）、德國 40.8%（2007）及新加坡 83.8%（2007）等國家，相較下我國財政相對穩健。

(三)歐盟依據會員國家在 1992 年所簽定的馬斯垂克條約（Maastricht Treaty）及 1997 年所簽訂的成長與穩定協定（Growth and Stability Pact），對會員國與準會員國設定政府財政的流量與存量規範，其年度預算赤字不得超過當年各該國 GDP 的 3%，且政府債務未償餘額亦不得超過各該國當年度 GDP 的 60%。惟查歐盟地區及 OECD 國家之赤字占 GDP 比率，均自 2007 年起大幅攀升，至 2010 年高達 6.7%及 8.3%（日本亦高達 8.2%），我國則控制在 1.2%範圍（如含特別預算亦僅 3.3%）；同期債務未償餘額平均值之比重，歐盟地區及 OECD 國家於 2010 年度各高達 88.3%及 97.4%（日本亦高達 197.2%），我國則控制在 32.35%範圍，顯示與國際債限管制比較，更為嚴謹，並無「混淆負債餘額」亦或「粉飾整體赤字」之情事。

二、舉債建設國家厚植經濟並無悖離財政學理

(一)政府財政狀況之健全與否，應就政府債務及資產併同觀察，如同企業非僅就債務未償餘額多寡論斷，尚須兼顧財務結構之安定性及償還能力之流動性等。依本院編 99 年度中央

政府總預算案說明，政府部門 96 年底有 29.7 兆的淨資產（資產減負債），重估價值為 31.1 兆元，資產遠大於負債，而且還幾乎沒有外債。

(二)我國資本門建設係經政府部門覈實編列計畫並經　貴院審議通過，爰債務累積係數十年來，政府以舉債建設臺灣長期累積之結果，以振興經濟擴大公共建設為例，本院經建會預估促使實質 GDP 平均每年提高 1.02%，平均每年亦約可創造 18 萬個工作機會，政府投資資本門支出將有助加速國家建設，厚植經濟實力，並可帶動民間投資，其效益及於後代，貢獻更是難以估計；世界經濟論壇（WEF）98 年度「全球競爭力排名」顯示，我國全球競爭力指數由 97 年度 17 名進步至 98 年度之 12 名，整體政府競爭力是進步的，爰以舉債建設國家為必要之財政政策工具，亦無悖離財政學理。

三、經常帳賸餘顯示政府努力控制赤字並無粉飾赤字之事

(一)中央政府歷年經常收支均有賸餘，彰顯赤字控制得宜，尤歷金融風暴期間，政府採反景氣循環刺激景氣復甦政策之際，又適逢災後重建之急需，對財政困窘更可謂雪上加霜，惟經各機關努力，97 年度預算執行尚有收支賸餘 232 億元，原編債務舉借 970 億元，由於稅課超收、歲出節減及國庫調度得宜，並未執行；98 年度屬後金融風暴時期，經常收支賸餘仍達 1,549 億元，高於 91 年度 546 億元、92 年度 317 億元及 93 年度 677 億元；赤字 1,648 億元亦低於 91 至 93 年度，在在顯示政府努力控制赤字及謹慎舉債之決心。

(二)以世界銀行及國際貨幣基金（IMF）等主要機構近期評估台灣今年經濟發展將躍居亞洲四小龍之冠觀之，政府以「財政支援建設」已粗具成效，未來我國經濟成長仍有大幅成長之力道，對我財政狀況之改善已具正向推升之助益。

（二十八）行政院函送王委員幸男就傳統產業是台灣經濟穩定力量，政府和民間都應該加以重視問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024966 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-756）

王委員就傳統產業是台灣經濟穩定力量，政府和民間都應該加以重視問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、傳統產業目前（2009 年）產值新台幣（下同）6.96 兆元（占整體製造業 65.7%），就業人數 166 萬人（占整體製造業 69.7%），工廠家數 6.6 萬家（占整體製造業 89.1%），在整體產業之發展占有重要地位。

二、為策進傳統產業持續發展，厚植台灣經濟，確保傳統產業就業機會及增進社會安定，經濟部訂定「傳統產業輔導措施」，提出提高傳統產業輔導經費、健全傳統產業投資環境、協助傳統產業提升競爭力及推動重點傳統產業發展等 4 項策略，分述如下：

(一)提高傳統產業輔導經費：運用科專輔導資源，協助傳統產業升級轉型，本（99）年投入傳統產業輔導經費達 204.8 億元（占經濟部總輔導經費 55.5%）。

(二)健全傳統產業投資環境：提供土地優惠、資金協助、充裕勞動力及促進企業投資機制等政策措施，期望透過政府資源協助，使傳統產業更易取得相關資源，在經營發展時無後顧之憂。

(三)協助傳統產業提升競爭力：為策進傳統產業持續發展，提升傳統產業競爭力，已訂定提升品質水準、促進創新研發、強化創意設計、推動自有品牌、協助市場行銷及策進升級轉型等 6 項具體輔導措施，並搭配科專計畫輔導傳統產業，促進升級轉型。

(四)推動重點傳統產業發展：篩選具備產業群聚優勢、具未來國際市場潛力、提供眾多就業機會或具新科技應用機會等重點產業，分別訂定發展策略與輔導措施，扶植重點產業發展。

三、傳統產業以中小企業型態為主，產創條例中訂定中小企業增聘人員給予補助，其目的為降低中小企業人力投入成本，並透過提升中小企業之人力資源，促進中小企業之產業創新能力，並創造就業機會，多數傳統產業均可透過此項政策，提升其競爭力。

四、另為因應我國對外洽簽 ECFA、FTA 等貿易協定產生之衝擊，行政院於本（99）年 2 月 22 日核定之「因應貿易自由化產業調整支援方案」，分為「振興輔導」、「體質調整」及「損害救濟」3 種調整支援策略，以健全整體產業經營發展，其經費來源包括各部會公務預算及基金，以民國 99 年至 108 年為期，總經費為 950 億元。

五、在振興輔導策略下，經濟部擬針對成衣、內衣、毛衣、泳裝、毛巾、寢具、織襪、製鞋、袋包箱、陶瓷、石材、家電、木竹製品、動物用藥、農藥及環境用藥等 17 項內需型、競爭力較弱與易受貿易自由化影響之產業加強輔導，除提供上述既有輔導措施外，並額外提供加碼輔導經費及研訂加強輔導措施，本（99）年已編列 10 億元，民國 100 年起每年將編列 20 億元，希望藉由技術、管理、設計美學等技術輔導，及推動台灣製產品 MIT 標章驗證制度，以強化台灣優良製品在內銷市場優勢，提升產業競爭力。

（二十九）行政院函送王委員幸男就政府有責任向人民告知兩岸經濟協議（ECFA）真相等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024957 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-747）

王委員就政府有責任向人民告知兩岸經濟協議（ECFA）所有真相並接受公投，以及台灣產業西進，偏重中國大陸等問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、關於告知兩岸經濟協議（ECFA）所有真相並接受公投一節：

(一)政府推動兩岸經濟協議，秉持「國家需要、民意支持、國會監督」條件及高度透明化原則，持續與朝野各界溝通，以爭取國會及民意支持。在兩岸正式展開協商後，於每次正式協商前、後，均會向立法院報告協商成果及進展。此外，為維持政府推動兩岸經濟協議的公開與透明，已設置兩岸經濟協議官方網站，對協商構想、推動重點及可能內容都有所陳述，供外界參考。

(二)全球均無在洽簽前進行公投，僅哥斯大黎加對美國的 FTA，因簽署後未獲國會通過才訴諸公投，最後仍獲得通過。另過去我國與 5 個國家所簽訂之 FTA 亦均未進行公投。未來我方與中國大陸完成簽署後，會將所簽協議送國會審議，審議通過後才會生效實施。

二、關於台灣產業西進，偏重中國大陸一節：

(一)中國大陸逐漸發展成為世界工廠及世界市場，全球主要貿易國家對中國大陸之出口依存度均逐年增加，此係全球貿易自然且普遍的趨勢，並非台灣所獨有，加以過去政府對兩岸經貿往來仍有諸多限制，且缺乏制度性安排，使廠商面臨經營環境的不確定性，無法在兩岸及全球進行合理布局，反迫使更多廠商外移中國大陸或其他海外第三地，導致台灣對中國大陸經貿依賴程度持續攀升。

(二)中國大陸為我最大貿易夥伴、對外投資地區、出口市場、順差來源及第 2 大進口來源，兩岸經貿關係密切，中國大陸市場為我廠商全球化布局不可或缺的一環。為利我產業在中國大陸市場繼續維持競爭優勢，強化我外貿成長動能，政府推動兩岸洽簽經濟協議，亦同時積極推動與主要貿易夥伴洽簽 FTA，此不只是為中國大陸市場，而是企業全球布局的一部分，使台灣在全球經濟整合過程中不致被邊緣化。

(三)近年來不論是在投資或貿易方面，韓國均較我國更積極布局中國大陸，根據中國大陸外資來源統計，近幾年來南韓對中國大陸投資額均高於我國，僅 2009 年我國對中國大陸投資額高於南韓。在南韓對中國大陸貿易方面，近年南韓對中國大陸出口依存度逐年增加

，由 2000 年之 10.7%大幅增加至 2009 年之 23.9%，各年對中國大陸出口增幅均高於我國。目前南韓仍持續加強對中國大陸市場拓銷，刻正研議「+30 億市場拓銷策略」，將中國大陸等列為主要拓銷目標地區之一，亦積極尋求與中國洽簽 FTA。

(四)今年以來我對東協及中國大陸之出口大幅增加，除因國際景氣復甦及去年比較基期偏低因素外，全球經貿重心由歐美轉向亞洲及新興地區，亦是主要因素。所以，要評論估我國貿易受到「東協加 1」之衝擊，不能單從我國今年短期之數據推斷，而須更客觀地比較其他競爭國在同市場之長期市場占有率等重要數據，觀察過去 9 年（2001 年~2009 年）台、韓、中、星出口至東協之表現，我成長 1 倍，平均年成長率 7%，韓成長 1.5 倍，平均年成長率 9.4%，新加坡亦成長 1.5 倍，平均年成長率 10.9%，中國大陸則成長 4.7 倍，平均年成長率 23.1%。

(五)自今年起，中國大陸與東協彼此間大部分產品之關稅稅率降為零，而我國產品出口該 2 地區仍須分別負擔高達 9.8%及 7.4%（以印、馬、菲、星、泰、越等國為計算基礎）之進口關稅，其中工業產品則須分別負擔高達 8.9%及 8.2%之進口關稅，這些不利因素，於本年初期因受到去年第 4 季以來國際景氣逐漸回溫，我國外銷接單增加，出貨遞延效果，致至目前為止對我出口之衝擊尚不明顯，惟我國產品在中國大陸及東協市場所面臨的高稅差事實之不利影響將逐漸顯現，特別是中國大陸為我最大出口市場，故仍須積極推動洽簽兩岸經濟協議，以維持我重要出口產品在大陸市場之競爭力。

（三十）行政院函送王委員幸男就北縣員警勸導檳榔西施端正穿著，遭對方辱罵；一件尋常的執法爭議，反映出警察執行公權力的素養不足問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024950 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-740）

王委員就北縣員警勸導檳榔西施端正穿著，遭對方辱罵；一件尋常的執法爭議，反映出警察執行公權力的素養不足問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、臺北縣政府警察局中和第二分局員山派出所員警欒丞於勸導檳榔西施時，卻遭檳榔西施顏如憶以不雅言辭辱罵，乃以強制力將顏女摔倒並壓制地面逮捕回派出所以妨害公務及公然侮辱偵辦，過程中經查可能有執法過當情形，本案檳榔西施顏如憶涉嫌妨害公務、污辱官署及傷害罪嫌等案及警員欒丞涉及傷害罪嫌，業由該分局移送臺灣板橋地方法院檢察署併案偵辦。

二、本案除加強教育訓練所屬員警法治觀念外並針對員警自我情緒管理加強宣導，期能符合勤務要求；並提升員警執勤觀念依事件之輕重緩急，就法、理、情，審慎思慮，考量適當性及比例性，在當下以最適當手段達成任務，以符合社會大眾期待。避免態度及情緒控管失當，衍生不良後果，影響警察形象及社會觀感。

三、另內政部警政署為強化所屬員警法治素養，每年度員警常年訓練學科必訓課程中，均有安排法治教育課程，要求各警察機關針對所屬員警實施訓練及測驗，並編印常訓教材書籍，提供員警參考學習。近 2 年來相關課程計有「警察職權行使法」、「執行臨（路）檢盤查作為及要領」、「警械使用條例」、「人口販運防制法」…等 8 種課程；另為提昇警察幹部法治素養，期達上行下效之目標，每年均針對各警察機關警正一階主管職務人員辦理訓練班期，安排如「警察職權行使法」、「刑事訴訟法與人權保障」等法治教育課程。

四、該署持續拍製各種執勤標準作業程序教學影片，現已完成並配發各警察機關施教使用者，如「巡邏勤務中盤查人、車標準作業程序及巡邏簽章要領」、「執行取締酒後駕車標準作業程序」及「搜身、加銬標準作業程序」等教材，訓練同仁應依法執勤，保障人權。

（三十一）行政院函送王委員幸男就兩岸經濟協議（ECFA）使臺灣經濟寄生於中國大陸等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024952 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-742）

有關王委員幸男就「ECFA 使台灣經濟寄生於中國」等所提質詢，敬答復如次：

一、兩岸經濟協議是經濟專業議題，完全不涉政治統獨及主權的問題。迄今四次「江陳會談」簽署 12 項協議的簽署，均符合對等、尊嚴的原則，並有益於台灣民生經濟，就是最好的證明。至於簽署兩岸經濟協議，是因應國際區域經濟整合趨勢，爭取台灣對外貿易立足點的平等，並沒有使台灣經濟寄生於中國之疑慮。

二、政府推動兩岸協商，係以對等互利，爭取台灣最大利益為基本原則。對於大陸方面體認到兩岸經濟量體差距及兩岸制度的差異，將有助於進一步促進兩岸經貿交流，惟依據過去兩岸協商 12 項協議的經驗，協商絕不是單方讓利。

三、政府在與大陸協商兩岸經濟協議的同時，亦同步推動與各國洽簽自由貿易協定（FTA）。馬總統上任以來，兩岸關係穩定發展，台海關係改善，業獲得許多重要貿易夥伴之肯定。兩岸經濟協議之簽署，將有助於與其他國家簽訂「自由貿易協定」之進程。

（三十二）行政院函送王委員幸男就政府大陸政策相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023415 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-635）

有關王委員幸男就「政府大陸政策」所提質詢，敬答復如次：

一、政府對兩岸關係相關議題的開展，是在「對等、尊嚴」原則下穩健循序推動，堅持「以台灣為主、對人民有利」的原則。兩岸會談亦秉持「國家需要、民意支持、國會監督」原則，在維持國家安全與人民福祉的前提下，審慎穩健地推動兩岸交流與合作，追求互利雙贏、和平共榮的兩岸關係。

二、兩岸經濟協議是純經濟事項，宜透過多元民主機制的理性討論，以凝聚社會共識。為向立法院負責，取得民意支持，行政部門將接受「高度國會監督」，將兩岸經濟協議訴諸公民投票並無必要性；且兩岸經濟協議是牽涉高度技術性的條款，不宜用公投決定。但若有人將兩岸經濟協議依「公民投票法」法律程序要求交付民意決定，行政部門予以尊重。

（三十三）行政院函送蔡委員煌瑯就「兩岸新聞交流應予以規範與闡釋」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025002 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-792）

有關蔡委員煌瑯質詢「兩岸新聞交流應予以規範與闡釋」乙節，本院新聞局說明如后：

一、目前本局開放來臺駐點大陸媒體，已兼顧國家安全與新聞自由之平衡，規定駐點記者每次可在臺停留時間 3 個月，並得延長一次 3 個月，發給大陸駐點記者 1 年效期逐次加簽入出境許可證，記者赴駐地以外地區採訪不須報備。我方藉充分開放大陸媒體在臺駐點採訪，讓大陸記者親身體驗臺灣民情，深切體會臺灣民主、自由、多元之社會實況。觀諸大陸記者對我所作報導之面向及題材，已逐漸呈現多元化的發展趨勢，此對增進大陸人民對臺灣之瞭解，確有正面助益。

二、本局深刻瞭解大陸媒體為中共黨、政、軍所掌握，其採訪及報導方向，須依照官方定調之宣傳主旋律，符合其內部規範之編輯方針，故本局將在對等互惠之基礎上，與大陸相關部門共同討論，改善兩岸媒體新聞採訪整體環境，包括未來對於彼此之媒體，不再限制採訪行動，讓網路新聞資訊更加開放流通等議題。

（三十四）行政院函送蔡委員煌瑯就建立兩岸「互信機制」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024997 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-787）

蔡煌瑯委員質詢「建立兩岸互信機制，迄今徒然理論性訂定繁多的近、中、長程，但卻無計可施，無處著手切入，以致到目前仍毫無進展。另信心建立措施只能延緩衝突的爆發，或避免因誤解、錯估而引起意外的戰爭，並不能阻止雙方精心估算下刻意發動的戰爭。這是我方應有的認知與警惕。」本部提供說明資料如下：

一、兩岸之間因長期軍事對峙，衝突的風險始終存在，建立軍事互信機制，可防止兩岸軍事意外衝突。惟當前兩岸之間尚未累積足夠的互信基礎，國內亦對建立兩岸軍事互信機制缺乏共識；本部將俟兩岸建立相當程度的互信，協商主客觀條件均成熟後，遵照政府政策，依「穩健」、「務實」、「循序漸進」原則，逐步推動。

二、另誠如委員所述，信心建立措施並不能保證軍事衝突永不發生；本部深刻認知，即使與中共建立某種程度的軍事互信機制，國家安全仍需要有可恃的防衛武力做為後盾。

三、感謝委員的寶貴建言，本部將持續建軍備戰工作，自我防衛的決心絕對不會鬆懈。

（三十五）行政院函送蔡委員煌瑯就「限制兒童節目為置入性行銷」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023457 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-677）

蔡委員就「限制兒童節目為置入性行銷」所提質詢，經交據國家通訊傳播委員會（以下簡稱通傳會）查復如下：

一、通傳會對於電視節目之管理，主要係依據「廣播電視法」及「衛星廣播電視法」等相關規定辦理。經查「置入性行銷」一詞並未見諸前揭相關法律條文中，惟倘節目中推介宣傳產品或服務之作法，涉及廣告與節目（或節目與廣告）未區分之問題，通傳會係依「廣播電視法」第 33 條第 1 項前段及「衛星廣播電視法」第 19 條第 1 項規定，審視個案事證認定後，依行政程序予以適當裁處。另為統一裁量之基準，參諸行政程序法第 159 條第 2 項第 2 款規定，訂有「節目廣告化或廣告節目化認定原則」。復考量新聞或兒童節目廣告化的影響大於一般節目，通傳會已公布修正自本（99）年 5 月 1 日施行之「國家通訊傳播委員會裁處廣播電視事業罰鍰案件處理要點」，其中適用電視事業之違法行為評量表中，將節目廣告化違法情節區分為一般節目、新聞或兒童節目兩類，並將新聞或兒童節目廣告化採較高之計分，課以較高之罰鍰額度，期能保障兒童收視權益。

二、廣播電視事業因節目與廣告未區分遭該會核處案件，97 年度計有 234 件，罰鍰新臺幣 6,555 萬 9,500 元；98 年度計有 202 件，罰鍰新臺幣 4,037 萬 7,000 元，爾後通傳會仍持續注意各類內容製播情形，如有違法情事將依法處理。

三、考量閱聽者主動選擇性益高，致所需消費性資訊漸增；同時因應匯流時代來臨，廣電媒體之管理有逐漸開放的趨勢，該會爰參酌英國通訊傳播委員會（OFCOM）及歐盟「影音媒體服務指

令」對置入性行銷等商業內容之作法，於衛星廣播電視法修正草案中增訂放寬得於節目中為商業性贊助及置入性行銷，但須揭露相關訊息之規定。另由於身心尚未成熟之兒童，辨識能力不足，倘於兒童節目內為置入性行銷，易有誤導，引起不當影響，故基於保護考量，於該修正草案中明定禁止兒童節目為置入性行銷。

四、該會業將前開草案於 98 年 12 月送本院審查，本院刻正邀集相關機關審查中，俟審查通過將核轉　貴院審議。

（三十六）行政院函送蔡委員煌瑯就持續建構溫室氣體查驗相關技術及作業能力問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023467 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-687）

蔡委員就持續建構溫室氣體查驗相關技術及作業能力問題所提質詢，經交據本院環境保護署查復如下：

一、鑑於溫室氣體為國際議題，為確保我國產業溫室氣體盤查與減量成效均依循國際可量測、可報告及可查證（MRV，Measurable、Reportable、Verifiable）原則進行比較與接軌，本院環境保護署自 96 年起即參考國際清潔發展機制（CDM）及國際標準組織（ISO）14064s 等規範，推動我國溫室氣體查驗作業，並完成 4 家業者及 2 個產業協會（光電與半導體業）之查證試行作業。

二、為積極推動該項作業，本院環境保護署除業於去（98）年發布「行政院環境保護署管理溫室氣體查驗機構作業原則」（以下簡稱作業原則），明定查驗機構之申請、審核程序及人員規範等相關事項。並完成 4 梯次查驗人員資格訓練及編撰溫室氣體查證技術指引，明定溫室氣體查驗機構執行查證作業時應依循之標準作業程序、查證重點、計量門檻、風險評估等技術規範，更於 99 年 4 月 2 日審查通過認可全國認證基金會為本署首家認證機構，已建立我國溫室氣體查驗作業之完整制度。

三、有關建構溫室氣體查驗相關技術及作業能力等事項，本（99）年度除將落實我國溫室氣體查驗機構之申請、審核及相關管理作業外，並將持續推動查驗人員能力建構與提升查驗技術及作業，並同時關注國際最新發展趨勢，據以研修我國溫室氣體認證與查驗機制。

（三十七）行政院函送蔡委員煌瑯就儘速檢討「資源回收再利用法」與「廢棄物清理法」之整合修正問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023456 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-676）

蔡委員就儘速檢討「資源回收再利用法」與「廢棄物清理法」之整合修正所提質詢，經交據本院環境保護署答復如下：

一、因先進國家之廢棄物清理政策已紛紛調整擴大管理領域，由單純之廢棄物清理走向兼顧資源節用、分類回收及再利用之綜合管理方式，且考量廢棄物減量、資源回收再利用及廢棄物妥善處理為連續而不可分割的過程；因此，本院環境保護署自 93 年 12 月起即著手檢討規劃將「廢棄物清理法」與「資源回收再利用法」二法整併為「廢棄資源循環促進法」（二法合一）草案。

二、目前規劃研擬之「廢棄資源循環促進法」草案，除保留現行廢棄物清除、處理管理之部分規定外，重新界定資源與廢棄物的涵義及屬性，並配合我國零廢棄政策，訂定產品環境友善化管

理專章，將環境友善化設計等相關機制納入規範，以強化產品源頭減少自然資源之耗用及限制有害物質之使用，降低環境負荷，達成環境資源永續經營之政策，將有助於我國早日邁入資源循環型社會。

三、本草案立法制定重點，說明如下：

(一)新增環境友善化管理章，強化源頭減量，包括環境友善化設計、綠色生產、製造業者回收責任、環保標章、綠色消費及採購等。

(二)重新界定資源與廢棄物定義及屬性，依可再使用/再利用及不可再使用/再利用區分為「可再生物」及「廢棄物」。

(三)落實業者資源回收之管理，採繳費制為原則，業者自主回收為例外之雙軌制。

(四)落實污染者付費精神，擬徵收事業廢棄資源物清理基金。

(五)廢棄物清理責任之重新檢討，建立合理之廢棄物清理責任。

(六)強化再利用管理方式，對有危害人體健康或污染環境之虞而不適合再利用之可再生物，由中央主管機關公告排除者，再利用機構應向主管機關申請核發取得許可文件，由主管機關嚴格管理。

(七)保留原廢棄物管理之「環境保護」及「衛生」精神，增加環境衛生章節。

四、有關「廢棄資源循環促進法」草案，本院環境保護署業於 98 年 10 月及 12 月期間已辦理完成 5 場次之公聽研商會，俟完成相關法制作業程序後，將送本院審查並轉　貴院審議。

（三十八）行政院函送蔡委員煌瑯就針對臺鐵局規劃循中華電信公司模式，先完成鐵路三法立法，採「車路分離」方式，改制為公司型態度問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024995 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-785）

蔡委員針對臺鐵局規劃循中華電信公司模式，先完成鐵路三法立法，採「車路分離」方式，改制為公司型態度問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、有關退撫制度不健全乙節，經查交通部臺鐵局資位人員於民國 88 年 1 月 1 日前原係適用「臺灣鐵路事業人員退休規則」、「交通事業人員撫卹規則」，因上開退撫規則所規定之給與屬「恩給制」，全由臺鐵局自行負擔退撫經費支出。惟隨著退休人數逐年累增，對財務結構原已不佳之臺鐵局負擔當然沉重。惟自民國 88 年 1 月 1 日起臺鐵局資位人員改適用公務人員退休撫卹法，臺鐵局退撫經費改為由員工與事業機構各依規定比例按月共同提存退撫金之「儲金制」。爰臺鐵局自民國 88 年 1 月 1 日實施至今（約 11 年 6 個月時間）業已減少退撫金負擔，如 97 年支付退撫金 44.19 億元，98 年為 43.11 億元，逐年遞減，估計至 106 年將銳減為 28.4 億元，預估至民國 118 年臺鐵局僅需負擔現職人員每月提存之退撫儲金（公提部分），屆時將可大幅改善臺鐵局之財務結構。

二、行政院經建會 96 年 8 月 8 日「行政院財經小組」第 38 次會議結論中指出，臺鐵組織改造公司化計畫，現階段的政經環境無法配合，只能拉長期間朝此方向規劃。面臨國內運輸市場激烈競爭，臺鐵局目前為提高營運績效，已積極朝企業化經營努力，並藉由創新運輸本業，發展附屬事業，改善財務狀況，以期轉虧為盈，達成永續經營之目標。

（三十九）行政院函送蔡委員煌瑯就我國胚胎幹細胞研究之管理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025003 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-793）

蔡委員就我國胚胎幹細胞研究之管理問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、有關臍帶血之收集、保存及運用，必須符合「人體器官移植條例」所授權訂定之「人體器官保存庫管理辦法」相關規定。

二、為加強胚胎幹細胞研究管理，本院業於 97 年 7 月 24 日院會通過「人類胚胎及胚胎幹細胞研究條例草案」（以下稱本草案），並於 97 年 7 月 30 日送請大院審議，大院亦於 97 年 9 月 19 日第七屆第二會期第一次大會決議，送交衛生環境及勞工委員會審查，尚請委員大力支持。另本署亦於 96 年 8 月 9 日公告「人類胚胎及胚胎幹細胞研究倫理政策指引」，俾便於本草案立法完成之前，引導研究人員正確研究行為。

（四十）行政院函送蔡委員煌瑯就推動不在籍投票問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025000 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-790）

蔡委員就推動不在籍投票問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

不在籍投票是世界先進民主國家的普遍作法，基於選舉權是憲法賦予每位公民的基本人權，不應因為特殊的職業身分、工作環境或體能狀況，而喪失這項權利，政府有義務幫助每一個有參政權的公民實現最基本的投票權利，因此推動不在籍投票，不但符合保障人民參政權的意旨，更是「民主」與「進步」的象徵。對此，內政部已於 98 年 3 月至 5 月召開 3 場公聽會，並於 99 年 2 月 11 日舉行跨部會會議，刻正積極辦理修法作業，並研擬相關配套措施，將在配套措施完整、公平性無虞的情形下積極推動不在籍投票。

（四十一）行政院函送馬委員文君就加強對中南部農民進行兩岸經濟協議(ECFA)宣導並請行政部門宣示保證 20 年內絕不增加開放大陸農產品來臺問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025034 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-824）

馬委員就應以簡單易懂的語言加強對中南部農民進行兩岸經濟協議（ECFA）宣導，並請行政部門宣示保證 20 年內絕不增加開放大陸農產品來台等節所提質詢，敬答復如下：

一、政府目前規劃與中國大陸簽署 ECFA，是為因應全世界的區域經濟整合，避免台灣經貿被邊緣化所採取的策略性作法。自 97 年 5 月 20 日以來，農委會繼續管制中國大陸 830 項農產品進口，以保障農民權益。未來兩岸簽署經濟協議，不會新增開放項目，已經開放的 1,415 品項也不降稅，這是政府簽署兩岸經濟協議的最基本原則，現階段 ECFA 亦不談農業議題，對農業沒有衝擊。

二、農委會持續辦理下鄉業務座談，經統計自 98 年 4 月至 99 年 3 月止，已辦理 1,077 場次宣導（包括中南部），宣導人數達 79,522 人次。另為強化宣導效果，自 99 年 1 月起再透過各級農會向農會幹部及產銷班農民（含縣級農會 16 場次，鄉鎮級農會 40 場次），以口語化及簡單易懂方式宣導政府簽署 ECFA 之效益及上述農業立場，以化解農民疑慮，未來並將加強辦理。

（四十二）行政院函送馬委員文君就我國民眾遭澳門出入境事務廳拒絕入

境問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025035 號）
（立法院函　編號：7-5-10-825）

有關馬委員文君就「民眾林冠宏先生遭澳門出入境事務廳拒絕入境事」所提質詢，敬答復如次：

一、本案前經本院大陸委員會澳門事務處向澳門出入境事務廳查復結果：林君係依據澳門保安綱要法第 17 條第 4 項予以拒絕入境，惟該廳不願透露真正原因僅提供該條條文供我方參考。為維護我持有效入境證件之國人應有之權益，並保障林君日後入境澳門順利，本院已責令大陸委員會澳門事務處續與澳門特區政府嚴正交涉，了解林君遭澳門出入境事務廳拒絕入境之原因，並積極尋求改善，避免類似之情事再次發生。

二、另，本案已併請交通部觀光局加強旅行相關業者之宣導，嗣後如遇類此情事，應即與駐外館處聯繫，俾能即時協處。

（四十三）行政院函送朱委員鳳芝就藥袋之標示應增列「作用或適應症」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024989 號）
（立法院函　編號：7-5-10-779）

朱委員就藥袋之標示應增列「作用或適應症」問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、查大院於本屆第 3 次會期中，通過修正醫療法第 66 條及醫師法第 14 條，有關藥袋標示條文，將有關藥品之作用或適應症，明文列入藥袋應標示之事項。但現行藥師法並無相同規定，以致造成規範不一致之情形。

二、本署為了保障病人知的權益及其用藥安全，並使法令規範事項具一致性，即擬具藥師法第 19 條條文修正草案，將藥師於藥劑之容器包裝上，應記明之事項新增「作用或適應症」乙款，且於 98 年 6 月 22 日經行政院送請大院審議。

三、大院亦已經將上開修法草案，提交 99 年 3 月 22 日所召開之社會福利及衛生環境委員會第 7 次全體委員會併黃委員淑英之提案版本進行審議，並已通過協商版本。

（四十四）行政院函送江委員義雄就「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」建議成立專責小組問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025031 號）
（立法院函　編號：7-5-10-821）

江委員就「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」建議成立專責小組所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」（以下簡稱本條例）業於本（99）年 4 月 20 日經　貴院三讀通過，將以 6 年新台幣（下同）540 億元辦理水庫治理及新水源開發，所需經費由振興經濟擴大公共建設特別預算移撥 285 億元、水資源作業基金編列 100 億元，其餘 155 億元由行政院農委會、交通部及臺灣自來水公司公務預算或事業預算支應。

二、本條例主要工作項目包括：曾文、南化、烏山頭水庫集水區保育治理、水庫更新改善及淤積處理、水源調度及備援系統提升與新水源開發等四大項，主要工作重點如下：

(一)水庫上游部分將加強土地使用、環境生態、防災監測及集水區保育、治理及管理。計畫工作的推動將優先僱用在地居民，並成立保育志工團體，落實集水區保育之工作；下游供水系統則將辦理淨水廠更新改善、汰換老舊管線等。

(二)水庫本身除清除既有漂流木與土石淤積外，亦將增設防洪排砂及分層取水工程，強化水庫防洪排淤能力，以確保水庫安全及延長水庫壽命。

(三)增加供水來源之多元性，將規劃辦理地下水及伏流水取水工程、臨海污水廠污水回收再利用、里港深井復建工程及人工蓄水湖開發工程等，朝多面向穩定南部地區供水。

三、至本條例推動執行方面，經濟部、農委會及交通部將儘速擬訂實施計畫，並會同高雄市、高雄縣、台南縣及嘉義縣政府、臺灣自來水股份有限公司及嘉南農田水利會共同推動。經濟部亦將成立推動小組，辦理各項計畫之審查、督導、管制考核、政策協調等工作，以利各項計畫之推動執行。

四、本計畫完成後，預計將可有效抑制曾文、南化及烏山頭水庫集水區沖蝕及崩塌所產生泥砂量 2,533 萬立方公尺，並加速水庫清淤 300 萬立方公尺（每年 50 萬立方公尺）及清除漂流木 8 萬噸，以確保設施安全及維持庫容；另將增建曾文及南化水庫防洪排砂設施，每年可增加排砂量分別為 125 及 115 萬立方公尺，每秒排洪量亦增加 1,000 立方公尺，以確保水庫安全；同時增加水源調度及備援功能每日 53 萬噸與常態供水能力每日 25.4 萬噸，可滿足南部地區至 105 年之供水需求。

（四十五）行政院函送李委員俊毅就台南縣永康工業區員工爭取「增設永康簡易通勤車站」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024983 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-773）

李委員就台南縣永康工業區員工爭取「增設永康簡易通勤車站」問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、查交通部鐵工局業將增設永康工業區通勤車站納入「台南市鐵路立體化工程高架延伸至永康地區」可行性研究，並於 98 年 4 月完成，惟經評估益本比小於 1，未符公共建設審議之建設標準，謹先陳明。

二、另「台南市區鐵路地下化計畫」於 98 年 9 月甫奉行政院核定，刻正辦理土建（含一般機電）工程設計委託技術服務招標作業，如將延伸永康併案辦理施工，將影響台南市區鐵路地下化之完工期限，宜俟「台南市區鐵路地下化計畫」全面動工後，再視永康地區社會經濟條件發展與土地使用等變化情形，重新檢討評估，並建議可由地方政府先行配合辦理土地開發計畫，藉由都市更新及土地開發利益回饋建設經費，透過合作共享機制，創造中央與地方雙贏契機。

（四十六）行政院函送黃委員昭順就公務人員考績法修正草案造成行政、考試兩院立場分歧，及造成民意輿論的紛擾相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024945 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-735）

黃委員就「公務人員考績法修正草案造成行政、考試兩院立場分歧，及造成民意輿論的紛擾」所提質詢，經交據本院人事行政局查復如下：

依憲法增修條文第 6 條規定，公務人員考績之法制事項為考試院所掌理，公務人員考績法修正草案業經考試院召開 3 次全院審查會議審查完竣，並經 99 年 4 月 1 日考試院會議討論通過，於同年月 6 日函請貴院審議，本院將視貴院審查進度，賡續配合研議。本案質詢因屬銓敘部主管人事法制權責，業經本院人事行政局以 99 年 4 月 26 日局考字第 09900175412 號書函轉該部研處函復。

（四十七）行政院函送郭委員玟成就民眾申辦中華電信過濾詐騙電話功能須繳交月租費，此舉造成民眾反感，政府應督促電信業者改進相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023505 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-725）

郭委員就「民眾申辦中華電信過濾詐騙電話功能須繳交月租費，此舉造成民眾反感，政府應督促電信業者改進。」問題所提質詢，經交據國家通訊傳播委員會（以下簡稱通傳會）查復如下：

一、由內政部警政署刑事警察局統計資料得知，邇來境外篡改主叫號碼之詐騙電話比例持續升高，為遏止篡改來電號碼及詐騙電話情事，通傳會已責成相關電信業者落實「國際話務實體分流」、「查詢國際電話來話功能」、「不明來電過濾功能」及「第二類電信事業話務測試平台」等作為，並與警察單位合作，防制詐騙集團利用不明號碼或篡改電話號碼進行詐騙。98 月 11 月起，通傳會責成中華電信配合內政部警政署刑事警察局要求阻絕 20 組境外詐騙電話顯示為國內發信端碼作為。

二、另　貴委員所質詢民眾申裝不明來電過濾功能須繳費一節，應屬市話「來話過濾」電信加值服務，該功能提供用戶選擇裝用後，自行設定要接聽之電話號碼白名單與不欲接聽之電話號碼黑名單，並提供國際來話及不明來話過濾服務，藉此過濾一些不想接聽或不明的來電，其功能設計非以「防範電話詐騙」為目的，電信事業為此必須投入大量經費與設備以提供民眾選用。由於本加值服務並非相關規定之免付費服務，各電信事業本於社會責任及使用者付費觀念酌收部分成本費用應屬合理。

三、94 年 4 月起前主管機關交通部電信總局協同任務編組電信警察隊持續督導電信業者防制恐嚇詐財具體措施，通傳會業已配合政府維護治安與打擊犯罪，持續阻斷詐騙電話來源。通傳會亦將責成中華電信股份有限公司對電信加值服務收費標準及提昇為民服務態度妥慎研議後回復　貴委員。

（四十八）行政院函送陳委員福海就儘速提昇宣傳能量，結合地方特色產業與傳統文化，協助與輔導地方舉辦國際級觀光活動相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990025006 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-796）

陳委員就儘速提昇宣傳能量，結合地方特色產業與傳統文化，協助與輔導地方舉辦國際級觀光活動案所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、經查本（99）年交通部觀光局業協助於網路行銷推廣金門 99 國家公園登峰造極、秋季金門環島馬拉松及冬季金門馬拉松等活動。

二、未來觀光局對於金門地方特色觀光活動，除亦將協助於網路宣傳外，視主辦單位需求另可協助召開記者會（提供觀光局旅遊服務中心場地、廣發新聞稿及媒體邀訪等）及協請各地旅遊服

務中心張貼活動海報暨發送宣傳品等宣傳推廣事宜。以金門縣政府辦理「迎城隍 展新局 2010 年『金門迎城隍』活動計畫」為例，觀光局除將函請各旅行業公會鼓勵所屬會員旅行社組團參與外，並將協助邀請國內觀光旅遊線媒體及駐台國際媒體前往金門採訪報導。

三、另觀光局將視相關活動主辦單位提案內容，依「交通部觀光局及所屬國家風景區管理處補助機關（構）團體辦理觀光活動或計畫實施要點」規定，優予審辦。

（四十九）行政院函送陳委員福海就金廈在海洋垃圾整治的合作頗具成效，建議應擴大兩岸交流層面，除了經濟文化議題外，全面性環保事務合作也應即刻開始等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023480 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-700）

陳委員就金廈在海洋垃圾整治的合作頗具成效，建議應擴大兩岸交流層面，除了經濟文化議題外，全面性環保事務合作也應即刻開始等問題所提質詢，經交據本院環境保護署查復如下：

一、通案性事務部分：

(一)鑑於污染無國界，兩岸相關環保問題如溫室氣體減量、沙塵暴、酸雨、海漂垃圾及海域油污染、廢棄物跨境運輸及輸出處理以及綠色產業市場等事務，有需要建立固定溝通管道及長期合作平臺之處理機制。爰此，本院環境保護署前於 98 年 3 月 22 日、5 月 5 日、8 月 25 日計召開 3 次「研商兩岸環保事務合作事宜」會議，邀集相關機關、產業界及民間團體等代表，就未來推動兩岸環保事務合作相關議題進行研商，並研擬「推動兩岸環保合作 3 年行動計畫」，規劃 10 項擬合作交流之議題，作為後續推動依據。

(二)為能在平等互惠原則下，逐步落實推動兩岸環保事務合作，有關建立溝通及諮詢管道，經研擬訂定「行政院環境保護署推動兩岸環保事務合作諮詢顧問小組設置要點」，業於 98 年 9 月 14 日以環署綜字第 0980082676 號函下達，正式設立推動兩岸環保事務合作諮詢顧問小組。該署各單位如有兩岸相關環保議題，可提案經由諮詢顧問小組討論並提供相關意見。

(三)本院大陸委員會於相關研商會議均表示，兩岸兩會制度化協商管道已恢復，有關涉及兩岸公權力或政治議題事項，均應透過此管道進行聯繫及安排，由兩會確定需處理項目，必要時再進行商談或協商，並各自指定負責後續聯繫及溝通之單位，由政府相關權責機關實際負責商談或協商。

(四)兩岸民間環保交流活動已相當頻繁熱絡，惟諸多環保事務之合作，均會涉及到公權力的行使，兩岸間主管機關須面對面溝通協商各種行政面及技術面的合作事宜，本院環境保護署將配合兩岸政策及法規辦理，針對海漂垃圾、海域油污染及空氣污染的整治與監測等問題謀求解決之道，以提升兩岸環境保護效能。

二、專案業務部分：

(一)空氣品質監測及空氣污染防治：

1. 本院環境保護署於 91 年 2 月設置金門測站，監測項目包含懸浮微粒（PM10）、臭氧（O3）等 5 項主要污染物，並於 93 年 10 月增設細懸浮微粒（PM2.5）監測儀。自 99 年 1 月起，針對金門地區進行隔日空氣品質預報，以供民眾查詢。經統計 96 年至 98 年金門空氣品質測站監測結果，過去 3 年空氣品質指標不良比率（PSI>100），分別為 9.86%、13.50%、7.12%，指標污染物以懸浮微粒為主。

2. 由於中國大陸環境資訊取得困難，本院環境保護署已於 98 年向本院大陸委員會提出「促進環境空氣品質監測資料之交換，建立監測資料交換機制或平台」之兩岸協商合作議題，期可透過兩岸環境合作交流機制，獲得較多資訊。
3. 據研究指出，每年 10 月至隔年 4 月由於金門地區受到大陸高壓氣團之影響，大陸地區之污染物很容易隨風向傳輸至廈門及金門地區，而懸浮微粒又挾帶大陸地區各類工業污染物，以致於重金屬含量高於台灣本島之濃度。經分析懸浮微粒得知，金門地區懸浮微粒之主要污染源為土壤揚塵、衍生性二次氣膠、鍋爐燃燒、交通尾氣排放、石油化工業、鋼鐵業、水泥業、柴油車排放、海鹽、農廢燃燒等 9 大種類，其中石化業、鋼鐵業、水泥業之貢獻率將近 50%，然而金門本地並無相關工業，且利用氣團逆軌跡分析顯示，金門地區秋末到春末污染氣團主要來自大陸地區，故推斷其係由境外傳輸至金門地區，顯示受區域性污染源（金廈地區）及境外傳入污染物影響至鉅。由本院環境保護署金門測站資料顯示，金門地區受懸浮微粒污染時段以早上 3 時至 8 時之間為高峰時段，8 時後即迅速恢復空氣品質標準內，惟該時段內金門島內並無瞬間大規模排放之污染源，研判係受清晨海面低氣溫及水氣結合來自大陸污染物，而造成二次衍生性污染物，並受福建沿海地形、溫度及氣流擾動將所形成之污染物帶往金門地區。
4. 為加強瞭解金門地區空氣中懸浮微粒之濃度、成分及境外移入之可能來源，本院環境保護署於 98 年度補助金門縣環境保護局 500 萬元辦理「金門縣高濃度懸浮微粒監測調查分析計畫」，預計將以 15 個月時間分別在金門、廈門等地進行實地量測及分析，以利規劃空氣污染管制作為。

(二)海洋污染防治及海岸區域環境清潔維護作業：

1. 海峽兩岸自開放小三通後，金廈地區客、貨輪來往頻繁，船難或其他原因造成之海洋污染情形時有所聞。為強化兩岸海洋污染合作關係，本院環境保護署以雙邊交流方式，辦理多次兩岸海洋污染相關研討會及實務參訪：
   (1)於 98 年 10 月 21 日至 29 日應台灣海洋污染防治協會及大陸中國航海學會邀請，派員參加「2009 年海峽兩岸青年科學家學術月—海上污染防治及應急技術研討會」，並參訪大陸北京、煙台、深圳等海事局應變作業流程及應變能量。
   (2)本院環境保護署與金門縣政府於 98 年 11 月 25 日至 27 日合辦「兩岸海洋油污染緊急應變交流研討會」，邀請大陸海事單位、救撈單位及環保單位等，建立兩岸海洋油污染合作應變之共識。
   (3)於本（99）年 3 月 29 日至 3 月 30 日辦理「海峽兩岸海洋論壇—海洋環境管理學術研討會」，邀請大陸國土資源部海洋局相關單位，針對「海洋污染及緊急應變之執行」、「海洋環境監測」、「海洋功能區劃」、「致災藻類防治」、「海島可持續發展」、「海洋生態系統管理」、「海洋垃圾」、「海洋保護」、「海洋之碳封存及碳迴圈」等 9 大議題，進行經驗交流與學術研討，期望建立兩岸海洋環境合作的共識與機制。
2. 另，本院環境保護署於 98 及 99 年度分別補助金門縣政府 96 萬 6,000 元及 353 萬 5,000 元，辦理「海岸地區環境清潔維護計畫」，以加強維護金門地區海岸環境。

（五十）行政院函送蔣委員乃辛就財團法人消費者文教基金會抽查國內旅館訂房相關收退費情形公布調查結果問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023477 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-697）

蔣委員就財團法人消費者文教基金會抽查國內旅館訂房相關收退費情形公布調查結果案所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、針對財團法人消費者文教基金會調查結果，交通部觀光局已於本（99）年 3 月 31 日函請各觀光旅館應確實依據「觀光旅館業個別旅客直接訂房定型化契約範本」內容與直接訂房之旅客簽約，並儘速更新所屬網站訂房相關資訊，俾保障消費者權益。另觀光局亦已函請未符合「觀光旅館業個別旅客直接訂房定型化契約範本」之觀光旅館業者於文到 1 個月內改善並報觀光局備查，並將個別旅客直接訂房事宜納入觀光旅館定期檢查項目，對於未符合規定之業者持續輔導至改善完竣為止。

二、至於旅館業及民宿未依「旅館業、民宿個別旅客直接訂房定型化契約範本」收退訂房及定金部分，觀光局將再函請各縣市政府加強宣導，並促請旅館業及民宿改善。

（五十一）行政院函送朱委員鳳芝就針對交通部公路監理機關於汽、機車檢驗日前皆會寄發檢驗通知單問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024937 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-727）

朱委員針對交通部公路監理機關於汽、機車檢驗日前皆會寄發檢驗通知單問題提出質詢，經交據交通部查復如下：

一、各公路監理機關為加強服務民眾，均按月於汽、機車檢驗日前寄發檢驗通知單，提醒車主注意驗車時間，以免逾期受罰，此項便民措施未曾間斷，後續亦將持續辦理。另民眾亦可利用網路至「電子公路監理網（http：//www.mvdis.gov.tw）」申請免費會員後，在「客製化服務」選項下設定「申請變更主動通知與電子報」選擇需要之服務項目（如行照到期日通知、駕照審驗日期通知、汽車檢驗日期通知……等），系統即會依點選項目定期發送 E-mail 通知車主辦理各項事宜。

二、汽車指定檢驗日期均明顯登錄於行車執照上，檢驗通知單或電子郵件通知，僅係提醒車主辦理或參加車輛定期檢驗相關事宜，並非以檢驗通知單或郵件之寄發或收到與否，決定車輛受檢日期，由於非屬法定之通知，相關車輛檢驗仍須請車主依行車執照上指定日期辦理。

（五十二）行政院函送蔣委員乃辛就有關藥袋藥品標示問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023474 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-694）

蔣委員就坊間診所多數沿用舊型塑膠藥袋，並由護理人員或藥劑師使用手寫，致使藥品標示內容並不完整，恐有吃錯藥之疑慮，要求政府宣導正確藥袋標示方法，定期查核藥袋標示情形等事問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、有鑑於現行之醫療法、醫師法及藥師法，對於交付藥劑容器或包裝之應行載明事項，規定有所差異，本署業已研擬醫療法第 66 條、醫師法第 14 條之修正草案，規定醫院、診所於交付藥劑時，其容器或包裝應載明之事項，應符合藥師法第 19 條規定，即除現有法定項目之外，增

列其應載明警語或副作用、調劑者姓名及調劑年、月、日等事項。修法草案業已三讀通過，並於 98 年 5 月 13 日經總統公布施行。

二、另因藥袋標示乃是民眾獲得用藥資訊最簡便的方式之一，故本署除督導各醫療院所將警語字體放大、用字更為淺顯易懂之外，並已積極建置藥品「中英文藥袋標示資料庫」，以便用適合於一般民眾閱讀方式呈現藥品資訊。資料庫光碟片並已於 93 年發送至全國西醫健保特約醫療院所及各社區藥局。資料庫之內容包括「藥品警語」、「主要適應症」、「主要副作用」、「其他用藥指示」及「藥品外觀之文字描述」，並連結「藥物實體辨識系統資料庫」，以利醫院、診所、藥局提供民眾更完整、清楚之用藥資訊。同時為了因應人口老化，許多民眾僱用外籍看護照顧家庭中年長者，並且協助餵藥，本署將進一步規劃把「中英文藥袋標示資料庫」，翻譯成為外籍看護可看懂之文字，同時對於不識字之族群，94 年已有部分署立醫院藥袋，以圖像之方式呈現用法、用量，以造福更多之民眾。

三、又為了解全國藥袋 10 項法定項目標示情形，本署業於 97 年委託辦理「全國處方藥品包裝容器（藥袋）標示現況、品質及民眾滿意度調查計畫」，調查全國醫院、診所與藥局藥袋之標示情形，上開 10 項法定標示查核結果：全國合格率為 91.7%。

四、有關藥袋應行標示項目，現行之醫師法、醫療法、藥師法，規定並不相同乙節，本署業已配合推動藥師法第 19 條條文之修正作業，並於 99 年 3 月 22 日提交　大院社會福利及衛生環境委員會審議中。待完成修法後，將會立即函知各地方衛生局，再次加強藥袋查核。

（五十三）行政院函送蔡委員煌瑯就有關建立醫務管理師之制度等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023455 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-675）

蔡委員就醫務管理設置專法有其必要，並應該一步從專業及國家層面思考醫務管理人員證照制度問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、為維護民眾之健康，確保醫療服務之品質及安全，我國各類醫事人員專業制度，均依循教、考、用政策，透過完整醫事專業教育及國家證照之考試產生。而且醫事人員專業法規，旨在規範各該人員專門業務，恆具有排他性。

二、另為建立專技人員證照制度，專技人員專業法律必須規定，該業務之執行必需由受嚴謹之教育、有專門之學識，且經國家考試及格之人為之，方能保障人民生命、財產安全。故其法律規定結果，並使該等業務具有其獨占性，未具資者人民如執行該業務，將受到刑罰或行政罰之制裁。未來如要制定醫務管理師法，能否符合上開要求，必須審慎加以考慮。

三、專技人員執業由於涉及人民生命財產安全，取得合法資格，而且領有專門職業證書，應為執業必要條件，且其業務範圍，必須規定明確，政府始能據以辦理專技考試；其業務之性質亦應具獨占性，且具有排他性，即藉由健全之管理制度，規範未具資格人員不得執業，才能保障該類專技人員之工作權益及專業水平。

四、爰此，有關建立醫務管理師之制度乙事，本署仍將審慎研議。

（五十四）行政院函送黃委員昭順就交通部觀光局辦理「台灣海岸觀光資源調查」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990024942 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-732）

黃委員就交通部觀光局辦理「台灣海岸觀光資源調查」案所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、本案係依據行政院經濟建設委員會 97 年 12 月 24 日研商總統政見-愛台 12 項建設「海岸新生」會議結論指示，請交通部觀光局針對台灣海岸觀光遊憩之整體資源加以調查，並提供規劃建議，以為後續內政部就土地利用部分考量整合之參考。

二、觀光局爰於 98 年 6 月 5 日委託開南大學進行資源整合調查，並蒐集美、日、澳等國海岸觀光發展之土地利用原則；並研究調查台灣（含離島）各類型海岸觀光資源及目前觀光遊憩利用現況，提出具發展潛力海洋遊憩帶之發展規劃建議供參。

三、受委託單位調查評估過程：

(一)從 161 處海岸現有各遊憩點，先予以整合為遊憩系統，共分為 43 處，其中北部 12 處、東部 5 處、中部 4 處、南部 10 處及離島 12 處。

(二)由不同專家學者組成 2 梯次之小組，就觀光資源面、交通設施及服務市場面等三項指標進行評估，再加入各單位就主管業務面予以推薦，整合提出潛力評估排名。

(三)規劃單位共提出積分排名前 12 名之遊憩帶，再將發展狀況已有明確定位、已有相關計畫案投入之據點先予列出後，就其中 5 處未來發展潛力點，提出後續針對土地利用發展建議草案。

四、本案尚須規劃調查單位完成期末報告經觀光局審查核定後，再供內政部等相關單位參考。

（五十五）行政院函送彭委員紹瑾就國人於入境歐美國家海關遭刁難及外交部爭取歐美國家免簽證待遇案等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 29 日院臺專字第 0990023503 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-723）

有關彭委員就國人於入境歐美國家海關遭刁難及外交部爭取歐美國家免簽證待遇案等問題所提質詢，經交據外交部查復如下：

一、國人赴美、加被拒入境事

維護旅外國人權益及尊嚴為外交部最重要職責之一，有關日前國人陳姵妤女士及李春花女士等前入境美、加兩國遭拒事，外交部及駐處已分別向美、加駐台辦事處及駐地機場移民局官員表達嚴重關切之意。另美國在台協會台北辦事處（AIT/T）已表示，請當事人將陳情書及相關資料送交該處後，該處將審視各案回復。

鑒於我國上（98）年分別有 41 萬 5 千人赴美、15 萬人赴加訪問，為兩國之重要客源國，外交部已促請美加兩國正視此一事實，亦已呼籲國人，若有受歧視或不當對待之個案，請速提出，外交部當彙整並作交涉。

二、我國推動爭取國人訪美免簽證待遇事，目前進展如何？預計何時能獲肯定答案？

(一)背景說明

美國在確保國土安全之原則下，為促進外國旅客旅遊便利，吸引觀光客赴美以增進商機，並提供友好國家國民入境美國之方便，自 1986 年開始試辦免簽證計畫（Visa Waiver Program, VWP），嗣並於 2000 年 10 月 30 日正式立法實施，目前已有 34 國加入此一計畫。

(二)爭議點及目前辦理情形

鑒於該計畫之標準當中有一項為申請國國民申請美國簽證遭拒比率須在 3%以下，目前我

每年平均遭拒簽率約為 5%，尚不符該計畫之標準；另美方對於我國人可委託旅行社代為申辦護照，致我護照易遭偽、變造問題提出質疑，盼我方應朝向「護照親辦」方向進行努力。

我領務局爰已策劃以兼顧便民及護照安全之原則方式行護照親辦。

另為大幅縮短遺失及遭竊護照資料通報時間，以即時遏阻護照犯罪，並達到美方對我改善遺失護資通報機制之要求，該局亦已與 AIT/T 已就相關技術細節達成共識，並於完成測試後，已於上（98）年 12 月 30 日起順利運作。

(三)未來工作重點

為期早日達成我國加入美國 VWP 計畫之目標，外交部除曾多次電請駐美國代表處持續就本案與美國務院及國土安全部進行溝通及進洽外，並積極洽請美國會友我人士適時對我案保持關切及聲援；同時朝「護照親辦」之方向積極推動，以促使美方早日同意將我納入其 VWP 計畫。

三、爭取加拿大及歐盟予我免簽證待遇事

爭取加國給予我國人免簽證待遇亦向為本部對加積極推動的重點工作，本案雙方已近完成技術性協商，我國大致合乎加國審核標準，惟加方仍自台加全盤關係為主要考慮著眼而未作決定，我相關駐處仍在持續努力洽辦中。另德、法、義皆屬歐盟國家，我一旦獲歐盟申根免簽待遇後，當可免簽進入該三國。而申根免簽案近期應可由歐盟行政部門向歐洲議會提案，全案亦正在積極正面洽辦之中，且尚稱平順。

（五十六）行政院函送徐委員少萍就內政部應從社會福利角度針對人口政策進行全面檢討，可以國宅配額、教育券、免稅等措施來思考解決少子化問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 30 日院臺專字第 0990024976 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-766）

徐委員就內政部應從社會福利角度針對人口政策進行全面檢討，可以國宅配額、教育券、免稅等措施來思考解決少子化問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、為因應生育率下降問題，讓民眾能夠瞭解並對少子化趨勢多予關心與重視是先期的重要目標，內政部始有以百萬元徵求讓人「聽了想生小孩」的口號之擬議，主要是希望此一主題成為社會上共同關心並引起討論的議題，是以政策宣導為目的。本案目前確實引起社會上廣泛的討論，未來將持續檢討改進現有的各項政策，賡續落實推動。

二、生育率下降為世界各國共同趨勢，我國亦不能避免，未來人口結構是否急遽變動造成失衡，仍繫於生育率的變動幅度。長期而言，國家必需維持基本國力的人口成長率，為緩和人口結構失衡情形，應促進適齡結婚生育，阻止生育率繼續下滑惡化並能緩步回升，則維持穩定仍可期望。

三、行政院於 97 年 3 月 10 日核定「人口政策白皮書」之「少子女化社會之對策」，包括 7 大項策略、24 項短程具體措施及 20 項中長程具體措施，各相關部會刻正依據白皮書所規劃短、中長程目標之進度，積極按規劃期程推動辦理各項具體措施。惟因社會及經濟環境變遷迅速，內政部正依據人口及社經環境發展趨勢，參考社會各界意見，積極檢討修正「人口政策白皮書」，俾期能夠緩和人口結構失衡情形。目前各部會完成重要措施如下：

(一)勞委會辦理育嬰留職停薪津貼：自 98 年 5 月 1 日起，勞工辦理育嬰留職停薪者，不論父

或母都可申請津貼，給付標準按被保險人平均月投保薪資 60%計算，每一子女父母各得請領最長 6 個月。

(二)內政部推動青年安心成家方案：針對年滿 20 歲以上至 40 歲（換屋者至 45 歲）之間者，其家庭年收入符合標準且無自有住宅者提供租金補助或兩年零利率購置住宅貸款利息補貼，租金補貼每戶每月最高 3,600 元，期限 2 年；提供最高 200 萬元，利率前 2 年為 0 之購置住宅貸款利息補貼。對取得補貼證明之青年朋友除可接受政府優惠的住宅補貼外，並免費安排「成家期前輔導課程」，提供其家庭租屋、購屋相關知識及家庭核心價值。99 年對符合申請條件且育有子女之家庭加重其評點積分，100 年將增列 8 億元預算，俾使在有限計畫戶數內優先照顧子女多之家庭。另對於不符「青年安心成家方案」申請條件者，可考量申請「整合住宅補貼資源實施方案」之住宅補貼，該方案自 96 年開辦，即提供單身年滿 40 歲或與直系親屬設籍同一戶具有租屋、購屋及修繕需求者，得申請辦理租金補貼、購置住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，以協助國民解決居住問題，其無新婚之限制，亦無年齡上限；99 年度預計六、七月辦理。

(三)教育部與內政部研定完成「兒童教育及照顧法」（草案）：該法案將作為幼托整合後學前教育與照顧事項之依據，已經行政院於 98 年 3 月 3 日函送貴院審議。

(四)內政部擴充「社區保母系統」服務能量：為建構完善社區保母系統網絡，積極責成地方政府招募合格保母並培訓專業管理人力，另開辦部分托育費用補助計畫，以建立居家托育管理與托育費用部分負擔制度。

(五)內政部完成「研議實施兒童津貼之可行性」委託研究：委請專家學者就國家財稅負擔及提供家庭經濟支持以降低養育成本等面向進行研究，研究主張兒童津貼只是國家回應育兒責任之一個環節，並非唯一政策，建議應與其他配套政策一併規劃推動。內政部將參酌該研究結論並視國家整體經濟環境及財政狀況，邀集相關機關凝聚共識，通盤規劃具體政策內容。

(六)國防部研議兵役相關配套措施：針對未役役男負親子養育之責者，已分別定有服役役別（替代役與補充兵）及按戶籍地區分發等兵役優惠，役男可依規定提出申請。

(七)衛生署為積極防止出生嬰兒性別比例失衡現象並尊重女性自主權：已針對「優生保健法」修正草案，增訂胎兒性別不得作為嚴重傷害母體健康或家庭生活之理由，以防止出生嬰兒性別比例失衡現象。

(八)內政部健全兒童及少年保護體系：除強化兒童虐待救援體系，落實以家庭處遇為基礎之兒童保護工作外，並結合各民間團體於全國各地辦理宣導以落實兒童保護的觀念與作法及推動親職教育。

(九)教育部為加強各級學校落實性別平等教育：已於課程中適時融入性別平等教育之相關議題，教導學生瞭解性別差異與性別平等，性別的多元與尊重，讓學生學會尊重自己與他人，具備性別平等的正確觀念與態度。

(十)交通部推動鼓勵公民營運輸業之車輛場站或車輛等進出設施，提供更友善之搭乘環境：協助推送嬰兒車之家庭行走或乘坐，並對攜未成年子女搭乘大眾運輸工具之家庭，提供優先購票服務窗口或協助，並適度給予保留（或優先）座位及優先上下車之服務或協助。

四、為鼓勵國人婚育並降低年輕世代對未來的不確定感，及因應未來人口減少及結構轉變，各相關部會除依「人口政策白皮書」規劃期程進度推動各項措施以提高國人生育意願外，亦可從以下面向著手：

(一)從宏觀面及時調整攸關國家發展的經濟結構、稅制、教育、勞動市場、退休、醫療及安

養等制度，同時配合國土規劃建設以提升住民生活品質。

(二)從社會面倡導兩性平權、親情互動的價值觀；從經濟及稅制面改善生養育環境；從教育面培養尊重生命的價值觀；從宣導面勾勒健全家庭及美滿幸福人生的願景，以緩和人口結構失衡情形。

(三)配合國家發展所需，可鼓勵專業人才移入，開發新人力資源，進行適當的移民管制及移民政策，針對新移民家庭之特殊需求提供支持與服務，積極營造其融入本地社會的條件，創造和諧社會新力量。

五、另目前提供未婚懷孕女性福利措施如下：

(一)經濟扶助：

1. 特殊境遇家庭扶助：補助對象包括未婚懷孕婦（少）女，懷胎三個月以上至分娩二個月內，及單親無工作能力，或雖有工作能力，因遭遇重大傷病或照顧六歲以下子女致不能工作。提供緊急生活扶助（補助每月最低生活費，計 3 個月）、子女生活津貼（15 歲以下子女每人每月補助 1,728 元）、子女教育補助（25 歲以下就讀公私立高中職以上學校補助學雜費百分之 60）、傷病醫療補助（兒童出生後即可申請）、兒童托育津貼（6 歲以下子女每人每月 1,500 元）或優先進入公立托育機構及創業貸款補助。
2. 低收入單親家庭扶助：依社會救助法提供低收入戶單親家庭長期性扶助及子女托育、教育等相關補助。為照顧單親家庭，該法特規定「未共同生活且無扶養事實之特定境遇單親家庭直系血親尊親屬」不列計入家庭人口計算範圍。
3. 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助：提供生活面臨困難之弱勢單親家庭經濟扶助，兒童少年每人每月補助 3,000 元生活扶助，扶助 6 個月為原則，必要時得延長為最多補助 12 個月。
4. 中低收入兒童少年生活扶助：父母一方因死亡、重病、失 蹤、服刑而無力扶養，提供中低收入戶兒童少年生活扶助費，依所轄直轄市及各縣市政府實施計畫標準核發，每名兒童少年每月補助 1,200 元至 1800 元之生活扶助。
5. 馬上關懷急難救助：針對負擔家庭主要生計者罹患重傷病、失業或因其他原因無法工作，致家庭生活陷於困境，可申請馬上關懷急難救助。

(二)托育服務：

1. 受僱者家庭部分托育費用補助：家庭年總收入 150 萬元以下之受僱者家庭，父母或單親一方因就業，致無法自行照顧家中未滿 2 歲幼兒，而需送請保母人員照顧者。一般家庭補助每位幼兒每月 3,000 元。弱勢家庭補助每位幼兒每月 5,000 元。
2. 非受僱者弱勢家庭臨時托育費用補助：低收入戶家庭，父母未就業自行照顧家中未滿 2 歲幼兒，因參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故而有臨時托育需求，將幼兒送請保母人員照顧者。每月最高補助 20 小時，每小時補助 100 元。
3. 中低收入戶幼童托教補助：中低收入戶單親家庭年滿 3 足歲實際就托於立案公、私立幼稚園、托兒所（含村里托兒所）之幼童托教費用補助，每人每學期最高補助新台幣 6000 元。
4. 扶持 5 歲弱勢幼兒及早教育計畫：滿 5 歲幼兒就讀立案幼稚園或托兒所，且其家庭為低收入戶、中低收入家庭或家戶所得 80 萬元以下；或離島三縣三鄉及原住民鄉鎮市，公立最高免費，私立 1 年補助 1 至 6 萬元。

(三)住宅租金補貼：申請人及配偶、戶籍內直系親屬及其配偶均無自有住宅，家庭年收入低於一定金額（台北縣市 148 萬元以下、高市及鳳山市 107 萬元、其他 97 萬元），每月補助 3600 元，單親家庭等弱勢對象得加權分數優先補助。

(四)未婚媽媽中途之家安置服務：針對有困難之未婚媽媽，由縣市政府委託民間團體提供中途之家安置、待產服務。

(五)教育補助：

1. 單親培力計畫：補助單親就讀公私立大專及高中職之學費及臨時托育費，大專院校每人每學期最高補助 1 萬元，高中職每人每學期最高補助 8 千元。
2. 弱勢學生助學計畫：補助家庭年收入在 70 萬元以下，高中職及大專院校弱勢學生學費，補助額度依家庭經濟狀況分級，最高每學期 3 萬 5,000 元。

(六)健保費補助：

1. 中低收入兒童少年健保費補助：18 歲以下中低收入兒童少年減免健保費。
2. 菸品健康福利捐補助自付健保費：家庭總收入符合標準者補助 1/2 至 1/4 自付健保費。

(七)福利服務：

1. 內政部建置「全國未成年懷孕諮詢專線」電話號碼為 0800-25-7085（愛我，請你幫我），社工員在接獲電話經過專業協談後，轉介到地方政府接案，提供訪視輔導、家長協談安置、醫療、收出養及托育等服務。
2. 特殊境遇及單親家庭輔導服務：補助民間團體辦理特殊境遇及單親家庭個案管理服務，及督導地方政府設立婦女福利服務中心及單親家庭服務機構（中心），提供需要家庭及未婚懷孕婦女社工輔導服務，協助結合相關福利資源及諮商輔導。凡申請符合特殊境遇家庭扶助者，包含未婚懷孕婦女，均主動指派社工人員追蹤輔導。

二、未來推動重點

(一)建構單親家庭福利服務網絡：督導各縣市規劃建構單親家庭福利服務，辦理成效納入社會福利績效考核，要求各縣市提供單親爸爸及媽媽妥適的福利機構及服務，包括設立單親家庭服務中心或委託民間團體辦理單親個案輔導。

(二)加強宣導單親家庭福利資訊：製作海報及摺頁，透過戶政單位全面宣導，主動發放摺頁給至戶政單位辦理離婚、喪偶及未婚生子登記之民眾。並透過基層鄉（鎮、市、區）公所、社福機構及原住民家庭暨婦女服務中心發送，加強宣導。

(三)辦理基層人員單親家庭福利及同理心訓練：針對基層鄉、鎮、市、區公所里幹事及社政人員辦理特殊境遇家庭及單親家庭 福利訓練及宣導，有關對單親家庭同理心的部份，未來將納入訓練。

（五十七）行政院函送徐委員少萍就針對近日國軍軍紀不彰，販毒、自拍、性騷擾等事件頻傳問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 30 日院臺專字第 0990024977 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-767）

徐委員質詢國防事務的問題，本部答覆情形如下：

一、國軍少數官兵品德操守不佳、罔顧軍紀營規，而肇生脫序及違法行為，除引起新聞媒體及社會輿論的關注外，更重創國軍整體軍譽。本部除貫徹相關規定，涉法者，一律依法移送外，同時按陸海空軍懲罰法規定，依「刑懲併行」原則，嚴予重懲，以確實嚴肅軍紀，端正軍風。

二、為深耕武德教育，本部除研訂國軍軍事院校「強化武德教育」實施要點，期從學校品德教育紮根做起外，另由軍法司修頒「國軍軍法教育計畫大綱」，提高軍事院校學（員）生深造、進修及基礎教育各階段之軍法教育時數，由養成教育向下紮根，陶塑幹部依法行政、公款法用之法治觀念，堅定軍人核心價值。

三、鼓勵官兵研讀「品格的力量」專書，並透過青年日報與軍中刊物宣導法紀與武德教育，並藉莒

光日教學製播軍法、紀宣教單元劇，俾以潛移默化方式，強化官兵武德修養與守法觀念。
四、貴委員對本部之建言與指教，本部虛心檢討並懇請委員給與支持。

（五十八）行政院函送黃委員昭順就「輔導視障者就業」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 30 日院臺專字第 0990024946 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-736）

黃委員就「輔導視障者就業」問題所提質詢，經交據本院勞工委員會，查復如下：

為因應 97 年 10 月 31 日大法官第 649 號解釋對視障者就業之衝擊，該會對於有意願繼續從事按摩之視障按摩師及視障者多元化就業，規劃下列之輔導措施：

一、提供有意願繼續從事按摩之視障按摩師之輔導措施：

(一)輔導按摩業者：

1. 輔導及補助私人按摩院（全國預估 1,260 家，每家最高 20 萬元更新設備補助，99 至 101 年辦理）。
2. 建立視障按摩院之經營管理服務流程。
3. 協助設立中型按摩中心，預計於 100 年辦理。

(二)提升按摩技能：

1. 延長按摩養成訓練期程為 1 年以上。
2. 委託設立住宿型視障按摩訓練及重建中心，提供定向行動訓練、點字、電腦及按摩技能養成訓練。
3. 全面辦理視障按摩業者在職訓練，每人至少 60 小時。該會規劃於各縣市開設專班，增加其經營競爭力，預計 99 年下半年開辦。

(三)增加按摩工作機會：

1. 於車站、機場、醫院、行政大樓等公共場所設置按摩小棧（已設置 111 家），另再研議修法保障明眼人不得於該處公共場所從事按摩工作。
2. 補助建立視障按摩網路地圖，供消費者選用。
3. 辦理視障按摩行銷宣導。

(四)穩定就業補助：對 97 年 10 月 31 日前取得按摩執業許可證，且接受該會職業訓練局專案辦理 60 小時在職進修訓練之視障者，符合以下各項資格者，發給每人每月 10,000 元穩定就業補助，最長 12 個月：

1. 未領有勞、公保老年給付。
2. 未受按摩業以外之一定雇主僱用。
3. 繼續從事按摩工作，預計於 100 年至 101 年發給。

(五)輔導轉業補助：對於無法或不願從事按摩者，由職業重建個案管理窗口評估，協助轉業訓練，訓練期間發給職訓生活津貼，每月 10,368 元，最長 12 個月，訓後運用僱用獎助輔導就業。

二、提供有意從事按摩以外工作之視障者多元化就業措施：

(一)職業重建服務：

1. 提供視障者職業重建服務，現有 24 縣市身障者職業重建服務窗口或視障服務窗口。
2. 委託設置視障職業重建服務中心，以個案管理、定向行動訓練、點字、電腦、個別技能訓練及推介就業等方式提供整合性服務，並提供視障輔具之借用。

(二)職業訓練：鼓勵視障者參加職業訓練，並透過支持性就業服務，積極開發按摩工作以外職缺。近年來，視障者參加之職訓職類包括電話服務、聽打、翻譯人員、資訊、餐飲、清潔服務、食品烘焙、家事管理、照顧服務、商業設計等。

(三)就業服務：

1. 對僱用視障者之雇主，給予職務再設計補助，每人 10 萬元，包括購置、改裝就業輔具及提供人力協助。
2. 鼓勵企業進用視障者，每人每月最高補助 12,000 元，最長補助 12 個月，同時進用 3 人以上者，另補助每人每月輔導費 6,000 元，最長 18 個月。
3. 補助設立視障者庇護工場，目前已有 2 家設立。

(四)開發視障新職類，並辦理新職類訓練及訓後就業輔導，輔導 NPO 成立電話服務接案中心，預計 100 年度開辦。

三、有關身心障礙者權益保障法第 46 條因應大法官違憲解釋之修正建議及失效期限，該會經徵詢按摩工會、視障團體、相關部會及各地方政府等意見，並就各單位所提修法意見延聘專家學者及團體代表等組成大法官 649 號解釋修法諮詢小組，預計於 99 年 4 月召開第 4 次會議後，99 年 6 月底前將修正條文草案送本法中央主管機關（內政部）彙整轉陳行政院送立法院審查，預計於 100 年 10 月 31 日該法條文宣告違憲失效前，完成相關條文之修正，此段時間仍持續保障視障者從事按摩工作，並由該會規劃及辦理前述各項輔導措施。

（五十九）行政院函送王委員幸男就兩岸經濟協議內容不公開、矮化台灣主權及公投等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 4 月 30 日院臺專字第 0990024951 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-741）

王委員針對兩岸經濟協議內容不公開、矮化台灣主權及公投等問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、有關兩岸經濟協議內容不公開一節，由於目前政府相關單位尚未完成與中國大陸就兩岸經濟協議細節進行洽談，任何談判均不可能在談判前將談判內容完全公開，惟政府會儘量維持透明化，在合理的範圍內讓民眾更瞭解「兩岸經濟協議」內容，以化解疑慮並爭取支持。

二、政府推動洽簽兩岸經濟協議係為協助國內產業因應全球區域整合的趨勢，使台灣出口產業站在平等立足點上，與其他國家競爭，開創我經貿發展的國際空間，協議內容只規範兩岸經濟合作事項，不涉及統獨及政治問題，政府與中國大陸進行協商時，亦會秉持「對等、尊嚴、公平」之原則處理，絕對不會自我矮化，亦不會為經濟利益而犧牲國家主權。同時，政府已編列預算，對可能受貿易自由化影響的弱勢產業及勞工進行相關輔導措施，期望透過相關產業輔導措施，協助業者改善體質、進行產業轉型升級並提升我競爭力，以降低衝擊。

三、政府一再表明，兩岸經濟協議推動過程中，將廣徵各界意見，尋求社會各界共識。在規劃過程中，一定會讓政策足以反映大多數人民的聲音，並對立法部門及社會各界作充分說明，未來政府與中國大陸正式簽署兩岸相關經濟協議也一定會依法送立法院審議，並獲審議通過後才會生效實施。倘人民對國會審議結果仍有疑義而發動公投，只要依法定程序辦理，行政部門亦予以尊重。

（六十）行政院函送王委員幸男就「大專畢業生至企業職場實習方案」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990024953 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-743）

王委員就「大專畢業生至企業職場實習方案」問題所提質詢，經交據本院勞工委員會，查復如下：

在職場上，初踏入職場之大專畢業生，相對於有較多工作經驗之勞工為就業弱勢者，為了鼓勵企業進用大專畢業生，讓這些大專畢業生能夠與社會順利銜接，增強求職競爭力，教育部 98 年度推動「大專畢業生至企業職場實習方案」，旨在補助 95 至 97 學年度找不到工作的大專畢業生多一個選擇機會，使尚未具工作經驗或較弱勢之大專畢業生能有職場實習機會，充實職能，以利後續就業。

（六十一）行政院函送王委員幸男就兩岸經濟協議是否交由全民公投及台灣應擺脫對中國的依賴，振興國內產業等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990024968 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-758）

王委員就兩岸經濟協議是否交由全民公投及台灣應擺脫對中國的依賴，振興國內產業等問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、有關宣傳兩岸經濟協議一節，政府自 98 年 2 月推動兩岸經濟協議以來，分別與執政黨、在野黨、立法院、產業界、學術界及一般民眾舉行研討會與座談會，聽取各界意見，並說明政府立場，期望化解大眾疑慮以爭取支持，同時廣納相關意見，作為我簽署兩岸經濟協議之參考。

二、未來我與中國大陸完成簽署兩岸經濟協議後，政府會將所簽協議送立法院審議，接受國會監督，待審議通過後才會生效實施。倘人民對國會審議結果仍有疑義而發動公投，只要依法定程序辦理，行政部門將予以尊重。

三、再者，我與中國大陸洽簽兩岸經濟協議係因應我與東亞國家經貿往來日益緊密之趨勢，近來該區域經濟整合快速發展，東協分別與中國大陸、韓國、日本簽署之自由貿易協定已陸續生效實施，惟我仍受限於國際政治因素被排除在外，產品輸往該等市場仍被課徵進口關稅，對我貿易產生排擠效應。目前中國大陸為我最大出口市場，占我對外出口比重約達 40%，且中國大陸平均關稅約達 9%，與中國大陸洽簽兩岸經濟協議後，我國享受免關稅或較低關稅的產業將因出口增加而不需外移，進而創造我就業機會，提升台灣出口競爭力及優勢，強化我在國際產業鏈中之地位，亦有助於增進我與其他主要夥伴之經貿關係，融入全球經貿體系，開創我國際空間。

四、在改善國內投資環境，提振經濟發展方面，經濟部將持續運用軟實力優化工業結構，透過 ICT 及設計，協助傳統產業升級轉型，發展高附加價值及知識密集型產業，使經濟發展更為穩定。未來除繼續推動六大新興產業外，亦積極推動數位內容、WiMAX、會展、國際物流、美食國際化及亞太華文電子商務等 6 項重點服務業發展，促進服務業科技化與國際化，進一步帶動服務業投資及出口動能；另近來行政院院長指示的 4 項新興智慧型產業-雲端運算、智慧電動車、智慧綠建築及發明專利商品化，經濟部亦刻正研擬發展方案全力推動，促使我國未來產業發展方向由製造業轉為高附加價值產業。在提振投資方面，除持續推動指標性民間投資案外，99 年 1 月 1 日起實施「工業區土地市價化方案」，針對部分工業區土地，以標售方式辦理土地出售，搭配經濟部正推行之 006688 措施第 3 期，鼓勵外資及台商進駐投資。

（六十二）行政院函送王委員幸男就「有線廣播電視法修正草案」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990024955 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-745）

王委員就「有線廣播電視法修正草案」相關問題所提質詢，經交據國家通訊傳播委員會查復如下：

因應科技匯流，促進通訊傳播產業健全發展，維護國民權利，保護消費者權益，為通訊傳播基本法所揭示之精神。國家通訊傳播委員會為因應數位匯流趨勢，邇來提出「有線廣播電視法修正草案」，希藉以推動通訊、數據和影音內容匯流，擴大市場參與，導入效能競爭。國家通訊傳播委員會就此修正草案，業於本（99）年 4 月 19 日及 4 月 22 日分別召開公（協）會代表與學者專家諮詢會議、機關協商會議及公聽會，該會刻正積極考量各界表示意見，就修正草案之相關規定再為審慎思考，就特定重大議題如有再予溝通之必要，不排除視需要舉辦諮詢會議，務求各界就修正草案有相當共識，以求周延。

（六十三）行政院函送蔡委員錦隆就疑似接種新型流感疫苗致死個案病理解剖檢驗問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990024936 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-726）

蔡委員就疑似接種 H1N1 新型流感疫苗致死個案病理解剖檢驗問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、按為利迅速釐清疑似接種疫苗產生不良反應事件發生原因，避免民眾對疫苗安全及防疫政策產生疑慮而影響到預防接種政策推行，本署業已擬具「傳染病防治法」部分條文修正草案，增列相關機關（構）應提供疑似疫苗接種後產生不良反應個案之相關資料，以及中央主管機關得對死亡個案實施病理解剖檢驗相關規定。

二、前揭「傳染病防治法」部分條文修正草案，將於近日函報行政院後，送請　大院審議。

（六十四）行政院函送王委員幸男男就親中總路線及不顧民意反對執意與中國簽 ECFA 問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990024960 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-750）

有關王委員幸男就「親中總路線及不顧民意反對執意與中國簽 ECFA」所提質詢，敬答復如次：

一、兩岸經濟協議是因應區域經濟整合趨勢，尋求對外貿易立足點平等，讓台灣可以避免「邊緣化」的威脅，進而讓台灣經濟與世界市場接軌，擴大台商發展的空間。在推動與大陸洽簽經濟協議的同時，政府亦同步推動與其他國家洽簽 FTA，讓兩岸經濟合作與台灣經濟國際化同步向前推進，並無「傾中」的問題。

二、政府洽簽兩岸經濟協議，係接受高度國會監督，且兩岸經濟協議乃純經濟事項，牽涉高度技術性的條款，實不宜用公投決定。惟若有人將兩岸經濟協議依「公民投票法」法律程序要求交付民意決定，行政部門將不予干涉。

三、至於有關在野黨要求的早期收穫清單、ECFA 文本，由於兩岸協商進度只到討論原則及交換意見，尚無具體項目及確切文字，因此無法提供進一步資訊。

（六十五）行政院函送蔡委員煌瑯就非政府組織站上國際政治舞台的重要位置等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990024996 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-786）

有關蔡委員所提質詢，經交據外交部查復如下：

一、政府完全體認到國內非政府國際組織蓬勃發展及民間多元、豐沛之資源，為協助我國拓展國際活動空間的潛在力量。因此，外交部於民國 89 年成立 NGO 國際事務委員會，即積推動並極促成我國內 NGO 與 INGO 之國際合作及交流，以強化我 NGO 與 INGO 之實質合作關係。

二、NGO 涵蓋的範圍及其關切的議題極為廣泛，幾乎無所不包，從婦女、兒童、勞工、弱勢、人權、氣候變遷、環保、醫衛等等。不但可與政府部門的工作相輔互補，亦可協助拓展我國際活動空間。因此，外交部及相關政府部門均以積極及正面的角度予以輔導協助，同時降低政府的涉入，以維持 NGO 的自主性與靈活度。

三、為提供國內外 NGO 資訊交流及互動平台，建立 NGO 資料庫及彙整各相關 NGO 資訊等，外交部自 97 年 7 月起委託民間團體建置及維運 NGO 雙語網站（www.taiwanngo.tw），提供國際及我國內 NGO 活動訊息外，亦提供網路電台、專家論壇、專題報導及 NGO 精彩人物誌等內容，歡迎蔡委員前往點閱瀏覽並提供建言。

（六十六）行政院函送蔡委員煌瑯就「對於失業問題宜提出積極有效改善方案」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990024994 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-784）

蔡委員就「對於失業問題宜提出積極有效改善方案」問題所提質詢，經交據本院勞工委員會，查復如下：

一、振興經濟，活絡景氣，創造更多就業機會，為減少失業問題的根本方法。隨著景氣逐漸復甦，受金融海嘯衝擊之失業者，就業能力較佳者多數已回歸職場，惟就業能力較薄弱之特定對象暨就業弱勢者，其失業週期仍高於一般失業者，必須透過補助或公部門釋放工作機會與短期就業措施，協助就業以建立信心，於景氣好轉時始可順利銜接至一般職場。

二、觀察 99 年就業情勢，且為減緩短期促進就業措施結束後可能對就業市場之衝擊，經建會已研擬完成「99 年促進就業實施計畫」，99 年度各部會除依原訂計畫執行，再擴大辦理相關促進就業計畫，將 99 年總協助就業人數目標提高至 10.3 萬人。其中本會配合擴大辦理促進就業計畫，將協助 8.2 萬人就業，推動辦理「就業啟航計畫」、「黎明就業專案」、「多元就業開發方案」及「莫拉克颱風災後重建臨時工作津貼」等重要就業措施，並持續主動拜訪雇主，運用薪資補貼措施，協助並鼓勵企業增加僱用弱勢勞工；另為積極協助失業者就業，勞委會已規劃於全國各地舉辦 10 場大型就業博覽會，透過各求才廠商的參與，提供雇主與求職者面對面溝通互動的機會，預計將有 725 家廠商參加，提供 31,952 個以上的就業機會。

三、加強辦理職業訓練，符合就業市場需要：

(一)為協助失業勞工就業訓練，由本會職業訓練局依據產業發展及就業市場人才需求之特性，透過區域職業訓練供需資訊蒐集及評估作業，依蒐集評估結果，以自辦、委辦或合作

方式，結合民間訓練資源，於全國各地規劃辦理多元類別之職前訓練，以提供產業發展及國民就業需要之職業訓練服務，並提供結訓學員訓後就業服務，以厚植國家人力資本。

(二)另為協助在職勞工人力資本再提升，持續提升我國在職勞工之職場競爭力，該會一方面鼓勵事業單位基於組織經營發展之需要，規劃員工訓練活動，提供訓練規劃之輔導諮詢服務以及訓練費用補助，以強化事業單位所需人力資本；另一方面鼓勵個別在職勞工基於自身職涯發展需要參訓學習，由該會結合民間各訓練單位開辦多元且實務導向之訓練課程，使在職勞工報名參訓，並補助其參訓費用。

四、目前經濟景氣雖有復甦現象，惟就業市場仍然嚴峻，該會將持續推動各項短、中、長期促進就業措施，配合國家未來經濟及產業發展，舒緩失業問題，結合民間資源，開創長期性就業機會，並辦理各項產業人才培訓，全面促進我國勞動力發展，增進勞工福祉。

（六十七）行政院函送蔡委員煌瑯就放寬女性「夜間工作時間」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990025001 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-791）

蔡委員就放寬女性「夜間工作時間」所提質詢，經交據本院勞工委員會，查復如下：

一、查勞動基準法第 49 條規定，雇主不得使女工於午後 10 時至翌晨 6 時之時間內工作。但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，且雇主提供必要之安全衛生設施及無大眾運輸工具可資運用時，提供交通工具或安排女工宿舍時，女工得於夜間工作。

二、女工夜間工作之限制是從保護立場作考量，上開規定並未絕對禁止女工深夜工作，僅附有條件，而該等條件均係為保障女性員工於深夜工作之安全與健康所設，誠屬必要。

三、有關建議「放寬女性夜間工作時間規定、尊重女性夜間工作選擇權、平等保護夜間工作者權益」一節，本會業已錄案，作為日後修法之參考。

（六十八）行政院函送蔡委員煌瑯就國人前往境外接受器官移植之管理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990025004 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-794）

蔡委員就國人前往境外接受器官移植之管理問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、為促進器官之有效運用，本署已依人體器官移植條例規定，於 91 年 6 月捐助成立財團法人器官捐贈移植登錄中心（以下簡稱登錄中心），建立器官移植等候者及捐贈者資料庫，並推動器官捐贈移植相關事務。另為倡導我國器官捐贈風氣，發掘潛在之捐贈者，以增加器官捐贈來源，業於 93 年 4 月 1 日建置器官勸募網絡。目前計有器官勸募醫院 11 家及器官勸募合作醫院 190 家，且我國之器官捐贈率已居亞洲第二，顯示近年推動此項工作已有一些成效。

二、有關建議指定專責機構辦理國人前往境外接受器官移植作業部分，因赴境外就醫乃人民之自由，而且指定專責機構協助待移植者前往境外接受器官移植手術，容易產生政府擔任仲介負面形象，並使民眾受到更多限制，或使器官買賣蔓延至經濟之弱勢國家；另就執行層面而言，我國法規無法轄及境外地區，相關規定亦將無法獲得落實。

三、政府雖然無法限制國人逕自赴境外接受器官移植手術，但為使國人對境外接受器官移植能有更完整之認知，本署已分別於 95 年 3 月 28 日及 4 月 21 日，以新聞稿之方式提醒民眾：國人前

往境外進行器官移植，對於該地區醫院及醫師素質，在資訊不透明之情形下，仍具一定風險，且其器官之取得是否合乎人權與醫學倫理，仍有很大爭議，國人欲赴境外接受器官移植，應先與其主治醫師討論，審慎評估到境外移植之合適性及後續照顧之相關事宜。

四、另本署為確實了解及掌握國人於國內外接受器官移植之人數及術後情況，業已委請登錄中心建置「器官移植術後登錄系統」，並於 95 年 9 月 13 日起正式上線使用，要求各醫院必須於病人接受器官移植術後回診時，將相關資料詳實登錄於該系統，該中心亦會定期與健保申報資料勾稽，以達確實管理之效。

五、為推動器官捐贈風氣，以提升器官捐贈比率，本署除將增加電子媒體之宣導外，並且將由登錄中心與血液基金會及各捐血中心擬訂合作方案，於捐血中心辦理大型之捐血活動時，安排器官勸募合作醫院輪流前往設宣導站；同時且已爭取獲得部分縣（市）衛生局同意，於其舉辦大型活動時於現場設站宣導；另亦已與連鎖便利商店及大賣場取得合作共識，規劃於其店內張貼器官捐贈宣導海報及放置宣導單張，方便民眾對於器官捐贈之了解及簽署同意卡。

六、為使器官捐贈之精神能從教育體系札根，擴大宣導之範圍與成效，本署及登錄中心近年來戮力與宗教團體合作，希望每年辦理至少 4 場器官捐贈宣導之活動或講座、至少赴 50 所國小校園進行巡迴演出宣導、舉辦「器官捐贈與生命教育種子教師研習營」等。綜上，本署仍將持續推動器官捐贈相關工作，並與國內各醫院之移植醫療團隊及其他之相關團體共同努力，帶動國內器官捐贈風氣，提升移植相關之醫療及照護品質，造福等待器官移植國人。

（六十九）行政院函送陳委員明文就「未來簽訂兩岸經濟協議，造成台灣勞工可能之衝擊」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990024984 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-774）

陳委員就「未來簽訂兩岸經濟協議，造成台灣勞工可能之衝擊」問題所提質詢，經交據本院勞工委員會，查復如下：

一、簽訂 ECFA 勢必會對我國部分產業與勞動市場的發展產生影響，依本會委託研究結果顯示，雖正負影響均有，但總體仍屬有利。為針對可能受影響產業，強化勞工就業安全，本會將參考過去加入 WTO 前之因應措施及當前各項促進就業及照顧失業等相關政策，預先研擬相關因應措施，協助受影響產業之勞工。

二、目前本會已研擬「因應貿易自由化就業發展與協助方案」，以保障我國勞工在洽簽自由貿易協定過程中之權益，主要實施方式分為兩大部分。

(一)就業安定協助措施：

1. 參與經濟部所設之輔導團隊，協助勞工就業。
2. 鼓勵受影響產業辦理僱用安定措施，提供在職勞工薪資補貼及職務再設計補貼。
3. 在職勞工技能提升措施：
   (1)補助事業單位辦理在職訓練，提升員工工作技能。
   (2)補助勞工個人參訓，增加職場競爭力。

(二)轉業或再就業協助措施：

1. 再就業協助：運用多元媒合途徑及就業促進工具，提供再就業服務。
2. 就業能力協助：辦理多元職業訓練、提供職訓生活津貼、訓後就業服務及協助取得技術證照。
3. 創業協助：設置微型創業培育中心提供創業技能及經營管理培訓、創業諮詢及適性分

析、企業見習、創業開辦費、創業貸款及利息補貼。
4. 轉業協助：提供求職交通補助、搬遷津貼及租屋津貼、就業獎助津貼。
5. 待業生活協助：提供待業生活津貼。

（七十）行政院函送蔡委員同榮就臺灣之大學校院與中國之學校合作開設碩士在職專班事宜所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990025015 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-805）

蔡委員同榮就臺灣之大學校院與中國之學校合作開設碩士在職專班事宜所提質詢，經交據教育部查復如下：

一、國內大學校院赴境外開設碩士在職專班，係依據本部 98 年 3 月 5 日以台高(一)字第 0980020246C 號函修正發布「大學辦理研究所（系）碩士及大學部二年制在職專班審核作業要點」第 7 點規定辦理，放寬原境外設班僅能於東南亞及東北亞地區之限制，爰各大學赴大陸地區設立碩士在職專班得自 99 學年度開始，依前開規定提出申請計畫，經本部核准後辦理。

二、有關國立臺灣大學開設之「台大-復旦 EMBA 專班」即係依據前開要點申請設班，復旦大學主要係教學資源及上課場地之支援，授課專任教師應有二分之一以上為國立臺灣大學之教師，本部於核定該專班時亦告知該校，目前仍應於符合本部相關法令規定辦理，其招生對象為持中華民國護照之臺灣地區人民、僑生或具外國籍之外國學生，亦不得規劃雙聯學制或授予雙學位。

三、對於碩士在職專班之開班成本係由學校自給自足，本部並無補助。對於「台大-復旦 EMBA 專班」之收費係由學校衡酌教學成本，包含課程學習、課程所用書籍及講義、課程期間之餐費及使用兩校之公共設施等費用。

四、本部業於 99 年 4 月 23 日以台高(一)字第 0990062159 號函分送本（99）年赴大陸地區開設碩士在職專班之學校（國立臺灣大學、世新大學及國立高雄大學），重申國內目前尚未開放招收大陸學生就學及採認大陸專科以上學歷，爰學校赴大陸地區開設碩士在職專班，應依現行相關法令辦理。

（七十一）行政院函送蔡委員同榮就「勞委會要求全國各地就業服務站，辦理『兩岸經濟協議』教育訓練」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990025021 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-811）

蔡委員就「勞委會要求全國各地就業服務站，辦理『兩岸經濟協議』教育訓練」問題所提質詢，經交據本院勞工委員會，查復如下：

該會考量在政府簽署兩岸經濟協議過程中，難免有部分勞工受到影響，基於為該等勞工提供各種預防性就業安全措施的立場，有必要讓民眾及早了解。各公立就服機構職司就業安全業務，為利業務順遂推動，本就應進行相關宣導，同時維護民眾知的權益。

（七十二）行政院函送蔡委員同榮就臺北縣政府教育局擬於 99 學年度全面實施活化課程實驗方案所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 3 日院臺專字第 0990025023 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-813）

蔡委員就臺北縣政府教育局擬於 99 學年度全面實施活化課程實驗方案所提質詢，經交據教育部查復如下：

一、臺北縣政府教育局自 97 學年度起，開始於所屬國小試辦「活化課程實驗方案」，原預定 100 學年度評估整體辦理成效。據該試辦方案內容所列，試辦學校需增加之 3 節課係屬「非學習節數」，並以課表重新規劃方式辦理；然因參與試辦之學校過去並未處理有關學生選擇接受實驗之自願性問題，故倘學校為試辦本方案之學校，則所有學生均需接受此「非學習節數」之安排，致產生未徵詢有關學生選擇接受實驗之自願性以及申辦學校校內無共識等問題，本部自 97 年起已召開相關會議要求該府釐清與檢討。

二、另為保障學生學習權益，本部亦多次函請該局正視本案有關學生家長意願問題，另正式於 97 年度對地方政府統合視導「非常項目」增列「所屬縣（市）立各國中小均依現行課程綱要實施要點之學習總節數規定辦理」之評定項目，且要求該局調查彙整參與本實驗方案之各校班級家長意願表達相關資料（如：同意書）以及課程表等，希能引導該局正視學生選擇接受實驗之自願性問題。惟該局並無提供資料，本部遂據以於當年度統合視導扣減補助積點 20 點。

三、本部自吳部長上任以來，十分重視本案，已於 99 年 3 月 11 日參與「臺北縣基層教師與部長有約」座談會，臺北縣政府劉局長和然等人亦到場溝通，本部更於 99 年 3 月 25 日以台國(二)字第 0990043905 號函函送以下建議：

(一)方案推動迄今，縣內教師團體仍有疑慮，在配套措施尚未完善及行政機關與基層教師間互信有待加強之情況下，建請該府持續與相關人士及團體溝通。

(二)本案之推動，建議依有關規定辦理，並先以偏鄉地區學校進行小規模試辦，於試辦完成後，邀集各方專家學者團體檢視其成果。依其成果及充分考量學生學習權益之前提下，持續與各類團體討論，建立互信基礎後，再逐步擴大辦理，並作為本部未來修正法令及課程綱要之參考。

四、至臺北縣政府教育局於 99 年 4 月 12 日函知所屬各公立國民小學 99 學年度全面辦理「活化課程實驗方案」一節，本部已分別於 99 年 4 月 14 日、15 日及 22 日發布新聞稿表示 5 點聲明（完備程序、尊重意願、專業師資、充分溝通、成效評估），並進一步要求該局應於 99 年 5 月中旬前函報方案等相關資料到部核處，本部將俟該局函報資料後，依上開聲明審慎核處。

（七十三）行政院函送王委員幸男就為改善失業率問題，產創條例應採增加民間投資，而非對中小企業增僱員工採用補助作法及建議於北、中、南各設置經貿特區等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 4 日院臺專字第 0990023416 號）
（**立法院函**　編號：7-5-9-636）

王委員就為改善失業率問題，產創條例應採增加民間投資，而非對中小企業增僱員工採用補助作法及建議於北、中、南各設置經貿特區等問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、產業創新條例（以下稱產創條例）是攸關我國未來整體產業經濟發展的重大經濟法案，以促進產業創新、改善產業環境、提升產業競爭力為立法目的，業於民國 99 年 4 月 16 日經立法院三讀通過，將咨請　總統公布施行。

二、產創條例已配合台灣未來產業發展趨勢，在企業投入創新活動、無形資產流通運用、產業人才資源發展、資金協助、產業投資、產業永續發展環境及土地提供等各方面提出具體措施，同時強化運用補助、輔導及低利融資等工具，以期塑造良好的投資環境。另外，搭配我國營所稅稅率由 20%調降至 17%，亦可塑造公平、效率、簡化及具國際競爭力之租稅環境，創造透明且低稅負之投資環境，將可促進國內企業投資，並可吸引外國企業來台投資，進而增加國民就業機會。

三、我國中小企業吸納勞動人口 796 萬 6 仟人，約占全國總就業人口之 76%，係最有能力創造就業機會的部門，但中小企業資金結構較為脆弱，透過對中小企業增僱員工者提供補助，將有利於中小企業強化人力資本，降低中小企業營運成本，提供新的工作機會，以改善國內失業情勢，並對國家經濟之穩定及國民生計之安定有相當大之助益。

四、為避免造成政府財政負擔及經濟政策失焦，經濟部未來將視國內就業市場之情況，明定補助施行期限，隨時機動調整其作法，將不致成為政府長期性的財政負擔；且於研訂相關補助辦法時，將參考過去推動「中小企業人力協助執行計畫」之經驗，妥善予以規劃，以防止各項流弊發生。

（七十四）行政院函送黃委員仁杼針對桃園縣興建鐵路高架化工程之鐵路安全業務未盡完善規劃之責問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 4 日院臺專字第 0990024979 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-769）

黃委員針對桃園縣興建鐵路高架化工程之鐵路安全業務未盡完善規劃之責問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、對於鐵路立體化採高架或地下化方式辦理，必須綜合考量工程技術、經濟效益、財務能力、環境衝擊等各項因素，本案採高架方式辦理，係經綜合評估考量各項因素後之最佳方案，臺中、員林、屏東等都會區亦均係採鐵路高架化方式辦理改建中，苗栗、嘉義、宜蘭等都會區亦採高架化方式規劃中，並非只有桃園都會區採鐵路高架化方式辦理改建。

二、以鐵道發展背景相似之先進國家日本為例，舉世聞名之新幹線即有很大部份採高架化，傳統鐵路亦多以鐵路高架化來消除平交道，如日本首都東京都心之三鷹站~立川站間約 13. 1 公里，有平交道 18 處，以鐵路高架化來消除平交道，另外同樣是東京都心之稻田堤站~府中本町站約 4.3 公里，也是以鐵路高架化來消除 15 處平交道；國內台灣高速鐵路也幾乎是全線高架。

三、現行規劃路線，均配合桃園縣政府所規劃寬 50~60 公尺園林大道佈設，儘可能採永久軌原地高架，減少民房拆遷方式辦理，並配合桃園縣政府都市計畫與都市縫合案，辦理週遭景觀綠化設計，以減少工程結構物對都市觀瞻之影響。

四、桃園段鐵路高架化工程之耐震設計係依「鐵路橋梁耐震設計規範」中最高等級之耐震設計標準進行規劃設計，其耐震要求為克服 2,500 年迴歸週期之大地震之作用而不發生崩塌，其安全性不低於任何地面或地下之鐵路系統。鐵路高架面對強風等之可能自然災害，可藉由先期之安全監測警告系統、列車防護系統及高架橋兩側胸牆等防風措施來確保安全。

五、鐵路高架計畫其優點為興建時程短，民眾可及早享受便捷之交通與都市發展，並消除沿線平交道，提高鐵路之安全性，本計畫為行政院核定之重大計畫，鐵路改建工程局及臺灣鐵路管理局將配合政策目標全力推動興建。

（七十五）行政院函送林委員鴻池就早期乳癌患者使用標靶藥物「賀癌平」之使用限制問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 4 日院臺專字第 0990024985 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-775）

林委員就早期乳癌患者使用標靶藥物「賀癌平」之使用限制問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、全民健康保險已自 99 年 1 月 1 日起，將早期乳癌患者納入標靶藥物「賀癌平」之使用範圍，給付規定摘述如下：經外科手術、化學療法（術前輔助治療或輔助治療）治療後，具 HER2 過度表現（IHC 3+或 FISH+），且腋下淋巴結轉移之早期乳癌患者，作為輔助性治療用藥。使用至多以一年為限，一年申請量以 13 小瓶為限（每小瓶 440mg），且須經事前審查核准後使用。

二、依據本署核准「賀癌平」藥品許可證仿單內容，「賀癌平」用於早期乳癌，起始劑量為 8mg/kg，3 週後再投予 6 mg/kg 的劑量，然後每隔 3 週重複投予 6mg/kg 的劑量，持續治療 1 年，或直到出現疾病復發的現象為止。目前全民健康保險開放「早期乳癌」使用「賀癌平」迄今約 4 個月，除非患者體重超過 150 公斤，方有已使用劑量超過 13 瓶而須自費之可能。

三、健保局目前收載「賀癌平」藥品之規格量為 440mg 注射劑，每瓶 61,192 元，另健保局前曾收載規格量為 150mg 注射劑，惟因 2 年未有醫令申報資料，健保給付價於 97 年 10 月 1 日歸零。

四、經健保局調查各醫療院所使用情形，「賀癌平」440mg 注射劑藥品因內含保存劑，可存放 28 天，於藥品開封後若未使用完畢，多數醫院於藥品效期內乃留待同一病患下次使用，少部分則為病患間共享；若開封超過 28 天，則予以丟棄。而「賀癌平」150mg 注射劑藥品因不含保存劑，若由病患體重換算使用劑量非為 150mg 的倍數，藥品一經開封若未使用完畢則須丟棄，反而容易產生浪費的情形。

五、因應藥品臨床使用需求，健保局將儘速邀集醫、藥專家，就現行藥品給付規定研修更適切之規範，以維護病患權益。

（七十六）行政院函送盧委員秀燕就針對調整大眾運輸政策，將公路客運票價比照台北市調降為 15 元，以及運價與油價之差額由政府編列預算補貼案所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 4 日院臺專字第 0990025038 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-828）

盧委員針對調整大眾運輸政策，將公路客運票價比照台北市調降為 15 元，以及運價與油價之差額由政府編列預算補貼案提出質詢，經交據交通部查復如下：

一、政府為因應國際油價持續上漲與穩定國內物價波動，並顧及弱勢族群經濟負擔與大眾運輸業者成本支出，除由經濟部前已辦理油價價差補貼外，交通部於 97 年度亦編列預算辦理公路、市區汽車客運業油價價差補貼作業，共補貼公路客運業者 43 家；金額 4 億 1 千 4 百餘萬元，市區客運業者 18 家；金額 3 億 4 千 3 百餘萬元。

二、另公路客運票價係採里程計費，其路線遠較臺北市以段次算收票價之市區客運路線為長（公路客運以全程 15 公里至 60 公里之路線最多，其票價約 40 元至 169 元），若均比照臺北市票價

調降至 15 元，公路客運業者將喪失合理利潤，無以繼之營運，恐不利大眾運輸發展。

三、交通部為推動非接觸式電子票證政策，發展公路公共運輸，鼓勵消費者搭乘公路客運養成使用電子票證之習慣，並減輕民眾支付票價之負擔及照顧基本民行需求，已著手研擬對使用非接觸式電子票證搭乘公路客運之乘客實施票價優惠。由政府編列預算支付乘客所購票價之一部分，對乘客而言形同票價下降，會有增加載客之效果，為業者帶來額外收益。

（七十七）行政院函送李委員俊毅針對儘速推動龜洞外環道之進度，並儘速籌措其他路段之經費，以改善台南與高雄縣往來之交通問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 4 日院臺專字第 0990024980 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-770）

李委員針對儘速推動龜洞外環道之進度，並儘速籌措其他路段之經費，以改善台南與高雄縣往來之交通問題提出質詢，經交據交通部查復如下：

一、有關龜洞外環道辦理情形部分，交通部公路總局細部設計皆已完成，擬以原核定路線辦理發包，因地方民眾對原核定路線仍有意見，該局將請地方政府儘速介入協調，俟路線取得共識後即刻辦理發包。

二、另查公路總局「省道危險及瓶頸路段緊急改善計畫」，於臺南縣部分核列台 19 甲龜洞外環線外、另高雄縣部分亦核列阿蓮鄉 61k+372~62k+339、及岡山鎮~梓官鄉 69k+046~71k+880 等二路段經費，三路段共計核列工程及用地費 7.55 億元，本計畫其他路段將視此三路段辦理情形及實際交通需求，該局再逐年籌措經費辦理。

（七十八）行政院函送蔡委員煌瑯就徵收水污染防治費時應先實施總量管制問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 5 日院臺專字第 0990024999 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-789）

蔡委員就徵收水污染防治費時應先實施總量管制問題所提質詢，經交據本院環境保護署查復如下：

一、台灣地狹人稠、工廠林立，環境負荷沉重，單以行政管制，難以達到更高的環境品質目標。因此，本院環境保護署參考歐美先進國家的管制作法，採行「污染者付費」的經濟誘因工具，並於「水污染防治法」立法規範徵收水污染防治費。

二、由於國內旱季河川基流量低，如推行總量管制，污染源排放限值將非常嚴苛，且因國內下水道普及率尚低，污染總量不易控制，故本院環境保護署未先推行總量管制。

三、總量管制屬行政管制，水污染防治費屬經濟誘因，二者並無必然的先後順序。行政機關得視其可行性及成效性等，彈性運用總量管制及徵收水污染防治費等，以強化管理。

四、水污染防治費繳交金額，係依據其排放之廢水量及濃度計算，廢水排放量越少，濃度越低，需繳費用越少。排放濃度低者，另可享有優惠，以誘使污染排放者為減少繳納費額，主動進行污染削減，減少污染排放量。徵收所得之水污染防治費，亦專款專用執行各種水污染防治工作，加速提升水體水質。查各先進國家均有因徵收水污染防治費，明顯改善河川水質先例，其對環境改善，有明顯之效益。

五、為改善二仁溪水質，本院環境保護署自 91 年起已將二仁溪列為重點整治河川，推動稽查管制、河岸面垃圾清除、成立河川巡守隊、設置水質淨化工程等各項污染管制及整治措施，並於 95 年成立二仁溪污染整治小組，結合中央及地方單位，並邀請環保團體及河川巡守義工參與，定期就整治方案、期程及分工召開協調會議，以凝聚整治共識及優先順序，共同推動二仁溪污染整治工作，計已召開 16 次聯繫會報。經過多年來各界共同努力，二仁溪水質改善漸露曙光，嚴重污染河段已從整治前 91 年的 100%，降至 98 年的 43.4%。

（七十九）行政院函送江委員義雄就建請「鑑於我國廢棄物處理廠嚴重不足，國內中小型企業面臨垃圾處理危機，為避免廢棄物成為公害影響國人生活空間與健康、降低產業競爭力」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 5 月 5 日院臺專字第 0990025029 號）
（**立法院函**　編號：7-5-10-819）

江委員就建請「鑑於我國廢棄物處理廠嚴重不足，國內中小型企業面臨垃圾處理危機，為避免廢棄物成為公害影響國人生活空間與健康、降低產業競爭力」所提質詢，經交據本院環境保護署答復如下：

一、依據本院核定「垃圾處理方案之檢討與展望」之「垃圾零廢棄」政策目標及依總統政見：「未來 8 年台灣垃圾量較歷史最高減少 70%、資源回收再利用率達 60%為目標，」，已持續推動源頭減量、資源回收等工作，並推動廚餘、巨大廢棄物、裝潢修繕廢棄物等再利用，至 98 年垃圾清運量 422 萬 3,477 公噸已較歷史最高（87 年垃圾清運量 888 萬 487 公噸）減少 52.44%，垃圾回收率亦達 45.49%，平均每人每日垃圾量亦降為 0.502 公斤，已逐步邁向「零廢棄、全回收」的資源循環社會。目前各縣市已完工運轉 24 座垃圾焚化廠，總設計處理量為 2 萬 4,200 公噸/日，經查本署垃圾清理狀況統計資料，98 年全國垃圾清運量 422 萬 3,477 公噸（平均每日垃圾清運量為 1 萬 1,571 公噸/日），各現有垃圾焚化廠已足以處理待處理垃圾量，其餘裕容量亦提供協助處理一般事業廢棄物；另查 98 年各縣市垃圾焚化廠之一般事業廢棄物進廠量為 172 萬 7,383 公噸（平均每日 4,733 公噸/日）。

二、98 年度工業事業廢棄物申報總量約 1,391 萬公噸，其中有害事業廢棄物為 96 萬公噸。有害事業廢棄物以再利用流向為大宗約 59%，其次為委託或共同處理占 33%、自行處理、輸出及其他占 8%，已能掌握廢棄物之清理流向，各事業亦有妥善處理廢棄物，應無所述「每年被認定『有害』的垃圾產量已達數百萬頓，其中高達 6 成沒有被妥善處理」之情事發生。

三、目前取得公民營廢棄物處理或清理許可證之處理或清理機構計有 134 家，許可處理量達 65 萬 6,546 公噸/月。依廢棄物之性質不同、處理設備及處理技術之不同，處理方法有掩埋處理、化學處理、堆肥處理、熱處理（含焚化除外）、物理處理、固化處理及其他處理方式。有關該等機構詳細資料，可於本院環境保護署事業廢棄物管制中心網站（網址為 http：//waste.epa.gov.tw/）「公民營清除處理許可系統」中查詢。依該系統之公民營廢棄物處理、清理機構可處理「集塵灰」者計 19 家，因集塵灰依產源及性質之不同各有其處理方式，該等機構處理「集塵灰」應依許可內容收受廢棄物進行處理。另查經濟部工業局輔導設置之廢棄物處理設施計有北區事業廢棄物處理中心-水美工程企業股份有限公司、中區事業廢棄物處理中心-榮民工程股份有限公司彰濱資源事業廢棄物回收處理廠及南區事業廢棄物處理中心-榮民工程股份有限公司大發事業廢棄物處理廠等 3 處，亦足可提供處理該等事業廢棄物之需。

乙、本院委員質詢部分

（一）本院顏委員清標，有鑑於南山人壽股權交易案沸沸揚揚，造成社會及保戶不安；為期本案儘快落幕，在行政院金融監督管理委員會所提「五大原則」外，針對本案再提出兩點更具體之要求，以期未來南山人壽能夠落實本土化，並去除外界對其短期炒作之疑慮，特向行政院提出質詢。

說明：

一、南山人壽股權交易案最終受益人持股信託百分之七十五以上回台灣之公營行庫至少七年以上，期間不能以任何形式買賣或質押，以昭公信。

二、因為南山人壽持有台灣公債達六千億元，而且公司更握有四百萬保戶個人資料，若有任何人為因素將危及台灣社會穩定，為去除這些疑慮，並落實南山人壽之本土化，未來南山人壽董監事七成以上應由本國人士出任；而實際經營者及高階主管，亦應全數由台灣人士擔任，具大陸官方身份者尤在禁止之列。

（二）本院張委員顯耀，有鑑於國軍後備幹部負有協力整合國軍部隊、地方政府與全民力量，平時協力災害防救，戰時支援軍事作戰等任務與功能。為建構完整全民防衛與災害防治機制，達成「民生與國防合一」的施政目標，爰建請行政院於「後備軍人輔導組織設置辦法」，恢復原編列急難救助金，以利後備動員工作推展，特向行政院提出質詢。

說明：

一、近年國軍推動「精進案」大幅裁減軍事員額與預算，尤以後備動員人力與經費編列嚴重不足。其中具有應變重大事故之「急難慰助金」，因故於 93 年起急遽減列，最後完全移除。

二、依據「後備軍人輔導組織設置辦法」第 12 條，有關幹部支領各項費用，於 95 年因故刪除第四款「急難慰助金」，致後備動員工作多所困難。

三、急難慰助金，於 90-92 年每編列 5500 萬元，93 年起減列至 1500 萬元，94 年 1500 萬元，至 95 年 1500 萬元，96 年起因「後備軍人輔導組織設置辦法」第 12 條第四款刪除，而停止該款項編列。

四、為建構完整全民防衛與災害防治機制，達成「民生與國防合一」的施政目標，健全組織動員能量，建請行政院儘速修訂該辦法，回復「急難慰助金」之編列。

（三）本院張委員顯耀，鑒於行政院農委會漁業署所屬「漁訓二號」船，因索馬利亞海盜橫行，取消五月中旬原前往印度洋及大西洋執

行公海漁業巡護任務。惟我國身為國際漁業組織的一員，應對國際社會展現我國漁業管理的能力及決心，爰建請行政院責成農委會應儘速另行規劃遠洋巡護任務，以維護我國遠洋漁業的產業利益，特向行政院提出質詢。

說明：

一、行政院農委會漁業署所屬「漁訓二號」船本預計今年五月中旬出發，前往印度洋及大西洋執行公海漁業巡護任務。惟因近期索馬利亞海盜橫行，取消原訂計畫。

二、我國於大西洋及印度洋分別加入大西洋鮪類資源保育委員會（ICCAT）、印度洋鮪類委員（IOTC）及南方黑鮪保育委員會（CCSBT）等區域漁業管理組織。身為國際漁業組織一員，我國除積極參與各項協商運作，並遵守相關決議案外，也透過漁業巡護任務的執行，對國際社會展現我國漁業管理的能力及決心。

三、「漁訓二號」的遠洋巡護工作部但可以有效監控我國遠洋漁船作業動態，也能經由實地查察來了解產業實際問題。我國過去數年來的遠洋巡護任務，具體展現我國主動積極的管理態度，深獲區域漁業管理組織肯定。建請行政院責成農委會漁業署，應儘速再賡續規劃遠洋巡護任務，以維護我遠洋漁業的產業利益。

（四）本院張委員顯耀，鑒於政府為鼓勵從小培養學生欣賞藝術之素養，推廣藝術才能班之設立，以發展台灣藝術與人文素質。惟藝術才能班之發展，應考量城鄉差距，因地制宜，尊重並授權各縣市依學生特色、家長能力等妥善規劃，爰建請教育部全盤檢討藝術才能班政策，以確實提升台灣藝術與人文素質，特向行政院提出質詢。

說明：

一、依教育部 99 年 2 月 25 日函頒「高級中等以下學校藝術才能班設立標準」規定各縣市藝術才能班設班總量不得超過前一學年度核定總班數，倘有增班之必要時，不得超過該縣市前一年度教育階段總班級數之 1.5%。

二、此 15%係教育部依全國各縣市平均數而定，而無考量直轄市與縣市城鄉差距等要素，舉高雄縣市為例，目前高雄縣市有意申辦藝術才能搬之學校均已超過 1.5%上限，若未能予以放寬，難以顧及直轄市學生發展藝術才能的空間。

三、文建會及教育部均廣泛宣導，鼓勵從小培養學生欣賞藝術之素養，而藝術才能班的發展攸關台灣藝術與人文素養的發展，爰建請行政院責成教育部，全盤檢討藝術才能班之政策，以確實提升台灣藝術與人文素質。

（五）本院張委員顯耀，鑒於有偷渡客突破我國海岸防線，甚至從緊鄰左營軍港管制區的高市柴山海防偷渡上岸，顯見我國海岸防線出

現漏洞。建請行政院應責成國防部、海巡署等有關單位，相互協調合作，檢討我國海岸巡防作為，減少巡防死角，以維護我國境安全，特向行政院提出質詢。

說明：

一、當今全球非法移民潮正風起雲湧，偷渡現象已成為一個令許多國家無法迴避的世界性問題。由於偷渡者身分的不確定性，對出境或入境國而言，均造成很大困擾，各國對一般移民已作嚴格管制，對非法移民則更是全力設法防堵。

二、全國偷渡客上岸地點，包括從基隆外木山漁港、造船廠旁，到台北縣濱海公路沿線，往東的宜蘭頭城、蘇澳南方澳，花蓮鹽寮、台東樟原村、烏石鼻沙灘等，而西部的桃園南崁溪口新竹南寮、苗栗台中彰化雲林嘉義台南和高屏等，皆有所聞，顯見我國海岸巡防出現多處巡防死角。

三、建請行政院應責成國防部、海巡署等有關單位，相互協調合作，檢討我國海岸巡防作為，減少巡防死角，以維護我國境安全。

（六）本院張委員顯耀，鑒於高鐵台中烏日站為中台灣重要交通樞紐，為加強其與台鐵轉乘功能，同時預防高鐵因天災無法行駛時，可立即轉乘台鐵疏散，爰建請台灣鐵路管理局針對自強號停靠站區重新規劃，適時增加停靠新烏日站班次，以滿足台鐵及高鐵轉乘民眾之需求，特向行政院提出質詢。

說明：

一、自高鐵通車以來，高鐵烏日台中站已儼然成為中台灣的重要交通樞紐點，許多民眾多利用台鐵新烏日站來轉乘高鐵。

二、台灣為地震頻繁地帶，高鐵一旦受地震影響，往往需要暫停營運或進站檢查，將使乘客行程受到影響，乘客疏散也將成為一大課題。

三、高鐵烏日台中站與台鐵新烏日站為共站不共構之車站設計，中間有空中便廊可供旅客轉乘，若能強化台鐵新烏日站之轉運功能，不僅可提高車站使用率，更可作為發生天災等突發狀況時，疏散旅客之配套方案。

四、目前台鐵新烏日站，無論北上或南下，停靠的對號列車只有自強號兩班次，莒光號五班次，其餘都是區間車及區間快車，無法因應現階段轉乘民眾需求。

五、爰建請台灣鐵路管理局針對自強號停靠站區重新規劃，適時增加停靠新烏日站班次，以滿足台鐵及高鐵轉乘民眾之需求。

（七）本院吳委員清池，針對國際原油價格續跌，紐約原油期貨價格 17 日持續下挫，一度跌破 70 美元，為今年來首見，原因是歐洲主權債危機恐破壞全球經濟復甦，原油需求可能減少之影響所致。但

反觀台灣中油公司卻連二週汽柴油每公升都只分別小降二角和三角，造成國際油價跌得兇，但中油油價卻降得少之景象，國內油價五月份二度所上演「跌多降少」秀，已造成基層民眾在加油時觀感不佳，政府沒有苦民所苦之印象；因此，本席認為台灣中油公司應該要說明清楚到底要到什麼時候、還要再漲多少，才能算是漲足？本席並且具體建議經濟部和中油公司應針對油價凍漲以來，國際原油油價與國內油價反映降價之詳細資料提供本院及經濟委員會全體委員，特向行政院提出質詢。

說明：如案由。

（八）本院吳委員清池，對於今年底前全國的 LED 交通號誌將全面汰換完畢，明年起全國 130 萬盞傳統路燈亦將展開 LED 替換作業，未來政府部門將全面採用 LED 照明，建請經濟部等相關單位應設法擴大國內的綠能市場，讓台灣綠能產業能迎頭趕上日本、德國等先進國家，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣 LED 和太陽能電池已居全球領先地位，其中 LED 產量已是全球第一、產值全球第二，去年全球市占率從 16%提高到 25%、僅次於日本；太陽能電池產值居全球第三。

二、推動綠能產業是政府的重大政策，行政院應鼓勵國內廠商自主研發，擴大國內的綠能市場，讓台灣的綠能產業迎頭趕上先進國家。

三、此外，台灣風力發電也正萌芽，已完成國產第一台 2MW（百萬瓦）風力機機艙組裝，讓台灣成為全球第八個大型風力機設備製造國。

四、綠色經濟是政府重要執政理念，節能減碳更是「非走不可」的路，未來政策將強力推動綠能產業，不會全放在資通訊（IT）產業上，以進行台灣產業結構改變。台灣未來在綠能產業的發展方向是追求「二高二低」，也就是高效率、高價值、低排除，低依賴。

（九）本院吳委員清池，建請行政院應修正性侵害犯罪防治法，以大幅提高對 12 歲以下兒童性侵者的刑期，到有期徒刑 20 年以上，並不得假釋、減刑，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣性侵害被害人年增近千件，其中兒童性侵害佔的比率約為 8%至 10%；鄭敏菁說，兒童性侵案件只有約 10%是陌生人加害，約 47%是家庭成員，因此受性侵害兒童還不只這些數字。

二、行政院應建立全國兒童性侵害加害人檔案資料庫，將兒童性侵害加害人資料公開 10 年以上供民眾查詢，每年並必須更新檔案內容 2 次。

三、並且，所更新之相關資料中應至少包含兒童性侵害犯罪加害人姓名、最新照片、身體特徵、現今居住地址、工作地點、被害人數、被害人類型、性犯罪紀錄及其他足資識別加害人之檔案，但不得洩漏任何被害人資料。

（十）本院盧委員秀燕，針對新興毒品「喵喵」氾濫，致 17 歲少女疑因而死亡，然國際上早已將之列入管制禁止，實有全面清查市場流通之藥物安全性之必要，且應同時參酌國際法規以儘速修法，俾使民眾皆能安居樂業，特向行政院提出質詢。

說明：

一、民國九十九年五月四日高雄一名 17 歲少女疑似服用新興毒品「喵喵」導致死亡，然此種化學藥品台灣卻尚未列入管制，致民眾人心惶惶。尤以目前青年毒害日益嚴重，據查「喵喵」在英國已經明列違禁藥品，服後可能會使人胡言亂語、焦慮不安、嚴重的話會過度刺激心臟和神經系統，令人昏倒或流鼻血。台灣實應儘速修法以接軌國際，如此才能真正保障人民身心健康。

二、據查知名諾美婷減肥藥也疑有引起心臟血管疾病甚至致死的案例，而近日備受爭議之健康食品海豹油也因取得手段殘忍且有效用誇大之嫌，皆被歐盟明列禁止進口，台灣應研究是否有管制之必要性，同時參酌國際經驗與數據，儘速清查現有通路藥品之安全性，還給民眾安全用藥環境。

三、爰此，本席建請行政院衛生署除督促現有法規改革外，應參酌國際明列之禁藥與其主因，全面清查台灣是否有所流通且是否管制之可行性，儘速公開清查結果並訴諸媒體，俾使民眾皆能安居樂業。

（十一）本院盧委員秀燕，有鑑於現行行動通訊科技發達，使用行動電話的年齡大幅降低，但是對未成年申請人的規範不盡完整，譬如撥打帳單之費用上限，建請加以考量，回應民情，特向行政院提出質詢。

說明：

一、本席近日接獲來至臺中市民的陳情，表示他替自己的孩子辦了一組行動通訊門號，做為親子通訊的用途，結果孩子在不知節制的狀況下，單月的通訊費用達六、七千元，如果萬一撥打其他高費率的電話，極有可能超過本身所能負荷的費用範圍，這位家長希望能夠就未成年人的通訊帳單作上限控管。

二、依照現行相關電信法規，對於行動通訊門號申請人與費用之限制，會因以下列幾項狀況而受限制：(1)若有犯罪事實、經法院裁定、對門號持有人進行斷話；(2)申請行動通訊門號預付卡、申請人所擁有之門號數不得超過乙件；(3)申請行動通訊門號，申請人須出示證明

身份的身分證與健保卡等雙證件(4)未成年申請人需有其監護人同意，才能申辦；(5)若申請人的行動通訊費用與以往水準不同，門號所屬電信公司會基於內部控管風險，向申請人查詢是否為個人所撥打。

三、如前項所述，現行法規對於未成年人使用手機的費用，僅止於申請時的規範，對於使用後的後端管理付之闕如，例如費用上限的規定之類的，建請行政院能體察民情，納入研究。

（十二）本院盧委員秀燕，針對目前約有一萬六千餘女性服役，是國軍有史以來女性軍士官兵比率最高的時代，顯見在當今兩性平等的主流觀念下，「性別不應成為職場障礙」已成為社會共識也是治軍目標。然而軍中環境仍對女性不友善，尤其「升遷」與「生產育嬰」兩方面實未盡公平。爰此，本席要求國防部再檢討女性同袍所面臨的困境，特提出緊急質詢。

說明：

一、兩性平等為世界潮流，也是我國長年來努力的目標。我們不僅從小學就開始教導尊重異性的重要，政府各部門也用人為才、致力消弭性別障礙。軍隊，傳統來專屬男性的領域；當女性擁有投票權後，能否在軍隊中發揮所長進而公平升遷遂成為兩性平等的另一重要指標。觀察我國發展，已有不少女性服務於國軍，而國軍近年來的媒體政策亦置重點於招募女性志願役軍士官兵及建立兩性平等之軍中文化。事實上，目前約有一萬六千餘女性服役，是國軍有史以來女性軍士官兵比率最高的時代，顯見在當今兩性平等的主流觀念下「性別不應成為職場障礙」已成為社會共識也是治軍目標。

二、然而軍中環境仍對女性不友善，尤其「升遷」與「生產育嬰」兩方面實未盡公平。首先是觀念問題，多數幹部仍抱持擔任作戰指揮職務才算正統歷練的觀念，而無法擔任戰鬥職務的女性便注定要面對職場天花板。因此女性將官屈指可數，且作為樣版廣告、任官時間曇花一現。對於大部分的女性從軍者，其職場環境與升遷機會根本無法與男性相提並論。本席認為，一支軍隊本就需要各部門各司其職、相互支援才能發揮綜合戰力，以指職為正統的觀念實有偏頗更不利士氣。國軍應致力於各兵科之平等、以才能與績效為升遷基礎，方能用人為才進而建構公平升遷的環境。

三、第二則是生產與育嬰問題。多數女性從軍者結婚生子時依規定請產假與育嬰假，最後才發現因生育假使上班時間太短，並因而造成考績不佳。尤其預備役軍官每隔幾年就要重新簽約，因考績未達留營標準而失去飯碗者時有所聞。本席認為，這實在是另類的職場歧視。女性天生就有生育之苦，請產假或育嬰假不應該成為考績不佳的理由。針對生產與育嬰問題，國軍應重新檢討其與考績的連動關係，否則天生的性別差異將成為顯著的人為障礙，對女性同袍相當不公。

四、兩性平等是條漫長的路，我國仍有相當多的地方可以做得更好。國軍與時俱進致力營造兩性平等的服役環境值得肯定。然而顧面子也要顧裡子，本席認為國軍應再檢討女性同袍在「升遷」與「生產育嬰」所面臨的困境，如此才是真正落實兩性平等，而非政治正確的表面功夫。

（十三）本院翁委員金珠，針對二代健保修法，行政院版本捐款不能扣除，要納入家戶總所得一併計算健保費，造成人民捐款給社會還要多繳費，無疑是在打壓有心捐款的人民為社會貢獻的心，特向行政院提出質詢。

說明：

一、政府提出二代健保政策，為擴大費基以家庭收入總所得方式計算，但其中對於人民的捐款卻不能扣除，導致人民捐款給社會，但同時還要再繳健保費，無疑是在打壓人民的愛心。以台灣的驕傲陳樹菊阿嬤為例，賺的錢幾乎全數都捐給社會，且沒有落入自己的口袋，政府還要其繳交健保費，的確是在傷害人民的感情。

二、政府認為捐款種類繁多，有不少透過捐款途徑之名捐給財團法人基金會，來行避稅之實，在實際勾稽作業上無法區別認定。但站在人民的立場，政府本應扮演社會秩序維護者與保護者的角色，並窮盡一切的作為來達公平正義之目標，不應藉口技術上的困難來排除人民對社會的捐款。

三、政府任何政策都應致力於追求社會公平正義，並應盡一切最大的可能以實現，二代健保政策立意是為改革政府當前健保缺失，理應建構一個更符合社會公平正義的機制，如何制定最合時宜的規定，將一般人民對社會捐款予以合理的認列採計，讓國家社會保險機能能永續運作，更讓社會的愛心在社會各個角落發光，是政府責無旁貸的職責。

（十四）本院翁委員金珠，檢視馬政府上任兩年來，行政機關自行透過修、訂行政命令，在毫無監督下推動傾中政策，經統計至少修改三百七十三項行政命令放寬兩岸政策，其中只有十四項經立法院審查，且高達七項被認定違法，違法比例竟高達五成，行政機關也未作任何修正，政府單方面決策、完全忽略民意、民主機制，無疑是台灣民主的大倒退，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬政府上任這二年以來，政府透過修、訂行政命令，在毫無監督下推動傾中政策情形，其中與「大陸地區」相關的行政命令，兩年來就多達三百七十三項，卻只有十四項經立法院完成審議，其中多達七項被認定違反現行法令，違法比例竟高達五成，且行政機關卻遲遲未依立法院決議修正，不但違法，也涉違憲。

二、政府透過自行修、訂行政命令方式，開放中國白領階級、專業人士來台工作，甚至還開放中國產製之人類血清進口等行政命令。將原先許多原屬該主管機關的法定職權，只須內政部或陸委會修訂兩岸相關許可辦法，規避國會在修法過程的實質監督，大開後門。

三、依照現行立法院職權行使法第十章有關行政命令審查規定皆有明確訂定，但行政機關卻單方面直接以公布行政命令來執行其兩岸政策，違法迴避立法機關的監督，完全忽略民意與民主機制，可說是台灣民主的大倒退。

（十五）本院陳委員淑慧，為現行教師法第十四條之三修正，涉及校園性侵害案件之教師於接受調查期間，是否應停發薪資問題，提出幾點建議，爰向行政院提出質詢。

說明：

一、本席認為，現行教師法第十四條之三條文規定：涉及性侵害教師於學校性平會調查屬實前，應經學校教評會審議後先予停聘，學校於停聘期間仍應發給教師半數本薪。往往造成涉案教師雖已停聘，仍得請領半薪之情形，不符社會期望。

二、本席贊成趙麗雲委員等 28 人所提「教師法第十四條之三條文修正草案」版本：學校對於涉案教師於停聘期間，不發給半數本薪，若調查結果無此事實並回復聘任者，再申請補發全部本薪，此為合理之修法方向。

三、但是有關教師受有期徒刑或拘役之執行或受罰金之判決而易服勞役者，依現行規定停聘期間，不發給本薪，如依修正後之第二項規定，將造成上開教師於停聘原因消滅後復聘者，仍得補發全部本薪（年功薪）之不合理現象。

四、基此，為求法律體制周延，本席同意教育部所提修正版本：「依第十四條規定停聘之教師，停聘期間應發給半數本薪；停聘原因消滅後回復聘任者，其本薪應予補發。但有下列情形之一者，不在此限：一、教師受有期徒刑或拘役之執行或受罰金之判決而易服勞役者，其停聘期間不發給本薪。二、教師依第十四條第四項規定停聘者，其停聘期間不發給本薪，俟調查結果無此事實並回復聘任者，補發全部本薪。」

五、同時，教育部應配合增訂教師法第十四條之規定：「教師若有第十四條一項六款行為不檢有損師道或涉及校園性侵害案件，經學校性別平等教育委員會調查屬實者，應即對該教師處以解聘或不續聘處分，不得停聘。」

（十六）本院陳委員淑慧，為勞工之基本工作權益問題，爰向行政院提出質詢。

說明：

一、對於外勞薪資是否和最低基本工資脫鉤，勞委會贊成或是反對？其原因為何？

二、許多勞工團體反對的原因，便是擔心一旦脫鉤，外勞最低基本工資不受最低基本工資限制，將產生：1.大幅大低本國勞工薪資水準 2.雇主將大量聘僱外勞等影響，使本土勞工就業受到衝擊，請問勞委會的看法？

三、外傳行政院勞委會外勞政策諮詢小組日前已通過「產業外勞政策調整案」，將原先本、外勞比率分為 15%、18%、20%三級，未來改為 10%、15%、20%、25%、35%五級制，並有條件恢復 3 班制外勞，適用於「3K」（骯髒、危險、辛苦）產業，請問其具體內容為何？本次開放外勞名額上，是否將影響本國勞工就業權益？

（十七）本院陳委員淑慧，為關心二代健保實施後，費率負擔將引發許多社會爭議，同時產生民眾質疑資源分配不公現象，爰向行政

院提出質詢。

說明：

一、因為全民健保的開辦，對弱勢者提供了醫療照護的保障，但任何一個制度，都有需要重新檢討改進之處。二代健保計算的基礎由薪資所得擴大為家戶總所得，且有上、下限，總保險所需總經費由政府、雇主及被保險人分擔，其中政府及雇主應分擔的部分，與現有的比例不同，仍在精算中，將與被保險人負擔連動。保險對象則簡分為需要繳綜所稅及不需要繳綜所稅兩類。未來一般民眾被保險人只須辦理投保及退保作業，在保期間就算有轉換工作或調整薪資的情況，都不必再辦理轉入、轉出、變更投保金額等的異動手續。

二、依據行政院衛生署的計算，二代健保的費率將在 3%至 4%之間，並依家戶所得計算民眾所應繳交的健保費，但對於目前民眾投資房地產、股票收入，並未納入二代健保中家戶總所得部分計算健保費，對此，政府有何因應之道？

三、另外，二代健保中希望是單身高薪者多負擔，有家庭、眷口數多者則少負擔，以致單身者保費可能增加一倍以上，社會認為這是有「懲罰」單身者之議; 考量單身者雖然無家庭負擔，但常有奉養父母或其他長輩之情形，亦或者離婚後恢復單身者，亦必須提供原有家庭成員經濟來源，政府是否研究並考慮此等情形，並提出解決方案？

四、二代健保在雇主負擔部分亦同時上漲，費率調整前，雇主負擔約 1,300 多億元，費率調整後，年負擔漲至 1,500 多億元，且進入二代健保的第一年，保費仍會續漲。以 98 年健保收入計算，雇主負擔 4,026 億元，但依衛生署提出二代健保收入的書面預估，民國 100 年突破 5,000 億元，雇主負擔加重，對此，政府是否曾研究並考慮此等情形，並提出解決方案？

（十八）本院陳委員淑慧，為關心台南縣市合併升格後，地區交通網完整性，以及大台南市交通建設品質亦急需提升，爰向行政院提出質詢。

說明：

一、自從國道三號基隆七堵段發生嚴重坍崩意外，造成四人死亡悲劇後，國內最長的順向坡-台南關廟路段也備受矚目。4 月下旬，高公局南工處曾檢查出關廟段兩處道路段岩壁水泥塊有鬆脫、毀損、土方流失情形，因夏季颱風季節將至，請問交通部及高公局目前修復進度？

二、交通部公路總局「東西向快速道路台南關廟線（台南仁德段）建設計畫」：工程地點西起台十七線濱南路，東迄 2-11 號道路東側，主線達 2223 公尺，採用高架橋樑方式。報載去年已完成用地取得，已於 99 年 2 月 10 日開始動工，預計 101 年才會完工，但於今日交通委員會「公路局業務專案報告」中則未詳述，請問目前辦理進度？

三、立法院交通委員會於 99 年 4 月 14 日曾至台南當地視察台南交通建設，並獲交通部承諾，會協助解決：

⑴台 86 線台南、關廟快速公路跨三爺溪兩座橋樑經費不足問題（約 4.6 億元）。

⑵提早興建西濱交流道七股鹽埕交流道-南 173 縣道路段。（依公路總局目前計劃，須至民國 105 年興建）

請問目前交通部辦理進度？

（十九）本院陳委員淑慧，針對行政院應積極協調財政部等單位，研擬國內企業贊助職業、業餘棒球隊的費用，得以適用產業創新條例有關研究發展、人才培訓等租稅優惠之規定，對於企業籌組職業或業餘棒球隊者，並應另訂租稅優惠規定獎勵，以推動我國棒球運動發展，獎勵企業投資國內棒球運動，如何為之，爰向行政院提出質詢。

說明：

一、為了振興台灣棒球，馬英九總統於去年（98 年）12 月 1 日召開「棒球國是座談會」，聽取中華棒協、職棒聯盟、球團、球迷及學者專家建言後，指示請行政院成立「振興棒球運動專案小組」。該小組由行政院朱立倫副院長擔任召集人，行政院體育委員會擔任幕僚機構，結合教育部、法務部、棒協、職棒聯盟、球團球員工會及球迷代表等一起研商，並提出『振興棒球計畫』，其中預計達成職棒比賽平均單場觀眾人數，維持在 4000 人以上。

二、然而，在於去年球季結束爆發假球事件以後，今年職棒從開賽到第 22 場的例行賽，平均每場觀眾人數為 3,288 人，比去年同期減少 25.46%，與振興棒球計畫平均 4000 人的目標差距甚大；且觀眾人數持續下降，嚴重影響職棒的經營，職棒是棒球的火車頭，職棒的興衰直接影響國內棒球的發展，因此職棒目前的困境，政府相關單位應儘速擬定有效方案，提振職棒票房。

三、此外，國內棒球運動的推展，除了需要政府輔導協助以外，適度透過租稅優惠，獎勵企業投入運動產業，是相當有效的政策；因此為推動我國棒球運動發展，獎勵企業投資國內棒球運動，行政院應積極協調財政部等單位，研擬國內企業贊助職業、業餘棒球隊的費用，得以適用產業創新條例有關研究發展、人才培訓等租稅優惠之規定，對於企業籌組職業或業餘棒球隊者，並應另訂租稅優惠規定獎勵，如何為之，爰向行政院提出質詢。

（二十）本院陳委員淑慧，鑑於國際原子能總署規定，核能電廠於建造時，必須考量地震與海嘯的侵襲，設置各項防護設施；且近年來氣候劇烈變遷，重大災害頻仍，為避免因國內核能電廠遭受地震與海嘯的破壞，造成重大災害，行政院原子能委員會應加強國內核能電廠有關地震及海嘯防護措施的安全檢查；尤以「核一廠」商轉已逾 30 年，台電公司並申請延役 20 年，行政院原子能委員會尤應針對抗震問題，嚴予審查，以確保核電廠正常運作，維護國人生命財產安全；如何為之，爰向行政院提出質詢。

說明：

一、亞洲週刊於 1999 年 10 月 4 日，曾經刊文質疑台電公司核能一、二、三、四廠都在地震斷

層線上。在海地大地震之後，日本地震學者，也提出警訊，表示台灣北部 3 座核電廠位址都離斷層太近，一旦地震引發核能災害，產生的危害，對台灣的傷害將是全面性的。從去年中國四川的 8 級大地震！到最近的海地 7.3 級大地震，令人怵目心驚！3 月 4 日高雄甲仙也發生 6.3 級的地震，因此無法預測的超級強震，接連發生。令人憂心台灣的核電廠的安全。98 年 11 月，中央地質所的調查發現，核一廠距離「山腳斷層」只有 7 公里，核二廠只有 5 公里就連核四廠附近，也有 6 條「非活動斷層」！更壞的消息是，距離核四廠 20 公里外的海底，遍佈大群海底火山，一旦爆發，就可能會引發地震。

二、國際原子能總署（IAEA）規定，核能電廠在設計之初，就必須將耐震及耐海嘯納入考量，而國內四座核能電廠設計都根據所在地歷史曾發生最嚴重的地震及海嘯作為安全防範參考，因此在發生上述情況時，可確保核電廠安全無虞。國內四座核電廠的抗海嘯及抗震強度，是否符合 IAEA 的規定，行政院原子能委員會應提出明確說明。

三、經查，核一、核二及核三廠，分別於 1979 年、1981 年及 1985 年運轉，迄今皆已二十餘年，核一廠更超過三十年，三十年前的抗震與耐海嘯設計，能否因應目前氣候變遷所帶來的災變，有待檢驗，特別是運轉年限 40 年的核一廠 2 部機組，將分別在 107 和 108 年到期，台電日前提出延役 20 年，其抗震、抗海嘯等問題令人憂心。

四、綜上所述，為避免因國內核能電廠遭受地震與海嘯的破壞，造成重大災害，行政院原子能委員會應加強國內核能電廠有關地震及海嘯防護措施的安全檢查；尤以「核一廠」商轉已逾 30 年，台電公司並申請延役 20 年，行政院原子能委員會尤應針對抗震問題，嚴予審查，以確保核電廠正常運作，維護國人生命財產安全；如何為之，爰向行政院提出質詢。

（二十一）本院楊委員瓊瓔，針對現行「太極門」疑涉詐欺與違反稅捐稽徵法等案業經三審判決無罪確定，證諸其判決意旨：認定「弟子贈與掌門人之敬師禮，既屬贈與性質，依所得稅法第 4 條第 17 款屬免稅所得」、「弟子間需要而統一購買練功服等代辦品，由師兄姊代辦，並非營利販售」，該案並創下台灣矚目性案件無更審紀錄的前例，且四位被濫權羈押的受害者迄今均獲得冤獄賠償；惟財政部所屬國稅局卻仍依據上開案件法院審理前資料為基礎，對太極門團體核課稅捐處分，顯有不當，特向行政院提出質詢。

說明：

一、就上開核課稅捐處分，「太極門團體」迭經多次訴願救濟，財政部先後 5 次撤銷 80-85 年度綜合所得稅之課稅處分均表示「司法案件判決結果如影響本件之核課，原處分機關自本於職權依更正程序辦理」。今刑案已判決確定敬師禮為贈與、弟子代辦並非營利販售，然國稅局卻未依照財政部撤銷意旨，本於職責更正撤銷。復查該太極門團體之「敬師禮」，既經司法三審級法院判決確定為贈與性質，依法為免稅所得，惟國稅局卻仍堅持核課該團體負責人夫婦 80-85 年度綜所稅。其中 80、82、83、84 年度，經台中高等行政法院確定判決

撤銷，85 年度亦經最高行政法院確定判決撤銷。

二、根據司法院的調查統計，行政法院的訴訟以稅務案件最多，其中又以「實質課稅」造成的紛爭最頻繁。而行政訴訟案件人民獲得勝訴的比例不到一成，最低的一年勝訴率平均只有一．三%，一般納稅義務人如何能與擁有龐大行政資源的稅捐機關相抗衡？同一案件之民、刑事與行政訴訟判決本相互影響，故行政稅務機關應本於職權重新省視上開太極門案件之稅捐處分，以符合租稅法律主義，如此才能避免擾民及稅務訟訴增加，還給人民真正的稅務人權。

（二十二）本院蔡委員錦隆，鑒於我國醫院運作及制度有欠完臻，醫師或醫院不了解保險公司的醫療保險條款，而保險公司理賠專員不清楚醫學常識，雙方在醫學認知上有差異，時常產生保險糾紛。本席建請行政院應儘速研議成立醫學保險部門，透過醫學保險部門與保戶申訴部溝通其醫學方面的過程，幫助保險公司更了解醫學知識，共創醫師、保險公司及病患三贏的醫療服務，以提昇醫院的服務品質，減少法律訴訟，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣歷經公保、勞保及全民健保等醫療保險制度，雖醫療制度及技術已迎頭趕上歐美水準，但醫療糾紛也層出不窮，造成醫師們在執業時心生畏懼。醫療糾紛（或稱醫療爭議）的增加破壞了醫師與病患的互信和諧基礎，更導致醫病之間彼此的對立關係。而對醫療體系最明顯的衝擊即是導致醫療成本的增加，醫師得耗費更多時間、心力與金錢，來處理與病人之間產生的爭議或訴訟，無法集中精神在病人的診斷與照顧。

二、根據衛生局統計，98 年 1-6 月受理民眾醫療糾紛調處共 36 件，現行的醫療糾紛可以說是完全沒有相關法規能提供解決之道，雖部分衛生局設有糾紛調解處，來協助病患及家屬處理醫療糾紛的後續。然而，醫師或醫院不了解保險公司的醫療保險條款，而保險公司理賠專員不清楚醫學常識，雙方在醫學認知上有差異分歧，時常引發保險糾紛。

三、早在民國 89 年 5 月立法院三讀通過的「安寧緩和醫療條例」法案，根據該條例第四條規定：『末期病人得立意願書選擇安寧緩和醫療。』及第五條：『二十歲以上具有完全行為能力之人，得預立意願書。』臨終病人可依個人意願，選擇緩和性醫療的尊嚴死亡。因此，從保險的角度來看，疾病的發生，本身即是一種保險事故，不論事後是否診治、如何診治，最終損害的結果是必然發生的，倘若醫療行為本身並無任何過失，藉由保險來填補為了彌平疾病所發生的損害。

四、現今惟中國醫藥大學附設醫院是全台第一家有成立醫學保險部的醫院，主治醫師透過醫學保險部門與保戶申訴部溝通其醫學方面的過程，幫助保險公司更了解醫學知識，共創醫師、保險公司及病患三贏的醫療服務。再者，可避免醫療檢查費用的無限上漲，及醫生為規避風險，消極的拒絕醫治。爰此，本席建請行政院應儘速推動醫學保險部門，建立病患、保險公司與醫師間的溝通平台，以澄清醫療保險理賠相關疑義，再由醫師開立符合保險公

司要求之診斷證明書，協助民眾向保險公司進行理賠事宜。

（二十三）本院蔡委員錦隆，為推動我國觀光產業發展，落實馬總統「三百億元觀光產業發展基金」之政見，提昇台灣東部地區遊憩品質，同時串連花蓮市與與那國町人文觀光休閒資源，本席爰提案要求交通部積極推動「花蓮市與與那國町觀光生活圈」計畫，加速建設及繁榮東部地區，平衡城鄉發展，強化國際區域之交流與觀光，並協助改善海空航運設施，為地方帶來龐大商機，特向行政院提出質詢。

說明：

一、與那國町是花蓮市的姐妹市，島上風光明媚，洋溢異國風情，蘊含多元文化資產。與那國町擁有清澈海水，與花蓮的秀麗山巒相得益彰，觀光產業發展前景無可限量。據交通部觀光局統計，每年日本本土到沖繩縣旅遊人數約 500 萬人次，估計花、與航線可吸引其中 1 成，也就是 50 萬名觀光客前來；若以日本觀光客的平均消費能力計算，將可為花蓮帶來 40 億元以上的商機。

二、由於與那國町所屬的八重山群島本身農作物生產不多，民生物資多由日本本土引進，但八重山群島距離東京約 2000 公里，距離台灣東部卻不到 200 公里，在運費、成本考量下，未來將推動從花蓮港輸出花蓮的農特產品，成功將台灣物產推銷至海外，創造雙贏之局面。因兩地相距僅 110 公里，船運只要 2 至 3 小時，而每年颱風季節一到，遭逢蘇花公路中斷坍方，東部農特產品便無法運輸，銷往日本與那國町將更具經濟效益。

三、前年七月起，在花蓮與與那國町兩地首長積極推動下，「花蓮市與那國町觀光生活圈」陸續完成了三次包機直飛，開啟兩地跨越國界的歷史里程碑，惟船航礙於天候因素而未能成行。按交通部 98 年 12 月 28 日函釋，表示在「花蓮市與那國町觀光生活圈」計畫成立之後，觀光局願意配合進行國際宣傳推動，而目前則可提供包機補助；此外，在海運方面，也將督促改善碼頭設施，營造親和的旅遊環境。同時，民航局已於 98 年 5 月著手研擬縮短花蓮往返與那國町航程的可行性，經與空軍協調，考量並納入行機識別作業時間後，重新調整航線。

四、我國政府應深入瞭解，拿出前瞻性的視野，積極建構海空交通之平台，協助改善觀光的軟硬體設施，推動海、空直航，提供觀光運輸等相關事業的補助，締造互榮互利之前景，使經貿蓬勃發展。「花蓮市與與那國町觀光生活圈」已擬具完整規劃，惟待政府協助，方能落實執行。故本席提案要求交通部等相關單位，應加速建設及繁榮東部地區，平衡城鄉發展，強化國際區域之交流，提昇其整體觀光遊憩效益，向世界全面行銷台灣觀光。

（二十四）本院蔡委員錦隆，針對現行健保費採投保人薪資計繳，所得越高保費相對提高，所依附之眷屬亦須依投保人相同金額多繳保費，並未考量投保人及其眷屬合計經濟能力，顯有失公

平之原則；換言之，眷屬繳交之健保費不應超過全體投保人平均薪資標準計算。爰此，本席建請衛生署積極推動二代健保的同時，應審慎研議「以家戶總所得」政策之周全性，加強費率調整相關宣導，並妥善規劃配套措施，以健全我國健保制度的永續發展，特向行政院提出質詢。

說明：

一、現行健保費依投保人薪資計繳，所得越高保費相對提高，所依附之眷屬亦須依投保人相同金額多繳保費，並未考量投保人及其眷屬合計經濟能力，事實上，現今社會民眾經濟與消費能力仍應是以「戶」為衡量單位。中高薪收入的單薪勞工眷屬與勞工本人保費相同，眷屬並無工作所得卻要繳交全額之健保費，實有違公平之原則；換言之，眷屬繳交之健保費不應超過全體投保人平均薪資標準計算。

二、舉例來說，以月薪約 7 萬元的工程師，妻子辭職在家照顧幼子與年邁母親，以投保薪資為 63,800 元計算，工程師個人健保費 871 元，全家 4 口每月健保費共需 3,484 元。而若另一家庭為雙薪家庭，夫妻每月各收入 35,000 元，全家 4 口每月健保費需付 1,980 元。兩家總所得同為 7 萬元，單薪家庭卻謂之為富人，健保費支出卻相差了 1,996 元，比雙薪家庭多出一倍，全年差異就達 23,952 元。

三、日前衛生署長楊志良曾表示，二代健保改革核心價值乃是公平、效率及品質，將比照綜合所得稅課徵方式「以家戶總所得為依據收繳健保費」，費基擴大，費率將下降，以期達到量能負擔的精神。全民健保既是社會保險，就應公平照顧全體國民，秉持合理平等之原則，發揮醫療保障實質效益，提供全民更完善的保障與服務。

四、綜上所述，本席建請衛生署應儘速就勞工眷屬依附之眷屬亦須依投保人相同金額多繳保費，考量投保人及其眷屬合計經濟能力；然而，目前社會人民經濟與消費能力仍應是以「戶」為衡量單位，衛生署積極推動二代健保的同時，應審慎研議「以家戶總所得」政策之周全性，加強費率調整相關宣導，並妥善規劃配套措施，以健全我國健保制度的永續發展。

（二十五）本院蔡委員錦隆，鑒於國民年金自 97 年開跑迄今，保費繳款率僅五成多，尤其遭逢金融風暴衝擊影響，我國失業率屢創新高，許多青年學子畢業即失業，只得仰賴家長扶養，對於三餐都發愁的失業民眾來說，額外增加的保費無疑是雪上加霜。為免政府推動國保「老有所養」美意大打折扣，徒增失業民眾身心之負擔，本席建請內政部儘速研議解決方案及配套措施，以落實政府照顧全民福祉及維護國人權益之天職，促進我國社會福利保險的日趨完善；同時請教育部就大學畢業生失業率居高不下之情形，提出具體因應對策，俾落實學子職涯發展，特向行政院提出質詢。

說明：

一、我國已進入高齡化社會，近兩年 65 歲以上老年人口已占 10%，估計至 2019 年將占 15%。國民年金自前年開辦推行，其主要目的為照顧經濟弱勢而未能被納入社會保險網絡的失業民眾，保障其晚年生活的基本福利，健全老人經濟安全制度。

二、主計處指出，受到應屆畢業生投入勞動市場的影響，去年 7 月份國內就業率與失業率都升高，失業率更提高至 6.07%。另，根據「人力銀行」統計，去年畢業已 3 個月的大學生，失業率仍高達 6 成以上，畢業即失業的現象日趨嚴重已不容忽視。許多年輕人無固定收入，只得依靠家長扶養，父母親除了得負擔自己及子女生活、健保費，還得繳納國民年金，這對原本經濟拮据的家庭來說，無疑是雪上加霜。

三、然截至去年 11 月底為止，國民年金納保人數已從 423 萬人減少為 406 萬人，保費繳款率僅 5 成多。本席接獲許多民眾陳情反映，因為受到全球金融海嘯衝擊慘遭裁員，才無法加入一般的勞、公等保險，政府強制加入國民年金保險，民眾需月繳 674 元，如沒有交保費，一罰就是 3000 元起跳。雖然「所得未達一定標準」即可向鄉鎮市公所申請減免保費，經核准只要繳 337 元或 505 元。但對於三餐都發愁的失業民眾來說，額外增加的國民年金保費，哪裡繳得起？

四、為免政府推動國保「老有所養」美意大打折扣，徒增失業民眾身心之負擔，本席建請行政院責成相關單位儘速研議解決方案及配套措施，以落實政府照顧全民福祉及維護國人權益之天職，促進我國社會福利保險的日趨完善；同時請教育部就大學畢業生失業率居高不下之情形，提出具體因應對策，俾落實學子職涯發展。

（二十六）本院王委員幸男，針對中國對台灣的態度，明白到不能再明白了。要談，就得接受中國的立場，放棄自己的主張。對中國而言，一個中國原則，台灣是中國的一部分，不是政治前提，而是天經地義，那是沒得談的。現在，國民黨與馬政府都跟中國站在同一邊了，他們所談的、所做的，就是胡錦濤所說的「促進和平統一」。因為國民黨就是以放棄台灣是主權國家的立場，和中國談判，如此一來等於是自掘墳墓，實屬下下之策，特向行政院提出質詢。

說明：

一、民進黨是否可在不預設政治前提的情況下與中國直接對話，最近在黨內引起一陣議論，國民黨與統媒則搧風點火，唯恐民進黨沒有爆發一場內鬥。但是，中國的涉台人士立即跳出來說，對話前提必須是一個中國原則。中國一位學者反稱，民進黨把大陸稱為中國，這本身就是預設了政治前提，帶有一邊一國的意涵。中國的意思很明顯，要談就要在一個中國的原則下談，而且，談的目的就是併吞台灣（中國稱之為完全統一）。

二、中國的政治立場十分清楚，也從來不曾動搖，即，台灣是中國的一部分。台灣的政黨、政治人物，必須完全贊同這個政治立場，才會成為中國的對話對象，甚至餌之以利。胡錦濤跟連戰、宋楚瑜等談了又談，無非是他們接受胡錦濤的主張，成為台灣內部的促統工作人

員。而中國拒絕與民進黨、綠營往來，則是因為民進黨、綠營不接受台灣是中國的一部分的謬論。可以斷定，除非民進黨向一個中國原則趨近，中國絕不會想跟民進黨談。

三、二〇〇五年，胡錦濤曾言：只要承認一個中國原則、承認九二共識，不管是什麼人、什麼政黨，也不管他們過去說過什麼、做過什麼，我們都願意同他們談發展兩岸關係、促進和平統一的問題。這樣的喊話，開頭是一個中國，結尾也是一個中國。言下之意，民進黨想跟中國談，第一，要先承認台灣是中國的一部分，第二，談的目標必須指向促進和平統一。近年，若干原屬民進黨或綠營的人士，昨是今非向中國靠攏，忽然成為中國的座上賓，便是很好的例子。如果民進黨不承認台灣是中國的一部分，談的目標是維持台灣的獨立現狀，中國官員一定會暗叫一句：「誰理你啊！」

四、過去的歷史，宛如一面鏡子，值得我們借鑑。李登輝執政時，原本中國懷有幻想，明裡暗裡都在談，可是一旦李登輝宣示兩岸屬於「特殊的國與國關係（也就是兩國論）」，中國馬上就變臉不談了。陳水扁執政時，儘管宣示「四不一沒有」，中國依舊說要聽其言觀其行，不願意談，因為「四不一沒有」並未承認台灣是中國的一部分，等到陳水扁喊出一邊一國，中國也就破口大罵了。直到馬英九執政，承認虛構的九二共識，宣示台灣是中國的地區，國共便無所不談了。

五、在洽商所謂的ＥＣＦＡ時，馬英九不斷向人民保證，ＥＣＦＡ不涉及政治，不會損害台灣主權，且據此拒絕交予人民公投。事實上，馬英九上台後，兩岸恢復會談，其基礎就在於馬英九接受中國的政治前提。中國願意跟馬政府洽商ＥＣＦＡ，且大肆玩弄「對台讓利」的統戰戲碼，其原因也在於馬政府承認一個中國原則、承認九二共識。這一點，馬政府上上下下當然不敢承認，但中國官員指明以一個中國原則處理包括ＥＣＦＡ在內的涉台事務，已經把馬政府的遮羞布都給扯光了。

六、中國對台灣的態度，明白到不能再明白了。要談，就得接受中國的立場，放棄自己的主張。對中國而言，一個中國原則，台灣是中國的一部分，不是政治前提，而是天經地義，那是沒得談的。現在，國民黨與馬政府都跟中國站在同一邊了，他們所談的、所做的，就是胡錦濤所說的「促進和平統一」。因為國民黨就是以放棄台灣是主權國家的立場，和中國談判，如此一來等於是自掘墳墓，實屬下下之策。

（二十七）本院王委員幸男，針對《財訊》刊出經濟部統計處今年三月「台灣接單，外地出貨」的比例首次超過五成，高達五〇．六九%，由此已可看出，台灣出口再怎麼成長，它都和本地的就業日益脫鉤。當然也和連帶的薪資成長關係變小，這也就是說，台灣出口成長，企業主和股東賺到了利潤，主要出貨地的大陸賺到了就業。台灣的成長可說是「無就業復甦」了，而從長期看，台灣就業的不振，實質薪資的不增反減，都和「台灣接單，外地出貨」比例的快速增加有關，政府相關部門應引以為鑑，並提出有效解決措施，特向行政院提出質詢。

說明：

一、最近，似乎有許多關於台灣經濟的好消息數字。「國際貨幣基金」的《世界經濟展望報》裡預估，二〇一〇台灣 GDP 成長率達六．五%，為亞洲四小龍之冠。「匯豐集團」發布第一季新興市場指數，其中今年第一季出口訂單成長也以台灣最快高達五〇．一%，南韓才只三五．一%。看到這麼漂亮的數字，難怪馬政府有些人高興得尾巴都翹起來！但我們都知道，每個數字的意義都說明力有限，它必須參照其他相關的數字，始可顯露出更廣泛的意義。最近這一期台北的《天下》及《財訊》這兩家雜誌，就刊出了另外兩個可能更重要但也讓人高興不起來的數字。

二、《財訊》刊出經濟部統計處今年三月「台灣接單，外地出貨」的比例首次超過五成，高達五〇．六九%，由此已可看出，台灣出口再怎麼成長，它都和本地的就業日益脫鉤。當然也和連帶的薪資成長關係變小，這也就是說，台灣出口成長，企業主和股東賺到了利潤，主要出貨地的大陸賺到了就業。台灣則賺到了數字。在理論上，台灣的成長可說是「無就業復甦」了，而從長期看，台灣就業的不振，實質薪資的不增反減，都和「台灣接單，外地出貨」比例的快速增加有關。如果用更理論性的說法，那就是「台灣接單，外地出貨」的大增，它其實已形成了「一個無法持續分享的結構」，只有事業主、股東和少數高層管理階層賺到利潤，接下來就沒有東西可以繼續向下分享。

三、而最新一期的《天下》雜誌，則刊出行政院主計處公布的「家庭收支調查」報告，台灣有所得的人口中，一年各類所得相加，中位數者只有大約台幣四十萬，只有前八%一年破百萬，超過二百萬已算是最少的一%了，僅十二萬人。一年四十萬，折合美金不過一萬三，連平均國民所得一萬六美元的水準都還沒到。在台灣生活的人都知道，一年四十萬要過日子當然可以，但已經很緊，若是在台北，則只能說勉強，中位數以下的人口，他們生活的拮据已可想而知。年過百萬已是八%以上的高收入族群了。但以這樣的收入，十年不吃不喝存了一千萬，只勉強能在台北較差的區買個小公寓，好區的公寓至少二、三千萬，大家等著吧！

四、於是，人們遂會納悶的問道，最近台灣幾個地區房價拚命在飆漲，漲幅高達五成以上，所謂的豪宅更是動輒一兩億，這些人顯然都不在「家庭收支調查」的範圍內，那麼他們都是從哪裡蹦出來的？台灣真實的所得結構到底怎麼樣？對於這點，我們都不知道台灣從事資本利得活動享有租稅優惠，而且早已是統計數字這個領域的化外之民。台灣有一大套機制可以讓真正的大富之人將財富隱藏。

五、此外，過去廿多年，台灣許多事業主赴市場更大、更有利潤的大陸發展，其累積財富更為可觀。這些境外財富原本與台灣境內尚能區隔，但目前美歐都在追查富人稅，而台灣又因為政治上要製造台資歸鄉的形象而大幅調降遺贈稅，於是錢潮洶湧的局面遂在台灣形成。龐大的境外資金已開始對境內經濟消費造成擾亂，房地產的狂飆，超級高檔消費的崇拜，也都因此而出現，這都超過了「家庭收支調查」範圍內庶民們的想像。

六、而更可議的，乃是馬政府明年滿三年，對富人優惠減稅將達六三五八億，三年累積國債一點四兆。這些超級手筆惡化了財政，也減少了政府藉移轉性支出來拉平貧富差距的籌碼。未來一兩年，對老百姓的我輩大多數，真正有切膚之感的，其實是社會經濟這個當權者並不怎麼在意的板塊。大家在意的是將來的日子會不會更好，我們的兒孫輩會不會更好，如此而已！

（二十八）本院王委員幸男，針對馬英九總統日前接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時，馬總統說出：「台灣永遠不會要求美國人民為台灣而戰」（We will never ask Americans to fight for Taiwan）。這番談話連日來引起台灣、美國、香港、中國各方的重視與解讀，後座力不可謂不大。以前國民黨抵制軍購，今日又拒絕美國軍援，而中國併台的決心從未稍減，馬政府執政團隊在下什麼暗棋？應向國人說清楚講明白，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬英九總統日前接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時，在主持人 Amanpour 提問引導下表示：「台美中三邊關係正處於六十年來最佳狀態」，以及「台灣將持續降低風險並向美國軍購」，當面對 Amanpour 連續三次措辭強烈的逼問「美國值不值得為台灣捲入戰爭？」「為台灣甘冒走向戰爭的風險真的值得嗎？」「美國為何要為台灣冒這麼大的險？」時，馬總統回應說出：「台灣永遠不會要求美國人民為台灣而戰」（We will never ask Americans to fight for Taiwan）。這番談話連日來引起台灣、美國、香港、中國各方的重視與解讀，後座力不可謂不大。

二、雖然事後總統府作出澄清，說明馬英九是展現強烈捍衛台灣的決心，不會把台灣的安全寄望在美國子弟的犧牲上；而降低兩岸衝突，才是避免戰爭的最好方法。馬英九並表示會繼續向美方採購防禦性武器，強化台灣安全防禦能力。馬英九的爭論焦點在於，任何一個國家的生存發展不外兩種方式，一是運用政治外交關係以謀求和平，二是以武力抵禦外侮，確保國家安全。而馬英九現在正陷入這二者都不是的困境中。

三、關於第一項，在美中台關係中，彼此錯綜複雜的利害糾葛，很難用一兩句話說得清楚，因此不管美國或台灣，在「台灣關係法」的架構下，多年來即使面對很多的變化，但一直維持適度的模糊地帶，雙方絕不把話說死，保持將來轉圜的餘地，也讓中國少了可以操作的空間。而說穿了，在沒有正式外交關係的情況下，美國的作為還是基於其本身的國家利益罷了，其所以還考慮到台灣存在的價值，早期是為了防堵共產勢力，現在則是利用台海緊張情勢圖謀軍售利益。馬英九的談話正卻犯了「戰略模糊」的錯誤，把話說死了之後，台海兩岸最好不要發生戰爭，未來一旦發生戰爭，台灣只有靠自己奮力一搏的份了！

四、台灣的安全不能靠別人，基本上沒錯。但首先，我們必須先搞清楚台灣目前的戰爭風險究竟還存不存在？這一點毋庸置疑，中國部署在東南沿海的一千四百餘枚飛彈，連自己的交換學生都看不過去。而中國連年國防預算的大幅增加，也展現了其區域強權的企圖心。台灣要說維持兩岸互動就可以安全無虞，未免太過天真。

五、其次，台灣有沒有能力自我防衛？這一點，二〇一〇年的兩岸軍力，已經一如預期地向中國嚴重傾斜。台灣不但軍備老舊、人才斷層、軍紀頹敝，連訓練也一年不如一年，部隊演訓已經多年不知實兵實彈為何物了！這樣的部隊要如何自保，實在煞費思量。

六、再者，是誰造成台灣防衛力量薄弱的窘況？民進黨執政時期，雖然緊抱台灣關係法做為護身符，造成台海關係緊張，但卻也積極向美國爭取軍售，當年是國民黨在立法院強力阻擋

預算的過關，如今卻自食惡果，這筆帳馬英九該向誰去算是很清楚的。

七、最後，台灣這場仗究竟想要怎麼打？本席認為，馬英九應該為自己的失言負責，除了用行動證明其不會向中國輸誠投降，更要重新思考台中美的戰略架構，在國防上、在外交上讓台灣處於不受戰爭威脅的地位，並在防衛武力方面自立自強，建立自主國防，才能取得對手的敬畏而不敢輕啟戰端。而馬英九一味的向中國退讓、示弱，以及絕不要求美國出兵的自廢武功，正是把台灣帶向危險之路。

（二十九）本院王委員幸男，針對近日來金管會與中央銀行在低利率與外資炒匯議題上有著不同的看法，且是透過媒體採訪與立法院質詢來傳遞，並非循著有效的行政機制來解決系統風險，實凸顯台灣需強化總體審慎監理機制的實際運作，特向行政院提出質詢。

說明：

一、2008 年金融海嘯的教訓，使各國紛紛重視總體審慎監理；歐盟成立了系統風險理事會，成員包括歐洲央行總裁、三個歐洲金融監理機關主席（銀行、證券與保險）、歐盟 27 個會員國央行總裁與金融主管機關首長；美國擬成立金融服務監督委員會，由財政部長、聯準會、銀行監理局、金融消費者保護局、證管會、商品期貨交易委員會、聯邦存保公司組成；英國設置金融穩定委員會，成員有財政部長、英格蘭銀行總裁與金融監理局。

二、審慎監理分為總體與個體，總體審慎監理的關注焦點為整個國家的金融體系風險集中程度，注重跨金融機構的共同與相關曝險，目標在於控管系統風險，以避免對經濟成長造成重大衝擊；個體審慎監理則關注個別金融機構的財務、業務監理，以降低發生財務困難機率，並加強探討消費者（包括存款人及投資人）的保護。

三、總體審慎監理將系統風險視為會受到金融機構集體行為的影響，進而影響經濟健全性，再影響金融機構的良善發展。從總體審慎觀點而言，即使在個別金融機構風險被視為控制下，整個金融體系仍有可能不安全；例如各金融機構的資產組合的相似性提高，雖然個別的風險分散了，但整個金融系統卻有風險集中的情形。

四、美國聯準會主席柏南克於 2009 年 3 月提出，總體審慎監理的具體功能著重於監理龐大或迅速增長的風險承擔，不單只看個別金融機構或行業；更要注視跨越不同金融機構及市場的情況，例如有關次級房貸的風險承擔狀況；並分析金融機構之間，或金融機構與市場之間的潛在連鎖效應，例如高度關聯機構間的相互風險承擔；再者，應強化監理風險管理方法的演變、廣泛普及的槓桿式金融借貸，及金融市場或產品變化等因素導致系統性風險增加的機會，例如影子金融體系。

五、不論低利率是否為最大風險，但已是目前台灣總體、個體審慎監理須面對的問題，包括：低利率是否來自於寬鬆貨幣政策？是否讓銀行放款低估風險承擔？是否引導過多放款於房地產？是否引發資產泡沫與通膨壓力？公開市場操作收回的資金是否足夠？緊縮的貨幣政策是否抑制經濟復甦，造成二次衰退？保險業的利差損擴大，是否可能加深經營困境，進而引發系統性風險？

六、再者，外資投資台股是否有明顯炒匯的意圖？禁止炒匯在維持匯率穩定與對資本市場衝擊間要如何權衡，亦是很好的總體、個體審慎監理議題。另外，歐洲主權債務危機與大陸金融風險對台灣可能造成的直接、間接影響，更是台灣應認真面對的問題。

七、上述所強調的是，總體與個體審慎監理具有相互影響的關係，並非意指中央銀行單純負責總體審慎監理，金管會只負責個體審慎監理，而是必須設立一個正式、具功能且有深入分析能力的跨部會組織，共同處理攸關台灣系統風險的重大議題。

八、此一機制的設立並不影響貨幣政策的獨立性，反而強化了周延性；當然，這也並非僅是定期找各部會開會而已，而是須具備金融、總體經濟專長的常設幕僚單位，監視國內外經濟、金融變化，找出對台灣系統性風險的影響因素。因此，這必須建立跨金融機構、部門的資料庫，並詳細分析台灣各金融機構的資產配置及負債管理作為，方具事前預警功能與積極研擬對策的有效性。

（三十）本院王委員幸男，針對馬政府意圖將台灣鎖在中國，但中國經濟在歷經三十年發展之後，似乎已有失速、衰敗的跡象。而中國號稱是經濟成長最快的國家，但股市卻疲弱不振，其中顯然隱含一些不為人知的訊息。根據財政部統計，今年四月台灣對中國、香港出口比重達到四成四二，創下歷史新高，再加上之前公布的台灣接單、海外生產比重超過五成，絕大多數更是在中國製造，對中國倚重如此之深，等於將經濟命脈完全掌控在別人手中，任何主權國家都不可能坐視此一可怕事實。但馬政府顯然認為這樣還不夠，必須將台灣全部綁在中國，才能達到他以經促統、終極統一的真正目的，特向行政院提出質詢。

說明：

一、國家元首代表國家，應該是人民的表率，但是馬英九總統的談話與承諾，卻大多跳票，讓民眾不知道他的講話還有哪一句可以相信？馬先生最有名的空頭支票就是選舉時提出的「六三三」，畫出經濟成長率六%、失業率三%、國民所得三萬美元的大餅，上任兩年來即發現根本做不到，卻不向人民道歉，反而狡辯支票到期日是八年後，換言之，選民必須無條件再選他連任，而且要等他八年做完，才能檢驗他的政績。

二、商場的基本準則是「銀貨兩訖」，民主政治的原理也是如此，亦即選民投下選票後，拿到商品就要馬上檢驗品質，若是拿到瑕疵品，不是罷免退貨，就是下次選舉予以抵制，讓欺騙不實的政客落選。但是，馬總統卻意圖創造一種黑心的政治交易模式，竟然要人民先投下選票，且貨物既出、概不退貨，必須用了八年，才能檢查貨品是否有瑕疵。人民當然不能接受這種黑心政治的詐欺手法，因此馬總統就任後支持度迅速大跌，一直陷在二成多的低檔。可悲的是，馬總統仍未澈底自我反省，謹言慎行，仍然一再說大話空話，甚至謊話。

三、中國將假話、大話、空話稱為「假大空」，一心傾中的馬總統顯然受到中國政壇歪風的影

響，也不自覺成了專說「假大空」的政客。最近他為了推動ＥＣＦＡ遭到多數民眾反對，情急之下，「假大空」連篇，謊話接連脫口而出，簡直已失去國家元首的格調。例如他為了強調ＥＣＦＡ非簽不可，竟然一再對民進黨執政時代貼上「鎖國」、「邊緣化」標籤，實際上本土政權上台八年，我國出口成長一倍，這豈是封閉鎖國下可能產生的成果。他更批評民進黨執政是「失落的八年」，實際情況正好相反，陳水扁八年執政，台灣經濟成長率平均四%以上，交出政權時失業率三．九%，這比起馬英九執政兩年績效，當時的民眾實在非常幸福。

四、馬英九最大的騙局，就是要台灣民眾將未來寄託在中國。根據財政部統計，今年四月台灣對中國、香港出口比重達到四成四二，創下歷史新高，再加上之前公布的台灣接單、海外生產比重超過五成，絕大多數更是在中國製造，對中國倚重如此之深，等於將經濟命脈完全掌控在別人手中，任何主權國家都不可能坐視此一可怕事實。但馬政府顯然認為這樣還不夠，必須將台灣全部綁在中國，才能達到他以經促統、終極統一的真正目的。

五、馬政府意圖將台灣鎖在中國，但中國經濟在歷經三十年發展之後，似乎已有失速、衰敗的跡象。最明顯的徵兆是，依官方統計，中國經濟仍在快速前進，但今年上證指數不僅未能回到三年前創下的六一二四高點，反而逆勢下挫，至上周五約跌掉五成六，而今年以來，上證指數跌幅約一成八，是全球最弱勢的股市之一。股市是經濟櫥窗，縱使未能全然反映經濟基本面，亦不致太過離譜。而中國號稱是經濟成長最快的國家，但股市卻疲弱不振，其中顯然隱含一些不為人知的訊息。知名投資人麥嘉華（Marc Faber）日前預言，中國股市和商品價格持續走跌，顯示中國房地產泡沫即將破裂，中國經濟將會放緩，甚至可能在未來九到十二個月崩潰。無獨有偶的，許多經濟學家對中國經濟持續三十年高度成長不墜的表現，早已提出強烈質疑，而中國股市的弱勢，以及中央與地方政府統計數字上的矛盾，在在印證他們的懷疑並非憑空捏造，或惡意抹黑。

六、事實上，台灣經濟的危機在於股市、房市幾乎都與馬總統的傾中政策相呼應，陷在中國狂想曲之中，受到嚴重催眠，什麼「鮭魚返鄉」、「中國內需股」、「人民幣升值受益股」、「ＥＣＦＡ受益股」、「世博概念股」，製造出大量的美麗泡沫。因此，中國經濟即使沒有崩潰，但只要經濟成長被揭開真相，發現不過爾爾，那些標榜與中國掛勾的台灣金融遊戲泡沫將被一一戳破，打回原形，結果是股市作手與紅色企業大撈一票，卻害慘了台灣民眾。而這些金融市場的騙子，相較於馬總統，只是小騙子，因為相信他們的話，會傾家蕩產，但相信馬總統的傾中謊言，不但財產沒了，恐怕連國家也丟了，那才是最可怕的災難與浩劫。

（三十一）本院王委員幸男，針對陳樹菊被獲選為時代雜誌百大人物固然是台灣之光，但被她照亮的「台灣之暗」才是更根本應去討論的問題。政府相關部門應進一步深度發掘隱沒在社會各角落的台灣之光，並主動進行相關立法，以建構一個鼓勵公共參與，對善行本身提供公共資源協助的社會機制，並努力處理社會弱勢的問題，這是政府該有的任務。只有當社會不需要陳樹菊的義舉也能生存，不需花太多力氣就可以作公益

時，這才是回報陳樹菊義舉的最大意義，特向行政院提出質詢。

說明：

一、從被獲選為時代雜誌百大人物開始，台灣媒體「驀然」發現了陳樹菊。賣菜小販陳樹菊的義舉給這個是非價值錯亂社會一個清新的氣息，也帶給許多對台灣未來悲觀的人一個新希望，認為世俗的功利價值並不是台灣尊奉的全部。但經過媒體沒日沒夜的轟炸下，陳樹菊現象反成為道德價值被這個病態社會扭曲的另一例證，本席認為媒體與政府的共謀是此一現象的最大元兇。

二、首先，陳樹菊固然是台灣之光，但被她照亮的「台灣之暗」才是更根本應去討論的問題。陳樹菊三十年來的幫助對象都是台灣，不是被戰火摧殘的國際難民，這會令每個台灣人都汗顏的事實，但我們沒看到媒體追問，為何三十年來有這麼多台灣人依然會被陳樹菊發現需要照顧。社會有人基於善心願意捐獻當然是好事，但是幫助被幫助的人，其主要任務絕不是在善心人士的志願捐款上，而是掌握國家機器政府的應有作為。當陳樹菊發現越多需要幫助的人，這也意味著政府在照顧安置上有太多不足之處，也顯示我們的社會實際上一直在製造難民。這個製造難民的政經結構是最該要反省的問題，但媒體有追問嗎？

三、其次，這個社會也應該反省，我們有沒有一個鼓勵公益捐款作善行的社會機制？一方面我們看到陳樹菊個人省吃儉用，把剩下的錢全拿去作公益，至今依然身無太多恆產，而如不是獲選為時代雜誌百大人物，她做了三十年善行又有多少人知道？更遑論引起社會的廣大迴響？但在另一方面，我們又看到藝人黑人日前宣稱做公益的潮T，透過主角本身的知名度與宣傳行銷引起社會注目，但也因計入公關宣傳等成本，導致義賣五百元，只有五分之一成為善款。這兩個訊息似乎告訴台灣人民，除了默默做事外，想要一起來做公益是不被鼓勵的。當媒體在讚揚陳樹菊，政府也誇稱她為台灣之光時，是不是更應該反省我們的社會機制不鼓勵公共性的問題，而嘗試在諸如稅賦政策及其他制度上改革，以協助一個鼓勵公益行為社會機制的出現呢？

四、再者，媒體與政府最該被譴責，同時也最該被質疑的，是為何只有在國外報導出現後，才「忽然」注意陳樹菊呢？陳樹菊的義行在台灣已經三十多年，但卻是因為國外「時代雜誌」的甄選才廣為國內民眾所知悉。而時代雜誌為何知悉此事，據傳不是透過台灣媒體，也不是台灣政府的提議，而是因為知悉此事的網友主動通報，並獲得知名人物李安的推薦與背書。這件映照出人性光輝的好事，為何自己不清楚，要等到國外著名雜誌的背書，才會予以重視呢？

五、陳樹菊因其義行感動國內外，可是卻長期被主流媒體與政府忽略。媒體與政府應對這樣的作為深深自省。但此次政府與媒體將陳樹菊當包裝成國民外交宣傳樣版來看，似乎重視的並不是陳樹菊的義行，而是陳樹菊被時代雜誌獲選的事實，十足顯露出其對無權者輕忽，對有權者諂媚的心態。越對外行銷陳樹菊，還要求陳樹菊說出感謝總統等行為，除了顯露勢利眼與拍馬屁外，還有什麼呢？

六、政府應進一步深度發掘隱沒在社會各角落的台灣之光，並主動進行相關立法，以建構一個鼓勵公共參與，對善行本身提供公共資源協助的社會機制，並努力處理社會弱勢的問題，這是政府該有的任務。只有當社會不需要陳樹菊的義舉也能生存，不需花太多力氣就可以

作公益時，這才是回報陳樹菊義舉的最大意義。

（三十二）本院王委員幸男，針對日昨本院財政委員會審查取消軍教免稅的所得稅法修正案，由於主導的國民黨立委不敢做決定，最後竟然以全部條文保留的方式通過「初審」，全案送交院會進行朝野協商。其實，對於軍人與中小學教職員薪資免稅公平性與合理性的討論，社會上早就已有「共識」，不論就任何觀點而言，軍教薪資免稅皆已違反時代所需，亟應改革。而馬政府執政快滿 2 年，此一議題仍停滯不前，即使行政院版是玩弄人民的課多少補多少，馬政府仍將全案送交朝野協商，完全顯示其真演戲假改革，稅改的努力將重蹈歷史的覆轍，回到不公平的原點，始作俑者正是國民黨政府，特向行政院提出質詢。

說明：

一、5 月份是報繳所得稅的季節，大部分的民眾與企業都在忙於申報事宜，一方面為自己去年一整年的辛勞，計算出一個總結，另一方面則透過所得稅的繳納，為國家財政盡點心力。然而，在此同時，卻看到了這個社會中有一批人，因為稅法的保障，享受了長達數十年的免稅，迄今國民黨立法院的立委諸公還在為其恢復課稅的稅法修正案，爭吵不休，不敢定論。值此報稅時刻，想來令人覺得諷刺，更讓人覺得不服氣。

二、日昨立法院財政委員會審查取消軍教免稅的所得稅法修正案，由於主導的國民黨立委不敢做決定，最後竟然以全部條文保留的方式通過「初審」，全案送交院會進行朝野協商。這乃是繼民國 95 年後，軍教薪資課稅案第二度跨出立法院財委會大門，能否順利完成修法，社會各界都睜大眼睛在看。根據本席的判斷，這個會期於 5 月底即將結束，如果本案未及於這個會期通過，下個會期適逢五都選舉，明年開始，總統大選接近，政治上的顧慮更將使得這個被視為影響國民黨 35 萬張選票的議題，再度胎死腹中。若此，稅改的努力將重蹈歷史的覆轍，回到那不公平的原點，而始作俑者正是國民黨政府，馬政府仍將全案送交朝野協商，完全顯示其真演戲假改革。

三、其實，對於軍人與中小學教職員薪資免稅公平性與合理性的討論，社會上早就已有「共識」，不論就任何觀點而言，軍教薪資免稅皆已違反時代所需，亟應改革。以薪資水準論，目前軍教平均薪資不但與一般公務人員無異，甚至有些職級待遇還更高，以軍教薪資較低、生活清苦為理由捍衛免稅，已完全喪失說服力。更遑論一般勞工中不知有多少人的薪資不如軍教，但卻在依法繳稅。其次，以職業的特殊性論，我們固不否認軍人或中小學教職員的工作辛勞及其對社會的貢獻，惟即便如此，亦不能因而就認定該二職業對國家的重要性比其他職業來得高。尤有甚者，更不應以此理由而要求政府給予免稅待遇，「職業無貴賤」的精神不是說說而已，它更需要體現在租稅的公平上。職業的選擇係個人自由意志的決定，既然是自己的選擇，後果當然就要自己負責，不能要求政府「買單」。

四、其實，這些道理軍人與教職員團體都甚為了解，因此，他們不敢再如開始時一味地堅持免稅特權，轉而改採「能爭取多少就爭取多少」的策略，惟這樣的作法正好也給予政治人物更大的操弄空間。在政治壓力下，國民黨提出提出「課多少補多少」的原則，從軍教身上所課到的稅收須全數「還給」軍教，自此以後，軍教薪資課稅就不再是租稅公平原則的討論，而變成是「補多少」配套能否被軍教團體接受的問題。只要國民黨立法委員對某些配套項目提出質疑，整個修正案隨即便被擱置。未料到原本是為了解開課稅爭議死結的妥協，如今反而成為延宕軍教課稅的最好藉口。

五、近年來，雖然國家財政拮据困頓，但政府始終還是不敢大膽提出加稅的主張。若因為推動某項稅改而有加稅效果時，政府總會提出對應的配套措施，或在其他地方搭配給予減稅，或乾脆直接給予納稅者一些補償。這種作法通常被美其名為「中立性」，前者為加稅減稅相抵，保持稅收不變；後者則是收入支出互抵，維持預算平衡。前陣子政府決定取消促產條例的租稅優惠，同時把因此而增加的稅收用於調降營所稅稅率至 17%，即是符合前者的例子。而軍教薪資課稅採取「課多少補多少」的原則，將增加的稅收全數用以補償軍教相關費用，即是符合後者的作法。坦然言，租稅改革涉及複雜的利益糾葛，社會爭議必然很大，政府若能站穩「中立」的角色，利用適當的配套措施，擺平各方利益衝突，讓稅改得以順利推展，自然也是美事一樁。但政府對於配套的利弊得失需要審慎評估與隨時掌控，配套之所以叫做配套，即因其並非主要政策，故若配套的採行反而造成主要改革事項的障礙時，政府即應當機立斷加以排除，不可以輕害重，任由其危害及主要改革的推動。

六、由於最近綜合所得稅稅率調降以及數項扣除額提高，以致於若軍教薪資納入課稅，其稅收估算較之前減少了約 45 億元。竟然有國民黨立法委員認為這種情況會減少軍教人員的「福利」，從而乃要求政府應按照原估算數編列預算。聽到這樣的發言，著實令人啼笑皆非，不過，民代素質低落的謬論，不值一駁。但看到這些配套已儼然變成是改革的絆腳石時，針對這個延宕數十年還未解決的問題，全體社會大眾似乎有必要重新站出來表達意見了。

（三十三）本院王委員幸男，針對台灣是一個極容易出現弊端的國家，政府可以定出漲跌上限以穩定股市，不宜以各種基金介入股市。股市管制就如同一般的管制，真的是「過猶不及」，政府相關主管部門都應該三思，特向行政院提出質詢。

說明：

一、美國紐約股市在本月六日爆發恐慌性賣壓，道瓊指數在短短八分鐘內暴跌千點，等於市值蒸發了一兆美元。股市模範生寶鹼（Ｐ＆Ｇ）的股價在幾分鐘內暴跌百分之三十七，九檔股票在瞬間跌到零元或一美分。隨後道瓊反彈回升了五百點以上，但收盤時還是下跌了百分之三點二。那斯達克指數則決定將暴跌和回漲的二十分鐘之間，近三百筆漲跌幅超過百分之六十的交易視為「無效」。美國聯邦證券交易委員會（ＳＥＣ）和商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）都發表聲明，將查出暴跌元兇。我們認為，在金融管制方面，政府不宜管制過度，以免傷害市場的活力。但也不宜過度放任，以免造成無法挽回的重大損失。最好由市場自行運作，但設定一個合理的漲跌幅限制來避免失控或極端的情況。

二、對於華爾街的這項「脫序演出」，目前出現了兩種說法：一是說花旗銀行的一位交易員將

交易額打錯，出售的數量增加了一千倍引發了連動反應；另一種是說目前占了紐約股市交易七成五，由電腦程式設定交易條件的「高頻交易」才是股市暴跌得元凶。這種高頻交易的特質，是利用精密電腦演算，當某些條件符合時自動進行交易，可以在極短的時間內進行多筆獲利交易。這種類型的下單已經占了紐約股市近三分之二的交易量。美國證管會和紐約證交所都將詳細調查原因，不排除有人蓄意或引導錯誤交易來從中獲利！

三、美國股市的這種「脫序演出」，並不是第一次發生。雖然沒有人能夠真正確定發生的原因，但是眾多的基金經理人或團隊，經常為了投資選股和脫手的方便，寫下電腦程式來設定某些條件，由電腦自動發出敲進或售出某檔股票的要求。當大部分的基金經理人都是以這種方式來設定買進和賣出股票的條件時，極可能在短期間發生連鎖而大量的買進或售出行為。如果交易所沒有設定允許漲或跌的幅度限制，就有可能如瀑布一樣一瀉千里。到了足夠低的價位時，又遇到大量基金預先設定的「買入」條件，引發大量且連鎖的買入要求，讓像吃了「瀉藥」的指數瞬間又眾股齊發地如同吃了「威而鋼」！

四、在「全球化」之下，台股當天也受到嚴重衝擊，綜合股價指數迅速大跌一百九十二點。但據說是政府國安基金護盤，大買績優的台積電等股票讓指數急速上升，至終場僅小跌十二點，躲過了一場大風暴。如果這是真的（政府通常不會承認護盤），那麼台灣和美國一樣受到股市大跌的衝擊，美國是靠市場力量加以自然扭轉，而台灣似乎是靠政府那隻看不見的「黑手」直接操控股市，讓它穩定在政府能夠接受的適當價位。

五、本席認為，不管是美國的「完全信賴市場」或是台灣的「讓政府為所欲為」都是「政府管制」的兩個極端，各有其不同的流弊，不是最好的政策。應該讓市場充分自由地運作，但是在市場波動超過了一個大家認為可以忍受的極限，如百分之十五或二十，就設定漲跌上限，讓大眾冷靜下來或讓「失控」的電腦程式被重新設定。目前，美國的完全信賴市場是一種極端，它不僅使得市場在脫序時帶來不必要的社會驚恐，還莫名其妙地拖垮全球股市，成為全球金融動盪的重要淵藪，全球都在付出不必要的代價。而台灣卻又在另一個極端，給了政府一個幾乎沒有設限的「國安基金」，美其名是在不安定時可以介入，但其實何謂「不安定」並無清楚界定，乃至於誰上台誰就可以視需要在「關鍵」時「操縱」股價，根本沒有「退場機制」！

（三十四）本院王委員幸男，針對馬英九政府正從軍事、外交、經濟、文化，把台灣全面鎖進中國，使台灣不但國家安全寄望中國善意，外交全看中國臉色，經濟完全仰賴中國，文化則加速中國化。這一最終將對國家造成災難性後果的政策，從最近一週的時事即可看出，台灣人民不能視若無睹，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬總統接受美國ＣＮＮ訪問，說出「我們絕不（never）要求美國為台灣而戰」一席話，各方譁然。面對強烈批判，馬英九猶振振有辭，把它硬拗成「展現自衛決心」，強調「這話是對美國大眾講的」，且宣稱「任內不會發生戰爭」。然而，國人只要「聽其言、觀其行

」，即可看穿這個人「說一套、做一套」的馬腳：國民黨挾其國會多數，包括馬英九擔任黨主席期間，曾六十多次封殺對美軍購案，不但加速台海軍事失衡，也導致曾多次協助台海情勢轉危為安的美國，質疑我國自衛決心。

二、如今，戕賊我國自衛能力的元凶，不但吐露「拒美親中」的心聲，以「見人說人話」強辯，且拿兩岸「越來越和平」唬弄國人。如果馬英九這一伎倆得逞，和平也許不是不可能：面對一個自甘投降的台灣總統，中國當然樂於「不戰而屈人之兵」。然而，台灣人民豈能容忍以投降換來的「馬氏和平」？

三、同樣的情況出現在對外部門。世界衛生大會（WHA）月中舉行，我國仍以觀察員身分與會，外交部告訴國人，相關安排符合「尊嚴、自主」原則。我國參與 WHA，被馬英九吹噓為「外交休兵」的具體成果，實際上，「中華台北」被列為國際紅十字會等非政府組織，而不是教廷等非會員主權國家。尤有甚者，高雄等台灣港口，盡列入中國轄下；即使以「部長」頭銜應邀的衛生署長楊志良都承認，每次參加世衛組織會議，須先申請，且它提供的會議資訊十分有限，嚴重影響台灣參與的能力。外交部上述反應，除了印證「人必自侮，而後人侮之」的常理，也十足反映馬政府唾面自乾，踐踏國家尊嚴、自主；有這樣的外交部與馬政府，中國還需要在國際間打壓台灣嗎？

四、經濟上，馬英九常以「鎖國」批評民進黨，其實所作所為卻正把台灣經濟鎖進中國；花兩年宣傳的ＥＣＦＡ，即其顯例。台灣把七成對外投資、四成出口集中對岸，造成經濟高度依賴有敵意的中國已極其不智，馬英九卻要再加碼。馬政府宣稱，ＥＣＦＡ是與其他國家簽自由貿易協定（ＦＴＡ）的「敲門磚」，「經由中國，走向世界」，卻一直未能提出中國如果繼續阻撓的備案，只寄希望於絕不存在的善意，更可能的結果是「鎖死在中國」。

五、更足以凸顯馬氏一廂情願的，據本週在南韓首爾的會議，韓、日、中三國同意，就建立自由貿易區展開兩年聯合調查研究；在此之前，三國於八年前同意進行研究，且從二〇〇三年起，花六年才做成有利的可行性研究結論。顯然，東北亞三國對於ＦＴＡ，認真而謹慎，談判的前置作業要花十年；相較於ＥＣＦＡ不到兩年即求速成，馬英九急於把台灣經濟鎖進中國的居心，至為明顯。

六、至於文化的加速中國化，與ＥＣＦＡ同樣以「與國際接軌」為幌子。開放中國學生前來，是十足的高等教育中國化，不可能招到頂尖中國留學生，卻一定引來成群肩負政治任務的職業學生，在馬政府一意孤行之下已「擋不住了」。同樣地，馬政府不但打算擴增高中中國歷史教科書份量，即使全民運動會的舞獅，也要把「台灣獅」納入中國「南獅」。這種「去台灣化」的舉動，明明是「中國化」，卻打著「與國際接軌」旗號；原來，國際化即中國化，因為主政者心中唯有中國，而中國即天下。

七、馬政府的鎖國政策，不但全面進行，還有一套自欺欺人的立論基礎，那就是「經濟戰略總設計師」蕭萬長所提出的「養豬哲學」：若以政治理由一再污衊ＥＣＦＡ，「飯都吃不飽了，還談什麼政治？」這種「哲學」，把人民盡當作只求自己眼前利益的動物，把從就業、薪資、產業、整體經濟、國家安全、台灣自主、子孫未來而反對ＥＣＦＡ者，都視同政治污衊。這些異議，飯飽酒足，家財萬貫，且曾是中國紅朝常客的副總統，是無以理解的。正因如此，面對馬蕭的鎖國政策，不願被鎖進中國的台灣人民，必須以行動全面抗拒，方足以自救。

（三十五）本院王委員幸男，針對台灣自一九五五年開始實施軍教免稅，到今年已超過五十五年，當時之所制訂軍教免稅這種嚴重違背租稅公平原則的動機乃基於動員勘亂時期背景，及因從事國民教育與幼稚教育工作人員待遇偏低等考量而來，但隨著時空變遷，上述所有因素皆已消失殆盡，這種基於身分別、職業別的免稅規定早就應該丟棄廢止了，而民怨之聲也早就此起彼落。而政府徵稅應該公平公正，如果執政黨對於軍教免稅改革是所謂：課多少補多少，這種假改革要如何面對其他納稅人？本席認為這樣的修法已嚴重破壞法治國家中應有的三大原則：即一、租稅公平原則，二、公務員獎懲符合獎優汰劣精神及三、禁止專稅專用的財政紀律。本席期待吳院長能透過黨政運作平台，督促立院國民黨黨團在院會二、三讀時能深體民心向背，讓軍教人員一律平等納稅，而這無疑才是實現社會公平並為軍教人員維護尊嚴的良善做法，特向行政院提出質詢。

說明：

一、立法院財政委員會昨(十)日初審通過有關取消軍教免稅的所得稅法修正草案，草案若經立法院會三讀通過，將於民國一〇〇年開始實施，預計影響三十四萬人，應納稅額新台幣一一〇億元。但令人遺憾的是針對相關的「所得稅法」第四條、第十七條及第一二六條條文修正案，雖然朝野立委對於軍方取消免稅之後應否採取「課多少、補多少」，以及對教職人員恢復課稅是否要「課多少、補教育」之措施及其額度有異議，但國民黨透過多數決議，委員會最後仍通過「課多少、補多少」及「課多少、補教育」兩項修正草案，並送交院會審查。本席認為這樣的修法已嚴重破壞法治國家中應有的三大原則：即一、租稅公平原則，二、公務員獎懲符合獎優汰劣精神及三、禁止專稅專用的財政紀律。

二、台灣自一九五五年開始實施軍教免稅，到今年已超過五十五年，當時之所制訂軍教免稅這種嚴重違背租稅公平原則的動機乃基於動員勘亂時期背景，及因從事國民教育與幼稚教育工作人員待遇偏低等考量而來，但隨著時空變遷，上述所有因素皆已消失殆盡，這種基於身分別、職業別的免稅規定早就應該丟棄廢止了，而民怨之聲也早就此起彼落。一九九〇年全國第一次賦稅改革會議中即已提出取消軍教免稅案，但因國民黨軍方勢力而未成功，之後根據財政部在二〇〇五年公布的民調數字顯示，七成五的民眾贊成取消軍教免稅，其中有超過三成及四成的民眾認為軍人及國民中小學以下教職員的薪資待遇有點偏高。另外，分別有五二%及六十七%的民眾不認同薪資所得免稅對軍人、及對國民中小學以下教職員是項合理的福利政策。民進黨執政時期致力廢除這項規定，但在國會的朝小野大生態中，初期幾乎是寸步難行毫無進展，之後以做出「課多少、補多少」及「課多少、補教育」這種不合理的讓步，才讓國民黨的反對立場稍有鬆動，二〇〇五年時任林全甚至鐵了心宣稱

取消免稅的修法再推不動就辭職，但因額度高低上的差異最後仍功敗垂成。我們要問：軍教人員享有五十多年的免稅優惠，早就該無條件恢復課稅了，但軍教課稅一再延宕，政府還要「課多少、補多少」，對那些收入不如軍教人員、每年都要繳稅的一般受薪民眾而言，租稅公平在哪裡？

三、其次，這次國民黨主導的國會通過取消軍教免稅的修法，乍看之下似乎良心發現突然重視公平正義勝過選票考量，但實際上卻是委員會連帶通過教育經費編列與管理法和幼稚教育法的修正草案，明確規範中央政府就中小學及幼稚園教職員薪資課徵稅收所增額度，應以外加方式編列專款，專用於補助國中小約聘僱行政或輔導人力，調增國中小學及幼稚園的導師費，與降低國中小教師授課節數等項目。這種專稅專用的作法是違背一般財政原則的，吾人非謂教育不重要，但國家財政支出必須隨時因應國家危機及發展而整體宏觀地調配運用，專稅專用將使國家的財稅手段僵化，讓國家無法針對最亟需救助的部門挹注支出，而嚴重影響國家生存與發展。

四、而更令人髮指的是，委員會還通過國防部提報的配套措施，彌補相關軍職人員薪資恢復課稅的「損失」，如普遍性發放軍人獎金及調整志願役勤務加給等，這等於不問個別軍人是否真有值得獎勵之勤務做為而採通通有獎的方式，以獎金代替軍人損失的繳稅差額，這一來獎金做為獎勵的目的精神將蕩然無存，破壞獎懲制度的意義，而且等於是另闢蹊徑讓原本應繳國庫的稅賦又回到自己口袋，依然破壞租稅平等原則，換言之，在未除一害之下又新造一害，惡質之立法莫此為甚。

五、本席衷心期待吳院長能透過黨政運作平台，督促立院國民黨黨團在院會二、三讀時能深體民心向背，讓軍教人員一律平等納稅，而這無疑才是實現社會公平並為軍教人員維護尊嚴的良善做法。

（三十六）本院王委員幸男，針對馬政府原來宣布本月內將與中國完成兩次 ECFA 商談，以便六月正式簽署，然五月已將屆中旬，經貿單位卻至今尚未接獲對岸通知赴中進行第三次協商的時間，看來「僵局」之說應非空穴來風。但令人納悶的是，馬英九總統既然尚未與對方達成共識取得默契，他怎麼敢公然在辯論會上大言不慚的狂開支票、猛刷信用卡？他為什麼不怕對人民開出芭樂票、刷爆信用？特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣民間對於沒有真本事硬功夫、只靠著一張嘴唬爛騙人的江湖郎中，有個通用的稱號叫做「王祿仙」，這種人看似舌粲蓮花、天花亂墜，第一時間很能夠吸引眾人的目光，獲得大家的青睞，但是卻完全禁不起考驗，一旦事實被攤開，總是被拆穿西洋鏡，馬上原形畢露。雙英辯論才結束兩週，最近針對 ECFA 協商傳出的若干訊息，似乎指向馬英九總統在電視上口沫橫飛的許多承諾根本就是在說謊，如果未來情勢發展確實如此，國家元首成了賣假藥的騙子，恐怕會為難了日來雷厲風行的行政院不知道要不要出面強力掃蕩取締？

二、馬英九在 ECFA 辯論會上，向全民傳達了幾項基本原則：與中國簽訂 ECFA 後，不開放農

產品、不開放中國勞工，因此民進黨是在利用台灣人民的不安全感在恐嚇台灣民眾。他還打包票說，並不是所有 FTA 都是十年內開放九成市場，有的甚至超過廿四年；也不是所有國家都要開放九成，也有很多國家開放不到五成。

三、但是，最近馬政府負責與中國協商的經貿部門卻有消息指出，原本被我方列為「早收清單」的石化產品，有十二項為中方反對納入；汽車的配額管制數量雙方也有不同意見。同時中方堅持後續的貨品貿易協商應現在就明定出談判時間表，以逐步取消對中國的歧視性待遇，開展兩岸貿易正常化。把這兩段資訊加以比對，很清楚兩者完全矛盾衝突，後者甚至形同給了馬英九一耳光。

四、據傳因與反對黨主席「鬥嘴鼓」而「興奮到不行」的馬英九，怎麼高興才沒兩天就被中國呼巴掌？箇中有什麼蹊蹺？我們察看中國給台灣吃「排頭」的內容，顯然馬政府所設定「小而必要」的早收降稅項目，尚停留在一廂情願的階段，對方截至目前為止，並沒有照單全收；中方要求貨品貿易必須訂定談判時間表，這就等於是要台灣承諾逐步開放的時間表，不管馬英九要怎麼拖？能拖多久？對方強烈主張在 ECFA 文本上就要白紙黑字寫下來，其目的在於不讓馬政府在取得早收「甜頭」後，有機會藉故展延與中國的後續談判；而所謂取消對中國的歧視性待遇，這部份牽涉的就是目前管制進口的八三〇項中國農產品與一三〇〇項工業產品，換句話說，中國不同意馬英九對中國農產品說「never」。

五、詳細檢視中國提出的這些要求，如果從各國簽署自由貿易協定的規矩來看，基本上是照章行事，也與這些日子以來民間輿論、專家學者與在野黨一再警告的內容若合符節，馬英九口中的「不安全感」、「恐嚇」，怎麼現在全部成為事實？國共兩黨之前講得很好聽的對口相聲「讓利」，又讓到哪裡去了？

六、馬政府原來宣布本月內將與中國完成兩次 ECFA 商談，以便六月正式簽署，然五月已將屆中旬，經貿單位卻至今尚未接獲對岸通知赴中進行第三次協商的時間，看來「僵局」之說應非空穴來風。但令人納悶的是，馬英九總統既然尚未與對方達成共識取得默契，他怎麼敢公然在辯論會上大言不慚的狂開支票、猛刷信用卡？他為什麼不怕對人民開出芭樂票、刷爆信用？他又為什麼不考慮中國可能看破了他的企圖而反將一軍？套句馬英九的語助詞，ㄟ！這豈不是太不誠、不信、不智了嗎？

七、看來，老共對付自大無能的國民黨如同桌上取柑，是面子裡子全要，絕非省油的燈，馬英九接下去要面對的硬仗才剛開始。如果，馬政府要到的早收清單太少，他那些拜把換帖的財團會罵他不知感恩圖報；如果，馬政府不得不簽下後續貨品貿易談判的具體時間表，逐一受害的弱勢產業會提早浮上檯面，再也騙不下去；如果，中國要求開放的早收清單鎖定了我們的關鍵性服務業，要掌握台灣的命脈，而馬政府卻不顧慮雙方規模懸殊輕易引兵入關，則相關業者、勞工絕對會找他算帳。

八、誠實是最好的政策，但弔詭的是，說謊這種行為通常都會成性。馬英九曾經信誓旦旦的說：如果 ECFA 談判不能使台灣整體經濟獲益，「我們寧可破局，也在所不惜」。這句話未來是馬英九唯一解套的方法，如果連這句話也是白賊謊話，真相是不計代價、勢在必簽，那麼馬英九不被推翻才怪！

（三十七）本院王委員幸男，針對馬英九接受美國電子媒體訪問，面對主持人質疑為何美國人要為台灣而戰時，竟然脫口說出「絕

對不會要求美國為台灣而戰」，引起台灣人民關切，認為由此可能排拒美國對台軍事援助與承諾。本席認為馬政府不要把怯懦當作戰略模糊而沾沾自喜，六十年來台灣不被中國併吞主要依賴美國的協防，馬總統拒絕美國護台的言論令台灣人質疑其居心，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬英九接受美國電子媒體訪問，面對主持人質疑為何美國人要為台灣而戰時，竟然脫口說出「絕對不會要求美國為台灣而戰」，引起台灣人民關切，認為由此可能排拒美國對台軍事援助與承諾。這個議題仍然持續發燒，昨(十二)日還有台灣的安保團體召開國際記者會，嚴重譴責馬英九的說法危及國家安全，喪失國家領導人的立場。

二、從馬上任總統之後，台灣人民早已練就觀察馬英九講話是否誠實的門道。面對記者所提出的臨時性問題，往往會反映出馬英九內心深處的深層思維。對於國內記者所詢問的問題，可以透過各種俏皮的話語搪塞，或是以耳熟能詳的選舉語言，唬弄多數的台灣人。以往有關國家未來走向的錯誤表述，我們可以假裝因為語法習慣文法問題不去深究，但馬英九面對美國境內影響力甚大的媒體，既然講出不要求美國為台灣而戰的傻話，大概只有兩種可能原因；一是藉此向中國表態，以博得中國的歡心，進一步強化兩岸互動；另外就是總統不懂戰略，連保留戰略籌碼，讓對手無法掌握真正企圖的基本概念都沒有。

三、以往馬英九曾強調要以巧實力，透過靈活的政治、經濟與心理戰略，維持兩岸鞏固發展，以擴大國際空間，但如按照馬英九受訪所言，絕不要求美國為台灣而戰，而美國也信以為真，從而檢討台灣關係法與對台軍售，對台灣國防安全將造成嚴重影響。所幸美國官方並沒有因為這段說錯話的訪問，改變既有態度，反而強調美國對台承諾融入於台灣關係法，美國與盟邦及安全夥伴會共同面對，因為這個關係，提供了美國繼續在這個地區存在的基礎，而且將繼續對這些盟邦和安全夥伴提供必要的嚇阻力量。事實上，美國與台灣從五〇年代簽訂防衛協議之後，一直保持緊密的軍事合作與交流的關係，除非遭遇重大事故，否則不會改變。

四、然而不可諱言的，基於國家現實戰略利益考量，美國未必會不計一切代價，不考量任何因素的為台灣而戰，但是對台灣而言，美國對台灣的防衛協助與承諾，卻是維持台海穩定與安全的重要基礎。失去美國的支持，台灣何來籌碼參與國際社會。台灣要維持獨立主權的國際人格，除了維持既定邦交國數字之外，最重要的就是美國等大國的支持。

五、這也就是為什麼中共軍事官員在與美國官員交流時，一再強調反對美國出售武器給台灣，甚至明言美國售台武器遲早是中國的，要美國放下不管台灣問題，其目的就是在分化台美軍事合作及承諾。當美國放棄對台承諾或不再出售武器給台灣時，正就是中國併吞台灣的良機。然而我們的總統不僅背離台灣民意，更辜負數十年同盟國家的協助努力，讓中共領導人更加自恃兩岸整體戰略態勢傾向中國，全方位的加緊對台政策啟動。

六、很明顯的，中共國家實力正在改變，且兩岸在綜合國力的落差越來越大的情況下，中共解決台海問題的機會之窗不斷浮現，台灣必須以各種積極作為，避免脆弱之窗形成，引發中共採取攻勢行動的企圖。尤其馬政府應該慎重的檢討，面對中共日益強大的軍備擴張，對

於任何提升防衛武力優勢的可能性，應該積極爭取。可惜的是，因為馬政府的無能與疏忽，失去了一次透過電視採訪，感性訴求美國人民繼續支持西太平洋堅守民主自由國家的機會。

（三十八）本院王委員幸男，針對日前中國官員倪子川在台灣涉及行竊，店家將他扭送警方，但新竹地檢署竟然作出不起訴處分，該員且隨即走小三通管道，提前離境。竊盜罪屬於公訴罪，這項法律規定對台灣人民或其他外國人都有效，唯獨中國人可以逍遙法外，台灣司法成何體統？馬政府把兩岸關係置於一切之上，現在連中國官員來台行竊被逮個正著也不起訴，形同公然宣布對於來自宗主國的中國人放棄司法管轄權，特向行政院提出質詢。

說明：

一、一年前左右，中國觀光客馬中飛侵入資電作戰指揮部營區偷拍，高檢署直接將他釋回，也沒有予以限制出境，結果該員大搖大擺地登機離境，之後檢方且作出不起訴處分。從馬中飛到倪子川，換作是台灣人民或其他外國人，是否能享有同樣優待，令人質疑。馬政府的作法不禁讓人聯想，這是台灣地方政府對北京中央政府的自我節制或聽令行事。看起來，為了向中國示好、簽署 ECFA、邁向「終極統一」，馬政府對中國「讓利」的內容，恐怕已經到了無法想像的地步了。

二、正當愈來愈多人對 ECFA 起疑，公投連署也擴大展開之際，馬政府反而逆勢操作，火速處理承認中國學歷、開放陸生來台就讀等案，儼然要犧牲台灣、強渡關山，弄出一張讓中國滿意的早收清單。在這種情況下，不要說中國人在台灣行竊，或許連中國人在台灣殺人放火，馬政府恐怕都不敢動用司法管轄權吧。馬政府如此低聲下氣，再加上自我矮化為地方政府，怪不得中國來人愈來愈囂張，把台灣視為準國土，且不把台灣人民看在眼裡。

三、猶記馬政府大幅開放中國觀光客之初，那些中國觀光客彷彿知道馬政府寄望他們拚經濟一樣，到了台灣便氣焰高張地說：「現在中國大陸不像以前了，現在大陸好有錢，生活都很好，我們是來這裡給你們增添生活的。」如此囂張的口氣，跟中國官員嘴裡的「誰理你們啊」，其飛揚跋扈的心態如出一轍。不久前，由於金門機場受到濃霧影響，班機無法正常起降，中國觀光客遂大鬧機場，其中一團的成員，對台灣導遊打了一巴掌，另一團的成員連執法的警察也不甩。每個中國觀光客都像是來台灣考察的上級指導員，台灣人民怎麼可能不生氣！

四、為什麼中國來人膽敢騎到台灣人民的頭上？道理很簡單，因為馬政府上上下下都承認，台灣是中國的一部分，而且，台灣經濟必須靠中國。大家應該從上述的例子看到，馬政府的傾中政策影響所及，不僅是台灣的獨立現狀不保，連我們的生活尊嚴都將受到踐踏。一旦台灣得了倚賴中國胰島素的經濟糖尿病，不要說中國官員不可一世，在國際社會澈底把台灣港澳化，連中國觀光客都會瞧不起台灣人民，屆時，台灣的司法也保護不了我們，我們和後代子孫將淪為看中國臉色吃飯的二等公民，永遠不得翻身。

五、馬中飛、倪子川在台灣觸法，馬政府唯恐得罪中國，統統予以不起訴處分。中國觀光客在台灣，則是一副賞台灣人民飯吃的嘴臉。將來，中國配偶愈來愈多，中國學生各校皆是，中國合法、非法打工者充斥大街小巷，萬一發生糾紛，馬政府會站在台灣人民這一邊？還是站在中國來人那一邊？不用多想也可以預料得到。因為，中國高人一等，台灣低人一等，就是 ECFA 所塑造的總體架構，這也是馬英九邁向「終極統一」的必經道路。台灣人民要避免被奴役的惡夢，便應該趁還能作主之際積極行動，制止國共兩個中國黨把台灣生吞活剝。

（三十九）本院王委員幸男，針對近日警界發生三則事件，令人質疑警察到底是否清楚自己的任務，而警察的工作目標是防範違法事件的發生，不是等待甚至於誘導他人犯罪再加以取締。本席認為，警察的工作是要執行公權力，若出現惡吏，所造成的傷害遠大於一般公務人員，惡劣的警察已造成人民相當大的痛苦，主管機關以及監察機關主動站出來查辦並應檢討解決此一民怨，特向行政院提出質詢。

說明：

一、近日警界發生三則事件，令人質疑警察到底是否清楚自己的任務，第一則是有一位車主將車子暫停在殘障車位，警察將要拖吊時車主就回到現場，車主願意接受罰款而當場領回車子，警方則堅持拖走違規車子。雙方僵持兩個小時，最後警方開了三張罰單共計六千六百元後放人。第二則事件是有便衣警察到西藥房購買未經許可販賣的中國藥，藥房老闆表示沒有販賣該項藥品，並介紹合法的替代品，警察堅持要買自己指定的中國藥，老闆表示只有一包已拆封且是自用的藥，警察表示可以接受。當藥房老闆取出該項藥品時，警察出示證件，並加以取締。經媒體揭發這一件事實，警方還表示那位取締偽藥的警察沒有錯。第三則事件是警察利用線民約援交妹，到汽車旅館從事性交易之後，亮出證件並加以逮捕，警察及線民不只白嫖，還抓人衝績效。援交妹被安置後抖出內情，該警察因而被地方法院判一年十個月的徒刑。警方只認定第三則有錯，第一則目前還時常出現。

二、公務人員的服務態度，在合法的範圍內刁難人民與在合法的範圍內儘量讓人民方便乃有天壤之別，前者屬惡吏，可是沒有違法，只有監察單位可以糾正他。後者屬優良公務人員，但未必會有獎賞，有作為的政務官就是要督促所屬的公務人員變成後者。警察的工作是要執行公權力，若出現惡吏，所造成的傷害遠大於一般公務人員。如上例的西藥房並沒有販賣偽藥，可是警察為了衝業績，硬將自用的藥品當作販賣偽藥的證據，警察獲得一點小績效卻讓他人面對苦難，這種人不適任警察。警察被認為是人民的保姆，可是這種警察卻要陷害良民。

三、對於違紀犯法的事件防範優於取締，警察若能防範違紀犯法的發生才算是最佳的績效。交通警察的功能是要使交通順暢，不是為開罰單而設交通警察。拖吊違規車輛的目的是要終止違規停車，若車主開走也一樣達到目的，不過違規的罰單還是照開。

四、上述第一則事件若是交通警察開了罰單之後對車輛放行，一樣是達到維持交通秩序的目標

，可是「少賺」了一筆拖吊費，警察為了多一筆拖吊費，不只讓車主多花錢，還花時間到拖吊場領車，這是相當惡劣的行為。

五、交通要道設有超速照相的地方都會有警告標語，不少駕駛人看到警告標語就減速，免於因超速而被罰款的命運。依上述拖吊車輛者的觀點，有了警告標語會少收了很多超速的罰款。事實上駕駛人看到警告標語而減速就達到目的，取締超速的目的是要使駕駛人不超速，不是為了罰款。

（四十）本院王委員幸男，針對再過幾天又將逢五二〇就職周年，馬總統的任期已經匆匆過半，回顧這兩年來，主政者留下了多少政治家的典範？做出了多少政客的演出？相信多數國人自有定見。在此情況下，與其再去信口托大要創造「黃金十年」，不如好好反省「剩下兩年」該怎麼做？可惜時不我予的是，今後二十二個月，三項攸關權力變動的大選即將接踵而來，過去已不可為，未來又何能奢望他會放下選舉，關懷下一個世代的福祉？特向行政院提出質詢。

說明：

一、美國學者詹姆士．費里曼．克拉克（James Freeman Clarke）有一句名言，「政客關心的總是下一場選舉，政治家關懷的則是下一個世代」。台灣政壇最近為了政府施政目標究竟是追求「近利」或具有「遠見」，有一番口水戰，雙方不但援引實例隔空交火，反對黨準備提出「十年政綱」宣示方向，政府也計畫研擬「二〇二〇國家願景與策略」一較長短，這些攻防其實正是朝野菁英在搶奪孰是政客、誰才是政治家的話語權，只是換個名目與形式上場而已。政治人物之所以這麼在意政客與政治家之別，乃因政治成敗的論斷不只要爭一時，更要爭千秋，自古皆然。

二、當今主政者是政客或是政治家？在任期尚未屆滿還不急著蓋棺論定，但是這個政府是不是眼中只有選舉，導致施政作為專事討好、過度權變、民粹取向，遇到壓力阻礙即見風轉舵、飄忽蛇行，缺乏為政的理想價值、基本原則與中心思想？依據放諸四海皆準的標準，應該逐一檢驗接受公評。

三、舉例而言，台灣到底應不應該廢除死刑？這是個牽涉社會秩序維護、國際人權觀瞻的高度嚴肅課題，不僅需要社會充足的討論，進而獲致社會共識，更有賴整體社會文明的提升，使死刑犯人數降低到相當程度，並由政府完成周延配套，廢死的議題才有可能水到渠成。多年來，廢死與反廢死的團體各據立場大聲疾呼，「加害者」與「受害者」家屬尖銳激盪，始終未能拉近距離擴大交集。

四、對於此一尚在發展中的敏感性公共政策，一個成熟的政府必然要兼顧各方審慎將事，並且引導社會進行理性的對話與思辨，但是前一段時間，因死刑不執行釀出的軒然大波，馬政府的法務部居然主動提油澆火，情緒性的引起社會爆炸，主政者先是忌憚人權名聲猶豫閃躲，後因知名藝人以受害身分嗆聲將以選票制裁，政府旋即連夜砍掉政務官以息眾怒，但換上了新部長，迅雷不及掩耳的火速執行了四個死刑，這四個人怎麼挑選的？再度激化抨

擊，甚至因為疑似政治操作，造成歐盟嚴厲抗議，整個過程，主政者的前倨後恭，完全看不見他的靈魂與主張，甚至明明任命了一個廢死立場鮮明的部長，兩年來也未對屬下不依法行政有任何置喙，但為了安撫選票，竟公然稱讚起其當年於法務部長任內曾有「死刑滅音槍」的設計，行徑之荒誕令人髮指。

五、我國法律對構成國家應負損害賠償責任的構成要件、請求程序與賠償方法，早有明文規定，但是日前因為北二高發生嚴重走山意外，造成四人死亡不幸，主政者動輒口惠「協助國賠」，導致爭端再起，連帶使得豐丘明隧道、雙園大橋、八八風災台十六線，乃至小林村便道事故，這些皆因政治人物輕然諾，事後國賠卻遭駁的案件，一時間新仇匯聚舊恨，製造了強烈民怨，最後迫使交通部承諾重啟國賠程序才歇衝突，但政府的公信力、執法的標準、以及制度作為共同遵守的準則，全部為之蕩然，如同父子騎驢，上也不對，下也錯誤，何以致之？同樣是政客選票至上使然。

六、最近，有關南港二〇二兵工廠的綠地規劃二十五公頃興建中研院生技園區，特別是另外一四四公頃準備變更為「產業特定專用區」，供鴻海等財團進駐的構想，原本已經進入都市開發審議程序，但因暢銷作家的「驚天一跪」，又嚇壞了只在意個人形象的主政者。事實上，二〇二的國有土地釋出與開發，所涉及的財團利益、生態環境、城市空間的複雜性，一年多來在野黨立委、議員早就不斷提出質疑，為政者若有體認，早就應該妥處，但一黨獨大的顢頇，把這些「雜音」當作蚊子在叮牛角，根本置若罔聞，現在支持他的「文化人」講話了，主政者震動之餘，竟是安排了一場巡視秀了事，倘若膚淺的表演就可以掩蓋不見光的決策黑幕，那麼民主制度的庸俗化還真被他發揮到了極致。

（四十一）本院王委員幸男，針對正當馬政府加速修法，企圖為中生來台敞開大門之際，被本院同仁民進黨立委管碧玲踢爆，台資企業贊助中生來台短期交流的方案，為中生直接來台工作鋪路。將近兩年來，馬英九總統一再強調要開放中生來台，即使修法過程受到各界質疑，但上行下效的結果，某些私校與企業早就不避人耳目地偷跑了。可以預料，一旦中生來台合法化，所謂的三限、六不都會一一破功，因為民進黨堅持要明文寫入法律條文，馬政府卻打死不肯，所以那只是馬英九又亂開的一張芭樂票，嘴巴說說欺騙台灣人民的，卻使台灣人民被迫吞下所有的惡果，特向行政院提出質詢。

說明：

一、採認中國學歷，也是馬英九勢在必行的主張。為了替此一政見推波助瀾，統媒還炒作若干台灣高中生放棄國內頂尖大學，選擇到中國的大學就讀的新聞。然而，有些負面的消息，他們就置若罔聞了。例如，中國福建省教育工委、教育廳最近公布了針對大專教師的考核管理辦法，其中一條明白規定：「在教育教學工作中散布違反中共黨的路線方針政策、黨的基本理論、國家法律法規等錯誤言論，對學生確立正確理想信念和政治信仰造成不良影

響」者將予解聘。此一規定當然不是福建省專利，最近，中共宣傳部封殺了尖銳批評毛澤東的北京中學教師袁騰飛的網路授課視頻。可見，對於教學的政治檢查，普遍存在於中國。

二、這樣的落後國家，我們可以讓年輕學生前去「深造」嗎？台灣學生到中國就學，等於接受中國政治洗腦，對台灣的認同將被中國宣傳誤導，從而誤以為台灣真的是中國的一部分。或者說，馬英九與統媒鼓吹採認中國學歷，鼓勵台灣學生前往中國就讀，就是希望我們的下一代提前做好迎接終極統一的思想準備？中國官方早就指出：「要擴大招收台灣學生，使更多的台灣學生來大陸讀書，這是關係到祖國統一的大事，應從祖國統一大業高度來認識這個問題。」它也不諱言：「把台灣學生請過來，接受大陸的教育，使他們增強對大陸的了解，認同祖國統一，這是一個很好的方式。」事實上，今天台灣面臨的採認中國學歷問題，就是中國二十年來教育統戰的結果，而馬英九卻不惜與魔鬼共舞，讓事態更為嚴重，這種心態算什麼「以台灣為主」？

三、可以想像，採認中國學歷、開放中生來台，既是馬英九的願望，也存有中國的壓力。因為，對中國而言，對終極統一而言，摧毀台灣的國家意識，釜底抽薪之道便是「從根毒起」。一方面，馬政府在台灣大力推動中華文化，學校課程也充滿大中國意識，排除台灣主體性的教育內容，增加中國史、文言文比例，即為顯例。這樣猶嫌不夠，國共兩個中國黨還鼓勵台灣學生到中國就讀，讓他們在耳濡目染之間「認同祖國統一」，為此採認中國學歷乃屬必要之舉，因為如此一來「認同祖國統一」的台灣學生，畢業回台便可以當教師、公務員，在台灣各個角落為統一效力。

四、與此同時，大量中生來台，也是不可或缺的促統安排。中生來台，久而久之，難免在台灣結婚生子就業，一如中國配偶來台灣，台灣社會的中國因素便日益濃厚。現有的馬政府、統派、統媒，已經讓台灣大幅向中國傾斜了，將來再加上更多的中國配偶、擁有中國學歷的台灣年輕人、以各種方式在台灣居留的中生，以及中國藍領白領勞工，台灣人民將永無寧日矣。所以說，採認中國學歷、開放中生來台，不是單純的教育問題，而是關係到台灣的認同與存亡，它們跟 ECFA 一樣，都是國共兩個中國黨「反獨促統」的精心策劃，台灣人民尤其是年輕人千萬不能上當。

（四十二）本院王委員幸男，針對日前台灣社會發生駭人聽聞、連續加害六名至親的驚悚命案。這樁幾近集體毀滅的家庭悲劇震驚全台，究竟是何等仇恨竟然殘酷殺害雙親與全家幼小？如此瘋狂行徑實在令人費解。本席要強調，身心壓力可能成為壓垮家庭的最後一根稻草，這正是當前社會潛在的不安因素。結束自己生命的人未必是最貧窮者，政府除了要重視經濟外，還要提升人民心靈的層次，在人際疏離的工商業叢林中，如何讓社會關懷觸角深入到每個家庭，是政府社會福利政策與社會公益的重要課題，特向行政院提出質詢。

說明：

一、張姓廚師既無吸毒，亦無犯罪前科，也非因與家人發生嚴重爭執喪失理智，也是親友口中的古意人，事親孝順，係公認個性和善，又是兒女眼中最溫柔的爸爸，其何以犯下令人髮指的弒親逆倫命案？有謂因小兒子從母姓與雙親鬧得不愉快，這似難合深仇大恨之邏輯。另家人經濟資助恩情仍在，家庭關係並未決裂，犯下天理不容的滔天大罪究竟為何？或許購屋欠缺資金、或股市、期貨投資失利財務問題，才是重要癥結。是否有龐大的債務無法解脫或牽扯地下錢莊逼債，為免家人受累以致衍生瘋狂殺人？但即使如此之壓力，即要全家老小六口同歸於盡，如此殘酷做法，動機也難謂合乎情理。

二、半世紀來，台灣經濟發展已進入小康社會，但對於工作認真、勤儉持家的老夫婦未能安享天年；對於擁有妻子、兒女的完美家庭不能和樂安居；對於忠厚老實的古意人而竟剝奪全家人的幸福，給劫後餘生的家人帶來無止境的苦痛。這些現象都與當前社會格格不入，它帶給我們某些社會經濟問題的警訊。這雖是震驚社會的新案例，但又何嘗不是過去許許多多社會慘案的翻版。歸根究底，社會不安全因素例如：貧困、失業、精神疾病、人格乖常、藥物濫用等，大都是發生自殺或殘害親人悲劇的主因。

三、本席以為，就社會問題層面，在人際疏離的工商業叢林中，如何讓社會關懷觸角深入到每個家庭，是政府社會福利政策與社會公益的重要課題。社會除了實質財物的救濟扶弱之外，解困、生命諮詢、宣導生命價值等，在當前亦屬迫切不容忽視。包括建立高危險家庭預警機制，以及社會機能快速反映和舉報通道，以阻止或降低可能發生的家庭暴力或不幸事件。

四、另就經濟層面，經濟弱勢家庭裡所潛藏的不穩定與不確定因素，有相當程度均直接危及到代罪羔羊的無辜小孩，失業與經濟壓力、貧富懸殊落差等問題需賴政府改善總體經濟環境，才能解決失業家庭生活困境。政治人物務以人民福祉為重，切勿再為權位私利惡鬥，才能有助於建立經濟安全環境。而在資訊不完全下，個別戶盲目投資股市、期貨以致傾家蕩產事件層出不窮；台灣股市個人散戶比重居高不下，政府絕不能置之度外，金管當局必須設法引導改善投資人結構，亦應投入更多的投資風險教育。

五、本席要強調，身心壓力可能成為壓垮家庭的最後一根稻草，這正是當前社會潛在的不安因素。當今台灣上班族的職場憂鬱指數年年升高，顯示職場族群心理狀態惡化，不僅生活痛苦日增，損害健康，且波及人際關係惡化。職場風險提高，也提升犯罪行為之可能，影響國家整體生產力，更導致社會不安因素提高。因此，有關當局對企業經營者應要求貫徹企業倫理，建立公平的考核制度，避免對員工造成不合理的壓力，並重視心理諮詢、輔導。

六、但無論如何，這樣的人倫悲劇應該遏止。不管是自殺或謀殺，親人不應淪為陪葬祭品，無辜孩子更非父母私有財。當我們看到敬業賣菜的陳樹菊如何珍惜她的每一天，為生活為行善克勤克儉，榮登台灣之光，讓各界深受感動且同感溫暖。我們期盼有情珍惜生命，惜福造福，並推己及人，讓社會每個角落廣佈正向的生命動能，使人間悲劇不再發生。

（四十三）本院王委員幸男，針對監察院歷經七年調查後公布的調查報告，民國八十五年的空軍作戰司令部發生謝姓女童姦殺案，當時國防部違法指派反情報隊對嫌犯江國慶取供。本席認為，司法是社會良心的最後一道防線，也是維繫是非善惡的價

值坐標。但這道防線要能有效護持社會正義，得到民眾的信任與支持，在執行時就必須極度嚴謹慎重，證據務必充分確鑿，程序上更不能便宜行事。國防部必須負起責任來，重新審視此案的所有程序，確實檢討是否有不當甚至違法情節，並釐清當年的作案者是否另有其人，需要繼續偵查。這不僅是還江國慶、謝姓女童及家屬一個公道，也是給社會一個交代，特向行政院提出質詢。

說明：

一、根據監察院歷經七年調查後公布的調查報告，民國八十五年的空軍作戰司令部發生謝姓女童姦殺案，當時國防部違法指派反情報隊對嫌犯江國慶取供。遍查國防法令，沒有任何規定授權反情報隊行使軍法警察權。而當時使用的非法手段，包括疲勞訊問、關禁閉、整夜作體能訓練、以電擊棒威脅、強光照射等等。而自白內容和客觀證據充滿矛盾，只採信有瑕疵的證據，其他證物尚未檢定，又漠視另一許姓凶嫌主動承認犯案的自白，對被告有利的 DNA 證物也沒有提上法庭。報告並指出，當年軍方速審速決，從宣布破案到槍決江國慶不到一年的時間，「如強盜明火執杖，擄人父兄妻兒。」監委馬以工痛心質問：「司法真的代表公平正義嗎？」監察院並通過糾正國防部，要求嚴懲違法失職人員，若依舊迴護，絕對將提出糾彈。

二、回顧這樁重大案件，當時曾經引發社會嘩然，軍方自然有極大的破案壓力。但擅自指派反情報隊出馬，並採用違法逼供手段，證物的搜集、處理與選擇又有重大瑕疵，漠視人權，罔顧程序正義，火速執行死刑，這種種行徑，以及其背後輕忽人權法治、便宜行事的心態，都是一個民主法治國家所不能容忍的行徑。究竟江國慶是不是含冤而死，現在很難再找到更多證據來釐清真相，可是至少，以當前嚴謹的標準來檢驗當時的證據及程序，恐怕也不足以對江國慶定罪。這條在十三年前槍決的生命，是司法正義的宣示還是反諷？思之令人不安。

三、人不是神，無法察知所有真相；但人類社會要建立一套共同遵守的行為規範，並且以公權力給予犯罪者懲罰，剝奪其自由甚至生命，偵查蒐證起訴審判的過程就必須盡可能嚴謹，以求勿枉勿縱。因此，實現司法正義的第一道防線，就是搜集鑑識證物及偵辦案情。在現代法治國家，要定罪必然需有足夠的確鑿證據，不能只有嫌犯的自白。因為被告有說謊的權力，到底是否吐實必須佐以客觀證據，而違法取供更是法所不容，何況是動用並無軍法警察權的反情報隊。這些程序一有瑕疵，就會影響呈堂效力，甚至冤枉好人而縱放壞人。

四、有瑕疵的正義，實現不了真正的正義；打著正義的旗幟卻不自我要求，更是一種濫權。有人也許認為壞人的人權不值得保護，但這些程序之所以必須嚴謹，是因為它要確保任何人—包括有罪的、無辜的、甚至可能是你是我，在遭遇到司法問題時，基本權益可以得到保障。監獄裡少錯關一個人，就不會放另一個歹徒逍遙法外。這套機制，是為了保護社會整體，不是哪位個人。

五、此案另外一個需要檢討的，是軍方的辦案品質問題。這些年來檢警的偵辦蒐證技巧已經明顯提升，但軍方相關部門是不是在專業技能與設備上也自我精進，外界難以檢驗。在這個

資訊公開新聞自由的時代，檢警辦案品質如何，很容易受到公評，其各自內部也有考核評鑑，但軍法部門的偵辦審理品質，卻比較不受外界監督。一個社會裡，對於司法正義不能有兩套標準，軍法部門不能自外於社會，同樣也需要接受監督，才能督促其進步。

六、雖然事隔十餘年，已經過了懲戒公務員的追訴期，但人命關天，一條生命是在重重瑕疵下終結，這是一個文明社會無法容忍的事。國防部必須負起責任來，重新審視此案的所有程序，確實檢討是否有不當甚至違法情節，並釐清當年的作案者是否另有其人，需要繼續偵查。這不僅是還江國慶、謝姓女童及家屬一個公道，也是給社會一個交代。

（四十四）本院王委員幸男，針對馬英九總統就任將滿兩週年，各式各樣的活動紛紛出籠：內閣財經人事小幅調整，政府文宣鋪天蓋地，閣揆要部會首長拿出「撼動人心的數字」，馬英九也親自出動，發表演說並接受媒體專訪，既為「崇中媚共」政策辯解，也吹噓執政兩年績效。以總統府回應蔡英文主席公開信，可看出對於中國極盡卑躬諂媚之能事的馬政府，對待反對黨領袖完全又是另一種敵視蠻橫嘴臉。有這種把內部矛盾極大化，反而對與中國敵我矛盾視若無睹的主政者，卻宣稱要把台灣帶向「黃金十年」；拜託！台灣已經不是民智未開的社會，不要一騙再騙了，特向行政院提出質詢。

說明：

一、從競選到執政，以空洞口號，麻醉人民已成馬政府慣用伎倆，其中最離譜且足以凸顯馬式執政本質的，莫過於以「黃金十年」，向人民描繪其繼續執政的遠景。選擇性吹噓政績，是政客一貫伎倆；以漂亮卻空洞的口號麻醉公眾，馬政府已成常業。就正常國家社會來說，要稱得上「黃金年代」，至少人民要能安居樂業，自由人權不受侵擾，社會安全和諧有希望，國家主權尊嚴有效維護。馬政府膽敢喊出「黃金十年」，要論其虛實，應先檢驗它上任兩年的表現。

二、以國計民生的表現為例，馬政府上任以來，總體經濟出現歷來最糟負成長、失業率有史以來最高、上班族薪資不增反降，貧富懸殊及民生痛苦明顯擴大，政府財政赤字大幅膨脹。數字會說話，經濟指標該高的不高、該低的不低，屢屢出現「傷透人心的數字」，經濟表現顯然遠遜於民進黨執政八年，凸顯了民生經濟「馬上不好」的現實，不但讓以自稱擁有「經濟戰略總設計師」騙選票的馬蕭團隊頓成王祿仔仙，也打破了「國民黨比較會拚經濟」的迷思。如今，馬政府從未就輿論所質疑的「崩潰兩年」、「走山兩年」虛心檢討，這次內閣改組也只見「老班底」更上一層樓，且繼已跳票的「六三三」政見之後，又喊出「黃金十年」口號，顯見無能之外，唬弄公眾已成慣性，實為馬政府難移的又一本質。

三、馬政府極其不堪的兩年「期中考」劣績，於民主自由及政治改革方面亦然。馬英九辜負當初投票給他的眾多選民期待，儘管政府五權盡在其掌控之中，且身兼執政黨主席，他兩年來只利用「完全執政」的大權在握，積極建構新黨國體制，在政治社會改革卻幾乎繳白卷

。於是，國人看到，行政部門無能而凸槌頻頻，幾乎只剩以「白賊」一項功夫唬弄公眾；立法部門淪為新黨國體制的工具，不論地制法、產創條例或取消軍教免稅，都只見黨意高於改革民意；司法檢調部門被質疑專辦綠不辦藍，成為追殺異己的幫凶。在我國新聞言論自由連續於國際評比遭降等、司法公信飽受國際批評之際，造成這種民主倒退的罪魁，如今宣稱要帶領國家步向「黃金十年」，其誰能信？

四、更令台灣人民看不下去的，馬政府「崇中媚共」的中國政策，幾已造成國家走向被併吞的不歸路；強迫推銷與中國的經濟合作架構協議（ECFA），即其顯例。ECFA 宣傳兩年，多數民眾及政府官員仍莫名其妙，而直到昨天，馬英九還在哄騙人民，指中國雖為其最大債主，美國並不擔心失去主權；且宣稱簽 ECFA 之後，中國撤除對台灣飛彈的壓力會升高。如此以毫不相干的美中關係，比喻全盤否定台灣主權的台海兩岸關係，為其親中政策辯護，足見馬英九「被統」病態已入膏肓，且陷入不計代價向中國投懷送抱，即可換得和平的幻想症。

五、這就有如日前回應民進黨主席蔡英文公開信，總統府指馬政府「讓世界一百多個國家看到台灣」。誠然，不論世界衛生大會或上海世界博覽會，世界的確看到台灣參與，但世人所看到的，是經中國恩准且逐漸成為其一部分的台灣。台灣在馬政府全面向中國傾斜之後，民主自由人權一定開倒車，經濟民生未必邁向「黃金十年」，反而正被帶入風險極高的中國政經軌道，這種犧牲主體尊嚴及人民福祉的國家遠景，台灣人民當然不能接受。

六、尤有甚者，從總統府回應蔡英文主席公開信，可看出對於中國極盡卑躬諂媚之能事的馬政府，對待反對黨領袖完全又是另一種敵視蠻橫嘴臉。有這種把內部矛盾極大化，反而對與中國敵我矛盾視若無睹的主政者，卻宣稱要把台灣帶向「黃金十年」；拜託！台灣已經不是民智未開的社會，不要一騙再騙了！

（四十五）本院王委員幸男，針對馬政府稱民進黨執政時代為失落的八年，而未來是黃金十年，可是人民的感受卻是今不如昔。其實，在馬政府經濟倚賴中國的背後，隱藏的是影響台灣安危更鉅的國家安全政策調整，也就是希望以經濟上的臣服，來交換中國的和平保證。講白話一點，就是承諾重回中國的朝貢王朝的勢力範圍、接受中國的政治保護，來交換短期的經濟利益。明眼的人都可以看得出來，天下沒有白吃的午餐，一旦卸下經濟安全的心防，「經濟靠中國」成為國家政策的最高指導原則，中國的產品、資本、以及人力將逐步開放，將如洪水決壩、一瀉千里、勢不可擋。請問馬政府，「黃金十年」從何而來、要台灣人付出多少代價？特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬英九就任總統即將滿兩周年，到底期中考的成績如何，特別是選舉政見的實現，譬如六

三三的跳票，選民應該是心知肚明。只不過，執政黨還沒有對外公佈自我評鑑的分數，就急忙喊出「黃金十年」的口號，也就是說，除了自己的連任，馬英九政府已經打算強力護送接任者上壘。問題是，究竟國民黨政府充滿信心的基礎何在？或許是馬英九總統先前與民進黨主席蔡英文辯論「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），把整個黨的低迷士氣大大提高？還是有其他錦囊妙計？站在老百姓的立場來看，不管是藍、或綠，政府的表現就是人民之福，我們沒有必要酸葡萄。然而，實事求是，大家還是想要知道，政府對於未來有何願景，可以帶領全民度過景氣低迷的難關、以及其他嚴峻的挑戰。

二、我們從現有的媒體訊息來看，吳敦義院長即將調整的內閣，大致上是要強化財經首長的角色，比如將金管會陳冲真除為行政院副院長，大有要他領導跨部會協調財經事務的味道。另外，延攬前立委、現任中信金控首席經濟顧問擔任經建會主委的劉億如，儼然也有拚經濟的企圖心。只不過，就專業分工來看，經濟政策與財政政策雖有相關，本質上南轅北轍，除了口才便己，可以配合閣揆面對立委的尖銳質詢，還看不出有任何扭轉乾坤的跡象。

三、事實上，國民黨一向自詡財經人才濟濟，除了副總統蕭萬長，劉兆玄內閣的副閣揆邱正雄也是財經首長出身。兩人在民進黨政府時代，求才若渴、一度借將，然而，號稱「九萬兆」的政府，除了應付災情就疲於奔命，也只能怨嘆大環境不利，看不出有任何積極的作為。是否因為閣揆領導無方、還是總統缺乏大方向，就不是外人可以知道。如今，吳閣揆打出財經內閣，是否為花拳繡腿，不免讓人納悶，究竟是舊酒新瓶、還是新酒舊瓶？

四、除了部會首長的佈局，公家機構招聘新人的重點，也可以看出一些端倪，也就是全力以簽訂 ECFA 作為政府的施政主軸。簡單一句話，馬英九政府把台灣的未來，完全寄望於經濟與中國的整合，其他的考量，都是次要的、甚至於是可以退讓的。對於這樣的大戰略，我們當然是有所保留，甚至於是憂心忡忡。

五、面對全球化的挑戰、以及中國的「讓利」，政府雖然毫不靦腆地擁抱倚賴式發展，彷彿完全不用擔心台灣是否會淪為中國的禁臠。然而，民間並非像政府只會一頭熱，而是在苦思有所出路之際，也不免懷疑，到底中國是否會把經濟關係當作政治武器。此刻，我們的傳統友人只能含蓄地表達「樂觀其成」，不願干預我們的自主性。屆時，台灣想跑也跑不掉，呼天不應、叫地不靈，捶胸頓足、咎由自取，已經沒有挽回的空間。

六、其實，在馬政府經濟倚賴中國的背後，隱藏的是影響台灣安危更鉅的國家安全政策調整，也就是希望以經濟上的臣服，來交換中國的和平保證。講白話一點，就是承諾重回中國的朝貢王朝的勢力範圍、接受中國的政治保護，來交換短期的經濟利益。明眼的人都可以看得出來，天下沒有白吃的午餐，一旦卸下經濟安全的心防，「經濟靠中國」成為國家政策的最高指導原則，中國的產品、資本、以及人力將逐步開放，將如洪水決壩、一瀉千里、勢不可擋。請問馬政府，「黃金十年」從何而來、要台灣人付出多少代價？

（四十六）本院王委員幸男，針對國家安全會議秘書長是一個國家相對掌握最多機密的人，如果國家安全會議秘書長才剛下任，就像廣播電台一樣公開放送「國家機密」，成何體統？前國家安全會議秘書長蘇起，最近出面「證實」馬政府與中國之間已經建立了二十條溝通管道，其中還有不能公開的秘密管道

。這個說法是個涉及法律、政治、道德的嚴重問題，馬政府不能只以發言人回應含混過關，必須對全民做出清楚的交代，特向行政院提出質詢。

說明：

一、蘇起不僅是前國安頭子，他現在還獲聘為政府兩個外圍智庫的顧問，仍是名「線上」的角色；同時他是以接受專訪的方式揭露種種訊息，白紙黑字散佈於眾，為有意的行動。此舉是否觸犯「國家機密保護法」中，有關洩漏國家機密事項的規定？馬政府若不綱舉目張給個說法，未來大家是不是即可依據「蘇起模式」起而效尤，任令馬英九的治理呈現無政府狀態？

二、蘇起說，馬政府過去兩年已經與中國建立了「非事務性」的秘密管道，其功能與層級，「甚至台海發生類似韓國天安艦意外，雙方也能在第一時間處理」。這段描述茲事體大，顯示不是一般的民間、學者對話，而是國共兩黨已經從經濟自行跳躍進入了「軍事互信」的觸碰，但雙方的窗口是誰？我國防部知不知道這樣的情況？此等大事是不折不扣的公權力事項，怎不是總統府說的「公權力事項須兩會溝通」？若是府方所謂的「一些民間非正式的間接管道」，其豈能且根據誰的授權，可在第一時間處理台海軍事事件？如何接受國會監督？這些重重疑竇已經捅上了馬蜂窩，立法院必須負起查明的責任。

三、過去，大家對於國共的交往尚止於黑箱作業等政治觀感不佳的層次，蘇起的一席話，不但證實了馬政府確實與中國過從甚密，有高達二十個管道，他還凸顯了馬政府十二項協議洽簽的背後，原來有此不可告人的秘密，那麼這個與人民連一個管道都沒有的政府，還有多少與中國達成的私下交易是瞞著大家的？台灣又有多少共同的利益已經被國共的個別利益給出賣了？

四、在國家安全、軍事、情報領域，基於執行業務的敏感與危險性，主事者的正直人格是最起碼的職業道德，無此則沒有部屬願意將自己的生涯規劃與身家性命相與交付，什麼樣品質的國安會秘書長會隨意將業務機密拿出來兜售，不惜消費同志袍澤，以拍賣個人的身價？又是什麼樣的總統會把這種人當作「愛將」，對其所言不敢攖其鋒？

五、繼創造了「九二共識」後，蘇起更自曝「不統、不獨、不武」也是他「發明」的，這真是天大的國家機密，馬總統竟是個拾蘇起牙慧的鸚鵡，蘇起念什麼，馬總統就跟著照念！這豈不就是傀儡？把馬英九貶抑若此，恐怕也有公然污辱元首之實，馬總統要不要告他誹謗？不過，再大的國家機密也比不上這一個，蘇起說：「綠營與大陸對抗八年，結果對岸的 GDP 成長一倍，台灣八年僅增加一千美元，搞對抗，誰倒楣？」把中國這種開發中國家每年十%成長的特例拿來與台灣相比，其言論與「智障」何異？蘇起如何解釋民進黨執政期間自二〇〇三年起，每年 GDP 成長都高於韓國？又為什麼不說馬政府這兩年「不搞對抗」，為何 GDP 負成長創下史上新高？人均一年就減少一千多美元？失業率不但創新高，也是亞洲四小龍最後一名？真正讓台灣人民倒了大楣！

六、一個基本常識低落不足還不知藏拙的角色，就可以位居馬政府的國安會秘書長，可以指導總統講什麼話，則馬政府自上到下的整體素質不就可想而知了？這樣檔次的秘書長大聲嚷嚷說政府已經與中國建立了不能公開的秘密管道，大家獲悉後，何止「毛毛的」，根本就是不寒而慄。最近軍方一再爆發 F16 與 IDF 戰機、民航機在空中因隔離不足，險些撞機事

件，一葉知秋、睹冰知寒，如此軍心渙散、戰技廢弛，顯然已非個案，而是馬政府遂行國共私通政策的必然，馬總統身為三軍統帥，就職時更依據憲法四十八條宣誓將盡忠職務、保衛國家，否則願受國家嚴厲之制裁。基此就不能對國安體系近來不斷冒竄的危險徵兆視而不見。

（四十七）本院王委員幸男，針對馬政府大張旗欲撰寫「中華民國發展史」，明顯是口說珍愛，行則毀滅、對內吹噓愛國，對外虛化主權。在一手書寫中華民國發展歷程可貴成果的同時，另一手卻不斷摧毀國家主體，逐步將中華民國送入歷史的太平間。而綜觀所有的文體，又有哪一種文體以回首生平輝煌事蹟為內容，作用卻在為終其一生做出告別人世的總結？答案無過乎墓誌銘。中國對台灣開出的和解的條件是認同「一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」，馬政權卻拋棄「中華民國」與中共交流。馬政權將為中華民國書寫發展史？馬政權正為中華民國撰寫墓誌銘，特向行政院提出質詢。

說明：

一、行政院政務委員曾志朗日前在建國百年籌備委員會員會議中宣布，建國百年「由全民詮釋歷史」部分，將邀集學者及中研院院士撰寫「中華民國發展史」，建立「中華民國在地化」的轉型史觀，並表現「中華民國在台灣」的中心理念。乍看之下，馬政府有心透過歷史的詮釋建構中華民國與台灣的連結，如此壯舉本應予以擊節喝采，然而，若實際審視馬英九上台兩年來的作為，本席必須沈痛地指出，當今之世傷害中華民國最深者，除中華人民共和國北京政權外，無過於馬政府自身，在國、共兩黨聯手之下，「中華民國」正逐步走向虛無化。

二、綜觀馬英九上任後的路線與作為，乃是以發展兩岸關係為最上位的指導原則，以「傾中」做為施政總路線的核心概念，以「終極統一」為遠景目標。在這樣的執政思維下，馬政府將台灣的國家定位、外交空間、和平安全、文化導向、經濟發展乃至未來前途，一廂情願寄望於中國，對北京採取全面退讓的戰略。

三、在國家定位上，民進黨執政時代將台海兩岸界定為「一邊一國」，馬英九卻倒退到「地區與地區關係」。為迎接陳雲林來訪，不惜先行宣示，兩人相見陳不必稱其為「總統」，以「先生」代之即可。期間甚至發生警察搶奪民眾國旗。軍事上，無視解放軍對台飛彈部署及建構遠洋航母，採守勢國防戰略，武器採購趨向保守，大規模裁軍。甚至在接受國際媒體專訪時，以總統身分刻意說出永不要求美國為台灣而戰，將台灣的戰略位置定位在中國的勢力範圍內，迎合北京政權「不容外力介入」的意志。外交上，實行「外交休兵」，不僅一就任後即中斷台灣自一九九三年以來每年都向聯合國提案入會的行動，同時更將台灣的國際參與交由兩岸之間內部解決。去年馬政府以「等同於附屬中國的非政府組織」位階成為 WHA 觀察員，立下台灣尊中國為宗主國以參與國際組織的範例，日後台灣參與國際社

會是否必須一律依循此模式，實令人憂慮。

四、文化上，倡導「識正書簡」，積極推動兩岸合編中華大辭典，透過強化精神紐帶的聯繫，營造以中華文化為基底的文化統一環境。經濟上，大力強化台灣與中國的經貿連結，將簽署ＥＣＦＡ視為台灣經濟希望的所在，卻無視中國官方與學界公開宣稱，ＥＣＦＡ是兩岸邁向最終統一的必要條件。馬政府如此態度無怪眾聲質疑，簽訂ＥＣＦＡ是欲導引兩岸由經濟統合走向政治統合，為終極統一跨出重要一步。總體而言，在馬政府全面向中國傾斜的執政總路線下，台灣的主權尊嚴、國家安全、經濟發展等面向，正面臨著前所未有的危機，而馬政府的一切作為，也無不迎合現階段中國對台戰略指導綱領「胡六點」的精神意涵，而其最終目標就是兩岸復歸以中華人民共和國為中央政府的完全統一。

五、是以，馬政府大張旗欲撰寫「中華民國發展史」，明顯是口說珍愛，行則毀滅、對內吹噓愛國，對外虛化主權。在一手書寫中華民國發展歷程可貴成果的同時，另一手卻不斷摧毀國家主體，逐步將中華民國送入歷史的太平間。而綜觀所有的文體，又有哪一種文體以回首生平輝煌事蹟為內容，作用卻在為終其一生做出告別人世的總結？答案無過乎墓誌銘。馬政權將為中華民國書寫發展史？馬政權正為中華民國撰寫墓誌銘！

（四十八）本院王委員幸男，針對國防部，於民國八十五年發生空軍作戰司令部謝姓女童姦殺案時，違法交派空總反情報隊辦理，對嫌疑人江國慶非法取供，並於發現疑有其他犯罪嫌疑人許姓兵員時，漠視重要相關證據（如ＤＮＡ及指掌紋不符），即迅將江國慶執行死刑。本案顯已涉及觸犯刑事訴訟法濫權追訴以及凌虐人犯罪，且均有致死的問題。相關刑事責任的追訴權時效均未消滅；如果犯瀆職罪確定，依國家賠償法第十三條規定，國家應該賠償，其請求賠償的時效，當然應自判罪確定時起算。這正是監察院糾正案並未提及，但國防部必須自行依法加以繼續查辦者，特向行政院提出質詢。

說明：

一、監察院通過馬以工、沈美真與楊美玲三位監委提案，糾正國防部，於民國八十五年發生空軍作戰司令部謝姓女童姦殺案時，違法交派空總反情報隊辦理，對嫌疑人江國慶非法取供，並於發現疑有其他犯罪嫌疑人許姓兵員時，漠視重要相關證據（如ＤＮＡ及指掌紋不符），即迅將江國慶執行死刑。根據監察院的糾正案文，因逾公務員懲戒法十年追訴時效規定，本案已無法議處當時違法人員，惟因國防部對所屬機關人員罔顧人權，枉成冤屈，仍應予嚴正譴責；倘仍曲意迴護，毫無悔改之心，監察院為澄清吏治，抒解民怨，必當依法糾彈。簡單說，監察院發現這是一樁為了破案，不惜刑求成招，罔顧依據證據法則科學辦案而草菅人命的司法故事。監委說得很對，儘管本案公務員懲戒十年追訴時效已過，然而國防部應該深思監察院為何明知如此，仍然提案糾正。

二、監察院形容本案「亦如強盜明火執杖，擄人父兄妻兒」一般，顯已涉及觸犯刑事訴訟法濫

權追訴以及凌虐人犯罪，且均有致死的問題。相關刑事責任的追訴權時效均未消滅；如果犯瀆職罪確定，依國家賠償法第十三條規定，國家應該賠償，其請求賠償的時效，當然應自判罪確定時起算。這正是監察院糾正案並未提及，但國防部必須自行依法加以查辦者。當年辦案現已退伍的人員接受媒體訪問時，仍堅持當時是循規蹈矩合法辦案，而案子破得完美；國防部則無採取同樣立場的餘地。刑求是一件事，審判草率也是一件事。刑求可能是代代相傳的辦案習慣，甚至會被視為理所當然，自在局中竟然不知其罪。國防部可不能因循舊路，繼續文過飾非了。辦案人員不諳證據法則而誤入人罪，國防部可不能硬拗此案辦的沒有錯誤。卷內ＤＮＡ證據既不吻合，就無從認定被告是凶手；草率判處死刑，錯殺了無辜，也放走了真凶。今天如果仍不承認此案違背法律要求，難道以為ＤＮＡ不符的被告也可問成死罪？難不成以後還要繼續張冠李戴，殺人無算？

三、這一件案子，可以用來檢驗現行司法體系能不能停止官官相護的積極成風。不但國防部應該徹查，法務部的檢察系統也不可以對於監察院的糾正案坐視不理。刑法上枉法裁判、濫權訴追與凌虐人犯罪在過去的半個世紀中，辦過幾個負有追訴審判職務的公務人員？就以濫權訴追罪為例，法院可以官官相護到說此罪只是侵犯國家法益，不涉侵犯人民權利，所以只能公訴而不許自訴，試問檢察機關曾經公訴過幾個濫權追訴的案子？此罪果然不涉及人權保障，國家賠償又怎會規定濫權追訴成罪確定，國家即應賠償被害人？

四、此案顯示的是國家機器濫權殺人，罪惡恐怖之處，較之當年的陳進興，只有過之而無及。然而，濫權追訴致人於死，是司法機關聯手殺人，刑法卻無判處死刑的規定，國家機器為被害人討回公理的正義氣慨到那裡去了？依法執行死刑不稍眨眼的法務部長或任何檢察首長，數日以來，怎對監察院聲討公權力明火執杖的罪惡噤如寒蟬，未聞動靜？不肯追究這一件濫權執法殺人的刑事責任，司法機關事實上將會喪失譴責任何死刑罪犯的正當性。

五、不論真凶是誰，本案被誤認為凶手的江國慶已是瀆職罪的犯罪受害人。受害人家屬應該得到國家賠償，也應該可以請求犯罪被害人補償。但是，江國慶的家屬得到了什麼？既沒人主張以命賠命的應報正義，也沒有任何機關出面提供任何財產上精神上的損害賠償，司法正義是因人而異嗎？台灣還繼續處在只有人民可能為非作歹，國家不能為非、司法人員不會為非的封建時代嗎？如果執行死刑會讓台灣在國際社會的人權名譽一落千丈的話，有關機關，從三軍統帥到國防部到法務部到檢察總長，對於監察院因江國慶提出的糾正案若是繼續視若無睹，本席可以斷言，台灣的人權紀錄，恐怕很久都會不得翻身！

（四十九）本院王委員幸男，針對台灣股市不乏績優的投資標的，適合退休、壽險之類保守型資金投入，尤其台灣金融業正面臨嚴重的利差損的危機，這些每年派息穩定、殖利率高的股票，正是氾濫的壽險資金的最佳去處。但馬政府卻不作如此想，竟然有意驅趕台灣壽險資金到中國那種不成熟，不重基本面的賭場，一旦套牢或虧損，不但保戶老本不保，甚至可能引起台灣金融動盪，馬政府這種羊入虎口、送肉餵虎的愚蠢行徑，實在令人匪夷所思，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬政府的中國政策始終是一個騙字，民眾應該還記得，不久前為了救台灣經濟，馬政府拚命宣傳引進中資來台的好處，中資投入股市，可讓台股飆漲上萬點，投入房市，可讓台灣房市漲翻天，投入生產事業，可增加台灣就業人口，結果這些都已局部開放了，台灣經濟卻毫無起色。更可悲的是，馬政府引中資來台的騙局還在進行，卻已露出馬腳，迫不及待要將台資推向中國，最近金管會正在研擬開放國內保險業投資中國有價證券、規劃以保險業海外可投資總額的一成為上限，預估將有三至四千億元新台幣投入中國股海，就是馬政府另一項變相掏空台灣資金的伎倆，反映出其欲搞垮台灣經濟已至明目張膽、肆無忌憚的地步。

二、馬政府上台即面臨全球金融大海嘯，其救命仙丹只有一種，就是中國大補丸，而引中資來台，就被形容成一顆服下即可藥到病除，立刻還魂的神奇藥丸。年初開放中國ＱＤＩＩ（中國合格境內機構投資者）來台，被炒作得沸沸揚揚，卻完全沒國家風險意識，因為一旦開放金額太大，其來台的中資勢必以官方為主，對台灣主權產業與績優企業將展開大購併，台灣無形中會淪為中國經濟殖民地；尤其，台灣根本不缺資金，只是缺乏信心，所以才未投入投資市場。總之，中資來台，對改善台灣經濟毫無助益，反倒製造一個中國以經濟手段滲透台灣的機會。幸好，金管會初步只開放中國ＱＤＩＩ投資台股五億美元額度，及時勒住了失控、狂奔的野馬，總算是一種損害控管。

三、馬政府引進中資，根本就是錯誤的政策，我們早已指出，台灣什麼都缺，就是不缺資金，根據主計處統計，去年台灣的超額儲蓄（儲蓄減投資）升至一．五兆元的歷年新高水準，另外，最近兩年 M1B（貨幣總計數）從八．一兆元增加至十．五兆元，M2（廣義貨幣供給）從二十六．八兆元提高到二十九兆元，顯見市場資金已太過氾濫，絕不缺乏。馬政府既為執政者，自然也有這些數據，不可能不知台灣資金過多，已經造成利率居於歷史低點，資產泡沫逐漸形成，因此引進中資只是煙幕彈，實際上是企圖以彼此互惠交流為由，最終是要開放台資前往中國投資股房市。故而，金管會研擬開放保險業資金投資中國有價證券，絕非突發奇想，乃是馬政府計畫性驅趕台灣資金前往中國的關鍵步驟。

四、首先，台灣近年來經濟表現疲弱不振，主要癥結在於企業外移中國，因此台灣外銷接單表面上並未減少，卻因生產製造逾半在中國，無法為台灣創造就業機會與稅收。據官方統計，至今年第一季台商赴中國投資金額達八千一百八十三億元，非官方統計則約在二、三千億美元（新台幣六兆至九兆），而我國的國內生產毛額約四千億美元，即外移中國資金逾我 GDP 一半以上，造成我產業空洞化。如此的產業外移，馬政府猶感不足，還要利用開放保險業資金投資中國有價證券，再開一扇大門。此門一開，立刻有三四千億台幣可能流向中國，對照起現在每年官方核准台商赴中投資約千億台幣，堪稱有如資金堤防潰決，對我經濟傷害相當巨大。

五、其次，中國金融市場充滿了投機色彩，股市暴漲暴跌，企業的誠信備受質疑，其市場運作趨近叢林法則，監理制度亦不完備。如此市場風險奇高無比，如上證指數可從二〇〇七年的六〇九二點跌到二〇〇八年的一七〇六點，波段跌幅高達七成二。今年以來，上證指數下跌十七%，居全球倒數第一。加上其政策面對股市之影響甚大，如中國打房政策一出，部分中國有名建商由最高點下跌已有七八成，風險完全無法控管。

六、其實，台灣股市不乏績優的投資標的，適合退休、壽險之類保守型資金投入，尤其台灣金融業正面臨嚴重的利差損的危機，這些每年派息穩定、殖利率高的股票，正是氾濫的壽險

資金的最佳去處。但馬政府卻不作如此想，竟然有意驅趕台灣壽險資金到中國那種不成熟，不重基本面的賭場，一旦套牢或虧損，不但保戶老本不保，甚至可能引起台灣金融動盪，馬政府這種羊入虎口、送肉餵虎的愚蠢行徑，實在令人匪夷所思。

（五十）本院王委員幸男，針對台電擬與台糖合作，在台南縣鹽水岸內糖廠、七股農場等地，投資三十多億元興建太陽能電廠。這項綠能產業如能進駐台南縣，對地方是一項利多，惟尚有若干觀念需要釐清，主管機關應讓民眾了解太陽能發電的優點，進而給予支持，此一重大投資案才能水到渠成，特向行政院提出質質詢。

說明：

一、台灣電力市場結構，主要由國營的台電公司負責開發、生產、輸配與銷售，近年來為穩定電力供應，經濟部開放電業讓民營發電廠加入市場競爭，自用發電設備之餘電及汽電共生系統與民間電廠所生產之電能，均可躉售給台電公司，由台電統籌調度。惟因工業及家庭用電需求持續增加，每到夏季尖峰時段仍有電力供應不足情形。

二、台灣電力供應來源，火力發電所占比例高達七成，核能發電約百分之十五，水力發電約百分之十三。其中水力發電，因可供建水壩地點越來越難覓，已無法再擴充，只能針對竹門電廠更新、青山及谷關電廠復建等計畫，進行容量調整。為維持電力供應穩定，台電還對火力發電設備進行汰舊換新，減少燃煤機組，增加效率更高的燃氣機組，預估到民國一百零七年，整體發電系統中燃氣機組將達到百分之三十四。

三、除了水力發電之外，台灣幾種主要的發電能源，都得高度倚賴進口，使台灣進口能源數量益形增加。台灣外來能源高達百分之九十七，每年購買燃煤、天然氣的金額極為驚人，而且對環境也有不利影響。火力發電所排放的二氧化碳，雖不會直接傷害人體，卻是造成全球暖化的殺手，核能發電儘管安全性高，仍屢屢受到質疑，亟待發展更經濟、更乾淨的電能。

四、國內再生能源利用起步較晚，由於過去採取低價能源政策，價格較高的再生能源發展不易。民國八十七年「全國能源會議」後，各界達成推廣再生能源應用共識，持續進行技術研發，政府亦實施多項示範獎勵措施，運用風力、太陽能、生質能源、地熱發電已經漸成氣候，預估再生能源發電裝置容量，占總發電系統的比例會快速攀升，期望在民國一一四年達到百分之十五的目標。

五、各種綠色能源當中，以太陽能最具優勢，因為只要在日照充足的地方，太陽能的供應便源源不絕，其發電過程不會產生環境污染，也不會消耗其他資源或導致地球溫室效應，而且太陽能電池組件技術日新月異，成本相對降低，使昔日昂貴的太陽能發電，開始出現商業運轉的契機。

六、世界各國都將太陽能發電列為極具競爭力的產業，我國立法院於去年六月三讀通過《再生能源發展條例》，讓相關業者能獲得更多獎助與鼓勵。台灣南部陽光充足，很適合發展太陽能發電，台電與台糖擬合作在台南縣興建太陽能電廠，能創造可觀的經濟效益，且無污

染之虞，地方不妨樂觀其成。

七、太陽能發電有不少優點，但要達到經濟化規模，光電板面積勢必相當龐大，應使用較易取得、較低價值的土地為宜。台電、台糖屬意的岸內糖廠用地閒置多年，是否符合地廣人稀原則還有待商榷，況且鹽水地方人士渴望成大農學院在此設校，也有人主張開發為工業區，如何取得共識？必須明其利弊多加溝通。

（五十一）本院王委員幸男，針對前國安會秘書長蘇起最近接受某家平面媒體專訪時表示，兩岸間一直有密使穿梭，且信誓旦旦地說出管道多達二十條這樣的數字。而曾經作為一個全台灣最高的情報頭子，講話竟然這麼露骨與坦白，完全沒有一點守密的專業，也沒看到一種應有的沈潛與內斂。不過，這並非是蘇起個人或國民黨家務事。值得關切的是：其中涉及相關違法問題，馬政府及監察院將如何為蘇起的言論，給人民一個交代，特向行政院提出質詢。

說明：

一、前國安會秘書長蘇起最近接受某家平面媒體專訪時表示，兩岸間一直有密使穿梭，且信誓旦旦地說出管道多達二十條這樣的數字。然而，有趣的是，總統府發言人羅智強在五月十六日卻說道，「涉及公權力、有拘束力的，一定是透過海峽交流基金會與海峽兩岸關係協會，並在國會的監督下進行，一切透明公開。」國安會人士回應說，「蘇起的講法我們不便評論」。而劉兆玄被記者問起是否知情時，直說「這要去問蘇起」。顯然，總統發言人、國安會同僚與前行政院長官，並不願為蘇起背書。二者間的立場很不一致。

二、問題是，如果有，馬團隊的人為何要閃躲？令人不敢置信的是，不久前才在位上，現在剛退下來，馬上就換了個腦袋，也未免太快了。而曾經作為一個全台灣最高的情報頭子，講話竟然這麼露骨與坦白，完全沒有一點守密的專業，也沒看到一種應有的沈潛與內斂。讓人覺得國民黨一手捧紅的情報頭子，原來不過爾爾，只是個口無遮攔，不專業又不敬業的浮誇學者。這種人當國安會秘書長，也難怪莫拉克颱風與美國牛肉案處理得如此地零零落落，慘不忍睹。也更證實，馬英九識人與用人的能耐，十分可疑。

三、有趣的是，扁政府也被捲進來，問題是，蘇起不曾當陳水扁的官，他如何能信誓旦旦地說陳水扁有密使？難道蘇起在說謊編故事？而如果這是他在當秘書長時期看到的內部資料，那麼，蘇起其實也已觸及洩漏國家機密這條規定。監察院是否應給予調查一番？

四、對於密使，蘇起辯稱未來一定更需要，尤其要處理軍事、和平協議、馬胡會等屬於「中華民國」的問題。這點更令人憂心。這使人想起ＥＣＦＡ與美國牛肉的協商過程的黑箱作業。而這還僅僅是民生問題，如果是主權這種高敏感度的議題時，還有人敢信任這個政府嗎？而值得再進一步問的是：蘇起講這些話，究竟目的何在？從謀略的角度看，在目前很多人對於馬政府兩岸衝太快，又對主權不夠堅持而有所疑慮時，這種的講法對馬政府的是有傷害的。蘇起不會判斷嗎？

五、蘇起也提及民進黨，希望一起拖下水。問題是，民進黨對於主權議題一直堅持到底，幾年

下來北京一直不與民進黨正式打交道，更證實民進黨的堅持。相反地，馬英九上台以來提出很多親中政策，尤其是一國兩區和 ECFA 的議題，既沒廓清台灣民眾的疑慮，更信誓旦旦說ＥＣＦＡ要六月簽，不簽不行，莫非這是密室的私相約定？

六、而當媒體問及馬政府的「不統、不獨、不武」時，蘇起也說道，「這是我發明的，但絕不是口號而已」。由這句話可見蘇起患有歷史留名的大頭病。當年他無中生有，創造「九二共識」一詞，使得政府疲於澄清，整個國家為此付出相當慘痛的代價。

七、有關密使的話題相信還會燃燒一陣子。但不管如何，蘇起的發言恐怕也會給自己帶來災難。本席敢斷定：馬英九周邊的策士一定會建議馬英九離蘇起遠一點。從下台那天起，蘇起已離開權力核心這番話後，相信又會往邊陲再邁進一步。不過，這並非是蘇起個人或國民黨家務事。值得關切的是：馬政府及監察院將如何為蘇起的言論，給人民一個交代。

（五十二）本院王委員幸男，針對馬英九總統明天將就職屆滿兩週年，行政院長吳敦義要求各部會拿出「撼動人心的數字」，但各項統計數字顯示，馬英九執政兩年以來，最足以形容其政績的字，莫過於「慘」。爛政績再怎麼包裝也騙不了人，一如美化失業率的數字無法掩飾失業人口居高不下的事實。大家親眼目睹的是，六三三的政見跳票，庶民經濟淪為口號，失業人口創歷史新高，馬政府非但沒有苦民所苦、聞聲救苦，反而任令人民苦之又苦。緊接著，ＥＣＦＡ在六月非簽不可，只會讓更多人民擔憂工作不保，家庭生活充滿風險，特向行政院提出質詢。

說明：

一、根據台灣智庫的最新民調，三十．五%的民眾認為兩年來生活變得更好，五十．七%的民眾則認為變得更壞了。而與兩年前比較，七十二．七%的民眾認為貧富差距變得更嚴重，只有十五．九%的民眾認為有改善。面對未來，七十．五%的民眾認為貧富差距會更嚴重，只有二十一．七%的民眾認為會改善；其中，將近八成的中間選民認為，未來的貧富差距會更嚴重。以上民意反映說明，馬英九執政兩年以來，最足以形容其政績的字，莫過於「慘」。馬英九的政績慘不忍睹，害得人民的生活慘兮兮。從民調數字不難發現，當初投票給他的選民當中，已經有不少人成為自己選擇的受害者。更慘的是，馬英九獨厚傾中政商勢力的政策，將使兩年來的政策受害者繼續受害，甚至永遠沒有翻身的機會。不過，這也正好警告馬英九，小心民意的大反撲。

二、兩年來人民生活變壞了，貧富差距擴大了，並不是偶然的現象，而是馬英九傾中政策的必然後果。由於眼中只有傾中政商勢力，馬英九對庶民的相對被剝奪視若無睹。在政治上，馬英九犧牲台灣的主權；在經濟上，馬英九犧牲台灣人民的工作與所得。他一意孤行的目標，就是要把台灣鎖進一中市場，以為傾中政商勢力獵取更多利益，至於未來中資大舉來台炒樓、炒股，廣大台灣人民則難免淪為M型社會裡弱勢的待宰羔羊。

三、貧富差距更為嚴重，就是馬英九造成的病態社會之一端。這樣的社會結構，十分符合中國的期待。因為，在那樣的社會結構之下，政商優勢者對中國是友好的，至於對中國存有疑慮者既為政商弱勢者，對於中國併吞台灣的政策與作為，也就失去有效的抗拒能力。一九九七年之前，中國在香港卵翼傾中政商勢力；二〇〇三年，再以ＣＥＰＡ強化傾中政商勢力，這種策略現在儼然又被中國運用於台灣了，而努力配合中國之馬氏地區政府，與努力配合中國之香港特區政府，堪稱一對中國的大玩偶。

四、其實，對於馬政府和中國的詭計，台灣人民並不是看不出來。這也是為什麼，馬英九對ＥＣＦＡ報喜不報憂，鋪天蓋地宣傳其好處，且矢言其簽署勢在必行，台灣人民仍群起要求，由國家的主人公投決定，不容馬英九一人獨斷獨行，乃至國共兩個中國黨狼狽為奸。在經過馬政府的ＥＣＦＡ宣傳總體戰之後，根據上述台灣智庫的民意調查，仍有超過六成民眾同意以公投方式決定是否與中國簽署ＥＣＦＡ，馬英九還要頑固地認為民意可欺嗎？

五、兩年來，馬英九所遂行的政治經濟學，跟中國的對台政經統戰是一致的，綜括之就是「反獨促統」，讓追求台灣終極被統的力量愈來愈強，讓維持台灣獨立現狀的力量愈來愈弱。國共兩個中國黨的盤算，不外乎把台灣人民的聲音硬生生地壓下去，並且讓台灣人民更無力抗拒被併吞的命運。所以說，對於貧富差距繼續擴大，台灣人民應該看到的，不僅是多數庶民的生活行將向下沉淪，台灣的主體性與自主性也將因為基礎流失而日益消蝕。由此益可見，能否以公投為繩索懸崖勒馬（馬英九與ＥＣＦＡ），攸關未來誰能主宰台灣的前途，台灣人民一定要展現「團結真有力」的精神。

（五十三）本院王委員幸男，針對在就職兩週年之際，馬總統於就職演說提出「六國論」。但從「六三三」、「股票上看兩萬點」等政見於選後立即跳票來看，人民對於「六國論」應不會有太大期待。畢竟黃金十年能否實現還是未知數，但過去是痛苦的兩年卻是社會共識。與其花費時間設計口號，馬總統更應務實解決當下的問題。馬總統所提出的「六國論」只是口號而已，沒有執行的誠意，馬政府應務實面對問題，否則會被人民唾棄，特向行政院提出質詢。

說明：

一、在就職兩週年之際，馬總統於就職演說提出「六國論」：包括創新強國、文化興國、環保救國、憲政固國、福利安國、和平護國等，前瞻未來的施政願景，並以此提出未來如何達到「十年黃金期」。我們肯定馬總統有建設台灣黃金十年的野心，但也要提醒馬總統，現在台灣人民與社會對政府的期待不是漂亮的口號，而是能夠務實面對當下的問題。而這一點，是馬總統執政兩年來一直沒做到的。

二、有關創新救國、文化興國、環保救國部分，台灣社會充滿創新活力，社會的文化生命力更是生猛，而對於愛護環境更是國人的一致共識，因此問題不在於沒有創新，沒有文化，以及忽視環保，而是政府沒有透過政策作為鼓勵創新與創意的出現，並在大中華文化意識型態下壓制本土文化的多元發展，同時以數十年不變的經濟思維，壓抑對於環境的重視。當

就業及經濟成長與環境關切出現衝突時，環境往往成為被犧牲的對象。把節能減碳與綠能產業當成環保救國的藥方更是用錯對象，因為台灣最急迫的環境問題在於過度開發所導致山林的復育危機，減碳固然重要，但將眼前的國土危機列為優先才是正途。

三、在憲政固國、福利安國與和平護國部分，固然台灣需要堅固的民主憲政、健全的社會福利，以及和平穩定的外在環境以求發展，可是現在的問題似乎不是「依法行憲」可以處理的。憲政制度對於政治運作產生扞格不入的情形。馬總統剛開始宣示根據憲政應退居二線，可是不到兩年卻用了兩個行政院長，人民依然期待直選總統的大有為，同時行政部門與立法部門的權責依然不清。在扁政府時代就出現的問題，於一黨獨大的馬政府也出現，這不是憲政的結構問題，那又是什麼呢？

四、「福利安國」存在最嚴重的矛盾。面對金融海嘯，各國除了整頓金融秩序外，更重要的是透過打造一個幫助人民生存與發展的環境，在涵養出優質的人力資本下提升國家的競爭力，因此福利制度不是單純的社會救濟或社會保險，而是國家整體政經發展的基礎。但現在是大學生除了派遣的臨時工外，就是最多不到兩萬二的工作，而中高齡的失業也未從日前的金融海嘯失業潮走出。中產階級買不起房子，養兒育女的費用更是家庭沈重的負擔，在這個基礎上又出現健保漲價的困難課題。這是為何這兩年台灣有這麼多父母偕子女燒炭自殺、治安風氣越趨敗壞、以及生育率直線下降的主因。但是馬政府除了短期的救急計畫外，並沒有提出永續經營與發展的對策。人民有獲得幸福的權利，而國家有協助人民得到幸福的義務，但除了看到以大財團為合作對象的經濟政策外，沒看到馬政府有其他作為。

五、在和平護國上，雖然台海目前似乎緊張降低，可是國人對於馬政府的快速傾中存在極大疑慮，特別是馬總統一直強調台灣的經濟前途與安全保障，都在取得中國的善意上時。現在橫亙在台灣人民心頭的陰影，不是會不會發生戰爭，而是在急速對中依賴的催化下，台灣獨立自存的現狀還能維持多久。為何在野黨會一再訴諸守護主權的主張，就是因為社會上大部分人對於馬政府的主權防衛能力沒有信心，對於諸多人士與中國有密切往來但卻為馬總統重用的現象感到憂慮所致。

六、從「六三三」、「股票上看兩萬點」等政見於選後立即跳票來看，人民對於「六國論」應不會有太大期待。畢竟黃金十年能否實現還是未知數，但過去是痛苦的兩年卻是社會共識。與其花費時間設計口號，馬總統更應務實解決當下的問題。

（五十四）本院王委員幸男，針對馬英九執政的這兩年，政府在國家治理上，創下許多令人不忍卒睹的新紀錄，舉債暴增近九千億，去年稅收則短徵了二五三八億，失業率飆破六%，實質薪資倒退回到十三年前水準；GDP 負成長達新高或可歸因於大環境欠佳，未來可望隨景氣逐步回升，但是高速且單一與中國進行經貿全面自由化的政策走向，已經預示了稅收在中國、就業也在中國，以及所得集中化與貧富兩極化的必然發展途徑，當多數受薪階級的平均薪資水準繼續每況愈下，失業衝擊更形險峻，特向行政院提出質詢。

說明：

一、今天是二〇一〇年五月二十日，馬總統就職兩週年的日子，這兩年來，馬總統說了不少的話，幾乎無一日中斷，但他究竟做了什麼事情？可能只有一件是大家比較印象深刻的，那就是加強與中國進行經濟與政治的交往。這條以中國為發展核心的施政路線，自其二〇〇八上任就爭議不斷，絲毫未隨其全面動用執政資源強力宣傳而稍緩。馬總統或許認為中小企業、中南部、中下階層是社會反對的主體，事實上，刻板印象中被認為是國民黨傳統支持者的軍公教族群，同樣將在這個冒進政策下成為受害者，劇烈程度絕對有過之而無不及。

二、軍公教的薪俸來自人民的納稅錢，因此軍公教人員究竟是鐵飯碗或新貧階級？端看這個社會的經濟發展方式是否質量齊揚。如果政府的總體稅收不理想，輕者軍公教調薪不易或減薪；重者不僅可能領不到薪水，福利、保險停擺，也有可能被裁員，甚至多年累積的退休金一夕之間泡湯。

三、歷史上因國家財務欠佳，導致公共部門財務出現缺口的例子眾多，大家知道這不是危言聳聽，遠的不說，去年全球五大金融中心之一的開曼群島就爆發公務員薪水發不出來的危機，情況嚴重到連承攬政府標案的廠商也領不到錢。開曼群島的國民所得高居全球第十二名，為什麼會面臨這樣的窘迫局面？原因出在開曼的貧富差距極度懸殊，雖然政府藉著「避稅天堂」的手段，每年向在當地註冊的金融機構賺取龐大規費，但是這些機構對於當地社會的實際發展並無直接助益，因此，當金融風暴席捲而來，規費收入突然減少，開曼立刻陷入危境。這充分說明一個國家要創造好看的數據是一回事，而其人民普遍的實際生活又是另外一回事，關鍵在於其財富分配是否不患寡而患不均。

四、回過頭看台灣，由馬英九執政的這兩年，政府在國家治理上，創下許多令人不忍卒睹的新紀錄，舉債暴增近九千億，去年稅收則短徵了二五三八億，失業率飆破六%，實質薪資倒退回到十三年前水準；GDP 負成長達新高或可歸因於大環境欠佳，未來可望隨景氣逐步回升，但是高速且單一與中國進行經貿全面自由化的政策走向，已經預示了稅收在中國、就業也在中國，以及所得集中化與貧富兩極化的必然發展途徑，當多數受薪階級的平均薪資水準繼續每況愈下，失業衝擊更形險峻下，軍公教每年的調薪與年終獎金將成為天方夜譚，尤其我國綜所稅的來源中，薪資所得高佔七成，長此以往沉淪下去，覆巢之下無完卵，且不論政府如何支撐沉重的十八%負擔，連軍公教的飯碗最後也被摜在地上打破怎會不可能？

五、不僅在經濟上依賴中國，馬政府還積極準備承認中國學歷，並且不禁止報考公職，加上中國學生可來台取得學歷等一連串的開放下去，軍公教人員的晉用與生態都將為之影響已經指日可待；尤其為示討好，馬政府擱置主權、外交休兵，軍事靠「秘密管道」，更讓過去在第一線保護國家地位的全體涉外體系公務員以及捍衛國家安全的軍人，在社會上逐漸失去過去本有的職業尊嚴，雖然尚不致被稱為「米蟲」，但是「不知為何而戰」，確實是正在上升的負面社會觀感。台灣尚未被併吞，只因為馬英九採取對中扈從政策，就支出了這麼多無法計算的高昂成本，更不必說國家是軍公教體系之所繫的支柱，若國家不存，毛將焉附？萬一台灣被「終統」，軍公教首當其衝的下場；以香港回歸的實例，改由中國武警進駐，公務員與教師不時成為上街頭的示威抗議者，可做為借鏡。

六、台灣軍公教族群當前擁有的一切保障，不是理所當然的，其一涓一滴都來自人民，不是來自主政者或政黨；若主政者推動圖利少數財團經營者、剝削多數人民的政策，這等於也在侵蝕軍公教的保障，這個邏輯一目瞭然。因此，當馬政府透過公部門執行種種傾中施政，

浪費人民稅金來對人民宣傳洗腦時，所有參與者不是在效忠黨國，而是在進行「自殺」行為，這也是顯而易見的。以軍公教人員受教育的程度，他們豈會不理性思考明辨道理？

（五十五）本院彭委員紹瑾，針對江國慶冤案，空軍反情報隊非法偵訊、嚴刑逼供江國慶，求刑過程宛如一幅呼天不應、叫地不靈的地獄圖，偵辦結果也實質有問題，涉及冤枉錯判，縱然懲戒追訴期消滅，也要嚴懲失職人員，並重啟調查。根據軍事審判法第 226 條，當案件有違背法令時，最高軍事法院檢察長可向最高法院提非常上訴，俾求還給江國慶、還給司法一個公道。若查明確實「刑求逼供」、「非法取供」、「錯判冤殺」，國防部應公布說明，並進行國家賠償。軍方對於以往案件也應全面清查是否有逼供、冤枉之情事。杜絕錯殺、誤判是司法追求的最高價值，程序的人權與實質的正義，兩者均須兼顧。司法是人民的寄望，司法改革的腳步，應持續進行，儘速制訂法官法，並健全軍中的偵查、審判制度，特此向行政院提出質詢。

說明：

一、空軍反情報隊職司情報蒐集，不是負責刑事偵查工作。軍中的偵查工作，應由軍法人員及具有司法警察身份的憲兵來從事。空軍作戰司令部陳肇敏司令命令不具司法權的空軍反情報隊偵辦，又發生非法手段取供的事實。因此，上自縱容不法事實發生之司令，下至身份與偵查手段皆不合法的空軍反情報隊，都該為此枉曲的冤案負責。

二、報載，非法偵辦江國慶的空軍反情報隊，三年後，再度偵查空軍桃園基地指揮部彈藥失竊案，又以刑求逼供方式錯逮五人，還自編自導案情入人於罪。所幸數月後，真兇再行搶該基地的哨兵配槍而露餡被逮，遭錯逮的五人才免於與江國慶同樣的命運。這正說明軍方應對於過往案件全面清查，恐怕如此冤屈不法之事不僅一宗。

三、國軍軍紀屢出問題，集體吸毒、男男口交……形象早已重創，如今又爆發如此重大軍法冤案，國防部實該詳加檢討，全面整治。另漢光演習，虛應故事，不打實彈、幻象機不飛……鬆懈於敵對中共的防衛心，如此弱化國防之舉，實令人憂心。至盼國軍勵精圖治，軍紀與軍技均能承擔起國人的託付，保家衛國，不負眾望。

（五十六）本院彭委員紹瑾，針對政府擬在新竹縣尖石鄉興建「比麟水庫」，完全無視地方激烈抗議，拒不停止興建之規劃而提出質疑。壩高 138 公尺的比麟水庫，將淹沒五個原住民部落，以及珍貴文化資產與觀光景區，人文資產與自然環境，一旦

失去將永不再有，而且水庫預定地本身及周邊就是土石流警戒區，地質特殊，並不適合蓋水庫，更何況比麟水庫只是個小水庫，政府還計畫開鑿直徑 4.5 公尺、長 4.6 公里的隧道，由後山玉峰越域引大漢溪水，如此越域引水，所造成對山體、水文、地貌與生態的影響，恐再蹈曾文溪越域引水造成小林村土石流滅村之疑慮，也與馬英九所稱環保救國之口號相悖。加之，竹科廠商已大舉南移、西移，竹科三期土地徵收案也早已喊停，若要解決新竹科學園區與大新竹人口的用水，可有替代方案，並非非建比麟水庫不可。建請政府正視人民聲音，真心替人民福祉考量，停止此損害人民、傷害環境之高風險性水文規劃案，特此向行政院提出質詢。

說明：

一、比麟水庫之興建，將淹沒比麟、天打那、那羅、吹上、小錦屏等五個原住民部落，以及珍貴的原住民文化資產，如梅花國小、泰武士雕像、那羅文學屋……與青蛙石、錦屏大橋、錦屏美人湯……等觀光景區，試問：付出如此巨大的代價，可真值得？當名作家張曉風呼籲保留 202 兵工廠 185 公頃的綠地，不惜以生命捍衛土地的此時此刻，相同地，無論為經濟、為民生，犧牲土地、人文與環境之短視近利的作法，是無法為人民所接受的。就如同上百名藝文界人士於五月十六日所發表的「夢想 202」聲明中所言：「這不只是環保與經濟的衝突，而是選擇善良或罪惡的互不共容」。

二、荒野保護協會新竹分會比麟水庫工作小組召集人湯茂竹博士為文指出：「……新竹本地人都知道，每每大雨一來尖石前山就土石坍方成災，大雨過後很快地水就流得無影蹤，根本留不住水……」足見，本區地質水文特殊，屬於土石流警戒區，已發生多次嚴重的坍方災害。新竹縣議員許阿勇也質疑：「這裡如果蓋水庫，計畫蓄水量高達 5000 萬立方公尺，萬一地質鬆動，水壩安全不保，下游居民安全也堪慮。」

三、規劃中的比麟水庫，總建築經費約新台幣 248 億元，可蓄水量僅 1/7 個翡翠水庫，將解決大新竹地區自民國 98 年起至 120 年的民生與工業用水缺口。湯茂竹博士說：「蓋 1 個水庫要解決的卻是 20 年後的缺水問題，然而根據調查統計，最近幾年大新竹地區儘管人口不斷成長，但無論工業或民生用水卻都只是小幅緩慢成長。況且自民國 92 年起，竹科廠商大量南移、西移，原先規劃的竹科三期土地徵收案，也早已在民國 89 年喊停。」不禁令人質疑規劃書中所稱的缺水並不符合事實。

四、解決缺水問題，興建高風險的水庫絕非唯一的選項。當中南部幾座大水庫，南部的曾文水庫、南化水庫已大量淤積不到七成蓄水量；中部的霧社水庫更只剩三成蓄水量。值此全球暖化、極端氣候肆虐之際，強降雨集中的現象將成常態，汛期災害必將擴大，足見如此高風險的水庫計畫，並非明智的政策，諸多的替代方案可供參考，例如興建海水淡化廠，每日 9 萬立方公尺的供水量，足可滿足大新竹地區常態用水需求；以及加強水庫疏浚，即可增加 30%的蓄水量；而節流與使用者付費政策的落實、工業園區廢水回收再利用、降低自

來水漏水率由 30%提升至先進國家的 8%以下等等每年可省下 3 座翡翠水庫，約 20 座比麟水庫蓄水量。

五、綜上所述，在在說明，興建比麟水庫是不可回復性的毀滅，極端不智，可謂愚蠢，本席建請政府更正此不合時宜的政策，以解民怨。

（五十七）本院楊委員麗環，針對我國自民國 86 年修訂「身心障礙者權益保障法」，明文規定領有乙級按摩師技術證照者得從事理（醫）療按摩工作後，因未積極落實醫療按摩相關配套措施，故仍未有實際自行執業或受聘僱於醫療機構從事理（醫）療按摩工作者。在大法官會議作出 946 號解釋，開放非視障者從事按摩業後，應參考中國大陸視障保健按摩與醫療按摩雙軌管理並行的配套作法，積極協助我國視障人士，導入生涯轉型服務，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣地區領取視障手冊者從 1993 年的 2 萬 2 千餘人至今日的 5 萬 7 千人，其中約 70%至 80%為低視力者，因為人數遞增、視障者自我意識抬頭，以及政府之提倡，視障者除從事按摩工作外，還有擔任教師、音樂工作者、律師等職業，但佔視障者執業比例最高者仍為按摩業。

二、按摩服務分為保健按摩及醫療按摩，目前我國視障按摩業所提供的按摩服務屬於保健按摩。「身心障礙者權益保障法」雖然自民國 86 年修法後，明文規定領有乙級按摩師技術證照者得從事理（醫）療按摩工作，唯立法以來已逾 13 年，除教育部於 2003 年至 2005 年曾推動丙級進修之理（醫）療學分班外，並無其他關於醫療按摩的課程研究，衛生署及考試院皆未積極落實醫療按摩相關配套措施，故仍未有實際自行執業或受聘僱於醫療機構從事理（醫）療按摩工作者。

三、大法官會議於 2008 年 10 月 31 日作出 946 號解釋，開放非視障者從事按摩業，並至遲於 2011 年 10 月 31 日生效，視障業者素賴以維生的按摩業因面臨非視障者之競爭而陷入困境。政府應協助視障人士，導入生涯轉型服務。

四、中國大陸自 1990 年頒佈「中華人民共和國殘疾人保障法」後，積極透過殘疾人聯合會、人力資源和社會保障部門、衛生行政部門、中醫藥管理部門跨部會整合制訂管理辦法，落實視障者醫療按摩人員考試制度，以視障醫療按摩工作做為保健按摩師的職涯轉換管道，讓視障保健按摩與醫療按摩雙軌管理並行。其積極協助視障業者學習醫療技能的作法，對於提昇視障者的工作地位，值得學習。

（五十八）本院楊委員麗環，針對我國因政治因素被排除在加拿大普遍性優惠關稅制度之外，而我國主要出口競爭對手南韓、香港、新加坡、中國皆享有該待遇，對我國出口競爭實大有妨礙

，認為行政院應訴諸 WTO 爭端解決機制，申請仲裁，俾助我業者對加出口，爰向行政院提出質詢。

說明：

一、GPT（General Preferential Tariff 普遍性優惠關稅制度）為加拿大自 19745 年起開始實施的優惠關稅制度，針對開發中國家的出口製成品和半製成品，提供普遍性、非歧視性與非互惠性的關稅優惠措施。GPT 的性質類似 GSP 關稅優惠（General System of Preference），實施期限訂為 10 年，屆期檢討，在 2014 年前，目前享有 GPT 之各優惠國，均可享有比 MFN（最惠國待遇）更低的關稅。GPT 是在最惠國待遇與稅率的基礎上，透過關稅的減讓與差別待遇，有效協助開發中國家的出口動能與誘因，進而帶動其 GPT 是在最惠國待遇與稅率的基礎上，透過關稅的減讓與差別待遇，有效協助開發中國家的出口動能與誘因，進而帶動其經濟成長。

二、目前享受加拿大 GPT 待遇的國家包括在出口實力或是國內經濟狀況俱較我國為佳的南韓、香港、新加坡、中國，我國反因政治因素始終排除在外，造成我輸加產品須負擔較高關稅。我國既然已經是 WTO 正式成員，加國對我排除適用 GPT，顯為一歧視性措施。

三、目前我國包括自行車業、紡織業及塑膠原料等產業皆因此影響其對加國出口之競爭力，政府雖於 2002 年加入 WTO 十項加國提出申請，另於 2004 年加國十年 GPT 屆滿前復要求加政府將我國列入優惠清單，均遭拒絕。加國所持理由如下：

甲、我國經濟發展良好；

乙、我國已非開發中國家；

丙、加國於 2015 年時會將部分產品項目之 MFN 稅率調降為 0；

丁、我國於加入 WTO 時放棄享有開發中國家之各項優惠待遇。

四、然我國目前輸加主要產品如自行車、鋁床、加工工具機、塑膠材料、衛生設備、螺帽、車輛零件、手工具、鋼鐵散熱器等產品未必均在加國 2015 年免稅清單中，而 2009 年我國須支付加國 1 億 6730 萬美元之關稅，對我國出口競爭實大有妨礙。

五、對於加國施諸我國之歧視性待遇，行政院應訴諸 WTO 爭端解決機制，申請仲裁，俾助我業者對加出口。

（五十九）本院林委員淑芬，針對內政部營建署 4 月 30 日公告修訂「非都市土地開發審議作業規範總編第 18 點之 1」，放寬水泥專業區開發限制，恐開啟採礦業者大肆開發山坡地之惡例，特向行政院提出質詢。

說明：

一、非都市土地開發審議作業主要是參考「非都市土地山坡地住宅開發審議」之精神，基於山坡地住宅安全考量，促進山坡地資源合理利用，保障開發地區之環境品質。查非都市土地開發審議作業規範第十六點第一項，「平均坡度百分之四十以上地區，其面積之百分之八十以上土地應維持原始地形地貌，且為不可開發區，其餘土地得規劃作道路、公園、及綠

地等設施使用。」突顯坡度百分之四十以上地區，應以保育價值為優先。

二、政府卻基於水泥礦石開採具有經濟價值，主張「保育區內水泥礦石資源將無法有效利用，形成水泥礦石資源棄而不用之矛盾」，於 4 月 30 日台營字第 0990803047 號，公告修訂放寬「政府已核定之水泥專業區礦區內礦石開採」不受第十六點第一項規範。

三、查台灣歷次颱風災害，足以證明過去基於經濟利益開發造成山坡地自然環境傷害，危害人民居住安全，遂而推動國土計畫、保育相關立法行動，盡可能彌補過去開發造成的傷害，政府卻枉顧山坡保育重要性貿然開發。

四、綜上，政府已核定之水泥專業區之礦區僅只一處「和平水泥專業區」，若完成修法，屆時台灣山脈皆因礦藏導致業者四處開發山坡地，恐違背非都市土地開發審議之精神，特向內政部營建署提出質詢。

（六十）本院林委員淑芬，針對年底五縣市合併升格，將邁入五都新架構，但是改制或合併升格的四都（台北縣、大台中、大台南、大高雄）原本屬於中央管轄的國立高中職將改為市立高中，部分國立高中職的校長、教職員、學生及家長，對於要改制為地方學校有所疑慮，擔心預算、補助和遷調相關事項會受到影響，更令人憂心中央補足經費給直轄市，是否能確保專款專用，以避免教育經費被縣市政府不當挪用之情事，特向相關單位提出質詢。

說明：

一、我國地方制度將在年底邁入五都新架構，除了現有的台北市外，另有改制或合併的台北縣、大台中、大台南、大高雄四都出現，目前國內公立高中職存在直轄市立、國立及縣（市）立三種不論在經費、組織員額編制及設備，都是直轄市優於國立，而國立又優於縣（市）立，教育部應思考藉著升格改制的機會來解決教育資源的不均。而國立學校的移撥直轄市或地方政府，如未在事前妥善規劃，恐在縣（市）政府的財政困窘下，使得高中職教育品質一起向下沈淪，這樣的後果也有違縣市升格改制的初衷。

二、在直轄市、縣市改制或合併升格後，原屬中央管轄的國立高中職將一併改制為市立，但是除北市以外四都六十所國立高中職對於改制之後教育經費、補助款和相關事項是否沿用國立時期之制度皆有所疑慮，而四都目前縣市長也表示負擔市立高中職經費，財政已呈現吃緊，如果只是業務移撥，經費不配合補足發放，對於縣市政府的困窘財政無疑是雪上加霜。再者，如果中央願意補足經費，是否能保證該筆教育經費款項可得以專款專用、而教育部是否有研擬相關之考核機制，皆是年底前應努力溝通協調之方向。

三、全國四都轄區內共有 60 所國立高中職面臨改隸問題，佔目前國立高中職校數的 35%，班級數約佔 40%，以 99 年教育部國立高中職總預算之 40%概估，總教育經費高達 170 億，而教育部應思考如何將原有國立高中職資源分配至改制或升格之四都政府，同時確保專款專用，並提昇原縣市立高中職及國中小的水準，讓全國教育資源可獲均等，建議教育部應先提昇各縣市高中職教育經費、設備、員額編制達到台北市立高中職水準，不應急於改隸國立

學校，以避免影響高中職教育品質，同時應使各縣市國立高中職的改制在經費的移撥、改隸期程的一致，以避免擴大教育資源不均之效應，爰此，特向相關單位提出質詢。

（六十一）本院林委員淑芬，針對經濟部中央地質調查所去年七、八月進行全國鄰近 19 條第一類活動斷層兩百公尺內學校及醫療院所調查，發現在緊鄰斷層 100 公尺內，即「地質敏感區」的學校共計有 39 所，除此之外還有九家公私立醫院，而斷層兩百公尺內的學校有 92 所、11 家公私立醫院，但調查完成將近一年，教育部和衛生署不但不公布危險建物名單，至今國中小學無一完成補強工程，衛生署也未針對這九家醫院要求進行補強，為避免政府消極的執行速度及消極苟且的心態恐將造成民眾身家性命莫大損失，特向行政院提出質詢。

說明：

一、經濟部地調所於去年完成台灣鄰近十九條第一類活動斷層 200 公尺內學校、醫療所進行調查，發現共有三十九所學校和九家醫院緊鄰斷層 100 公尺地質敏感區內，根據學者指出，針對鄰近車籠埔斷層人員罹難率進行分析，結果縣市在距離斷層 100 公尺範圍內，民眾的罹難率遞增，所以地調所認為，如果能處理斷層二側約 100 公尺的防震工作，就可降低地震死傷人數，而於平時人群聚集稠密的學校、醫院，而學生和病患是遇到建物倒塌時逃生能力較差的一群，因此該二處更應遷離地震帶周邊 100 公尺，才是維護安全的方法。

二、而經濟部地質調查所完成調查報告後，隨即告知教育部及衛生署，教育部也在「振興經濟擴大公共建設方案」中匡列 216 億元，分四年編列以辦理斷層帶校園評估及補強方案，但根據教育部在今年五月初所做的進度統計，鄰近斷層帶 200 公尺的國中小學共列管 302 棟校舍，目前只有 148 棟完成初評，尚未達到列管校舍的半數，而且至今無一國中小完成補強工程，而高中職列管 109 棟校舍，有 80 棟完成出評，也僅有 8 棟完成補強，9 棟解除列管，初評和執行率也差強人意。

三、早在 2000 年六月政府就已核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，要求各部會對於所管轄的公有建物進行評估及補強工作，當時排定期程為 2001-2006 年，但當時各單位卻未具體執行，而 2007 年行政院召開「災害防救委員會第 33 次會議」，內政部要求各部會依建物耐震能力評估結果，依危險程度排列優先順序執行補強工作，但是到最後，各部會均以預算不足作為藉口來搪塞，但是學校和醫院是不允許有任何風險存在的公共場所，政府官員竟然以「公布後會造成民眾恐慌」推托至今，實不足取。政府應儘快公布全國鄰近 19 條第一類活動調斷層 200 公尺內學校及醫療院所需補強名單，同時應儘速完成危險建物補強，爰此，特向相關單位提出質詢。

（六十二）本院林委員淑芬，針對金管會主委有意將金融業存放在中央銀行的定期存單（NCD），用來投資國家重大建設，以解決

民間游資氾濫的問題。但央行的核心任務在穩定貨幣之供給，而非為公部門提供融資，特向行政院提出質詢。

說明：

一、金管會新科主委陳裕璋於 5 月 19 日至立法院進行業務報告時，對於金融業的低利環境，導致銀行經營不易、市場游資氾濫的問題，提出一個新的融資構想，亦即將金融業存在央行的定期存單（NCD），配合黃金十年，將央行發行的定期存單，融資給重大公共建設，讓資金能夠有效利用，以解決通貨膨脹及民間游資氾濫的問題。

二、金管會以為此一構想既不會增加政府舉債上限，同時又解決政府推動愛台十二項建設資金不足之問題。但央行所扮演的重要角色之一為穩定貨幣供給，為公共建設提供融資並不在央行主導業務的範圍。央行定期存單的發行量並非定期定量，而是視市場貨幣之數量進行調節，當市場上貨幣數量過多，導致民眾購買力下降，進一步有引發通貨膨脹的疑慮時，央行就會發行定期存單（NCD），由銀行購買，亦即銀行的錢就會有部分透過定期存單（NCD）的發行流回央行，以抑制民間游資過多的情形。一旦央行將高達六兆元的定期存單放款給公部門，等於釋放到更多資金到市場上，這與發行定期存單以收回市場貨幣的目的完全衝突。

三、因此，央行才會立即發出新聞稿回應說，若民間游資有更好的投資標的，央行就不需要發行定存單，而且央行無法對政府部門融資，只能透過買回國債的方式間接投資，等於是間接讓這項構想破局，本席認同央行目前對貨幣政策的調節，同時也堅決反對金管會此一融資構想，若國家建設有資金需求，應循發行中長期利率較高之公債及向銀行貸款兩種途徑解決，此舉不僅能夠有效引導游資投入債券市場，健全債券市場，也能夠預防通貨膨脹。爰此，本席特向行政院提出緊急質詢。

（六十三）本院邱委員毅，對於監察院針對民國八十五年間空軍作戰司令部謝姓女童遭姦殺案，軍方當年速審速決，槍斃江國慶一案提出七大疏失，痛批軍方如強盜般；對此本席主張依監察院報告，此案留下許多空白和疑點，凸顯出軍事審判存在許多荒謬與缺失，實早菅人命，應依法追回當時核發的獎金和獎章，且若是冤獄錯殺，亦應冤獄賠償法給予江家賠償，特向行政院提出質詢。

說明：

一、謝姓女童案，軍方在限期破案壓力下，無視事証與自白的不合，僅憑江國慶在非法手段下取得的自白及表示對不起被害人供述，死刑定讞，迅速槍決。

二、軍方審判此案完全只想給個交代，對於有利江國慶的事證完全視而不見，且對現場採集到的體毛、掌紋是誰的也沒弄清楚，因此對於是否有共犯等情事，軍方也沒明確交代，以基本的辦案標準來看，軍方辦案過程可謂荒唐、草率，更視人命如草芥。

三、現今監察院經過七年的調查，認定國防部違法指派反情報以非法手段取供，自白內容和客觀證據充滿矛盾，同時只採信瑕疵證據，其他證物也未檢定又漠視另一兇嫌可靠自白，種種失職讓監委痛批「如強盜明火執仗，擄人父兒妻兒」。

四、基此國防部依儘速依監察院相關報告內容，追回當時的核發的獎金和獎章，並澈底檢討此案違法之處，還原真相，給予江家應有的賠償，且一併檢討與改善軍審草率辦案的程序與態度。

（六十四）本院邱委員毅，針對日前高鐵一名司機在駕駛高鐵途中因服用安眠藥致使其昏睡，讓高鐵列車在時速高達 298 公里時竟有長達 13 分鐘以上是無人駕駛的狀態，這種不該發生的離譜情事不僅置乘客生命於不顧，且聽了實令人心裡直打冷顫，惟高鐵局知情已是 13 天後，此還是因為民眾檢舉「列車沒停好」，高鐵才被動告知高鐵局，此事不僅突顯出高鐵鴕鳥心態更暴露出台灣公共運輸系統安檢機制的鬆散與不負責任，特向行政院提出質詢。

說明：

一、就法論法，高鐵沒有於第一時間通報高鐵局這種可怕荒繆的疏失，是無法可管的，因為其並未造成實質的傷害與交通事故，也沒有超過所謂 30 分中的嚴重誤點，雖高鐵事後也強調列車有自動控制及自動停車系統，惟機器不是全能的，而公共運輸的安全性是不容許任何差錯，如果高鐵說法可以成立的話，那日後高鐵換成自動駕駛就好，何須駕駛員呢？高鐵這種不思反省的說法實令人不敢領教，更讓高鐵「能遮則遮」、「能掩則掩」的駝鳥心態昭然若揭。

二、而事件發生至今高鐵局與高鐵公司均未提出檢討或改進之道，且政府目前僅以鐵路法來規範與管理高鐵公司，其法規規範是否符合現今社會與民眾的實際需要，相關單位應進一步檢討與改進。

三、公共運輸系統每日掌握眾多民眾的生命安全，除了業者每日自我的要求與控管外，政府的監督機制亦是維護民眾生命安全的重要一環，而此事件不僅突顯出高鐵管理的散漫，高鐵局在 13 日後才得知此項嚴重疏失，亦透露出政府單位疏鬆的監控機制，故盼政府等相關應立即檢討相關法規，讓政府監督機制能更迅速、更有效率的保障民眾生命安全。

（六十五）本院邱委員毅，針對日前媒體報導台灣、香港、新加坡、中國等地大學新進教師的薪資差異，從相關資料顯示香港、新加坡及中國大陸等幾所知名大學，其給予助理教授的起薪，大約是台灣國立大學的三到四倍，即使在中國大陸，普通大學已有 15%的大學教授起薪高於台灣，在高薪誘惑下，台灣

教授紛紛出走，致使台灣人才逐漸流失，而面對這一波台灣人才流失的危機，政府至今仍然漠視，亦未提出相關因應方案，實令人堪憂，特向行政院提出質詢。

說明：

一、目前台灣經濟情況相對於其他亞洲國家並不好，以實質薪資來看，大學教授已有多年並未調薪，對於研發創新幾乎是國家成長的原動力，如果國家不能善待研發人才，給予較高的薪資與福利，來吸引國內外人才，則台灣未來是堪憂的。

二、目前台灣雖然有一百七十幾所大學中，真正能跟新加坡、香港等地爭人才，也許不到二十幾所，但台灣不能坐以待斃，以現在國家經費僧多粥少情況下，如何能集中資源，加強經費有效運用，進而提升教授薪資，以便因應國際競爭壓力的人才需求，實是當事之急。

三、台灣如要與國際社會競爭人才，符合國際須求的薪資是最起碼的要求，因此政府如何將現今教授薪資體制做根本改變，使其符合國際競爭的基本需求，進而吸引更多國際外人來台，實是政府迫切解決之問題，盼相關單位儘速研擬出改進方案，以解決人才流失的危機。

（六十六）本院邱委員毅，針對日前檢驗出鴨子含戴奧辛超過標準，更有傳出有鴨隻遭到污染，雖然環保、農政單位信誓旦旦保證，被污染的養鴨場的九千隻鴨已全部撲殺，並未流入市面，但據舉發人所述此養鴨場從 2006 年開始養鴨，因此應該有很多含戴奧辛的鴨子早流入市面，吃進消費者的肚子，實令人怵目心驚心，綜觀此污染現象地方人士早已注意到，惟環保署等相關單位不聞不問、視而不見，縱容有毒環境不斷侵害民眾，其相關單位已涉嫌瀆職、失責，而是否有涉及人謀不臧的情事，政府應加以徹查，同時儘速全面檢驗可能受到戴奧辛污染的食品，以確保民眾安全，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、爐喳含戴奧辛早已是不爭的事實，但政府始終未重視此一問題，據報導高雄縣大寮地區有七處空地堆滿爐喳，堆積如山的爐喳，讓這些重金屬超過土壤管制標準，甚至戴奧辛超標準棄二到六倍的汙染物，卻被民眾拿來種菜、養魚，此種情形長達三年之久，而政府卻從未有積極作為，視而不見，漠視民眾生命安全。

二、國內能檢驗戴奧辛儀器並不普及，只有環保署、成大及清大等少數學術研究機構有檢驗能力，因此無法進行全面檢驗，民眾即使有疑慮自己吃的食物疑似遭受到戴奧辛污染，也無法自行進行檢驗，提高自我的防護機制，因此輔導民間建立戴奧辛等檢驗能力，全面進行可能會受到戴奧辛污染的食品檢驗，也是當務之急，

三、高雄縣被棄置的爐渣絕非單一個案，政府必須正視此問題的嚴重性，應儘速從相關法令制度面與檢驗執行面進行檢討改進，才能確保國人的食品安全，而對於否涉嫌人謀不臧等情事亦應一併進行調查。

（六十七）本院邱委員毅，針對去年政府為了降低失業率，提出「大專畢業生至企業職場實習方案」，企業依此方案僱用的人員由政府負擔每月 22000 元薪資，民眾稱此方案為「22K」方案，對於此項美意許多大學生批評其將大學畢業生的薪水拉低了，而勞委會主委王如玄對此反駁說，要是沒有這個政策方案，這些人連一毛都沒有，所以大學生不該嫌 22000 元太少的說法，突顯官員傲慢的心態與缺乏同理心、尊重，本席認為部會首長為其政策辯論本無可厚非，但政策本身就無法十全十美，理應廣納各界聲音，進而作為政策的改善與檢討之基礎，而非以防衛式的方式為政策辯護，將反對聲音當成宿敵，如此反而適得其反，更惶論因而取得民眾的認同，特向行政院提出質詢。

說明：

一、政府推出「大專畢業生到企業實習方案」，企業依此方案僱用大專畢業生，政府負擔每人每月 22000 元薪資，對此方案許多大學生批評政府的補助方式將導致大學畢業生薪水降低，惟勞委會主委王如玄對此說法反擊說「要是沒有政府方案，這些人連一毛都沒有，所以這些大學生不應該嫌 22000 元少」等語，對於部會首長以缺乏尊重、同理心的回應方式來指責批評民眾，這種自我防衛方式的辯駁方式，不僅無法贏得民眾尊重，更無法讓政策取得民眾認同，亦即有可能讓政府失去民心。

二、22K 方案是否將工資拉低到 22000 元或是讓一部份人失去工作本就可深切討論，而相關部門在擬定政策前或許無法充分預設所有狀況，本情有可原，但當政策引發外界批判時，官員竟語帶不屑嚴厲指責對政策有意見的人，毫無自我檢討、自我反省之意，實有失官箴。

三、故本席期盼官員為政策辯護時，應語氣謙卑、態度堅定，才能廣納建言，如此才能讓政策貼近民意，符合民眾真正需求。

（六十八）本院朱委員鳳芝，針對桃園縣境內有桃園機場、機場捷運、高速鐵路等基礎建設，另桃園縣擁有我國最大的醫學中心，醫療資源充沛，因此桃園縣發展為「國際醫療園區」，具有絕佳條件。行政院如規劃桃園縣為國際醫療園區後，不僅能帶動桃竹苗地區的帶狀產業發展，且為產業注入新的生命力

，更重要的是能跳脫現有健保的制度，而創造出醫療產業的新紀元，特向行政院提出質詢。

說明：

一、桃園縣境內有桃園機場、機場捷運、高速鐵路，未來可開啟科技、觀光與醫療的產業動能，桃園發展國際醫療將可形成桃竹苗地區的帶狀產業發展，不僅為產業注入新的生命力，更重要的是能跳脫現有健保的制度，而創造出醫療產業的新紀元。

二、桃園縣發展為國際醫療園具備有四個要件，一為醫療網健全。二為交通便利且與國際接軌。三為擁有足夠的土地。四為地方有強烈意願。另桃園縣擁有全國僅次於台北市的醫療資源，又有國際機場及高鐵、機場捷運經過，交通便捷，桃園航空城區域計畫又已通過，各項基礎條件皆已具備。

三、另桃園縣擁有我國最大的醫學中心，醫療資源充沛，目前也已完成國際醫療前置準備作業，包括建置顱顏中心、顯微重建中心、肝臟移植中心、臍帶血移植中心、關節重建中心、心臟治療中心、美容醫學中心等，皆具有高超的醫療技術，並已開始服務國外病患，具有完整的國際競爭力。因為本席希望行政院應將桃園縣發展為「國際醫療園區」，未來將可結合醫療旅遊套裝行程，帶動觀光醫療產業，增加外資投入，帶動地方商機與繁榮。

（六十九）本院余委員政道，針對稻米價格持續飆漲，不過，稻農未蒙其利，讓稻農不禁質疑稻米收購價格起伏，盤商坐地喊價，而政府單位主管卻事不關己的向農民表示；確實知道價格「多多少少」遭打壓與盤商聯合禁止外地人收購等事宜，但由於各地稻米價差不同，這現象屬於盤商之間的「默契」，相關單位可做的只能延長公糧申報期限。本席認為，政府如此消極的作為，難怪不肖盤商聯合壟斷情況加劇，兩年來，幾乎常常上演類似情形，導致農民每每遭受層層剝削、生計陷入苦海，而現今面對百物起漲的消費者，亦成為遭受剝削的受害者，特向行政院提出質詢。

說明：

一、據報載指出，五月初高雄縣林園鄉農民不滿第一期稻作收購價格偏低，齊聚怒指稻米收購遭盤商聯合壟斷。另於三月初，高雄縣大寮鄉農民亦表示，稻米種植面積約 1,400 公頃，年產量為高縣第 2 大產地，只因沒有稻米倉庫，盤商就看準農民無處囤積稻米，坐地喊價。因此農民遭層層剝削，日前就發生大寮鄉米價每千斤收購價格僅 8,300 元，但其他地區卻達 1 萬 2,000 元，不肖盤商抓住農民急於脫手心態，就將價格壓至最低，造成欺壓弱勢稻農的狀況。

二、以高雄縣 96 年至今年 4 月為止的行情而言，白米市場零售價每公斤為 37.56 元、98 年 37.84 元、97 年 36.93 元、96 年 33.11 元，兩年多來漲幅高達 4.45 元；而白米躉售糧價今年

每百公斤為 3,187 元、98 年 3,228.83 元、97 年 3,208.83 元、96 年 2,724.75 元，漲幅達 462 元。另外，稻穀糧價今年每百公斤為 2,170 元、98 年 2,201.66 元、97 年 2,191.75 元、96 年 1,821.83 元，漲幅亦高達 348 元。由上述白米和稻穀近三相當高價的數據行情來觀察，稻米年年飆漲，但農民的臉上並無喜色，高雄縣稻農無奈地說，「是糧商受惠，農民還是苦哈哈」。曾經獲得稻米比賽冠軍的稻農更質疑，「稻米飆漲現象都是人為在炒作」。

三、由於，近年來國內外耕作成本持續增加，農民所賺微薄，如今卻因部分惡質盤商聯合壟斷米價，導致末端市場雖然上漲，仍無法受惠到農民身上。為協助農民釜底抽薪的脫離不肖米商之控制，並防止剝削情形一再發生，本席強烈要求，政府相關主管單位必須正視和解決此一問題，除修改部分條文以利農民和消費者之外，應該迅速跨部會成立專案查緝小組，徹查全國各縣市糧商有無聯合壟斷米價交易，落實現有「糧食管理法」及相關主管機關的法規命令之罰則，以確保農民優厚的收益，並維護消費者權益。

（七十）本院江委員義雄，鑑於我國國軍單位為一集體生活之團體，若防疫機制未完備，於疾病發生時有集體感染之現象，為維護國軍健康，特向行政院提出質詢。

說明：

一、新流感初期與感冒相似，皆有發燒、咳嗽、肌肉酸痛等症狀出現，惟新流感雖然致死率偏低但較其他病毒更易於人與人之間傳染，甚至比禽流感更使人擔憂。新流感主要經由咳嗽飛沫或身體接觸散播病毒，凡是確定與病者同住、照護或是 2 公尺內近距離接觸者都極有可能受到感染。日前國軍爆發新流感疫情，以國軍嘉義營區新兵訓練中心為例，迄今已有 112 人出現新流感症狀，更有 13 名國軍併發肺炎，符合重症病例標準。

二、此次國軍集體感染新流感之案例，受感染者雖即時送醫穩定病情卻也曝露出國軍防疫通報機制缺乏效率之缺失，對於曾與患者同住或接觸者也未進行隔離措施與環境消毒，極可能因此造成病毒潛伏肆虐，加上飛沫與接觸感染散佈力極高，致使國軍健康堪慮恐有爆發集體感染之虞，顯見建立軍中完善防疫措施已是刻不容緩之議題。

三、自四月以來我國已爆發三起新流感群聚感染事件，其中就有兩起為國軍單位，分別為嘉義新兵訓練營區及台中后里營區，計有百餘人受到感染，足見建立完善防疫機制方是遏止新流感蔓延根本之道。因此，本席建請國防部應儘速擬定相關政策，建立完善防疫機制，要求各軍團加強官兵生活照顧、保持環境整潔及注意空氣流通，對於爆發疫情地區進行全面消毒並有效隔離接觸患者之國軍，俾使能有效避免群聚感染、維護國軍身體健康。

（七十一）本院江委員義雄，鑑於我國食品市場乳品標示不一，保久乳未在明顯標示處加註保久調味乳字樣，致與鮮乳產生混沌之例時有所聞，為保障消費者權益、維護國人健康，特向行政院提出質詢。

說明：

一、我國為導正乳品市場標示不一亂象，衛生署已於 93 年訂定「鮮乳與保久乳品名及標示原則」定義鮮乳係一專有名詞，專指生乳經加溫殺菌包裝後冷藏供飲用之飲品；而保久乳乃指其經無菌包裝後可於常溫下儲存之乳製飲品，兩者具本質上不同，是以為避免消費者有混淆之虞，特別規範保久乳應於包裝明顯之處加標保久乳字樣以臻明確。

二、近日消費者保護委員會調查發現，市面上至今仍有 11 款食品違反上述原則並未標示保久乳字樣，其中更不乏知名品牌產品，然而衛生署訂定之辦法係一指導原則，僅能依業者自律或即時公布產品名單提醒消費者，欠缺無實質處罰措施，實有損消費者權益，更悖於民眾的信賴。

三、食品衛生管理法雖針對營養成份標示、保存期限、廠商名稱加以規範，然生乳成本價格高於保久乳，若乳品標示不正確不啻造成消費者混淆，更有害於市場公平競爭機制。因此，建請衛生署應儘速擬定相關政策，要求違規業者限期改善並依規定更新包裝標示，訂定相關罰則以收實質之效，如此方能保障消費者權益、為國人健康把關。

（七十二）本院江委員義雄，鑑於我國市售飲料含糖量過高，糖份攝取過量會產生上癮現象，並增加罹患新陳代謝症候群與胰臟癌之機率，為維護國人健康，特向行政院提出質詢。

說明：

一、國人飲料消費力驚人，據統計顯示目前國人飲料攝取頻率比 10 年前成長 2 倍之多，平均每 2 天會喝上 1 杯市售飲品，而消費族群更以青少年為主。市面上飲料含糖量驚人，糖份攝取過量會造成上癮現象，並增加罹患新陳代謝症候群與胰臟癌之機率，對發育中青少年影響更大，極易變成高血壓與糖尿病之隱性高風險群患者，足見含糖飲料對國人健康影響甚劇，已成為目前亟需正視之議題。

二、日前董氏基金會食品營養組針對市售飲料進行抽樣調查，結果顯示，抽檢飲品平均含糖量為 10%至 16%，亦即每杯 700ml 飲品就含有約 25 顆方糖，而市售標榜健康取向之風味果茶多是添加混合糖漿與香料的濃糖果露而非天然果汁，不僅容易造成消費者糖上癮現象，過量精緻砂糖攝取更有害健康，成為青少年肥胖問題元兇。

三、綜言之，良好飲食習慣乃是常保健康之道，且應自兒童時開始培養正確飲食概念。因此，本席建請衛生署儘速擬定相關辦法，並參考美國、加拿大等國家設立「飲料攝取建議系統」以利民眾參閱，於學校教育中加強學童正確飲食觀念之建立，以減少醫療資源之浪費、維護國人健康。

（七十三）本院江委員義雄，鑑於我國長期缺乏完善廣電政策，有線電視頻道過多造成惡性競爭，致使許多電影台為減低成本不斷重播老舊電影，嚴重損及消費者使用權益，特向行政院提出質詢。

說明：

一、我國長期以來缺乏完善廣電政策，只是一味擴充有線電視頻道數目，現今有線電視頻道光是電影台就有 4 個國片台及 6 個洋片台，但頻道過多缺乏管理造成惡性循環，各頻道商為降低營運成本削價競爭只好不斷重播老舊電影，製作公司因此投資意願薄弱而轉往海外購買廉價戲劇播放，此種劣幣驅逐良幣現象已嚴重影響播放品質，更損及消費者權益。

二、近日國家通訊傳播委員會更指出國片重播率驚人，據統計發現某些特定熱門國片一年重播次數就高達 1 百次之多。消費者支付高額收視費卻只能不斷收看重播影片，目前主管機關針對此種情形僅能靠業者自律，無任何評鑑標準，完全枉顧消費者權益與使用者付費之公平性。

三、綜言之，電視節目重播次數過高不僅造成撥放品質低劣，亦使支付費用之消費者喪失選擇權，恐有損及消費者權益之嫌。因此，建請行政院應儘速擬定相關政策以消弭民眾疑義，制定評鑑標準並建立合理重播頻率之機制，於各頻道換發證照時做為評核指標之一，以約束不肖業者之惡性競爭、保障民眾權益。

（七十四）本院江委員義雄，鑑於我國網路遊戲盛行，內容往往充斥色情與暴力卻無單一主管機關加以管理，實有害兒童及青少年身心健全發展，特向行政院提出質詢。

說明：

一、由於電腦產業近幾年蓬勃發展，且網路具有跨國性、無遠弗界之特色，加以結合文創產業後造成網路遊戲盛行風潮，尤以青少年為主要使用族群。網路遊戲（On-Line Game）又稱線上遊戲，據統計去年全球總產值高達 465 億美元，台灣則突破新台幣 180 億元，許多業者為搶得商機不惜惡性競爭或趁青少年族群身心發展未臻完備之時以腥羶色等不當內容做為號召。

二、日前媒體更公佈某個即將在正式推出前率先開放給部份使用者測試的網路遊戲內容充滿色情、暴力橫出，實戕害青少年身心發展甚劇。然而我國目前網路遊戲缺乏單一主管機關管理，NCC 主管網路內容分級制度，工業局主管網路遊戲軟體分級辦法，而涉及兒童及少年福利法之色情暴力網路內容則由內政部兒童局管理，其猶如多頭馬車無法有效整合資訊，更產生互相推諉責任之不當後果，管理辦法完全形同虛設。

三、隨著科技進步，網路已成為社會大眾使用之重要媒介，但不良線上遊戲與網路內容影響青少年身心健康事件卻時有所聞，因此，本席建請行政院應正視不當網路遊戲對青少年的影響，立即研擬相關辦法、整合單一主管機關管制以收實質之效，同時結合民間團體辦理網路檢舉熱線以期提早使業者移除不當內容，並加強家庭與學校教育宣導網路安全重要性，俾能有效避免青少年接觸不當網路內容、維護其身心健全發展。

（七十五）本院蔣委員乃辛，有鑑於線上遊戲大量普及，兒童網路交友間接被推波助瀾下，兒少網路安全亮紅燈。兒福聯盟基金會與台灣微軟調查發現，線上遊戲已成兒童網路最大交友平台，國小學童與網友認識當天就見面的比率攀升到兩成六，有

三分之一單獨與網友見面，其中暗藏著嚴重的危機。為有效維護兒少人身安全，與導正安全的網路交友問題，本席要求行政院應責成各級學校加強研究與宣導網路安全交友的議題，並實施網路遊戲分級制度，要求業者加註分級警語；而家長應擔任孩子的「外圍網友」，透過自我學習、親身參與，守護兒少網路安全的最後防線，特向行政院提出質詢。

說明：

一、有鑑於線上遊戲大量普及，兒童網路交友間接被推波助瀾下，兒少網路安全亮紅燈。兒福聯盟基金會與台灣微軟調查發現，線上遊戲已成兒童網路最大交友平台，國小學童與網友認識當天就見面的比率攀升到兩成六，有三分之一單獨與網友見面，其中暗藏著嚴重的危機。

二、網路交友越來越普遍，年齡也逐年下降。內政部統計，近五年每三個網路性侵受害者中，就有兩個是十八歲以下。兒盟與微軟昨天公布台灣兒少網路安全指數調查，發現近兩成孩童認為，在網路上與人聊天超過三次，對方就不算陌生人。調查指出，高達九成孩童平時有上網習慣，其中四成會交網友，而線上遊戲交友的比率，明顯高於 MSN、Facebook；由於孩子網路交友以遊戲為導向，對陌生人的戒心容易下降。本席建議政府應重視網路遊戲交友潛藏的問題。

三、這份調查報告同時顯示，「超過半數孩童會為了快速升等，選擇與線上陌生人交友，」而台灣微軟資深副總王秀芬指出，孩童透過線上遊戲結識陌生網友的比率超過七成，部分小玩家會拜託較高階玩家帶他一起「打怪練功」，遊戲中的角色扮演，帶給小玩家現實生活中缺乏的緊密情誼與信任感。調查也發現，孩子最常與網友見面的首選地點是學校，其次是自己家裡。本席呼籲，家長應擔任孩子的「外圍網友」，透過自我學習、親身參與，守護兒少網路安全的最後防線。

四、為有效維護兒少人身安全，與導正安全的網路交友問題，本席要求行政院應責成各級學校加強研究與宣導網路安全交友的議題，並實施網路遊戲分級制度，要求業者加註分級警語；而家長應擔任孩子的「外圍網友」，透過自我學習、親身參與，守護兒少網路安全的最後防線。

（七十六）本院蔣委員乃辛，有鑑於疾病管制局急診監測資料顯示，腸病毒就診比率已連續四週上升，上週急診就診率 6.66/1000，已突破超過腸病毒流行警戒值（2.73-5.24/1000），進入流行期，特別於中區、東區、北區及台北區，均超過全國就診平均值，而中部以及東部更嚴重，高達 8.8/1000，而且，平均急診率，比起去年的 5.3/1000，以及前年的 4.8/10000，不但逐年拉高，今年更是大幅提升，預估 6 月中下旬將進入今年疫

情的高峰期。為有效維護嬰幼童的健康，本席要求行政院應持續關注與監控疫情的發展，做好最佳的防治準備；加強腸病毒的防治宣導，應隨時注意個人、嬰幼兒及學童個人衛生，加強洗手好習慣，降低感染腸病毒的機會；提醒學校老師、家長特別注意家中嬰幼兒是否有腸病毒的病徵，隨時做就醫的準備，特向行政院提出質詢。

說明：

一、疾病管制局急診監測資料顯示，腸病毒就診比率已連續四週上升，上週急診就診率 6.66/1000，已突破超過腸病毒流行警戒值（2.73-5.24 /1000），進入流行期，特別於中區、東區、北區及台北區，均超過全國就診平均值，而中部以及東部更嚴重，高達 8.8/1000，而且，平均急診率，比起去年的 5.3/1000，以及前年的 4.8/10000，不但逐年拉高，今年更是大幅提升，預估 6 月中下旬將進入今年疫情的高峰期。

二、今年截至 5 月 3 日止，腸病毒重症確定病例數累計已達 7 例，雖較去年同期 15 例低，但因輕症疫情規模較去年大且已進入流行期。由於今年國內較早進入流行期，而鄰近的中國已有一四四名死亡病例，日本則創近十一年單周新高紀錄，國人對今年腸病毒疫情不可小覷。

三、本席提醒家長，若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息，不要上學，且儘可能不讓病童與其他幼童同室，並儘量減少接觸，病患之排泄物（糞便、口鼻分泌物）應小心處理，且處理完畢也要立即洗手；並請注意觀察家中患者是否出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，例如「持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等。一旦出現上述病徵，請務必立即轉送大醫院接受適當治療，以免錯過治療的黃金時間！

四、根據疾管局民調資料約 1/4 幼童曾經罹患過腸病毒，照護者對於「預防感染腸病毒的方法」與「腸病毒傳染途徑」正確認知比率均達九成，惟認知「5 歲以下幼童較易併發嚴重症狀」僅達 75%，另「腸病毒重症前兆病徵」認知度較不足（嗜睡 76%、持續嘔吐 75%、呼吸心跳加快 70%、肌躍型抽搐 68%），且有 6%照護者，誤認「得過腸病毒可終身免疫」。這份民調顯示，民眾對腸病毒的認識仍有不足之處，尤其是病徵的部分。本席呼籲，衛生署應加強宣導。

五、為有效維護嬰幼童的健康，本席要求行政院應持續關注與監控疫情的發展，做好最佳的防治準備；加強腸病毒的防治宣導，應隨時注意個人、嬰幼兒及學童個人衛生，加強洗手好習慣，降低感染腸病毒的機會；提醒學校老師、家長特別注意家中嬰幼兒是否有腸病毒的病徵，隨時做就醫的準備。

（七十七）本院蔣委員乃辛，針對桃園國際機場公司對外表示，未來民眾入、出國，只要肯花錢，就能享有快速通關禮遇一事傳出後，引發民眾強烈的批評，認為政府縱容特權，為什麼有錢

就可要特權？本席不解，台灣三座國際機場的營運量每況愈下，行政效率與通關速度軼遭詬病，交通部不思改善行政效率，反而要民眾付費，才能加速通關，這是什麼道理？同時這個案件是反應國際商務人士需求，為什麼國際商務人士反應，就可以研擬優先通關方案？國人不斷反應要求航政單位改善行政效率與通關速度，卻始終得不到正面回應？為維護民眾合法通關權益，本席要求行政院徹底檢討國際機場行政效率不彰與通關速度緩慢的原因，儘速研擬改善之方案，特向行政院提出質詢。

說明：

一、針對桃園國際機場公司對外表示，未來民眾入、出國，只要肯花錢，就能享有快速通關禮遇一事傳出後，引發民眾強烈的批評，認為政府縱容特權，為什麼有錢就可要特權？本席不解，台灣三座國際機場的營運量每況愈下，行政效率與通關速度軼遭詬病，交通部不思改善行政效率，反而要民眾付費，才能加速通關，這是什麼道理？

二、本席親身體驗，通關排隊大排長龍，出過國的誰沒遇過？但年底，只要你有錢，就不必受這種苦了，桃園機場第二航廈將設置 100 坪的商務中心，多付點錢，就有專人服務，一次完成報到、出入境和檢疫的程序。雖然不是只有錢就行，但你沒有錢，鐵定「萬萬不行」，外界估計，快速通關費用約在 5,000 到 1 萬間，至於實施的辦法，民航局表示，6 月底才會完成，9 月委外經營，預計最快 12 月上路。民航局將在 11 月成立機場公司，將要在年底設「商務旅客服務中心」，只要付錢，就可以快速通關，至少省 1 個小時，不過許多民眾認為根本是禮遇「有錢人」。

三、本席不滿，民眾都有付機場稅，應一視同仁，通關作業是公權力的行使，有錢人多付點錢就享有快速服務，讓人擔心有錢連通關都可放水。但是本席真正擔心，未來官員與有心人勾結闖關，或夾帶槍砲彈藥、毒品等違禁品，這將會是另一個嚴重的漏洞，行政院必須正視這個潛在的問題。

四、為維護民眾合法通關權益，本席要求行政院徹底檢討國際機場行政效率不彰與通關速度緩慢的原因，儘速研擬改善之方案。

（七十八）本院蔣委員乃辛，針對二年一次的「北北基一綱一本」國中教科書單一版本評選近期展開，報載北縣與北市部分國中在選書前的敏感時刻讓出版社業務人員，帶著出版社編撰主編到學校教師辦公室穿梭拜託，同時有致贈獎助學金與紀念品及贊助校園活動經費的情事發生。此一事件凸顯相關書商關說的適法性，及學校疑涉違反行政中立原則，同時嚴重扼傷學校與老師的專業形象，並恐將教育污名化。為落實行政中

立與校園教學純淨化，及維護學校與教師的專業形象，本席要求行政院明令書商禁入校園，還給校園不受干擾的教學空間，特向行政院提出質詢。

說明：

一、二年一次的「北北基一綱一本」國中教科書單一版本評選近期展開，報載北縣與北市中正區有國中在選書前的敏感時刻讓出版社業務人員，帶著出版社編撰主編到學校教師辦公室穿梭拜託，同時有致贈獎助學金與紀念品的情事發生。此一事件凸顯相關學校疑涉違反行政中立原則。

二、北北基三縣市聯合舉辦「一綱多本選一本」國中教科書評選作業，包括國、英、數、自然與生活科技、社會五科，由三縣市一九七所公私立國中，就九十九及一百學年度各科單一版本進行票選，廿二日結束甄選、廿四日公布票選結果。攸關近 10 萬學生權益的北北基國中教科書票選作業，即將揭曉。不過近日台北縣市相繼傳出有國中接受書商獎助學金、贊助校內活動，嚴重影響教科書的評選公正。本席呼籲行政院應重視此一問題，儘速查明事實真相。

三、以北北基為例，一個年級平均有八萬名學生，單科參考書加上考卷高達上千元，如果八成學生購買，參考書市場就有六千四百萬，書商每次得標可以選用兩年，光北縣營業額就高達一億三千萬，這還不包括台北市與基隆部分，難怪書商競相投入，甚至不惜教科書賠本賣，覬覦的就是這塊大餅。

四、教科書編印商進入校園以贊助獎助學金、與校內活動等方式向校長及教職員公開推銷教科書一事，凸顯相關學校疑涉違反行政中立原則，為落實行政中立與校園教學純淨化，本席要求行政院明令書商禁入校園，還給校園不受干擾的教學空間。

（七十九）本院蔡委員同榮，針對金融業者更動信用卡持卡者利率時，時常出現未事先告知或不符比例之情事，藉此賺取不當利益，嚴重傷害消費者權益，特向行政院提出質詢。

說明：

一、經消基會調查，信用卡發卡銀行長期對於持卡者信用徵信不確實，循環利率之調升理由毫無道理可言，且事先缺乏與持卡人之溝通，造成許多持卡人之權益受損。

二、舉例而言，一名持用萬泰銀行信用卡長達 7 年的消費者，於 2008 年 10 月起開始使用循環利率，2 個月後利率竟無預警從 17.5%調升至 19.89%；另一名萬泰持卡者則是按期繳交最低應繳金額，利率仍在 3 個月時間內遭銀行由 12%調高至 18.95%，幅度驚人；一名中國信託信用卡持卡人，更出現因「未依規定期限」的「提早繳款」，遭判定為信用受損，循環利率自 6%飆升至 20%，顯見發卡銀行不但片面調高利率，調升比例更是毫無標準可言，非常不適當。

三、此外，徵信不確實尚有其他面向，如收入較高且穩定之老師、公職、醫師與法官，即便沒有信用問題，亦出現信用卡循環利率亦達 19.7%的離譜情事。

四、不少消費者表示，在發現上述情事而向銀行申訴時，銀行通常會以「合乎金管會規定」回應，表示銀行有權評鑑持卡人信用並調整利率。然而，銀行在契約上單方保留變更條款，已經違反消保法第 12 條平等互惠原則，且金管會又未監督銀行確實徵信，任由銀行單方調高循環利率，已造成消費者權益極度受損。

五、政府當時為了處理所謂「雙卡風暴」，增訂「循環利率不得高於 20%」之規定，係指該高低利率應予清楚區別，依比例授信與設定利率，卻被發卡銀行故意誤作「利率 20%以下銀行全權處理」，而未確實做到徵信與比例原則，放任業者如此惡質之行徑，是政府為德不卒，應儘速推動相關修法，並早日擬定更確切之規範，以防止業者繼續利用法規漏洞，迫害消費者之權益。

（八十）本院蔡委員同榮，針對威脅苗栗灣寶「特定農業區」的「後龍科技園區」計畫，在地方政府強勢主導下，不顧地方民眾及農業、環保學者反對仍執意推動，中央政府對此卻無所作為，特向行政院提出質詢。

說明：

一、由苗栗縣政府自 2006 年起規劃開發「後龍科技園區」，於灣寶地區徵收農地，開發約 362 公頃園區，以同步開發同步建廠方式，設計容納 300 家科技大廠進駐。

二、然而灣寶地區位於中港溪、後龍溪出海口沖積扇平原，1970 年代政府投入大量資源進行土地、農水路及灌溉系統改良，使原本不適宜耕種的砂質地變為農產豐饒之地，是優良「特定農業區」，更為針對農業文化資產的保存地。

三、據調查，苗栗市目前閒置的工業區土地有高達 342.95 公頃，已相當於一個後龍科技園區的面積，再加上竹南市閒置的工業區土地有 1,205.91 公頃，相當於 3.5 個後龍科技園區。因此，即便苗栗縣政府執意開發科技園區，仍有其他廠址選擇，並無破壞特定農業區之必要。

四、後龍科技園區開發案已爭議多時，灣寶地區居民亦已多次明確表達反對立場，且科技園區並無設置於灣寶地區之必要。根據「農業發展條例」第 10 條，「農業用地變更作非農業使用，應先徵得農業主管機關同意」，亦即農委會實有權限否決土地變更案，但農委會多年來皆未表態，將爭議推回地方政府處理。

五、建請行政院責成農委會考量灣寶地區農業價值，否決土地變更案之申請，並應保障近期即將召開的「區域計畫委員會」於不受政治力及外界干擾下專業審查，以維護灣寶社區特色農業永續經營。

（八十一）本院蔡委員同榮，針對台灣智庫之民調顯示，有超過 58%的民眾認為馬政府過於傾中，導致台灣之獨立主權受損，呼籲政府立即改弦更張，以維護台灣利益作為施政主軸，特向行政院提出質詢。

說明：

一、針對馬英九即將就任屆滿兩週年，台灣智庫於 5 月 18 日發表最新民調指出，有超過 58%的民眾，對這兩年來馬政府的施政不滿意，其中民眾最擔心的，就是政策太傾中，造成國家主權危機。

二、馬英九日前接受墨西哥太陽報專訪，公開定位台灣與中國是「非國與國的特殊關係」，而是地區對地區關係；馬英九 2008 年 11 月接受聯合報專訪，說「兩岸人民只是戶籍不同，不是國籍不同」；1993 至 2008 年間台灣每年都申請進入聯合國，只有馬英九執政後不再繼續申請，以上例子都說明了馬英九執政期間，的的確確出賣台灣主權甚深，民眾之疑慮、不滿與不信任絕非空穴來風。

三、政黨輪替至今已經 2 年了，民眾的生活品質卻是越來越差，根據台灣智庫民調，馬政府兩年來的施政，只有 32.1%的人滿意，卻有 58.6%的民眾不滿意，大家最擔心的貧富差距，有 72.7%的人認為更嚴重，只有 15.9%的人覺得有改善。

四、再者，馬政府力推的 ECFA，有高達 60.3%的人認為要舉行公投，更有超過 6 成的民眾要求等到公投之後，才能繼續跟中國洽談 ECFA，顯示民間反對 ECFA 之聲浪越來越大，政府不應該持續忽視。

五、呼籲馬政府在就任滿兩週年時，針對民眾之不滿與疑慮一一做出回應與改正，其中關於國家主權危機的部分，政府更應該立即改弦更張，揚棄傾中思維，以維護台灣之主權與利益作為政府施政之主軸。

（八十二）本院蔡委員同榮，針對行政院勞工委員會（以下簡稱勞委會）改制勞工部，新增員額竟有高達 7 成 4 用於 ECFA 業務，特向行政院提出質詢。

說明：

一、2010 年 5 月 18 日《蘋果日報》報導指出，勞委會今年原以減少職災死亡人數 3%為目標，但今年 1 至 5 月職業災害死亡人數卻高達 82 人，較去年同期暴增 2 成 4。在此情況下，勞委會因應政府組織改造後改制勞工部所擬定之《勞動部組織調整規劃報告》，新增 668 名員額中，卻有高達 7 成 4、495 人將負責執行 ECFA 基金，勞動檢查人力僅增加 9 人，由 253 名增加至 262 名。勞工團體痛批，勞工性命不如 ECFA。

二、為確實保障勞工權益，勞工團體長期主張增加勞動檢查的次數和範圍，除了勞動安全問題外，近年派遣勞動檢查、非勞動安全項目（如依法發給加班費、提撥勞健保費等）之檢查，都深受各界重視。本席於第 4 會期亦曾就此問題提出質詢，答詢稱由於人力不足，故仍以生命安全為優先檢查項目，自 1999 年至 2008 年減少職災卓有成效。如今事實證明，馬總統上台後職災問題反趨惡化，由新增人力之配置，亦可見政府確實重視 ECFA 遠甚勞工生命安全。

三、另外，本席本會期亦曾就勞委會要求全國就業服務站宣傳 ECFA 提出質詢，並提醒勞委會 ECFA 不僅和勞委會業務無關，甚至和勞工權益相互矛盾，惟答詢僅以 3 行打發，聲稱 ECFA 難免波及勞工權益，實有必要保障民眾「知的權利」。這種答詢不僅敷衍，甚至嚴重藐視本席。若政府要確保民眾認識 ECFA，應該儘速公布草案內容和早收清單，並確實說明 ECFA 只對大企業有利，而非誇大其辭，以紅衛兵擁戴毛語錄的方式誇大 ECFA 威能。

四、勞委會雖稱前揭新增員額僅是「名目上」如此編列，只有部分業務和 ECFA 業務相關，渠等仍以就業服務和職業訓練為主要工作；若確實如此，本席不解何須名實不符。為因應兩岸事務日益頻繁，政府於 2009 年高考已於 10 類科增設兩岸組，勞委會若需增聘兩岸事務專員應循正途，編列正式名額招考；張冠李戴，只會徒增錯亂。

（八十三）本院蔡委員同榮，針對國際著名環保非政府組織「綠色和平（Greenpeace）」的子機構—中國綠色和平（Greenpeace China）欲來台設立分會，有貶低我國主權之虞，特向行政院提出質詢。

說明：

一、國際著名環保非政府組織「綠色和平（Greenpeace）」的子機構—中國綠色和平（Greenpeace China），日前正式向我國環保署申請設立「財團法人綠色和平基金會」，其代表法人資格的基金來源為中國綠色和平，顯示未來在台灣成立的綠色和平基金會為中國機構分會。該基金會並已開始於其網站公告台灣分會人才招募訊息。

二、中國綠色和平執行長 Mario Damato 表示中國綠色和平設立在台分會為總部意願，希望在亞洲擴張分支、關注海洋資源；然而 1997 年我國曾爭取國際綠色和平在台設立「台灣綠色和平（Greenpeace Taiwan）」遭對方拒絕，表示並無此意願。因此，此次中國綠色和平來台設立分支，明顯有其政治目的。

三、目前國際上並未有任何國際 NGO 的「子機構」再設立分支之先例，我國各環保、勞工及社福團體皆憂心，此例一開，中國日後將對各國際組織施壓，要求台灣僅能以同樣模式入會，嚴重影響我國日後加入各國際組織之權益。

四、建請行政院正視中國綠色和平組織不尊重我國主權及勞動人權之行為，拒絕「財團法人綠色和平基金會」之立案申請，以確保我國主權及日後持續以獨立身分加入國際組織之權力。

（八十四）本院蔡委員同榮，針對全民運動會將台灣獅併入南獅，並稱此舉可促進台灣舞獅和國際接軌，實為荒謬，特向行政院提出質詢。

說明：

一、2010 年 5 月 18 日《自由時報》報導，全民運動會將台灣獅併入「中國南獅」比賽項目，引發民間舞獅團體反彈。雖則承辦單位台中市政府允諾會再開會協調，結果卻依舊納入「南獅」中。

二、台中市政府表示，曾詢問體委會中華舞龍舞獅運動總會的意見，強調絕無「中國南獅」的用法，而是將廣東獅、佛山獅、醒獅、客家獅、青頭獅、盒子獅、台灣獅等，統一納入「南獅」，並經過全國 13 個縣市體育會龍獅運動委員會簽署同意。惟不僅台灣獅團體反彈，台灣南獅團體於接受媒體訪問時亦稱台灣獅和南獅明顯不同，相關單位草率整併，顯然漠

視文化專業。

三、國際化不等於中國化，台灣和中國固然存在文化親近性，但政府不應以國際化之名進行整併，消滅台灣主體性。韓國為保有其文化自主，不惜廢棄漢字、自創韓文，以避免帝國主義者以「同文同種」、「固有領土」名義染指，相較之下，不免令人懷疑政府捍衛台灣主體性之決心。

四、過去威權時代錯誤文化政策，打壓歌仔戲和布袋戲，要求使用「國語」演出，和日治時期皇民化政策無異，皆在消滅台灣語言文化、將台灣傳統文化併入殖民母國。如今台灣早已民主化，政府還以國際化之藉口將台灣舞獅納入南獅體系，實為大開倒車。台灣只有職棒統一獅隊，不該有舞獅統一問題，建請相關單位收回成命，回頭是岸。

（八十五）本院蔡委員同榮，針對內政部研擬「政黨法」草案乙事，若干內容恐有違反民主原則之虞，特向行政院提出質詢。

說明：

一、內政部研擬「政黨法」，並開始走入校園舉辦座談會，藉此與各界交流意見。法案之推動必然經過許多修正，提前與各界交換意見，以求送國會審議前更加完備，值得肯定。然而，該草案之部分內容有問題，除須修正以外，還透露出內政部之民主素養問題，令人憂心。

二、關於政黨之成立退場機制，草案內容提議將成立政黨的門檻將從現行的 30 人提高為 300 人，不得成立區域性政黨，而 4 年內若未推縣市級候選人的政黨則給予退場機制。

三、首先，憲法第 14 條明白規定，人民有集會結社的自由，除非結社妨害社會安寧，否則應予最大程度之協助。目前我國登記政黨有 166 個，雖然主要政黨數目不到 5 個，其餘 160 個政黨並未造成憲政運作困難與妨礙社會安寧，動輒要以退場機制進行管理，是直接違反憲法所保障之人民基本自由。

四、其次，對於人民集會結社，是要予以最大協助，而非頻設門檻。政黨之組成是方便人民共同參與公共事務，除為維護社會秩序外，不應限縮其範圍，因此政黨享有延伸的選擇議題及參與範圍之權，豈有禁止區域性政黨之理。

五、上述草案相關內容，皆嚴重抵觸憲法規定與精神，自當儘速改正。除此之外，草案所代表不僅僅是政府對於相關事務之見解，更透露出自身之民主素養。倘若政府屢屢提出如此違背民主精神之規範，國民將質疑政府之民主誠信，未來政府於研擬法案時，應更加謹慎為之，並強化相關人員之訓練，避免重蹈覆轍。

（八十六）本院蔡委員同榮，針對行駛於台北市淡水河流域之藍色公路定期航班，竟然無預警停駛，其中是否涉及違法、圖利廠商之情事，呼籲行政當局介入調查，特向行政院提出質詢。

說明：

一、被馬英九、郝龍斌兩任台北市長吹捧為交通政績的藍色公路，因業者不堪虧損，定期航班

已悄悄停航，多家業者目前只做包船生意，民眾必須預約包船才有船搭，幾艘能搭載上百人的遊艇、客輪，都靜靜停靠在大稻埕碼頭形同半歇業，而不知情的民眾，仍依照北市府所屬的台北旅遊網藍色公路乘船資訊，前往大稻埕碼頭苦候船隻，嚴重影響市民權益。

二、據媒體報導，市政府網站上至今還在鼓勵民眾前往搭乘藍色公路定期航班，也曾有市民打電話到市民專線 1999 詢問，而北市府公共運輸處竟然對於藍色公路定期航班已經停航的事情渾然不知，民眾只能依靠碼頭邊船家張貼的公告資訊才得知。

三、藍色公路過去被市府定位成公共運輸，因此不應以一般的旅遊業看待，因此即使是搭船人數較少的船運，也仍然是公共運輸的一部分，與公車、捷運要停班、改點一樣，都必須經過公告程序，藍色公路定期航班之驟然停駛，明顯違反公共運輸之運行規則。再者，馬郝兩任市府都把藍色公路之開通列為優良政績，為何短短數年就產生定期航班驟然停駛之問題，其中是否涉及違背相關法規，或是圖利特定廠商之不法情事，呼籲行政當局主動介入調查，以維護民眾之權益。

（八十七）本院蔡委員同榮，針對台北房價所得比高過東京，房價炒作已對我國經濟、社會造成嚴重威脅，特向行政院提出質詢。

說明：

一、2010 年 5 月 15 日《蘋果日報》報導，根據營建署公告之各國房價所得比，台灣房價所得比高達 8.3，台灣人須不吃不喝 8.3 年才能購屋，高於日本的 7.3、南韓的 4.5，也高於英國的 6.9 和美國的 3.6；台北購屋所得比更高達 12.9，比東京的 9、首爾的 9.4 還要高。國內房價過度炒作，連帶壓縮國人消費力和經濟復甦，也影響國人生活品質，政府實不應以自由市場名義，繼續放任財團炒作謀取暴利，害慘普羅大眾。

二、近年房價問題深受國人關注，先前政府統計十大民怨，房價過高名列民怨之首，惟行政院吳敦義院長竟稱打壓房價影響經濟復甦，且傷害有屋民眾權益，將財政部房屋稅改方案喊卡，荒謬至極。反觀政府針對房價問題所提之因應措施，停售北市國有地政策治標不治本，無法遏止財團囤地炒作；在生活環境欠佳且房價本就偏低的林口、板橋浮州地區興建平民住宅，更恐怕重蹈郝柏村前院長開發淡海新市鎮之覆轍。

三、事實上，住宅房屋並非一般商品，不能僅以市場供需法則論之，先進國家無論資本自由化程度，皆設法保障青年、中低收入階層能在市區居住，政府將無殼蝸牛趕往郊區之作法，並不可取。4 月 11 日《蘋果日報》報導指出，新加坡國宅比率高達 85%，香港有 5 成以上房屋為國宅，其中 8 成只租不售；4 月 21 日出刊的《天下雜誌》445 號也指出，歐洲國家公有住宅比率高達 20%。相較之下，我國國宅比率僅 3.5%，99.5%國宅都出售，分配到北市溫州、大安、成功、新隆等市區國宅的軍公教人員，無論出租或轉售，無不獲利豐厚。

四、開發國有地本身，並非房價飆漲的元兇，政府標售、放任財團炒作才是根本原因。政府開發台北市區國有地，應設法興建公有住宅，低價出租，才是公道合理作法；將精華地區國有地標售財團、在偏遠郊區興建平價住宅，都不是對症下藥的作法，也違背了政府庶民經濟的施政方針。

五、另外，即使政府開徵土地交易所得稅有所困難，也應該依照實際市價而非公告市價開徵增值稅和地價稅，並檢討企業土地交易所得免徵營所稅之現行法規。

（八十八）本院蔡委員同榮，針對台北花博之路燈涉嫌抄襲，呼籲行政當局立即介入調查，以維護台灣之國際形象，特向行政院提出質詢。

說明：

一、根據媒體報導，曾於 2004 年獲得「台中市共桿化路燈設計競賽」銀獎的李昆道（原名李元）日前指控，台北花博周邊道路更新路燈，細部設計如基座高度、單側電箱檢修口的配置、四管的電線分流管等，與他得獎作品「台灣樞紐」幾乎相同，質疑台北市政府涉嫌剽竊，他將對市府侵犯智慧財產權提告求償，並限期市府於一個月內拆除設置。

二、再者，台北市議員也質疑，台北花博的路燈涉嫌抄襲淡水鎮的路燈造型，北市府工務局公園路燈工程管理處也承認的確有參考淡水鎮的路燈造型，但強調絕對沒抄襲、侵權。不過台北市議員莊瑞雄、劉耀仁、黃向群更質疑公園處「辯稱參考，實為抄襲」。

三、發展文創產業一定要優先保護智慧財產權，這是民主先進國家共有的認識與概念，市府斥資 5,334 萬元設置花博路燈，若只是截取別人作品的身軀，再貼塊花博標誌，以拼湊的模型完成路燈設計，毫無原創性可言，完全浪費人民之納稅錢。

四、花博是國際上之盛事，台北市政府是代表國家來舉辦花博，若是路燈涉嫌抄襲，此舉不僅戕害台灣之文創產業發展，更是讓台灣之國際聲望跌至谷底。呼籲行政當局立即介入調查，徹查台北花博之路燈是否涉嫌全部或是部份之抄襲，以保護國內之文創發展及維護國際聲望。

（八十九）本院蔡委員同榮，針對行政院長屢次對總統公開大拍馬屁，無視總統政見跳票，民怨沸騰，是對全國公務人員的最壞示範，特向行政院提出質詢。

說明：

一、行政院長吳敦義於 5 月 20 日總統馬英九就職 2 週年當日，公開表示馬總統有「沈默的魄力」，不一定常常講以及有很凶的態度。但是有遠見及規劃能力，願細心傾聽民眾及業者聲音後，再帶領團隊貫徹執行；無獨有偶，2009 年 11 月 7 日，吳院長於南投輔選場合，亦曾公開表示馬總統任內表現是「一馬當先，萬馬奔騰」。

二、總統 2 年任內，許多重要政見根本尚未落實，亦未見行政院提出相關方案與推動。舉例而言，馬總統於 5 月 19 日表示「黃金十年」要以「文化強國」，然而 2 年前所提出的政見，如成立「文化諮議小組」、成立「文化外交基金」、於公共電視台設立「台語製作中心與專屬頻道」及擴大教育投資比例（每年國民生產毛額之 0.2%）等，迄今毫無蹤影，只見總統與行政院「沈默」，未審「魄力」何在。

三、又如「黃金十年」之「福利安國」，馬總統當年政見明白提出要推動「綠色稅制」、開辦「老年長期照護保險」與低所得家庭所得稅補貼（即 468 方案）等，同樣於過去言之鑿鑿，於今卻絲毫未見蹤影，賦改會早已停開，內政部亦未提出老年長照之相關配套，只事招募口號以解決人口少子化與老年化問題，行政院又何曾「萬馬奔騰」？

四、行政院長雖為總統提名派任，是政務任命，然而卻是全國最高行政首長，行為舉止動見觀瞻，應肩負全國公務員表率之責。如今總統仍有多項政見未實現，失業率居高不下、貧富差距拉大、房價負擔沉重等民生問題未解，行政院長卻動輒以上述馬屁之辭稱讚總統，無怪乎政府各機關馬屁連連，人民生活卻如同電影「不能沒有你」之寫照。本席敦請行政院應停止各種頌讚阿諛之辭，埋頭政策推動與解決人民問題，才是真正落實苦民所苦。

（九十）本院蔡委員同榮，針對繼雇主逼迫穆斯林勞工吃豬肉事件之後，勞委會統計 1955 專線數據，又發現近 3 個月來外籍移工遭性騷擾及性侵害案件大幅增加，顯示我國保障移工權益之政策未臻完善，特向行政院提出質詢。

說明：

一、我國外籍移工遭受性騷擾及性侵害之案件有暴增之趨勢，根據勞委會 1995 專線統計，2010 年 3 月至 4 月就新增 25 件性侵害、性騷擾申訴案件，與同年 2 月相比增加 80%，受害移工以印尼及越南籍的家事移工佔多數，加害人多為僱主、家庭成員及雇主的關係人。

二、外籍移工透過仲介來台工作，需支付 15 萬至 20 萬元不等的仲介費用，因此移工多半會顧忌申訴雇主性騷擾後會無法繼續留台工作，導致已投資之仲介費血本無歸。又由於性侵害與性騷擾多半發生於雇主家庭中，移工對相關法令又不甚了解，在缺乏人證、事證的情況下難以舉證性侵事實。

三、此外，擔當外籍移工諮詢重任的「1995 外勞諮詢保護專線」目前僅有 25 名工作人員，必須 24 小時輪班，負責泰國、印尼、越南和菲律賓 4 種語言，人力明顯不足，時常發生民眾等候過久無法撥通狀況，可能導致求助移工錯失僅有之撥打電話求助機會。

四、建請行政院就外籍移工自身權益部分，除了給予法令條文說明之外，更應加強申訴方法宣導，且務必確實維護申訴移工後續工作權益，並應擴充 1995 外勞諮詢保護專線服務人力，以保障外籍移工不受雇主、仲介剝削。

（九十一）本院蔡委員同榮，針對「台越民事司法互助協定」之部分條文內容模糊，對於司法院之相關疑慮，法務部之回應與態度顯失慎重，特向行政院提出質詢。

說明：

一、去年 8 月所簽署之「台越民事司法互助協定」，其草案於送交立法院外交國防委員會與法制委員會聯席會審查時，司法院代表對草案內容有許多意見，認為條文內容模糊有利越方解釋，擔心越南法院選擇性承認台灣法院判決，讓互助協定形同具文。

二、司法院代表並表示，司法院先前雖曾受邀表達意見，但當時連草案的文本都還沒有確定，且法務部簽署時並未採用司法院的意見，如今此草案內容可能會引發未來法官在執行上的困難。

三、司法院作為第一線，來自實務經驗之質疑非常值得深思，然而法務部次長陳守煌竟對此表

示，司法院的質疑並不是很重要，台灣與越南分別屬於民主與共產國家，很多專有名詞的認知並不相同，應該可以透過法官造法與法律解釋來彌補。

四、首先，我國乃成文法國家，國家法律全由立法院訂之，何來「法官造法」，陳次長作為法務機關之首長，對我國法系之認知偏頗令人驚訝。此外，司法院的憂慮是越南法院未必依台灣法律解釋，進而迴避互助案件，台灣之法律解釋如何解決上述問題。

五、最重要的是，政府與越南洽商司法方面協定時，應重視司法院之實務意見。然而根據司法院代表之談話，卻發現司法院見解未獲採納；更離譜的是，陳次長竟公開表示司法院看法「不重要」，姑且不論專業度問題，我國憲政體制五院均權，院際之間必須相互尊重，豈有行政部門公然漠視司法院見解之理。該協定之內容若已遭指出過於模糊，法務部自當研擬方案積極處理，而非以質疑意見「不重要」為由迴避責任，如此鴕鳥作風極不可取，應即刻改進。

（九十二）本院蔡委員同榮，針對青少年霸凌和犯罪事件頻傳，特向行政院提出質詢。

說明：

一、2010 年 5 月 20 日中央社、5 月 21 日《自由時報》報導，台東一所中學接連發生 2 名高二學長在校分別性侵國中學弟、學妹案，以及另外 2 名學長聯手性侵多名學弟案。報導指出，因該校有「學長制」傳統，以致受害學弟不敢聲張，長期遭到不肖學長奴役，學弟妹遭到性侵時亦無力自救。

二、報導指出，性侵國中學弟妹的學長，法官以雙方家長和解、少年情慾難耐等理由，僅輕判緩刑；聯手性侵學弟的 2 名學長，也僅留校查看、勒令搬離宿舍。事實上，該校 2 年前便曾經發生高三學長強迫國二學弟幫忙洗衣、按摩，並無故抓學弟頭撞牆之荒唐案例，當時高三學長認錯時曾泣訴自己也是學長制的受害者，可見該校學長制問題歷久經年，校方和相關單位放任錯誤傳統延續，才是該校霸凌、性侵案件頻傳的禍首。

三、本席先前曾多次就校園霸凌和青少年犯罪問題提出質詢，並針對先前花蓮未成年少女收容所霸凌案，提醒相關單位注意收容所霸凌情況，惟日前 5 月 12 日又傳出苗栗安置機構 3 名少女圍毆 1 名少女，並動手剪去該名少女長髮的霸凌事件。類似事件一再上演，政府不該僅以個案、權責屬地方機構等官僚心態敷衍了事。

四、另外，本席先前也曾就青少年凌虐遊民案件提出質詢，期盼政府正視青少年犯罪問題和遊民安全，惟 5 月 21 日《自由時報》報導，又見板橋 8 名惡少為了區區 500 元將 56 歲遊民蔡克儉虐殺致死，3 小時虐殺過程中，惡少以竹掃帚、粗木條、塑膠水管、玻璃瓶集體凌虐之，導致蔡克儉肋骨斷裂、頭皮掀起，甚至企圖點火燒其下體，蔡克儉被發現時不成人形。犯案少年手段凶殘，泯滅人性，固然令人髮指，慘案一再上演，卻令人懷疑，政府究竟是否有心處理青少年犯罪問題。

五、無論是校園、收容所的霸凌事件，或校外的青少年犯罪事件，都不是第一次發生，一再上演的誇張案例，除了凸顯出台灣的教育出現問題，也足見相關單位在本席多次提出質詢下，仍未能嚴肅面對問題，令人遺憾。建請相關單位研擬追究霸凌校園校長和收容機構主事者連帶責任，並提高青少年犯罪刑責，以遏止青少年方剛血氣，釀成嚴重社會問題。

（九十三）本院蔡委員同榮，針對台灣長久以來薪資成長停滯，尤以去年最為惡化，呼籲政府提出完整配套措施，不應只以簽訂 ECFA 為唯一之方法，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣之實質薪資已經連 3 年負成長，竟然退回 13 年前的水準，行政院主計處日前預估 2010 年民間消費成長幅度只有 1.99%，顯示台灣近年來薪資完全沒有成長，民眾消費態度相當保守，內需景氣有待提振。

二、根據主計處資料，1998 年民間消費成長率為 6.31%，當年經濟成長率為 3.47%，民間消費比經濟成長率高；2001 年民間消費成長已經跌至 0.98%，當年度經濟成長率為-1.65%。除 2004 年經濟成長率衝破 6.19%，當年度民間消費成長率高達 5.17%外，接下來幾年民間消費成長率不是負成長，就是低於 2%。

三、民間消費至少要與經濟成長率相同，民間消費成長才算活絡，而自馬政府執政以來國內薪資不增反減，2009 年名目平均薪資較 2008 年減少 4.31%，創史上最大減幅；扣除物價漲幅後，實質平均薪資更創 1997 年以來新低。面對全國薪資大縮水，政府毫無完整配套措施，只知以「22K」之短期就業方案應付，導致不少企業完全以臨時工取代專任員工，不但拉低新鮮人起薪，也嚴重破壞台灣之就業市場。

四、面對長久以來台灣薪資成長停滯，尤其是去年更加惡化，政府不知徹底改善就業環境，竟欲以簽訂 ECFA 作為解決方案，殊不知按照「要素價格均等化」理論，由於台灣快速與中國發展經貿關係，中國屬於開發中國家，將導致台灣國內之就業機會被取代、工資所得被拉低。亞洲四小龍中，南韓及新加坡薪資維持一定成長，反觀與中國經貿關係密切的台灣及香港，卻出現薪資停滯或縮水問題。呼籲政府，重新擬定經建計畫，放棄與中國簽訂 ECFA。

（九十四）本院蔡委員同榮，針對員警處理 5 月 19 日發生之 3 名男子非法引進烏茲別克籍代理孕母事件時，不當公布並扣押與犯罪案情無關之當事人個人資訊，已違反刑事訴訟法相關規定，特向行政院提出質詢。

說明：

一、基隆市警方於 5 月 19 日查出 3 名男子為求白種混血小孩，竟以假結婚及假求學方式讓 4 名烏茲別克籍女子來台擔任代理孕母，並以人工受孕方式依序產下 3 男 1 女，直至其中一位女子被檢驗出感染愛滋病，整起事件才曝光。

二、該案件涉及違法借用代理孕母、偽造文書、違反人工生殖法等，然而警方竟主動對外表示，於 5 月 19 日的拘捕行動中，警方在涉案之郭姓男子及邵姓男子家中「扣得」2 人為數甚多之裸照，並公佈照片內容為 2 人與其他男子肉體碰觸畫面。

三、警方扣押並對外洩露資訊之行為已違反刑事訴訟法第 11 章第 124 條「搜索應保守秘密，並應注意受搜索人之名譽。」且上開照片與本案偽造文書及違反人工生殖法之犯罪事實並無

關聯，不應構成可扣押物。相關員警行為嚴重侵害民眾保留性傾向及私生活之隱私權。

四、警方偵辦案件過程中透露過多犯罪嫌疑人隱私之情事已非個案，例如偵查毒品犯罪時往往附帶對外說明查獲毒品使用之場合為「同志派對」，或公開犯罪嫌疑人之交往對象資訊，更時常在查獲同性戀犯罪行為時，特意通知媒體採訪，皆有過度危害人權之虞。

五、建請行政院應公開說明員警扣押郭姓及李姓男子私生活照片是否為辦案所需，並懲處公開搜索物件及內容侵害當事人隱私之本案員警。此外，亦應督導警察機關建立符合刑事訴訟法及個人資訊保護法之標準搜索流程，以避免不必要之隱私、人權侵害。

（九十五）本院蔡委員同榮，針對亞洲原住民族聯盟（Asia Indigenous Peoples' Pact, AIPP）在中國壓力之下，將台灣會籍名稱矮化為「台灣/中國」（Taiwan/China），嚴重侵害我國主權及台灣原住民族團體參與組織之機會，特向行政院提出質詢。

說明：

一、AIPP 為創立於 1992 年的非政府組織，旨在強化亞洲原住民族的權益與合作，並協助聯合國制訂「聯合國原住民族權利宣言」，以保護亞洲原住民族的存續。目前亞洲原住民族聯盟有來自 14 個國家的 28 個組織參與，而我國近 10 年來皆為東北亞區執行委員。

二、然而，AIPP 今年初加入聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）而遭受中國壓力，將台灣會籍由 Taiwan 改為 Taiwan/China，使台灣原住民族在國際組織認定上，成為中國眾多少數民族的一部份，台灣民間的原住民團體也失去參加聯合國非政府組織活動的機會。

三、自政府打出「外交休兵」政策之後，不斷發生台灣遭國際改名為「中國的一省」（Taiwan, Province of China）及「中國台灣」（Taiwan/China）之情事，包括 2008 年資訊安全合作組織 FIRST 論壇、世界衛生大會（WHA）、溫哥華冬季奧運等皆然，顯示「休兵」已使台灣漸遭國際認定為中國之一省，更壓縮民間團體自主發聲機會，嚴重侵害國人權益。

四、建請行政院針對我國遭 AIPP 降格為 Taiwan/China 一事持續向 AIPP 總部及中國表達嚴正抗議，且應傾官方之全力保障我國原住民族於國際組織獨立發聲之空間。此外，亦應全面檢討近 2 年來連續發生我國名稱遭指為「中國的一省」之原因，以保障我國主權及國際地位。

（九十六）本院蔡委員同榮，針對聯合國教科文組織日前公布全世界 18 種極度瀕危語言，其中包括台灣平埔族群巴宰族語，據了解過去幾年巴宰族人積極復振族語，成績亦有目共睹，呼籲政府更關心台灣平埔族群的文化正名及語言發展，特向行政院提出質詢。

說明：

一、根據聯合國教科文組織所列出的《聯合國瀕危語言圖冊》，全世界有 199 種語言處境危急

，其中台灣平埔族群馬賽（巴賽）語、龜崙語、洪雅語、凱達格蘭語、道卡斯語、巴布拉語、西拉雅語及巴布薩族等 8 種語言，已被認定流失。而台灣的平埔族群巴宰族語則被列為極度瀕危語言，根據聯合國教科文組織調查，目前僅剩一位高齡 96 歲的巴宰族耆老潘金玉會講巴宰族語，語言傳承面臨危機。

二、針對聯合國教科文組織的說法，南投縣巴宰族文化協會理事長潘文輝提出反駁，他指出巴宰族是很早接受漢化的平埔族，原鄉主要在豐原岸里社、苗栗三義鯉魚潭與南投一帶，族人如今約 5,000 人，過去幾年在專家學者的協助下，除了編寫巴宰語辭典外，也開始用羅馬拼音編寫族語教材，並且在教會中開辦族語課程，也教唱族語歌謠，現在至少有 10 多人會說族語。

三、但是，巴宰族族語的傳承復興過程也凸顯了政府對於原住民文化的忽略與漠視，據了解，巴宰族曾於日前兩度向行政院原民會申請正名，至今卻仍然沒有結果，巴宰族急需政府承認平埔族群的存在，讓巴宰族人得以正名，政府亦需給予資源讓族人得以做有系統的族語復振工作。

四、政府應該立即與以原住民族群正名，平埔族群共同參與過台灣的歷史，不容政府利用政治力輕易否定族群之存在，這次聯合國公布的調查就是一種警訊，固然近幾年來巴宰族人曾努力復振語言，而且也已有了成果，但是如果政府仍然不願伸出援手，語言的瀕危只是遲早的事。呼籲政府，有關平埔族群的認定，現階段應該先從文化正名開始，並積極推動平埔族群語言、文化之保存、維繫及發展。

（九十七）本院蔡委員同榮，針對媒體報導，又傳外籍配偶申請來台面談，遭到面談官羞辱，特向行政院提出質詢。

說明：

一、2010 年 5 月 24 日《蘋果日報》報導指出，台北縣男子周嘉慶上月向我國駐越南河內辦事處申請其懷孕越南籍妻子團氏水來台，面談官拒絕其申請之餘，竟稱懷孕越南籍配偶赴台，腹中子女有 8 成不是台灣配偶親生，勸周嘉慶等孩子生下後，驗過 DNA 再行申請。

二、過去因人口販子「假結婚，真賣淫」之案例層出不窮，各國皆建立面談機制遏止歪風，面談機制也確實有效降低人口販運和非法移民，惟駐外館人員問題過於刁鑽、侵犯隱私和人權，也深為各界攻訐詬病。事實上，若真如前揭河內面談官所稱，懷孕越南籍配偶腹中子女高達 8 成不是台灣丈夫親生，相關單位應大力宣導，避免更多台灣郎受騙上當，而非出言調侃；若面談官所稱不實，外交部應立即向周嘉慶夫婦及全國越南籍配偶致歉。

三、根據外交部領事事務局網站資料，2004 年核發東南亞配偶依親簽證高達 17,559 件，其後逐年銳減，2005 年 10,925 件、2006 年至 2009 年分別為 6,268、6,386、5,738、4,438 件。2009 年 4 月，領務局局長羅由中指出，2006 年至 2008 年，依親簽證面談拒件率約為 25%，其中駐越南代表處拒件率為 35%，印尼 36.2%、泰國 33.8%、菲律賓 18.3%。

四、相較之下，根據內政部移民署統計資料顯示，2007 年至 2009 年，中國籍配偶面談審核通過件數分別為 27,469 件、20,904 件、20,302 件，拒件率分別為 14.31%、12.22%、9.96%；2010 年 1 至 4 月共通過 3,642 件，拒件率 12.88%。東南亞籍配偶面談無論件數或拒件率，都和中國籍配偶相去甚多，是否因此變相鼓勵國人前往中國覓偶，並助長中國籍女子來台

賣淫，值得深思。

五、外籍配偶面談固為必要機制，但面談刁難、羞辱爭議始終不斷，建請相關單位建立面談標準範例，並嚴格約束面談人員，以保障人性尊嚴，維護台灣國際聲譽。

（九十八）本院蔡委員同榮，針對研考會所提出之「政見執行成效檢討報告」，竟將「要求中國撤除對台飛彈」列入政績成果，與事實相差甚遠，特向行政院提出質詢。

說明：

一、針對總統馬英九就職 2 周年，行政院研考會於日前發表「總統政見二周年執行成效檢討報告」，將總統於競選時提出之政見歸納為 414 項，並區分為「已完成」、「執行中具階段性成果」、「執行中」、「規劃中」等類別。其中針對「要求中共撤除對台飛彈，以展現其促進台海共榮共利誠意」乙項，竟列為「執行中具階段性成果」的政策項目，而根據僅為 1 份陸委會對中國呼籲撤除飛彈的新聞稿，且事實上總統上任 2 年以來，中國部署於其東南軍區，面對我國之飛彈數量是不減反增，如此檢討報告顯與事實差距過大，有對政績灌水美化之嫌。

二、對此研考會副主委宋餘俠回應表示，所謂「執行中具階段性成果」的政策，代表的是尚未完成的政見項目，主要是檢視各部會當初針對相關政見所列的工作項目是否已經執行，若確定有執行相關工作項目，就會視為有階段性成果，但不代表已完成這項政策目標，才會列為「執行中」項目，報告並沒有膨風或灌水。

三、政策檢討之目的，是為協助政府釐清施政得失，必須力求坦誠與精確。研考會將政見分為 4 個等級，在區分政見實行程度時，就必需嚴謹地進行認定，以 1 紙新聞稿就認定為「具階段性成果」，而無視於中國對台飛彈數量仍持續增加的事實，標準明顯過於寬鬆，而使整份檢討報告失去應有之效力。

四、我國希望中國撤除對台飛彈，絕對不是光靠我國就能辦到，易言之，所謂成果絕非我國單方面的聲明，而是與中國方面進行實質協商並取得進程，一如兩會所簽訂的各項協議。對台飛彈之撤除是何其大事，攸關我國安全與國民信心至鉅，政府應該在此完成符合比例之成果後，再行表示已經完成階段性目標，否則一味灌水膨風，只會徒然傷害國民對政府之信任，對於檢討施政毫無實質意義。

立法院第 7 屆第 5 會期第 14 次會議議事錄

時　　間　中華民國 99 年 5 月 21 日（星期五）上午 9 時 1 分至 9 時 49 分、10 時 18 分至 11 時 14 分

5 月 25 日（星期二）上午 10 時 32 分至 10 時 58 分、下午 5 時至 5 時 32 分

地　　點　本院議場

出席委員　曹爾忠　王進士　彭紹瑾　呂學樟　林炳坤　徐耀昌　鄭金玲
張慶忠　劉盛良　江義雄　林明溱　徐少萍　楊仁福　羅淑蕾
趙麗雲　陳淑慧　潘維剛　翁金珠　郭玟成　蘇震清　郭素春
余政道　蔡錦隆　陳啟昱　侯彩鳳　郭榮宗　賴坤成　陳亭妃
陳節如　王廷升　賴士葆　薛　凌　帥化民　林益世　蔣乃辛
盧嘉辰　林正二　邱　毅　許舒博　黃志雄　鍾紹和　林鴻池
林德福　鄭麗文　楊麗環　蔣孝嚴　盧秀燕　簡東明　陳　杰
張顯耀　賴清德　紀國棟　簡肇棟　王幸男　曾永權　陳明文
徐中雄　羅明才　蔡煌瑯　葉宜津　蔡同榮　余　天　吳育昇
管碧玲　潘孟安　廖婉汝　林淑芬　廖國棟　洪秀柱　李復興
鄭汝芬　黃淑英　黃仁杼　劉建國　邱議瑩　黃義交　黃偉哲
李慶華　田秋堇　柯建銘　孫大千　高志鵬　陳　瑩　周守訓
高金素梅　黃昭順　江玲君　翁重鈞　孔文吉　陳福海　涂醒哲
李俊毅　林建榮　費鴻泰　丁守中　馬文君　李明星　陳根德
朱鳳芝　康世儒　李鴻鈞　吳清池　蔡正元　張嘉郡　林滄敏
楊瓊瓔　蕭景田　林郁方　王金平　顏清標　陳秀卿
委員出席　111人

請假委員　劉銓忠　謝國樑
委員請假　2人

主　　席　院　　長　王金平（5 月 25 日上午 10 時 32 分至 10 時 44 分）
副　院　長　曾永權（5 月 21 日上午 9 時 1 分至 9 時 49 分、10 時 18 分至 11 時 14 分、5 月 25 日上午 10 時 45 分至 10 時 58 分、下午 5 時至 5 時 32 分）

列　　席　副　秘　書　長　周萬來

紀　　錄　議事處副處長　鄭光三
議事處簡任秘書　王源森
議事處簡任編審　張家興
議　事　處　科　長　張智為
公　報　處　處　長　劉錦章

報告事項

一、宣讀本院第 7 屆第 5 會期第 13 次會議議事錄。

決定：確定。

二、本院委員郭榮宗等 19 人擬具「民用航空法第三十七條條文修正草案」，請審議案。

決定：交交通委員會審查。

三、本院委員郭素春等 29 人擬具「醫療法第二十八條條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

四、本院委員薛凌等 18 人擬具「醫療法部分條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

五、本院委員薛凌等 18 人擬具「醫師法第二十三條及第二十九條條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

六、本院委員陳節如等 18 人擬具「公務人員任用法第二十八條及第二十九條條文修正草案」，請審議案。

決定：交司法及法制委員會審查。

七、本院委員孫大千等 20 人擬具「國籍法第三條條文修正草案」，請審議案。

決定：交內政、教育及文化兩委員會審查。

八、本院委員黃淑英等 24 人擬具「藥害救濟法第十三條條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

九、本院委員林淑芬等 18 人擬具「廢棄資源物再生與廢棄管理法草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

十、本院委員蕭景田等 25 人擬具「預算法第四十一條條文修正草案」，請審議案。

決定：交財政委員會審查。

十一、本院委員葉宜津等 23 人擬具「預算法第四十一條條文修正草案」，請審議案。

決定：交財政委員會審查。

十二、本院委員賴士葆等 31 人擬具「預算法第四十一條條文修正草案」，請審議案。

決定：交財政委員會審查。

十三、本院委員丁守中等 25 人擬具「公平交易法增訂第三十五條之一條文草案」，請審議案。

決定：交經濟委員會審查。

十四、本院委員陳瑩等 17 人擬具「全民健康保險法部分條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

十五、本院委員廖國棟等 19 人擬具「酒害防制法草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

十六、本院委員黃義交等 38 人擬具「廣播電視法第十七條條文修正草案」，請審議案。

決定：交交通委員會審查。

十七、本院委員黃義交等 38 人擬具「衛星廣播電視法增訂第十七條之一條文草案」，請審議案。

決定：交交通委員會審查。

十八、本院委員黃義交等 38 人擬具「有線廣播電視法增訂第四十條之一條文草案」，請審議案。

決定：交交通委員會審查。

十九、本院委員劉建國等 17 人擬具「社會救助法部分條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

二十、本院委員林明溱等 41 人擬具「國家賠償法部分條文修正草案」，請審議案。

決定：交司法及法制委員會審查。

二十一、本院國民黨黨團及民進黨黨團擬具「臺灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第二十九條之一條文草案」，請審議案。

決定：逕付二讀，並由國民黨黨團及民進黨黨團共同召集協商。

二十二、本院無黨團結聯盟黨團擬具「營造業法第三十一條條文修正草案」，請審議案。

決定：退回程序委員會重新提出。

二十三、本院無黨團結聯盟黨團擬具「離島建設條例第十二條條文修正草案」，請審議案。

決定：交經濟委員會審查。

二十四、本院委員賴士葆等 31 人擬具「決算法第二十二條條文修正草案」，請審議案。

決定：交財政委員會審查。

二十五、行政院函請審議「學校教職員退休條例修正草案」案。

決定：交司法及法制、教育及文化兩委員會審查。

二十六、行政院函請審議「生技新藥產業發展條例第三條條文修正草案」案。

決定：交經濟委員會審查。

二十七、行政院函請審議「貨物稅條例增訂第十二條之四及第十二條之五條文草案」暨「使用牌照稅法修正第五條條文及增訂第六條附表四、附表五草案」案。

決定：交財政委員會審查。

二十八、行政院函請審議「證券交易稅條例部分條文修正草案」案。

決定：交財政委員會審查。

二十九、行政院衛生署函，為補送「財團法人藥害救濟基金會、醫療財團法人病理發展基金會 99 年度預算書，暨該署主管財團法人董事長、執行首長、一級單位主管簡歷資料表」案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會併案審查。

三十、交通部、內政部函，為修正「道路交通安全規則」第三十九條附件七、附件十二及第四十四條條文，請查照案。

決定：交交通、內政兩委員會。

三十一、行政院公共工程委員會函送該會 99 年度第 1 季對國內團體捐助情形季報表，請查照案。

決定：交交通委員會。

三十二、行政院公共工程委員會函，為修正「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第三十三條之五

條文，請查照案。

決定：交交通委員會。

三十三、經濟部函送該部智慧財產局 99 年度第 1 季「獎補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人案件彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

三十四、經濟部函送「經濟部能源局 99 年度對社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人補（捐）助案件第 1 季彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

三十五、經濟部函送該部工業局 99 年度第 1 季「補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人補捐助經費彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

三十六、經濟部函送「大陸地區人民來臺投資業別項目」，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

三十七、經濟部函送廢止「中國造船股份有限公司管理辦法」及「中國造船股份有限公司管理辦法施行細則」，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

三十八、經濟部函送該部中小企業處「99 年度對民間團體、縣市政府及個人補（捐）助案件第 1 季彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

三十九、經濟部函送該部 99 年度第 1 季補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人補捐助經費彙總表，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十、經濟部函，為修正「限制輸出貨品表」中CCC4707.10.00.00-6「回收（廢料及碎屑）之未漂白牛皮紙或紙板及瓦楞紙或紙板」等 4 項貨品之輸出規定，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十一、經濟部函送該部國際貿易局「99 年度對社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人補捐助案件第 1 季彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十二、經濟部函，為 99 年度中央政府總預算案，所作獎補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人之獎補助經費，應將其補助對象、金額及相關開支明細，按季送本院備查並上網公告，該部標準檢驗局業已備妥補捐助經費彙總表，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十三、經濟部函送「再生能源發電設備免徵及分期繳納進口關稅品項及證明文件申請辦法」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十四、經濟部函送「再生能源電能費用補貼申請及審核辦法」，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

四十五、經濟部函送「風力發電離岸系統設置海域範圍所定低潮線」，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

四十六、經濟部函送「臺灣電力公司核能四廠第 1、2 號機發電工程 99 年度第 1 季執行進度表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十七、經濟部函送「再生能源發電設備認定辦法」，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

四十八、經濟部、內政部函，為修正「商業團體分業標準」「照相商業」團體業別名稱為「攝影商業」及其業務範圍，請查照案。

決定：交經濟、內政兩委員會。

四十九、行政院大陸委員會函送該會及中華發展基金 99 年度第 1 季「對團體及個人之補捐助一覽表」，請查照案。

決定：交內政委員會審查。

五十、行政院文化建設委員會函送該會 98 年列管一億元以上公共建設計畫落後檢討報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

五十一、司法院函送該院主管 99 年度第 1 季「補捐助團體及個人經費執行情形表」，請查照案。

決定：交司法及法制委員會。

五十二、司法院函送「行政訴訟文書傳真及電子傳送作業辦法」，請查照案。

決定：交司法及法制委員會。

五十三、司法院函，為修正「各級法院法官辦理民刑事及特殊專業類型案件年度司法事務分配辦法」，請查照案。

決定：交司法及法制委員會。

五十四、財政部函，為修正「統一發票使用辦法」第七條、第八條及第三十二條、「營業人使用收銀機辦法」第三條之一、第十八條及「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」第二十一條條文，請查照案。

決定：交財政委員會。

五十五、行政院農業委員會函送「動物傳染病非疫區之國家（地區）一覽表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

五十六、行政院農業委員會函送「行政院農業委員會暨所屬機關 99 年度截至第 1 季補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人補捐助經費彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

五十七、內政部函，為修正「兒童及少年福利機構專業人員資格及訓練辦法」部分條文，請查照案

。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

五十八、內政部函，為修正「身心障礙者生活托育養護費用補助辦法」第一條、第十條及第十五條條文，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

五十九、內政部函，為修正「非都市土地使用管制規則」部分條文、第六條附表一及第十七條附表二、附表二—一，請查照案。

決定：交內政委員會審查。

六十、內政部函送該部主管 99 年度第 1 季補助縣市政府、團體及個人之獎補助經費明細表，請查照案。

決定：交內政委員會審查。

六十一、內政部函，為修正「國籍法施行細則」第七條及第十六條條文，請查照案。

決定：交內政委員會。

六十二、行政院衛生署函送該署「生醫管理中心」興建工程修正計畫核定本，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

六十三、行政院衛生署函送「駐澳大利亞臺北經濟文化辦事處與澳大利亞商工辦事處間藥物管理合作瞭解備忘錄」，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境、外交及國防兩委員會。

六十四、行政院衛生署函，為修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」第二條附表一，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

六十五、行政院國軍退除役官兵輔導委員會函送該會「防騙宣導、榮民（眷）照顧服務人力及就醫服務等工作」具體報告，請查照案。

決定：交外交及國防委員會。

六十六、行政院國家科學委員會函送該會暨所屬機關 99 年度第 1 季補（捐）助民間團體及個人經費資料表，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

六十七、行政院體育委員會函，為修正「行政院體育委員會精英獎獎勵辦法」，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

六十八、行政院青年輔導委員會函送該會及所屬 99 年度第 1 季獎、補（捐）助經費執行情形表，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

六十九、行政院勞工委員會函送該會及所屬機關 99 年度第 1 季補助社會團體、人民團體、財團法人及個人之補助經費（含補助對象、金額及相關開支明細）一覽表，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

七十、行政院勞工委員會函，為修正「就業促進津貼實施辦法」第二條及第五條條文，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

七十一、國家通訊傳播委員會函送該會「電信業及傳播業電腦處理個人資料管理辦法」草案收費基準成本資料，請查照案。

決定：交交通委員會。

七十二、蒙藏委員會函送該會 99 年度第 1 季補助社會（人民）團體、財團法人及個人之補助經費相關資料，請查照案。

決定：交內政委員會審查。

七十三、教育部函送該部主管 99 年度第 1 季補捐助執行情形總表及明細表，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

七十四、考試院函，為修正「關務人員升官等考試規則」第十條條文，請查照案。

決定：交司法及法制委員會。

七十五、行政院函，為修正「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境實施辦法」，名稱並修正為「限制欠稅人出國實施辦法」，請查照案。

決定：交財政委員會。

七十六、行政院函送「中華民國一百年度中央政府總預算編製辦法」，請查照案。

決定：交財政委員會審查。

七十七、行政院函送「中華民國一百年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法」，請查照案。

決定：交財政委員會審查。

七十八、行政院函，為修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」部分條文，並定自 99 年 1 月 1 日施行，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

七十九、外交部函送「台加青年交流瞭解備忘錄」，請查照案。

決定：交外交及國防委員會審查。

八十、行政院農業委員會函，為 99 年度中央政府總預算案，該會研議國內糧食自給率改善措施，請列入議程，請查照案。

決定：交經濟委員會處理。

八十一、行政院農業委員會函送該會莫拉克颱風災後重建特別預算 99 年度「農業設施復建業務」補助農田水利會經費凍結 30%解凍專案報告，請查照案。

決定：交經濟委員會處理。

八十二、行政院衛生署函送 99 年度中央政府總預算案，凍結該署「健全醫療衛生體系—醫院評鑑相關計畫」經費二分之一，俟公開 98 年不合格醫院名單、不合格項目及評鑑結果辦理情形，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會處理。

八十三、行政院經濟建設委員會函，為 99 年度中央政府總預算案，該會「國家建設總合評估規劃

作業」預算凍結四分之一，請列入議程，請查照案。

決定：交經濟委員會處理。【經在場委員 65 人，贊成者 42 人，反對者 22 人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(1)】

八十四、行政院金融監督管理委員會函送 99 年度中央政府總預算案，凍結該會業務費五分之一及金融監理計畫四分之一專案報告，請安排報告日程，請查照案。

決定：交財政委員會處理。【經在場委員 67 人，贊成者 44 人，反對者 23 人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(2)】

八十五、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案，該部「政務人員待遇」415 萬 2,000 元凍結四分之一，請列入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

八十六、國家安全會議函，為 99 年度中央政府總預算案，該會議凍結「一般行政」項下「業務費」四分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交司法及法制委員會處理。

八十七、行政院文化建設委員會函，為 99 年度中央政府總預算案決議：凍結第 5 目「表演及視覺藝術業務」第 3 節「表演藝術之策劃與推動」中「開國一百周年慶活動計畫」3,000 萬元，請安排報告日程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。【經在場委員 67 人，贊成者 43 人，反對者 24 人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(3)】

八十八、行政院文化建設委員會函，為 99 年度中央政府總預算案決議：凍結第 2 目「文化發展業務」第 2 節「文化創意產業發展計畫」之「產業集聚效應計畫」4 億 0,510 萬元之四分之一，請安排報告日程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

八十九、行政院文化建設委員會函，為 99 年度中央政府總預算案決議：凍結第 6 目「國際文化交流業務」之「兩岸文化交流推展」6,581 萬 9,000 元之四分之一，請安排報告日程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。【經在場委員 72 人，贊成者 47 人，反對者 25 人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(4)】

九十、行政院文化建設委員會函，為 99 年度中央政府總預算案決議，凍結「文化資產總管理處籌備業務」之「文化資產維護管理及再利用計畫」2 億 0,373 萬 6,000 元預算之四分之一，請安排報告日程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

九十一、考選部函，為 99 年度中央政府總預算案該部歲出部分（第 5 款第 2 項）決議，除人事費外凍結 5%，請安排報告日程，請查照案。

決定：交司法及法制、社會福利及衛生環境兩委員會處理。

九十二、行政院主計處函，為 99 年度中央政府總預算案，該處「公務機關歲計會計業務」及「特

種基金歲計會計業務」預算凍結四分之一，請安排報告案，請查照案。

決定：交財政委員會處理。

九十三、教育部函送 99 年度中央政府總預算案決議，有關「凍結教育部第 2 目第 2 節『技術及職業教育行政及督導』4 億元」專案報告，請安排報告日程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

九十四、教育部函送 99 年度中央政府總預算案決議，有關「凍結教育部第 2 目第 1 節『高等教育行政及督導』8 億元」專案報告，請安排報告日程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

九十五、教育部函送 99 年度中央政府總預算案決議，有關「凍結教育部第 7 目第 2 節『學生國防教育與安全維護』推展學生全民國防教育原列 3,263 萬 5,000 元之四分之一」專案報告，請安排報告日程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

九十六、中央研究院函送 99 年度中央政府總預算案第 1 款第 5 項第 3 目「自然及人文社會科學研究」第 3 節「人文及社會科學研究」中「中國文哲研究」凍結 1,000 萬元之書面調查報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

九十七、行政院體育委員會函，為 99 年度中央政府總預算案，該會「整建運動設施」凍結 3 億元（含「清查全國運動中心設置狀況及消費者權益保障事項」），請安排報告日程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

九十八、行政院體育委員會函，為 99 年度中央政府總預算案，該會「體育行政業務」凍結 1,000 萬元預算，請安排報告日程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

九十九、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案，該部決議(二)，凍結第 10 目「鐵公路重要交通工程」項下臺北都會區大眾捷運系統初期路網內湖線建設計畫經費二分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。【經在場委員 76 人，贊成者 47 人，反對者 29 人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(5)】

一〇〇、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部決議(二十二)，凍結「業務費」5 億 1,141 萬 3,000 元四分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一〇一、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部決議(二十三)，凍結「因應監理單位加強汽燃費稽徵、催繳等配合政策及緊急需要專案補助徵收經費」1,500 萬元四分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一〇二、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部觀光局決議(一)，凍結第 3 目「觀光業務—

觀光業務調查與規劃」5,305 萬 2,000 元三分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一〇三、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部觀光局決議(二)，凍結第 3 目「觀光業務—補助交通作業基金」中，辦理「觀光拔尖領航計畫」32 億 9,000 萬元三分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一〇四、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部觀光局決議(三)，凍結第 3 目「觀光業務—對國內團體之捐助」8,613 萬 5,000 元三分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一〇五、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局決議(一)，凍結第 2 目「公路及監理業務管理」項下「國內旅費」1,920 萬元五分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一〇六、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局決議(二)，凍結第 2 目「公路及監理業務管理—公路公共運輸發展計畫」44 億元四分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一〇七、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局決議(三)，第 2 目「公路及監理業務管理」項下「公路公共運輸發展計畫」之「設備及投資」中，「推動公路汽車客運動態資訊管理系統建置案」1 億 5,000 萬元、「獎補助費」補助地方政府「推動非正式公共運輸資源整合補助計畫」4 億元、「推動公車限齡汰換及補助汰換全新或較新車輛」4 億元、「推動縣市公車動態管理系統」1 億 5,000 萬元、「補助交通部主管公路客運業推動公車限齡汰換及補助增購新車」4 億 3,679 萬 3,000 元，均凍結五分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一〇八、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局決議(十七)，凍結該局及各監理所第 1 目「一般行政」項下汽車路邊攔檢及聯合稽查小組業務費、差旅費及獎金二分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一〇九、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局決議(十八)，凍結「公路及監理業務管理」58 億 2,111 萬 9,000 元四分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一一〇、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局決議(十九)，凍結第 2 目「公路及監理業務管理—公路公共運輸發展計畫」中，關於編列 2,000 萬元成立專案辦公室及 41 億 8,000 萬元之補助經費四分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一一一、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局決議(二十)，凍結第 2 目「公路及監理業務管理—公路公共運輸發展計畫」44 億元四分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一一二、交通部函，為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局決議(二十一)，凍結「公路及監理業務管理—公路公共運輸發展計畫」44 億元四分之一，請排入議程，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

一一三、行政院環境保護署函送 99 年度中央政府總預算案，該署第 5 目「水質保護」項下「事業廢水行政管制及經濟誘因管理」及「工業區下水道及生活污水管制」預算凍結 25%之書面報告資料，請安排報告日程，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會處理。

一一四、行政院環境保護署函送 99 年度中央政府總預算案，該署第 7 目「環境衛生及毒物管理」預算凍結 2,720 萬元之書面報告資料，請安排報告日程，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會處理。

一一五、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理教育部函為 99 年度歲出預算第 2 目「高等教育」第 4 節「輔導私立大專校院整體發展獎助經費」預算解凍案，准予動支，請查照案。

一一六、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理教育部函為 99 年度歲出預算第 4 目「國民教育」第 1 節「國民教育行政及督導」凍結 5 億元案，准予動支，並通過附帶決議 1 項，請查照案。

一一七、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理教育部函為 99 年度歲出預算第 6 目「學校體育與衛生教育」中「加強學校體育活動及教學發展」、「促進學校學生健康計畫」及「推動學生健康體位計畫」凍結 5,000 萬元案，准予動支，請查照案。

一一八、本院外交及國防委員會函，為院會交付處理國家安全局函送該局 99 年度預算，經本院決議凍結「基本行政工作維持」項下「業務費」之「物品」1,900 萬元案，同意動支，請查照案。

一一九、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算案，該部「推動商業科技發展」預算凍結四分之一案，准予動支，請查照案。

一二〇、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算案，該部工業局「99 年度委辦費」預算凍結三分之一等案，業已處理完竣，繼續凍結 5 億元，其餘准予動支，請查照案。

一二一、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算案，該部工業局「裝修松山菸廠暨台灣創意設計中心進駐計畫」預算凍結三分之二案，准予動支，請查照案。

一二二、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算案，該部水利署南區水資源局辦理「水資源經營管理規劃作業」預算凍結 30%案，准予動支，請查照案。

一二三、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算案，該部水利署「區域排水整治及環境營造計畫」預算凍結 20%案，准予動支，請查照案。

一二四、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算案，該部科技專案預算凍結三分之一案，繼續凍結 17 億 0,820 萬 9,000 元，其餘准予動支，並通過附帶決議 3

項，請查照案。

一二五、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算案，該部水利署「二仁溪河道廢棄物清理實施計畫」預算凍結百分之二十案，准予動支，請查照案。

一二六、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算案，該部地方產業發展基金凍結 20%案，准予動支，請查照案。

一二七、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算案，該部中小企業處「中小企業科技應用」預算凍結四分之一案，准予動支，請查照案。

一二八、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算案，該部中小企業處捐助財團法人中小企業信用保證基金凍結三分之一案，准予動支，請查照案。

一二九、本院內政委員會函，為院會交付處理行政院原住民族委員會函為 99 年度中央政府總預算之決議，就該會「愛臺 12 項建設」計畫凍結四分之一案，准予動支，並通過附帶決議 2 項，請查照案。

一三〇、本院內政委員會函，為院會交付處理行政院原住民族委員會函為 99 年度中央政府總預算之決議，就該會第 2 目「綜合規劃發展」預算凍結 10%案，准予動支，請查照案。

一三一、本院外交及國防委員會函，為院會交付審查外交部函送修正「條約及協定處理準則」第十一條條文等 11 案，均已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一三二、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付審查行政院環境保護署函送修正「噪音管制標準」等 12 案，均已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一三三、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送修正「辦理推廣貿易業務補助辦法」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一三四、本院經濟委員會函，為院會交付審查行政院農業委員會函送「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件第一點第十四項規定之公告案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一三五、本院經濟委員會函，為院會交付審查行政院農業委員會函送「金融機構承受災區放款擔保品全部毀損或滅失補助辦法」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一三六、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送「莫拉克颱風災區河川洪氾區土地使用管制辦法」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一三七、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送「限制輸入貨品表」中 CCC7802.00.00.00-6「鉛廢料及碎屑」等 3 項貨品輸入規定之公告案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一三八、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送「莫拉克颱風受災企業融資協處辦法」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一三九、本院經濟委員會函，為院會交付審查行政院函送修正「推廣貿易基金收支保管及運用辦法」部分條文案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

決定：展延審查期限。

一四〇、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送「水災災區交通搶通或公共設施重建簡化行政程序辦法」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一四一、本院經濟委員會函，為院會交付審查行政院農業委員會函送修正「農會漁會信用部主任應具備資格條件及聘任解任辦法」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

決定：展延審查期限。

一四二、行政院函送羅委員明才等提案為新店碧潭擁有美不勝收的自然景觀與便捷的周邊交通，且藝術人文薈萃，擁有許多百年古蹟，建請政府相關單位結合以上條件，規劃碧潭為一藝文觀光特區，以帶動當地觀光發展一案之研處情形，請查照案。

一四三、行政院函送羅委員明才等提案為鑒於今年為「促進就業年」，政府除積極推動「99 年促進就業實施計畫」外，更應以過去績效卓越卻遭致金融海嘯衝擊之產業—「遠東航空公司」為對象，支持其重整計畫、儘速復航，保障現有數百名員工的工作權與家庭生計一案之研處情形，請查照案。

一四四、行政院函送蔣委員乃辛等提案為保護民眾健康，有效防堵疫區之病原肉品與內臟闖關及避免台灣淪為疫區，建請加強海關查緝與檢驗，巡檢網路非法販售相關產品，並修法加重私帶闖關的罰則一案之研處情形，請查照案。

一四五、行政院函送蔡委員錦隆等提案為確保勞工福祉，兼顧企業營運與公眾利益，建請行政院勞工委員會就「颱風假給薪」之概念一體規範妥適與否再作審慎衡酌一案之研處情形，請查照案。

一四六、行政院函送郭委員素春等提案為使民眾順利轉診同時避免延誤病情，建請中央衛生主管機關主動訂定各級醫療院所電子病歷之收費標準上限，未來建立電子化病歷系統時，應及早將光碟病歷納入規範，並檢討各項醫生證明之收費上限一案之研處情形，請查照案。

一四七、行政院函送陳委員福海等提案為建請比照台灣本島開放金馬離島地區遊艇活動，以促進離島地區國際觀光及遊艇活動產業一案之研處情形，請查照案。

一四八、行政院函送吳委員育昇等提案為都會地區房價過高為十大民怨之首，建請提出興建平價住宅，預計民國 102 年完工，以及調降貸款成數，限制大陸投資炒作住宅不動產等短中長期完整配套方案，誘導浮濫的資金往穩健方向投資臺灣，避免都會區房價不正常飆漲情況惡化一案之研處情形，請查照案。

一四九、行政院函送陳委員淑慧等提案為避免轉投資事業影響銀行健全經營，建請行政院金融監督管理委員會，針對國內銀行轉投資事業進行全面性清查，若有違反銀行法轉投資規定者，則令限期改善一案之研處情形，請查照案。

一五〇、行政院函送王委員進士等提案為高速公路耐震度不足，自九二一大地震後至今僅 15%完成耐震補強，建請督導交通部積極辦理補強計畫，並協調經建會與交通部即刻針對 85%未補強之高速公路橋梁擬定補強計畫一案之研處情形，請查照案。

一五一、行政院函送羅委員淑蕾等提案為貧富以及城鄉的差距日益嚴重，建請政府積極整合相關社福資源，建立單一窗口，讓弱勢家庭一次將所有補助辦好，並配合民間社工積極協助弱勢家庭獲得照顧一案之研處情形，請查照案。

一五二、行政院函送趙委員麗雲等提案為建請教育部儘速會同衛生署參考美國訂定「學校午餐法」，以法律位階來保障學生午餐的供應制度，並明確規範學生午餐的攝食營養標準，落實為學校營養午餐的品質與安全把關一案之研處情形，請查照案。

一五三、行政院函送孔委員文吉等提案為建請責成法務部要求檢調單位依原住民族基本法之立法精神與意旨，尊重原住民族之傳統文化、生活慣俗及文化與價值觀，免使族人因未熟諳相關法令而動輒得咎，甚遭致起訴、判刑而侵害其人權；並建請司法院依該法第三十條規定，儘速於各級法院設置原住民法庭或成立專責法院一案之研處情形，請查照案。

一五四、考試院函送葉委員宜津等提案為國家考試目前僅於台北市設立國家考場，對於中南部之考生須遠赴北部應考，甚不公平，建請考選部於各縣市增設國家考試考場，至少於大台中、大台南、大高雄市新增考場一案之研處情形，請查照案。

一五五、考試院函送管委員碧玲等提案建請檢視當前國營事業機關對於單耳失聰者為體格檢查不合格之限制是否有不公平與不合理情事，儘速給予改善，以保障其工作權一案之研處情形，請查照案。

質詢事項

甲、行政院答復部分

一、行政院函送羅委員淑蕾就政府施政發布燈號問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二、行政院函送簡委員肇棟就「加強河川野溪及水庫疏濬方案」實際執行進度等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三、行政院函送吳委員育昇就「安胎休養請假恐引發企業不願進用婦女疑慮」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四、行政院函送丁委員守中就董事、監察人、經理人酬金訂定問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五、行政院函送蔡委員煌瑯就我國目前遊民問題之處理解決，是否應制定遊民專法，對於遊民之收容輔導業務應改由中央政府予以統一規劃問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六、行政院函送蔡委員煌瑯就政府辦理外籍配偶生活適應政策的規劃制定與執行層面，仍有若干尚待解決問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七、行政院函送蔡委員煌瑯就重製與散布影音著作等著作權侵害行為，為網路違法行為態樣中最受關切者，請研發鎖定網站之技術及對架設於國外之網站，透過國際合作方式，請求他國協助查

緝問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八、行政院函送蔡委員煌瑯就近來市面上超大型打火機之公共安全問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九、行政院函送蔡委員煌瑯就地方產業發展基金歸類為特別收入基金，由於無特定收入來源，不符預算法規定問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十、行政院函送蔡委員煌瑯就針對現行「公職人員選舉罷免法第 52 條第 2 項」之規定相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十一、行政院函送蔡委員煌瑯就臺灣水果輸銷中國大陸問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十二、行政院函送蔡委員同榮就原住民痛風基因申請專利問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十三、行政院函送蔡委員同榮就「原住民族地區幼托服務暨保母訓練與輔導實驗計畫」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十四、行政院函送蔡委員同榮就加強資訊安全問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十五、行政院函送蔡委員同榮就行政院勞工委員會日前以增辦「視障者勞動狀況」調查為由，取消原訂「部分工時工作者」調查相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十六、行政院函送蔡委員同榮就行政院長信箱設置字數上限，導致人民無法暢所欲言及應認真辦理院長信箱之回函問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十七、行政院函送蔡委員同榮就針對泰國旅遊警示問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十八、行政院函送蔡委員同榮就針對日本前首相麻生太郎訪台期間，馬英九總統未能以「總統」身分接見並搭配適宜之接待模式，恐有危害台日關係之虞所提質詢之書面答復，請查照案。

十九、行政院函送蔡委員同榮就朝野即將針對兩岸經濟協議(ECFA)進行辯論，相關公開資訊不充分等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十、行政院函送蔡委員同榮就針對我國對於未婚懷孕婦女之輔導補助資源幾乎全數集中於未成年族群，使成年女性發生未婚懷孕時，情況往往較未成年更加弱勢，恐有違反「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）之虞所提質詢之書面答復，請查照案。

二十一、行政院函送蔡委員同榮就近期頻傳警方處理案件態度怠慢，導致可避免之性侵案發生問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十二、行政院函送蔡委員同榮就臺北縣中和市員警欒丞於 2010 年 4 月 6 日取締疑似妨害風化之檳榔西施，以柔道側摔將顏姓檳榔西施摔倒在地，明顯執法過當問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十三、行政院函送吳委員清池就行政院應加速兒童福利政策之執行問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十四、行政院函送王委員幸男就應該快速修改公投法，使之成為一部正常的法律，再將ECFA訴諸公投問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十五、行政院函送蔣委員乃辛就建議設立專門機構負起照顧雙老家庭（父母與憨兒同時老化）憨兒及無依老憨兒之責任，並針對這群弱勢族群與家庭給予適當扶助與補助問題所提質詢之書面

答復，請查照案。

二十六、行政院函送林委員鴻池就身心障礙者每年申辦「生活補助」，需準備戶籍謄本等相關資料，花上百餘元，是中低收入戶不小負擔問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十七、行政院函送孫委員大千就政府發展電動車產業問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十八、行政院函送紀委員國棟就針對台中縣沙鹿鎮中棲路為連接台中縣市重要幹道，沿線交通狀況危險問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十九、行政院函送王委員幸男就兩岸經濟協議問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十、行政院函送王委員幸男就針對促進就業相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十一、行政院函送王委員幸男就政府推動洽簽兩岸經濟協議(ECFA)相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十二、行政院函送王委員幸男就政府簽署兩岸經濟協議（ECFA）問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十三、行政院函送王委員幸男就政府應將簽署兩岸經濟協議(ECFA)的正負得失向社會說明清楚問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十四、行政院函送王委員幸男就政府應公開說明兩岸經濟協議(ECFA)內容問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十五、行政院函送王委員幸男就簽署兩岸經濟協議(ECFA)是建構「兩岸一中市場」以經濟促成統一問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十六、行政院函送江委員義雄就我國老年人重覆就醫、多重用藥問題嚴重，不僅浪費健保資源，更有害國人身體健康問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十七、行政院函送蔣委員乃辛就加強維護校園安全及學童身心健康問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十八、行政院函送劉委員銓忠就威士忌酒進口管理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十九、行政院函送盧委員秀燕就推動國際會計準則相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十、行政院函送徐委員少萍就「以房養老」之制度規劃問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十一、行政院函送彭委員紹瑾就開放中國大陸產製人類血清及人類血漿進口問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十二、行政院函送王委員幸男就中國大陸人民幣匯率及重新思考我國產業發展策略問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十三、行政院函送王委員幸男就建議廢除「公司法」第 27 條及引進實質董事制度等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十四、行政院函送王委員幸男就政府舉辦鼓勵生育創意徵選標語活動等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十五、行政院函送王委員幸男就政府施政與改革問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十六、行政院函送王委員幸男就總統出訪我南太平洋友邦相關問題所提質詢之書面答復，請查照

案。

四十七、行政院函送王委員幸男就政府相關部門應該密切注意、及早因應金融泡沫問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十八、行政院函送馬委員文君就水資源規劃問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十九、行政院函送陳委員明文就莫拉克颱風災區產業重建問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十、行政院函送蔡委員同榮就我國財政狀況問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十一、行政院函送蔡委員同榮就國內大學畢業生學用落差，產學失衡問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十二、行政院函送蔡委員煌瑯就「文化創意產業」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十三、行政院函送翁委員金珠就身心障礙居家照護病人接受牙科醫療服務，無法比照身心障礙機構之方式申報其醫療費用，深感就醫權益遭到不當剝奪相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十四、行政院函送王委員幸男就美國譚慎格先生批評洽簽兩岸經濟協議(ECFA)問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十五、行政院函送王委員幸男就死刑存廢與政府用人問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十六、行政院函送王委員幸男就政府施政與改革問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十七、行政院函送王委員幸男就洽簽兩岸經濟協議（ECFA）問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十八、行政院函送王委員幸男就公布兩岸經濟協議（ECFA）相關內容問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十九、行政院函送王委員幸男就健保政策問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十、行政院函送王委員幸男就房地產合理估價問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十一、行政院函送王委員幸男就健保費率調整問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十二、行政院函送王委員幸男就健全房地產稅制問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十三、行政院函送王委員幸男就我參與世界衛生大會及改善兩岸關係問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十四、行政院函送王委員幸男就中國大陸沙塵暴襲擊台灣及節能減碳問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十五、行政院函送王委員幸男就國防施政不能隨著新聞炒作起舞問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十六、行政院函送王委員幸男就調漲健保費應建立可長可久的健保制度問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十七、行政院函送王委員幸男就行政院網站之「院長小傳」內容及總統府網站管理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十八、行政院函送王委員幸男就政府應儘快將兩岸經濟協議(ECFA)資訊公開透明化問題所提質

詢之書面答復，請查照案。

六十九、行政院函送蔡委員同榮就我國環境影響評估流程有欠周延，亟須澈底檢討問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十、行政院函送蔡委員同榮就國軍保防網站「戈正平」設置算命專區問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十一、行政院函送蔡委員同榮就加強查緝偽劣假藥及加重販售業者罰責問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十二、行政院函送蔡委員同榮就非典型就業者數量統計及權益照顧問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十三、行政院函送蔡委員同榮就臺灣地名及名產名稱遭中國大陸冒用並註冊專利問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十四、行政院函送蔡委員同榮就電信資費問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十五、行政院函送蔡委員同榮就中國製造之一次性餐盒含有危害生命安全之化學物質問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十六、行政院函送蔡委員同榮就加強查核國內研究計畫等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十七、行政院函送邱委員毅就加強取締地下電臺販賣偽劣假藥問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十八、行政院函送邱委員毅就國內房價相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十九、行政院函送陳委員福海就建議興建中央駐金門聯合辦公大樓相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

乙、本院委員質詢部分

一、本院蔡委員煌瑯，近來我國在諸多選舉上產生相當多的弊病，尤其當選舉與公投合併舉行時，尤為甚之。諸如選舉人資格的核對、所發的選票與選舉人名冊不符、公投選舉人名冊與選舉人名冊互相誤用、選票誤置在公投選票袋內以及驗票的耗時、費事和花費等都是傳統選舉投票方式不可避免的缺點。尤其是整個選舉過程中所暴露的難以印證到底是有意的舞弊或無意的疏失。電子投票是否應可成為我國新的投票方式與機制，特向行政院提出質詢。

二、本院蔡委員煌瑯，環境影響評估法自民國八十三年施行，已近十年。雖然環評法的實施對於環境保護已發揮若干功能，但社會各界對於環評的公信力，仍有所存疑，特向行政院提出質詢。

三、本院蔡委員煌瑯，針對台灣溫泉資源已呈現過度開發，政府對溫泉與環境的影響，應審慎評估與管制，以免釀生更多災害，特向行政院提出質詢。

四、本院蔡委員煌瑯，我國溫泉發展的相當早，卻始終沒有相關法令加以管理。為了對溫泉區內林立之溫泉旅館做有效管理，政府機關於 2003 年制定公布，授權行政院以命令訂定施行日期，而於 2005 年 7 月 1 日公布實施溫泉法。然，本法制定與實施時間相距 2 年，期間相關法令變更以及現況更迭，未能與時俱進，特向行政院提出質詢。

五、本院蔡委員煌瑯，針對世界各國推動無障礙空間，已經行之多年。然而在國內，許多身心障礙

者仍然覺得公共空間的使用還是不夠受到重視。例如，大眾交通運輸工具場所的無障礙環境的規劃、大樓無障礙空間之興建，仍落後歐美先進國家許多，特向行政院提出質詢。

六、本院蔡委員煌瑯，有鑑於教師組織工會已是絕大多數國家的共同方向，也就是教師工會與一般受僱者之工會並無不同，我國至今仍然禁止教師組織工會，教師能否組織工會，以行使協商權及爭議權，不僅有法理上的議題，近來則產生社會認知差距與政治角力，成為教師、學生、家長及社會關注焦點，特向行政院提出質詢。

七、本院蔡委員煌瑯，有鑒於國內各族群使用之自然語言，不應遭受歧視或限制；且為促進多元文化之成長，語言亦為文化傳承之一環，足以豐富文化內涵；又為具體落實及保障國民使用各種語言之權利，國民利用公共資源時，政府應提供各種語言溝通必要之服務，特向行政院提出質詢。

八、本院蔡委員煌瑯，我國近十年來的民主政治發展雖亦有長足的進步，但是對於「不在籍投票」或「缺席投票」制度的實施卻始終在爭議中躊躇不前；然而我國歷經數十年的經濟發展，整個社會已邁入工商業繁忙的現代化社會，由於自由化、國際化生活領域的快速擴大，行之已久的傳統選舉投票制度，業已與現代化的生活方式不盡相容，而有礙於人民投票參政權的行使，特向行政院提出質詢。

九、本院蔡委員煌瑯，由於近年來台灣政治、社會環境及傳播媒體生態大幅變遷，現行「電影法」中有關「電影檢查制度」、「國片輔導金制度」等均有檢討修正之必要，特向行政院提出質詢。

十、本院蔡委員煌瑯，對於原住民文化、語言迅速流失，原住民族文化的保存與傳承迫在眉睫，致使台灣特有之原住民文化智慧生存出現危機。故為維護台灣種族多樣性，落實環境與文化永續理念，特向行政院提出質詢。

十一、本院蔡委員煌瑯，有鑑於目前自行車上路衍生爭議多，違規情形普遍。惟，現行道路交通法規雖已有對自行車加以規範，但自行車違規肇事之爭議仍層出不窮，特向行政院提出質詢。

十二、本院蔡委員煌瑯，針對公共廁所環境不潔列入民眾日常生活常抱怨項目，不但造成外國觀光客對於台灣公共衛生環境觀感不佳，致我形象受損，特向行政院提出質詢。

十三、本院蔡委員煌瑯，隨著社會的變遷，經濟蓬勃發展，人類對衣著的需求，不再僅侷限於蔽體、禦寒等基本的需求。為了衣著美觀不惜殘害動物，剝取皮毛來製作各式衣飾、配件。這個問題一直是動物保護團體及所有愛護動物人士內心最深刻的痛。雖然政府於 1994 年 7 月 16 日由經濟部商業司所公布並實施的「服飾標示基準」，但負責執法之權責單位未能加以重視及落實執行，歷經多年亂象依舊，甚至造成民眾對此產生錯誤的認知，特向行政院提出質詢。

十四、本院蔡委員煌瑯，針對許多民眾在感冒時，都會服用成藥，而「可待因」就是止咳藥物的主要成分，長期使用可待因成份藥品可能導致成癮，目前衛生署仍未要求可待因成份藥品加註「長期使用會導致成癮」之警語，恐影響民眾用藥安全，特向行政院提出質詢。

十五、本院蔡委員煌瑯，針對目前衛生署決議，將低劑量綜合維他命及單方維他命改為食品管理，但就相關配套措施仍未提出具體辦法，恐使民眾權益受損，特向行政院提出質詢。

十六、本院蔡委員煌瑯，依據相關之研究顯示，戴奧辛之毒性非常之高，故被稱為「世紀之毒」。但戴奧辛並不存在於自然界中，大都是人為燃燒所造成，因而只要有戴奧辛之出現，即表示有人為汙染之發生，必須找出汙染源及汙染途徑加以管理，以避免民眾生活與健康受戴奧辛污染環境之威脅，特向行政院提出質詢。

十七、本院蔡委員煌瑯，針對目前研究顯示開車傳送簡訊其危險等同於酒駕，且越來越多車禍肇因於駕駛人開車時傳簡訊。惟，國內目前就開車傳送簡訊等危險駕駛行為並無相關罰則，特向行政院提出質詢。

十八、本院蔡委員煌瑯，針對連日來南投縣眾多承租公有耕地的承租戶紛紛表示，98 年度起南投縣政府將調漲公有耕地地租，造成生活上沉重的負擔，增加的租金金額實在無法負荷，已經求助無門，特向行政院提出質詢。

十九、本院蔡委員煌瑯，鑒於 92 年國民教育法再次修正，將國民中小學校長辦學績效評鑑之規定，提升至母法之位階，正式成為國民中小學校長辦學績效評鑑之法源依據。然而實施至今，多數縣市並未訂定一套客觀公正、合理又可行的評鑑辦法，有若干縣市或未辦理、或以校務評鑑代替，各縣市作法不一，普遍面臨諸多問題，特向行政院提出質詢。

二十、本院蔡委員煌瑯，針對老年居住安排（Living arrangements for elder）在政策擠壓之下，變成是次要與較不受青睞的，近年又因核心家戶比例明顯上升，使得老年人居住安排成為一個新議題，特向行政院提出質詢。

二十一、本院蔡委員煌瑯，針對去年爆發三聚氰胺事件，讓國人人心惶惶，也使國產鮮乳身價水漲船高，今年嚴重缺貨，更引發「摻奶粉」混充鮮奶的問題，特向行政院提出質詢。

二十二、本院楊委員麗環，針對台灣地區機械業面臨的嚴峻形勢，及國際機械產品市場恢復的趨勢，除經濟部及科研法人現有措施外，政府應在融資、簽證、鋼材價格、兩岸協商及研發經費方面協助產業提升競爭力，爰向行政院提出質詢。

二十三、本院楊委員麗環，針對「因應貿易自由化產業調整支援方案」涵蓋範圍雖相當周延，但是仍有許多實務仍可加強。建議參酌業者建議，責成負責傳產輔導工作的經濟部，與負責文創發展的文建會組成聯合任務小組，開發共同的文創精品專區。並統籌在大陸地區之MIT標章行銷防偽、台灣精品會展等工作，以落實輔導傳產的工作，爰向行政院提出質詢。

二十四、本院楊委員麗環，基於國際知識經濟競爭劇烈，為提昇我國知識經濟產業國際競爭力，建議政府迅速提出知識經濟，特別是智慧財產權的國家級戰略計畫，特向行政院提出質詢。

二十五、本院賴委員坤成，針對台東地處偏遠，交通不便，聯外交通高度仰賴鐵路運輸，可謂台東之交通命脈；惟台鐵於台東地區之鐵路運輸班次及發車時刻配置失當，未盡周延，且未能配合高鐵發車時刻，嚴重影響台東地區民眾行之權益，特向行政院提出質詢。

二十六、本院簡委員肇棟，針對「企業或政府單位派遣員工權益問題」一案，特向行政院提出質詢。

二十七、本院簡委員肇棟，針對「民眾因應徵工作卻成為詐騙集團人頭戶」一案，特向行政院提出質詢。

二十八、本院簡委員肇棟，針對「台電公司各地高壓電塔、電線、電纜問題存在已久，應儘速完成地下化工程」一案，特向行政院提出質詢。

二十九、本院簡委員肇棟，針對「台電公司契約用電量計價標準不公平」一案，特向行政院提出質詢。

三十、本院簡委員肇棟，針對「國軍單位軍紀不彰，軍心渙散，連續多起重大醜聞案件頻傳，行政院應立即落實軍紀整飭作為」一案，特向行政院提出質詢。

三十一、本院簡委員肇棟，針對「多數民眾無力繳納健保費，致使健保卡被鎖卡」一案，特向行政院提出質詢。

三十二、本院簡委員肇棟，針對「日前馬英九接受CNN專訪時表達『我們永遠不會要求美國為台而戰』的立場」一案，特向行政院提出質詢。

三十三、本院林委員鴻池，針對規劃中之北宜直線鐵路，其隧道全長共 34 公里，建議有關單位應評估於平溪鄉境內設站之重要性及可行性。平溪設站，一來可作為緊急事故時逃生與救災之用，二來更可便利台北縣平溪鄉交通，發展台北裡線鐵路交通網，活絡地方發展，特向行政院提出質詢。

三十四、本院林委員鴻池，針對新型格柵板水溝蓋，多無止滑設計，行人、騎士經常在雨天時，因格柵板而滑跤、摔車。政府積極推動防跌專案，希望維護民眾於公共空間行走的安全。公共建設除規定交通標線塗料之止滑比例以外，更應注意其他設施的止滑設計。政府相關單位除應加強水溝蓋防滑，全面換裝止滑格柵板，更應於規劃公共建設時，即考量止滑措施之需求，維護民眾公共空間行走的安全，特向行政院提出質詢。

三十五、本院林委員鴻池，針對派遣業大行其道，根據勞委會新版「勞基法」草案規定，企業運用派遣工不得超過公司員額的三　，頭號違法單位是「政府」自己，包括原民會、農委會等六成以上部會全列入黑名單。本席建議行政院修法解決派遣問題外，也應儘速列管各部門聘用問題，認真研究各行政機關核心業務人力究竟夠不夠，以降低派遣僱用比例，特向行政院提出質詢。

三十六、本院顏委員清標，針對一般民眾普遍不瞭解二代健保具體內容，僅透過媒體報導得知片段訊息，這樣對於未來推動二代健保將有負面影響，衛生署應該儘速強化二代健保費用審議機制，以釐清民眾疑慮，特向行政院提出質詢。

三十七、本院顏委員清標，針對校園護理人員人力短缺，且常有遭挪用至其他管理人力之情事。長此以往將嚴重影響到校園內學生的健康，教育部應澈底詳查，以讓護理人員能繼續本其專業為維護學生的健康作把關，特向行政院提出質詢。

三十八、本院顏委員清標，民眾對日益高漲的房價抱怨不斷，針對政府宣示要嚴格杜絕房價不當炒作，然而今年第二季連租屋市場都要漲價，但一般民眾薪水跟不上漲價的速度，也讓空租率越來越高，惡性循環恐將持續，特向行政院提出質詢。

三十九、本院丁委員守中，針就八八風災後，國內即興起一片檢討聲，要將我國防災救災體系做一徹底的檢討與變革，此次又逢北二高七堵路段發生嚴重走山事件，我們的救災系統立即發揮功

能，動員全部的人力與物力，進行救災。然而，在防災及減災方面，卻暴露了大有改善之處，且各部會的橫向連繫上，也出現了重大問題。台灣地區地震、颱風、土石流頻仍，遭受各種天災的機率甚高，一個完整的救災體系，應該具備防災、減災、救災、重建、救濟等五項功能，而我國目前只有將消防署擬改名為災害防救署，防災、減災等專業及人力、經費都明顯不足，因此本席要求行政院應比照美國「聯邦緊急事務處理總署」（FEMA），整合現有的消防署、水利署、水土保持局、地調所、氣象局等單位，在未來的環境與資源部成立專責的防災救災總署，平時建立防災機制方可掌握各種狀況，隨時監測、預警、演習，防患於未然，遇到災害發生，也可以最快速的方式，達到救災的目的，特向行政院提出質詢。

四十、本院丁委員守中，針就北二高發生順向坡崩塌災害，居住在市內山坡地的民眾，不免擔心住家是否安全。光是台北市內就有 135 處山坡地社區，其中 30 處位於順向坡的社區，預估有 1 萬戶。然而地方政府基於避免影響住戶房價的考量，選擇不對外公布，本席認為，如果這些地區發生類似北二高走山情況，後果將不堪設想，因此要求內政部、經濟部等相關單位，應立即邀集土木、地質、大地工程等相關學會及技師公會，配合各地方政府，針對全省各山坡地社區，進行檢測及改善，以防患未然，特向行政院提出緊急質詢。

四十一、本院陳委員淑慧，鑑於近年國立公私立高中職學校體育班數目快速增加，自民國 93 年至 99 年，全國設有體育班之高中職學校，由 72 所提高至 120 所，惟政府對於國內體育班經費補助卻成長有限，導致許多學校體育班陷入經費不足的困境，因此為提升高中職體育班的功能，達到四育並重的均衡發展目標，爰提案建請行政院依據年度預算程序，編列必要經費加強對高中職體育班之補助，並輔導協助及發展，爰向行政院提出質詢。

四十二、本院陳委員淑慧，鑑於「國民教育法」及「國民中小學授課節數訂定基本原則」中均規定，國民中小學之人事及主計人員應由專職人員擔任之，但許多學校沿襲舊習，由原本應負責教學工作之教師，兼任人事、主計人員，經教育部發現並明文函示禁止教師兼任情況後，許多學校改弦易轍，改將人事及主計人員由學校護理人員兼任之，致使許多學校護理人員無法專司其職，爰提案建請教育部採取積極有效作為，要求各國民中小學護理人員減少兼職現象，並設立校內專職人事、主計人員，爰向行政院提出質詢。

四十三、本院陳委員淑慧，鑑於國內兒童扣除上課及補習時間後，閒暇時間以上網為主要休閒方式，以致閱讀能力低落，學童沈迷網路後續衍生如「網路霸凌」等問題，其嚴重性不下於真實「校園霸凌」，而教育部自九十七年起所推動之「悅讀 101 計畫」迄今未見成效。建請教育部澈底檢討現行所推動之國中小學生閱讀計畫實施成效，以提升學童自小閱讀興趣及閱讀能力, 爰向行政院提出質詢。

四十四、本院陳委員淑慧，鑑於教育部為促進全國各地高中職教育均衡發展，使城鄉及公私立學校教學品質齊一化，以便學生能就近入學，紓緩升學壓力，穩健推動 12 年國民基本教育，自民國 96 年起實施『高中職優質化方案』；惟該項計畫實施迄今，共輔導 265 所學校，其中公立學校 201 所，比例高達 78.8%，明顯不符公私立學校均衡原則；為達到公私立學校教學品質齊一化，以推動 12 年國民基本教育政策；教育部應自本年度起將私立學校列為『高中職優質化

方案』優先輔導對象，並積極推動相關措施，以利 12 年國教之施行；如何為之，爰向行政院提出質詢。

四十五、本院陳委員淑慧，鑑於推行體育運動，是當前政府重大政策，而經費與預算的編列，為政府推行體育運動最重要的關鍵；然而長期以來，中央政府運動經費的支出比例，遠不及地方政府，全國 23 縣市政府使用於體育運動的支出，平均超過總支出的 1%，中央政府僅約 0.3%；因此為推動體育發展，實現馬英九總統『打造台灣運動島』之理念，行政院儘速訂定有效政策，積極輔導國內運動產業，培養國人運動習慣，並逐年增加體育運動經費，使中央政府體育運動支出達到總支出 1%以上；如何為之，爰向行政院提出質詢。

四十六、本院陳委員淑慧，鑑於不當的升學壓力，限縮國民中學學生閱讀課外讀物的空間；根據教育部統計，我國國小學生每年平均閱讀 15.8 本學校圖書館所屬課外讀物，國中學生平均每年僅閱讀 3.5 本；此外，由於國民中學體育班設置不足，最近二年，國中體育班學生人數，平均僅佔全體國中學生 1.56%；顯見現行升學制度，剝奪國中學生閱讀課外書籍的時間，限制學生選擇體育班的權利。因此，為建構國中學生優質健康的學習環境，行政院應加速執行 12 年國民義務教育相關政策措施，並明訂實施時間表，以達到『廢除基測、高中學區化』的目標；如何為之，爰向行政院提出質詢。

四十七、本院陳委員淑慧，鑑於 2007 年底金融海嘯後，國內失業率急遽攀升，教育部為改善國內大專畢業生就業條件，自 2008 年起陸續開辦各項大專生輔導就業計畫。其目的乃在幫助求職者逐步提升就業能力，同時提升學校教學及研究能力，迄今已屆週年。教育部應儘速向立法院說明各輔導就業方案之總體實施成效，並將其中辦理績效良好方案，改列年度預算中常態性補助，爰向行政院提出質詢。

四十八、本院陳委員淑慧，鑑於目前內政部於各地所設置之輔導機構「兒童之家」中，部分收容對象為受虐後產生偏差行為之兒童青少年，但兒童之家迄今卻未依規定設置心理輔導人員，導致在提供受虐兒童心理輔導過程時面臨困境，並影響其輔導成效；因此，為提升兒童之家心理輔導功能，爰提案建請行政院及內政部立即依法設置心理輔導人員，加強偏差行為兒童之輔導工作，爰向行政院提出質詢。

四十九、本院陳委員淑慧，針對行政院應在台美雙方尚未簽署租稅協定以前，通令各級政府機關及金融機構，不得提供國人稅務及帳戶資料，作為美國政府稅務調查使用，以維護我國國民基本權益，避免我國國民遭到外國政府不當查稅乙案，特向行政院提出質詢。

五十、本院陳委員淑慧，鑑於行政院青年輔導委員會 98 年進行之「青年暨少年趨勢調查報告」顯示，國內青年普遍出現國際知識不足、創業精神不振、財務壓力過大、社會參與不高等現象；為提升青年國際競爭力，行政院青年輔導委員會，應協調教育部與勞工委員會等單位加強國內青年國際通識、理財規劃與就業能力之輔導，並建構多元管道，提高青年社會參與；如何為之，爰向行政院提出質詢。

五十一、本院孫委員大千，有鑑於社會變遷，受到全球化、人口結構改變的影響，外籍配偶在台人數逐年增多，其風俗文化與台灣全然不同，語言溝通與生活適應更成為外籍配偶最大的問題。

我國雖自民國 88 年起即投入外籍配偶生活適應與識字教育之工作，惟政出多門，主管機關權責及法規體系不一，實難有效輔導管理各類提供外籍配偶識字教育系統，亦難幫助外籍配偶改變處境或發展生命價值。為協助外籍配偶之生活適應及發展生命價值，特向行政院提出質詢。

五十二、本院陳委員明文，鑑於莫拉克風災特別預算遲至 98 年底方核定，復建工程拖延 4 個月，且撥款條件要求重建工程發包後始得撥款，致嚴重影響復建工程進度，為提升地方災後重建效能、積極協助受災縣市重建工程進行，特向行政院提出質詢。

五十三、本院陳委員福海，針對近日屢因霧鎖金門，造成經小三通滯留金門的大陸赴台旅遊團，陸客被棄置於金門機場造成衝突事件，嚴重破壞台灣旅遊形象，為台灣觀光產業發展帶來極負面的影響；建議行政院應責成觀光局、民航局、移民署、陸委會、國防部及金門縣政府等相關單位，於金門設立創建觀光友善環境跨部應變小組，充分掌握機船航班及旅客人數相關資訊，盡速改善大陸經金門中轉赴台旅遊環境，降低陸客旅遊不便風險，開發陸客市場、爭取更多大陸客源，以促進台灣及金門觀光產業發展，特向行政院提出質詢。

五十四、本院陳委員福海，針對政府極力搶救失業，卻忽視離島地區職訓資源的缺乏，建議行政院應儘速協調農委會、青輔會、退輔會、勞委會等機關，整合中央職訓資源，成立「金門聯合職訓中心」，而在聯合職訓中心成立前的過渡時期，應規劃補助金門地區民眾赴台接受政府主辦職業訓練之交通與食宿費用，落實憲法對於人民工作權的保障，特向行政院提出質詢。

五十五、本院李委員慶華，有關瑞芳濱海公路蝙蝠洞附近路段山坡日前發生坍方，惟經過一個多月未見改善，影響瑞芳、貢寮居民通行安全。為避免雨季即將來臨可能造成更嚴重的坍方，並確保民眾通行安全，本席要求交通部、農委會等單位立即加強道路邊坡安全檢測及山坡地整治，以確保民眾安全，特向行政院提出質詢。

五十六、本院翁委員金珠，針對馬總統已執政近二年，當初競選提出許多的承諾的政見，至今仍是一堆政見未實現，執政以來，不論是救災的慢半拍，或是政策的搖擺，還是對國家主權的忽視，所展現的執政成績，從人民感受的民調結果，無不體現人民的失望與無奈，特此向行政院提出質詢。

五十七、本院林委員鴻池，針對我國國際航線 2002 年起，維持「一條航線不逾兩家」的規定，有鑒於世界各國都採開放天空的趨勢，讓票價更為低廉，讓消費者有更多選擇，爰建議交通部研議修改「國際航權分配及包機審查綱要」，評估是否開放國際天空，不侷限一條航線只能兩家業者經營，特向行政院提出質詢。

五十八、本院蔡委員同榮，針對中油油價之調整，遠低於國際油價跌幅，已使民怨沸騰，特向行政院提出質詢。

五十九、本院蔡委員同榮，針對深耕研究台灣原住民歷史的台灣史前文化博物館在政府再造計畫中竟遭降級改隸文化部 4 級機關，呼籲政府重新考慮，謹慎納入各方意見，特向行政院提出質詢。

六十、本院蔡委員同榮，針對政府實施後備軍人教育召集，引發民眾質疑擾民，以及不公平等問題，特向行政院提出質詢。

六十一、本院蔡委員同榮，針對台灣護理人員權益促進會與台灣勞工陣線調查護理人員勞動情況發現，國內醫療院所違反勞動基準法及護理人員遭受勞動剝削之情況嚴重，特向行政院提出質詢。

六十二、本院蔡委員同榮，針對世新大學學生會之民調顯示，有 25%學生認為，中國學生在世新大學所享權利比本國學生來得多，呼籲政府以此為鑑，絕不可冒然開放中國學生來台就讀，特向行政院提出質詢。

六十三、本院蔡委員同榮，針對中華民國學校護理人員協進會之學生健檢 10 年總體檢，揭露校園健康檢查項目與過程皆往往過於簡陋，導致檢查品質低落，無法有效篩檢出高危險群學生，特向行政院提出質詢。

六十四、本院蔡委員同榮，針對日前媒體報導，台北縣泰山鄉工廠雇主張雯琳，逼迫 3 名印尼外勞吃豬肉，重創我國國際形象，特向行政院提出質詢。

六十五、本院蔡委員同榮，針對政府所屬機關官派主管之「雙薪肥貓」問題依舊，與先前宣示之官派職薪資上限明顯不符，引發社會公平性爭議，特向行政院提出質詢。

六十六、本院蔡委員同榮，針對台塑仁武廠之污染情況，監測小組之廠外污染檢測結果，與環保團體顯有出入，特向行政院提出質詢。

六十七、本院蔡委員同榮，針對媒體報導，有一老婦因誤會消費券之兌換截止日期，導致價值 21 萬元之消費券無法兌現，生活陷入困境，呼籲政府應該盡力協助，使老婦能順利兌換，特向行政院提出質詢。

六十八、本院蔡委員同榮，針對慈濟基金會持續對杉林慈濟大愛園區之居民進行各種不合理之宗教、思想及生活習慣侵害，令大愛村民自覺遭受災後二次傷害，特向行政院提出質詢。

六十九、本院蔡委員同榮，針對國科會委託台大社工系陳毓文教授研究指出，新住民子女同儕適應較差，特向行政院提出質詢。

七十、本院蔡委員同榮，針對靖娟基金會調查指出，全台公立托兒所，高達 4 成沒有建築使用執照，幼童安全堪虞，特向行政院提出質詢。

七十一、本院蔡委員同榮，針對行政當局放任中國將其飼養之吳郭魚透過第三國非法轉口輸入台灣達 324 公噸，嚴重危害國民健康，呼籲政府立即提出改善之道，特向行政院提出質詢。

七十二、本院蔡委員同榮，針對日前媒體披露，伊甸基金會苛扣身心障礙者薪資，暴露出社福團體淪為身障派遣公司之扭曲現象，特向行政院提出質詢。

七十三、本院蔡委員同榮，針對財政部國稅局要求攤販補辦理營業登記，公文竟以「飯糰、雞排」等作為受文者，顯失對國人應有之尊重，特向行政院提出質詢。

七十四、本院蔡委員同榮，針對台北市政府積極推動的路平專案，執行效率嚴重落後，並引起多方民怨，其中是否涉及不法情事，呼籲行政機關主動介入調查，特向行政院提出質詢。

七十五、本院蔡委員同榮，針對我國近來出現以強調性侵、暴力、偷竊，甚至是「互動式性愛」的線上遊戲，已明顯違反刑法妨害風化罪，更危害兒童及青少年之身心發展，特向行政院提出質詢。

七十六、本院委員蔣乃辛、陳秀卿、郭素春，有鑑於自然人憑證自 92 年 4 月 30 日開始發證，但到 99 年 5 月 6 日為止共計發行 1,917,757 張，僅佔總人口的 8.3%，若以年來計算，每年只發行 20 萬張左右，根本無法普及。根據民眾向本席等陳情結果，民眾使用率不高，一年只有納稅時使用一次，加上申請與換發費用太高（275 元），功能無法與民眾日常生活相結合，使民眾申請與使用自然憑證的意願低。為提升自然憑證的使用率，發揮簡政便民的功效，本席等要求行政院針對申發自然人憑證費用免費；成立「自然人憑證應用推廣小組」，研議與身分證、健保卡及與民眾日常生活息息相關的業務相結合，加強推廣與宣導自然人憑證的功能與使用方法；簡化各項發證作業規定或程序之流程，讓民眾隨到、隨辦、隨領，並延長使用年限，特向行政院提出質詢。

七十七、本院顏委員清標，有鑑於電腦處理個人資料保護法近期已經完成修正，特別針對因駭客攻擊而造成資料外洩事件進行補強，政府各部門相關單位應該針對資料保護全面進行通盤檢討，並做出相關因應作為，特向行政院提出質詢。

七十八、本院彭委員紹瑾，針對中國福建省泉州市豐澤區台辦主任倪子川在新竹市超商偷竊二瓶 BB霜價值新台幣 198 元，檢警未秉一般辦案常態，竟於短短七小時內快速以職權不起訴結案，倪姓官員隨即於隔日離台。值此司法屢受批評、不受信任之際，檢方此舉恐招國人不滿，違反辦案常態，認司法有獨厚被告之嫌。上月一名小二學童偷竊超商價值 141 元，警方拘留一晚，16 小時後移送法辦；去年二月一名高姓婦人挖取路邊 2 株波斯菊，被上手銬腳鐐九小時後，經檢察官偵訊後方釋回。中國官員非年紀幼小，卻以最快速偵結；縱然微罪，然所受待遇最優，讓一般微罪刑事犯難以信服，洵惹國人訾議。又如 2009.05.25 中國一家科技公司董事長馬中飛侵入我國軍事設施內部四處拍照，台北市憲兵隊將其依刺探軍機罪移送台北地檢署，檢方依刑法第 112 條「侵入軍用處所罪」不處罰過失犯，予以不起訴。此偵察結果，亦為國人詬病。試問司法威信不立，標準不一，如何信服於人，又如何能司法獨立，特此向行政院提出質詢。

討論事項

一、本院財政委員會報告審查行政院函請審議「99 年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分）」案。

決議：協商後再行處理。

二、本院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境六委員會報告審查行政院函請審議「99 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算案」案。（本案於二讀後繼續進行三讀）

決議：99 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算案照審查報告修正通過。〔二讀時：

一、歲出預算部分

第 1 款　行政院主管

第 1 項　原住民族委員會原列特別預算數 8 億 9,500 萬元，減列第 1 目「原住民

族基礎建設」項下委託辦理專業技術諮詢、教育訓練及工程品質查核與執行進度控管等業務費 600 萬元，其餘均照列，改列為 8 億 8,900 萬元。

新增決議 1 項：

(一)99 年度特別預算原住民族委員會編列「原住民族基礎建設」項下辦理 177 公里原住民族部落道路之路面修復、鋪設瀝青與混泥土、坡面保護及橋梁護欄、擋土設施、排水、邊坡穩定設施改善等所需經費 8 億 8,300 萬元（其中辦理莫拉克颱風災後道路復建工程 7,500 萬元）。此筆預算未依預算法之規定，列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，且未依預算法及地方制度法規定，將補助地方政府之經費列表說明，且未訂定補助辦法，僅粗略匡列預算總額，立法院無法得知擬辦理之道路、橋梁名稱，無從了解預算編列是否得當，此項預算凍結十分之一，俟將預算補助辦法、編列明細、補助對象及金額等向立法院內政委員會報告並經同意後，始得動支。

第 2 項　體育委員會原列特別預算數 12 億 3,000 萬元，減列第 1 目「自行車道路網建置」項下「辦理自行車活動、自行車道宣導、相關教育訓練及計畫執行協調督導等作業」之業務費 1,000 萬元，其餘均照列，改列為 12 億 2,000 萬元。

新增決議 2 項：

(一)99 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算案，行政院體育委員會「自行車道路網建置」預算原列 12 億 3,000 萬元，凍結五分之一，俟該單位向立法院相關委員會報告並經同意後，始得動支。

(二)行政院體育委員會過去每年均編列數億餘元經費興整建自行車道，但多為撥款補助地方政府後即予結案，對自行車道建造完成後續之使用情況、使用率、對運動風氣之提升、對休閒及運動等相關產業之挹注及對地方經濟發展之助益等等，均未予深入探究。

本特別預算中，體育委員會預計編列 40 億元分 4 年完成 1,500 公里車道網，惟該計畫在 99 年度已係第 2 年之計畫期程，卻仍未見體育委員會對長達 1,500 公里之自行車道路網（包含離島）未來之營運管理，提出明確因應方案，似仍停留在撥款補助後即結案了事的模式；但各縣市政府之財力、人力及專業能力差異甚大，若無全國統一規劃整合運用及營運管理方式，未來部分縣市之自行車道荒廢、閒置或低使用率之情形似乎已可預期。爰此，99 年度體育委員會「自行車道路網建置」經費應予凍結五分之一，俟體育委員會針對已建置完成之自行車道路網之使用現況、影響運動人口變動情形、對地方經濟發展與休閒運動產業創造之效益，及未來全國自行車道路網之

整合、營運管理等，向立法院教育及文化委員會提出專案報告後，始得動支。

第 2 款　內政部主管

第 1 項　內政部

新增決議 2 項：

(一)振興經濟擴大公共建設特別預算案，內政部第 1 目「戶政業務」第 1 節「國家資通訊應用建設」項下「強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫」總經費 29 億 5,057 萬 6,000 元，期程為 98-102 年度，98 年度已編列 5 億 1,300 萬元，99 年度續編列 9 億 6,500 萬元。

惟內政部 98 年 2 月所提之計畫書，該計畫預期績效包括「戶役政資訊系統服務、元件共用及重用比率達 50%以上」、「戶役政資訊系統業務流程精簡縮短民眾等待時間達 50%」、「縮短戶役政資訊系統新服務的上線時間達 40%」……等等，均為難以客觀衡量之指標，且並未提供相關數據之計算基礎或公式。此外，該計畫期程雖為 98-102 為期 5 年，但 98 年 2 月經建會審定該計畫時，卻僅同意前 2（98-99）年度由特別預算支應，其餘 3（100-102）年度經費來源則由內政部依預算程序另行報核。顯示該計畫不僅未有明確之績效衡量指標，且財源規劃欠周，似僅為消耗特別預算額度而草率編列。為落實國會監督，避免國家資源錯置、浪費，爰凍結「辦理全國戶役政電腦主機相關設備建置與系統移轉及測試等工作」經費 7 億 0,900 萬 4,000 元之五分之一，俟內政部針對該計畫各項績效指標之計算基礎及 98 年度各項預期績效達成情形向立法院內政委員會提出專案報告後，始得動支。

(二)南港區在三鐵共構及各項都市更新計畫完成後，未來周邊將提供後勤系統產業、商業發展、文化創意產業等服務，將成為人文科技並存的「台北新都心」。鑑於許多大型的國內外廠商到南港參展，相關的食衣住行育樂配套設施都尚不健全，故建議南港車站鐵路地下化後，新生廊道能仿傚法國巴黎的香榭大道的概念，結合展場、咖啡、精品和劇場，帶動地方上的經濟繁榮，使這個區域成為兼具人文與休閒特色的地方，提供旅客和市民一個美麗的休閒場所，建請內政部補助 400 萬元規劃費，規劃設計新生廊道。

第 2 項　營建署及所屬

新增決議 5 項：

(一)內政部營建署及所屬第 1 目「營建業務」第 1 節「優質生活設施」項下「建築風貌環境整建示範計畫」編列 5 億元，用途為補助地方政府辦理「建築風貌整建」及「騎樓整平」。此計畫內容為標準之「小型一零碎拼湊工程」，不符合「擴大公共建設振興經濟」之政策目標，特別預算財源全數來自舉債，為避免預算浮濫債留子孫，預算運用應發揮最大效用，此等未具急迫性及

重大性之計畫，應以年度預算方式處理，並無動用例外性之預算必要。且「建築風貌整建」計畫係補助公私有建築物「拉皮」、外觀之改善，補助對象不限於公有建築物，「私有」建築物亦可申請；而「騎樓整平」雖亦能施作於私有建築物，但係為公眾通行利益之必要。建築物拉皮之「建築風貌整建」計畫將提升私人建物價值，有圖利私人之虞，預算編列額度為 4 億元，「騎樓整平」為公眾通行利益之必要，卻僅編列 1 億元，預算額度分配不盡合理。綜上所述，此計畫 99 年度建築風貌環境整建示範計畫預算共編列 5 億元，凍結五分之一，俟向立法院內政委員會報告後，始得動支。

(二)99 年度特別預算內政部營建署及所屬第 1 目「營建業務」第 2 節「都市及工業區更新」編列「獎補助費」9 億元，其中「補助台北市政府、高雄市政府、福建省及台灣省各縣市政府辦理都市更新關聯性工程，所需經費 2 億 8,000 萬元」，對於補助對象、金額及擬辦理之都市更新工程資料付之闕如，是項預算 2 億 8,000 萬元，凍結五分之一，俟向立法院相關委員會報告補助辦法、金額及對象、辦理工程等詳細資料，並經同意後始得動支。

(三)有鑑內政部營建署辦理道路建設及養護計畫，係在辦理加速生活圈道路及重大經貿地區聯外道路之規劃、設計、用地取得及工程建設。惟執行相關計畫時，多著重於工商縣市，對農業縣市則較為不足而有所失衡，且生活圈道路相關規劃設計是否適切允當，亦亟待檢討。爰此，針對 99 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算中營建署及所屬第 2 目「道路建設及養護」第 1 節「優質生活設施」，凍結五分之一，俟營建署向立法院相關委員會提出整體計畫實施書面報告後，始得動支。

(四)振興經濟擴大公共建設特別預算案中，內政部營建署及所屬「污水下水道」計畫，99 年度預算書中期程修正為 98-103 年度，總經費亦修正為 2,047 億 2,800 萬元，中央補助 1,298 億 6,200 萬元。惟該計畫補助台灣省各縣市政府經費僅匡列額度，未有補助對象、明細，實有礙立法院之審議。爰凍結本項計畫 99 年度預算五分之一，內政部營建署應依振興經濟擴大公共建設特別條例平衡城鄉差距之精神，衡酌地方政府間接管普及率失衡現象，妥善配置資源，並針對污水下水道建設計畫明細資料、補助對象、金額及預定達成之接管普及率等詳細資料，向立法院內政委員會提出專案報告後，始得動支。

(五)內政部營建署辦理「建築風貌環境整建示範計畫」應兼顧全國各縣市之均衡發展，並不得用於私有建築物。

第 3 款　教育部主管

第 1 項　教育部

新增決議 4 項：

(一)教育部「培育優質人力促進就業」計畫，99 年度特別預算案編列預算 20 億 5,199 萬元，然其中「大專畢業生至企業職場實習方案」部分經費移由行政院青年輔導委員會執行，違反振興經濟擴大公共建設特別條例及預算法第 2 條規定，且多數計畫之執行率偏低，進用人數亦遠不如預期，並無法真正解決高學歷者之失業困境，至今仍無法明顯降低國內失業率，爰要求教育部預算「培育優質人力促進就業」20 億 5,199 萬元，凍結五分之一，俟教育部向立法院教育及文化委員會報告並經同意後，始得動支。

(二)振興經濟擴大公共建設特別預算，教育部「培育優質人力促進就業」總經費 223 億 6,873 萬 2,000 元，期程 98-99 年，98 年度已編列 203 億 1,674 萬 2,000 元，99 年度再編列 20 億 5,199 萬元。該項計畫雖為促進大專生就業，惟遭外界諸多質疑，包括可能產生勞力市場上之排擠效應、壓低大專畢業生薪資水準、計畫期程（1 年）結束恐再面臨失業潮…，為令社會大眾瞭解該計畫投入鉅額經費之實際成效，並落實國會監督，爰要求教育部須於 99 年 10 月底前，針對「培育優質人力促進就業」執行情形、實際效益，獲補助企業於聘用本計畫人力後，既有人力之變動狀況，及該計畫期程結束後，政策如何接軌，避免失業潮再現等等，向立法院教育及文化委員會提出專案報告。

(三)振興經濟擴大公共建設特別預算中，教育部「培育優質人力促進就業」計畫，其中「大專畢業生至企業及教育基金會職場實習方案」移撥至行政院青年輔導委員會辦理，依振興經濟擴大公共建設特別條例第 2 條之規定，教育部此舉顯有未當，應予糾正，促其檢討改進，下不為例。

(四)台北市內湖區內湖國小及麗山國小，校舍破舊，急需修繕，建請教育部補助各校 2 億元。

第 4 款　經濟部主管

第 2 項　工業局

新增決議 1 項：

(一)99 年度振興經濟擴大公共建設特別預算案，工業局於「北中南老舊工業區之更新與開發計畫」編列 40 億元，包括 55 處超過 15 年老舊工業區之改善 25 億 2,627 萬 7,000 元、輔導工業區內廠商 3,960 萬元、「工業區發展結合都市發展」（複合性園區）14 億 3,412 萬 3,000 元；惟依立法院預算中心指出「產業聚落建構與轉型」、「工業區發展結合都市發展」多因辦理計畫變更或變更執行標的，致執行成效欠佳，該計畫於規劃與選擇執行標的時，顯未做完整考量；爰針對第 1 目「都市及工業區更新」項下「北中南老舊工業區之更新與開發計畫」之「工業區發展結合都市發展」（複合性園區）14 億 3,412 萬 3,000 元，凍結五分之一，俟向立法院經濟委員會報告後，

始得動支。

第 3 項　水利署及所屬

新增決議 9 項：

(一)水利署及所屬「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」67 億 5,000 萬元，凍結五分之一，俟向立法院經濟委員會報告後，始得動支。

(二)為製造「擴大公共建設」與「振興經濟」之效益，經濟部水利署將原編列於公務預算之「重要河川環境營造計畫」經費，移編至振興經濟擴大公共建設特別預算中，致特別預算中「加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫」總經費，由原來 92 億元膨脹至 392 億 8,500 萬元，98 年度編列 36 億元，99 年度則編列 135 億 4,500 萬元，惟 98 年度預算至 98 年 10 月 19 日止，預算執行率僅約 23%，顯示預算編列時並未考量業務狀況及執行能力。

另依經濟部水利署送立法院之修正計畫書中，臚列該計畫主要工作項目，包括防災減災工程、疏濬工程、環境景觀改善工程、維護管理、基本資料調查、行政業務，惟經行政院撤回再重送之本特別預算案中，卻刪除了「疏濬工程」一項，原因何在？經濟部水利署並未送再修正計畫書至立法院，實有礙立法院預算之審議。爰此，本項計畫 99 年度預算除辦理莫拉克颱風災後之中央管河川復建、治理工程及用地取得 39 億 0,300 萬元外，其餘凍結五分之一，俟水利署及所屬向立法院經濟、財政委員會聯席會專案報告並經同意後，始得動支。

(三)振興經濟擴大公共建設特別預算中，水利署及所屬第 3 目「農村再生」項下「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」，期程 98-101 年度，總經費 14 億 4,827 萬 9,000 元，98 年度已編列 1 億 9,900 萬元，99 年度編列 5 億 1,609 萬 3,000 元，包括補（捐）助各縣市政府、農田水利會辦理水利會事業區外農田水利設施及蓄水、引水等構造物之更新改善工程等。

然本計畫並未依預算法第 34 條擬具選擇與替代方案之成本效益分析等報告送立法院，並缺乏具體項目、內容，實有礙立法院預算審議。爰凍結本項計畫 99 年度預算五分之一，俟針對該計畫補（捐）助明細及成本效益評估等，向立法院經濟、財政委員會報告並經同意後，始得動支。

(四)中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算案，水利署及所屬第 3 目「農村再生」分支計畫「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」，原列 5 億 1,609 萬 3,000 元，凍結五分之一，經濟部水利署應具體提出「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫原住民族地區山地鄉僱工購料執行方案」，向立法院相關委員會報告並經同意後，始得動支。

(五)水利署及所屬「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」繼續編列 5 億 1,609 萬 3,000 元，惟查本計畫尚無具體項目與內容，即倉促送審，未依預

算法第 34 條規定擬具選擇與替代方案之成本效益分析等報告之前，即編列預算送請立法院審議；另查經濟部水利署之撥款原則為：工程決標後，經水利署審核後一次開具付款憑證逕撥，亦即工程不論開工與否，或未來是否可能違法移用，祇要一決標，地方政府及水利會即能取得 100%補助款（「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」第 4 點）；對於政府以舉債方式支應特別預算，其預算之動支，尤應慎重，爰予以凍結五分之一，俟向立法院經濟、財政委員會提出 98 及 99 年度之計畫執行成效暨撥款制度之檢討報告經同意後，始得動支。

(六)水利署及所屬 99 年度第 2 目「自來水穩定供水及河川環境營造」編列 219 億 9,500 萬元，項下「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」編列 67 億 5,000 萬元投資台灣自來水公司及補助金門縣政府辦理老舊自來水管線汰換、供水及送水管改善工程，企降低自來水漏水率及穩定供水，再同台灣自來水公司自籌經費編列 28 億元，總計本年度共有 5 億 5,000 萬元辦理該項業務；但檢視 98 年度之執行率，實屬不佳；爰要求經濟部應每季將執行成效及檢討報告，送立法院經濟委員會，以利國會監督。

(七)經濟部台灣自來水公司辦理加速降低自來水漏水率及穩定供水計畫，每年各縣市之管線汰換率平均應達 2%以上，以有效降低漏水率，減緩水資源開發壓力。

(八)有鑑長期以來，苗栗縣苑裡鎮及通宵鎮自來水普及率始終偏低（分別為 43%及 65%），長期造成居民生活上不便，更阻礙地方發展。爰此，建請經濟部水利署於 99 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算中第 2 目「自來水穩定供水及河川環境營造」預算工作上，加強辦理苗栗縣各個自來水普及率偏低鄉鎮之管線延伸工程。

(九)建請經濟部水利署擴大補助 2 億元，興建連結南港（基隆河左岸）、內湖（基隆河右岸）河濱自行車道的自行車橋，將台北縣市及基隆沿河岸的自行車道連結起來，打通貫穿北北基基隆河濱之自行車道。

第 5 款　交通部主管

第 1 項　交通部

新增決議 3 項：

(一)有關 99 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算案，交通部對於「北中南都市鐵路立體化及捷運化」編列 81.9 億元，其中「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」預算 7 億 7,756 萬 5,000 元，建請交通部立即進行「地下化」之評估，如屬可行，則「地下化」所需經費不足部分，由中央政府編列預算補足之。

(二)台北市內湖區安康路 25 巷涵洞狹窄，常造成車禍，該涵洞寬度僅 6 公尺，

如車輛雙向通行將造成行人通行困難，未來鄰近區域發展，車流量將日益增加，行人通行相當危險，建請交通部補助 1.2 億元予以拓寬。

(三)台北市南港區鴻福里玉成公園地下停車場完工後，公園週邊人行步道舖面破舊，急需更新，建請交通部補助 1,000 萬元予以施作更新工程。

第 2 項　公路總局及所屬原列特別預算數 359 億 9,240 萬元，減列第 1 目「公路建設及改善計畫」10 億 2,000 萬元〔含第 1 節「高快速公路健全路網」10 億元、第 2 節「優質生活設施」項下「配合節能減碳東部自行車路網示範計畫」2,000 萬元（科目自行調整）〕，其餘均照列，改列為 349 億 7,240 萬元。

第 7 款　農業委員會主管

第 1 項　農業委員會

新增決議 2 項：

(一)行政院農業委員會維修農水路欠缺整體規劃，以致執行進度落後，本特別預算案中農業委員會第 1 目「農村再生」項下編有「加速重劃區急要農水路改善計畫」，惟查 98 年度該項計畫預算 37 億 4,000 萬元，執行率至 98 年底僅約六成，99 年度該計畫再編列 26 億 4,000 萬元，能否有效執行，令人質疑；爰農業委員會 99 年度「加速重劃區急要農水路改善計畫」凍結五分之一，俟農業委員會針對 99 年度重劃區內急要農水路路段、須改善等級、優先順序、經費配置及 98 年度預算執行情形向立法院經濟委員會報告後，始得動支。

(二)台北市南港區忠孝東路 7 段 486 巷 12 號明聖宮前，位屬國有財產局土地，因土石流失，造成明聖宮疑有龜裂及滑脫的現象，建請行政院農業委員會補助 3,000 萬元，建造明聖宮前擋土牆工程。

第 2 項　林務局

新增決議 1 項：

(一)振興經濟擴大公共建設特別預算案中，林務局第 2 目「都市及工業區更新」項下「阿里山林業村及檜意森活村計畫」99 年度編列 11 億 6,096 萬元，惟該計畫 98 年度預算至 98 年 12 月 31 日止，預算執行率僅 35.4%；且該計畫 98 年度預算中估列土地取得經費 10 億 0,251 萬元辦理嘉義市政府管理市有土地（果菜市場、魚市場）有償撥用費用，但該二處土地依撥用日當期公告現值計算所需經費僅約 3.8 億元，與預算編列數相去甚遠，顯有浮編；爰針對「阿里山林業村及檜意森活村計畫」99 年度經費予以凍結五分之一，俟林務局針對該案土地取得經費之編列、動支及後續處理情形，向立法院經濟委員會提出專案報告後，始得動支。

二、融資財源調度部分

歲出所需財源原列特別預算數 1,922 億 3,521 萬元，隨同歲出預算審查結果，減列 11 億 4,100 萬元，改列為 1,910 億 9,421 萬元，全數以舉借債務支應。依據「振興經濟擴大公共建設特別條例」第 5 條規定，所舉借債務不受公共債務法第 4 條第 5 項有關每年度舉債額度之限制。

三、其餘均照聯席會審查結果通過。

三讀時：

(一)歲出預算部分：原列特別預算數 1,922 億 3,521 萬元，減列 11 億 4,100 萬元，改列為 1,910 億 9,421 萬元。

(二)融資財源調度部分：歲出所需財源原列特別預算數 1,922 億 3,521 萬元，減列 11 億 4,100 萬元，改列為 1,910 億 9,421 萬元，全數以舉借債務支應。依據「振興經濟擴大公共建設特別條例」第 5 條規定，所舉借債務不受公共債務法第 4 條第 5 項有關每年度舉債額度之限制。〕

三、(一)本院委員柯建銘等 19 人擬具「災害防救法修正草案」，請審議案。

(二)本院內政委員會報告併案審查行政院函請審議「災害防救法部分條文修正草案」、委員盧秀燕等 19 人擬具「災害防救法第七條條文修正草案」、委員高志鵬等 23 人擬具「災害防救法第四十七條條文修正草案」、委員賴士葆等 30 人擬具「災害防救法第三條、第九條及第三十四條條文修正草案」及委員林益世等 23 人擬具「災害防救法部分條文修正草案」案。

(三)本院委員劉建國等 16 人擬具「災害防救法第二條及第三條條文修正草案」，請審議案。

決議：協商後再行處理。

四、(一)本院民進黨黨團擬具「所得稅法第五條及第一百二十六條條文修正草案」，請審議案。

(二)本院國民黨黨團擬具「所得稅法第五條及第一百二十六條條文修正草案」，請審議案。

決議：協商後再行處理。

五、本院教育及文化委員會報告併案審查民進黨黨團及委員鄭金玲等 23 人擬具「大學法第二十五條及第四十二條條文修正草案」案。

決議：協商後再行處理。

六、本院教育及文化委員會報告併案審查民進黨黨團及委員鄭金玲等 23 人擬具「專科學校法第二十六條及第四十條條文修正草案」案。

決議：協商後再行處理。

七、本院經濟委員會報告併案審查委員鍾紹和等 25 人擬具「自來水法第十二條之二條文修正草案」、委員黃偉哲等 22 人擬具「自來水法第十二條之二條文修正草案」與委員陳淑慧等 22 人擬具「自來水法第十二條之二條文修正草案」案。（本案於二讀後繼續進行三讀）

決議：自來水法第十二條之二條文修正通過。（二讀、三讀均照審查會條文通過；並通過 3 項附帶決議：1.鑑於水質水量保護區內非營利家用自來水水費補貼事宜，經濟部雖認為僅需由鄉鎮公所將該事項編列於年度水源保育與回饋計畫內，並報經所屬保護區專戶運用

小組同意後即可辦理。惟水源保育與回饋費為當年度結算後，隔年度一次撥付予縣市政府；然依自來水法第 12 條之 2 於 99 年 1 月 27 日修正前規定，98 年度回饋費已減除補貼費用，各縣市可運用金額所剩不多，若縣市政府擬於今年度續辦水費補貼，需先行墊付費用。但依自來水公司統計受影響六縣市中（台北縣、桃園縣、台中縣、台南縣、高雄縣、澎湖縣），僅台北縣表示有能力墊付今年度補貼費用。是以要求經濟部應立即協調水利署及自來水公司，將水源保護與回饋費配合自來水費收費期撥予縣市政府，並溯及 99 年 1 月，以辦理水質水量保護區內非營利家用自來水之水費補貼，避免損及該地區居民權益。2.請經濟部儘速妥善研擬，針對水質水量保護區河川上游之原住民族各鄉（鎮）居民，其相關回饋經費應從優保障，以符合社會公平正義原則。3.台灣水庫蓄水量逐年減少，自來水管線漏水率高，政府應比照國際水足跡（Water footprints），對於工業用水及民生用水、農業用水設定節能減水優惠措施，並訂定比例，以維護台灣用水安全。）

八、本院教育及文化委員會報告審查委員趙麗雲等 26 人擬具「高級中學法第十二條條文修正草案」案。

決議：交黨團進行協商。

九、本院教育及文化委員會報告併案審查委員趙麗雲等 29 人、委員江義雄等 52 人擬具「職業學校法第十條條文修正草案」案。

決議：交黨團進行協商。

十、本院司法及法制委員會報告審查行政院、考試院函請審議「行政法人法草案」案。

決議：交黨團進行協商。

十一、本院財政委員會報告併案審查行政院函請審議及委員蔡正元等 33 人擬具「公共債務法修正草案」等 2 案。

決議：請王院長召集協商，協商後再行處理。

十二、本院財政委員會報告併案審查行政院函請審議與委員蔡正元等 53 人、廖正井等 53 人、高志鵬等 25 人、民進黨黨團分別擬具「財政收支劃分法修正草案」及委員黃昭順等 27 人擬具「財政收支劃分法部分條文修正草案」暨委員陳明文等 20 人擬具「財政收支劃分法第十六條之一條文修正草案」等 7 案。

決議：請王院長召集協商，協商後再行處理。

＜其餘議案因未處理，故不予列載＞

十三、本院委員王進士、吳育昇等 32 人，建請警政署對通過警察三等特考之錄取人員不論年度、身分別及是否提起訴願皆應給予至警大受訓之機會，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十四、本院委員彭紹瑾等 14 人，建請行政院規劃國道 1 號與國道 3 號銜接台 68 線東西向快速道路之系統交流道，俾利新竹縣及新竹市之交通發展，並解決日益嚴重之交通瓶頸問題，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十五、本院委員徐少萍等 17 人，鑒於拒毒工作侷限中小學校園，無法有效觸及其他用藥危險族群，而反毒教育宣導經費不足且未全面落實，建請行政院相關單位應善盡責任予以妥適戒治照護與監控，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十六、本院委員趙麗雲、陳秀卿等 24 人，建請交通部允宜通盤考量釐清規管權責並修訂相關法規，同時報請行政院建立管理機關權限協調機制，俾有效保障民眾在水域遊憩活動時的人身安全，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十七、本院委員陳淑慧、盧秀燕、陳秀卿等 25 人，鑑於許多學校將人事及主計人員由學校護理人員兼任之，致使許多學校護理人員無法專司其職，建請教育部採取積極有效作為，要求各國民中小學護理人員禁止兼職，並設立校內專職人事、主計人員，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十八、本院委員郭素春、江玲君、陳秀卿等 24 人，鑑於陳樹菊女士之事蹟符合當前教科書的取材，內容具備正面積極意義，可引起學子們學習興趣，並透過典範概念的傳達讓學生耳濡目染，培養學子關懷他人與真心愛人的高尚情操，建請政府將陳女士故事納入教科書，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十九、本院委員蔡錦隆、盧秀燕等 16 人，建請行政院協商年底合併升格之縣市政府，參照現行北、高兩直轄市警察預算，將員警交通、制服洗滌費納入經常門預算編列方式辦理，請公決案。（本案暫不予處理）

二十、本院委員賴士葆等 22 人，建請經濟部所屬台電公司興建公共建設時，必須制訂相關辦法提供週邊居民更多的容積獎勵，以鼓勵民眾積極共同推動公共建設之興建，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十一、本院委員蔣乃辛、許舒博、黃義交、江玲君等 25 人，為有效照護與診治老人族群，建請行政院研擬在全國教學醫院設立老人專門醫院及建立老人病症會診制度與專業門診，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十二、本院委員鄭麗文、江玲君、陳秀卿、黃偉哲等 24 人，針對登革熱與腸病毒疫情侵台，建請相關單位提高警覺預先防範，確實防堵病毒入侵與肆虐，並結合醫界、實務界、學界共同為人民生命健康把關，建立更周全更完善的流行病防疫系統，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十三、本院委員林鴻池、吳育昇、陳秀卿等 22 人，鑑於台灣電視、手機、電腦、MP3……等 3C 及電子產品普及，且汰換速度快，此類物品若未妥善處理即隨意丟棄，恐造成環境嚴重污染，建請主管機關環保署應制定電子產品及周邊相關產品通盤回收計畫，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十四、本院國民黨黨團，為使兩岸經濟合作架構協議（ECFA）公開化、透明化，本院應於協議簽訂前，每月邀請經濟部、陸委會及相關部會，向經濟委員會、內政委員會、財政委員會及社會福利及衛生環境委員會聯席會議報告並備質詢，以確實落實國會高度監督，請公決案。

（本案暫不予處理）

二十五、本院委員吳育昇等 12 人，針對中央研究院擇定臨近之 202 兵工廠約 25.2 公頃土地作為國家生技研究園區用地一案，建請行政院應將衛生署位於南港（昆陽）的疾病管制局部門大樓，變更為生技園區用地，透過都市計畫提高容積率等手段，以樓地板面積創造數倍坪效，並建議將該片綠地定位為「生態環保及緩衝區」，仍由原 202 兵工廠（或會同北市府等）維護管理，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十六、本院委員潘孟安等 11 人，鑑於臺鐵高雄至屏東潮州捷運化建設計畫，竟在工程順利進行的情況下遭到大幅減列，建請交通部儘快依原計畫進行施工；並提供本工程每季預定進度及實際進度，供立法院及提案人監督工程進度，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十七、本院委員黃偉哲、潘孟安、陳亭妃、田秋堇、翁金珠等 25 人，建請行政院針對現階段各行政機關之派遣人力數量多寡及督導辦法提出調查報告，並針對現階段派遣人力不受勞動基準法保障之現況提出檢討，以保障派遣人力之權益，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十八、本院民進黨黨團，為確立ECFA之簽署符合國家整體利益及多元民意，且使兩岸談判過程接受國會監督，應即由本院朝野政黨二十三人依各黨團第七屆立法委員政黨票得票比例推派代表組成「兩岸事務因應對策小組」，由本院院長擔任小組召集人、各黨團推派一人擔任副召集人，以監督兩岸事務及其重大突發事件之決策和執行。為確保其內容符合全體民眾之最佳利益，本小組得決議提請院會交付公民投票，請公決案。

（本案暫不予處理）

二十九、本院委員余政道等 12 人，針對部分教育部不予認可的香港大學，以不實廣告在台灣招收學生，建請行政院及相關主管機關必須依法令規定，執行公權力，徹底追究以維護學生權益並限期追查其他類似不實廣告招攬學生，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十、本院委員黃淑英、余天、陳亭妃、潘孟安等 24 人，建請行政院針對目前相關社會福利機構用人制度之弊端研擬改善方案，以確保社福機構所提供照護與輔導之品質，並保障相關工作人員之勞動權益，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十一、本院委員劉建國、簡肇棟等 14 人，根據健保局統計，目前患有多發性硬化症的 1,500 多名病患中，尚有 600 多名病患未被發現或已被確診卻無法請領重大傷病卡者，因此錯失及早治療之時機，建請健保局主動會同相關醫學會全面檢討重大傷病卡各項請領之認定標準，俾使需

要照顧之重症病患皆能獲得醫療照養，請公決案。

（本案暫不予處理）

三十二、本院委員張顯耀、江玲君、徐耀昌等 14 人，為建構完整全民防衛與災害防治機制，達成「民生與國防合一」的施政目標，建請行政院於「後備軍人輔導組織設置辦法」，恢復原編列急難慰助金，以利後備動員工作推展，請公決案。

（本案暫不予處理）

三十三、本院委員江玲君、陳杰、費鴻泰等 16 人，針對目前國軍老舊眷村改建時，常發生發包過程多次流標、預定工期延宕之情事，期間地價、物價上漲之情形均增加眷戶負擔，建請將該筆地價、物價調整款由眷改基金吸收，請公決案。

（本案暫不予處理）

三十四、本院委員孔文吉、吳育昇、林明溱、馬文君等 35 人，建請行政院針對豐丘明隧道崩塌乙案，對於各權責機關未善盡督導及管理之責乙事，儘速邀集交通部、行政院原住民族委員會、南投縣政府及南投縣信義鄉公所共商並指定該案之賠償義務機關，並請行政院於指定賠償義務機關後，要求該機關對於豐丘明隧道崩塌之國賠申請，應努力與死者家屬達成國賠協議，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十五、本院委員涂醒哲、郭玟成、簡肇棟、管碧玲、陳啟昱等 15 人，建請外交部儘速將我國駐美國代表處正名為「台灣在美協會TIA（Taiwan Institute in America）」，以求公平對等，請公決案。

（本案暫不予處理）

三十六、本院委員費鴻泰、郭素春等 18 人，鑒於交通部觀光局提出「旅行台灣，感動一百」計畫，建請行政院責成相關部會，(1)對於高鐵站、捷運站、轉運站的英文指示標示進行格式統一；(2)於各重要觀光景點附近設立詳細的英文交通指引標示；(3)定期審閱更正提供給外國旅客之旅遊地圖資訊，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十七、本院委員黃志雄、郭素春等 22 人，鑒於體委會提出「改善國民運動環境與打造運動島計畫」四年共計 132.6 億元，為推動全民運動，建請中央主管機關挪用部分經費以補助企業、學校、機關、團體、醫院、社區等，於室內公共區域內設置小型運動健身館，組織各種健康俱樂部，經由點線面層層深入達成推展全民運動之目的，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十八、本院委員馬文君、鄭金玲、郭素春、陳秀卿等 26 人，為解決長期發生於校園中的霸凌現象，有效預防及降低校園暴力事件之發生，建請教育部整合全國各教育資源，設立一支 24 小時免付費的求助電話，以「180」易記電話號碼，提供學子電話求援的管道，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十九、本院委員羅淑蕾、侯彩鳳、楊瓊瓔、許舒博、鄭汝芬、黃偉哲等 19 人，鑒於台灣的護理

人力相較於國際，嚴重不足，建請行政院衛生署明定合理的三班護病比、合理輪休時間，並公布各醫院在醫院評鑑中所呈現的護理人力，以維護病患權益，請公決案。

決議：函請行政院研處。

四十、本院民進黨黨團，對第 13 次會議報告事項第十五案至第二十案及第二十二案至第二十七案之決定，提出復議，請公決案。

決議：另定期處理。

其他事項

壹、99 年 5 月 25 日朝野黨團協商結論，經決定如下：

一、本（第 5）會期延會至 99 年 6 月 8 日（星期二）下午 1 時止。

二、99 年 6 月 3 日（星期四）及 99 年 6 月 7 日（星期一）加開院會並與 6 月 4 日及 6 月 8 日視為一次會。

本次會議各項記名表決結果名單：

(1)「報告事項第八十三案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：42人

侯彩鳳	曹爾忠	林鴻池	林益世	林德福	張顯耀	楊仁福
鄭麗文	廖婉汝	呂學樟	簡東明	羅明才	陳　杰	廖國棟
郭素春	鄭金玲	趙麗雲	盧嘉辰	林明溱	徐耀昌	張慶忠
紀國棟	帥化民	黃義交	蔡錦隆	楊麗環	盧秀燕	王廷升
徐中雄	李慶華	江義雄	賴士葆	鄭汝芬	徐少萍	李復興
潘維剛	鍾紹和	洪秀柱	劉盛良	黃志雄	陳淑慧	蔣乃辛

反對者：22人

薛　凌	陳啟昱	管碧玲	陳亭妃	陳　瑩	蔡煌瑯	黃淑英
簡肇棟	蘇震清	邱議瑩	葉宜津	田秋堇	黃偉哲	陳節如
翁金珠	郭玟成	余　天	余政道	林淑芬	劉建國	黃仁杼
彭紹瑾						

棄權者：1人

賴坤成

(2)「報告事項第八十四案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：44人

侯彩鳳	曹爾忠	林鴻池	林益世	林德福	張顯耀	楊仁福
鄭麗文	廖婉汝	呂學樟	簡東明	羅明才	陳　杰	廖國棟
郭素春	鄭金玲	趙麗雲	盧嘉辰	林明溱	徐耀昌	羅淑蕾
張慶忠	紀國棟	帥化民	黃義交	邱　毅	蔡錦隆	楊麗環
盧秀燕	王廷升	徐中雄	江義雄	賴士葆	鄭汝芬	徐少萍

李復興　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良　黃志雄　林正二
陳淑慧　蔣乃辛

反對者：23人

薛　凌　陳啟昱　管碧玲　陳亭妃　陳　瑩　蔡煌瑯　黃淑英
簡肇棟　蘇震清　邱議瑩　葉宜津　田秋堇　黃偉哲　陳節如
翁金珠　郭玟成　余　天　余政道　林淑芬　賴坤成　劉建國
黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(3)「報告事項第八十七案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：43人

侯彩鳳　曹爾忠　林鴻池　林益世　林德福　張顯耀　楊仁福
鄭麗文　廖婉汝　呂學樟　簡東明　羅明才　陳　杰　廖國棟
盧嘉辰　林明溱　徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民
蔣孝嚴　黃義交　邱　毅　蔡錦隆　楊麗環　盧秀燕　王廷升
徐中雄　李慶華　江義雄　賴士葆　鄭汝芬　徐少萍　李復興
潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良　黃志雄　林正二　陳淑慧
蔣乃辛

反對者：24人

薛　凌　陳啟昱　管碧玲　陳亭妃　陳　瑩　蔡煌瑯　黃淑英
簡肇棟　蘇震清　邱議瑩　葉宜津　黃偉哲　陳節如　翁金珠
郭榮宗　郭玟成　余　天　余政道　林淑芬　賴坤成　柯建銘
劉建國　黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(4)「報告事項第八十九案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：47人

侯彩鳳　曹爾忠　林鴻池　林益世　林德福　張顯耀　楊仁福
鄭麗文　廖婉汝　呂學樟　簡東明　羅明才　陳　杰　廖國棟
郭素春　鄭金玲　趙麗雲　盧嘉辰　孫大千　林明溱　徐耀昌
羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　黃義交　邱　毅
蔡錦隆　楊麗環　盧秀燕　王廷升　徐中雄　李慶華　江義雄
賴士葆　鄭汝芬　徐少萍　李復興　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱
劉盛良　黃志雄　林正二　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：25人

薛　凌　陳啟昱　管碧玲　陳亭妃　陳　瑩　蔡煌瑯　黃淑英
簡肇棟　蘇震清　邱議瑩　葉宜津　田秋堇　黃偉哲　陳節如

翁金珠　郭榮宗　郭玟成　余　天　余政道　林淑芬　賴坤成
柯建銘　劉建國　黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(5)「報告事項第九十九案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：47人

侯彩鳳　曹爾忠　林鴻池　林益世　林德福　張顯耀　楊仁福
鄭麗文　廖婉汝　呂學樟　簡東明　羅明才　陳　杰　廖國棟
郭素春　鄭金玲　趙麗雲　盧嘉辰　孫大千　林明溱　徐耀昌
羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　黃義交　邱　毅
蔡錦隆　楊麗環　盧秀燕　王廷升　徐中雄　李慶華　江義雄
賴士葆　鄭汝芬　徐少萍　李復興　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱
劉盛良　黃志雄　林正二　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：29人

薛　凌　陳啟昱　王幸男　管碧玲　陳亭妃　陳　瑩　蔡同榮
潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　邱議瑩　葉宜津
田秋堇　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗　郭玟成
余　天　余政道　林淑芬　賴坤成　柯建銘　劉建國　黃仁杼
彭紹瑾

棄權者：0人